

كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسَّيْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الجهاد والسير

١ - باب جَوَازِ الْإِغَارَةِ عَلَى الْكُفَّارِ الَّذِينَ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ

مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ الْإِعْلَامِ بِالْإِغَارَةِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْ نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ قَالَ فَكُتِبَ إِلَيَّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ وَأَنْعَمَهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمِئِذٍ - قَالَ يَحْيَى أَحْسِبُهُ قَالَ - جُوَيْرِيَةَ - أَوْ قَالَ الْبَتَّةَ - ابْنَةُ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلُهُ وَقَالَ [جُوَيْرِيَةَ بِنْتُ الْحَارِثِ] . وَلَمْ يَشْكُ .

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ قَالَ: فَكُتِبَ إِلَيَّ إِنَّمَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ وَأَنْعَمَهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمِئِذٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَحْسِبُهُ قَالَ جُوَيْرِيَةَ أَوْ الْبَتَّةَ ابْنَةُ الْحَارِثِ. وَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ) قَالَ: وَقَالَ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (جُوَيْرِيَةَ بِنْتُ الْحَارِثِ) وَلَمْ يَشْكُ.

أَمَّا قَوْلُهُ: (أَوْ الْبَتَّةُ^(١)) فَمَعْنَاهُ: أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى قَالَ: أَصَابَ يَوْمِيذٍ (بِنْتُ الْحَارِثِ)، وَأَظَنَّ شَيْخِي سَلِيمُ بْنُ أَخْضَرَ سَمَّاها فِي رِوَايَتِهِ: جُوَيْرِيَّةَ، أَوْ أَعْلَمَ ذَلِكَ، وَأَجْزَمَ بِهِ وَأَقُولُ الْبَتَّةَ، وَحَاصِلُهُ: أَنَّهَا جُوَيْرِيَّةٌ فِيمَا أَحْفَظُهُ إِمَّا ظَنًّا وَإِمَّا عِلْمًا^(٢).
فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ: هِيَ جُوَيْرِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بِلَا شَكٍّ.
قَوْلُهُ: (وَهُمْ غَارُونَ) هُوَ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ أَيُّ: غَافِلُونَ.
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: جَوَازُ الْإِغَارَةِ عَلَى الْكُفَّارِ الَّذِينَ بَلَغَتْهُمْ الدَّعْوَةُ مِنْ غَيْرِ إِنْذَارٍ بِالْإِغَارَةِ^(٣).
وَفِي هَذِهِ الْمُسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ حَكَاهَا الْمَازِرِيُّ وَالْقَاضِي:
أَحَدُهَا: يَجِبُ الْإِنْذَارُ مُطْلَقًا، قَالَهُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ. وَهَذَا ضَعِيفٌ^(٤).
وَالثَّانِي: لَا يَجِبُ مُطْلَقًا وَهَذَا أَوْضَعُ مِنْهُ أَوْ بَاطِلٌ^(٥).
وَالثَّلَاثُ: يَجِبُ إِنْ لَمْ تَبْلُغْهُمْ الدَّعْوَةُ^(٦)، وَلَا يَجِبُ إِنْ بَلَغَتْهُمْ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ^(٧)، وَبِهِ قَالَ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْجُمْهُورُ.

- (١) البتة ليست اسم لجويرية ولكن إما جزم وإما قال "أحسبه قال: ابنة الحارث" فالشك هل سماها [بنت الحارث] أو [جويرية بنت الحارث] وليس أن البتة اسم للجويرية.
(٢) أي أنه شبه متأكد أنه قال جويرية ولكن لأجل الدقة جداً في النقل لما كان عنده شك يسير قال (أحسبه قال) مع أن "أحسبه قال" عندهم جميعاً تعتبر غلبة ظن وغلبة الظن تقوم مقام القطع في مثل هذا.
(٣) وهذا هو الصحيح بهذا القيد وهو أن تكون بلغتهم الدعوة ولا يلزم تكرار الدعوة قبل الإغارة عليهم.
(٤) أنه يجب مطلقاً سواء بلغتهم الدعوة أم لم تبلغهم.
(٥) إلغاء القيود وأنه تجوز الإغارة على كل أحد، هذا باطل فعلاً.
(٦) ويؤيده هذا الحديث القادم بإذن الله وهو أنه يجب أن يدعوا إلى الإسلام أو إلى دفع الجزية إن أبوا الإسلام قبل أن يقاتلوا وذلك أن المسلمين إنما يقاتلون من أجل الدين وهذا إذا كانوا في جهاد الطلب وأما إذا هجم الكفار على البلاد فليس في هذا إيلاخ أو شيء وإنما الكلام في جهاد الطلب، أما إذا كان جهاد دفع وجب دفع الكفار، وإنما يبلغ الكفار الدعوة إذا كانوا في جهاد الطلب.
(٧) نعم هذا هو الصحيح أنه يستحب أن يدعوا مرة ثانية، وقد قال النبي ﷺ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سأله في غزوة خيبر وأعطاه الراية (فَقَالَ عَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَاتِلْهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا. فَقَالَ « أَنْفُذْ عَلَى

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ عَلَى مَعْنَاهُ، فَمِنْهَا هَذَا الْحَدِيثُ، وَحَدِيثُ قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ^(١)، وَحَدِيثُ قَتْلِ أَبِي الْحَقِيقِ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: جَوَازُ اسْتِرْقَاقِ الْعَرَبِ؛ لِأَنَّ بَنِي الْمُصْطَلِقِ عَرَبٌ مِنْ خُرَاعَةٍ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ^(٢).

رُسِّلَكَ حَتَّى تَنْزَلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ) مسلم (٦٣٧٦)، وأهل خيبر قد بلغتهم الدعوة قبل ذلك، وهذا دليل واضح على استحباب تكرار الدعوة، وحديث (أَعَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ) دليل على عدم وجوب ذلك، فيمكن أن يكونوا غافلين، طالما قد بلغتهم الدعوة قبل ذلك.

وإن كان محمد الغزالي في فقه السيرة وفي غيره يقول كلاماً منكراً: إذ هو يوجب ما ليس بواجب، ولكن الكلام كما ذكرنا والكلام واضح ويبيّن في أن هذا الحديث في من بلغتهم الدعوة فكيف يرد الحديث الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول ولم يطعن فيه أحد، وكما نعلم أن الأحاديث الصحيحة ليس فيها من يُطعن في روايته في هذا الباب، لكن المدرسة العقلانية الاعتزالية التي تتقرب إلى أعداء الإسلام عبر الزمان برد أحاديث النبي ﷺ بزعم أن هذا مما لا تقبله العقول، وأي مانع في ذلك وهل تقوم الحرب المعاصرة إلا على أن يأخذهم في غفلة، وهل يلزم في كل مرة أن نقول للأعداء سوف نضربكم أن لم تستجيبوا؟ هذا كلام عجيب بل يحتاج المسلمون بلا شك إلى استعمال هذا المبدأ فيمن بلغتهم الدعوة أن يبدؤهم وأن يُقاتلوهم وهم غارون، فحرب أكتوبر (رمضان) هل كان يلزم أن نقول لليهود أننا سنضرب؟ لا بل هذا كلام عجيب والزعم أن هذا مما لا تقبله العقول، كلام باطل، بل العقول السليمة لا تقبل غير ذلك: (أنه إذا بلغتهم الدعوة فلا حاجة إلى إبلاغهم مرة ثانية) وإن كان الإبلاغ مستحب والأمر مبني على المصلحة التي يقدرها الإمام.

والدليل على وجوب الإبلاغ إن لم تبلغهم الدعوة قول النبي ﷺ في الحديث الآتي: (وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ) فهذا أمر للوجوب، فترك الدعوة كان في واقعة معينة كحديث بني المصطلق وهناك وصف مؤثر يخص هذه الواقعة وأمثالها وهو أن هؤلاء بلغتهم الدعوة قبل ذلك وهم كانوا يعدون لأهل الإسلام فعند ذلك لا يلزم أن تُعاد عليهم الدعوة مرة ثانية.

(١) فهم أيضاً دخلوا عليه حصنه وهو غار يظن أنهم أتوا للاقتراض ولم يؤمنوه ولم يؤمنهم، وإنما دخلوا الحصن بدون أمان، وهذا فرق بين الخدعة وبين الغدر، فالغدر أن يكون هناك عهد صريح أو عرفي إذا كان هناك أمان واضح، وأما أن يظن أو ينسى أنه لم يؤمنهم لعلاقات قديمة فهذا ليس له اعتبار وإن دخلوا الحصن بموافقتهم لأنه ليس صريحاً في التأمين والله أعلى وأعلم.

(٢) لأنه قال (فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَيِّئَهُمْ).

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: لَا يُسْتَرْقُونَ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ^(١).

(١) والصحيح بلا شك جواز استرقاق العرب والمقصود بالسبي النساء والذرية، وهذا فعل من النبي ﷺ يدل على ما ينكره العقلانيون أيضاً ومبتدعة زماننا ممن أنكر الرق في الإسلام وقال ليس في الإسلام نصوص تبيح الرق مع أن الكتاب والسنة والإجماع تدل على إباحة الرق فإن الله قال (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) وهذا يدل على استقرار هذا الحكم الشرعي، بل هذه كانت آخر وصية للنبي ﷺ قبل وفاته: "الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ، اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ"، (د) ٥١٥٦ [قال الألباني]: صحيح.

فلو قلنا هذا متواتر كتاباً وسنة لكان صحيحاً ووالله فيني أرى أن من أنكر مشروعية الرق في الإسلام فهو على خطر في إيمانه وإسلامه، وإن وقع في ذلك بعض المشايخ الفضلاء لأجل الهجمة الشديدة التي كانت في ذلك الوقت - في العصر الحديث - على المسلمين في أمر الرق عندما كانوا في حملة عالمية لإلغاء الرق من العالم، وما ألغوه، بل وأبدلوه بما هو أسوء، والعياذ بالله، لكن قد أثرت شبهات حتى قال البعض أن ذلك إنما كان أمراً مؤقتاً يرمي الشرع إلى تقليله حتى ينتهي مع أن الشرع فتح أبوابه كما ذكرنا من قبل.

وفعل النبي ﷺ طبقه عملياً وفتح أبوابه بالجهاد في سبيل الله والنساء والصبيان يحرم قتلهم، إلا أن تقاتل النساء لكن إذا لم تقاتل المرأة، فلا يجوز قتلها فقد قال النبي ﷺ (مَا كَانَتْ هَذِهِ لِيُقَاتَلَ)، (د) ٢٦٦٩ [قال الألباني]: حسن صحيح، وسيأتى هذا، وكذا الصبيان لا يجوز قتلهم إلا أن يُقاتلوا كذلك.

فهؤلاء ماذا يصنع بهم؟ وكذلك أحد الخيرات للإمام حسب المصلحة في أسرى الكفار أن يسترقهم، فأسير الكفار من الممكن أن يُمنَّ عليه ويمكن أن يُقتل ويمكن أن يفادى بهال أو بأسرى مسلمين أو بعمل يعملهم ويمكن أن يتركهم أحراراً ويضرب عليهم الجزية ويجعلهم ذمة ويمكن أن يسترقهم، ذلك أنه إذا جاز ما بين المن والقتل جاز ما بين ذلك، والله أعلى وأعلم.

وقد فعل الصحابة رضي الله عنهم عامة هذه الأمور وجعلوا كثيراً من أهل البلاد المفتوحة عنوة جعلوهم أهل ذمة، وبقوا على كفرهم ومن النبي ﷺ على أسارى وقتل بعضهم، فقد قتل ابن أبي معيط وقتل ابن خطل وقتل الجاريتين اللتين كانتا تسبانه ﷺ وتتغنيان بهجائه، وقد أنزل الله ﷻ عليه (مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يَتُخَنَ فِي الْأَرْضِ) فكان الأفضل والمستحب في أسرى بدر والمصلحة هي في قتلهم، ولكن قد وعد النبي ﷺ بالفداء، فأمضى هذا الاجتهاد، فالإمام مخير تخيير مصلحة بين المن، فمن على ثامة ابن أثال ومن على أهل مكة، وبين الفداء فقد فادى أسارى بدر وفادى الجارية التي ملكها لسلمة ابن الأكوع بأسارى من المسلمين وفادى أناس من أسارى بدر بعمل.

وكما ذكرنا أدلة القتل كتاباً وسنة، وهذا حكم الله ﷻ ولو خالف القانون الدولي الذي يقول أنه لا يجوز قتل الأسير، مع أنهم والله لا يحترمون مثل هذا القانون قط، فنحن عندنا في شريعتنا جواز قتل الأسير إذا رأي الإمام ذلك كتاب وسنة، ولا يكاد يختلف العلماء في ذلك، والخلاف في ذلك لا يعتد به؛ لأنه خلاف النصوص، ولكن كما ذكرنا هم أول الناس إيادة للأسرى ففعلوا ذلك في جميع حروبهم مع بعضهم ومع المسلمين، ففي الحرب العالمية الثانية كم قتل الأمريكان من المدنيين وليس من الأسرى، فبعد أن كانت

اليابان على حافة إعلان الهزيمة والاستسلام، ضربوهم بالقنابل الذرية التي تُبذَر الآلاف، فقط لحي يجربوا هذا السلاح، وفي ألمانيا عندما دخلوها فعلوا الأفاعيل بأهلها، وهذا فيما بينهم، أما في حروبهم معنا ففعلوا ما لم يفعله أحد فالآلاف من جنود المسلمين قتلوا في حرب ٦٧ وأحياناً بكيفيات فظيعة فلم يحسنوا القتل، بل دفنوهم أحياء وباعترافاتهم وفي مقابر جماعية وغير جماعية، ونسأل الله العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك في حرب العراق، فضلاً عما يفعلونه بالأسرى، فبعضهم يقتل تعذيباً بالمخاريق التي يستخدمونها في ثقب الحوائط والصخور وليس يُقتل من أجل أن يُراح، مستعينين في هذا بأوليائهم من الرافضة والعلمانيين والمجرمين ومنهم من يُقتل اغتصاباً وتجويعاً ونسأل الله العافية.

فهل من أجل هؤلاء نبيع جزءاً من ديننا أو نقول ليس في ديننا ذلك، نحن لا نخجل من حكم الكتاب والسنة، بل نعلن ذلك صراحةً، فالنبي ﷺ (قَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَيِّئَهُمْ)، ونحن كما ذكرنا نقرر قواعد الشرع بما دلت عليه الأدلة ولا نعبأ بمن يخالف.

❦ عدم جواز استرقاق العرب، قول ضعيف يخالف هذا الحديث، وظاهر هذا الحديث أنهم سبي داخلين في عموم قوله تعالى (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) في جواز أن يعاشر الرجل مملوكته المشركة وهي على شركها، وهذا رغم أنه خلاف قول الجمهور في هذا الباب، إلا أن الأحاديث الصحيحة متكاثرة في إثباته، لأن أكثر العلماء يقولون لا يجوز أن يعاشر ملك اليمين إلا إذا كانت كناية أو مسلمة وهذا قول ضعيف جداً، بل الصحيح أن ملك اليمين يجوز له أن يعاشرها معاشرة الرجل لامرأته دون أن تُسلم، فالجارية التي قال عنها سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه (فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي السُّوقِ فَقَالَ «يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ»). فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبْتَنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ثُمَّ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَدِ فِي السُّوقِ فَقَالَ لِي «يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ». فَقُلْتُ هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَفَدَى بِهَا نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أَسْرًا بِمَكَّةَ) مسلم، فالنبي ﷺ استوهبها منه وقد علم أنه لم يكشف لها ثوباً، فهذا دليل أنه كان يريد أن يكشف لها ثوباً، وكانت مشركة لأنها لو كانت مسلمة ما جاز أن يُفديها بأسرى مسلمين؛ لأنه لا يجوز أن أبيع عبداً مسلماً لكافر فضلاً أن تكون امرأة مسلمة بإجماع العلماء.

الأسيرة المتروكة إذا دخلت في ملك يمين رجل مسلم انفسخ عقد نكاحها لقول الله ﷻ (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)، فهذا فيمن وقعت في السبي، إنما يُمنع من وطء الحامل حتى تضع أو الحائل حتى تحيض حيضة، ولا بد من الاستبراء أولاً، فلا يجوز له أن يعاشرها أو يجامعها بمجرد الأسر، لا كما يفعل هؤلاء الهمج الرعاع ممن يتسبب إلى الإسلام ومن لا يتسبب، فيغتصب النساء دون أن يكون هناك استقرار ملك فضلاً عن يكونوا من المسلمين والمسلمات ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالبلاء الذي يقع في الحروب من إباحة المدن بمن فيها وكيف شاء الجنود أن يفعلوا هذا كله من أعمال الشياطين والعياذ بالله، فما وقع مثلاً في أيام حرب الكويت الأولى وما وقع في حروب المسلمين مع بعضهم وما وقع من حروب الكفار مع المسلمين ولا يجوز للمسلمين أن يفعلوا شيئاً من ذلك، وإنما لا بد أن تقسم الغنائم وأن

٢ - باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بأداب الغزو وغيرها.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُثَيْمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَمَلَاهُ عَلَيْنَا إِمْلَاءُ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ - وَالْفُظْ لَهُ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْ صَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ «اغزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغزُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَعْدِرُوا وَلَا تَمْتَلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا .

وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ - أَوْ خِلَالٍ - فَأَتَيْنَهُمَا مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ:

ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ .

ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ؛ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ .

فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلِّمُ الْجَزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ . وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ .

يُعرف ملك السبي لمعينين، وبعد وقوعها في الملك تُستبرأ، وبعد ذلك يجوز أن يعاشرها، ولا توطء حامل حتى تضع، فالوطء هو المعتبر، أما النظر فيجوز أن يستمتع بالنظر واللمس.

وَإِذَا حَاصِرَتْ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا» (١).

(١) هذا حديث عظيم القدر يُبين غرض الجهاد في الإسلام ويبيّن ما يقاتل عليه المسلمون بالإضافة إلى مجموعة عظيمة الأهمية من الأحكام:

أولاً: فيه ما بوب عليه الإمام النووي (باب تأمير الإمام الأمراء على البُعوث) [قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْ صَاهُ] فهو لا يتركهم بلا قائد، وهذا أمر بالإضافة إلى أنه منصوص عليه في الشرع فهو معقول في المعنى، فلا يتصور أن يترك الناس بلا قيادة وبلا أمر ونهى، فإن الإنسان مدني بطبعه، فالناس تحتاج إلى أن يجتمعون مع بعضهم، فلا بد لهم من أمر ونهى عند اجتماعهم، فإما أن يأمرُوا بمعروف وينهوا عن المنكر وإما أن يأمرُوا بالمنكر وينهوا عن المعروف، إذا لم يقم فيهم أحد بشرع الله، وهذا أمر ظاهر معلوم أن الناس إذا تركوا تسلط عليهم من يأمرهم بالمنكر وينهاهم عن المعروف. فأول الوصايا التي يوصيها النبي ﷺ لقائد الجيش وأميره أنه يتقي الله، قال: (أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ)، وذلك أنه إن اتقى الله ﷻ راعى مصلحة المسلمين، وكان من أسباب النصر، وإذا ترك تقوى الله ﷻ كان من أعظم أسباب الهزيمة. قال (وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا)

فيه الوصية بالمسلمين خيراً، فمن ولي من المسلمين شيئاً فیسر عليهم وراعى مصلحتهم، يسر الله ﷻ عليه ومن شق عليهم شق الله ﷻ عليه، ومن غشهم فليس منهم. وهذه وظائف الإمام أن يتقى الله في نفسه وفي من حوله من خاصته، وأن يراعى حقوق المسلمين وأن يراعى مصالحهم ويفعل ما هو الأصلح لهم.

ثم قال (اغزوا باسم الله في سبيل الله) فراية المسلمين دائماً هي راية الإسلام، لإعلاء كلمة الله، فهم لا يغزون باسم الوطن ولا باسم قبيلة ولا باسم شعب ولا باسم جنس، وإنما يغزون باسم الله، فقتالهم لإعلاء كلمة الله كما قال النبي ﷺ (مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) مسلم.

وهنا جمع بين الأمرين (اغزوا باسم الله في سبيل الله) فيأمرهم أن يسموا الله وإن يغزوا باسمه ﷻ لنشر دينه وكتابه فرايتهم راية إسلامية، وليس أنهم يعلنون راية أخرى ويقولون نحن نضم أن يكون جهادنا باسم الله، لا بل لا بد وأن يعلنون الراية الإسلامية كما قال النبي ﷺ محذراً من رايات الجاهلية (وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ غُمِيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصْبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصْبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصْبَةً فَقَتَلَ فَقَتَلَهُ جَاهِلِيَّةٌ) مسلم، فالمسلمون لا يقاتلون لتحرير أرض أو لتوسيع رقعة وطن ولا لتحصيل منافع اقتصادية ولا لتوسيع مصادر دخل أو طاقة، فضلاً أنهم لا يقاتلون من أجل عصية جاهلية أو قومية أو وطنية وإنما يجاهدون في سبيل الله (اغزوا باسم الله في سبيل الله) فتحت راية إسلامية والنية أن تكون كلمة الله هي العليا، ولا يكفي واحد من الأمرين دون الآخر، فإذا كانت النية لتحصيل مال، لم تكن في سبيل الله، وإذا كانت الراية على غير اسم الله ﷻ على غير الإسلام، لم يكن ذلك أيضاً في سبيل الله، فالبعض يقول نحن ننوي أن نقاتل في

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ وَزَادَ إِسْحَاقُ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ قَالَ فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ - قَالَ يَحْيَى يَعْنِي أَنَّ عِلْقَمَةَ يَقُولُهُ لِابْنِ حَيَّانَ - فَقَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمٍ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ مُقَرَّنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

[تخفر: تنقض العهد؛ تغل: تسرق من الغنيمة قبل أن تقسم].

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عِلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بَرِيْدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا أَوْ سَرِيَّةً دَعَاهُ فَأَوْصَاهُ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا.

قَوْلُهُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا^(١))

ثُمَّ قَالَ: (أَغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ^(٢)، فِي سَبِيلِ اللَّهِ^(٣) قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ^(١))

سبيل الله وتحت راية الجاهلية فنقول لا، فالرسول ﷺ قال (أغزوا باسم الله في سبيل الله) فكلاً منهما لا بد منه، والراية لها أثر عظيم، وهي أنهم إذا انتصروا أقاموا حكم الله في الأرض، أما إذا انتصر أهل رايات الجاهلية فإنهم لا يقيمون حكم الله ولا يدينون الناس بدين الإسلام ولا يخضعونهم لحكم الله، ولا عليهم أن يرتفع حكم الله أو أن تكون كلمة الله هي العليا أم لا، وهذا والله مشهود في كل الحروب التي قامت من أجل أغراض دنيوية، فإنها لم تقم دين الله ﷻ في الأرض.

(١) هذا الحديث ذكرنا أنه يتضمن:

- تأمير الإمام الأمراء على البعوث والسرايا والجيوش لأن أمر المسلمين لا يتم إلا بالاجتماع ولا بد لهم من أمير، ولقد فعل النبي ﷺ ذلك في جميع سراياه وجيوشه ﷺ.

- وفيه الأمر بأداب الغزو وأعظم ذلك الأمر بتقوى الله ﷻ والوصية بالمسلمين خيراً لعظم حقهم، ولا يصلح جهاد في سبيل الله بغير تقوى وبغير تعظيم لحقوق المسلمين وحرمتهم، ولذلك بدأ به ثم بين غاية هذا الغزو.

(٢) وهذا يدل على وجوب أن تكون راية المسلمين راية إسلامية يغزون بدين الله ﷻ ومن أجله.

(٣) أي مخلصين راغبين في إعلاء كلمة الله يغزون بسم الله فهم لا يقاتلون من أجل مال أو من أجل وطنية أو من أجل أرض أو من أجل عصبية يغضبون لها ويتصرون لها، ولا من أجل إذلال الأمم

والتسلط عليهم وأخذ ما بأيديهم إنما هم يغزون بسم الله ﷻ يقاتلون لأمره وبأمره ﷻ في سبيل الله مخلصين وفي سبيل الله راغبين في إعلاء كلمة الله ﷻ.

(١) دليل على أن العلة في قتال الكفار كفرهم بالله ﷻ وليس اعتدائهم على المسلمين، أعنى أن بعض الناس في زماننا وفي أزمنة سابقة يرون أن حروب الإسلام كلها كانت لدفع الاعتداء التي قد يقع من الكفار على المسلمين، والحقيقة أن هذا الحديث مع قوله ﷻ "وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ"

دليل واضح تمام الوضوح على غاية الجهاد في الإسلام وأن القتال إنما يكون لمن كفر بالله، ومضمون هذا الحديث الشريف الذي يدل على أن المقصود إعلاء حكم الله ﷻ في الأرض، أن تكون كلمة الله هي العليا، كلامه الشرعي الذي هو الوحي المنزل، الذي هو حكمه ﷻ، فالكفار إن اختاروا لأنفسهم الكفر فنحن لا نكرههم على الدخول في الإسلام، ولكن ليس من حقهم أن يفرضوا كفرهم على الأرض، فالأرض أرض الله ﷻ ولا بشبهات ولا بشهوات، فالكفار إذا علو أظهروا الشبهات الباطلة التي يصدون بها عن سبيل الله وجعلوا السبيل معوجة، وكذلك يغرون الناس بأنواع الشهوات من المال والجاه والنساء والسلطان وأنواع الشهوات، ليصرفوهم عن دين الله ﷻ، وهذا ظلم للبشرية ظلم لأجيال تنشأ على الكفر ولا تعرف الحق، ومن حق الإنسانية أن لا يحال بينها وبين النور، من حقها أن تعيش في النور لا في الظلمات، ومن اختار لنفسه أن يبقى في الظلمات فيختر ذلك، قال تعالى: "وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا"، فالعذاب عليه في الآخرة، لكن هل من حقه أن يعبد الناس لغير الله وأن ينشر فيهم الكفر، وهذا أمر حاصل لا شك فيه، أعنى أنه إذا ظهر الكفر على أرض ما فإنهم لا يسمحون لدين الله ﷻ بأن يظهر وأن يصل إلى الناس، إما أن يشوهوا صورته ويلبسوا على الناس الحق بالباطل، ويقولون أنواع الشبهات ويطعنون في هذا الدين بالباطل، وبما ملكت أيديهم من سلطان على هذه البقعة من الأرض في عامة الأحوال، وإن عجزوا عن مقاومة حجة المسلمين قاوموهم بما قال فرعون "لَئِنْ اتَّخَذَتِ الْهَاءُ غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ"، "قَالَ سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ" وتاريخ الأمم عبر دعوة الرسل جميعاً من تاريخ نوح ﷺ إلى يومنا هذا أن هذا هو ما يفعله الكفار، وإن زعموا أنهم ينصفون وأنهم لا يفرضون باطلهم وكفرهم، وهم والله يفرضونه ويتهكون حقوق الإنسان، وأعظم حق هو أن يعرف لماذا وجد في الحياة وأن يعرف طريقه إلى الله ﷻ ليس من حقوق الإنسان أن يعيش كالبهيمة والعياذ بالله يتبع الشهوات وينال منها ما يريد، ليس هذا من حقوق الإنسان، ليس من حقه أن يطعن في الحق ولو ظهر كالشمس وأن يرغب الناس في الباطل ولو ظهرت ظلمته كذلك أوضح الظهور، ليس من حقه أن يعيش حياته بلا نظام عادل يكفل له ولغيره من البشر حقوقهم كاملة في عقائدهم وعبادتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم فحق البشر في هذا أعظم من حقهم في أن يختاروا ما يشاءون، وإن كان الإسلام قد كفل لهم أنهم إن أبوا إلا الباطل، أعنى إلا أن يكونوا كفاراً فلا يلزمهم أحد بالخروج عن ملتهم، إلا صنفًا واحدًا هو الطاعن في

الإسلام بعد دخوله فيه وخروجه منه بالردة عن الإسلام، فهذا هو الصنف الوحيد، على خلاف بين العلماء سنذكره إن شاء الله هل يلحق به غيره أم لا.

لكن هذا المجمع عليه الصنف الوحيد الذي لا يُقر على كفره هو المرتد الذي ارتداده هو أعظم خيانة لنفسه ولأئمة ولدينه وللبشرية كلها، فإنه بعد أن ظهر له الحق، أرتد عن الإسلام وترك هذه الملة لاستحباب الحياة الدنيا على الآخرة، فإنه لا يختار أحد الكفر على الإيمان إلا بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ولذلك ليس لهم حق في الحياة التي وهبها الله ﷻ لهم، وهذا الذي يطبقه الكفار وغيرهم ممن يقولون عليه الخيانة العظمى، إذا خان وطنه عندهم أو خان ملكه أو خان رئيسه، فهم يطبقون ذلك - القتل - عليه، فمن خان الله ورسوله فهو أغلظ وأعظم في استحقاق هذه العقوبة، خصوصاً وأنه قد ظهر له الحق.

أما سائر الملل الأخرى فالصحيح الذي دل عليه هذا الحديث وسائر الأدلة الأخرى، أنهم يُقرون على ملتهم بالجزية فمن حقهم أنهم إذا أرادوا أن يختاروا الباطل ويُيقوا على ملتهم، فقد كُفل لهم ذلك، وليس أن هذا هو حق، لكن نغني عنهم أنهم لا يُرغمون على ترك ملتهم ولا يُكرهون على الدخول في الإسلام.

هناك إجماع على اليهود والنصارى أنهم لا يُكرهون على الإسلام، والمجوس كذلك عند عامة أهل العلم وينص حديث النبي ﷺ، فاليهود والنصارى والمجوس لا يختلف فيهم، وأما أهل الملل الأخرى فهذا الحديث يدل كما سيأتي على أنهم أيضاً لا يُكرهون على الإسلام.

الغرض المقصود أن العلة في قتال الكفار هو كفرهم (فَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ) لماذا نقاتله؟ لأنه كفر بالله ويريد فرض كفره على العالم ويريد إعلاء كلمة الكفر في الأرض، وهذا يترتب عليه حرمان البشر الذين تحت سلطانه من حقهم في معرفة الإسلام وفي الدخول في هذا الدين دون حائل ودون شبهات وشبهات، ولا شك أن هذا من أعظم مهمات الأمة الإسلامية؛ تحرير البشرية من العبودية للعبيد كما قال رباعي ﷺ لرستم ملك الفرس "الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة" ما أحسن وأروع هذا الكلام وأكثره فهماً المعنى حديث النبي ﷺ وكما ذكرنا لنص القراء العظيم "وَفَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ - أي حتى لا يبقى شرك ظاهر - وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ" دل على أنه إذا كان بعض الدين في الأرض لله وبعضه لغير الله، وجب القتال حتى يكون الدين كله لله، وهذا من فضائل هذه الأمة الإسلامية فهي خير الأمم وهي خير الناس للناس، يذلون أرواحهم وأموالهم وراحتهم في سبيل أن يعلم الناس الحق، وأن يقبلوا دين الله ﷻ وهم بعد ذلك مُخَيَّرُونَ إن أبوا إلا الكفر فعلى أنفسهم جنوا، لكن لا يحق لهم أن يمنعوا غيرهم من معرفة الحق ورؤيته ولا يفرضون الظلام على العالم.

فإن كثير من الناس بعد أن هاجم المستشرقون وأذئاب الغرب والمنافقون، الإسلام واتهموا المسلمين بأنهم يسفكون الدماء وأنهم يفرضون دينهم بحد السيف، فوجد من دافع عن الإسلام في ظنه بطريقة باطلة وهو أن يدعى أن المسلمين لا يتدخلون في شؤون الآخرين وأنهم لا دخل لهم بمن لا يحاربهم وإنما يقاتلون للدفاع فقط، فأنكروا ما أجمع عليه العلماء من جهاد الطلب ومن هذه الأحاديث ومن الآيات في

الحقيقة لأن من تدبر قوله تعالى "وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ" وكما ذكرنا الفتنة الشرك، والمعنى ألا يكون شرك ظاهر ووجود الشرك الظاهر فتنة، ووجود الشرك الغالب على أرض ما، يؤدي إلى فتنة الناس، وهذا حاصل بلا شك، أنتم ترون البلاد التي فتحها المسلمون إلى يومنا هذا بفضل الله أهلها مسلمون والأجيال تتوارث هذا الدين بفضل الله ﷻ، ولو حيل بينها وبينه بكل طريق ولو قتلوا وحرقوا وعذبوا أشد التعذيب، والبلاد التي لم يدخلها الإسلام مازالوا يتخبطون في أنواع الكفر بصورة المختلفة بين التزام الكتب السابقة كاليهودية والنصرانية أو تركها بالكلية فلا شك أن هذا من الفتنة، لأن الناس يُبعدون عن الدين بالشبهات والشهوات، ويحثون على الشرك والعياذ بالله، فلذلك نقول أن الذين قالوا ليس في الإسلام إلا الحروب الدفاعية - مع أن هذا مناقض لتاريخ المسلمون بلا شك - فما كان الروم والفرس يهددون جزيرة العرب حتى يقال خرجوا يفتحون بلاد فارس وبلاد الروم وإفريقية ومصر وما ورائها من ساحل إفريقيا الشمالية إلى الأندلس خوفاً على بلاد العرب أو أن الكفار هم الذين بدأوا بالقتال، لكن هذا لعدم فهم المقصود من الجهاد في الإسلام، فقالوا هذا الكلام.

وقد قال بعض المستشرقين وقد ردد هذا الكلام أذناهم يقولون أن العرب إنما جاهدوا ليخرجوا من ضيق الحياة الاقتصادية في الجزيرة العربية بحثاً عن الرخاء الاقتصادي!!! وهذا من أعظم الظلم وأفسد الكلام؛ لأنه خلاف نصوص القرآن التي بين الله ﷻ في كتابه وبين رسوله ﷺ في سنته، وإنما هم يقولون ذلك لتغيير الناس عن الإسلام ولتشويه صورة الجهاد في سبيل الله ﷻ والمسلمون فتح الله عليهم هذه البلاد وأخذوا كنوزها وكان خلفائهم الراشدون ﷺ يلبسون الثياب المرقعة وينامون في المسجد بلا حُرَّاس ويعيشون كما كانوا يعيشون قبل ذلك، ولا يلتفتون إلى شيء من هذه الدنيا بل تنفق في سبيل الله، ووجد بعد الخلافة الراشدة أمثلة رائعة كذلك، في حُكَّام المسلمين الذين عاشوا بعيداً عن زُخرف الدنيا ولم يلتفتوا إلى شيء منها.

ولذلك نقول أن هذا الحديث يُبين لنا بوضوح شديد ما هو الهدف والغاية من الجهاد في الإسلام. وإن كان مسألة أن الإسلام انتشر بحد السيف، لا بد فيها من تفصيل، فلا تُرد جملة ولا تقبل جملة، فبعض الناس يقول نعم الإسلام انتشر بحد السيف، وليس كذلك، فقد ذكرنا أن إكراه الناس على الدخول في الإسلام ليس بصحيح، إلا ما أجمع عليه من المرتد.

وأما أن الناس كانوا يُكرهون على الدخول في الإسلام، فكتاب الله وسنة رسوله ﷺ تدل على أن أحداً لم يُكره، فأما كتاب الله ﷻ كما ذكرنا فقد قال تعالى: "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ" وقال ربنا ﷻ "وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفَرْ" هذا الجزء الذي يسميه الغرب حرية العقيدة أو يسمى باصطلاحنا المعاصر، نحن نُقر به أن أحداً لم يُكره على الدخول في الإسلام إلا المرتد كما ذكرنا للدليل الخاص وهو قول النبي ﷺ (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)، البخاري، وهو يشمل الرجال والنساء عند عامة أهل العلم، والخلاف في المرتدة ضعيف، لكن الإجماع على المرتد، ولذلك نحن نقول أن هذا نوع خاص فقط، أما باقي الناس فلا يُكرهون على الدخول في الإسلام، وليس من حق أحد أن يرتد؛ لأن

هذا طعن في الأساس الذي قامت عليه دولة الإسلام، وهو في نفس الوقت استجباب للحياة الدنيا على الآخرة وفتنة عظيمة للناس، والطعن في الدين لا يُسمح به في حال من الأحوال. وأما أن يُقال أن دولة الإسلام لم تقم بالسيف، فهذا كلام باطل؛ لأن البعض يريد أن يهدم هذا الأمر بالكلية يقول المسلمون ما قاتلوا إلا دفاعاً كما ذكرنا، ولا شك أن دولة الإسلام قامت بالسيف، وهذا من أعظم مميزات دولة الإسلام أن هناك سيف يحميها من أن يقع في الدين تبديل وتحريف أو يُسمح بذلك، فأصحاب النبي ﷺ هم الذين نشروا الإسلام في ربوع الأرض، ولم يتعرضوا بعد إقامة الدولة في المدينة مع رسول الله ﷺ لمحنة تدفعهم إلى أن يغيروا شيئاً من الدين أو يوافقوا المشركين، وهذا حفظ للدين، فالدين حمى السيف، لكنه لم يدخل في قلوب الناس بالسيف، فلم يدخلوا في الدين بالسيف، وهذا فرق مهم لا بد أن نتبه له في مقام الدفاع ضد شبهات الملحدين والكافرين الذين يحاولون تشويه صورة الإسلام.

كما ذكرنا نحن لا نكره الناس على الدخول في الإسلام، لكن الذي حدث في الأمم السابقة أن غياب الدولة التي تحمي الدين وأن يكون من يدينون بهذا الدين مستضعفين السنين الطوال التي تُرغمهم أو تُرغم الكثيرين منهم بعد ذلك على أن يتقربوا للمالكي السلطان وأصحاب القوة حتى يتحرّف الدين، فهذا الذي وقع لبنى إسرائيل مرات، عندما كان الكتاب يضع منهم بالكلية، فهم قد ذكروا في غزو بابل لهم وسقوط بيت المقدس أنه لم يعد هناك نسخ للثورة على الإطلاق، ولم يبق من التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى نسخة معتمدة مقبولة، وإنما يقولون أن الله ﷻ قد جعل بعض الأنبياء يحياها. الغرض المقصود أنه بسبب تسلط الكفار على المسلمين في ذلك الوقت في الأمم السابقة، وقع تضييع خطير لكثير من معالم دينهم حتى وقع فيه التحريف، وقل من يدين دين الحق فيهم حتى صاروا قلة غبر، كما قال النبي ﷺ (وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَّتَهُمْ عَرَبُهُمْ وَعَجَمُهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ) مسلم، أحاد فقط أما عامتهم فصاروا إلى الكفر والشرك والعياذ بالله.

وهذا دين النصرانية وقع فيه من التحريف بسبب اضطهاد النصارى ثلاثة قرون متتابعة حتى دخل قسطنطين - باني القسطنطينية - سلطان الدولة الرومانية، دخل في النصرانية وصار هو الحاكم الذي يحكم بين طوائف النصرانية فيما اختلفوا فيه في شأن المسيح، ورجح ما يميل إلى وثنيته وشركه الذي كان عليه قبل ذلك وضاهى ما كان عليه من الفلسفة اليونانية قبل دخوله في النصرانية، ولذلك رجح قول القلة الذين عقد مجتمعهم في مدينة نيقية التي شهدت تأسيس الديانة النصرانية المعاصرة، التي شهدت وضع ما يسمى عندهم بقانون "الإيمان المسيحي" الذي هو في الحقيقة تأصيل لدين آخر غير ما جاء به المسيح ﷺ، وهذا بسبب أن الذي حكم في الأمر صاحب السلطان، فقد كان هناك أكثر من ألفي حبر وراهب من أرجاء الأرض في هذا المؤتمر - مجمع نيقية الأول - ولم يقل بهذه العقيدة - عقيدة الثالوث وعقيدة الصلب والفداء - إلا ثلاث مائة وكسر من أحبار ورهبان النصارى، فلم يقل بها الأكثرية، بل كان عامة هؤلاء الرهبان والأحبار على التوحيد، لكن بقوة السلطان طرد هؤلاء ولعنوا وكفروا وطردوا في العالم حتى صاروا قلة منبوذة مهجورة مستضعفة، إلى أن أيد الله هذه العقيدة التي كانوا عليها عقيدة التوحيد

بنبيه ﷺ (فَأَمْنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ)، ما ظهروا إلا بالرسول ﷺ يبعثه ﷺ التي أحيا الله بها عقيدة التوحيد التي كانت مهجورة في العالم إلا قليل جداً من أهل الكتاب، فلم يجد شيخ سلمان ﷺ أحداً يخبره بأنه على عقيدته عند موته حتي يلحق به (قَالَ: أَيُّ بَنِيَّ، وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُهُ أَصْبَحَ عَلَى مَا كُنَّا عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَمْرُكَ أَنْ تَأْتِيَهُ، وَلَكِنَّهُ قَدْ أَظْلَكَ زَمَانُ نَبِيِّ هُوَ مَعْبُوثٌ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ يُخْرِجُ بَارِضَ الْعَرَبِ، مُهَاجِرًا إِلَى أَرْضٍ بَيْنَ حَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَخْلٌ، بِهِ عَلَامَاتٌ لَا تَخْفَى: يَأْكُلُ الْهَدْيَةَ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، يَنْ كَفَيْهِ خَاتَمُ النَّبِيِّ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلْحَقَ بِتِلْكَ الْبِلَادِ فَافْعَلْ) (حم) ٢٣٧١٢، فهاجر سلمان إلى يثرب.

الغرض المقصود أن وجود السلطان الحامي للعقيدة هو من أعظم الأمور أهمية، ولذلك من فضائل المسلمين من فضائل دولة الإسلام أنها حمت العقيدة، فالقرآن تواتر وهو في العز والسلطان والتيمكين التام وانتشر في الأقطار؛ لأن هناك من يعظمه ويحميه في ذات الوقت والذين قاموا بنشره هم الذين أنزل القرآن عليهم مع رسول الله ﷺ فحفظوه منذ نزل، بخلاف التوراة والإنجيل تعرضوا لمحن عظيمة، فلم تكتب الأناجيل بطريقة واحدة إلا بعد ثلاثة قرون في ذلك المجمع هم الذين قرروا ما هو الكتاب المقدس - مجمع نيقية الأول - قرروا الأربعة أناجيل، ثم بعد ذلك بمجامع مختلفة قرروا إضافات، وأما القرآن منذ اللحظة الأولى - كتاب الله ﷻ - محفوظ حرفاً وحرفاً وكلمة كلمة، بلا اختلاف بفضل الله ﷻ حتى الطرق المختلفة في القراءة نقلت كذلك بفضل الله ﷻ، إلى أن اجتمع المسلمون على طريقة واحدة في الكتابة تعتمد على جملة من الوجوه في القراءات لكي لا يختلفوا في طريقة الكتابة ويتواتر كتابة كما تواتر لفظاً، فهذا كله في ميزان الأمة الإسلامية.

كما ذكرنا لا نقبل مطلقاً أن الإسلام انتشر بحد السيف لأن ذلك يقتضي إكراه الناس على الدين وليس كذلك، ولا نقبل أنه ليس له دخل بالسيف بل السيف حمى الله ﷻ به الدين من التحريف الذي وقع للأمم السابقة، لأن الله هو الذي حفظ هذا الدين وأنزل الذكر وحفظه هو ﷻ (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)، وكذلك السنة ظلت ظاهرة فترة طويلة بفضل الله ﷻ قبل أن تنجم البدع، وعندما نجمت كانت البدع مغلوطة مقهورة، أول البدع كانت بدعة الخوارج قاتلهم على ﷺ، بدع السبئية غلاة الشيعة الذين غلوا في على ﷺ حتى ألوهه، قتلهم على ﷺ، ولما ظهرت بدع القدرية والجهمية في عصر بني أمية، كانت السنة هي الظاهرة، وقيل من دعى إلى تلك البدع ومُنِعُوا من أن ينشروا بدعهم، وليس هذا اعتداء على حرية العقيدة، كما يقول الغرب، نحن كما ذكرنا نأبى ونرفض أن يعطي المرتد حق الردة، وهذا أمر لا نزاع فيه بين العلماء، فالعقائد الكفرية التي وصلت إلى حد الردة أقيم على أصحابها ما يمنع من ظهورها، وإن كانوا طائفة حاولت القتال قتلت، ومن بقى منهم مُنِعَ من أن يكون ظاهراً لحماية للدين بفضل الله ﷻ ورفعاً لراية الشريعة التي جاء بها النبي ﷺ.

ونحن كما ذكرنا لا نقبل كذلك ضمن قضية حرية العقيدة التي يزعمها الغرب حرية الطعن في الإسلام والدعوة إلى غيره في بلاد الإسلام، نحن نقبل من حرية العقيدة التي يقولون أن يختاروا لأنفسهم ما يريدون إلا الردة، وليس من حقهم أن يفرضوا كفرهم على العالم، ولا أن يطعنوا في الإسلام كما قال الله

وَأِنْ نَكُنْثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنَا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَشْتَهُونَ، فمن طعن في الإسلام ومن طعن في القرآن وفي الرسول ﷺ، فلا يُمكن من ذلك قط في بلاد الإسلام، ويتقصد عهده بذلك، لو كان صاحب عهد، فليس من حرية العقيدة حرية الدعوة إلى الكفر لا يجوز بحال من الأحوال ذلك، لاحق الردة ولا حق الدعوة إلى الكفر، بل من دعا إلى الكفر فدعا مسلماً إلى تغيير دينه من المعاهدين، انتقض عهده بذلك عند أهل العلم.

نعود فنقول أن قوله ﷺ: (قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ) يحدد الهدف من الجهاد في الإسلام وهو أنه يُقاتل من كفر بالله يُدفع ويُطلب، كما نصي عليه القرآن (فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ) نصوص واضحة في أننا نطلب الكفار بل نقعد لهم كل مرصد، وبعض العلماء يقول أن هذه في مشركي العرب والصحيح أن الآية عامة وأن هؤلاء وإن جعل في القرآن غايتهم إما أن يُقاتلوا أو يُسلموا في قوله تعالى (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) لم يجعل لهم إلا هذه الغاية فنقول هذا قد يُبين في موضع آخر، بذكر الغاية أخرى لهم وهي دفع الجزية عن يد وهم صاغرون، فهذه الآية العامة المذكورة في القرآن في المشركين في أنه ليس لهم إلا أن يتوبوا ولا يُكف عنهم إلا بالتوبة والدخول في الإسلام، مخصصة بالأدلة الواردة في إثبات الجزية للمشركون من أهل الكتاب والنبي ﷺ قد بين أن المجوس على سبيلهم.

وهذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على أن كل المشركين كذلك وهو مذهب مالك رَحِمَهُ اللَّهُ أن الجزية تُقبل من جميع أهل الأرض، ومن نظر في سنة المسلمين الأوائل في البلاد التي افتتحوها، علم أنهم طبقوا ذلك، فقد وصلوا إلى بلاد كثيرة ليس فيها مجوس ولا أهل كتاب، ومع ذلك لم يقتلوا أهلها جميعاً. ومذهب أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ أنه يستثنى من قبول الجزية مشركي العرب، يقول تُقبل الجزية من جميع أهل الملل إلا مشركي العرب، وهذا للآية التي في سورة براءة، فحمل الآية على مشركي العرب فقط، أنهم هم الذين يُقاتلون حتى يُسلموا، وأما غيرهم فتقبل منهم الجزية.

والصحيح أن الآية كما ذكرنا مع عمومها قد خصصت بأدلة الجزية، فهم إما أن يتوبوا ويقوموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وإما أن يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقول أبي حنيفة في الحقيقة مؤداه إلى قول مالك من جهة التطبيق العملي لأنه لم يعد بعد نزول سورة براءة إلى وفاة النبي ﷺ من مشركي العرب إلا وقد دخل في الإسلام، فلما أرتد من أرتد لم يعد من مشركي العرب إلا من أرتد عن الإسلام وهذا لا نزاع في قتاله وأنه لا تقبل منه الجزية أو من بقي على إسلامه ممن كان قد أسلم، فلم يعد هناك خلاف في الحقيقة في التطبيق العملي، فالعرب لم يصبح فيهم إلا مسلم أو مرتد بالنسبة لمشركي الجزيرة العربية ولذلك نقول قول الإمام أبي حنيفة في تطبيقه العملي هو نفس قول الإمام مالك وهو قول الإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ الذي وافق فيه قول أبي حنيفة، لذلك نقول أن جمهور العلماء على هذا الذي دل عليه الحديث في قبول الجزية من الكفار كأحد الغايات التي يُقرون بها على ما هم عليه، فإما أن يُسلموا وإما أن يدفعوا الجزية ويقبوا على ما هم عليه.

ثُمَّ قَالَ: (اغْزُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا^(١)).

فَقَوْلُهُ ﷺ (قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ) تشمل من كفر بالله من عباد الأوثان ومن اليهود والنصارى باتفاق العلماء، فلا نزاع بين العلماء في أن هذا الحديث يشمل كل من لم يدين بدين الإسلام، وليس أن هناك كتابي يمكن أن يكون مؤمناً بالله كافراً بالرسول ﷺ؛ لأن البعض يزعم بأن أهل الكتاب ليس بكفار وهذا القول في حقيقته كفر ناقل عن الملة؛ لأن الله ﷻ قال: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا * أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا)، وقال النبي ﷺ (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَا يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ، فَمَاتَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ) مسلم (٤٠٣)، وقال ﷻ: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)، وقال تعالى: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)، وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهِ) فذكر الذين كفروا من أهل الكتاب إذا من كذب محمداً ﷺ وكذب القراء فضلاً عن أن يكون عنده شرك آخر من القول بأن المسيح ابن الله أو أن عزيز ابن الله أو باتخاذ الأحرار والرهبان أرباباً من دون الله أو بالقول بأن الله هو المسيح ابن مريم وأن الله ثالث ثلاثه، فلا نزاع بين المسلمين أن هؤلاء كفار لا يحكم لهم بالإيمان؛ لأن إيمانهم بالله قد حُبط بهذا الكفر والشرك بلا نزاع بين المسلمين، ومن كذب ذلك كذب القراء مضطراً لا يمكنه إلا أن يكذب القراء أو أن يرجع عن قوله، فالذين يقولون أن أهل الكتاب - اليهود والنصارى - مؤمنون ليسوا بكفار، نقول إما أنه يكذب القراء وإما أن يرجع عن قوله.

(١) جملة من آداب القتال الواجبة:

قوله (اغْزُوا وَلَا تَغْلُوا)

فيه الأمر بالغزو مع النهي عن الغلول، وهو السرقة من الغنيمة، وهو من الكبائر والعياذ بالله، وهذا منع للنهب الذي يقع والذي تعود عليه العرب وغير العرب في حروبهم قبل ذلك، أنهم إذا غلبوا على بلد أو قبيلة أو حي فإنهم يتهبون، فكل منهم يأخذ ما تناله يده من أموال وفروج وأعراض وانتهاك حرمت، وإلى يومنا هذا الحروب غير الإسلامية إذا دخل أحد بلاداً ما، فإنهم يستيحيون هذه البلاد بأسرها، الكفار ومن كان على طريقتهم من المنافقين المتسيين للدين، فأما المسلمون فلا يأخذوا شيئاً من مال أو فرج أو

نفس إلا بعد أن تُجمع الغنيمة وتقسم بعد تخميسها بما شرع الله ﷻ في كتابه في القرآن العظيم وبما سن رسول الله ﷺ، ولا يستحق أحد أن يملك شيئاً منها إلا بعد التقسيم الشرعي الذي يقوم به إمام المسلمين وقائدهم في تلك الغزوة. قوله ﷺ: (وَلَا تَغْدِرُوا)

فيه تحريم الغدر، وهي قاعدة إسلامية أصيلة عظيمة الأهمية، وهو أنهم إذا عاهدوا أحداً لم ي غدروا ولم ينتقضوا ذلك العهد، وأجمع المسلمون على أن الغدر حرامٌ من الكبائر، وقد قال النبي ﷺ (لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرٍ عَامَّةٍ) مسلم (٤٦٣٦)، وتحريم الغدر مجمع عليه، والغدر معناه نقض العهد بعد أن يتم الاتفاق عليه، سواء كان عهداً عاماً بين الدولة الإسلامية أو بين الجيش الإسلامي، وبين أهل مدينة أو حصن بأسرهم أو بلد بأكملها، إذا عاهدوهم على أن يفتحوا البلد صلحاً مثلاً أو عاهدوهم على أن يدفعوا الجزية ويقيموا في بلادهم، فكل ذلك لابد من الوفاء به، وهو من العهود العامة مثل صلح الحديبية وفي به النبي ﷺ بين المسلمين عموماً وبين قريش ومن دخل في حلفهم، أو كان عهداً خاصاً مثل عهد الأمان، وهذا لأحد من الكفار، فيعطيه له أحد من المسلمين، ولا يلزم فيه إذن الإمام العام أو إذن قائد الجيش، بل إذا آمن واحد من المسلمين واحداً من الكفار، ولا يجوز له يؤمن أهل حصن أو مدينة أو بلد بأسرها، وإنما يؤمن أحاداً، فقد قال النبي ﷺ (الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُوا دِمَائِهِمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِدِمَتِهِمْ أَدْنَاهُمْ) (س) ٤٧٣٥ [قال الألباني]: صحيح، فمن أعطى أماناً لكافر ولو كان أدنى رجل من المسلمين - عبداً أو حتى فاسقاً أو امرأة - فإنه يؤمن الكافر ولا ينقض عهده ولا يغير به.

⑤ وليس في قتل كعب ابن الأشرف إباحة للغدر كما يظن البعض، وإنما هو ظن من نفسه أن الذين دخلوا عليه أنهم لن يقتلوه، ولسنا ملزمين بما ظنه الكفار إذا غرّوا من أنفسهم وغرتهم شياطينهم، فلا يلزمنا شيء، وإنما الذي يلزمنا هو العقد والعهد، إذا آمن المسلمون أحداً فهو آمن، لكن أن ينسى الكفار أن يأخذوا عهداً على أحد، فينفلت منهم، أو يفعل بهم ما يفعل، فهذا أمر آخر، كأن يدخل بغير أمان إلى حصونهم وبلادهم، فهذا أمر آخر، وهذا ليس غدرًا، أما الغدر هو أن يدخل إليهم بأمان فينقضه أو يعطي واحداً منهم أماناً، فينقضه أحد المسلمين. قوله ﷺ: (وَلَا تَمْلُوا)

والتميل وهو الاعتداء على جثث القتلى بعد موتهم بتقطيع أجزاء منها، كما كانوا يفعلون في الجاهلية، وما زالت الفراعنة يخلدوا تمثيلهم للجثث على جدران معابدهم، فالتميل معروف من عهد الفراعنة من قطع الأنوف والآذان والذكور في معابد الفراعنة في الأقصر تجدهم يعدون أعداد ذكور القتلى المقطوعة، والعياذ بالله، فعادة الفراعنة كانت في التمثيل، وكذلك هي عادة الأمم السابقة، واليهود والنصارى لهم من ذلك الفظائع الكثيرة أثناء سقوط بيت المقدس في الحروب الصليبية، فقد مثلوا بالمسلمين، فحقوا أكثر من تسعين ألفاً من الرجال والنساء والصبيان قد مثلوا بجثثهم، وأما اليهود فمذابحهم قبل وبعد إقامة دولة

إسرائيل مشهورة في التاريخ لا تُنسى من بقر البطون والمراهنة على ما في بطون النساء من الأجنة ذكر هو أم أنثى، وقطع الأعضاء، والتمثيل بالجثث في حروب الأمريكان في أفغانستان والعراق، نسأل الله العافية. أما المسلمون فليس عندهم شيء من ذلك أبداً، وقد همَّ النبي ﷺ أن يُمثل بجثث الكفار لو أظهره الله عليهم، لما صنعوا من التمثيل في غزوة أحد، ثم نهى ﷺ عن المثلة، وأصبح هذا النهى مستمراً مستقراً لا يجوز للمسلمين أن يُمثلوا بجثث الكفار بعد موتهم، وأما قطع الرأس وإحضاره لإظهار موت هذا الكافر، فهذا ليس من التمثيل، والله أعلى وأعلم. قوله ﷺ: (وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا)

فيه النهى عن قتل الصبيان، وقد ورد النهى كذلك عن قتل النساء والصبيان إلا أن يُقاتلوا. وكذا ورد النهى عن قتل الأجراء الذين لا دخل لهم بالقتال الذين ليسوا من المُعدين للقتال. المقاتلين: هم الرجال البالغون الذين يتأهلون للقتال حتى ولو لم يُباشروا القتال مباشرة، ولكنهم أهل له. ولذا كلمة "المدينين" ليست على إطلاقها أو كما يجب البعض أن يستعملها ويقول الإسلام لا يأمر بقتل المدينين، لا ليس على إطلاقها، ولا يصح أن يوصف هؤلاء جميعاً بالأبرياء، وإنما الذين لا يُقتلون أصناف معينة.

وكذا ورد النهى عن قتل الرهبان المنقطعين في الدور، وكذا الشيوخ الفانين الذين ليس لهم رأي في القتال، وبالاتفاق إذا قاتل أحد من هؤلاء حتى النساء والصبيان شرع قتله، لكن إذا لم يُقاتل الصبيان وإذا لم يُقاتل النساء والشيوخ القانون ولم يُقاتل الرهبان المنقطعون في الصوامع والبيع وكذلك الأجراء الذين هم خدم لا يُشاركون في القتال ولا بمعاونة على القتال، وإنما هم مثل الفلاحين في الأرض ونحو ذلك وليس لهم دخل بالقتال ولا يشاركون فيه ولو في مرحلة من مراحل عمرهم فهو لا يُنهى عن قتلهم. أما الرجال البالغون فهم المقاتلة، وقد قال سعد بن معاذ في بني قريظة (قَالَ تَقْتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ وَتَسْبِي ذُرِّيَّتَهُمْ. قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ « قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ - وَرَبِّمَا قَالَ - قَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ ») مسلم (٤٦٩٥)، فكان يكشف عن مآزرهم فمن كان أنبت جعل في المقاتلة وقُتل.

إذا المقاتلة معناه الذين هم مُعدون للقتال مؤهلون للقتال، فليس الأمر على إطلاقه، والله هم لا يراعون مدنيين ولا غير مدنيين، يقولون هذه هي الحرب نأسف لقتل المدنيين، وأين ذهبت دماء المدنيين من الأطفال والنساء؟ لا يعابون بذلك في جميع حروبهم حتى في حروبهم مع بعضهم البعض ومع غيرهم، فمثلاً عندما ضربوا اليابان وألمانيا كيف ضربوها؟ تدمير شامل لا نساء ولا أطفال ولا شيء من ذلك، القنبلة الذرية قتلت في هيروشيما ونجازاكي مائة وأربعين ألفاً في كل مدينة أو أكثر في لحظة واحدة دون أي تمييز، وحروبهم في فلسطين في غزة، وحروب ٦٧ و٧٣، كيف كانوا يضربون المدن كانوا يتقنون مدارس الأطفال، ويفتخرون بمثل هذه الأمور نسأل الله العافية، المذابح التي جرت في الحرب العربية الإسرائيلية كانت كلها موجهة للنساء والأطفال في المقام الأول ويتأييد أمريكى وأوربي وسكوت تام، حروبهم كما ذكرنا مع بعضهم كانت كلها ضد من يُسمونهم بالمدنيين، لم يراعوا لا في حروبهم القديمة أو

الحديث ما يسمونها موافق دولية، هم ابتدعوها وما رعوها ولا جزءاً من رعايتها ونسأل الله العافية، ثم يقولون المسلمون هم من يسفكون الدماء، عجب.

المسلمون؛ مجموع من قتل في حروبهم مع سائر الأمم، لا يزيد على بضعة الآلاف، وفي حياة النبي ﷺ لم يزد عن بضعة مئات، فمن قتل في غزوة بدر سبعون، ومن قتل في غزوة أحد أربعة عشر من المشركين وسبعين من المسلمين، ومن قتل في غزوة الأحزاب بضعة عشر من الفريقين، ومن قتل في خيبر آحاد من الناس فقط، ومن قتل في فتح مكة آحاد من الناس لا يتجاوزون العشرة، ومن قتل في غزوة حنين عشرات من الناس، وأكثر من قتل في بني قريظة من خمسمائة إلى ستمائة مقاتل، فهذا مجموع من قتل في حروب النبي ﷺ في حياته.

حروب المسلمين بعد ذلك آلاف كما ذكرنا، الحرب العالمية الثانية وحدها قتل فيها ٦٥ مليون إنسان في ست سنوات، لماذا؟ من أجل فكرة طرأت في ذهن هتلر من أن الجنس الآري هو الجنس المقدم على سائر الأجناس ولا بد أن يسود، طبعاً هم يضحمون جداً في أمر عدد اليهود الذين قتلوا، ويقولون ستة ملايين يهودي، ولكن اليهود لا يبلغون هذا العدد حتى يقتل منهم هذا ويبقى منهم مثلهم، إنما هي مبالغت هائلة لاستدراج عطف العالم، ثم يدفع الفاتورة غيرهم، فيتركونهم يقتلون المسلمين، شيء عجيب، وماذا فعل لهم المسلمون؟ ماذا صنع الفلسطينيون والمسلمون عموماً لليهود؟ حتى يدفعوا فاتورة الهولوكوست كما يزعمون أو كما يجعلونه سبب لإدراج الأموال الدائمة، يكفرون عن خطيئتهم بقتلهم بأن يجعلونهم يقتلون غيرهم، عجب!!! لكنه منطق مقلوب، والمسلمون هم الذين يدفعون الثمن بمثل هذه الخزعات ونسأل الله العافية.

فقتل الولدان محرم لا يجوز، وليس من هذا الامتناع من رمي الكفار بما يعم إتلافه خصوصاً إذا احتيج إلى ذلك، ولكن المقصود أن يتعمد قتل النساء والأطفال وأن يقصدهم، فلا تأتي على حافلة أو مدرسة بها نساء أو أطفال ونصر بها، ولكن إذا ضربت البلد بأسرها خصوصاً إذا كانوا يفعلون ذلك فلا حرج على المسلمين، فقد قال النبي ﷺ لما أصاب بعض المسلمين بعض الذرية ليلاً لعدم رؤيتهم لهم، فقال النبي ﷺ لما رآهم متأثمين من ذلك قال «هُمْ مِنْهُمْ»، فعن الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الذَّرَارِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَسْتَوْنَ فَيُصَيَّبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذُرَارِيَّتِهِمْ. فَقَالَ «هُمْ مِنْهُمْ»، وعنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ لَوْ أَنَّ خَيْلاً أَغَارَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصَابَتْ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ «هُمْ مِنْ أَبَائِهِمْ»، مسلم (٤٦٤٨، ٤٦٤٩)، يعني في أحكام الظاهر في الدنيا، فلا يلزم المسلمين في ذلك دية ولا قود؛ لأن هؤلاء الأطفال وإن كانوا عند الله ﷻ مسلمين وفي الآخرة هم كذلك لكنهم في أحكام الدنيا من الكفار فلا يلزمنا ضمان ديّات هؤلاء الذين قتلناهم بغير قصد، ولا يجوز لنا أن نقصد أطفال الكفار ولا نساء الكفار بالقتل، ولذلك بعض الحروب المعاصرة وقع فيها استهداف لمدارس أطفال ونحو ذلك من بعض المسلمين، وهذا خطأ ممن فعله فلا يجوز قصد هذه الأماكن التي هي مخصصة للنساء والأطفال بالقتال والقتل، حتى ولو كان ذلك مع اليهود إلا من قاتل منهم، فمن حمل منهم السلاح جاز قتله ولا نزاع في ذلك، لكن نحن ليس مطلوب منا أن نُميز بين هذا وذاك، وإنما إذا كان هناك أطفال ونساء منعزلين لم يجوز تعمد قصدهم.

أَمَّا (السَّرِيَّةُ): فَهِيَ قِطْعَةٌ مِنَ الْجَيْشِ تَخْرُجُ مِنْهُ تُغَيَّرُ وَتَرْجِعُ إِلَيْهِ.
 قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: هِيَ الْخَيْلُ تَبْلُغُ أَرْبَعِمِائَةً وَنَحْوَهَا.
 قَالُوا: سُمِّيَتْ سَرِيَّةً لِأَنَّهَا تَسْرِي فِي اللَّيْلِ، وَيَخْفَى ذَهَابُهَا، وَهِيَ فِعْلِيَّةٌ بِمَعْنَى فَاعِلَةٌ، يُقَالُ:
 سَرَى وَأَسْرَى، إِذَا ذَهَبَ لَيْلًا.
 قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا تَغْدُرُوا) بِكَسْرِ الدَّالِ، وَ(الْوَلِيد) الصَّبِيُّ.
 وَفِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مِنَ الْحَدِيثِ فَوَائِدُ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا، وَهِيَ:
 - تَحْرِيمُ الْغَدْرِ (١).
 - وَتَحْرِيمُ الْغُلُولِ (١).

ولذا هل على أهل فلسطين أن لا يضربوا أي صواريخ على إسرائيل لأن هناك نساء وأطفال؟
 لا، قطعاً وبقيناً لا يلزمهم ذلك، وكل بلاد الكفار كذلك، يجوز رمي الكفار المحاربين بما يُعم إتلافه،
 ولكن نقول الصورة التي يُنهي فيها عن قتل الولدان والنساء هي الصورة التي يتميزون فيها ويمكن
 الاحتراز.

ولكن إن تأكدنا أن الحصن فيه نساء وأطفال والرسول ﷺ نصب المنجنيق على أهل الطائف وحاصر بني
 قريظة ومنع عنهم كل شيء وفيهم نساء وأطفال قطعاً وبقيناً، لكن ما نحن مطالبين به أنه عندما تتميز
 ويكون هناك أسرى من المقاتلين وأسرى من النساء والأطفال فلا يُقتل ولا يهدد بقتلهم.

بالنسبة لحكم الصبيان في الآخرة فيه اختلاف بين العلماء والراجح أنهم في الجنة.

- أمية بن خلف لم يكن له عهد ولا شيء، بل قال له تعال وكن أسيرى، ولم يعاهده ولم يعطه أمان، بل قال
 له ذلك أثناء المعركة، إنما الأمان يعطى إذا كانوا محاصرين حصن، وإنما أراد أن يكون أسيره ليفتدى، فقال
 له ألق الأدرع والأسلحة وأنا خير لك منها، فترك الأدرع والأسلحة وأخذ أمية بن خلف ليفتدى به بعد
 ذلك فكان أسيره، وليس أنه أعطاه عهداً وكان هذا أثناء المعركة وليس له عهد في ذلك (نص الرواية؟؟).

(١) وهو أن يُعطى عهداً ثم ينقضه خفية، بحيث لا يشعر الذي أعطاه العهد بذلك.

وكل عهد لازم فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يخفّره وأن ينقضه طالما لم يغدر الطرف الآخر، كما قال
 ﷺ (فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ).

وأما ما كان من عهود جائزة وهي عهود غير محددة المدة فهذه يجوز للمسلمين إلغاؤها ولكن يُعلموا
 عدوهم بالإلغاء ونذ العهد قبل أن يستعدوا لحربهم، قال تعالى (وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى
 سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ)، فالهذنة غير محددة المدة هذه من العهود الجائزة ليست مُلزمة إلى غاية معينة
 وإنما يجوز للمسلمين أن يُبلغوا عدوهم لأنهم غير ملتزمين بالهذنة بعد تاريخ معين، وعندما يبلغهم ذلك
 فيكونوا هم والمسلمين على سواء في العلم بعدم وجود العهد، جاز للمسلمين الاستعداد والبدء بحربهم.

- وَتَحْرِيمُ قَتْلِ الصَّبِيَّانِ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُوا (٢).

- وَكَرَاهَةُ الْمُثَلَّةِ (٣).

- وَاسْتِحْبَابُ وَصِيَّةِ الْإِمَامِ أُمَرَاءُهُ وَجُيُوشُهُ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى، وَالرَّفْقِ بِأَتْبَاعِهِمْ، وَتَعْرِيفِهِمْ مَا يَحْتَاجُونَ فِي غَزْوِهِمْ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، وَمَا يَحِلُّ لَهُمْ، وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ، وَمَا يُكْرَهُ وَمَا يُسْتَحَبُّ (٤).

قوله ﷺ: (وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالَ فَأَيَّتِهِنَّ مَا أَجَابُوكَ فَأَقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَأَقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ) (٥)

(١) وهي السرقة من الغنيمة وهي من الكبائر.

(٢) وهذا القيد الذي ذكره النووي رَحِمَهُ اللَّهُ دليل على أن الصبي إذا قاتل أو حمل السلاح فإنه يُقتل، وكذا المرأة إذا حملت السلاح فهي مقاتلة، وعلل النبي ﷺ عدم قتل المرأة عندما وجد امرأةً مقتولة، فقال ﷺ (مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ)، ثم قال (قُلْ لِحَالِدٍ لَا يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا) والعسيف الأجير، (د) ٢٦٦٩ قال الألباني: حسن صحيح، واحتج بهذا بعض من يرى أن الكفار يقاتلون لقتالهم وليس لكفرهم، والصحيح أنهم يقاتلون لكفرهم، كما دل عليه الحديث (فَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ) لكن يُسْتَشْنَى من لا يُقاتل ولا هو أهل للقتال.

(٣) وظاهر الأدلة تحريمها، وكأنه لو جود الشبهة فيما فعل النبي ﷺ بالعرانيين، واختلاف العلماء أثر القدر المتفق عليه وهو الكراهة، والصحيح أن المثلة محرمة؛ لأن النهي للتحريم وفعل النبي ﷺ بالعرانيين كان قصاصاً ولم يكن مثلة.

(٤) آداب الغزو.

(٥) فالثلاث خلال هي: الأولى: الإسلام والهجرة، الثانية: الإسلام والبقاء في دارهم مع جريان حكم الله عليهم كأعراب المسلمين، الثالثة: الجزية.

فالرسول ﷺ في هذا الحديث: (إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) عمم الحكم، والأصل في كلمة المشركين العموم ثم لَو استعملت بالخصوص كأن اقترنت مثلاً بأهل الكتاب فالمقصود بها عباد الأوثان، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ) فبعض العلماء يقول هذا من عطف العام على الخاص وهذا هو الصحيح، أن الذين كفروا من أهل الكتاب دخلوا في المشركين، فعطف (وَالْمُشْرِكِينَ) العام على الخاص وهو (الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ).

وبعض العلماء يقول بل اقتران لفظ (المُشْرِكِينَ) بلفظ (أهل الكتاب) يدل على أن المقصود بالمشركين هم عبادة الأوثان، على أي الأحوال الأصل في هذه اللفظة إما العموم وإما الخصوص بأهل الأوثان والراجح العموم، على أي الأحوال لا يُقصد بها ابتداءً أهل الكتاب، لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن هذا الحديث هو حجة الإمام مالك في قوله تُقبل الجزية من جميع أهل الملل لماذا؟ لأنه قال (وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالِ فَايْتَهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَأَقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ)، وقلنا الثلاث خلل هي: [الإسلام والهجرة، الإسلام والبقاء في ديارهم، الجزية]، إذا الجزية تُقبل من جميع المشركين على العموم، أو على أن كلمة (عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) المقصود بها عبادة الأوثان، إذا هذا نص في موطن النزاع.

والمجوس كذلك داخلين في المشركين، فاليهود والنصارى والمجوس مجمع عليهم، لأن النبي ﷺ قال في المجوس (سُنُوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ) الموطأ (٧٥٦)، وقبل النبي ﷺ الجزية من مجوس هجر، وهذا حجة مالك أيضاً من جهة القياس، وحجة أبي حنيفة يقولون أن المجوس ليسوا خيراً من مشركي العرب، فمشركي العرب يُقرون بالله ﷻ خالقاً للسموات والأرض، والمجوس يقولون بخالقين للنور وللظلمة للخير وللشر، وهم يعبدون النار وعبادة النار مثل عبادة الأوثان، فبقى توحيد الربوبية عند العرب مفضلاً لهم، ومع ذلك إذا قبلت الجزية من المجوس فأولى أن تقبل من مشركي العرب، وأولى أن تقبل من سائر الملل، وهذا من جهة المعنى قوى جداً، ولذلك نقول أن الراجح هو قول الإمام مالك، وهذا الحديث نص في موطن النزاع عند من يقول المشركون هم عبادة الأوثان، وظاهر عند من يقول اللفظ عام، أما أن يُخصص كما يقول الشافعية بأن (إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) يكون المقصود به أهل الكتاب، فهذا من أبعد الأقوال، لأن هذا اللفظ ليس مستعملاً في أهل الكتاب على سبيل الخصوص وإنما يُستعمل مع ما يشمل أهل الكتاب، ثم عامة من كان يُقاتل في زمنه ﷺ كان من عبادة الأوثان مشركي العرب، وإنما قاتل النبي ﷺ يهود بنى قينقاع والنضير وقريظة وهؤلاء كانوا في المدينة ولم يُرسل السرايا والبعوث بعيداً وخرج ﷺ إلى خيبر بنفسه ﷺ ولم يؤمر غيره، ولم تكن هناك غزوات يؤمر بها بقتال غير هؤلاء، وخرج ﷺ بنفسه إلى حرب الروم في غزوة تبوك.

فقوله (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ) يدل على العموم، ونقول عامة من يُقاتل من مشركي العرب فهو دليل لمالك رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ هَذَا يَشْمَلُ مَشْرِكِي الْعَرَبِ، لأنه عام من عدة جهات، ولو قلنا أن لفظ (المشركين) خاص بعبادة الأوثان فهو أولى بأن يكون نصاً في موطن النزاع، خلافاً للشافعية ورواية عن الإمام أحمد من أن الجزية لا تقبل إلا من اليهود والنصارى والمجوس.

فمسألة قبول الجزية "من تقبل" على ثلاثة أقوال:

الأول: يقول تقبل من أهل الكتاب والمجوس فقط، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد.

القول الثاني: قول مالك تقبل من جميع الكفار عرب وعجم إلا المرتدين وهو الصحيح من جهة الدليل.

قوله: (ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ (ثُمَّ أَدْعُهُمْ). قَالَ الْقَاضِي عِيَّاض رحمته الله: صَوَابُ الرَّوَايَةِ (أَدْعُهُمْ) بِإِسْقَاطِ (ثُمَّ) وَقَدْ جَاءَ بِإِسْقَاطِهَا عَلَى الصَّوَابِ فِي كِتَابِ أَبِي عُبَيْدٍ، وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرَهُمَا؛ لِأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِلْخِصَالِ الثَّلَاثِ، وَلَيْسَتْ غَيْرَهَا.

وَقَالَ الْمَازِرِيُّ: لَيْسَتْ (ثُمَّ) هُنَا زَائِدَةً، بَلْ دَخَلَتْ لِاسْتِفْتَاكِ الْكَلَامِ وَالْأَخْذِ ^(١).
قوله عليه السلام: (ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ)
مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا أُسْتُحِبَّ لَهُمْ ^(٢) أَنْ يُهَاجِرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ ^(٣)، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ كَانُوا كَالْمُهَاجِرِينَ قَبْلَهُمْ فِي اسْتِحْقَاقِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَهُمْ أَعْرَابٌ كَسَائِرِ

القول الثالث: قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد: أنها تقبل من جميع الكفار إلا مشركي العرب، وخلاصة هذا القول في التطبيق العملي كقول مالك، لأنه لم يعد هناك مشركي عرب، فمشركي العرب إما تحولوا للإسلام وإما صاروا مرتدين، لأنهم كلهم أسلموا في حياة النبي عليه السلام.

(١) أي الأخذ في الكلام بالبدء فيه، و (ثم) جاءت لعطف جملة على جملة، (فَأَيُّتَهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَأَقْبَلَ مِنْهُنَّ وَكَفَّ عَنْهُنَّ، ثُمَّ) أي هذه الخصال الثلاث شأنها: الأولى والثانية والثالثة، كما قال الشاعر [إِنْ مَنْ سَادَ ثُمَّ سَادَ أَبُوهُ *** ثُمَّ قَدْ سَادَ قَبْلَ ذَلِكَ جَدُّهُ]، (ثم) لعطف جملة على جملة، وهذا أقرب إذا صحت الرواية.

(٢) لماذا قال (أُسْتُحِبَّ لَهُمْ)؟ لأنه أجاز لهم أن يبقوا في دارهم وأن يجرى عليهم حكم الله، فلو كان لا يجوز لما أقرهم، فدل قوله (ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ) على الاستحباب مع كونه يجوز أن يبقوا ولا يتحولوا من دارهم، فإن قوله (فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا) دليل على أن أمر "التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ" ليس للوجوب.

(٣) وهذا كان بعد مرحلة، وأما في أول الإسلام كانت الهجرة واجبة بعد أن كان الجهاد فرض كفاية، كانت الهجرة كذلك.

أَعْرَابَ الْمُسْلِمِينَ السَّاكِينَ فِي الْبَادِيَةِ مِنْ غَيْرِ هِجْرَةٍ وَلَا غَزْوٍ، فَتَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ، وَلَا حَقَّ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الزَّكَاةِ إِنْ كَانُوا بِصِفَةِ اسْتِحْقَاقِهَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ: الصَّدَقَاتُ لِلْمَسَاكِينِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْفَيْءِ، وَالْفَيْءُ ^(١) لِلْأَجْنَادِ. قَالَ: وَلَا يُعْطَى أَهْلُ الْفَيْءِ مِنَ الصَّدَقَاتِ، وَلَا أَهْلُ الصَّدَقَاتِ مِنَ الْفَيْءِ، وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: الْمَالَانِ سَوَاءٌ وَيَجُوزُ صَرْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى النَّوعَيْنِ ^(٢). وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ، قَالَ: وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحُكْمُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لَمَنْ لَمْ يَهَاجِرْ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}. وَهَذَا الَّذِي ادَّعَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ لَا يُسَلَّمُ لَهُ ^(٣).

قوله ﷺ: (فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلُّهُمْ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ) هَذَا بِمَا يَسْتَدِلُّ بِهِ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمُوافِقُوهما فِي جَوَازِ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْ كُلِّ كَافِرٍ عَرَبِيًّا كَانَ أَوْ عَجَمِيًّا كِتَابِيًّا أَوْ جُبُوسِيًّا أَوْ غَيْرَهُمَا ^(١).

(١) والفيء المذكور في قوله تعالى: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَنْبِئِ السَّبِيلَ)، والمقدم في هؤلاء الجنود الذين يُقاتلون، فهذا الحديث يدل على ذلك. (٢) لأنهم أهل هؤلاء، لكن الذي يظهر والله أعلي وأعلم أن سهم رسول الله ﷺ ليس من سهم الصدقات (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ) (لله) كله ملك له ﷺ (وللرسول) ينفق منه على أهله ونفقة سنته وما يحتاج إليه ﷺ في نوائبه، هذا لا يجوز أن يكون من الزكاة (ولذي القربى) الصحيح أنهم ذوى قربى النبي ﷺ الممنوعين من الصدقات (واليتامى) هؤلاء اليتامى إن كانوا أغنياء يُمكن أن يُعطوا من الفيء ولا يُعطوا من الصدقات (والمساكين) يمكن أن يعطوا من النوعين، ولكن الظاهر في هذا أن يُقدم الأجناد الذين يُقاتلون لهذا الحديث.

(٣) لأنه لا يوجد دليل على التاريخ، خصوصاً أن الجزية تأخر فرضها إلى السنة التاسعة على المشهور، أن آية براءة نزلت عندما جاء وفد نصاري نجران وكان هذا بعد تبوك في السنة التاسعة - عام الوفود - فدل هذا على أن الجزية تأخر فرضها وقد ذكرت في هذا الحديث، فهذا الحديث ليس عندنا تاريخ له ثم هناك وجوه للجمع بين الأحاديث، كأن يُحمل هذا على الأولوية - على الاستحباب - فالأفضل أن يُعطى الأجناد ويقدمون، فإذا زاد من الفيء شيء رُد إلى باقي المسلمين.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمته الله: تُوْخَذُ الْجَزِيَّةُ مِنْ جَمِيعِ الْكُفَّارِ إِلَّا مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَمَجُوسَهُمْ ^(٢).
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُقْبَلُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسِ عَرَبًا كَانُوا أَوْ عَجَمًا، وَيُخْتَجَّ بِمَفْهُومِ آيَةِ الْجَزِيَّةِ ^(٣)، وَيَحْدِيث: "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ" ^(١).

(١) وذكرنا أن هذا هو القول الصحيح، والحديث ظاهر جداً فيه مع أدلة من القراءان من قوله وَعَلَيْكُمْ (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)، فهذا يدل على أنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام. ومعنى "تؤخذ الجزية من هؤلاء" أنهم تعرض عليهم فإن بذلوها كف عنهم. والذي يقول "لا تقبل من قوم معينين" معناه لا يجوز أن يكف عنهم إلا بالإسلام يقاتلون إلى أن يسلموا، وهدى الصحابة رحمهم الله والمسلمين من بعدهم في بلاد كثيرة لم يكن أهلها من أهل الكتاب كبلاد الهند وغيرها وبلاد ما وراء النهر ولم يكونوا كلهم مجوساً، فالظاهر أنهم تركوهم على ملتهم مع بذل الجزية.
(٢) وهذا ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجزية من مجوس هجر، وهجر في البحرين وهي من جزيرة العرب.

(٣) وذلك بالنسبة لأهل الكتاب فيقول أن مفهومها أن من لم يكن كتابياً لم تقبل (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجَزِيَّةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) يقول مفهومها أن من لم يكن (مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) لم تقبل منه الجزية، بل يعامل بقوله وَعَلَيْكُمْ (فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُواهُمْ وَأَفْعِدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) يقول أن هذه الآية من آخر ما نزل وهي تدل على لزوم قتال أهل الملل، استثنى منها أهل الكتاب بالآية الأخرى - بآية الجزية -؟

الجواب عن هذا الاستدلال نقول بل هذا أحد الغايات، بمعنى (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ) غاية، والآية الأخرى وهذا الحديث تدل على الغاية الثانية (أَوْ آدُوا الْجَزِيَّةَ)، فكما يجوز التخصيص بالاستثناء المتصل يجوز التخصيص بالمنفصل، فالآية ذكرت (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ) فخصت من تاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة من لزوم القتال وخصص من أدى الجزية من أهل الكتاب اتفاقاً والمجوس؛ فلماذا لا نخصص الآخرين كذلك؟ إذاً وارد مثل هذا الأمر، ولذلك الآية الكريمة وقول النبي صلى الله عليه وسلم (أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ)، البخاري، فهو نفس المعنى قابل للتخصيص حتى يفعلوا ذلك أو يؤدوا الجزية، هنا تخصيص بمتصل في (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ)، ويخصص بدليل آخر وهو حديث بريدة، وكذلك القياس على المجوس؛ لأنهم شر من مشركي العرب، ولا يصح قول أن لهم كتاب ولا شبهة كتاب؛ لأنه لم يرد دليل على ذلك وعقيدتهم تدل على أنهم ليسوا يقرؤوا بوجود الله تعالى الواحد

وَيَتَأَوَّلُ (٢) هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِأَخِذِ الْجِزْيَةِ أَهْلَ الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْمُشْرِكِ يُطْلَقُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ (٣)، وَكَانَ تَخْصِيصُهُمْ مَعْلُومًا عِنْدَ الصَّحَابَةِ (٤).

الأحد، فلا يُقِرُّوا بالتوحيد، بل هم ثنوية حالهم كمشركى العرب وأسوء، فإذا قُبِلَتْ مِنْهُمْ قُبِلَتْ مِنْ غَيْرِهِمْ.

وأما احتجاج الشافعي بمفهوم آية الجزية، فقد قلنا أن المنطوق إذا عارض المفهوم، قدم المنطوق، فمنطوق وعموم (إذا لقيت عدوك من المشركين) مقدم على مفهوم آية الجزية، مع ما عَصِدَ بِهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالْأَدْلَةِ الْآخَرَى.

والقياس الصحيح يقتضى ما قاله مالك، كما ذكرنا أن المجوس الذين قبل منهم النبي ﷺ الجزية شرٌّ من مشركى العرب، فهم شرٌّ ممن يقر بأن خالق السماوات والأرض هو الله وإنما يجعلون وسطاء، وأما المجوس يجعلون إلهين اثنين، فما المعنى من قبول الجزية من المجوس ومنع قبولها من غيرهم من المشركين؟ الصحيح التسوية بينهم، وإنما لما قاتل النبي ﷺ مشركى العرب، لم يكن هناك فرض للجزية في ذلك الوقت.

(١) يعنى بالمجوس، والحديث فيه مقال، لكن معناه صحيح، وقد ثبت في البخارى أن النبي ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر.

(٢) أي الشافعي.

(٣) لا نزاع في أن اسم المشرك يطلق في بعض الأحيان على أهل الكتاب مثل قوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ)، فهذا بلا نزاع دخل فيه اليهود والنصارى إذا ماتوا على يهوديتهم ونصرانيتهم فهم مخلصون في النار، طالما بلغتهم دعوة الإسلام، وكذلك لا نزاع أنهم داخلون في قوله ﷺ (وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا)، فإن هذا يشمل اليهود والنصارى أيضاً بلا نزاع، فإن منع تزويج المسلمة لكافر يشمل المشرك عابد الوثن والمشرِك من اليهود والنصارى، وذلك بأنهم وإن أقروا بتوحيد الله جملة إلا أنهم وقعوا في أشياء من الشرك، ولذلك هم مشركون الشرك الأكبر، فإن تكذيبهم للرسول ﷺ وتكذيبهم للقرآن، شرك أكبر بلا نزاع؛ لأنه طاعة للشيطان في الكفر، وطاعته في الكفر عبادة له فهم يعبدون الشيطان بالإضافة لاتخاذهم (أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ) بالإضافة إلى تأليه النصارى للمسيح صراحة حيث يقولون إنه هو الله، وقد قال الله ﷻ (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ)، وقولهم (إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ)، لكن لا يلزم أنهم إذا أطلقت كلمة (المشركون) أنهم يكونون هم المقصودون بها ابتداءً، أقصى ما في الباب أن اللفظ عام يشملهم ويشمل غيرهم، لكن أن يكون هذا اللفظ مخصصاً بهم، هذا بعيد ليس هو المستعمل في الكتاب والسنة، أن يطلق ولا يُراد إلا هم، بل الصحيح أنه على الأقل قد دخل فيه غيرهم.

(٤) هذا فيه نزاع، فإن الصحابة ﷺ قاتلوا بلاد ما وراء النهر وفي أواسط آسيا وغيرها أقوام ليسوا مجوساً، ولم يُبَيِّدُوا أَهْلَ الْمَلَلِ الْكَافِرَةِ الْآخَرَى، ولا أهل كتاب، بل هم عباد أوثان، وكذلك قاتلوا أهل إفريقيا ولم

وَاخْتَلَفُوا فِي قَدْرِ الْجَزِيَّةِ:

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَقَلُّهَا دِينَارٌ عَلَى الْغَنِيِّ وَدِينَارٌ عَلَى الْفَقِيرِ أَيْضًا فِي كُلِّ سَنَةٍ، وَأَكْثَرُهَا مَا يَقَعُ بِهِ التَّرَاضِي.
وَقَالَ مَالِكٌ: هِيَ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرٍ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ، وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا عَلَى أَهْلِ الْفِضَّةِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمته الله وَغَيْرُهُ مِنَ الْكُوفِيِّينَ وَأَحْمَدُ رحمته الله: عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا،
وَالْمُتَوَسِّطُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَالْفَقِيرُ اثْنَا عَشَرَ ^(١).

يكونوا كلهم يهودًا ولا نصارى ولا مجوسًا، فكثيرًا من بلاد السودان الزنج ونحو ذلك عباد أوثان وتركهم المسلمون عندما فتحوا هذه البلاد وأقروهم بالجزية، فدل ذلك على ما ذكرنا.

فقولهم أن ذلك معلوم عند الصحابة يحتاج إلى دليل، وأصح الأقوال قول الإمام مالك والأوزاعي في قبول الجزية من جميع الكفار، وكما ذكرنا في التطبيق العملي هو قول أبي حنيفة لأن مشركى العرب بعد أن أسلموا جميعًا وارتد منهم من ارتد لم يعد فيهم من هو كافر أصلي من مشركى العرب إما يهودى أو نصرانى وإما مرتد، والمرتد لا نزاع في أنه لا يُقَرُّ بالجزية كما ذكرنا.

^(١) الأصل في ذلك حديث معاذ لما أرسله النبي ﷺ إلى اليمن وأمره فقال (وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ - يَعْنِي مُحْتَلِمًا - دِينَارًا)، فالجزية تؤخذ على البالغين من الذكور من أهل الكتاب وغيرهم ممن تُقبل منهم الجزية، يؤخذ منه دينار كل سنة إذا بلغ، هذا هو الأقل، والنساء والأطفال لا تؤخذ منهم الجزية؛ لأن هؤلاء غير متكسبين، هذا هو الحد الأدنى كما قال الشافعى.

إذا حاصر المسلمون أهل بلد أغنياء مثلاً فعندما أرادوا أن يتفقوا معهم على الجزية صالحوهم على قدر أكثر من دينار، فهذا يجوز ويصح للمسلمين أن يأخذوا ويؤيدوا هذه الضريبة التى على الرؤوس، لكن الحد الأدنى دينار كل سنة، والدينار يساوي [أربعة ورُبع جرام ذهب] على الذكر البالغ من الكفار.

إذا عجز من فرضت عليه الجزية عن ذلك، فكان أفقر من أن يؤدى، لم يجب عليه إلا ما قدر عليه، بل يمكن أن يعطى من أموال الفىء من مصالح المسلمين للتأليف، وكذلك إذا كان هو من رعايا الدولة المسلمة، لا يجوز أن يترك حتى يموت جوعاً مثلاً، إذا لم يقيم به أهل ملته قام به المسلمون.

الظاهر أن الجزية تجب على كل الذكور (وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ - يَعْنِي مُحْتَلِمًا - دِينَارًا)، فالظاهر أنها تشمل أيضاً من نهب عن قتلهم كالشيخ الفانى مثلاً إن كان غنياً وإن كان لا يُقتل في القتال، لكن يؤمر بأن يؤخذ منه دينار، ونحن جعلنا الصبيان والنساء تبعاً لمن يدفعون الجزية من الكفار وإن لم يُقتلوا في القتال، فلا تؤخذ منهم، والرسول ﷺ صالح نصارى نجران على قدر إجمالى يتكفلون به، هم الذين يدفعونه للنبي ﷺ.

الخصال الثلاث كما ذكرنا [الإسلام والهجرة، الإسلام والبقاء في دارهم ولكن مع اشتراط أن يجرى عليهم حكم الله لأن المقصود من الجهاد إعلاء حكم الله ﷻ وكلمته في الأرض، فلا يجوز لقوم أن يكونوا مسلمين ولا يجرى عليهم حكم الله، فجريان أحكام الإسلام وتطبيق حكم الله ﷻ في العقائد

والعبادات والمعاملات والحدود والحقوق وسائر الشرائع، لا نزاع فيه بين المسلمين، فلا بد وأن يشمل ذلك كل المسلمين، ولا يسع أحد أن يتخلى عن هذا الحكم، فهذه قضية عظيمة الأهمية أن المرجعية في حياة المسلمين إلى الكتاب والسنة، وهذا هو موطن النزاع الحقيقي بين الإسلام والغرب، وأذناهم من العلمانيين المنافقين الذين يأبون حكم الشرع، ويحاربون أشد الحرب لإباء حكم الشرع ورفضه والتزام أحكام الغرب بدلاً من ذلك.

يجب أن يلتزم من يدفع الجزية، حتى يثبت له عقد الذمة أمران: دفع الجزية والتزام أحكام الإسلام العامة، فيلزمون بما يلزمهم من أحكام الدين هناك أحكام تلزمهم وهناك أحكام لا تلزمهم، فمما لا يلزمهم على سبيل المثال لا يلزمون الامتناع عن أكل الخنزير وشرب الخمر لا يمنعهم من ذلك إلا في مجامع المسلمين وأسواقهم وطرقهم، لكن إن شربوا الخمر في دورهم ولم يخرجوا سُكاري لم يمنعهم، إذا أكلوا الخنزير في بيوتهم لا يمنعهم، ولكن لا يتركون يزنون أو يسرقون أو يقتلون، فحكم الزنا والسرقة والقتل والحراقة والقتل، كل هذه أحكام يلزم بها أهل الذمة؛ لأن فساد هذه الأمور فساد عام يضر المسلمين، الفساد والتبرج هذا من جنس الزنا، لكن لا تلزم نسائهم بالحجاب كما تلزم نساء المسلمين، لكن يمنعون من الفساد، فمثلاً لو تبرجت تبرجاً شديداً الفحش، تفسد على المسلمين طرقهم، تمنع من ذلك، لكن لا تلزم بتغطية الرأس كما لا تلزم الأمة بذلك، فجريان حكم الله ﷻ شرط أساسي، وإلا لم يتركوا ولم يقرروا على ذلك، ولذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع العلماء على أن (كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين، وإن تكلمت بالشهادتين، فإذا أقرروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس، وجب قتالهم حتى يصلوا، وإن امتنعوا عن الزكاة، وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة، وكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان، أو حج البيت العتيق، وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش، أو الزنا، أو المسير، أو الخمر، أو غير ذلك من محرمات الشريعة وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض، والأبضاع، ونحوها بحكم الكتاب والسنة، وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهاد الكفار إلى أن يسلموا ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون) مجموع الفتاوى (٢٨/٥٢٠)، وهذا مما لا نزاع فيه بين العلماء، وإن كان هذا الوجب كما هو معلوم في كل واجبات الشريعة منوط بالقادر على ذلك الذي يستطيع أن يرضيه، كالجهاد في سبيل الله ﷻ بكل أنواعه وكسائر واجبات الشريعة، إنها هي واجبة على القادر.

الناس في مثل هذا بين طرفين؛ بين طرف لما رأي عجز المسلمين ألغى الحكم بالكلية، وطرف آخر ألزمهم مع عجزهم فحصل من ذلك ما حصل، فطرف قال: لا هذه الأحكام غير لازمة وقال بعدم لزوم الشريعة وهذا يؤدي والعياذ بالله إلى الكفر وإلى الانحراف العظيم، وطائفة أخرى من الناس ألزمت الناس مع العجز وألزمهم بالقتال مع كونهم يستأصلون بالقتال، كما هو واقع في كثير من الأحيان، لا نعني بذلك أن كل معركة يخسر فيها المسلمون نقول باللائمة على من دخلها، ولكننا نقول أنه إذا علم أن المسلمون سوف يستأصلون للتفاوت الهائل في القوة، لم يلزمهم القتال، بل لا يجوز لهم في أحوال معينة كأن علموا أنهم يستأصلون بلا نكابة في العدو، لم يجب القتال ولم يجز القتال كذلك.

فلذلك نقول أن الحق وسط في ذلك، فلا بد أن نقول بوجوب هذا الحكم على القادر عليه، وإذا عجز عن شيء سقط عنه، لكن لا يسقط الوجوب كأصل شرعي موجود على المكلفين، بل يظل موجوداً، فالحدود الشرعية ماذا نصنع بها؟، فالقراءان قد نزل بها (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)، وهذا خطاب للأمة المسلمة جميعاً أن تفعل ذلك، ولكن هذا خطاب لمن كان قادراً، لمن كان من ذوى السلطان والقدرة، ولو قدروا على ذلك بعدد وعدة ولو من غير سلطان، أقيمت ما لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، كما يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في مجموع الفتاوى (١٧٦/٣٤): (وَالْأَصْلُ أَنَّ هَذِهِ الْوَاجِبَاتُ تُقَامُ عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ . فَمَتَى أُمُكِّنَ إِقَامَتُهَا مِنْ أَمِيرٍ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى اثْنَيْنِ وَمَتَى لَمْ يَقُمْ إِلَّا بَعْدُ وَمِنْ غَيْرِ سُلْطَانٍ أَقِيَمَتْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي إِقَامَتِهَا فَسَادٌ يَزِيدُ عَلَى إِضَاعَتِهَا فَإِنَّهَا مِنْ "بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ" فَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ فَسَادٍ وَوَلَاةٍ الْأَمْرِ أَوْ الرَّعِيَّةِ مَا يَزِيدُ عَلَى إِضَاعَتِهَا لَمْ يُدْفَعْ فَسَادٌ بِفَسَادٍ مِنْهُ)، ولكن لا نسقط وجوب هذه الأحكام ونقول هذه أمور عفى عليها الزمان، مثل قضية الجزية، بعض الناس يقولون الجزية في ذمة التاريخ وهذا اصطلاح عندهم معناه مات وانتهى هذا الحكم، وكتب من يكتب [مواطنون لا ذميون] كتب مؤلفة في ذلك، الذين يُسمون أنفسهم بأصحاب الاتجاه الإسلامي المستنير.

نقول من الذى نسخ الآيات ومن الذى نسخ الأحاديث؟ أنتم الذين نسختهم؟ أعود بالله ضلال ميين، قرآن يُتلى إلى يوم القيامة إلى أن ينزل عيسى ابن مريم، فلا تُقبل الجزية من أحد؛ لأنه لا يقبل إلا الإسلام أو السيف -القتل-؛ لأن النبي ﷺ قال: (يُوشِكُ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَكَمًا عَدْلًا وَإِمَامًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخَنَزِيرَ وَيَضَعُ الْجُزْيَةَ) متفق عليه، أي لا يقبلها، فزمن انتهائها ليس لأن القوانين العالمية لا تسمح بالجزية، وهم يذهبون من أموال المسلمين أضعاف مضاعفة، فلو بحثنا عما يُنهى من ثروات المسلمين في البلاد المحتلة، لوجدناه أضعاف مضاعفة مما يأخذه المسلمون لو ظهروا على الكفار في بلد ما.

الغرض المقصود أن من يُبطل الأحكام، أو بعض الناس يقول لا فائدة من الكلام عن هذه الأمور لأنها ليست أمور عملية، وهل لأنها ليس أمور عملية نسقطها، فلا نتكلم لا في حد الزنا ولا في حد شرب الخمر ولا في السرقة ولا في الحُرابة، ومثل هذه الآيات لا داعي للحديث عنها، فلا نأتى عندها ونسكت، لأن البعض يقول ليست من الأمور العملية، لا هى من الأمور العملية، فلا بد أن يعرف الناس ما هم مطالبون به من الأمور الاعتقادية، فنعتقد ما قاله الله وقاله رسوله ﷺ، ثم نعلم أننا مطالبون به إذا قدرنا عليه، وإذا عجزنا عن فرض الجزية على الكفار في زمن ما، بل ربما نعجز حتى عن منعهم من أخذ أموالنا، فأحياناً يضطر المسلمون أن يدفعوا جزءاً من الأموال لينصرف الكفار عنهم، أو أحياناً لا لينصرفوا، بل يأخذونه قهراً كما هو معلوم، فقد أسر من أسر من المسلمين عبر التاريخ، ففي عهد النبي ﷺ قد يؤسر المسلم الذى هو أغلى من المال، ومع ذلك كان النبي ﷺ يعطى فداءً له مالا، أليس قد أرسل النبي ﷺ للجارية التى لم يكشف لها سلمة ابن الأكوع سترًا يفادى بها بعض أسارى المسلمين، إذا النبي ﷺ أعطى مالا للكفار فعلياً ليأخذ بعض أسرى المسلمين، وإذا جاز ذلك جاز أن يُعطى مالا ليُحرر بلداً من

بلاد المسلمين، أو ليمنع الكفار من دخول ديار المسلمين، كما همَّ النبي ﷺ أن يُعطى غطفان ثلثي ثمار المدينة ليرجعوا، ولكن أبى الأنصار ذلك، ولكن هذا المهم يدل على الجواز عند الضرورة، وكما ذكرنا قد فعل النبي ﷺ مثله عندما فادى أسارى المسلمين ببال فهذه الجارية مقومة بالمال أصبح لها قيمة مالية، والعلماء ينصون على أنه يجب فداء أسرى المسلمين ولو أتى على جميع أموال المسلمين، طبعاً الأمر مردود إلى القدرة والمصلحة كذلك؛ لأن الرسول ﷺ كان هناك أسرى من المسلمين المستضعفين بمكة وسكت عنهم مدة من الزمن لعجزه ﷺ، وترك صهيل ابن أبي جندل أسيراً في أسر أبيه بالقيود إلى أن يجعل الله له فرجاً؛ للمصلحة الراجحة في صلح الحديبية.

الغرض المقصود؛ إذا عجز المسلمون أن يفرضوا الجزية على الكفار، فهذا لا يسقط الوجوب كحكم شرعي، ولكن العاجز عن شيء سقط عنه لعجزه، كسائر الواجبات، فالصلاة المفروضة القيام فيها فرض على القادر، فإذا عجز عن ذلك فقد قال ﷺ (صَلِّ قَائِماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) البخاري، فهذا الأمر لا يسقط الوجوب الأصلي، ولذلك نقول أن هذه المسألة عظيمة الأهمية، وليست الطريقة أن نحاول أن نحرف الأصول الشرعية كتاباً وسنة حتى نوافق أهل الأهواء والنفاق والكفر الذين يقولون كيف تفرضون الجزية؟، بل نقول لهم وأنتم كيف تنهبون شعوب العالم؟ كيف تأخذون ثروات البلاد كلها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، فما تفعلونه أنتم أضعاف مضاعفة، أما المسلمون فيفرضون الجزية إعلاناً أن هؤلاء خاضعون لسلطان الإسلام، وهذا أمر لا بد منه، أقليات أو غير أقليات ولو أكثرية، فنحن ليس لدينا قضية أقلية وأكثرية، وأن الحكم للأكثرية، لا بل نقول حكم ربنا أن الأرض أرض الله والعباد عباده يجب أن يعطوه حكمه؛ لأجل ألا يحال بين أحد وبين الدين، من اختار الكفر فليختره لنفسه لا يختاره لغيره لا يفرضه على غيره، وعلامة اختياره لنفسه أنه يخضع لحكم الإسلام، ولو كانت أكثرية، فلو بلد بأسرها فتحتها المسلمون وكل أهلها قالوا لن نسلم، لا نقول لهم طالما أنتم الأكثرية، فأنتم أصحاب الحكم في البلد، لا بل سيدفعوا الجزية أيضاً عن يد وهم صاغرون، ويلتزمون بما يلزمهم به المسلمون من أحكام الله، القدس فتحت كذلك وأهلها كلهم كانوا نصارى وعمرهم ﷺ أتى ليمضي هذا الصلح واشترط عليهم شروطاً عرفت بالشروط العمرية، وهذه الشروط لا بد من إمضاءها، ويفضل الله تتحول كل هذه البلاد عندما يختلطون بالمسلمين إلى الإسلام فعلياً طواعية لا ليتخلصوا من الجزية، الجزية في الحقيقة أقل من الضرائب التي كان يفرضها أمثالهم، فمثلاً المصريين لما فتحت مصر استبشروا بعمر بن العاص ﷺ؛ لأنه كان أهون عليهم من الرومان وأقل أخذاً منهم من الرومان مع الأنصاف والعدل، بخلاف ما كان عليهم حكماً لهم من قبل الرومان، فكانوا حتى لا يستطيعون أن يمارسوا شعائر ملتهم حتى في كنائسهم، وذلك من الاضطهاد الذي كانوا يتعرضون له، والإسلام جاء ليعطيهم مثل هذا القدر من الحرية، وإلا فنحن لا نقول بالحرية المطلقة، نحن نقول حرية في حدود ما شرع الله ﷻ، الناس في هذه القضية متطرفون في طرفي نقيض: فطرف يلغي أحكام الشريعة بهواه - والعياذ بالله - فكم من الكتاب المشهورين المشار إليهم بعضهم أساتذة ودكاترة وشيوخ يتكلمون في هذا بأبطل الباطل بما يقتضي في الحقيقة مخالفة الكتاب والسنة والإجماع، وأخشى أن أقول ما يزيد على ذلك، فلو لا الجهالة والتأويل

لكانوا كفارًا والعياذ بالله؛ لأنه يعتقد أن من حق أحد أن يلغى آيات من كتاب الله ﷻ ويُلغى أحكامًا دلت عليها الآيات دلالة قطعية، فلا نزاع بين العلماء فهم مجمعون كما سمعتم على قبول الجزية من أهل الكتاب والمجوس، فلا نزاع في ذلك، بالطبع هناك شبهات أخرى تُناقض آيات القرآن: ﴿كَقَوْلِهِمْ أَنْ هَذِهِ كَانَتْ ضَرِيَّةَ خِدْمَةِ عَسْكَرِيَّةٍ﴾.

انظر إلى الحديث: هل كان المسلمون مرتزقة؟ وهل كان النبي ﷺ يُرسل المسلمين لكي يسترزقوا من الناس - يحاربون عنهم - من يدفع نحارب عنه، ومن لم يدفع لا نحارب عنه تتركه؟! الأمر واضح جدًا لأجل أن يُفرض عليهم الصغار لأن الآية (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) وليس أن المسلمين راغبين في أن يسترزقوا من الحرب على الناس. ﴿يَقُولُ لَكَ لِأَجْلِ أَنَّهُمْ الْآنَ يَحَارِبُونَ مَعَنَا فَسَقَطَتْ عَنْهُمْ الْجِزْيَةُ﴾.

كلام عجيب وهذا مما روى بأسانيد ضعيفة رواها أبو عبيدة في الأموال بأسانيد فيها ضعف أن خالد بن الوليد أو أبو عبيدة رد على بعض أهل الذمة جزيتهم لما عجز عن الدفاع عنهم، لأن من واجب المسلمين أن يُدافعوا عنهم، فإذا لم يلتزم فهو الذي نقض لأنه لم يستطع الوفاء بهذا، فرده، لا بل ليس كذلك، بل إذا كنا قادرين على فرض الجزية عليهم ولم نستطع الدفاع عنهم، فإنه لا يسعنا أن نتركهم بلا جزية، فهذا أمر ليس اختياريًا للإمام، فهو نص القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة.

فليس لأحد أن يقول أنها ضريبة خدمة عسكرية والأصل عندنا أنهم لا يُقاتلون معنا، لأن قتالنا (اغزوا باسم الله في سبيل الله قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ) ولذلك الصحيح أننا لا نستعين بمشرك كما قال النبي ﷺ (أَرْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ)، (ت) ١٥٥٨ [قال الألباني]: صحيح، فكيف نقول أنها ضريبة خدمة عسكرية، فهذا تشويه كصورة المسلمين أن نقول ذلك، الصحابة رضي الله عنهم هل كانوا يبحثون عن أحد يحاربون عنه حتى يأخذوا منه أموال؟ نعوذ بالله؛ ما أضل من يقول ذلك، ما أبعد عن نصوص وروح الكتاب والسنة وأحكام الشريعة كلها؛ لأن المسلمون لم يكونوا يقاتلون قط من أجل المال ولا من أجل أن يُدافعوا عن أحد بالأجرة، إنما هم يريدون إعلاء كلمة الله، فالنصوص واضحة، فمن يسمع هذا الحديث ثم يظل يجادل، فالله أعلم بحاله.

فلو على سبيل المثال: بلد تدفع الجزية ودخلت في سلطان دولة الإسلام، قرية من قرى الكفار مثلاً كلها تدفع الجزية وقصدها العدو، لا بد وأن تُدافع عنها، لأن حكم الله يجري عليهم، فإن إعلاء حكم الله في هذه البقعة فرض علينا - (عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)، الصغار هنا هو التزام أحكام الإسلام، فأحكام الإسلام ظاهرة في هذه البقعة - وهم ملتزمون بالشروط، فلو قصدتهم العدو، لا بد أن ندفع، ليس دفاعاً عنهم فقط، ولكن دفاعاً عن أرض علاها حكم الله، ولكي لا يُحال بين أحد وبين الإسلام؛ لأن الكفار إذا غلبوا على هذه البقعة، منعوا الناس من الدخول في الإسلام، وهذا حاصل وظاهر جدًا كما ذكرنا في المرة السابقة؛ لأن كل البلاد التي دخلها الإسلام لم يُكره المسلمون أحدًا على الدخول في الإسلام إلا المرتد كما ذكرنا، وإنما اختار الناس ذلك لما خالطوا المسلمين وعرفوا محاسن هذا الدين، وهذا مستحيل أن يحدث خلافه، فإن أي أحد يخالط المسلمين الصادقين كأصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن تبعهم ومن

قوله ﷺ: (وَإِذَا حَاصِرَتْ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ^(١) أَهْوَنَ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ ﷺ) قَالَ الْعُلَمَاءُ: الذِّمَّةُ هُنَا: الْعَهْدُ، (تُخْفِرُوا): بِضَمِّ التَّاءِ، يُقَالُ: أَخْفَرْتُ الرَّجُلَ إِذَا نَقَضْتُ عَهْدَهُ، وَخَفَرْتَهُ أَمِنتَهُ وَحَمَيْتَهُ. قَالُوا: وَهَذَا نَهْيٌ تَنْزِيهِ أَيْ: لَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ فَإِنَّهُ قَدْ يَنْقُضُهَا مَنْ لَا يَعْرِفُ حَقَّهَا، وَيَتَّبِعُ حُرْمَتَهَا بَعْضُ الْأَعْرَابِ وَسَوَادِ الْجَيْشِ^(٢).

كان على سييلهم، لا يخالطهم أحد إلا ودخل في الإسلام، ولن يحدث غير ذلك، فإنهم بمجرد أن يعرفوا أخلاق المسلمين وعبادة المسلمين، بل نقول لو أن الناس فقط شاهدت صلاة المسلمين واستمرت الدعوة بالصلاة فقط أمام الناس، الناس ستسلم، وهذا أمر ظاهر ثامة بن آثال الذي جعله يتحول، قال: (وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهَكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ دِينَكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدَكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ) متفق عليه، ثلاثة أيام مربوط أسير في المسجد ليس حر، فتخيل لو أنهم دخلوا المسجد اختياراً ورأوا كيف يصلي المسلمين وكيف يتعاملون، لا بد وأن يدخلوا في الإسلام إلا من أراد الله ﷻ إضلاله ويظل على دين آباءه (إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ)، لكن الحقيقة فعلاً أن من يخالط أهل الإسلام الصادقين سوف يدخل في هذا الدين، بفالفعل كل هذه البلاد قد أسلمت بكمالها وأصبحت كلها بلاد إسلامية، أهلها هم الذين يُقاتلون في سبيل الله.

قال ﷺ: (فَإِنْ هُمْ أَبَوَا فَسَلُّهُمْ الْجَزِيَّةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوَا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ) لا بد من الاستعانة بالله والتوكل عليه، فإن هذا الأمر لا يُنال إلا بطاعته.

(١) أي تنقضوا عهدكم وعهد أصحابكم.

(٢) المقصود بذلك الاحتياط لعهد الله ﷻ وعهد رسوله ﷺ، أن تُعطى عهداً باسم الله أو تعطى عهداً باسم رسوله ﷺ، فهذا الأمر نقضه خطير جداً، وعظيمة من العظائم، وإن كان نقض عهدك أنت وعهد أصحابك محرماً أيضاً، لكن أغلظ منه وأشد أن تنقضوا عهد الله وعهد رسوله ﷺ.

مامعنى أن تعطيه عهد الله؟ بمعنى أنى أجعل العهد الذى بينى وبينكم عهداً بينى وبين الله، فإن نقضت هذا العهد الذى بينى وبينكم، فقد نقضت عهداً بينى وبين الله كان على الوفاء به، يعنى كأنى أعاهد الله على أن أفى بعهدكم، فهذا عهد مغلظ، وكذا إذا جعلته باسم رسول الله ﷺ أو ذمته، فأنت تتحدث باسم رسول الله ﷺ وتعطى عهداً باسمه، كأن الوفاء بالتزامك بالإسلام يكون فى خطر، إذا نقضت هذا العهد،

قوله ﷺ: (وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا) (١)

فاتباعك وتصديقك لرسول الله ﷺ يكون في خطر، إما يندم وإما ينقص إذا نقضت هذا العهد، فهذا تغليظ للعهد كما قال يعقوب مغلاً (لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ)، أي تعاهدوني بالله، كما قال كبيرهم (أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاءَكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ)، فكان هذا تغليظاً، عندما تقول "عاهدني بالله على أن تُصلي، أو على أن تفعل كذا"، فهذا عهد بينك وبين الله على أن تقي بهذا العهد، فهذا تغليظ للعهد، فحذرهم النبي ﷺ من نقض العهد مطلقاً ثم الأغلظ أن يكون عهداً بالله ﷻ ثم تنقضه، وهذا فيه تحريم نقض العهد، ومن فوائد هذا الحديث: احتمال أدنى المفسدين ودفع أغلظهما؛ لأن هناك احتمال أن يخالف بعض الناس غير الملتزمة التي لا تُقدر قضية العهد حق القدر ويكون هذا نقضاً للعهد، فرسول الله ﷺ احتياطاً لذلك، أمر بأن تجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك.

(١) بعض الناس قد تتعجب؛ فنحن نقاتل في الأصل لننزلهم على حكم الله، لكن المقصود حكم الله ﷻ في هؤلاء المعينين ما هو؟ الإمام مخير فيمن نزلوا على حكمه تخيير مصلحة، فيما يستحقون على قدر ما كانوا عليه قبل ذلك، على قدر ما صنعوا، فعلى سبيل المثال يهود بنى قريظة قد أوشكوا فعلاً على استئصال المسلمين بغدرهم ونقضهم العهد، فقد كانوا على عهد مع المسلمين وحالفوا المشركين من قريش وغطفان والأحزاب ونقضوا العهد وسبوا النبي ﷺ وأوشك الأمر على أن يستأصل الإسلام من المدينة، والرسول ﷺ حاصرهم وإكراماً للأَنْصار من الأوس، ولما شفع عبد الله بن أبي - رأس المنافقين وكان من الخزرج - في بني قينقاع حتى تركهم له النبي ﷺ إرضاءً للخزرج وتأليفاً لقلب عبد الله، لعله يصلح، فعند ابن إسحاق قال: (لَمَّا اشْتَدَّ بِهِمْ [أَي بَنِي قَرِيظَةَ] الْحَصَارُ، أَدْعَنُوا إِلَى أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَوَاثَبَتِ الْأَوْسُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ فَعَلْتَ فِي مَوَالِي الْخَزْرَجِ - أَي: بَنِي قَيْنِقَاعٍ - مَا عَلِمْتُ، فَقَالَ: أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَحْكُمَ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْكُمْ؟، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَكَانَ الْأَوْسُ حُلَفَاءَ بَنِي قَرِيظَةَ، فَكَانَ إِكْرَامُ الْأَنْصَارِ بِأَنْ يَجْعَلَ الْحُكْمَ فِيهِمْ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ سَيِّدِ الْأَوْسِ، وَلِذَلِكَ قَالُوا يَا سَعْدُ أَحْسِنْ إِلَى مَوَالِيكَ أَي الَّذِينَ كَانُوا أَوْلِيَاءَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، (وَحَفَّ بِهِ قَوْمُهُ فَقَالُوا: يَا أَبَا عَمْرٍو حُلَفَاؤُكَ وَمَوَالِيكَ، وَأَهْلُ النِّكَايَةِ وَمَنْ قَدْ عَلِمْتَ - قَالَتْ: وَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا، وَلَا يَلْتَقِئُ إِلَيْهِمْ - حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْ دُورِهِمْ، التَقَتْ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: قَدْ أَنْ لِي أَنْ لَا أَبْلِي فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمًا) (حم) ٢٥١٤٠، فالحكم سيمضيه النبي ﷺ وهم نزلوا على حكمه، فحكم فيهم سعد بن معاذ فقال يا رسول الله (الله حكمي نافذ على هؤلاء) من اليهود وقال (وعلى من ههنا) تأديباً مع النبي ﷺ فقال نعم فقال (فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ الْمُفَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسَبَى الذَّرِيَّةُ، قَالَ: لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ) ولو كان سعد اجتهد وأحسن إلى مواليه كما طالبه بعض الأوس، كان يمكن أن يقول يرحلوا إلى بلاد أخرى، أو أن يقول ويأخذوا متاعهم معهم، لو كان حكم فيهم بأي حكم كان سيمضي هذا الحكم، الحكم في أسير الكفار ومجموعة أسرى الكفار من الرجال والنساء إذا كانوا معهم على حكم، وإلا فالنساء إذا وقعن في الأسر هم والأطفال صاروا ملكاً

للمسلمين بمجرد الوقوع في الأسر، لكن إذا كانوا يُحكم فيهم فيجوز أن يُحكم فيهم بأنواع متعددة ذكرناها من قبل، فيجوز أن يُمنَّ عليهم وبأموالهم، كما استوهب بعض الأنصار بعض اليهود من رسول الله ﷺ فوهبهم لهم، فعن أبي الأسود عن عروة قال: (وأقبل ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله ﷺ فقال: هب لي الزبير اليهودي أجزيه بيد كانت له عندي يوم بعثت فأعطاه إياه فأقبل ثابت حتى أتاه فقال: يا أبا عبد الرحمن هل تعرفني؟ فقال: نعم وهل يُكرِّر الرجل أخاه؟ قال ثابت: أردت أن أجزيك اليوم بيد لك عندي يوم بعثت. قال: فافعل فإن الكريم يجزي الكريم. قال: قد فعلت قد سألتك رسول الله ﷺ فوهبك لي فأطلق عنه إيساره. فقال الزبير: ليس لي قائد وقد أخذتم أمراي وبني. فرجع ثابت إلى الزبير فقال: رد إليك رسول الله ﷺ امرأتك وبنيتك. فقال الزبير: حائط لي فيه أعذق ليس لي ولا لأهلي عيش إلا به. فرجع ثابت إلى رسول الله ﷺ فوهبه له فرجع ثابت إلى الزبير فقال: قد رد إليك رسول الله ﷺ أهلك ومالك فأسلم تسلم. قال: ما فعل الجلوسان؟ وذكر رجال قومه قال ثابت: قد قتلوا وفرغ منهم ولعل الله تبارك وتعالى أن يكون أبناك لحير. قال الزبير: أسألك بالله يا ثابت ويدي الخضم عندك يوم بعثت إلا ألحقته بهم فليس في العيش خير بعدهم. فذكر ذلك ثابت لرسول الله ﷺ فأمر بالزبير فقتل، أراد أن يكون معهم في الدنيا والآخرة في النار نعوذ بالله من الخذلان.

الغرض المقصود أنه يمكن أن يُمنَّ عليهم ويمكن أن يُفادى الرجال بأسرى المسلمين أو بهال أو بعمل هذه ثلاث خيارات وهو الفداء (فأما منا بعد وأما فداء)، ويجوز قتل المقاتلة فكل من أُنبت وكل من كان بالغاً من الكفار يجوز قتله، ويجوز ضرب الجزية عليهم وجعلهم ذمة، ويجوز استرقاقهم، كل هذه اختيارات، فالذي يستحقونه حكم واحد عند الله، لأن هذا اختيار مصلحة لا اختيار شهوة، فالإمام مخير حسب المصلحة، ولذلك سعد اجتهد فيما يستحقونه، وكان من الممكن أن يحكم فيهم بحكم آخر، وكان سيمضي هذا الحكم، ولكن لا يكون هذا هو حكم الله الذي يستحقونه، مثل أسرى بدر: الرسول ﷺ أمضى ما وعد به من أنهم يُفادون، لأنه قبل الفدية وكان الحكم الأحب إلى الله ﷻ ما رآه عمر رضي الله عنه وهو أن يقتل أسارى بدر.

فقوله ﷺ (وَإِذَا حَاصِرَتْ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُتْرَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُتْرَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا)، لأنك ستجتهد ولا تدري أتخطئ أم تصيب، وهذا دليل على أن حكم الله في كل واقعة حكم واحد.

وفيه إثبات الاجتهاد في الدين، لأنه سوف يجتهد فيما يستحقونه وما المناسب لهم وما الأفضل في حقهم، وللإسلام والمسلمين بناءً على ما صنعوا قبل ذلك؟.

عامة البلاد التي فتحها الصحابة رضي الله عنهم لم يقتلوا من بها، وإنما جعلوهم ذمة ولم يستر قواهم كذلك ولم يسبوا النساء والذراير بالكلية، وإنما كانوا يسبون من يُقاتلهم، ومن يُسلم لهم ويفتحون لهم البلاد، كانوا يضربون عليهم الجزية ويجعلون لهم ذمة، وليس كل البلاد فتحت صلحاً، مصر كلها فتحت عنوة وإفريقيا وليبيا وما وراءها إلى المغرب فتحت عنوة، وكان الأمر في من يشهدون المعركة هم ونسأؤهم وذرايرهم يعاملوا معاملة غير باقي الناس، وهذا ما يلزم الإمام أن يجتهد فيه.

هَذَا النَّهْيُ أَيْضًا عَلَى التَّنْزِيهِ وَالِإِخْتِيَاظِ.

وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ يَقُولُ: لَيْسَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبًا^(١)، بَلِ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.

وَقَدْ يُجِيبُ عَنْهُ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّكَ لَا تَأْمَنُ مِنْ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى وَحْيٍ بِخِلَافِ مَا حَكَمْتَ، وَهَذَا الْمَعْنَى مُتَتَّبِعٌ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ^(٢).
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمٍ) بِفَتْحِ الْهَاءِ وَالصَّادِ الْمُثْمَلَةِ.

(١) وهذا هو الصواب كما بينا، أن هناك حكم واحد لله في المسألة.

فكلمة (لكل مجتهد نصيب) أي لكل مجتهد نصيب من الخير، له أجر أو أجران، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وقد سبق شرح هذه المسألة تفصيلاً في شرح حديث (إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتِهَدْ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا أخطأ فَلَهُ أَجْرٌ).

وقد ذكرنا أن المقصود بحكم الله في هذه المسألة، واحد من الخمسة المذكورين:

[القتل - المن - الاسترقاق - جعلهم ذمة ويدفعون الجزية - الفداء].

ماذا نصنع في هؤلاء القوم؟ ما الذي يناسبهم؟ الإمام مخير في ذلك تخيير مصلحة، عليه أن يبحث في مصلحة المسلمين من وراء هذا الأمر، هل يرجي إسلامهم إذا أحسن إليهم؟ أليس قد منّ النبي ﷺ على ثمامة بن أثال، وكانت هي المصلحة فعلاً، وكان هذا حكم الله في ثمامة، ولو قتله كان أيضاً هويستحق ذلك، ولو أخذ منه أموال كان يستحق، لكن أفضل شيء لحظ المسلمين أن يطلق صراح ثمامة ﷺ.

فالمقصود بحكم الله في هذه الطائفة المعينة التي استسلمت بعد أن حُصرت وعجزت عن الاستمرار في الحصار وأرادت أن تنزل فكان لا بد من أن يُعاملوا إحدى المعاملات الخمس.

والنساء والأطفال فقط بمجرد وقوعهم في الأسر يكون ملك للغانمين، وأما إذا كانوا لا يزالون في حصن ولم يتم الاستسلام بعد، يبقى الأمر للإمام، ولذلك النبي ﷺ استأني بهوازن قبل أن يُقسم الغنائم، وبعد أن قسّم الغنائم لم يرد السبايا عليهم إلا برضى الغانمين بعد أن استأذنهم، ومن لم يرضى عوضه من أول فريضة، ولكن قبل أن يُقسم الغنيمة كان من الممكن أن يَمُنَّ عليهم.

وكذا أخت عدى ابن حاتم هي التي وفدت على النبي ﷺ ومن عليها وأطلقها ﷺ، واستأمنت لعدى فأتى.

(٢) كلام ضعيف طبعاً بلا شك، بل باطل في الحقيقة؛ لأن هذا ليس في زمن النبي ﷺ فقط، بل هذا الحديث في زمن النبي ﷺ ومن بعده، ولذلك الحكم واحد وهو أن هؤلاء لا بد أن يجتهد فيهم الإمام أو قائد الجيش حسب مصلحة المسلمين.

٣ - باب في الأمر بالتيسير وترك التعسير.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ «بَشِّرُوا وَلَا تُنْفَرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ «يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفَرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ أَبِي خَلْفٍ عَنْ زَكَرِيَاءَ بْنِ عَدِي أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . نَحْوُ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ «وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا».

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْتِيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي الْتِيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلَا تُنْفَرُوا».

قَوْلُهُ ﷺ : (بَشِّرُوا وَلَا تُنْفَرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا)

وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: (أَنَّهُ ﷺ قَالَ لِمُعَاذٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفَرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا)

وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلَا تُنْفَرُوا)

إِنَّمَا جَمَعَ فِي هَذِهِ الْأَلْفَافِ بَيْنَ الشَّيْءِ وَضِدِّهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَفْعَلُهُمَا فِي وَقْتَيْنِ، فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى يَسْرُوا لَصَدَقَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَسَّرَ مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ، وَعَسَّرَ فِي مُعْظَمِ الْحَالَاتِ، فَإِذَا قَالَ (وَلَا تُعَسِّرُوا) انْتَفَى التَّعْسِيرُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِهِ، وَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ، وَكَذَا يُقَالُ فِي (بَشِّرَا وَلَا تُنْفِرَا)، (وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا)، لِأَنَّهُمَا قَدْ يَتَطَاوَعَانِ فِي وَقْتٍ وَيَخْتَلِفَانِ فِي وَقْتٍ، وَقَدْ يَتَطَاوَعَانِ فِي شَيْءٍ وَيَخْتَلِفَانِ فِي شَيْءٍ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: الْأَمْرُ بِالتَّبَشِيرِ بِفَضْلِ اللَّهِ وَعَظِيمِ ثَوَابِهِ وَجَزِيلِ عَطَائِهِ وَسِعَةِ رَحْمَتِهِ، وَالنَّهْيُ عَنِ التَّنْفِيرِ بِذِكْرِ التَّخْوِيفِ وَأَنْوَاعِ الْوَعِيدِ مُحْضَةً مِنْ غَيْرِ ضَمِّهَا إِلَى التَّبَشِيرِ (١).

(١) هذا الكلام غاية في الأهمية، فليس معنى لا تنفروا أو لا تعسروا، ألا تذكرنا للناس التخويف، فإن هذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ﷺ، فإن الله ﷻ قال (نَبِيٌّ عَبْدِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ)، لكن كما ذكر النووي إنما يقع التنفير إذا ذكر التخويف والوعيد محضاً، يعني من غير تبشير، قال: [مَنْ غَيْرَ ضَمِّهَا إِلَى التَّبَشِيرِ]، ولذلك بعض الناس يظن أنه يظل يُرْغَبُ الناس فقط ولا يرهبهم، يستعمل الترغيب دون الترهيب أو يكثر من ذكر الجنة ولا يذكر النار، وبعض الناس قد يهاجم من يذكر عذاب القبر وعذاب النار، ويرى أن هذا من التنفير وليس كذلك؛ لأنه لا بد أن تُنذِرَ الناس، كما قال ﷻ (قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِيَارِكُمْ وَمَا تَتَذَكَّرُونَ) وَمَا يَصَاحِبَكُمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ)، وقال ﷻ [(أَنْذِرْكُمْ النَّارَ، أَنْذِرْكُمْ النَّارَ، أَنْذِرْكُمْ النَّارَ) حَتَّىٰ لَوْ كَانَ فِي مَقَامِي هَذَا وَهُوَ بِالْكَوْفَةِ، سَمِعَهُ أَهْلُ السُّوقِ، حَتَّىٰ وَقَعَتْ خَمِيصَةٌ كَانَتْ عَلَى عَاتِقِهِ عَلَى رِجْلَيْهِ]، (حب) ٦٤٤ [قال الألباني]: صحيح، فالرسول أنذر ولم يُبشِّرَ فقط، وإنما بشر ولم ينفر، فلمنفى عنه التنفير، والذي نهى عنه التنفير.

وهذا التنفير قد يقع بإلزام بما لا يلزم واختيار أعسر الأمور وإن كان الأيسر مباحاً وحلالاً فيشدد على الناس، والإمام والأمير والقائد لا بد أن ييسر على الناس، فإن اختار التشديد فلا يجوز أن يلزم غيره بذلك، ثم إنه لا ينبغي أن يختار لنفسه على سبيل اللزوم التشديد، إذا لم يكن لازماً في الشرع، وإنما يختاره أيضاً على سبيل الاحتياط إن كان مشروعا، وليس أنه يختار دائماً الأشد على سبيل اللزوم، فإن هذا ليس من الدين، بل كان النبي ﷺ (مَا خَيْرَ رَسُولٍ لِلَّهِ ﷻ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِنَّمَا فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ) مسلم.

هذا التذكير عند تأمير الإمام الأمراء على البعث، وكذا في الدعوة إلى الله ﷻ، وفي القتال وفي الدعوة، فحاجة الإمام والقائد والكبير إلى هذه الأحاديث حاجة عظيمة، ولذا كان النبي ﷺ يخص قاداته وأمراءه بمثل هذه النصائح والوصايا.

وَفِيهِ: تَأْلِيفٌ مِّنْ قُرْبِ إِسْلَامِهِ وَتَرْكُ التَّشْدِيدِ عَلَيْهِمْ، وَكَذَلِكَ مِّنْ قَارَبِ الْبُلُوغِ مِنَ الصَّبِيَّانِ ^(١)، وَمَنْ بَلَغَ وَمَنْ تَابَ مِنَ الْمَعَاصِي كُلِّهِنَّ يُتَلَطَّفُ بِهِمْ وَيُدْرَجُونَ فِي أَنْوَاعِ الطَّاعَةِ قَلِيلًا قَلِيلًا.

وَقَدْ كَانَتْ أُمُورُ الْإِسْلَامِ فِي التَّكْلِيفِ عَلَى التَّدْرِيجِ فَمَتَّى يُسَّرَ عَلَى الدَّاخِلِ فِي الطَّاعَةِ أَوْ الْمُرِيدِ لِلدُّخُولِ فِيهَا سَهِّلَتْ عَلَيْهِ، وَكَانَتْ عَاقِبَتُهُ غَالِبًا التَّزَايُدَ مِنْهَا، وَمَتَّى عَسُرَتْ عَلَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ لَا يَدْخُلَ فِيهَا، وَإِنْ دَخَلَ أَوْشَكَ أَنْ لَا يَدُومَ أَوْ لَا يَسْتَحِيلَهَا ^(٢).

وَفِيهِ: أَمْرُ الْوَلَاةِ بِالرَّفْقِ ^(٣) وَاتِّفَاقُ الْمُتَشَارِكِينَ فِي وَلَايَةِ وَنَحْوِهَا، وَهَذَا مِنَ الْمُهْمَّاتِ فَإِنَّ غَالِبَ الْمَصَالِحِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالِاتِّفَاقِ، وَمَتَّى حَصَلَ الْإِخْتِلَافُ فَاتَ ^(٤).

وَفِيهِ: وَصِيَّةُ الْإِمَامِ الْوَلَاةَ وَإِنْ كَانُوا أَهْلَ فَضْلٍ وَصَلَاحٍ كَمُعَاذٍ وَأَبِي مُوسَى، فَإِنَّ الذُّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ^(٥).

(١) وتلك هي مرحلة المراهقة التي فيها نوع من النفرة، فلو أنه شدد دائمًا دون تيسير في بعض المباحات لنفر بالكلية، وهذا من فقه الإمام النووي في ذكر هذا النوع خصوصًا، هذه المرحلة العمرية التي تحتاج إلى تأليف وتقارب، وكذا من بلغ أيضًا فهذه المرحلة العمرية كلها تسمى مرحلة المراهقة. وكذا من تاب من المعاصي كذلك؛ لأنه قد تعود على أنواع من الفساد، وربما لو شدد عليه ولم يُفتح له باب مباح للتخفيف عن نفسه والتعوض عن المعاصي بالحلال، ربما نفر وعاد إلى المعاصي مرة ثانية. (٢) أي لا يجد فيها حلاوة فينفر منها أو يؤديها بنوع من الكظم والضيق منها، وهذا ليس هو المقصود من أداء الطاعات.

(٣) وذلك أن رعيته إذا شدد عليهم نفرُوا منهم، فدخل ذلك في النهي عن التنفير.

(٤) أي فاتت المصلحة.

(٥) في بعض الروايات لهذا الحديث في غير الصحيح أنه كان يقول أحدهما للآخر؛ أظنه معاذ (إن خالفتني أطعتك) لأن النبي ﷺ قال (تطوعا ولا تحتلفا) فيأمره أولا، فإن لم يقبل قبل كلامه هو.

فإنه قد يرسل النبي ﷺ أحيانا أميرين، قد يجعل الأمر بينهما، وهذا يدل على أن تأمير الواحد إنما يلزم في الثلاثة فما فوقهم، وإنما قد أرسل معاذًا وأبا موسى معا، فالأثنين لا يلزمهما التأمير، إذا كانوا اثنين في سفر أو غيره من المهمات، لم يلزمهما التأمير ولزمهما التطوع وعدم الاختلاف، وإنما يلزم التأمير إذا كانوا ثلاثة فأكثر، لقول النبي ﷺ (إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ، فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ)، (د) ٢٦٠٩، (هق) ١٠١٢٩، صحيح

قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ) هَذَا مِمَّا اسْتَدْرَكَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَقَالَ: لَمْ يُتَابِعْ ابْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدٍ، وَقَدْ رَوَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سَعِيدٍ وَلَا يَثْبُتُ، وَلَمْ يُجَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ، هَذَا كَلَامُ الدَّارِقُطْنِيِّ، وَلَا إِنْكَارَ عَلَى مُسْلِمٍ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبْدِ حَدَّثَنَا ثِقَةً، وَقَدْ جَزَمَ بِرَوَايَتِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدٍ، وَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ لَمْ يَضُرَّ مُسْلِمًا فَإِنَّ الْمُتَنَ ثَابِتٌ مِنَ الطُّرُقِ.

٤ - باب تحريم الغدر.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ - يَعْنِي أَبَا قَدَامَةَ السَّرْحَسِيَّ - قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَانُ - كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَالْفِظْلُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا جُمِعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ فَيَقِيلُ هَذِهِ غَدْرُهُ فَلَانَ بْنِ فَلَانَ».

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

الجامع: ٧٦٣، أما الاثنين فيمكن أن يجتمعا وكما ذكرنا يأمره بما يراه مصلحة، فإن خالفه أطاعه هو مالم يكن إثماً بالطبع؛ هذا الكلام كله فيما لم يكن إثماً. إرسال أبي موسى ومعاذ كان للدعوة إلى الله ﷻ وجمع الصدقات ونحو ذلك، فهما لم يكونا أمراء على بعث والله أعلى وأعلم. وقوله ﷺ (وَسَكَّنُوا وَلَا تُنْفَرُوا) أمر بالاجتهاد في تحصيل السكينة على طاعة الله ﷻ، سَكَّنُوا النَّاسَ؛ فَاجْعَلُوهُمْ عَلَى سَكِينَةٍ فِي طَاعَةِ اللَّهِ ﷻ وَلَا تُنْفَرُوهُمْ عَنِ الدِّينِ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي قَبِيَّةٍ وَأَبْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ الْغَادِرَ يَنْصَبُ اللَّهُ لَهُ لَوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ أَلَا هَذِهِ غَدْرُهُ فَلَانٌ» .

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمِ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَحَدَّثَنِي بَشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرُهُ فَلَانٌ» .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا التَّضَرُّ بْنُ شُمَيْلٍ وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ «يُقَالُ هَذِهِ غَدْرُهُ فَلَانٌ» .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ^(١) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرُهُ فَلَانٌ» .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ» .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ ^(٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

(١) هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(٢) أي فتحة الشرج.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرِّثَّانِ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرٍ عَامَّةٍ».

(باب تحريم الغدر)

قَوْلُهُ ﷺ (لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ) وَفِي رِوَايَةٍ (يُعْرَفُ بِهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وَفِي رِوَايَةٍ (لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرٍ عَامَّةٍ)

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: (اللَّوَاءُ) الرَّايَةُ الْعَظِيمَةُ لَا يَمْسِكُهَا إِلَّا صَاحِبُ جَيْشِ الْحَرْبِ أَوْ صَاحِبُ دَعْوَةِ الْجَيْشِ وَيَكُونُ النَّاسُ تَبَعًا لَهُ^(١).

قَالُوا: فَمَعْنَى (لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ) أَيُّ عِلَامَةٍ يُشْهَرُ بِهَا فِي النَّاسِ؛ لِأَنَّ مَوْضِعَ اللَّوَاءِ الشُّهْرَةُ مَكَانَ الرَّئِيسِ عِلَامَةٌ لَهُ، وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَنْصُبُ الْأَلْوِيَةَ فِي الْأَسْوَاقِ الْحَفْلَةَ لِغَدْرَةِ الْغَادِرِ لِتَشْهِيرِهِ بِذَلِكَ.

وَأَمَّا (الْغَادِرُ) فَهُوَ الَّذِي يُوَاعِدُ عَلَى أَمْرٍ وَلَا يَفِي بِهِ، يُقَالُ غَدَرَ يَغْدِرُ بِكَسْرِ الدَّالِ فِي الْمُضَارَعِ. وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ: بَيَانُ غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغَدْرِ لَا سِيَّامًا مِنْ صَاحِبِ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ لِأَنَّ غَدْرَهُ يَتَعَدَّى ضَرَرَهُ إِلَى خَلْقٍ كَثِيرِينَ.

(١) هذا في الحروب في الزمن الماضي كان العلم أو الراية يُراد به توجيه المقاتلين نحو التحرك في جهة معينة، لذا إذا سقط اللواء كان يحصل اضطراب في الجيش لعدم توجيه القائد لجنوده، لفقد التوجيه، في كيف يتجهون؟! ثم صار في زماننا مجرد علامة على الانتصار وظهور طائفة على أخرى.

وَقِيلَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُضْطَرٍ إِلَى الْغَدْرِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْوَفَاءِ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي تَعْظِيمِ كَذِبِ الْمَلِكِ^(١)، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَارِدٌ فِي ذَمِّ الْإِمَامِ الْغَادِرِ.

وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَّاضُ اخْتِمَالَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: هَذَا وَهُوَ نَهْيُ الْإِمَامِ أَنْ يَغْدِرَ فِي عَهْدِهِ لِرَعِيَّتِهِ وَلِلْكَفَّارِ وَغَيْرِهِمْ أَوْ غَدْرُهُ لِلْأَمَانَةِ الَّتِي قَلَّدَهَا لِرَعِيَّتِهِ وَالتَّزَمَ الْقِيَامَ بِهَا وَالْمُحَافَظَةَ عَلَيْهَا، وَمَتَى خَانَهُمْ أَوْ تَرَكَ الشَّفَقَةَ عَلَيْهِمْ أَوْ الرِّفْقَ بِهِمْ، فَقَدْ غَدَرَ بِعَهْدِهِ^(٢).

وَالِاخْتِمَالُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ نَهْيَ الرَّعِيَّةِ عَنِ الْغَدْرِ بِالْإِمَامِ فَلَا يَشُقُّوا عَلَيْهِ الْعَصَا وَلَا يَتَعَرَّضُوا لِمَا يُخَافُ حُصُولُ فِتْنَةٍ بِسَبَبِهِ.

وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ^(٣)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) قَالَ ﷺ (ثَلَاثَةٌ لَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ - قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخُ زَانَ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ) مسلم، فالملك لا يحتاج إلى الكذب، كل ذي سلطان عافاه الله ﷻ من أن يحتاج إلى الناس، بل الناس هم الذين في حاجة إليه، فإذا كان يكذب، كان ذلك لمهانة نفسه ولسوء خلقه.

(٢) وكل هذا كلام صحيح وثابت في معنى الحديث، وذلك أن كل من تولى ولاية فهو ناصح للمسلمين فيها، يجب أن يكون ناصحاً ويجب أن يكون مراعيًا لمصالح الرعية، فإذا خان هذا الأمر وصار باحثاً عن مصالح نفسه الدنيوية مضيعاً لرعيته مضيعاً للشعور مضيعاً لحوزة البلاد، فإن ذلك من الخيانة العظيمة للأمة، وخيانة المسلمين أغلظ من خيانة الكفار، فإذا سلم البلاد مثلاً لأعداء الدين ومكئنه من رقاب المسلمين وأعانهم على الإثم والعدوان، كان ذلك من أعظم الأمور غدرًا وخيانة، لأنه ما تولى أمر المسلمين إلا ليصلح، لا ليتمكن أعداء المسلمين منهم.

(٣) ولا شك أن عموم قول النبي ﷺ (لكل غادر لواء يوم القيامة) يدل على أن الصورة الثانية كذلك داخلية في الحديث، بمعنى أنه لا تعارض بين الاحتمالين بل هذا تنوع، وذلك أنه لا يجوز للرعية أن يتقصوا العهد الذي عقده مع الإمام إذا ثبت بيعته وإمامته، وكان مقبلاً لما عهد عليه من إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، فهذا لا يجوز نقض عهده ولا الخروج عليه، فالذي بايع إماماً وأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده، فلا يجوز له أن ينقض هذا العهد وأن يسعى في الخروج عليه طالما بقيت إمامته ثابتة، وهو إنما أقيم كما ذكرنا ليقود الناس بكتاب الله ﷻ، كما قال النبي ﷺ في وصيته (إِنْ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدِّعٌ - حَسْبَتْهَا قَالَتْ - أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا) مسلم، وقد ذكر العلماء فيمن تغلب وثبت له

الإمامة بالتغلب، وكان صالحاً للإمامة، فإنما تثبت الإمامة بتغلب صالح لها مقيم لأغراضها، وكثير من الناس يُهمَل هذه القيود ويجعل الإمامة ثابتة لكل من تغلب ولو هدم الدين، وهذا من العجب، فإنما جعل العلماء الشرط في صحة الإمامة لمن تغلب: أن يكون صالحاً لها مقيماً لشرع الله ﷻ، ولا نعني بذلك أن يكون في كل أموره مستقيماً لا يعصي الله طرفة عين، فإن هذا ليس بمقدور، أعني أنه لا يمكن أن يظل الناس تخرج على من عصي الله ولو معصية واحدة، هذا يحصل به من الفساد ما الله أعلم به.

لكن المقصود أن تكون المصالح الشرعية التي يقيمها أعظم من المفسد وأن إقامته للدين هي المقصود الأعظم، فإذا كان غير ذلك، كان كان مضيعاً لمصالح العباد وهادماً للأموال الشرعية والحدود والحقوق التي شرعها الله ﷻ فلا يقيمها، لم تفوض إليه هذا الأمور ولم يكن قائماً بها، وما قام به من الحق قبل منه وأعين عليه، فإن هذا الأمر إنما هو مرتبط بإقامة شرع الله ﷻ، ولا يصح أن يفوض إليه أمر هو له مضيع، وهذا من خيانة الأمة بلا شك، فمن خيانة المسلمين أن تفوض الأمور إلى غير أهلها، كما قال النبي ﷺ (فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ) مسلم، بل يقوم بهذه الواجبات الشرعية من قدر على إقامتها بشرع الله ﷻ، والخلل إنما يقع في إهمال القيود الشرعية التي بيّنها رسول الله ﷺ نحو قوله (يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ)، ومن نحو كلام أهل العلم الذين بيّنوا أنه إنما تثبت الإمامة لمن تولاها صالحاً لها قائماً بها.

ذكر الإمام مسلم هذه الترتيب في أبواب الجهاد بهذا السياق؛ لأجل تحذير الأئمة في المقام الأول من أن يغدروا ولو كان بالكفار، ولا يعني ذلك أن لا يخادعوا الكفار، لكن فرق بين أن يفعل الإمام أو المقاتلون والمجاهدون شيئاً يظن الكفار به أمراً دون أن يعاهدوهم ودون أن يؤمنوهم، ثم يفعلون ما فيه المصلحة للقتال، فرق بين هذه الخدعة، وبين أن يعاهدوهم على أمر ثم ينقضوا ذلك العهد.

هذا الترتيب من الإمام مسلم رحمه الله، إنما فعله ليُبين أن النهي عن الغدر لا يشمل الخداع في الحرب، وإنما الغدر هو أن يكون هناك اتفاق وعهد أو أمان فينقضه ويعمل بخلاف مقتضاه، وأما أن يعمل أمراً كان يتجه في اتجاه معين ويظن العدو أنه سيتجه في اتجاه معين فيأمن هذا الجانب، فيأتيه من الجانب الآخر أو من خلفهم، أو أن يُغير عليهم ليلاً، مثل ما يقع في كثير من الحروب، من أنه يهبي لهم أنه لن يحارب ولن يستعد وأنه لا يستعد للحرب ويُفاجئهم بالهجوم بعد أن يكون قد ألغى الهدنة بمدة، وأنه ليس هناك بينه وبينهم وقف إطلاق النار كما يُسمى في زماننا، مثل ما وقع في حرب أكتوبر المشهورة؛ أنه ألغى وقف إطلاق النار ثم بعد ذلك أوهمهم أنه لا يستعد لحرب ثم بعد ذلك غافلهم وبدأ الحرب، فمثل هذا لا يضّر، بل هذا نوع من الخداع، ولا شك أن الحاجة إلى ذلك ضرورية.

ومن ذلك مثلاً أن يطلب الدخول إلى دارهم دون أن يطلب الأمان أو يعطيهم الأمان، وإنما يستأذن في الدخول فيدخل، ينسوا هم أن يوقعوا معه عقداً على الأمان، أو أن يطلبوا منه أن يستأمن منهم أو أن يؤمنوه، كما وقع مع كعب بن الأشرف، فإنه نسي أن يؤمنهم أو يؤمنوه، وإنما أذن لهم في الدخول كما جرت عادتهم.

وهذا الأمر يختلف عما قد يقع في زماننا من طلب الدخول إلى بلاد الكفر بتأشيرة دخول رسمية، لأنها متضمنة لأنواع من الالتزامات حين يوقع على الطلب الذي يطلب به الدخول إلى بلادهم، ويمنعونه من الاعتداء على أموالهم أو دماءهم، فهذا له حكم الأمان عرفاً، وبالتالي فإذا انتهك حرمت دماءهم وأموالهم فقد غدر، بخلاف ما ذكرنا من أنه يطلب الدخول دون أن يؤمنوه - ينسوا ذلك - بإجماع المسلمين أن قتل كعب بن الأشرف لم يكن غدرًا، ومن قال أن كعب بن أشرف قتل غدرًا، فهو من أذئاب اليهود والمنافقين بل يخشى على إسلامه، لأن الرسول ﷺ أقر قتل كعب بن الأشرف وفرح به، وإنما كما ذكرنا استأذنه في الدخول دون أن يؤمنهم ودون أن يؤمنوه، نسي هو ذلك، قدر الله ﷻ له ذلك لما أعد الله له من الهوان أن ينسى تأمينهم أو يطلب منهم الأمان أو يعقد بينه وبينهم عقداً.

أما التأشيرات فهي أمور مكتوبة، وكما ذكرنا طلبات مؤثقة يطلب بها الدخول على شروط معينة معروفة، لأن البعض ممن يقوم بعمليات التفجير ونحوها في بلاد الكفار، يحتج دائماً بجواز الخداع في الحرب، على ما يفعلونه من دخول بلاد الكفار بتأشيرة دخول - جواز سفر - منسوبة إلى بعض الدول بينها وبين هذه الدولة اتفاقات ويتحدث باسمهم ويطلب باسمهم جواز السفر الذي يكون مكتوب فيه باسم وزير الخارجية مثلاً أو نحو ذلك، يطلب منهم أمراً معيناً كالدخل بناء على هذه الاتفاقات، ويوقع في طلب التقدم إلى دخول هذه البلاد على الاشتراطات التي يطلبونها، فإذا وقع على ذلك فهذا التزام منه بهذه الشروط، فإنه إذا كان لا يريد أن يدخل بلادهم فلا يدخل، لا إلزام، حتى ولو كانوا محاربين للمسلمين، فمسألة أنهم محاربون شيء؛ ولكن كيف دخلت بلادهم؟ هل دخلتها عنوة أم دخلتها بأمان؟ يقول هم يفعلون كذا وكذا في المسلمين؛ نقول المشركون الذين عاهدهم الرسول ﷺ في الحديبية كانوا يؤذون المؤمنين والمؤمنات بنص القرآن (وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُوهُمْ فَتَضْحَكُوا مِنْهُمْ مَعْرَةً بَعِيرٍ عَلِيمٌ لِّدُخُلِ اللَّهِ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَرَيُوا لَعَذَبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا)، فكان المستضعفين ينالهم أنواع الأذى في الله ﷻ، ويقتلون من المسلمين الكثير، وحاربوا النبي ﷺ ودنسوا المسجد الحرام بالأصنام، وكانت الأصنام موجودة عند دخول النبي ﷺ أثناء عمرة القضية، ومع ذلك لأنه إنما دخل مكة عام عمرة القضية بالعهد، فلم ينقض النبي ﷺ ذلك، لم ينظر إلى أن الشرع قد حرم بلا شك وجود الأصنام بمكة ووجود الشرك، وهو أغلظ المحرمات وكذلك وجود المستضعفين الذين كانوا بمكة، هذا ظلم وعدوان، لم ينظر النبي ﷺ إلى ذلك لأنه ما دخل هذه الدار في تلك الحال وهي دار حرب كانت في الأصل دار إسلام، لأن مكة في أصل تأسيسها هي دار إسلام بلا شك، بناها إبراهيم عليه السلام حين ترك إسماعيل وهاجر واجتمع الناس عليهم بعد ذلك، وإنما صارت مكة بلدًا حرامًا بذلك، والمشركون معتدون أشد أنواع الاعتداء، وحولوا هذه الدار التي هي أم القرى والتي هي الأرض المقدسة، وهي أشرف البقاع المقدسة، حولوها إلى دار كفر وحرب، ومع ذلك ما دخلها النبي ﷺ إلا بمقتضى العهد، فلم ينقض العهد وما كسر شيئاً من الأصنام ولا تعرض للمستضعفين ولا تعرض لأحد حتى خرج منها بعد ثلاثة أيام التي عاهد المشركين عليها.

ولذلك نقول فرق بين الخداع في الحرب، أن يظن الكفار شيئاً ولم يتلفظ به ولم يستعمل قولاً أو عملاً من الأعراف ما يدل على العهد؛ عهد الأمان خصوصاً، لأن باب الأمان أوسع أبواب العهود في الحقيقة، لأن الكافر إذا أتى إلى بلاد المسلمين يظن أنه قد آمن بالتجارة دون أن يصرح بطلب الأمان، لكن حال دخوله كان على جهة طلب الأمان عرفاً، كأن كان حاملاً لرسالة مثلاً، فإن هذا كان عرفاً سائداً، أن الرسل يؤمنون إلى أن يؤدوا الرسالة، ولذلك دخل رسل مسيئمة الكذاب وهم مرتدون يجب قتلهم، ومع ذلك قال النبي ﷺ (كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنْ رُسُلِ الْكُفَّارِ لَا يَقْبَلُوا إِلَيْكُمْ سَوَاءٌ بِمَا حَدَّثْتُمْهُمْ أَمْ يَحْتَضِرُونَ) [البقرة: ١٢٠] حسن صحيح.

لذلك نقول: وفي النبي ﷺ بالعهد ولم يغدر ولم يقتل من دخلوا ديار المسلمين بأمان ولو كانوا مستوحشين للقتل، ولو كانوا من أشد الناس كفراً والعياذ بالله.

فلو أن مصريراً مثلاً دخل إلى أرض فلسطين بمقتضى تأشيرة دخول إسرائيلية، هو الذي قدم لهم الطلب، ولم يتسلل عبر الحدود ولا شيء، وإنما طلب منهم أن يدخل، وفلسطين أرض إسلامية في الأصل تحولت إلى دار حرب وكفر بسلطان اليهود عليها، لم يجوز له أن ينقض العهد، لأنه إنما دخل بإذنها وبطلبه أن يدخل إليهم، وليس كما ذكرنا استئذان دون تأمين بل بالشروط وكما ذكرنا إنما يُسمح له بمقتضى المعاهدات التي تمت، فأنت إذا كنت لا تريد ذلك، فلا تلتفت إلى أن تدخل بالطريقة التي تدخل بها.

فالذي لا يريد أن يلتزم بهذه الأمور وترى أنها أمور باطلة، فلا تستعمل هذا الباطل، أدخل عنوة أو خلسة أو بطريقة أخرى، لكن هذا ليس بالذي يُسبح لك أن تنقض العهد، بخلاف من كان من أهل البلد، فإنه ليس بينه وبينهم عهد كأبي بصير، والمستضعفين من المسلمين بمكة، ليس بينهم وبين المشركين عهد وهم أهل البلد، فمن كان من أهل فلسطين في فلسطين لم يلتزم دماء اليهود ولا أموالهم ولا شيء من ذلك، لم يلزمه هذا الأمر، لأنهم اغتصبوا بلادهم وأخذت أموالهم وعلا الكفار على بلادهم دون عهد، فقد دخلوا أرض فلسطين عنوة، احتلوا بلاد المسلمين بقوة السلاح، أي بلد يحتلها الكفار فدخلوها بقوة سلاحهم لا يُلْتَفَتُ بعد ذلك إلى كونهم قد أقاموا أعواناً لهم يقولون عنهم أنهم أهل الولاية في هذا البلد، كاحتلال أفغانستان أو العراق أو فلسطين أو غيرها، كل قوات جيوش الكفار إذا دخلوا بلاد مسلمين، أهل البلد لا يلزمهم ذلك، لكن من دخلها خارجاً عنهم وقد دخلها بمقتضى العهد، فلا بد وأن يُراعى هذه العهود.

قد يقول قائل: أليس أرض فلسطين ليست ملكاً لليهود -ليست بلدهم- إذا تأشيراتهم باطلة؟ نقول: لا، من أولى الناس بالمسجد الحرام؟ المسلمون، وقد قال تعالى عن المشركين (وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ)، فهذه ليست بلدهم فالمفترض أن يطردوا منها، ومع ذلك النبي ﷺ لما دخل بمقتضى الصلح وفي، إلى أن تقضوا هم، لكن أنت ذاهب تطلب منهم الدخول بإذنها؛ فإن لم ترد ذلك، فإن استطعت أن تقتحم اقتحم، لكن أنت تستأذنهم في الدخول وتقدم بطلب، فعليك أن تلتزم باللوازم الموجودة في الطلب، وعليك أن تفي بذلك.

٥ - باب جَوَازِ الْخِدَاعِ فِي الْحَرْبِ.

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَالْفُطَيْلِيُّ وَزُهَيْرٌ - قَالَ عَلِيُّ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ سَمِعَ عَمْرُو جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْحَرْبُ خُدْعَةٌ».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْحَرْبُ خُدْعَةٌ».

قوله ﷺ : (الْحَرْبُ خُدْعَةٌ) فِيهَا ثَلَاثُ لُغَاتٍ مَشْهُورَاتُ :

إِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَفْصَحَهُنَّ (خُدْعَةٌ) يَفْتَحُ الْحَاءُ وَإِسْكَانُ الدَّالِّ، قَالَ ثَعْلَبٌ وَغَيْرُهُ: وَهِيَ لُغَةُ النَّبِيِّ ﷺ.

الثَّانِيَةُ بِضَمِّ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ الدَّالِّ.

وَالثَّالِثَةُ: بِضَمِّ الْحَاءِ وَفَتْحِ الدَّالِّ.

وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ خِدَاعِ الْكُفَّارِ فِي الْحَرْبِ، وَكَيْفَ أُمِّكَنَ الْخِدَاعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ نَقْضُ

عَهْدٍ أَوْ أَمَانٍ فَلَا يَحِلُّ، وَقَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الْكُذْبِ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: أَحَدَهَا فِي الْحَرْبِ.

قَالَ الطَّبْرِيُّ: إِنَّمَا يُجُوزُ مِنَ الْكُذْبِ فِي الْحَرْبِ الْمُعَارِضُ دُونَ حَقِيقَةِ الْكُذْبِ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ.

هَذَا كَلَامُهُ، وَالظَّاهِرُ إِباحَةُ حَقِيقَةِ نَفْسِ الْكُذْبِ لَكِنْ الْإِقْتِصَارُ عَلَى التَّعْرِيزِ أَفْضَلُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٦ - باب كَرَاهَةِ تَقْنِي لِقَاءِ الْعَدُوِّ وَالْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ اللَّقَاءِ.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ الْمُغِيرَةِ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَامِيِّ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا تَمْنُوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا».

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ كِتَابِ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فَكُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حِينَ سَارَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ يُخْبِرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ يَنْتَظِرُ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ فَقَالَ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ». ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْنَاهُمْ وَانصُرْنَا عَلَيْهِمْ».

قوله ﷺ: (لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ)

إِنَّمَا نَهَى عَنْ تَمَنِّيِ لِقَاءِ الْعَدُوِّ لِمَا فِيهِ مِنْ صُورَةِ الْإِعْجَابِ وَالِاتِّكَالِ عَلَى النَّفْسِ، وَالْوُثُوقِ بِالْقُوَّةِ، وَهُوَ نَوْعُ بَغْيٍ ^(١)، وَقَدْ ضَمِنَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَنْ بُغِيَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْصُرَهُ، وَلِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ قِلَّةَ الْإِهْتِمَامِ بِالْعَدُوِّ وَاحْتِقَارَهُ، وَهَذَا يُخَالِفُ الْإِحْتِيَاطَ وَالْحَزْمَ.

(١) أحوال القلوب هي أهم شيء يُقاتل به المجاهدون، وأعمال قلوبهم هي التي ينصرهم الله بها، وصورة تمنّي لقاء العدو ليست هي صورة تمنّي الجهاد في سبيل الله، خصوصاً أن هذه حالة مخصوصة، والصورة التي نُهي عنها أني أريد هذه المعركة وأنّي أريد أن أقاتل الآن، أما تمنّي الجهاد فمن مطلق، يتمنى الطاعة ويريد الطاعة ويدعو بها، وكذا تمنّي الشهادة والدعاء بها، كما قالت أم حُرَامٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ لما ذكر الرؤيا التي رآها (عَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ كَالْمَلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُجْعَلَ لِي مِنْهُمْ فَقَالَ: أَنْتَ مَعَهُمْ) البخاري، فهذا دليل على طلب الدعاء واستحباب تمنّي الجهاد في سبيل الله، بخلاف أن يطلب أن يلقى العدو الآن، لا تدري لعلك لا تثبت، فالمؤمن لا يتمنى البلاء، لأنه لا يدري أئبث عند البلاء أم لا، وهذا الحال وهو الانكسار لله ﷻ وعدم الوثوق بالنفس والتوكل على الله وإظهار الضعف لله ﷻ والتضرع إلى الله ﷻ بهذا الضعف واللجوء إليه ﷻ، هو من أعظم أسباب النصر، أما إظهار القوة بمعنى الشعور بها والوثوق بالنفس، وليس المقصود إظهار القوة للعدو فهذا مأمور

وَتَأَوَّلُهُ بَعْضُهُمْ عَلَى النَّهْيِ عَنِ التَّمَنِّيِّ فِي صُورَةٍ خَاصَّةٍ، وَهِيَ إِذَا شَكَّ فِي الْمُصْلَحَةِ فِيهِ وَحُصُولِ ضَرَرٍ، وَإِلَّا فَالْقِتَالُ كُلُّهُ فَضِيلَةٌ وَطَاعَةٌ.

وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ، وَلِهَذَا تَمَّمَهُ ﷺ بِقَوْلِهِ ﷺ: (وَأَسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ).

وَقَدْ كَثُرَتْ الْأَحَادِيثُ فِي الْأَمْرِ بِسُؤَالِ الْعَافِيَةِ، وَهِيَ مِنَ الْأَلْفَافِ الْعَامَّةِ الْمُتَنَاوِلَةِ لِدَفْعِ جَمِيعِ الْمَكْرُوهَاتِ فِي الْبَدَنِ وَالْبَاطِنِ، فِي الدِّينِ وَالْدُنْيَا وَالْآخِرَةِ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ الْعَامَّةَ لِي وَلِأَحِبَّائِي وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ^(١).

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا)

فَهَذَا حَثٌّ عَلَى الصَّبْرِ فِي الْقِتَالِ، وَهُوَ أَكْدَ أَرْكَانِهِ.

به، لكن المقصود أنه يريدوا لنفسه أنه قوي لا يعبأ بأي بلاء، وكما كان يقول بعضهم "اللهم على ما شئت فابتليني"، فهذا لا يصح ولا يجوز.

(لَا تَتَمَتَّعُوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ) فقد يكون الأولى بالمسلمين في هذه المعركة أن ينصرفوا، وبذلك لا يكون الأمر ضاغطاً على الإمام والقائد أن يضطر إلى اتخاذ قرار بالمواجهة مثلاً من أجل أن الناس يريدون اللقاء، وقد يكون الأصلح ألا يخرجوا، ينتظروا هجوم العدو عليهم؛ لأن ذلك هو الأصلح في المعركة، كما كان في غزوة أحد، فكان الأولى أن يتنظر المسلمون في المدينة، ولكن ألحوا على رسول الله ﷺ فلبس لأمة الحرب، فأرادوا أن يرجعوا فقال (لَا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ يَلْبَسُ لِأُمَّتِهِ فِضْعُهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ) البخاري، ومع ذلك عندما ابتلوا، لم يثبت كثير منهم وتولوا، كما ذكر الله ﷻ في كتابه.

فإذا كان هذا حال الصحابة الأفاضل ﷺ فنحن أولى بأن نسأل الله العافية، وأن لا نتمنى لقاء العدو في موقعة بعينها، وإن كنا نحب الجهاد في سبيل الله ونتمناه، وحب الجهاد فرض كما دلت عليه آية التوبة قال الله ﷻ (قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)، كما أن بغض وكرهية الجهاد نفاق قال تعالى (فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ)، فضلاً عن الطعن في الجهاد وتسميته بالأسماء قبيحة، فهذا من أوضح علامات النفاق.

(١) ونحن نقول له: آمين وجزاه الله خيراً.

وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ آدَابَ الْقِتَالِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ۖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (٢) وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا (٣) وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ (٤)، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (٥)، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا (٦) وَرِثَاءَ النَّاسِ (١) وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (٢) .

(١) كثرة ذكر الله ﷻ باللسان والقلب والعمل والحال.

(٢) طاعة الله وطاعة رسوله ﷺ، وذلك بالتزام الكتاب واتباع السنة، لأن هذا من أعظم أسباب النصر، والمعاصي جُند العدو في داخل الجيش، فضلاً عن البدع والضلالات، فضلاً عن الشرك والنفاق، والعياذ بالله.

(٣) فيه النهي عن التنازع والاختلاف الذي يؤدي إلى الفشل - نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين -، فالتنازع من أعظم أسباب ضياع الأمة، وانظر كيف قدم طاعة الله وطاعة الرسول ﷺ على النهي عن التنازع، لماذا؟ ليُعلم أن الطاعة تؤدي إلى الائتلاف، وليُعلم أن التنازع مرده إلى المعاصي؛ سببه المعاصي، (مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فِي اللَّهِ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ، فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، إِلَّا بَذَنَ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٤٠١)، وصححه الألباني بمجموع طرقه في الصَّحِيحَة (٦٣٧)، فما وقع الاختلاف في القلوب إلا بسبب الذنوب، ولذا فإنهم لو أخلصوا الطاعة لله وللرسول ﷺ؛ أخلصوا واتبعوا، فإن الله يؤلف بين قلوبهم، فالدنيا هي التي تفرق، الشهوات هي من أعظم أسباب الفرقة، والبغي من أعظم أسباب الفرقة وهي إرادة العلو على الآخرين والاعتزاز بالنفس وحُب الرئاسة والجاه، كما قال ﷻ (وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ)، وقال (وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ السِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ)، فالبغي من أعظم أسباب الفرقة والاختلاف، فلذلك نُهي عن البغي وهو التعدي على الحدود وإرادة العلو على الآخرين نسأل الله العافية، فليتهم كل منا نفسه، فربما يكون هو السبب في فرقة المسلمين واختلافهم، ولم يَرى في كثرة أمتنا هذه مثل الاختلاف الواقع فيها الآن، غناء كغناء السيل، كثير ولكننا غناء كغناء السيل بسبب الفرقة والبغي والمعاصي والذنوب والبدع والشرك، فهم من أعظم أسباب الاختلاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما ذكرنا يبحث كل منا في نفسه، فربما كان هو الذي تسبب في مثل هذا، وأنه أراد العلو على غيره وبغى على إخوانه فحصل التنازع فحصل الفشل.

(٤) أي قوتكم.

(٥) ثم أمر بالصبر وهو الثبات مجدداً ومصابرة العدو خصوصاً وعدم الفرار واستحضار معية الله ﷻ (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)، فهذا من أعظم ما يشتهم ويصبرهم.

(٦) ثم النهي عن النيات الخبيثة المفسدة والتشبه بالكفار فيها وفي غيرها، قال (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا) أي كبراً ورداً للحق وبطره، كما قال ﷻ في الكبر (الْكِبْرُ بَطَرٌ الْحَقُّ وَغَمْطُ النَّاسِ) مسلم؛ وعند الترمذي (وَعَمْصَ النَّاسَ) أي ازدرائهم، فبطر الحق أي رد الحق، فالذي يُرد الحق ويتكبر عليه لأنه

أتى من غيره، فهذا والعياذ بالله أخلاقه أخلاق الكفار المشركين، ولو كان في غير الشرك، لكن هناك خطر عليه عظيم لأن الله خاطب المؤمنين بهذا النهي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا.. الآيات. ثم قال (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ)، أي فلا تشبهوا بهم ولو في بعض خصالهم، فالذين يخرجون متكبرين على الناس والذين يخرجون راديين للحق الذي أنزله الله ﷻ، لا شك إنهم مخذولون، فقدوا أسباب النصر، ولو نظرت إلى حروب المسلمين في الأزمنة المعاصرة التي انتهت بهزيمتهم، لو جئت أن هذه الأسباب التي نهى الله عنها هي من أعظم أسباب الهزيمة.

(١) أي لأجل السُّمعة، إنما خرج ليقال جرى، ليقال مقاتل، ليقال مجاهد، كما أن من يدعو دعا ليقال داعية، وتعلم ليقال عالم، وقرأ القرآن ليقال قارئ، نعوذ بالله ونسأل الله العافية.

كل هذا من أسباب فشل القتال وفشل الدعوة وفشل العمل الإسلامي وكذلك وجود الصد عن سبيل الله، كل هذه خصال الكفار، لكن لو لا خطر وجود جزء منها أو بعضها في المسلمين، لما نهاهم الله عنها، لو كان بمجرد الإسلام والإيمان يمتنع حصول شيء من ذلك، لأمن ذلك عليهم ولما نهوا عنه، لكن يخشى عليهم أن يقع منهم شيء من ذلك فتقع الفتنة.

(٢) الصد عن سبيل الله، قصد أو لم يقصد، فمن دعا إلى خلاف الحق، فقد صد عن سبيل الله، فإن كان يريد الصد عن سبيل الله فهو كافر أو منافق، وإن كان لا يدرى فقد قال ﷻ (وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا الشُّوْءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) هل تظن أن كل من يحلف كاذباً يريد الصد عن سبيل الله؟ فالحلف كذبا كبيرة من الكبائر ليست كفراً، تقع من المسلمين، فيتخذ يمينه دخلاً، لكن سماها الله ﷻ صدّاً عن سبيل الله، نعم لأن ذلك سيؤدي إلى عدم الوثوق بأدلة الشرع، ويقال عند ذلك أن الشرع يضيع حقوقنا، فينصرف كثير من الناس عن التزام الشريعة بذلك، وكم من الناس ينصرفون عن شرع الله ﷻ، لأنهم ظنوا أن ذلك يضيع حقوقهم، فالذي حلف كاذباً ترتب عليه أن صد عن سبيل الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

لذلك نقول الصد عن سبيل الله؛ فسبيل الله هو الإسلام والصراط المستقيم بكل تفاصيله، آية أو حديث، متضمنة لحكم معين، إذا دعا الناس إلى خلافها فقد صد عن سبيل الله، وبعض الناس قد يظن نفسه يدعو إلى الله وهو يحثهم على ترك الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وكم من أمر بالمنكر ناهي عن المعروف صاد عن سبيل الله، وهو يرى نفسه مصلحاً كما قال ﷻ (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ) نسأل الله العافية.

﴿وَأَنْتُمْ تَرَوْنَ هَذِهِ الْأُمُورَ كُلَّ وَاحِدٍ رُبَمَا نَزَرْنَا عَلَى نَفْسِهِ عَلَى الصَّوَابِ، قَدْ يُقَالُ عَنْ الشَّجَاعَةِ تَهَوُّرٌ، وَقَدْ يُقَالُ عَنِ الْجَبَنِ حَكَمَةٌ، وَقَدْ يُقَالُ عَنِ الْحِلْمِ مَهَانَةٌ، وَقَدْ يُقَالُ عَنِ التَّوَاضُعِ ضَعْفٌ، وَقَدْ يُقَالُ عَنِ الْقُوَّةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَجَبُّرٌ، وَقَدْ يُقَالُ عَنِ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ ﷻ شَهْرَةٌ، وَقَدْ يُقَالُ عَنِ السَّعْيِ إِلَى إِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ، إِرَادَةُ الْكِبْرِيَاءِ فِي الْأَرْضِ، فَلِأُمُورٍ كَمَا تَرَى يُمْكِنُ أَنْ تُوصَفَ بِأَوْصَافٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَلَكِنَّ الْفَارِقَ لَيْسَ فِيمَا يُقَالُ لِلنَّاسِ، الْفَارِقُ هُوَ فِي أَعْمَالِ الْقُلُوبِ وَنِيَّاتِ الْبَشَرِ، الَّتِي يُطَّلَعُ عَلَيْهَا الرَّبُّ ﷻ، وَلِذَلِكَ كُلُّ إِنْسَانٍ فَلْيَخْشِ عَلَى نَفْسِهِ وَلِيَتَّهَمَ نَفْسَهُ وَلِيَحْذَرِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ شُرُورِهَا، فَإِنَّهُ كَمَا

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ) فَمَعْنَاهُ: ثَوَابُ اللَّهِ، وَالسَّبَبُ الْمُوصِّلُ إِلَى الْجَنَّةِ عِنْدَ الضَّرْبِ بِالسُّيُوفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَشْيِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَاحْضَرُوا فِيهِ بِصِدْقٍ وَاثْبُتُوا^(١).

ذكرنا يمكن أن يعمل عملاً يراه صلاحاً وهو فساد ويظن نفسه مصلحاً في الأرض وهو من أعظم المفسدين، ويكفر بالله وهو يحسب أن يهتدي سواء السبيل قال تعالى (الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا) كما ذكرت قد يقال عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله في زماننا تطرفاً وإرهاباً وكذا عن الجهاد في سبيل الله، وقد يُقال عن سفك الدماء بغير حق وقتل النفوس جهاد، لذلك ما الفرق بين هذا وذاك؟ هي شعرة؛ حسب النيات والمقاصد ودرجة الموافقة للشرع ودرجة العلم بالكتاب والسنة، كما ذكرنا قد يعمل عملاً يريد به الجهاد وهو غادر، وقد يكون الأمر كما ذكرنا يظنه مصلحة وهو مفسدة، وقد يكون ما يفعله هو الفساد بعينه، ويتولى أعداء الإسلام ويظهرونهم على باطلهم وكفرهم ويعاونهم على الإثم والعدوان، ويرى نفسه غاية المصلحين، لذلك نقول الأمر يحتاج إلى علم ونية ونسأل الله العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى.

(١) وهذا لا نشك في أن هذا هو المعنى المقصود، وأن هذا من المجاز في السنة، سماه من سماه مجازاً أو لم يسمه، وهذا بدلالة السياق، والكلام كله في مقاتلة العدو، فالجنة تحت ظلال السيوف؛ السيوف التي يحملها المجاهدون، ليست الجنة في الأرض بنصوص الكتاب والسنة، نعلم أن الجنة في السماء وقد عرج بالنبي ﷺ إلى السماء ورأى الجنة ودخل الجنة وهي في السماء ليست في الأرض، فالجنة تحت ظلال السيوف لم يقصد النبي ﷺ أن السيوف التي يحملها المجاهدون الجنة تحتها بعينها وإنما الطريق الموصل إلى الجنة بالجهاد تحت ظلال السيوف، بذل النفوس والأموال والأعمار وتحمل العقبات والمصائب بالجهاد في سبيل الله تحت ظلال السيوف المرفوعة، هذه الأمور توصل إلى الجنة والله أعلى وأعلم.

كما ذكرنا هذا من المجاز الذي دل عليه الدليل المتصل والمنفصل، المتصل وهو السياق الذي كله في لقاء العدو، والمنفصل الأحاديث الثابتة في أن الجنة في السماء وليست في الأرض، ولا داعي لتكلف تصور معين حتى نحمل الحديث على ما يتوهم أنه الظاهر، كأن يقول قائل يمكن أن تصعد السيوف فوق الجنة ويكون لها ظل يوم القيامة، هذا بلا شك ليس الذي قصده النبي ﷺ، وإنما قصد أن اثبتوا واصبروا وجاهدوا فإن ذلك يُدخلكم الجنة، هذا الذي يفهمه كل سامع لهذه اللفظة في هذا السياق، لا يتصور هذا التصور إلا إنسان لا يعرف العربية ولا مقاصد الشريعة ولا طريقة النبي ﷺ في الكلام، ولا يقول قائل هذا هو الظاهر، لا ليس هذا بظاهر الكلام في الحقيقة، الظاهر أن هذا هو المعنى المقصود الذي ذكرناه، وهو أن الجهاد وبذل النفوس ورفع السيوف في سبيل الله ﷻ، يؤدي إلى دخول الجنة، فإذا لو أن هناك بنادق فهي مثل السيوف، فالعبرة في بذل الجهد في نصرة الدين.

قوله في هذا الحديث: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِنْتَظَرَ حَتَّى مَالَتْ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ... إِلَى آخِرِهِ)

وَقَدْ جَاءَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ اِنْتَظَرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: سَبَبُهُ أَنَّهُ أَمَكْنُ لِلْقِتَالِ، فَإِنَّهُ وَقْتُ هُبُوبِ الرِّيحِ، وَنَشَاطِ النَّفُوسِ، وَكُلَّمَا طَالَ إِزْدَادُوا نَشَاطًا وَإِقْدَامًا عَلَى عَدُوِّهِمْ، وَقَدْ جَاءَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: (أَخَّرَ حَتَّى تَهَبَّ الْأَرْوَاحُ^(١) وَتَحْضُرَ الصَّلَاةُ).

قَالُوا: وَسَبَبُهُ: فَضِيلَةُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَالِدُّعَاءِ عِنْدَهَا. قَوْلُهُ: (ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِي السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، إِهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ)

فِيهِ: اسْتِخْبَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ اللَّقَاءِ وَالِاسْتِنْصَارُ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ كِتَابِ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ) قَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

قَالَ: وَاتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى رِوَايَتِهِ حُجَّةً فِي جَوَازِ الْعَمَلِ بِالْمُكَاتَبَةِ وَالْإِجَارَةِ، وَقَدْ جَوَّزُوا الْعَمَلَ بِالْمُكَاتَبَةِ وَالْإِجَارَةِ، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْأُصُولِ وَالْفِقْهِ، وَمَنْعَتْ طَائِفَةُ الرِّوَايَةِ بِهَا، وَهَذَا غَلَطٌ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) الأرواح بمعنى الرياح.

(٢) الاستنصار بالله ﷻ، [اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِي السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ إِهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ]، إِهْزِمِ أَعْدَاءَ الْإِسْلَامِ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ، هَذَا الدُّعَاءُ دُعَاءُ عَظِيمِ الْقَدْرِ، أَنَا لَا أُرِيدُ أَنْ أَمُرَهُ، وَالْحَدِيثُ فِيهِ فَائِدَةٌ أُخْرَى:

وَهُوَ أَنَّ جِهَادَ الْخَوَارِجِ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ الْمُسْلِمِينَ وَيَسْفِكُونَ دِمَاءَهُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ هُوَ مِنَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ السَّلَفِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.

فَأَنْتَ تَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُوْفَى وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حِينَ سَارَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ؛ وَهُمْ الْخَوَارِجُ، اسْتَعْمَلُوا نَفْسَ النُّصُوصِ الْمُرْغَبَةِ فِي الْقِتَالِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُقَاتِلِينَ كُفَرَاءً خَارِجِينَ مِنَ الْمِلَّةِ.

٧ - باب استخفاف الدعاء بالنصر عند لقاء العدو.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . بِمِثْلِ حَدِيثِ خَالِدٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «هَازِمِ الْأَحْزَابِ» . وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ «اللَّهُمَّ» (٢).

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رَوَاتِهِ «مُجْرَى السَّحَابِ» (٣).

(١) بالطبع الكتاب الموثوق به هو المعلوم نسبته بالخبر الصادق إلى من كتبه.
(٢) الرواية الثانية [اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ (هَازِمِ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ)]، وفي الرواية الأولى قال [اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ (اهْزِمِ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ)]، والظاهر أن قوله (هَازِمِ الْأَحْزَابِ) قالها بعد غزوة الأحزاب، و(اهْزِمِ الْأَحْزَابَ) قالها أثناء غزوة الأحزاب.
(٣) فقال (اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ مُجْرَى السَّحَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ هَازِمِ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ).
فجمع الروايات أن النبي ﷺ دعا بأربعة أسماء من أسماء الله الحسنى كلها مضافة، وهذا ليس في مقام الإخبار كما يحلو للبعض دائماً أن يستعمل هذا الكلام، إنما هذا في مقام الدعاء والثناء على الله ﷻ بما هو أهله، هذا مقام الثناء على الله والدعاء له والتضرع له.

اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرَى السَّحَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ هَازِمِ الْأَحْزَابِ؛ وكلها تذكر كما وردت، فلا تقول (الهَازِم - السريع - المنزل - المجري)، وإنما تقول كما قال النبي ﷺ، وإنما الأسماء المضافة وردت في الكتاب والسنة وورد الدعاء بها، ولا يمنع من الدعاء بها إلا جاهل، ولا يقول ليست من أسماء الله ﷻ عالم، هي من أسماء الله ﷻ، وإن كانت مضافة، مضاف ومضاف إليه، وقد قال ﷻ (غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهَ الْمُصِيرِ)، في الثناء على نفسه ﷻ، وكما ذكرنا هذا في مقام الدعاء، فهذا الكلام الذي دعا به النبي ﷺ يدل على ما ذكرنا.

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أَحُدٍ «اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِن تَشَأْ لَا تُعْبِدُ فِي الْأَرْضِ» .

ذَكَرَ فِيهِ دُعَاؤُهُ ﷺ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ، وَقَدْ انْفَقُوا عَلَى اسْتِحْبَابِهِ.
قَوْلُهُ ﷺ : (اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلِّزْهُمْ) أَيِ أَزْجِجْهُمْ وَحَرِّكْهُمْ بِالشَّدَائِدِ.
قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الزَّلْزَالُ وَالزَّلْزَلَةُ الشَّدَائِدُ الَّتِي تُحَرِّكُ النَّاسَ ^(١).

(١) هذا الحديث توسل فيه النبي ﷺ وعلم الأمة أن تتوسل إلى الله بأسماءه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله ﷻ، وعامة طرق الحديث فيها البداية "باللهم منزل الكتاب":
وهذا من أعظم ما يتوسل به في هذا الموطن؛ لأن القتال بين أهل الحق وأهل الباطل حول إقامة الكتاب، حول الإيمان بالكتاب، حول تحكيم الأرض بالكتاب الذي أنزله الله ﷻ، وهو ﷻ أنزله ليعمل به، وأرسل رسله ليطاعوا، وانتصار المسلمين في الأرض إقامة لأمره ﷻ وتحقيق لعبادته، وما أحسن ما ذكر الحديث الذي يليه أنه كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أَحُدٍ «اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِن تَشَأْ لَا تُعْبِدُ فِي الْأَرْضِ»، فهذا دليل على أن المؤمنين إنما يقاتلون ليعبد الله ﷻ في الأرض، وإنزال الكتاب هو تفصيل هذه العبادة وتحقيق كیفيتها، فمن أجل الكتاب قامت الحرب، فهذا توسل إلى الله بما يقتضى نصرته من يقوم بالكتاب، ومن يعلى أمر الكتاب الذي أنزله الله ﷻ، فهذا توسل بأعظم وسيلة وهى أسماء الله ﷻ وصفاته وأفعاله.
وأيضاً في قوله (منزل الكتاب) فقد تضمن الكتاب الذي أنزله الله وعُدَّ بنصرة عباد الله المؤمنين قال تعالى (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ * إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ) [الأنبياء: ١٠٥، ١٠٦]، فالله ﷻ أنزل في الكتاب ما يدل على انتصار المؤمنين وهزيمة الكافرين.
وأما التوسل إليه ﷻ بأنه (مجرى السحاب) فهذا أيضاً استحضر لعظمته ﷻ وقدرته، فهو ﷻ بيده الأمر كله، وجريان السحاب مما لا يملكه البشر ولا يدعونه ولا يقدرُونَ على شىء منه، وهى آية بينة على قدرة الله، وهو ﷻ فوق خلقه، وهو الذى أمر السحاب أن يجرى، فالأمر كلها تجرى بأمره ﷻ، فناسب التوسل إلى الله ﷻ بقدرته على إجراء السحاب، وهذا مما يظهر لكل أحد، ويظهر فيه قدرة الله ﷻ، فناسب هذا المقام قدرته ﷻ على الكافرين الذين أفسدوا في الأرض.
والتوسل إلى الله (بهازم الأحزاب)، فقد كان في غزوة الأحزاب يدعو ويقول (اهزم الأحزاب)، وبعد ذلك كان ﷻ يقول (وهازم الأحزاب)، فهو ﷻ الذى هزمهم وحده، وكثيراً ما كان رسول الله ﷺ يتوسل إلى الله بهذا الاسم، وهذا توسل بفعل من أفعاله ﷻ ففي الحديث (فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقَى عَلَيْهِ حَتَّى

قوله: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِن تَشَأْ لَا تُعْبِدَ فِي الْأَرْضِ) قَالَ الْعُلَمَاءُ: فِيهِ التَّسْلِيمُ لِقَدَرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالرَّدُّ عَلَى غُلَاةِ الْقَدَرِيَّةِ الزَّاعِمِينَ أَنَّ الشَّرَّ غَيْرُ مُرَادٍ وَلَا مُقَدَّرٌ - تَعَالَى اللَّهُ عَنْ قَوْلِهِمْ - وَهَذَا الْكَلَامُ مُتَضَمِّنٌ أَيْضًا لِطَلَبِ النَّصْرِ، وَجَاءَ فِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَذَا يَوْمَ أُحُدٍ، وَجَاءَ بَعْدَهُ أَنَّ قَالَهُ يَوْمَ بَدْرٍ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ السِّيَرِ وَالْمَغَازِي، وَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَهُ فِي الْيَوْمَيْنِ (١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

رَأَى النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ » مسلم، هو ﷺ هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَرَدَّهُمْ عَنِ الْمَدِينَةِ، فَالتَّوَسَّلَ إِلَى اللَّهِ بِذَلِكَ، لِيَفْعَلَ ﷺ بِأَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَحْزَبُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِمْ، مَا فَعَلَ بِالْأَحْزَابِ الَّذِينَ تَحْزَبُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاجْتَمَعُوا عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَيَحَاوِلُوا اسْتِصْصَالَ شَاقَّةِ الْمُسْلِمِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ بِأَسْهٍ وَرَدَّهُمْ خَائِبِينَ، فَكَذَلِكَ يَتَوَسَّلُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى اللَّهِ ﷻ أَنْ يُنْزَلَ بِأَعْدَائِهِمُ الَّذِينَ يُوَاجِهُونَهُمْ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ بِالْأَحْزَابِ، وَهَنَّاكَ تَفْصِيلٌ أَكْثَرَ فِي مُحَاوَلَةِ تَدْبِيرِ هَذِهِ الْأَدْعِيَةِ فِي كِتَابِ [رِسَائِلَ عَلَى طَرِيقِ النُّورِ] لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا.

(١) وَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ يَرَوْنَ أَنَّ الرَّوَايَةَ الثَّابِتَةَ رَوَايَةُ يَوْمِ بَدْرٍ، وَلَا مَانِعَ، فَإِنْ اسْتِصْصَالَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَيِّ مِنْ هَاتَيْنِ الْغَزَوَتَيْنِ كَانَ رَبِّمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ أَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ، أَمَا فِي بَدْرٍ فَقَدْ نَصَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ذَلِكَ، وَهَذَا لَا يَقُولُهُ إِلَّا بُوْحَى قَالَ (اللَّهُمَّ إِنَّ تَهْلِكَ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ) مسلم، وَهَذَا فِيهِ فَضْلٌ مِنْ شَهِيدٍ بَدْرٍ، وَكَذَا فَضْلٌ مِنْ ثَبِتٍ فِي أَحَدٍ، فَإِنَّ اللَّهَ ﷻ يُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ بِشِبَاتِهِمْ، يُعْبَدُ ﷻ بِكُلِّ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ مِنَ الْبَشَرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِأَنْ ثَبِتَ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَحَفِظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ، فَفِي يَوْمِ بَدْرٍ نَصَرَ اللَّهُ ﷻ أَهْلَ الْإِسْلَامِ النَّصْرَ الْمُؤَزَّرَ الَّذِي بِهِ يُعْبَدُ اللَّهُ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا.

قوله (اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِن تَشَأْ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ)

هو كما ذكر النووي رحمه الله فيه إثبات قدر الله ﷻ، وهذا من أعظم ما يهون على المؤمنين في مُصَارَعَتِهِمْ وَمَدَافَعَتِهِمْ لِلْكَافِرِينَ وَمَنَازَعَتِهِمْ لَهُمْ، حِينَ يَرَوْنَ مَا قَدْ يَحْصِلُ مِنْ بَلَاءٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَالْأَمْرُ لِلَّهِ ﷻ هُوَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، فَهُوَ ﷻ بِمَشِيئَتِهِ حَصَلَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْإِيمَانُ، وَبِمَشِيئَتِهِ حَصَلَ مِنَ الْكَافِرِينَ الْكُفْرُ، فَلَيْسَ عَلَيْنَا هَدْيُ الْخَلْقِ، وَإِنَّمَا نَفُوضُ أَمْرَنَا إِلَى اللَّهِ، نَحْبُ بِلَا شَكٍّ ظُهُورَ الْإِيمَانِ وَنُكْرَهُ بِلَا شَكٍّ ظُهُورَ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ، وَلَكِنْ نَعْلَمُ أَنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ بِيَدِ اللَّهِ، فَحِينَ تَرَى الْكُفْرَةَ قَدْ تَسَلَطُوا وَالْمُنَافِقِينَ قَدْ ظَهَرُوا وَالظُّلْمَةَ قَدْ أَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ، وَتَرَى أَهْلَ الْإِيمَانِ مُسْتَضَعْفِينَ وَلَا يَمْلِكُونَ إِقَامَةَ مَا يَجِبُونَ مِنَ الدِّينِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَعَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ الْأَمْرَ إِلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ ﷻ، فَيَحْصِلُ لَكَ نَوْعٌ مِنَ السَّكِينَةِ وَالطَّمَأْنِينَةِ، وَالْعِبْرَةُ أَنْ تَنْجُو أَنْتَ وَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا يَهْتَدِيَ مَنْ اهْتَدَى كَمَا قَالَ ﷻ (لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ)،

٨ - باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةً وَجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَارِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَقْتُولَةً فَانْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَجِدَتْ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَغَارِي فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ.

قوله: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ)

أَجَمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْعَمَلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَتَحْرِيمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُوا، فَإِنْ قَاتَلُوا قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ: يُقْتَلُونَ.

وَأَمَّا سُيُوءُ الْكُفَّارِ: فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ رَأْيٌ قُتِلُوا^(١)، وَإِلَّا^(٢) فَفِيهِمْ وَفِي الرُّهْبَانِ خِلَافٌ:

ولكن عليك أن تبذل ما في وسعك، وأن تبذل كل جهدك في نصره الدين، ولكن تأكد أن الأمر من عند الله ويمشيته، وأفعال العباد داخلة تحت مشيئة الله ﷻ.

وهذا كما ذكر يتضمن التفويض ويتضمن التوسل إلى الله بأنه يجب أن يُعبد ﷻ في الأرض، وهزيمة المؤمنين تؤدي إلى عدم حصول هذه العبادة، وهذا يمكن أن يقال في غير هذا الموطن (اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِن تَشَاءَ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ) هو يقصد رد الأمر إلى مشيئة الله ثم قد يقع في أرض ما في زمن ما، امتناع العبادة لانتشار الشرك والكفر والنفاق، والله ﷻ يفعل ما يشاء ويبدع الأمر كله ويهدي من يشاء، وكم من بلاد ظهر الكفر عليها أزمته ثم ظهر فيها الدين بعد ذلك وقلب الله قلوب الخلق من أبناء هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض ومن أبناء هؤلاء الذين كفروا وأشركوا ومن أصلاهم من يعبد الله ويبعث عن الدين، فهو ﷻ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهو ﷻ يدبر الأمر بمشيئته.

(١) أي بلا خلاف، إذا كانوا يُشِيرُونَ بالقتال ولهم رأي في الحرب وذوى خبرة فيها، فهؤلاء يُقْتَلُونَ بلا خلاف.

قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُقْتَلُونَ.
وَالْأَصَحُّ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ: قَتْلُهُمْ^(٢).

(١) أي إذا لم يكن لهم رأي، فهم مجرد شيوخ كبار لا يشاركون في القتال بشيء، ولا يحفزون الناس ولا يرغبونهم في القتال، فهذا الذي فيه خلاف.

(٢) الشافعي رحمه الله عنده القولين والأصح عند الشافعية جواز قتل هؤلاء، والصحيح أنهم لا يقتلون إذا لم يكن لهم رأي، وقد وردت جملة من الأحاديث والآثار في الامتناع عن قتل الرهبان الذين لا رأي لهم أو الذين زعموا أنهم تفرغوا للعبادة في الصوامع ونحوها، فكما ذكرنا أنه لا نزاع أن من كان منهم ذا رأي وكان محرضاً على قتل المسلمين وقتال المسلمين وكان محفزاً لهؤلاء على الحرب، راهباً كان أو شيخاً كبيراً إلا أنه يقتل، وأما من لا يقاتل ولا يشارك في القتال، فالعلة التي ذكرها النبي ﷺ في المرأة وهي مذكورة في غير مسلم إذ قال (مَا كَانَتْ هَذِهِ لِيُقَاتَلَ) (د) ٢٦٦٩ [قال الألباني]: حسن صحيح، دليل على أن من لا يقاتل لا يقتل، فإذا كان الإنسان لا يرغب في القتال ولا محرضاً عليه ولا مؤيداً له فإنه لا يقتل والله أعلى وأعلم، أيما كان أعمى أصم مشلول، ولكن هل له رأي وتحريض وخبره في المشاركة في القتال أم ليس له رأي ولا تحريض؟، ولذلك نحن لا نقبل كلمة [قتل المدنيين] لأن هذا الكلام ليس على إطلاقه، فليس كل مدنياً - - بالاصطلاح المعاصر: وهو من ليس مجنداً في الجيش المعاصر - ممن لا يقاتل، لا يجوز قتله، وكما ذكرنا في أمر قتل النساء والصبيان، إذا كانوا متميزين، فلا يجوز قصدهم بالقتل.

فلذا إن كانت مجندة، فإنهم يقتلون كما نص عليه جماهير العلماء، وكذا الصبيان إن حملوا السلاح، فالجيش الإسرائيلي على سبيل المثال: كل النساء يشاركن في الجيش، فعندما تكون مشاركته في الجيش وأثناء المعركة في القتال، فلا مانع من قتلها، وكما ذكرنا العلة منصوص عليها، فلا يجوز إهمال ذلك أعني قوله ﷺ (مَا كَانَتْ هَذِهِ لِيُقَاتَلَ) فإذا قاتلت قتلت.

الشاب لم ينه عن قتله والنبي ﷺ في غزوة بني قريظة عندما حاصروهم قال (تقتل مقاتلتهم) فلم يسأل ﷺ من كان يمسك السلاح ومن كان لا يمسك، وإنما نظر من أنبت جعل في المقاتلة ومن لم يثبت جعل في الصبيان (تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونسائهم) فمن المقاتلة: المهيئون للقتال، فأما الذي ورد المنع منه فهو العسيف الأجير وهو التابع الذي لا دخل له بالقتال مجرد أجير كالفلاحين والعمال الذين لا دخل لهم بالقتال نهائياً، وليسوا كما ذكرنا ممن يهيا للقتال، إنما هم لا دخل لهم بأمر القتال على الإطلاق، لأنه في الحديث

قَالَ: وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَبَعَثَ رَجُلًا. فَقَالَ: "قُلْ لِحَالِدٍ لَا يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا"، (د) ٢٦٦٩ [قال الألباني]: حسن صحيح، وهذا يدل على أن من لا دخل له بالقتال ممن لم يشارك قط في المعركة فهذا لا يقتل والله أعلى وأعلم، بخلاف من كان مهياً للقتال، فهؤلاء الأجراء ليسوا من أهل التجنيد ليسوا من أهل الدخول في الجيش ولا مؤهلين لذلك، ولا قد أعدوا لهذا الأمر، أما من أعد في فترة من عمره وهو موضوع عند الحاجة إليه، يستدعى، حتى وإن لم يقاتل في تلك المعركة، فإنه يقتل بلا شك.

٩ - باب جَوَازِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الذَّرَارِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَبْتَغُونَ فَيُصَيَّبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ. فَقَالَ «هُمْ مِنْهُمْ». وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ لَوْ أَنَّ خَيْلًا أَغَارَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصَابَتْ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ «هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ».

(باب جَوَازِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ^(١))

قَوْلُهُ: (سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الذَّرَارِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَبْتَغُونَ فَيُصَيَّبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ فَقَالَ: هُمْ مِنْهُمْ)

هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ بِلَادِنَا (سُئِلَ عَنِ الذَّرَارِيِّ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) وَنَقَلَ الْقَاضِي هَذِهِ عَنْ رِوَايَةِ جُمْهُورِ رِوَاةِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ قَالَ: وَهِيَ الصَّوَابُ.

(١) أي يقتلون خطأ من غير قصد ومن غير أن يُتعمد قتلهم، ولكن يقاتل المسلمون الكفار بما يعم إتلافه، لأن البعض قد يقول كيف يوصف الحكم بالجواز وهو خطأ والخطأ ليس داخلاً في حيز التكليف حتى يوصف بالجواز؟ فهل يجوز أن يقاتل المسلمون الكفار بما يعم إتلافه النساء والأطفال كالضرب بالمنجنيق أو أنهم هجموا على العدو فقتلوا من وجدوه يتحرك مثلاً وهم لا يدرون ولا يرون في الظلام؟ هل هذا رجل أم امرأة أم صبي؟ هو لا يقصد الصبيان ولكن يقتلون بغير قصد ضمن قصف مثلاً مدفعي أو قصف بالطيران أو قنابل يضرب بها الكفار فيحدث نوع من الإتلاف لهؤلاء الصبيان والنساء، فهل يلزم بذلك إثم على المسلمين أو دية لأنهم ممن نهبوا عن قتلهم؟ نقول لا يلزم شيء من ذلك؛ لأن الرسول ﷺ قال (هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ) وفي رواية عند أحمد (هُمْ مَعَ آبَائِهِمْ)، لكن التي في مسلم (هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ).

فَأَمَّا الرِّوَايَةُ الْأُولَى فَقَالَ: لَيْسَتْ بِشَيْءٍ، بَلْ هِيَ تَصْخِيفٌ، قَالَ: وَمَا بَعْدَهُ هُوَ تَبْيِينُ الْغَلْطِ فِيهِ.
قُلْتُ: وَلَيْسَتْ بَاطِلَةٌ كَمَا ادَّعَى الْقَاضِي بَلْ لَهَا وَجْهٌ، وَتَقْدِيرُهُ: سُئِلَ عَنْ حُكْمِ صَيَّانِ الْمُشْرِكِينَ
الَّذِينَ يَبْتَئُونَ فَيْصَابَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَصَيَّانِهِمْ بِالْقَتْلِ، فَقَالَ: (هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ) أَيْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ؛
لِأَنَّ أَحْكَامَ آبَائِهِمْ جَارِيَةٌ عَلَيْهِمْ فِي الْمِيرَاثِ وَفِي النِّكَاحِ وَفِي الْقِصَاصِ وَالذِّيَّاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ^(١).

(١) لأن الولد في أحكام الدنيا تبع لوالديه، فإذا كانا كافرين فهو تبع لهما، وهذا الحديث هو أصل مهم في هذا الباب، وهو أن الأبوان يهودانه ويمجسانه وينصرانه، وإن كان هو على الفطرة عند الله ﷻ، لكن في أحكام الظاهر هو ليس بمسلم، وهذا تفصيل مهم لا بد من معرفته، لأن بعض من يتكلم في هذا الباب يختلط عليه أن الأولاد يكونوا على الفطرة، وبين أنهم مع آبائهم أو (هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ) فيخلطون في الأمر، والصحيح أنه لا بد من التفصيل؛ فأحكام ما عند الله ﷻ والتي يترتب عليها دخول الجنة أو النار وإستحقاق العذاب هم على الفطرة، هم على هذه الملة، كما قال النبي ﷺ «مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ إِلَّا وَهُوَ عَلَى الْمِلَّةِ». وفي رواية أبي بكر عن أبي معاوية «إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ حَتَّى يُبَيِّنَ عَنْهُ لِسَانُهُ». وفي رواية أبي كريب عن أبي معاوية «لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعَبِّرَ عَنْهُ لِسَانُهُ» مسلم، فالحنيفة هي الإسلام وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها (فَاقِمِ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ)، ولذلك كان الصحيح أنهم يوم القيامة مع إبراهيم عليه السلام وقد رأى النبي ﷺ إبراهيم وحوله أولاد الناس ففي الحديث (وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرُّوْضَةِ، فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام)، وَأَمَّا الْوَلَدَانِ الَّذِينَ حَوْلَهُ، فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، قَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ) البخاري، وهذا أصرح وأصح حديث في حكم أولاد المشركين الذين يموتون صغاراً، وثبت حديث صحيح آخر في غير الصحيح أنه قال (أَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ هُمْ خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ) (طس) ٥٣٥٥، صحيح الجامع: ١٠٢٤، الصحيح: ١٤٦٨، فهم في الجنة جملة.

واحتج بحديث (هم من آبائهم) من يقول هم معذبون في النار، وهذا من أضعف الأقوال، فإن السياق كان عن تبئت المشركين ليلاً وهو الهجوم عليه ليلاً فلا يدرى الصبي من المرأة من الرجل، فيقتل الجميع، فقال النبي ﷺ (هم من آبائهم) وهذا دليل لا على أنهم يعذبون، بل هو دليل على أنه لا دية علينا ولا كفارة، لأنهم قتلوا بغير قصد وفي نفس الوقت ليس لهم أحكام الإسلام الظاهرة.

وأما أولاد المسلمين فهم مسلمون في أحكام الإسلام الظاهرة وعند الله ﷻ، وهذا فرق مهم يظهر عندما يؤسر مثلاً طفل قد ثبت إسلامه ظاهراً وأخذه الكفار أو حتى قد يقع في بعض الأحوال أن تكون مثلاً الأم نصرانية أو يهودية ويكون الأب مسلماً ثم تخطف الأولاد وتهرب بهم، وقد ولدوا على الإسلام ثم ينشأون على اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك، فعند بلوغهم إذا اختار الكفر حكم برده، فلا يكون عندئذ كافراً أصلياً، لماذا؟ لأنه ثبت في أحكام الظاهر أنه مسلم، والطفل الصغير عند الله مسلم في

والمُرَاد إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدُوا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ (١).

وَأَمَّا الْحَدِيثُ السَّابِقُ فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ، فَاَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا تَمَيَّزُوا.

الحالين، سواء كان في أحكام الظاهر مسلم أو كافر، فكل الأولاد على الفطرة حتى يعرب عنهم لسانهم بغير ذلك، وإذا كان قد نشأ مسلماً في الظاهر ثم عند البلوغ اختار الكفر فهو مرتد، لا يُقَرَّ بجزية ولا بغيرها، ولو كان عند الولادة فقط، ثم من يوم الولادة أخذته أمه، أو العكس بأن كانت الأم مسلمة وارتد الأب وأخذ الأولاد؛ لأنه لا يتصور أن يتزوج كافراً مسلمة لأن الزواج يكون باطلاً يكون زناً، ولكن يمكن أن يكون مسلماً ثم ارتد، والحمل في بطنها ويوم الولادة خطف الولد وهرب أو غلب على الولد وأخذه، فهذا الولد يكون مسلماً، لأنه ولد لأم مسلمة، فكذا يكون الحكم، فإنه إذا نشأ عند البلوغ واختار ملة غير الإسلام فهو مرتد والعياذ بالله.

فالولد دون البلوغ تبع لأحسن أبويه ديناً، فلو كان الأب مسلماً والأم كافرة، فهو مسلم، وإن كانت الأم مسلمة والأب كافراً فهو مسلم، الولد يكون مسلماً ولو أسلم أحدهما، جميع الأولاد دون البلوغ يُحكم بإسلامهم ظاهراً، ولدوا في دار الإسلام أو لم يولدوا، فلو أنجب رجل أولاداً في دار الكفر، وأولاده أطفال مع أمهم، ثم هو قد أسلم وترك هؤلاء الأولاد، فهؤلاء الأولاد يحكم بإسلامهم وهم في بلاد الكفر، فإذا بلغوا واختاروا الكفر يحكم بردتهم، وإذا قدر عليهم لا يُقَرُّون بجزية.

وهناك فرق مهم أيضاً في هذه الأحكام وهو أن الطفل المسلم الحر لا يجري عليه رق بحال، فمن ولد حراً مسلماً لا يجري عليه رق بحال إلى أن يلقي الله ﷻ، فلا يصح أن يُباع ولا أن يُسبي، ولو سُبي وأصبح رقيقاً، فهو حر عند الله ﷻ في جميع الأحوال، أما إذا كان الطفل محكوماً بكفره في الظاهر، جاز أن يجري عليه الرق، نعم قد ولد حراً ولم يجري عليه رق قبل ذلك، لكن إن أسره المسلمون، فإنه تُسبي الذراري والنساء، فهذا يحكم برقه، فيمكن أن يقع عليه رق، لو عاملناه كمسلم حر في الظاهر لما جرى عليه رق، لكن لما صحَّ سبي الذراري، تبين أن لهم أحكام في الظاهر، وكما ذكرنا الإقرار بالجزية مستمر للأجيال المستمرة على الكفار، فهو مستمر على كل الأجيال الجديدة، لا يحتاج إلى أن يعقدوا عقداً جديداً، بل بمجرد بلوغ الطفل كافراً، يبدأ في دفع الجزية ولا يحتاج إلى تجديد عقد، اعتماداً على عقد الذمة لأبويه، فعقد الذمة عقد مستمر مؤبد إلى نزول عيسى عليه السلام، فيستمر بتتابع الأجيال، ولا يلزم لكل فرد تجديد هذا العقد؛ وهذا، لأنه محكوم بكفره ظاهراً، ولا نقول هذا الطفل كان على الإسلام عند الله ﷻ وعند البلوغ كفر فهو مرتد، ليس كذلك، فالردة تكون بناءً على ثبوت حكم الإسلام ظاهراً وليس على حقيقة الإيمان باطناً، فعلى سبيل المثال إنسان اعتقد في نفسه بصدق الإسلام وأراد أن ينطق الشهادة ولم يثبت له إسلام في الظاهر بعد، ثم رجع عن ذلك، فنحن لا نعامله على أنه مرتد، بل طالما أنه لم ينطق الشهادتين فهو ليس بمسلم في الظاهر، بل ولا في الباطن إذا كان قادراً عليها وأبى أن يقوها، لكن نحن نتكلم على أن حكم الردة لا يثبت إلا بعد ثبوت حكم الإسلام ظاهراً.

(١) أي إذا لم يتعمد المسلمون قتل النساء والصبيان.

وَهَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ جَوَازِ بَيَاتِهِمْ وَقَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ فِي الْبَيَاتِ، هُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْجُمْهُورِ.

وَمَعْنَى (الْبَيَاتِ، وَيَبْتَثُونَ) أَنْ يُغَارَ عَلَيْهِمْ بِاللَّيْلِ بِحَيْثُ لَا يُعْرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ. وَأَمَّا (الذَّرَارِيُّ) فَيَبْتَشِدِيدُ الْيَأْسِ وَتَخْفِيفُهَا لُغْتَانِ، التَّشْدِيدُ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ، وَالْمُرَادُ بِالذَّرَارِيِّ هُنَا النِّسَاءُ الصَّبِيَّانِ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: دَلِيلُ جَوَازِ الْبَيَاتِ، وَجَوَازِ الْإِغَارَةِ عَلَى مَنْ بَلَغَتْهُمْ الدَّعْوَةُ مِنْ غَيْرِ إِعْلَامِهِمْ بِذَلِكَ^(١).

وَفِيهِ: أَنَّ أَوْلَادَ الْكُفَّارِ حُكْمُهُمْ فِي الدُّنْيَا حُكْمُ آبَائِهِمْ، وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَفِيهِمْ إِذَا مَاتُوا قَبْلَ الْبُلُوغِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبٍ^(٢):

الصَّحِيحُ: أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ.

وَالثَّانِي: فِي النَّارِ.

وَالثَّلَاثُ: لَا يُجْزَمُ فِيهِمْ بِشَيْءٍ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) لَأَنَّ الْعِبْرَةَ أَنْ تَكُونَ بَلَغَتْهُمْ الدَّعْوَةُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ نُرِيدُ أَنْ نُغَيِّرَ عَلَيْهِمْ أَوْ نَقَاتِلَهُمْ لِأَبْدَلِنَا أَنْ نَبْلُغَهُمْ.

(٢) هُمْ فِي الْحَقِيقَةِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبٍ.

(٣) الْقَوْلُ بِأَنَّهُمْ فِي النَّارِ أَوْ ضَعْفُ الْأَقْوَالِ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ عَنْهُ قَوْلٌ بَاطِلٌ، رَغْمَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ خِلَافِيَّةٌ إِلَّا أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهُمْ فِي النَّارِ قَوْلٌ بَاطِلٌ، الَّذِي فِيهِ اجْتِهَادٌ هُوَ الْقَوْلُ بِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْإِمْتِحَانِ، فَالَّذِي يَقْصِدُهُ هُوَ خَطَأُ التَّعْمِيمِ فِي دُخُولِهِمُ النَّارَ، أَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُمْ فِي النَّارِ فَهُوَ أَمْرٌ اجْتِهَادِي بِلا شَكٍّ، لِحَدِيثِ (الْوَائِدَةِ وَالْمَوْوَدَّةِ فِي النَّارِ)، (د) ٤٧١٧ [قَالَ الْأَلْبَانِيُّ]: صَحِيحٌ، وَأَصَحُّ مَا يُقَالُ فِيهِ هُوَ التَّأْوِيلُ لِهَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ يَكُونُ مَعْنَى الْمَوْوَدَّةِ: الْمَوْوَدَّةُ لَهُ أَيْ لِأَجَلِهِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ (وَإِذَا الْمَوْوَدَّةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ)، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ أَذْنِبْتَ وَقُتِلْتَ فَدُخُولُ النَّارِ أَكْثَرُ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَدْخُلُ أَحَدًا النَّارَ بِغَيْرِ ذَنْبٍ، وَهُوَ لِأَنَّ لَيْسَ لَهُمْ ذُنُوبٌ وَهِيَ طِفْلَةٌ قُتِلَتْ رَضِيعَةً، لَمْ تَرْتَكِبْ إِثْمًا وَلَا حَشًّا، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ مِنْ أَنْ يُعَذِّبَ بِغَيْرِ ذَنْبٍ وَمَنْ غَيْرُ أَنْ يُبَلِّغَ الْإِنْسَانَ الدَّعْوَةَ، أَمَّا مَنْ يَقُولُ الْمَوْوَدَّةُ لَهُ بِمَعْنَى مَنْ وَوَدَّتْ مِنْ أَجَلِهِ وَهُوَ أَبُوهَا أَوْ الَّذِي خَافُوا الْعَارَ عَلَيْهِ مِنْ وَجُودِهَا، وَهَذَا لَهُ نَظَائِرٌ فِي اللُّغَةِ مِنْ حَذْفِ الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ مَعَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَأَوْفُوا

١٠ - باب جَوَازِ قَطْعِ أَشْجَارِ الْكُفَّارِ وَتَحْرِيقِهَا.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُؤْرَةُ.

بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) أي مسئولاً عنه، فليس العهد الذي يُسأل، ولكن يُسأل من عاهد العهد عن العهد، فحُذِفَ الجار والمجرور، فالموعودة له في النار، لأنه هو الذي أمر بؤدها. وأما من قال بالاختبار كالإمام ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ، فيحمل أحاديث (الْوَائِدَةُ وَالْمَوْعُودَةُ فِي النَّارِ) على أن هذه بعينها ممن علم رسول الله ﷺ بوحي أنها ممن تمتحن يوم القيامة فتكون ممن لا يستجيب فتسحب إلى النار.

وابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ يُصَحِّحُ أَحَادِيثَ اخْتِبَارِ الْأَطْفَالِ، والصحيح أن أحاديث الاختبار صحيحة في الجملة، لكن كل طرق اختبار الأطفال ضعيفة جداً لا تثبت بها حُجَّةٌ لا في الأحكام فضلاً عن العقائد، فلا يمكن أن نستدل بها مع وجود هذه الطرق الضعيفة التي لا تتقوى ببعضها، أما أحاديث الامتحان فنحن نقول بها ولكن في حق من لم تبلغه الدعوة قال ﷺ (أَرْبَعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَصَمٌّ لَا يَسْمَعُ شَيْئًا، وَرَجُلٌ أَكْمَقٌ، وَرَجُلٌ هَرَمٌ، وَرَجُلٌ مَاتَ فِي فِتْرَةٍ،، فَيَأْخُذُ مَوَاقِفَهُمْ لِيُطِيعَهُ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَنْ ادْخُلُوا النَّارَ، قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ دَخَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا يُسْحَبُ إِلَيْهَا) (حم) ١٦٣٤٥، صحيح الجامع: ٨٨١، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن، وهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة في امتحان هؤلاء في عرصات يوم القيامة، وحديث (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفْقَهُ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ)، (د) ٤٤٠١ [قال الألباني]: صحيح، يدل على أنهم لا يُعَذَّبُونَ، وذكر في بعض طرق حديث (الْوَائِدَةُ وَالْمَوْعُودَةُ فِي النَّارِ) لا كلها أن هذه الموعودة قد بلغت الحنث، ففي بعض الطرق قالوا (فَاتَّيَبَا وَأَدَّتْ أَخْتَاهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ تَبْلُغِ الْحَنْثَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمَوْعُودَةُ وَالْوَائِدَةُ فِي النَّارِ، إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ الْوَائِدَةُ الْإِسْلَامَ) رواه النسائي، وفي بعض الروايات قالوا (فَاتَّيَبَا كَانَتْ وَأَدَّتْ أَخْتَانَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهَا شَيْئًا؟"، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْوَائِدَةُ وَالْمَوْعُودَةُ فِي النَّارِ، إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ الْوَائِدَةُ الْإِسْلَامَ، فَيَغْفِرَ اللَّهُ عَنْهَا) رواه أحمد، ويمكن حملها على التعدد وعلى أحوال.

وبعض العلماء يقول الطفل المميز إذا بلغ سن التمييز يمكن أن يكلف، وفي بعض الشرائع السابقة يمكن أن يكون الحكم كذلك أن الأطفال المميزين دون البلوغ يمكن تكليفهم، إذ لا مانع من ذلك عقلاً ولا شرعاً، ولكن في الحقيقة ظاهر حديث (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ) دليل على عموم هذا الحكم في من سبقنا كذلك.

زَادَ قَيْبَةً وَأَبْنُ رُمَحٍ فِي حَدِيثِهِمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ).

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَهَذَا ابْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ:

[وَهَانَ عَلَى سِرَاةِ بَنِي لُؤَى *** حَرِيقٌ بِالْبُؤَيْرَةِ مُسْتَطِيرٌ]، وَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا) الْآيَةُ.

وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَثْمَانَ أَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ خَالِدِ السَّكُونِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ ^(١).

قَوْلُهُ: (حَرَّقَ ﷺ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ، وَهِيَ الْبُؤَيْرَةُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ))

قَوْلُهُ: (حَرَّقَ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ.

وَالْبُؤَيْرَةُ بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدة، وَهِيَ مَوْضِعُ نَخْلِ بَنِي النَّضِيرِ.

وَاللَّيْنَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْقُرْآنِ هِيَ أَنْوَاعُ التَّمْرِ كُلِّهَا إِلَّا الْعَجْوَةَ، وَقِيلَ: كِرَامُ النَّخْلِ، وَقِيلَ: كُلُّ النَّخْلِ، وَقِيلَ: كُلُّ الْأَشْجَارِ لِلَّيْنِهَا، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلَ هَذَا أَنَّ أَنْوَاعَ نَخْلِ الْمَدِينَةِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ نَوْعًا.

(١) هذه الأحاديث كلها في آداب القتال، وبعض الأحكام المتعلقة به.

فقد ذكر مسلم قتل النساء الصبيان في البيات، وهذا يقتضي جواز رمي الكفار بما يعم إتلافه.

وهذه أحد الوجوه في الاختلاف بين قتال البغاة عن قتال الكفار، وهو أن البغاة نسائهم وأطفالهم مسلمون ظاهرًا وباطنًا، فلا يجوز للإمام العدل أن يقاتل البغاة بما يعم إتلافه فيتلف النساء والصبيان، فلا يرميهم بأسلحة تؤدي إلى موت النساء والصبيان، ويصبر إلى أن ينفصلوا عنه.

ثم ذكر مسلم رحمه الله بعد ذلك قطع أشجار الكفار وتحريقها وتدمير مزارعهم، إن احتيج إلى ذلك أثناء القتال، فيجوز ذلك لهذا الحديث.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: جَوَّازُ قَطْعِ شَجَرِ الْكُفَّارِ وَإِحْرَاقِهِ^(١)، وَبِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ وَنَافِعُ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ وَمَالِكُ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالْجُمْهُورُ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ وَاللَيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ رحمهم الله فِي رِوَايَةٍ عَنْهُمْ: لَا يَجُوزُ^(٢).
قَوْلُهُ: (وَهَانَ عَلَى^(٣) سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيقُ الْبُؤَيْرَةِ مُسْتَطِيرٌ)
(الْمُسْتَطِيرُ): الْمُتَشَتِّرُ^(٤)، وَ(السَّرَاةُ)^(٥) بِفَتْحِ السَّيْنِ، أَشْرَافُ الْقَوْمِ وَرُؤَسَاؤُهُمْ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١١ - بَابُ تَحْلِيلِ الْغَنَائِمِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَاصَّةً.

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَالْفُظَّيْلُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «غَزَانِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا تَبْغُنِي رَجُلٌ قَدْ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يَرِيدُ أَنْ يُبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا بَيْنَ وَلَا آخِرُ قَدْ بَنَى بُنْيَانًا وَلَمَّا يَرْفَعُ سَقْفَهَا وَلَا آخِرُ قَدْ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خِلْفَاتٍ وَهُوَ مُنْتَظَرٌ وَلَادَهَا . قَالَ فَعَزَّأَ فَاذْنِي لِلْقَرْيَةِ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ (أَنْتِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيَّ شَيْئًا) . فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ - قَالَ - فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا فَاقْبَلَتِ النَّارُ لَتَاكُلُهُ فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ فَقَالَ فِيكُمْ غُلُولٌ فَلْيَبْأِغُنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ . فَبَايَعُوهُ فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ فَلْيَبْأِغُنِي

(١) وذلك ليكسر قلوبهم، فإنها إن لم تحرق كانوا سيستمرون في القتال، لأنهم لا يريدون ترك ثروتهم في هذا النخل، فلما كسرت قلوبهم بحرقها، كان ذلك أدعى إلى استسلامهم، وهذا التحريق والقطع حسب المصلحة.

(٢) والصحيح أن الأمر مبني على المصلحة، ولا يقال عنه إفساد إذا كانت المصلحة في قطعة، أما القطع المجرّد دون مصلحة فلا يجوز.

(٣) أي سهل عليهم تحريق النخل في أثناء حصار بني النضير، وهذا مدح للنبي ﷺ وأصحابه.

(٤) حريق عظيم بنخل بني النضير.

(٥) الأشراف، يقصد النبي ﷺ ومن معه من المهاجرين، فهم سادة بني لؤي بن غالب أجداد النبي ﷺ.

قَبِيلَتِكَ. فَبَايَعَهُ - قَالَ - فَلَصِقْتُ بِيَدِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ أَتُمْ غَلَلْتُمْ - قَالَ - فَأَخْرَجُوا لَهُ مِثْلَ رَأْسِ بَقْرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ - قَالَ - فَوَضَعُوهُ فِي الْمَالِ وَهُوَ بِالصَّعِيدِ فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ. فَلَمْ تَحِلْ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا». [البضع: الفرج؛ خلفات: جمع خلفه وهي الحامل من النوق].

قوله ﷺ: (غَزَا نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتَّبِعْنِي رَجُلٌ قَدْ مَلَكَ بُضْعُ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْبِيَ بِهَا، وَلَمَّا بَيْنَ، وَلَا آخَرَ قَدْ بَنَى بُنْيَانًا وَلَمَّا يَرْفَعُ سَقْفَهَا، وَلَا آخَرَ قَدْ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ مُتَنَظِّرٌ وَلَادَهَا) أَمَّا (البُضْعُ) فَهُوَ بَضْمُ الْبَاءِ، وَهُوَ فَرجُ الْمَرْأَةِ. وَأَمَّا (الْخَلِفَاتُ) فَبِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ اللَّامِ وَهِيَ الْحَوَامِلُ (١).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْأُمُورَ الْمُهِمَّةَ يَنْبَغِي أَنْ لَا تُقَوَّضَ إِلَّا إِلَى أُولِي الْحِزْمِ وَفَرَاغِ الْبَالِ لَهَا، وَلَا تُقَوَّضَ إِلَى مُتَعَلِّقِ الْقَلْبِ بِغَيْرِهَا، لِأَنَّ ذَلِكَ يُضْعِفُ عَزْمَهُ، وَيَقْوَتْ كَمَالُ بَذَلٍ وَسُعَى فِيهِ (٢).

(١) أي من الإبل.

(٢) سبحانه الله؛ فإن الدنيا تأخذ بقلب الإنسان شاء أم أبى، ولذلك منع هذا النبي أن يخرج في الجيش من عقد على امرأة ولم يبن بها؛ لأنه سيظل نفسه تحدثه متى سيرجع ليني بالزوجة، فيريد أن ينتهي من القتال بأي طريقة، وهكذا الذي بنى داراً ورفع بنيانها ولم يسقفها بعد، أو أن رجلاً اشترى خلفات وهي الغنم الحوامل أو إبلًا أو بقرًا وهو يتنظر ولادتها، فالدنيا تأخذ بقلب الإنسان، وإنما يجاهد بصدق من تخلى عن الدنيا بالكلية، وكان أصحاب رسول الله ﷺ أحسن الناس في هذا المقام، فلم يحتاجوا لمثل هذا الأمر، لصدق عزيزتهم، وقد أمرهم نبيهم بهذا لما علم الله ﷻ من ضعف عزائم الأمم من قبلنا، فأما أمة الإسلام فيجوز أن يخرج في الجهاد من كان قد عقد ولم يبن، وهذا حكم كان خاص بهذا النبي ﷺ، والمشهور أنه يوشع بن نون، والمشهور أيضاً أن القرية هي بيت المقدس، وهذا ثابت في طرق الحديث غير الصحيح.

والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الجهاد كان فرضاً على الكفاية في مثل هذا الموطن والله أعلم.

قوله ﷺ: (فَغَزَا فَأَذْنَى لِلْقَرْيَةِ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ)
هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخ (فَأَذْنَى) بِهَمْزَةٍ قَطْعٍ.
قَالَ الْقَاضِي: كَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخ (فَأَذْنَى) رُبَاعِيٍّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ تَعْدِيَّةً لِدَنْيَ، أَيْ قَرَبَ.
فَمَعْنَاهُ: أَذْنَى جُيُوشِهِ وَجُمُوعِهِ لِلْقَرْيَةِ.
وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ (أَذْنَى) بِمَعْنَى حَانَ أَيْ قَرَبَ فَتَحَهَا، مِنْ قَوْلِهِمْ: أَذْنَتِ النَّاقَةُ إِذَا حَانَ
نِتَاجُهَا، وَلَمْ يَقُولُوهُ فِي غَيْرِ النَّاقَةِ (١).
قوله ﷺ: (فَقَالَ لِلشَّمْسِ: أَنْتِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، وَاللَّهُمَّ احْسِبْهَا عَلَيَّ شَيْئًا فَحُسِبَتْ
عَلَيْهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ الْقَرْيَةَ)
قَالَ الْقَاضِي: اخْتَلَفَ فِي حِسَابِ الشَّمْسِ الْمَذْكُورِ هُنَا، فَقِيلَ: رُدَّتْ عَلَى أَذْرَاجِهَا، وَقِيلَ:
وُقِفَتْ وَلَمْ تُرَدَّ، وَقِيلَ: أَبْطِئَ بِحَرَكَتِهَا، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ مُعْجَزَاتِ النُّبُوَّةِ.
قَالَ: وَيُقَالُ: إِنَّ الَّذِي حُسِبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ.
قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ نَبِيَّنَا ﷺ حُسِبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مَرَّتَيْنِ:
إِحْدَاهُمَا يَوْمَ الْحَنْدَقِ حِينَ شُغِلُوا عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتْ فَرَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى صَلَّى
الْعَصْرَ، ذَكَرَ ذَلِكَ الطَّحَاوِيُّ، وَقَالَ: رَوَاهُ ثِقَاتٌ (٢).

وعلى أي الأحوال فلا يخرج في فرض الكفاية من يُضَيِّعُ من يعول، بخروجه، بل لا بد أن يترك لهم ما
يحتاجون من النفقة إلى أن يعود، أو إلى أن يُقْتَلَ فيتحوّل الأمر عنه إلى غيره، أما فرض العين فيخرج من
وجب عليه دون النظر إلى ذلك، وإن كان لا يُضَيِّعُ من يقوت إن أمكنه هذا الأمر.

(١) والظاهر (فَأَذْنَى لِلْقَرْيَةِ) أي اقترب منها، فقترب جيوشه وجموعه.

(٢) والصحيح أنه صلاها بعد غروب الشمس قضاءً، وهو الثابت في الصحيح ولا يترك ما في الصحيح
لغيره، وهذا هو المعلوم المشهور، وصلى الصلوات الأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء ودعا عليهم
وقال (شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا). ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ
الْعِشَاءَيْنِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ) مسلم.

وَالثَّانِيَةِ: صَبِيحَةَ الْإِسْرَاءِ حِينَ انْتَهَرَ الْعِيرَ الَّتِي أَخْبَرَ بِوُضُوعِهَا مَعَ شُرُوقِ الشَّمْسِ، ذَكَرَهُ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ فِي زِيَادَتِهِ عَلَى سِيرَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ (١).

قَوْلُهُ ﷺ: (فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا فَأَقْبَلَتِ النَّارُ لِتَأْكُلَهُ فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ فَقَالَ: فِيكُمْ غُلُولٌ) هَذِهِ كَانَتْ عَادَةُ الْأَنْبِيَاءِ - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ - فِي الْغَنَائِمِ أَنْ يَجْمَعُوهَا فَتَجِيءَ نَارُ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا، فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَامَةً لِقَبُولِهَا، وَعَدَمُ الْغُلُولِ، فَلَمَّا جَاءَتْ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ فَأَبَتْ أَنْ تَأْكُلَهَا عَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ غُلُولًا، فَلَمَّا رَدُّوهُ جَاءَتْ فَأَكَلَتْهَا، وَكَذَلِكَ كَانَ أَمْرُ قُرْبَانِهِمْ إِذَا تُقْبِلَ جَاءَتْ نَارُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَكَلَتْهُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَوَضَعُوهُ فِي الْمَالِ وَهُوَ بِالصَّعِيدِ) يَعْنِي: وَجْهَ الْأَرْضِ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: إِبَاحَةُ الْغَنَائِمِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ زَادَهَا اللَّهُ شَرَفًا، وَأَنَّهَا مُحْتَصَةٌ بِذَلِكَ (٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٢ - باب الأنفال.

(١) هذا ليس بثابت أيضًا، ورد الشمس لغير يوشع بن نون لم يثبت، ولم يثبت لعل بن أبي طالب أيضًا.
(٢) المقصود بالغنائم هنا المنقول، وهو الذي تحب قسمته قال تعالى (وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ حُسْبَهُ) فهذا في المنقول، أما الأرض فهي مما أبيع لمن قبلنا قال ﷺ عن موسى (يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) فدل ذلك على أن الأرض المغنومة ليست في الغنائم التي أحلت لهذه الأمة والتي يجب قسمتها، ومن هنا أخذ عمر رضي الله عنه وأعلم بعدم لزوم قسمة الأرض المغنومة، ولذا جعلها أرضًا خراجية ضرب عليها الخراج، ولم يقسمها بين الغانمين، وقد قسم بعض الأراضي وترك الأكثر، وضرب عليها خراجًا - ضريبة ثابتة تؤدي إلى بيت مال المسلمين - ليستفيع المسلمون جميعًا بخراج هذه الأراضي، فمن يستعملها يدفع هذا الخراج كأنها أجرة لبيت المال، وهي ملك عام للمسلمين، وكما ذكرنا الذي يجب قسمته هو المنقول، وأما الدور والأرض فمما أباحه الله لمن قبلنا.
إذاً الغنائم التي أحلت لنا هي التي تقسم على الغانمين، ليست الأرض، الأرض في اجتهاد الإمام من الممكن أن يقسمها وله أن يترك قسمتها ويضرب عليها خراجًا يتفيع به عامة المسلمين فمن بعدهم، هذا قول جمهور أهل العلم في الأرض المغنومة ولعله يأتي.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخَذَ أَبِي مِنَ الْخُمْسِ سَيْفًا فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ هَبْ لِي هَذَا . فَأَبَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَزَلَتْ فِي أَرْبَعِ آيَاتٍ أَصَبْتُ سَيْفًا فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْلَنِيهِ . فَقَالَ «ضَعُهُ» . ثُمَّ قَامَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «ضَعُهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ» . ثُمَّ قَامَ فَقَالَ نَفْلَنِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ «ضَعُهُ» . فَقَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْلَنِيهِ أَجْعَلْ كَمَنْ لَا غَنَاءَ لَهُ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «ضَعُهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ» . قَالَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) (١) .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً وَأَنَا فِيهِمْ قَبْلَ نَجْدٍ فَنَعْمُوا إِيَّاكَ كَثِيرَةً فَكَانَتْ سُهُمَانُهُمْ اثْنِي عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَيَقُولُوا بَعِيرًا بَعِيرًا . وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً قَبْلَ نَجْدٍ وَفِيهِمْ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَّ سُهُمَانَهُمْ بَلَغَتْ اثْنِي عَشَرَ بَعِيرًا وَيَقُولُوا سِوَى ذَلِكَ بَعِيرًا فَلَمْ يُغَيِّرْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٢) .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَأَصْبْنَا إِيَّاكَ وَغَنَمًا فَبَلَغَتْ سُهُمَانُنَا اثْنِي عَشَرَ بَعِيرًا وَيَقُولُنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعِيرًا بَعِيرًا . وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْنَادٍ .

(١) هذا اجتهد من سعد بن أبي وقاص ﷺ ظن أن هذا الإلحاق على رسول الله ﷺ للمصلحة، قد يكون ذا أثر وقد أعطاه له النبي ﷺ بعد ذلك، لكن بعد أن وضعه سعد ﷺ من حيث أخذه.

(٢) بمعنى أن قائدهم هو الذي نفلهم.

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ النَّفْلِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ. وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ - وَاللَّفْظُ لِسُرَيْجٍ - قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَفَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَا سِوَى نَصِيْبِنَا مِنَ الْخُمْسِ ^(١) فَاصْبَانِي شَارِفٌ وَالشَّارِفُ الْمُسْنُ الْكَبِيرُ.

وَحَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً بَنَحُو حَدِيثَ ابْنِ رَجَاءٍ.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ يُنْفِلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قِسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلُّهُ.

قَوْلُهُ: (عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخَذَ أَبِي مِنَ الْخُمْسِ سَيْفًا فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: هَبْ لِي هَذَا فَأَبَى، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}).

فَقَوْلُهُ: (عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخَذَ أَبِي) هُوَ مِنْ تَلْوِينِ الْخِطَابِ، وَتَقْدِيرُهُ: عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ بِحَدِيثٍ قَالَ فِيهِ قَالَ أَبِي: أَخَذْتُ حُكْمَ الْغَنَائِمِ ^(١) مِنَ الْخُمْسِ سَيْفًا إِلَى آخِرِهِ.

(١) أي نفله من الخمس سوى نصيبنا.

قَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ وَإِبَاحَتِهَا.
قَالَ: وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ الْحَدِيثُ، وَقَدْ رُوِيَ فِي تَمَامِهِ مَا بَيْنَهُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ
لِسَعْدٍ بَعْدَ نُزُولِ الْآيَةِ: (خُذْ سَيْفَكَ إِنَّكَ سَأَلْتَنِيهِ وَلَيْسَ لِي وَلَا لَكَ، وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ لِي،
وَجَعَلْتَهُ لَكَ) (٢).

قَالَ: وَاخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ الْآيَةِ:

فَقِيلَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}
وَأَنَّ مُقْتَضَى آيَةِ الْأَنْفَالِ وَالْمُرَادُ بِهَا أَنَّ الْغَنَائِمَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً كُلَّهَا، ثُمَّ جَعَلَ اللَّهُ
أَرْبَعَةَ أَخْمَاسَهَا لِلْغَانِمِينَ بِالْآيَةِ الْأُخْرَى (٣)، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ.
وَقِيلَ: هِيَ مُحْكَمَةٌ، وَأَنَّ التَّنْفِيلَ مِنَ الْخُمُسِ (٤).
وَقِيلَ: هِيَ مُحْكَمَةٌ، وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُنْفِلَ مِنَ الْغَنَائِمِ مَا شَاءَ لِمَنْ شَاءَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ (٥).
وَقِيلَ: مُحْكَمَةٌ مَخْصُوصَةٌ، وَالْمُرَادُ أَنْفَالُ السَّرَايَا (٦).

(١) قوله (أَخَذْتُ حُكْمَ الْغَنَائِمِ) هذه غير صحيحة، ولكن يمكن أن تكون (أَخَذْتُ مِنَ الْغَنَائِمِ)،
ويمكن حذف (حُكْمَ الْغَنَائِمِ).
(٢) وفي هذا تأديب لسعد ﷺ ألا يطلب قبل أن يعرف حكم الشرع، والرسول ﷺ كان متوقفاً إلى أن
نزلت الآية (قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ..).
(٣) قوله (أَخَذْتُ مِنَ الْخُمُسِ سَيْفًا) صريح في أن هذا كان بعد نزول التخميس أي بعد نزول الآية.
(٤) وهذا هو الظاهر، وأن الخُمُسَ يفعل به الإمام ما يراه مصلحة، والنبي ﷺ أوحى الله إليه في شأن هذا
بهذه الآية الكريمة بعد أن قسم الخُمُسَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ) فَأَنْزَلَ اللَّهُ (قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ
وَالرَّسُولِ) فهذا مرده إلى الرسول ﷺ يفعل فيه ما يشاء من المصلحة.
(٥) وهذا ترجيح ابن القيم رحمه الله أن التنفيل يكون من أصل الغنيمة قبل القسمة، وظاهر هذا الحديث
أنه من الخُمُسِ، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله.

(٦) الصحيح أنها من أصل الغنيمة التي تغنمها السرية، والسرية قطعة من الجيش تخرج تغزو غزوة قريبة
من الجيش وقوة الجيش عون لها، لأن الناس يسمعون عن وجود الجيش في المكان القريب فيخافون لو
قاتلوا هذه السرية بكل قوتهم أن يدركهم الجيش، فكانت غنائم هذه السرية في الأصل تُضاف إلى غنائم
الجيش، ولكن النبي ﷺ كان ينفلهم الثلث والرُّبُع، الربع في الذهاب والثلث في العودة، إذا كانت هذه

قوله: (عَنْ سَعْدٍ قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَرْبَعِ آيَاتٍ أَصَبْتُ سَيْفًا) لَمْ يَذْكُرْ هُنَا مِنَ الْأَرْبَعِ إِلَّا هَذِهِ الْوَاحِدَةَ. وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ الْأَرْبَعِ بَعْدَ هَذَا فِي كِتَابِ الْفَصَائِلِ وَهِيَ: [بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَتَحْرِيمُ الْحُمْرِ، وَلَا تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، وَآيَةُ الْأَنْفَالِ].
قوله: (أَجْعَلْ كَمَنْ لَا غَنَاءَ لَهُ) هُوَ يَفْتَحُ الْغَيْنَ وَالْمَدَّ وَهُوَ الْكِفَايَةُ.
قوله: (فَكَانَتْ سُهُمَانَهُمُ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا) هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسخِ (اثْنَا عَشَرَ وَفِي بَعْضِهَا (اثْنِي عَشَرَ) وَهَذَا ظَاهِرٌ^(١)).

السرية خرجت أثناء ذهاب الجيش إلى المعركة الأصلية وما زال عندهم نشاط وقوة فإنهم يُنفلون الربع، وأما حين العودة وقد أصابهم التعب الشديد فهذه السرية قد بذلت جهداً مضاعفاً حين خرجت وهم متعبون في طريق العودة فينفلون الثلث من الجزء الذي غنموه، يأخذون الثلث للسرية والثلاثة أرباع أو الثلثين يقاسمون فيه الجيش.

فَالْغَنَائِمُ فِي الْجَيْشِ تَجْمَعُ مَعَ بَعْضِهَا وَتُقَسَّمُ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْمَعْرَكَةِ، فَإِنْ خَرَجْتَ مِنَ الْجَيْشِ سَرِيَّةً فَغَنِمْتَ وَعَادْتَ، لَنْ تُقَسَّمُ الْغَنِيمَةُ إِلَّا فِي نِهَآيَةِ الْمَعْرَكَةِ، فَتَغْنِمُ هَذِهِ السَّرِيَّةُ الرَّبْعَ فِي الْذَهَابِ وَالثَّلْثَ فِي الْعُودَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَلِزَمُ أَنْ تَكُونَ السَّرِيَّةُ الَّتِي خَرَجْتَ فِي الْذَهَابِ أَنْ تَكُونَ هِيَ الَّتِي خَرَجْتَ فِي إِيَابِ الْجَيْشِ، وَبَاقِي الْغَنِيمَةِ هِيَ لِلْجَيْشِ تُقَسَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْجَمِيعِ. (دُونِ هَذِهِ السَّرِيَّةِ أَمْ بِهَا) أَصَحُّ الْأَقْوَالِ أَنَّهَا مُحْكَمَةٌ وَأَنَّ التَّفْضِيلَ مِنَ الْخُمْسِ.

وكان سعد رضي الله عنه سار على عادتهم في الجاهلية أن المقاتلين ليسوا سواءاً، ولكن الكبير والقوى والقائد يأخذ جزءاً أكبر، فأنزل الله ﷻ المساواة في تقسيم الغنائم بين كل من شهد الواقعة إلا أنه للراجل سهم وللفرس ثلاثة، وأما لقوة المقاتل وضعفة فليس له اعتبار، العبرة بوجود فرس له هو يملكه ويقاقل عليه فهو يحتاج إلى نفقه لهذا الفرس، ولذا جعل له ثلاثة أسهم، وأما باقى الغانمين بمن فيهم من يقاقل على غير الفرس كالحمار والبغل فليس له إلا سهم الراجل، والفرس نفسه له سهمين، فمن يقاقل على دبابات وطائرات هي غير مملوكة لهم فليس لهم إلا سهم واحد.

وَالْغَنَائِمُ عَمُومًا تَقْلِلُ مِنَ الْأَجْرِ، وَقِلَّةُ الْأَجْرِ لَيْسَتْ بِتَحْرِيمٍ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فَتَغْنِمُ وَتَسْلِمُ إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثَلَاثِي أَجُورِهِمْ وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَخْفِقُ وَتَصَابُ إِلَّا تَمَّ أَجُورُهُمْ) مُسْلِمٌ.

(١) لأن هذا خبر كان المفترض أن يكون منصوباً بالياء.

وَالأَوَّلُ أَصَحُّ عَلَى لُغَةٍ مَنْ يَجْعَلُ الْمُثْنَى بِالْأَلْفِ، سَوَاءَ كَانَ مَرْفُوعًا أَوْ مَنْصُوبًا أَوْ وَهِيَ لُغَةُ أَرْبَعِ قِبَائِلٍ مِنَ الْعَرَبِ^(٢)، وَقَدْ كَثُرَتْ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرَانِ}^(٣).

قَوْلُهُ: (فَكَانَتْ سُهُمَانَهُمَ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُقِلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا)

وَفِي رِوَايَةٍ: (وَنُقِلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعِيرًا بَعِيرًا)

فِيهِ: إِبْتِاتِ النَّقْلِ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي مَحَلِّ النَّقْلِ: هَلْ هُوَ مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ أَوْ مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِهَا أَوْ مِنْ خُمْسِ

الْخُمْسِ؟ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لِلشَّافِعِيِّ، وَبِكُلِّ مِنْهَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ:

وَالأَصَحُّ عِنْدَنَا: أَنَّهُ مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ^(٤)، وَيَبْهِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ ﷺ وَآخَرُونَ.

(١) أي يجعل المثنى كالاسم المقصور بالالف على كل حال، والأول أصح يعني في الحديث.

(٢) أي تجعل المثنى كالاسم المقصور.

(٣) على قراءة (إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرَانِ) أما قراءتنا فليس فيها إشكال، الإشكال على قراءة أخرى وهي سبعة متواترة (إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرَانِ) فلها وجوه: منهم من يقول أن بعض قبائل العرب لا تنصب اسم إن، وبعضهم يقول أن المثنى عندهم كالاسم المقصور بالالف على الدوام.

(٤) بل الصحيح أنها من الخمس وفي أصل الغنيمة للسرية التي تخرج أثناء الذهاب، إذا نحن عندنا أن السرية هي القطعة من الجيش التي تخرج، وتطلق أيضًا على السرايا التي كانت تخرج من المدينة دون خروج كل المسلمين فيقول أن فيها ثلاثة أقوال: من أصل الغنيمة أو من أربعة الأخماس فأخرج الخمس كله، ولذلك قال (والخمس في ذلك واجب كله)، لا بد أن تخمس، ولذلك قالوا من أربعة الأخماس، فيخرج خمس، ومن أربعة الأخماس ينفل منها ثم بعد ذلك يقسمها.

والصحيح أن كلمة خمس الخمس غير لازم، فالخمس لا يلزم تخميسه أخماسًا كالزكاة، فلا يلزم أن تجعل أثمانًا ثمن للفقراء ثمن للمساكين ثمن لابن السبيل ثمن في سبيل الله، فلا يلزم ذلك، بل الزكاة كلها يمكن أن تُصرف في صنف واحد، للفقراء مثلاً ويمكن أن تجعل كلها للغارمين، ولا يلزم أن أجعلها أثمانًا، ثمن لكل صنف من الثمانية أصناف، فالمجموع للمجموع، وهكذا في الفىء وفي خمس الغنيمة.

فالصحيح أن الإمام يخير فيها حسب المصلحة، فيمكن أن يجعلها كلها في التيامي ويمكن أن يجعلها كلها في المساكين قال تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) وذلك تبركاً وأنها ملك لله ﷻ.

(وَلِلرَّسُولِ) نفقات الرسول ﷺ وأهل بيته في حياته وبعد وفاته ونفقه نسائه ﷺ.

وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ، الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَآخَرُونَ^(١).
وَأَجَازَ النَّخَعِيُّ أَنْ تُنْفَلَ السَّرِيَّةُ جَمِيعَ مَا غَنِمْتَ دُونَ بَاقِي الْجَيْشِ، وَهُوَ خِلَافَ مَا قَالَهُ
الْعُلَمَاءُ كَافَّةً.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوْ نَفَلَهُمُ الْإِمَامُ مِنْ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ الْعَتِيدِ^(٢) دُونَ الْغَنِيمَةِ جَازًا، وَالتَّنْفِيلِ
إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ صَنَعَ صُنْعًا جَمِيلًا فِي الْحَرْبِ انْفَرَدَ بِهِ.

وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه: (نُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا) مَعْنَاهُ: أَنَّ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا النَّفْلَ نُفِّلُوا بَعِيرًا
بَعِيرًا إِلَّا أَنْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ السَّرِيَّةِ نُفِّلَ.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ وَالْفُقَهَاءُ: الْأَنْفَالُ هِيَ الْعَطَايَا مِنَ الْغَنِيمَةِ غَيْرِ السَّهْمِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْقِسْمَةِ،
وَاحِدَهَا (نَفْلٌ) يَفْتَحُ الْفَاءُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَحُكِيَ إِسْكَانُهَا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (فَكَانَتْ سُهُمَانَهُمُ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا) فَمَعْنَاهُ: سَهْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ.

وَقَدْ قِيلَ: مَعْنَاهُ: سُهُمَانُ جَمِيعِ الْغَانِمِينَ اثْنَا عَشَرَ.

وَهَذَا غَلَطٌ، فَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ رَوَايَاتِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ: أَنَّ الْإِثْنَيْنِ عَشَرَ بَعِيرًا كَانَتْ سُهُمَانُ
كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْجَيْشِ وَالسَّرِيَّةِ، وَنُفِّلَ السَّرِيَّةُ سِوَى هَذَا بَعِيرًا بَعِيرًا.

قَوْلُهُ: (وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا)

وَفِي رِوَايَةٍ: (نُفِّلُوا بَعِيرًا فَلَمْ يُغَيِّرْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ)^(٣)

وَفِي رِوَايَةٍ: (وَنُفِّلْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعِيرًا بَعِيرًا)

(وَلِذِي الْقُرْبَى) الصَّحِيحُ أَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هُمْ ذَوِي قُرْبَى النَّبِيِّ ﷺ، أَهْلُ الْبَيْتِ الَّذِينَ مُنِعُوا مِنَ الزَّكَاةِ
وَالصَّدَقَةِ فَيَأْخُذُونَ مِنْ خُمْسِ الْغَنِيمَةِ.

(وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ)، لَا يَلِزَمُ تَقْسِيمُ هَذِهِ إِلَى خُمْسٍ، وَلِذَلِكَ نَقُولُ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ هَذَا مِنَ
الْخُمْسِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ حَيْثُ قَالَ (نُفِّلْنَا سِوَى نَصِينَا مِنَ الْخُمْسِ).

(١) وَهَذَا تَرْجِيحُ ابْنِ الْقَيْمِ رَحِمَهُ اللَّهُ.

(٢) الْمَعْلُومَةُ قَبْلَ ذَلِكَ، الْمُدْخَرُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(٣) قَائِدُهُمْ هُوَ الَّذِي نَفَلَهُمْ.

وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ أَمِيرَ السَّرِيَّةِ نَفَلَهُمْ فَأَجَازَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَيَجُوزُ نِسْبَتُهُ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ بَعْثِ السَّرَايَا، وَمَا غَنِمَتْ تَشْتَرِكُ فِيهِ هِيَ وَالْجَيْشُ إِنْ انْفَرَدَتْ عَنْ الْجَيْشِ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، وَأَمَّا إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْبَلَدِ، وَأَقَامَ الْجَيْشُ فِي الْبَلَدِ، فَتَخْتَصُّ هِيَ بِالْغَنِيمَةِ وَلَا يُشَارِكُهَا الْجَيْشُ.

وَفِيهِ: إِبْطَاتُ التَّنْفِيلِ لِلتَّرْغِيبِ فِي تَحْصِيلِ مَصَالِحِ الْقِتَالِ. ثُمَّ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ التَّنْفِيلَ يَكُونُ فِي كُلِّ غَنِيمَةٍ، سِوَاءِ الْأُولَى وَغَيْرِهَا، وَسِوَاءِ غَنِيمَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَغَيْرِهَا.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الشَّامِيِّينَ: لَا يُنْفَلُ فِي أَوَّلِ غَنِيمَةٍ ^(١) وَلَا يُنْفَلُ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً. قَوْلُهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ يُنْفَلُ بَعْضُ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قِسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ، وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلُّهُ) قَوْلُهُ: (كُلُّهُ) مَجْرُورٌ تَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ: (فِي ذَلِكَ) وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِوُجُوبِ الْخُمْسِ فِي كُلِّ الْغَنَائِمِ، وَرَدٌّ عَلَى مَنْ جَهِلَ فَرَعَمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فَاغْتَرَبَ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ، وَهَذَا مُحَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ ^(٢)، وَقَدْ أَوْضَحْتُ هَذَا فِي جُزْءِ جَمْعَتِهِ فِي قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ حِينَ دَعَتْ الضَّرُورَةُ إِلَيْهِ فِي أَوَّلِ سَنَةِ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وَسِتِّائَةٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٣ - باب استحقاق القاتل سلب القتل.

(١) بمعنى أنه لا تُنْفَلُ السرية عندما يغنم الجيش مثلاً أثناء رحلته، والصحيح أن ذلك في كل الغنائم وهو قول الجمهور.

(٢) في وجوب الخمس كتاباً وسنة وإجماعاً.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ جَلِيسًا لِأَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ . وَاقْصِ الْحَدِيثَ .
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ - وَالْفُظْلُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا التَقِينَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ (١) . قَالَ فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَدْرَتُ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ (٢) وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَنِي ضَمَةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَا لِلنَّاسِ فَقُلْتُ أَمْرُ اللَّهِ . ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ» . قَالَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّلَاثَةَ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ» . فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلْبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَأَرْضِيهِ مِنْ حَقِّهِ (٣) . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لَهَا يَا اللَّهُ إِذَا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلْبَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ» . فَأَعْطَانِي قَالَ فَبِعْتُ الدَّرْعَ فَأَبْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ فَإِنَّهُ لِأَوَّلِ مَالٍ تَأْتِلُهُ فِي الْإِسْلَامِ . وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كَلَّا لَا يُعْطِيهِ أَضْيَعٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدْعُ أَسَدًا مِنْ أَسَدِ اللَّهِ . وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ [لأَوَّلِ مَالٍ تَأْتِلُهُ] .

(١) أي انهزام.

(٢) وهو ما بين العنق والكتف.

(٣) أي قال له: أرضى أبا قتادة بدلاً من هذا الحق الذي له في هذا القتيل.

[تأثّل: ادخر؛ المخرف: البستان؛ الدرع: القميص من حلقات من الحديد متشابكة تلبس وقاية من السلاح؛ السلب: ما على المقتول من ملبوس وغيره].

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ الْمَاجَشُونِ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ^(١) أَنَّهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَأَقِفُ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غَلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيثَةُ أَسْنَانُهُمَا تَمْتَلِئُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ أَضْلَعٍ مِنْهُمَا ^(٢) فَعَمَزَنِي أَحَدُهُمَا . فَقَالَ يَا عَمِّ ^(٣) هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ ^(٤) قَالَ قُلْتُ نَعَمْ وَمَا حَاجَتَكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي قَالَ أَخْبَرْتُ أَنَّهُ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ، لَا يَفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ ^(٥) حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا . قَالَ فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ ^(٦) فَعَمَزَنِي الْآخَرُ فَقَالَ مِثْلَهَا - قَالَ - فَلَمْ أَتَسَبَّ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَرُودُ فِي النَّاسِ فَقُلْتُ أَلَا تَرَى أَنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسْأَلَانِ عَنْهُ قَالَ فَأَبْدَرَاهُ فَضَرَبَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ ثُمَّ أَنْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَاهُ . فَقَالَ «أَيُّكُمَا قَتَلَهُ» . فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُ . فَقَالَ «هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا» . قَالَا لَا . فَتَنَظَرَنِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ «كَلَّا كَمَا قَتَلَهُ» . وَقَضَى بِسَلْبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْجُمُوحِ وَالرَّجُلَانِ مُعَاذُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْجُمُوحِ وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ .

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرَحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حَمِيرٍ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِّ فَأَرَادَ سَلْبَهُ فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ فَأَخْبَرَهُ

(١) عن صالح عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف.

(٢) أضلع أي أقوى وأصلح وأجود في القتال.

(٣) لأنهم صغار في السن، وعبد الرحمن بن عوف في الحقيقة كان شاباً أيضاً، ولكن بالنسبة إليهما كان بمثابة عمهما، وهو ﷺ يعرف أن قريش خرجت بقدها وقديدها وخرجت بأبطالها وصناديدها.

(٤) لأنهم من الأنصار ولم يروا أبا جهل.

(٥) السواد هو الشخص.

(٦) أي من شجاعته ﷺ.

فَقَالَ لِحَالِدٍ «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلْبَهُ». قَالَ اسْتَكَرُّتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «ادْفَعْهُ إِلَيْهِ» (١). فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفٍ فَجَرَّ بَرْدَانَهُ ثُمَّ قَالَ هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٢) فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَغْضِبَ فَقَالَ «لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ، هَلْ أَتَيْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمْرًا، إِنَّمَا مِثْلُكُمْ وَمِثْلُهُمْ كَمِثْلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِيَ إِبِلًا أَوْ غَنَمًا فَرَعَاهَا ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقِيهَا فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا فَشَرَعَتْ فِيهِ فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ وَتَرَكَتْ كَدْرَهُ فَصَفْوَهُ لَكُمْ وَكَدْرَهُ عَلَيْهِمْ».

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ وَرَافَقَنِي مَدَدِيُّ مِنَ الْيَمَنِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِنَحْوِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ عَوْفٌ فَقُلْتُ يَا خَالِدُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالسَّلْبِ لِلْقَاتِلِ قَالَ بَلَى وَلَكِنِّي اسْتَكَرُّتُهُ.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوسُفَ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبِي سَلَمَةَ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَوَازِنَ فَبَيْنَا نَحْنُ تَضَحِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ فَأَنَاخَهُ ثُمَّ أَتْبَعَ طَلْقًا (٣) مِنْ حَقْبِهِ (٤) فَقِيدَ بِهِ الْجَمَلَ ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ وَجَعَلَ يُنْظَرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ (٥) وَرَقَةٌ فِي الظَّهْرِ (٦) وَبَعْضُنَا مُشَاهِدٌ إِذْ خَرَجَ

(١) فهذا ردُّ على من يقول أن السلب إذا كان كثيرًا خمس.

(٢) أي أَلَمْ أَقُلْ لَكَ أَنِّي سَأَفْعَلُ هَكَذَا.

(٣) أي عقلاً.

(٤) الحقب هو الحبل يُشَدُّ على حقو البعير.

(٥) يعني فيهم حالة ضعف.

(٦) قلة في عدد الإبل التي معهم.

يَشْتَدُّ فَأَتَى جَمَلَهُ فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ ثُمَّ أَنَاخَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ فَأَثَارَهُ فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ ^(١) فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرُقَاءَ . قَالَ سَلَمَةُ وَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ ^(٢) فَكُنْتُ عِنْدَ وَرَكِ النَّاقَةِ ^(٣) . ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرَكِ الْجَمَلِ ^(٤) ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَاِنْخَعْتُ ^(٥) فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ ^(٦) فِي الْأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ فَنَدَرَ ^(٧) ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَمَلِ أَقْوَدَهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلَاحُهُ فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَالَ «مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ» . قَالُوا ابْنُ الْأَكْوَعِ . قَالَ «لَهُ سَلْبُهُ أَجْمَعُ» ^(٨) .

[الحقب: الحبل يشد به رحل البعير إلى بطنه أو الحقيبة؛ اخترط: سل السيف من غمده؛ تنضحى: نأكل في وقت الضحى؛ الطلق: حبل من جلد؛ ندر: سقط؛ الورقاء: سمراء].

قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ ابْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ جَلِيسًا لِأَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو قَتَادَةَ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ، قَالَ مُسْلِمٌ: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ ابْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ: وَسَاقَ الْحَدِيثَ، قَالَ مُسْلِمٌ: وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَاللَّفْظُ لَهُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ ابْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ

(١) بمعنى أنه أظهر لهم أنه واحد من المسلمين ثم أنه في الحقيقة كان جاسوساً للكفار وعندما حقق ما أراد من معرفة خبر المسلمين ومعرفة حجم المقاتلين فيهم - حجم جيشهم - أراد أن يهرب ليلحق بالكفار واشتد به الجمل يعني جرى.

(٢) أعدو وأجرى.

(٣) أي مؤخرتها، والناقة هي ناقة الصحابي الذي كان يريد أن يدرك الجاسوس.

(٤) بمعنى أنه أدرك الرجل جرياً أسرع من الناقة ومن الجمل.

(٥) بمعنى أنه سبق الجمل الثاني.

(٦) ركبة الجمل.

(٧) أي سل سيفه وقتل الرجل الكافر.

(٨) شجاعة نادرة منه ﷺ وجهد عظيم في الجهاد في سبيل الله.

عُمَرُ بْنُ كَثِيرٍ بْنُ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حُجَيْنٍ... إِلَى آخِرِهِ.

إِعْلَمَنَّ أَنَّ قَوْلَهُ: (فِي الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ وَاقْتَصَصَ الْحَدِيثَ) وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِي: (وَسَاقَ الْحَدِيثِ) يَعْني بِهِمَا: الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ فِي الطَّرِيقِ الثَّلَاثِ الْمَذْكُورَ بَعْدَهُمَا، وَهُوَ قَوْلُهُ: (وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ) وَهَذَا غَرِيبٌ مِنْ عَادَةِ مُسْلِمٍ فَاحْفَظْ مَا حَقَّقْتَهُ لَكَ، فَقَدْ رَأَيْتَ بَعْضَ الْكُتَّابِ غَلَطَ فِيهِ، وَتَوَهَّمُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْحَدِيثِ السَّابِقِ قَبْلَهُمَا كَمَا هُوَ الْغَالِبُ الْمَعْرُوفُ مِنْ عَادَةِ مُسْلِمٍ، حَتَّى إِنَّ هَذَا الْمُشَارَ إِلَيْهِ تَرَجَّمَ لَهُ بِأَبَا مُسْتَقْبَلًا وَتَرَجَّمَ لِلطَّرِيقِ الثَّلَاثِ بِأَبَا آخِرٍ، وَهَذَا غَلَطٌ فَاحِشٌ فَاحْذَرُهُ، وَإِذَا تَدَبَّرْتَ الطُّرُقَ الْمَذْكُورَةَ تَيَقَّنْتَ مَا حَقَّقْتَهُ لَكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَسْمَ أَبِي مُحَمَّدٍ هَذَا: نَافِعُ بْنُ عَبَّاسٍ الْأَقْرَعُ الْمَدَنِيُّ الْأَنْصَارِيُّ مَوْلَاهُمْ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ثَلَاثَةٌ تَابِعِيُونَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعُمَرُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ. قَوْلُهُ: (كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ) بِفَتْحِ الْجِيمِ، أَيُّ: انْهَزَامٌ وَخِيفَةٌ ذَهَبُوا فِيهَا^(١)، وَهَذَا إِنَّمَا كَانَ فِي بَعْضِ الْجَيْشِ، وَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَطَائِفَةٌ مَعَهُ فَلَمْ يُؤَلُّوا، وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِذَلِكَ مَشْهُورَةٌ^(٢)، وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا فِي مَوَاضِعِهَا.

وَقَدْ نَقَلُوا إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ انْهَزَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَزِرْ أَحَدٌ قَطُّ أَنَّهُ انْهَزَمَ بِنَفْسِهِ ﷺ فِي مَوْطِنٍ مِنَ الْمَوَاطِنِ^(١)، بَلْ ثُبُتَ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِإِقْدَامِهِ وَثَبَاتِهِ ﷺ فِي جَمِيعِ الْمَوَاطِنِ^(٢).

(١) أي انهزموا وأصابهم الخوف.

(٢) فعند البخاري (أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُؤَلِّ يَوْمَئِذٍ كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ أَخِذًا بِعِنَانٍ بَغْلَتِهِ فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُونَ نَزَلَ فَجَعَلَ يَقُولُ «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ»، قَالَ فَمَا رُبِّي مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدَّ مِنْهُ ﷺ)، وعند مسلم (وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُودُ بِهِ بَغْلَتَهُ فَتَرَلَّ وَدَعَا وَاسْتَبَصَرَ وَهُوَ يَقُولُ «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اللَّهُمَّ نَزِّلْ نَصْرَكَ»). قَالَ الْبَرَاءُ كُنَّا وَاللَّهُ إِذَا أَحْمَرَ الْبَأْسُ تَنَقَّى بِهِ وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لِلَّذِي يُحَازِي بِهِ. يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَكَانَ ﷺ يَنْدَفِعُ إِلَى الْكُفَّارِ حَتَّى يَأْخُذَ بَعْضُ أَهْلِهِ ﷺ بِيَغْلَتِهِ، وَنَزَلَ ﷺ مِنْ عَلَيْهَا تَجَرَّةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَشُجَاعَةٌ مِنْهُ ﷺ رَغْمَ انْهَزَامٍ مِنْ حَوْلِهِ.

قوله: (فَرَأَيْتَ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
 يَعْنِي: ظَهَرَ عَلَيْهِ وَأَشْرَفَ عَلَى قَتْلِهِ أَوْ صَرَعَهُ، وَجَلَسَ عَلَيْهِ لِقَتْلِهِ^(٣).
 قوله: (فَضْرَبْتَهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ) هُوَ مَا بَيْنَ الْعُنُقِ وَالْكَتِفِ.
 قوله: (فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ)
 يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ شِدَّةَ كَشِدَّةِ الْمَوْتِ، وَيَحْتَمِلُ قَارِبَتِ الْمَوْتِ^(٤).
 قوله: (ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا^(٥)) وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ^(٦) فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ
 فَلَهُ سَلْبَةٌ) اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ:

- (١) الانهزام معناه: التراجع والفرار من المعركة.
- (٢) وهذا مما لا شك فيه، وشجاعته ﷺ تواترت بها الأخبار والأحاديث الصحيحة الثابتة وكذا أخبار سيرته ﷺ، وذلك أن الشجاعة من الصفات العظيمة المؤهلة لهذا المقام الرفيع، والجبن لا يليق أبداً بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
- والجبن: خوف ملازم للإنسان، أما الخوف الطبيعي الذي يقع في القلب فسرعان ما يزول بالتوكل، ويكون موقف الإنسان بمقتضى الشجاعة التي هي صفة فيه لمن كان شجاعاً فلا يوصف بالجبن من وقع في قلبه خوف لحظة ونحوها، فقد كان ﷺ (إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ» (د) ١٥٣٧ [قال الألباني]: صحيح، فيزول ذلك ويقدم رسول الله ﷺ وإذا كان أصحابه يتقون به عند مواطن البأس فكيف يظن به أن يكون في قلبه خوف مستمر مستمر حتى يوصف بالصفات المنكرة، فشجاعته ﷺ لا تحتل وقوع الجبن في أي لحظة من اللحظات، وكما ذكرنا الجبن خوف مستمر مستمر في القلب.
- (٣) أو شك أن يقتل هذا الرجل من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله.
- (٤) وكلاهما بمعنى واحد في الحقيقة، أنه شعر بأنه أوشك أن يموت لشدة القبضة والضممة من هذا الرجل القوى رغم الضربة التي أخذها، والحمد لله كان الضغط ينخفض تدريجياً حتى زال إدراك هذا الكافر في اللحظة الأخيرة.
- (٥) رجعوا إلى رسول الله ﷺ وإلى ميدان المعركة فانهزم المشركون.
- (٦) أي بعد انتهاء المعركة بعد ما ذكر الله ﷻ (ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ)، فقلوه (وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي بالقتل والأسر.

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُمْ: يَسْتَحِقُّ الْقَاتِلُ سَلْبَ الْقَتِيلِ فِي جَمِيعِ الْحُرُوبِ سَوَاءً قَالَ أَمِيرُ الْجَيْشِ قَبْلَ ذَلِكَ: (مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ) أَمْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ.

قَالُوا: وَهَذِهِ فَتْوَى مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَإِخْبَارٌ عَنْ حُكْمِ الشَّرْعِ، فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَوْلِ أَحَدٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ ^(١) وَمَنْ تَابَعَهُمَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى -: لَا يَسْتَحِقُّ الْقَاتِلُ بِمُجَرَّدِ الْقَتْلِ سَلْبَ الْقَتِيلِ، بَلْ هُوَ لَجَمِيعِ الْغَانِمِينَ كَسَائِرِ الْغَنِيمَةِ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ الْأَمِيرُ قَبْلَ الْقِتَالِ: (مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ).

وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى هَذَا، وَجَعَلُوا هَذَا إِطْلَاقًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَيْسَ بِفَتْوَى وَإِخْبَارٍ عَامٍّ. وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ صَرَّحَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ هَذَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِتَالِ وَاجْتِمَاعِ الْغَنَائِمِ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ إِنَّ الشَّافِعِيَّ ﷺ يَشْتَرِطُ فِي اسْتِحْقَاقِهِ أَنْ يَغْزَوْ بِنَفْسِهِ فِي قَتْلِ كَافِرٍ مُتَمَتِّعٍ فِي حَالِ الْقِتَالِ ^(٣).

(١) الغريب أنه نقل عن مالك قولين، وأظن أن النقل الثاني هو الصحيح المشهور.
(٢) ثم نقول: هذا اللفظ قد تكرر وثبت عن جملة من الصحابة عن النبي ﷺ وثبت بصيغة العموم، والأصل أن المكلفين سواء والأصل في أحكام النبي ﷺ التشريع للأمة وليس أنها واقعة بعينها، ولما تكررت الوقائع في معارك عديدة والحكم واحد في ذلك، تبين بذلك صحة مذهب من يقول هذا حكم عام وخبر عن حكم الشرع وليس واقعة عين محتملة؛ لأن الأصل في أقوال النبي ﷺ ما ذكرنا في التشريع العام، ولو فتح هذا الباب لسدت الطرق أمام جملة من التشريعات، وقد أفتى النبي ﷺ بأحكام الشرع في وقائع بعينها، فلو قيل هذه فتوى خاصة بهذه الواقعة دون غيرها، لانسد أبواب كثير من التشريعات، ولا يقول بهذا القول حتى من يخالف في ذلك، ويحتجون بالوقائع المختلفة، والعام إذا ورد على سبب لم يخص به، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإنما يكون السبب داخلا في العموم قطعاً، أما أن يكون سبباً لتخصيصه فلا، لأن ألفاظ الشريعة وردت على وقائع ونوازل معينة كتاباً وسنة، ونزلت وأخبر بها في وقائع معينة، وهي في الأصل كما ذكرنا للتشريع العام، لأن الرسول ﷺ كما ذكرنا أرسل مبيناً لما أنزله الله ﷻ، فالأصل في أقواله البيان وليس الإجمال، وهم يقولون هذا خاص بهذه الواقعة بناءً على أن الرسول ﷺ قال ذلك ترغيباً للناس قبل القتال، وهذا الحديث رد عليهم كما هو واضح إذ قاله بعد القتال، ولذلك نقول أن استحقاق القاتل لسلب القاتل، هو الصحيح.

وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْقَاتِلَ لَوْ كَانَ يَمْنُ لَهُ رَضَخٌ ^(٢) وَلَا سَهْمٌ لَهُ كَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ، اسْتَحَقَّ السَّلْبَ.
وَقَالَ مَالِكٌ رحمته الله: لَا يَسْتَحِقُّهُ إِلَّا الْمُقَاتِلُ ^(٣).
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّامِيُّونَ. لَا يَسْتَحِقُّ السَّلْبَ إِلَّا فِي قَتِيلٍ قَتَلَهُ قَبْلَ الْتِحَامِ الْحَرْبِ ^(٤)، فَأَمَّا
مَنْ قَتَلَ فِي الْتِحَامِ الْحَرْبِ فَلَا يَسْتَحِقُّهُ ^(٥).
وَاخْتَلَفُوا فِي تَحْمِيسِ السَّلْبِ ^(٦):
وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قَوْلَانِ:
الصَّحِيحُ مِنْهُمَا عِنْدَ أَصْحَابِهِ: لَا يُحْمَسُ، هُوَ ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ ^(٧)، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ جَرِيرٍ
وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَآخَرُونَ.

- (١) فليس مثلاً في قتل باغ، فالْبُغَاةُ لَا يُسَلَبُونَ، فهم مسلمون أموالهم ملك لهم، فإذا ماتوا فهي لورثتهم. الممتنع شرط آخر، فإذا كان كافراً أسيراً، فقتله رجل من المسلمين، أو كان في ساعة الاحتضار، فإنه قد وصل إلى حال شدة كأبي جهل احتز ابن مسعود رأسه، لكن لم يكن ساعة احتراز رأسه ممتنعاً، بل يمكن أن يفعل به أي أحد ما شاء، لكن هذا الكافر كان ممتنعاً بنفسه ساعة القتال، وفي حال القتال: بمعنى أنه لو لم يكن في حال القتال لو كان بعد المعركة، فلو قتله لم يكن له أخذ السلب.
- واشترط الشافعي أن يكون ذا منعه لأن ابن مسعود قتل أبا جهل ولم يعطى سلبه، وأعطى النبي ﷺ سلبه لابن الجموح، نعم ابن مسعود قطع رقبته، لكن بعد أن مات، فلم يكن بممتنع.
- وكذلك أن يغزو بنفسه: بمعنى أنه لو أرسل سلاحه مثلاً أو فرسه، لم يكن له في السلب شيء.
- (٢) يرضخ له من الغنيمة أي لا يكون من المقاتلين المستحقين للأربعة أخماس، ولكن يُعْطَى عطاءً غير مقدر، جزء يرضى به من الغنيمة، كالمراة والعبد والأجير الذي يعمل على خدمة المقاتلين دون أن يقاتل ونحو ذلك، فالعبد لا يستحق، فإنه وإن كان سيأخذ السلب، لكنه لا يأخذ من الأربعة أخماس؛ لأن سيده الذي أخرجته هو الذي له في هذا المال.
- (٣) أي المقاتل الذي له نصيب من الغنيمة الحر البالغ الذكر وليس كالمراة ولا الصبي.
- (٤) وهذا عجيب، لأن القصة وقعت أثناء المعركة.
- (٥) نص الحديث على خلافه.
- (٦) السلب: هو ملابس القتيل وسلاحه وفرسه.
- (٧) بالفعل هذا هو الظاهر؛ لأن الرسول ﷺ أطلق فقال (مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ) ولم يذكر التحميس. وظاهره أنه أخذ السلب، لأنه قال (فَاعْطَانِي قَالَ فَبِعْتُ الدَّرْعَ) ولم يذكر تحميساً.

وَقَالَ مَكْحُولٌ وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ: يُخَمَّسُ، وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ لِلشَّافِعِيِّ.
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْه: يُخَمَّسُ إِذَا كَثُرَ.
وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةٌ اخْتَارَهَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي أَنَّ الْإِمَامَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ خَمْسَهُ وَإِلَّا فَلَا ^(١).
وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ)
فَفِيهِ: تَصْرِيحٌ بِالِدَّلَالَةِ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَاللَّيْثِ وَمَنْ وَافَقَهُمَا مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ
السَّلْبَ لَا يُعْطَى إِلَّا لِمَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ قَتَلَهُ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ: يُعْطَى بِقَوْلِهِ بِلَا بَيِّنَةٍ ^(٢)، قَالَا: لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ السَّلْبَ فِي هَذَا
الْحَدِيثِ بِقَوْلٍ وَاحِدٍ، وَلَمْ يُحْلَفْ ^(١).

(١) وهذا لأن خالدا لما كلمه بعض الصحابة في أمر السلب، فأمر النبي ﷺ خالدا أن يعطيه سلبه، فقال له
(هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) أي كأنه قال له ألم أقل لك، فقال النبي ﷺ (لَا تُعْطِيهِ
يَا خَالِدُ)، فعاقبه ﷺ بذلك لما أغاظ الأمير، فقال (هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أَمْرًا) وسيأتي هذا الحديث إن شاء
الله، الغرض المقصود أن الأصل أن من قتل قتيلا فله سلبه، إلا أنه يمكن أن يُعذر الإمام البعض بمنع
إعطاء السلب لمعصية يرتكبها.

(٢) فقد يقول قائل: أليس الصحابة كلهم عدول؟ نعم، ولكن لا بد من البيّنات، لأن الشريعة جاءت
بذلك، فتطبق على كل أحد، وقد قال ﷺ (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا)، فيحتمل وجود بعض المنافقين
وبعض العصاة وبعض من عندهم فسق في حياة النبي ﷺ ممن رأي النبي ﷺ، ولا يلزم أن يكون منافقا
النفاق الأكبر، وقد وجد في حياة النبي ﷺ من سرق ومن زنى ونحو ذلك، وليس حتى كلهم ممن تابوا،
فأقيم عليهم الحد، ولكن لا يُعرف في الصحابة رواية الأحاديث أحد من هؤلاء، لأن الله ﷻ حفظ الدين
بهم، لذلك نقول هل يمكن أن يوجد فيمن رأي النبي ﷺ مسلما ومات على ذلك ويكون أثناء حياته
فاسقا؟ كما ذكرنا الآية نص في ذلك، لكن ليس من رواية الأحاديث أحدا من هؤلاء، وكما هو معلوم أن
هناك منافقون في أهل المدينة وليس كلهم نفاقهم أكبر، بل منهم نفاق أكبر ومنهم نفاق أصغر، كما دل عليه
حديث (آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اتَّخَذَ خَانَ) متفق عليه، وهي كلها لا
تُخرج من الملة، فنقول أن هذا الأمر ليس في الصحابة المعروفين المشهورين بالرواية والدراية والفقه
والعلم في الدين، فإن هؤلاء جميعا عدول بلا خلاف بين أهل العلم، فالصحابة المعروفين الذين نُقلت
رواياتهم حتى لو أبهموا في الرواية مثل قولهم: عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، فكلهم عدول.

وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا مُحْمُولٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلِمَ أَنَّهُ الْقَاتِلُ بِطَرِيقٍ مِنَ الطَّرِيقِ، وَقَدْ صَرَّحَ ﷺ بِالْبَيِّنَةِ فَلَا تُلْغَى (٢).

وَقَدْ يَقُولُ الْمَالِكِيُّ: هَذَا مَفْهُومٌ، وَلَيْسَ هُوَ بِحُجَّةٍ عِنْدَهُ (٣).

(١) لأن الأصل في البيينة أنه إما شاهدا عدل أو شاهد ويمين.
(٢) البيينة في هذا المقام هل تلزم أن تكون شاهدي عدل؟ نقول أن البيينة على الصحيح في أمر السلب عدل واحد، فكما أن البيينة في الزنا أربعة عدول من الرجال، والبيينة في أمر الأموال شاهدان أو شاهد وامرأتان، وهذا لا يقبل مثلاً في بيينة الزنا أن تأتي بشماني نسوة ولا بثلاثة رجال وامرأتان، فكل أمر له بيينة خاصة به، فنقول في بيينة الإعسار بعد اليسار ثلاثة من ذوى الحجى، فلا بد من بيينة ثلاثة رجال من ذوى الحجى والعدالة، فبيينة الأموال يمكن أن تكون شاهد ويمين، وبيينة السلب وهي بيينة القتل في أثناء المعركة لكثرة انشغال الناس وصعوبة تكليفهم بإحضار بينات من العدول، ففيه تعسير بالغ، فاكفى فيه بيينة الشاهد العدل الواحد.

وللعلماء نظائر في هذا؛ فالشافعية والحنابلة يعتدون في دخول شهر رمضان بشاهد واحد، رغم أن الأحاديث قد وردت بوجوب شاهدي عدل، إلا أن الأمر يحتمل أن يكون فيه اختلاف في بعض المواضع، لذلك نقول أن البيينة في هذا على الصحيح شاهد واحد.

• بيينة شوال باتفاق العلماء - إلا من شذ - شاهدي عدل، والصحيح وجوب شاهدين.
(٣) لأن الحديث يقول (مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ) فمن أين أخذنا أن من قتل قتيلاً ليس عليه بيينة لم يأخذ السلب؟ من مفهوم المخالفة، الحديث ورد بالمنطوق (مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ) فمفهوم المخالفة أن من قتل قتيلاً لكن ليس له بيينة، لم يستحق السلب، وهذا اختلف فيه بين العلماء: فالشافعية والحنابلة يقولون بمفهوم المخالفة، والحنيفة أشهر من يمتنع منه وبعض المالكية، والصحيح أنه حجة لحديث صلاة النبي ﷺ على عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي إِبْنِ سَلُولٍ، وفيه (فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ ثَوْبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّيُ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّمَا خَيْرَنِي اللَّهُ فَقَالَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً وَسَأَزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ»). قَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ. فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ)، فقوله ﷺ (وَسَأَزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ) دليل على اعتبار المفهوم في الأصل، وهو دليل على أن النبي ﷺ فهم مفهوم المخالفة، وفيه إثبات مفهوم العدد أيضاً، خلافاً لمن يقول أن مفهوم العدد ضعيف، وحديث يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةٍ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا) فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتُ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ «صَدَقَ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» مسلم، فهذا دليل على أنهم عملوا بالمفهوم حتى بين لهم الرسول ﷺ أن هناك ما هو أقوى منه وهو منطوق (صَدَقَ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ)، وفعل النبي ﷺ

وَيُجَاب بِقَوْلِهِ ﷺ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى... الْحَدِيثُ" (١). فَهَذَا الَّذِي قَدَّمْنَاهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي دَلِيلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ.

وَأَمَّا مَا يَحْتَجُّ بِهِ بَعْضُهُمْ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ السَّلْبَ بِإِقْرَارِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ فَضَعِيفٌ (٢)؛ وَإِنَّ الإِقْرَارَ إِنَّمَا يَنْفَعُ إِذَا كَانَ الْمَالُ مَنْسُوبًا إِلَى مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ، فَيُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ (٣)، وَالْمَالُ هُنَا مَنْسُوبٌ إِلَى جَمِيعِ الْجَيْشِ، وَلَا يُقْبَلُ إِقْرَارُ بَعْضِهِمْ عَلَى الْبَاقِينَ (٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا هَا اللَّهُ إِذَا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أَسَدِ اللَّهِ تَعَالَى يُقَاتِلُ عَنْ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ ﷺ فَيُعْطِيكَ سَلْبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: صَدَقَ)

هَكَذَا فِي جَمِيعِ رَوَايَاتِ الْمُحَدِّثِينَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا (لَا هَا اللَّهُ إِذَا) بِالْأَلِفِ.

وتشريعه وأمره بالقصر للمسافر وإن أمن، مع أن المفهوم يقتضي ألا يقصر إلا من كان خائفاً، ولكن هذا دليل على أن الرسول ﷺ أقرهم على العمل بالمفهوم، لذلك الصحيح العمل بالمفهوم.

(١) والحديث عند مسلم (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَاهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)، إِذَا لَا تَقْبَلُ الدَّعْوَى مُطْلَقًا، فَيَحْتَجُّ عَلَيْهِ بِالْعُمُومِ (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ)، وَكَمَا ذَكَرْنَا يُثَبَّتُ عَلَيْهِ الْاِحْتِجَاجُ بِالْمَفْهُومِ، فَالْإِجَابَةُ الْأُولَى عَلَى الْمَالِكِيَّةِ لَوْ قَالُوا لَيْسَ مَفْهُومُ الْمَخَالَفَةِ بِحُجَّةٍ، ثَبَتَ لَهُمُ الْعَمَلُ بِالْمَفْهُومِ، وَنَحْتَاجُ عَلَيْهِمُ بِالْعُمُومِ ثَانِيًا.

(٢) فالصحابي الذي قال (صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلْبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي)، فَأَبُو قَتَادَةَ بَعْدَ مَا قُتِلَ هَذَا الْقَتِيلُ انْصَرَفَ فِي الْمَعْرَكَةِ يُقَاتِلُ، وَكَانَ هُنَاكَ صَحَابِي آخَرُ رَأَى هَذَا الْقَتِيلَ فَأَخَذَ الدَّرْعَ وَالسَّلْبَ وَالْمَلَابِسَ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ سِلَاحٍ، فَأَخَذَ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَلَى أَنَّهُ لَهُ، وَلَمَّا وَجَدَ أَبُو قَتَادَةَ بِهِذِهِ الْحَالِ وَلَمْ يَشْهَدْ لَهُ أَحَدٌ، رَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ فَأَقْرَبَ بِمَا يَعْلَمُ مِنْ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ هُوَ قَاتِلُ هَذَا الْمَشْرُكِ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ هَذَا كَانَ فِي يَدِهِ، نَقُولُ هَذَا الِاسْتِدْلَالُ ضَعِيفٌ.

(٣) فلو أن إنسان قال هذه الأشياء ملكي وأقر بها فلان، لكن لو قال هي في يدي لكن لا أملكها، إذا إقراره لا يكفي، لأن هذا ليس ملكاً له، وفي الحقيقة هذا السلب جزء من غنائم المعركة، فإذا لم يُعرف بالبينة من هو قاتل هذا الشخص، فهذا ضمن الغنائم يُقَسَّمُ بَعْدَ الْخُمْسِ عَلَى الْغَانِمِينَ بِأَنْصِبَتِهِمُ الشَّرْعِيَّةِ.

والصحابي الذي أخذ السلب، لا شك أنها كانت معصية، وقد تاب منها ورد السلب.

(٤) إنما يشهد على أن فلان هو الذي قتل وأنه يستحق السلب.

وَأَنْكَرَ الْحَطَّابِيُّ هَذَا وَأَهْلَ الْعَرَبِيَّةِ وَقَالُوا: هُوَ تَغْيِيرٌ مِنَ الرُّوَاةِ، وَصَوَابُهُ (لَا هَا اللَّهُ ذَا) بِغَيْرِ أَلِفٍ فِي أَوَّلِهِ.

وَقَالُوا: وَ (هَا) بِمَعْنَى الْوَاوِ الَّتِي يُقْسَمُ بِهَا فَكَأَنَّهُ قَالَ: (لَا وَاللَّهِ ذَا) ^(١).

قَالَ أَبُو عُمَانَ الْمَازِرِيُّ رحمته الله: مَعْنَاهُ: لَا هَا لِلَّهِ ذَا يَمِينِي أَوْ ذَا قَسَمِي ^(٢).

وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ (ذَا) زَائِدَةٌ، وَفِيهَا لُغَتَانِ: الْمَدُّ وَالْقَصْرُ.

قَالُوا: وَيَلْزَمُ الْجَرْمُ بَعْدَهَا كَمَا يَلْزَمُ بَعْدَ الْوَاوِ.

قَالُوا: وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَلَا يُقَالُ: لَا هَا وَاللَّهِ ^(٣).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَكُونُ يَمِينًا.

قَالَ أَصْحَابُنَا: إِنَّ نَوَى بِهَا الْيَمِينَ كَانَتْ يَمِينًا، وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مُتَعَارِفَةً فِي الْأَيْمَانِ ^(٤).

وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (لَا يَعْمِدُ) فَضَبَطُوهُ بِأَلْيَاءِ وَالنُّونِ، وَكَذَا قَوْلُهُ بَعْدَ: (فَيُعْطِيكَ) بِأَلْيَاءِ وَالنُّونِ،

وَكِلَاهُمَا ظَاهِرٌ ^(٥).

وَقَوْلُهُ: (يُقَاتِلُ عَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) أَيُّ: يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُصْرَةً لِلدِّينِ اللَّهُ وَشَرِيعَةً رَسُولِهِ

ﷺ، وَلِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ^(١).

(١) فتكون (لا) الأولى نافية، و (ها الله) مثل تالله ووالله وبالله، فالهاء مثل التاء والواو والباء، يقول بالله لأفعلن، تالله لأفعلن، والله لأفعلن، ها الله لأفعلن، فهي أداة قسم.

(٢) بمعنى (لا والله هذا قسمي).

(٣) بمعنى أنه كما لا يصلح أن تقول: بتالله وتالله، إنما تقول: والله أو تالله، هالله كذلك، فالهاء مثل التاء والواو والباء.

(٤) إذا كانت متعارفة عند قوم فحلفوا بها، فهي يمين واضحة.

(٥) ضبط (لَا يَعْمِدُ و لَا نَعْمِدُ)، (فَيُعْطِيكَ، فَنُعْطِيكَ)، فمن قرأ (يَعْمِدُ) بالياء يقرأ (فَيُعْطِيكَ) كذلك، وإن قرأ (نَعْمِدُ) بالنون يقرأ (فَنُعْطِيكَ) وكلاهما معناهما واحد.

والمعنى: فلا يعمد أي لا يعمد رسول الله أي لا يقصد إلى أسد من أسد الله فيعطيك، أو يقول لا نعمد نحن جماعة المسلمين مع رسول الله ﷺ إلى أسد من أسود الله... فنعطيك سلبه.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَضِيلَةُ ظَاهِرَةِ لِأَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ فِي إِفْتَائِهِ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتِدْلَالِهِ لِدَلِيلِهِ، وَتَصَدِيقِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ ^(٢).

وَفِيهِ: مَنْقَبَةُ ظَاهِرَةِ لِأَبِي قَتَادَةَ، فَإِنَّهُ سَمَّاهُ أَسَدًا مِنْ أَسَدِ اللَّهِ ^(٣) تَعَالَى يُقَاتِلُ عَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَصَدَقَهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَهَذِهِ مَنْقَبَةُ جَلِيلَةٍ مِنْ مَنْاقِبِهِ.

وَفِيهِ: أَنَّ السَّلْبَ لِلْقَاتِلِ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَهُ إِلَيْهِ ^(٤) فَقَالَ: (يُعْطِيكَ سَلْبَهُ)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَابْتَعْتَ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ)

أَمَّا (بُنُو سَلَمَةَ) فَبِكْسَرِ اللَّامِ.

وَأَمَّا (الْمُخْرَفُ) فَيَفْتَحُ الْمِيمَ وَالرَّاءَ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ.

وَقَالَ الْقَاضِي: رَوَيْنَاهُ يَفْتَحُ الْمِيمَ وَكَسَرَ الرَّاءَ كَالْمُسْجِدِ وَالْمُسْكِنِ بِكْسَرِ الْكَافِ، وَالْمُرَادُ بِالْمُخْرَفِ هُنَا الْبُسْتَانُ، وَقِيلَ: السَّكَّةُ مِنَ النَّخْلِ تَكُونُ صَفَيْنِ، يُخْرِفُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ، أَيُّ: يَجْتَنِي.

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: هِيَ الْجَنَّةُ الصَّغِيرَةُ ^(٥)، وَقَالَ غَيْرُهُ: هِيَ نَخْلَاتٌ يَسِيرَةُ.

وَأَمَّا (الْمُخْرَفُ) بِكْسَرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الرَّاءِ فَهُوَ الْوَعَاءُ الَّذِي يُجْعَلُ فِيهِ مَا يُجْتَنَى مِنَ الثَّمَرِ، وَيُقَالُ: اخْتَرَفَ الثَّمَرُ إِذَا جَنَاهُ، وَهُوَ ثَمَرٌ مُخْرُوفٌ ^(٦).

قَوْلُهُ: (فَإِنَّهُ لَا أَوَّلَ مَالٍ تَأْتَلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ)

- (١) فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى إِسْتِعْمَالِ الصَّحَابَةِ لِلْمَجَازِ، سِوَاءِ سَمِينَاهُ مَجَازًا أَمْ لَمْ نُسَمِّهِ، لَكِنْ قَصِدُ بِالْأَسَدِ فِي (لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أَسَدِ اللَّهِ) يَعْنِي الرَّجُلَ الشَّجَاعَ، وَالْقَرِينَةُ هِيَ السِّيَاقُ، وَهُوَ وَاضِحٌ تَمَامُ الْوَضَحِ فِي أَنَّ الْأَسَدَ هُنَا هُوَ الرَّجُلُ الشَّجَاعُ، فَأَبُو قَتَادَةَ أَسَدٌ، وَالْمُشْرِكُ كَانَ ذُو قُوَّةٍ هَائِلَةٍ، وَمَعَ ذَلِكَ ضَرَبَهُ أَبُو قَتَادَةَ ﷺ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، قَضَى اللَّهُ ﷻ أَجْلَهُ فِيهَا.
- (٢) النَّبِيُّ ﷺ قَالَ (صَدَقَ فَأَعْطَاهُ أَيَّاهُ)، فَأَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ لَهُ مِثْلُ عَظِيمَةِ يُفْتَى بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَيُقَسَّمُ عَلَى الْفَتْوَى وَالرَّسُولِ ﷺ يُصَدِّقُهُ.
- (٣) فَهَنَّاكَ أَسْوَدَ كَثِيرَةٍ كَحَمْزَةِ ﷻ فَهُوَ مِنَ الْأَسْوَدِ أَيْضًا.
- (٤) فَهُوَ مَلِكٌ لَهُ.
- (٥) تَصْغِيرُ جَنَّةٍ.
- (٦) فَيَدُو أَنَّهُ كَانَ دَرْعًا غَالِيًا لِدَرَجَةٍ أَنَّهُ اشْتَرَى بِهِ حَدِيقَةً، فَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ كَانَ سَلَاحَهُ غَالِيًا.

هُوَ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ بَعْدَ الْأَلِفِ أَيْ اِقْتَنَيْتَهُ وَتَأَثَّلْتَهُ، وَأَثَلَهُ الشَّيْءُ أَصْلَهُ ^(١).
قَوْلُهُ: (لَا تُعْطِهِ أَضْيِيعُ مِنْ قُرَيْشٍ)

قَالَ الْقَاضِي: اِخْتَلَفَ رُوَاةُ كِتَابِ مُسْلِمٍ فِي هَذَا الْحَرْفِ عَلَى وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: رِوَايَةُ السَّمَرَقَنْدِيِّ (أُضْيِيعُ) بِالصَّادِ الْمُثْمَلَةِ وَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ.
وَالثَّانِي: رِوَايَةُ سَائِرِ الرُّوَاةِ (أُضْيِيعُ) بِالصَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَالْغَيْنِ الْمُثْمَلَةِ.
قَالَ: وَكَذَلِكَ اِخْتَلَفَ فِيهِ رُوَاةُ الْبُخَارِيِّ:

فَعَلَى الثَّانِي هُوَ تَصْغِيرُ ضُبُعٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، كَأَنَّهُ لَمَّا وَصَفَ أَبَا قَتَادَةَ بِأَنَّهُ أَسَدٌ، صَغَّرَ هَذَا
بِالِإِضَافَةِ إِلَيْهِ وَشَبَّهَهُ بِالضُّبُوعِ؛ لِضَعْفِ إِفْتِرَاسِهَا، وَمَا تُوصَفُ بِهِ مِنَ الْعَجْزِ وَالْحُمُقِ ^(٢).
وَأَمَّا عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ فَوَضَعَهُ بِهِ لِتَغْيِيرِ لَوْنِهِ، وَقِيلَ: حَقَّرَهُ وَذَمَّهُ بِسَوَادِ لَوْنِهِ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ:
أَنَّهُ صَاحِبُ لَوْنٍ غَيْرِ مَحْمُودٍ، وَقِيلَ: وَصَفَهُ بِالْمُهَانَةِ وَالضُّعْفِ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: (الْأُضْيِيعُ) نَوْعٌ مِنَ الطَّيْرِ، قَالَ: وَيَجُوزُ أَنَّهُ شَبَّهَهُ بِنَبَاتٍ ضَعِيفٍ يُقَالُ لَهُ:
الصُّيْبُغَا، أَوَّلُ مَا يَطْلُعُ مِنَ الْأَرْضِ يَكُونُ مِمَّا يَلِي الشَّمْسَ مِنْهُ أَصْفَرُ ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (تَمَيَّيْتُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ أَضْلَعٍ مِنْهُمَا)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ (أَضْلَعُ) بِالصَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَالْغَيْنِ، وَكَذَا حَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ جَمِيعِ
نُسخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَهُوَ الْأَضُوبُ، قَالَ: وَوَقَعَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْبُخَارِيِّ (أَضْلَحُ)
بِالصَّادِ وَالْحَاءِ الْمُثْمَلَتَيْنِ، قَالَ: وَكَذَا رَوَاهُ مُسَدَّدٌ، قُلْتُ: وَكَذَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ بَعْضِ نُسخِ

(١) فيه زهد الصحابة رضي الله عنهم، أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، إلى زمن حنين لم يكن عنده مال، فسبحان الله كيف
بذلوا من أعمارهم ومن أوقاتهم ومن شبابهم في نصرته الدين، ولم يكن لهم من الدنيا شيء.
وفيه فضيلة الأنصار عموماً؛ لأنهم أكثر من بذلوا من أموالهم في سبيل الله عز وجل.
(٢) لأنها تأكل الجيف فبعد أن تموت الفريسة يأت ليأخذها ويأكلها.
(٣) يؤخذ من هذا الحديث جواز أن يفتي الأدنى في حضور الأعلم إذا كان على علم.

صَحِيح مُسْلِمٍ، وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ أَصَحُّ وَأَجُودَ مَعَ أَنَّ الْاِثْنَيْنِ صَحِيحَانِ وَلَعَلَّهُ قَاهُمَا جَمِيعًا، وَمَعْنَى (أَضْلَعَ): أَقْوَى.

قَوْلُهُ: (لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ) أَيُّ: شَخْصِي شَخْصِهِ.

قَوْلُهُ: (حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا) أَيُّ: لَا أَفَارِقُهُ حَتَّى يَمُوتَ أَحَدُنَا، وَهُوَ الْأَقْرَبُ أَجَلًا.

قَوْلُهُ: (فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يُزُولُ فِي النَّاسِ)، مَعْنَاهُ لَمْ أَلْبَثْ.

قَوْلُهُ: (يُزُولُ) هُوَ بِالزَّايِ وَالْوَاوِ هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ بِلَادِنَا، وَكَذَا رَوَاهُ الْقَاضِي عَنْ جَمَاهِيرِ شُيُوخِهِمْ.

قَالَ: وَوَقَعَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ عَنْ ابْنِ مَاهَانَ (يُرْفُلُ) بِالرَّاءِ وَالْفَاءِ.

قَالَ: وَالْأَوَّلُ أَظْهَرَ وَأَوْجَهَ، وَمَعْنَاهُ: يَتَحَرَّكُ وَيُزْعَجُ وَلَا يَسْتَقِرُّ عَلَى حَالَةٍ، وَلَا فِي مَكَانٍ^(١)، وَالزَّوَالُ: الْقَلَقُ.

قَالَ: فَإِنْ صَحَّتِ الرَّوَايَةُ الثَّانِيَّةُ (يُرْفُلُ) فَمَعْنَاهُ: يُسْبِلُ ثِيَابَهُ وَدِرْعَهُ وَيَجْرُهُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (أَيُّكُمْ قَتَلَهُ؟) فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ، فَقَالَ: هَلْ مَسَخْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟ قَالَا:

لَا. فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ: كِلَاكُمَا قَتَلْتُهُ، وَقَضَى بِسَلْبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْجُمُوحِ

وَالرَّجُلَانِ: مُعَاذُ ابْنِ عَمْرٍو بْنِ الْجُمُوحِ، وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ.

اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ:

فَقَالَ أَصْحَابُنَا: اِشْتَرَكَ هَذَانِ الرَّجُلَانِ فِي جِرَاحَتِهِ، لَكِنَّ مُعَاذَ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْجُمُوحِ ثَخَنَهُ

أَوَّلًا^(٢) فَاسْتَحَقَّ السَّلْبَ، وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كِلَاكُمَا قَتَلْتُهُ، تَطْيِيبًا لِقَلْبِ الْآخَرِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ لَهُ

مُشَارَكَةً فِي قَتْلِهِ، وَإِلَّا فَالْقَتْلُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ اسْتِحْقَاقُ السَّلْبِ وَهُوَ الْإِثْنَانِ

وَإِخْرَاجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مُتَمَنِّعًا، إِنَّمَا وَجَدَ مِنْ مُعَاذِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْجُمُوحِ، فَلِهَذَا قَضَى لَهُ بِالسَّلْبِ.

(١) لأنه كان يحرص الناس على قتال المسلمين.

(٢) أي أنه جرحه الجرح المؤثر.

قَالُوا: وَإِنَّمَا أَخَذَ السَّيْفَيْنِ لِيَسْتَدِلَّ بِهِمَا عَلَى حَقِيقَةِ كَيْفِيَّةِ قَتْلِهِمَا، فَعَلِمَ أَنَّ ابْنَ الْجُمُوحِ أَثَخَنَهُ، ثُمَّ شَارَكَهُ الثَّانِي بَعْدَ ذَلِكَ وَبَعْدَ اسْتِحْقَاقِهِ السَّلْبِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ فِي السَّلْبِ ^(١). هَذَا مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ.

وَقَالَ أَصْحَابُ مَالِكٍ: إِنَّمَا أَعْطَاهُ لِأَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ مُحَيَّرٌ فِي السَّلْبِ يَفْعَلُ فِيهِ مَا شَاءَ، وَقَدْ سَبَقَ الرَّدُّ عَلَى مَذْهَبِهِمْ هَذَا ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ ^(٣) (وَالرَّجُلَانِ مُعَاذُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْجُمُوحِ وَمُعَاذُ ابْنِ عَفْرَاءَ)

فَهَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ الْمَاجِشُونِ.

وَجَاءَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ الَّذِي ضَرَبَهُ إِنَّا عَفْرَاءَ، وَذَكَرَهُ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَّ ابْنَ عَفْرَاءَ ضَرَبَاهُ حَتَّى بَرَدَ.

وَذَكَرَ ذَلِكَ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا، وَذَكَرَ غَيْرُهُمَا أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﷺ هُوَ الَّذِي أَجْهَزَ عَلَيْهِ وَأَخَذَ رَأْسَهُ، وَكَانَ وَجَدَهُ وَبِهِ رَمَقٌ، وَلَهُ مَعَهُ خَبَرٌ مَعْرُوفٌ.

قَالَ الْقَاضِي: هَذَا قَوْلٌ أَكْثَرُ أَهْلِ السَّيْرِ.

قُلْتُ: يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَةَ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِهِ، وَكَانَ الْإِثْخَانُ مِنْ مُعَاذِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْجُمُوحِ، وَجَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَفِيهِ رَمَقٌ فَحَزَّ رَقَبَتَهُ ^(٤).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ:

الْمُبَادَرَةُ إِلَى الْخَيْرَاتِ، وَالِاشْتِيَاقُ إِلَى الْفَضَائِلِ.

(١) وهو ابن عفرأ، لم يكن له حق في السلب.

(٢) توجيه الإمام النووي ظاهر جداً.

(٣) الظاهر أن هذا ليس من قول النبي ﷺ، فهذا كلام عبد الرحمن بن عوف.

(٤) ابنا عفرأ معاوذ بن معوذ بن عفرأ ومعاذ بن عمرو بن الجموح كلهم شباب الأنصار ﷺ، ففيه فضيلة الأنصار وأبناء الأنصار وشجاعتهم ﷺ وكيف كان حُبهم لرسول الله ﷺ ودفاعهم عنه، وجزاء من سب النبي ﷺ هو القتل.

وَفِيهِ: الْغَضَبُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ .

وَفِيهِ: أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُخْتَقَرِ أَحَدٌ، فَقَدْ يَكُونُ بَعْضُ مَنْ يُسْتَصْغَرُ عَنِ الْقِيَامِ بِأَمْرِ أَكْبَرَ مِمَّا فِي النُّفُوسِ وَأَحَقُّ بِذَلِكَ الْأَمْرِ كَمَا جَرَى لِهَذَيْنِ الْغَلَامَيْنِ ^(١).

وَاحْتَجَّتْ بِهِ الْمَالِكِيَّةُ فِي أَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْقَاتِلِ السَّلْبَ يَكْفِي فِيهِ قَوْلُهُ بِلَا بَيِّنَةٍ.

وَجَوَابُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ لَعَلَّهُ ﷺ عَلِمَ ذَلِكَ بَيِّنَةً أَوْ غَيْرَهَا ^(٢).

قَوْلُهُ: (عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمِيرٍ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِّ، فَأَرَادَ سَلْبَهُ، فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ، فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَوْفُ ابْنِ مَالِكٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لِحَالِدٍ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلْبَهُ ؟ قَالَ: اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ إِذْفَعُهُ إِلَيْهِ، فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفٍ فَجَرَّ بِرِدَائِهِ، فَقَالَ: هَلْ أَنْجَزْتَ لَكَ مَا ذَكَرْتَ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ فَسَمِعَهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَاسْتُغْضِبَ، فَقَالَ: لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمْرَائِي...) إِلَى آخِرِهِ.

هَذِهِ الْقَضِيَّةُ جَرَتْ فِي غَزْوَةِ مُوْتَةَ سَنَةِ ثَمَانٍ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الرَّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ يَسْتَشْكِلُ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْقَاتِلَ قَدْ اسْتَحَقَّ السَّلْبَ، فَكَيْفَ مَنَعَهُ إِيَّاهُ ؟ وَجِبَابُ عَنْهُ بِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: لَعَلَّهُ أَعْطَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْقَاتِلِ، وَإِنَّمَا آخِرُهُ تَعْزِيرٌ لَهُ وَلِعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ لِكَوْنِهِمَا أَطْلَقَا أَلْسِنَتَهُمَا فِي خَالِدٍ ﷺ وَأَنْتَهَكَا حُرْمَةَ الْوَالِي وَمَنْ وَلَاهُ.

الْوَجْهُ الثَّانِي: لَعَلَّهُ اسْتَطَابَ قَلْبَ صَاحِبِهِ فَتَرَكَهُ صَاحِبِهِ بِاخْتِيَارِهِ، وَجَعَلَهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ الْمُقْصُودُ بِذَلِكَ اسْتَطَابَةَ قَلْبِ خَالِدٍ ﷺ لِلْمَصْلَحَةِ فِي إِكْرَامِ الْأُمَرَاءِ ^(١).

(١) عبد الرحمن بن عوف من سادات المهاجرين وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو من أكثر الناس منزلة وقربة، ومع ذلك كان يتمنى أن يوجد بين اثنين آخرين أقوى من هذين الشالين.

(٢) بل الظاهر والله أعلى وأعلم أن عبد الرحمن كان شاهداً على الواقعة، وإنما الكلام على الضربة المؤثرة فالنبي ﷺ علم ذلك بالنظر في السيف مع شهادة عبد الرحمن ﷺ أنها هما اللذان ضرباه.

قوله: (فَاسْتُغْضِبَ فَقَالَ: لَا تُعْطِهِ يَا خَالِد)

فيه: جَوَازُ الْقَضَاءِ فِي حَالِ الْغَضَبِ وَتُقُودُهُ، وَأَنَّ النَّهْيَ لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ قَرِيبًا وَاضِحَةً^(٢).

قوله ﷺ: (هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أَمْرًايَ)، هَكَذَا هُوَ فِي بَعْضِ النُّسخ (تَارِكُوا) بِغَيْرِ نُونٍ، وَفِي بَعْضِهَا (تَارِكُونَ) بِالنُّونِ، وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ، وَالْأَوَّلُ صَحِيحٌ أَيْضًا، وَهِيَ لُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ، وَقَدْ جَاءَتْ بِهَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا قَوْلُهُ ﷺ: " لَا تَدْخُلُوا^(٣) الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا " وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ.

قوله ﷺ فِي صِفَةِ الْأُمَرَاءِ وَالرَّعِيَّةِ: (فَصَفَوْهُ لَكُمْ) يَعْنِي الرَّعِيَّةَ، (وَكَلَرَهُ عَلَيْهِمْ) يَعْنِي: عَلَى الْأُمَرَاءِ. قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: (الصَّفْوُ) هُنَا بَفَتْحِ الصَّادِ لَا غَيْرَ، وَهُوَ الْخَالِصُ، فَإِذَا أَلْحَقُوهُ الْهَاءَ فَقَالُوا: الصَّفْوَةُ، كَانَتْ الصَّادُ مَضْمُومَةً وَمَفْتُوحَةً وَمَكْسُورَةً ثَلَاثَ لُغَاتٍ.

وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: أَنَّ الرَّعِيَّةَ يَأْخُذُونَ صَفْوَ الْأُمُورِ، فَتَصِلُهُمْ أَعْطِيَاتُهُمْ بِغَيْرِ نَكْدٍ، وَتُبْتَلَى الْوَلَاةُ بِمُقَاسَاةِ الْأُمُورِ، وَجَمَعَ الْأَمْوَالُ عَلَى وُجُوهِهَا، وَصَرَفَهَا فِي وُجُوهِهَا، وَحَفِظَ الرَّعِيَّةَ وَالشَّفَقَةَ عَلَيْهِمْ، وَالذَّبَّ عَنْهُمْ، وَإِنْصَافَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ مَتَى وَقَعَ عِلَاقَةٌ أَوْ عَتَبَ^(٤) فِي بَعْضٍ ذَلِكَ؛ تَوَجَّهَ عَلَى الْأُمَرَاءِ دُونَ النَّاسِ.

قوله: (غَزْوَةٌ مُؤْتَةٌ) هِيَ بِضَمِّ الْمِيمِ ثُمَّ هَمْزَةٌ سَاكِنَةٌ وَيَجُوزُ تَرْكُ الْهَمْزِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ.

(١) ولم يذكر الوجه الذي ذكرنا لأنه لا يرى التعزيز بالمال، وهذا قد يستدل به من يقول أن الإمام مخير في أمر السلب، لكن الظاهر والله أعلى وأعلم خصوصاً مع قوله (قَالَ عَوْفٌ فَقُلْتُ يَا خَالِدُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالسَّلْبِ لِلْقَاتِلِ قَالَ بَلَى) فهذا دليل على أن هذا هو المقرر عندهم دون أن يقول الأمير شيئاً ودون أن يأذن أو يرغب الناس، وخالد بن الوليد اجتهد في ذلك وأخطأ فردّه النبي ﷺ، ثم لما كان هناك نوع من التشفّي وإطالة اللسان على الأمير، كان هذا المنع عقوبة لمن فعله والله أعلى وأعلم.

(٢) والظاهر والله أعلم أن النبي ﷺ ليس كغيره فإنه لا يقضى إلا بالحق.

(٣) على القواعد عندنا (لا تدخلون) لكنها لغة معروفة عند العرب.

(٤) بمعنى خطأ أو خلل.

وَهِيَ قَرْيَةٌ مَعْرُوفَةٌ فِي طَرَفِ الشَّامِ عِنْدَ الْكَرْكِ.
 قَوْلُهُ: (وَرَأَفَقْنِي مَدَدِي)
 يَعْنِي: رَجُلٌ مِنَ الْمَدَدِ، وَالَّذِينَ جَاءُوا وَيَمْدُدُونَ جَيْشَ مُؤْتَةٍ وَيُسَاعِدُونَهُمْ.
 قَوْلُهُ: (فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى) أَي: نَتَغَدَّى، مَاخُذٌ مِنَ (الضَّحَاءِ) بِالْمَدِّ وَفَتْحِ الضَّادِ.
 وَهُوَ بَعْدَ إِمْتِدَادِ النَّهَارِ وَفَوْقِ الضُّحَى ^(١) بِالضَّمِّ وَالْقَصْرِ.
 قَوْلُهُ: (ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقْبِهِ)
 أَمَّا (الطَّلَقُ) فَبِفَتْحِ الطَّاءِ وَاللَّامِ وَبِالْقَافِ وَهُوَ الْعِقَالُ مِنْ جِلْدٍ.
 وَأَمَّا قَوْلُهُ: (مِنْ حَقْبِهِ) فَهُوَ بَفَتْحِ الحَاءِ وَالْقَافِ، وَهُوَ حَبْلُ الشَّدِّ عَلَى حَقْوِ الْبَعِيرِ.
 قَالَ الْقَاضِي: لَمْ يُرَوْ هَذَا الْحَرْفُ إِلَّا بِفَتْحِ الْقَافِ، قَالَ: وَكَانَ بَعْضُ شُيُوخِنَا يَقُولُ: صَوَابُهُ
 بِإِسْكَانِهَا أَي: مِمَّا احْتَقَبَ خَلْفَهُ وَجَعَلَهُ فِي حَقِيبَتِهِ، وَهِيَ الرَّفَادَةُ فِي مُؤَخَّرَةِ الْقَتَبِ، وَوَقَعَ
 هَذَا الْحَرْفُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ (حَقْوُهُ) وَفَسَّرَهُ مُؤَخَّرُهُ.
 قَالَ الْقَاضِي: وَالْأَشْبَهُ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ (حَقْوُهُ) فِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ (حُجَزَتُهُ وَحِزَامُهُ) وَالْحَقْوُ:
 مَعْقِدُ الْإِزَارِ مِنَ الرَّجُلِ، وَبِهِ سُمِّيَ الْإِزَارُ حَقْوًا ^(٢).
 وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ السَّمَرْقَنْدِيِّ رحمته الله فِي مُسْلِمٍ (مِنْ جَعْبَتِهِ) بِالْجِيمِ وَالْعَيْنِ، فَإِنْ صَحَّ وَلَمْ يَكُنْ
 تَضَحِيْفًا فَلَهُ وَجْهٌ بِأَنْ عُلِقَهُ بِجَعْبَةِ سَهَامِهِ، وَأَدْخَلَهُ فِيهَا.
 قَوْلُهُ: (وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ) ضَبْطُوهُ عَلَى وَجْهَيْنِ:
 الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ وَرِوَايَةُ الْأَكْثَرِينَ بِفَتْحِ الضَّادِ وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ، أَيِ حَالَةٍ ضَعْفٍ وَهُزَالٍ،
 قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الصَّوَابُ.

(١) الضُّحَى وهو أول النهار، وتضحى أي يأكلون غداءً في جزء النهار الأول.

(٢) وهو ما يُعْقَدُ عَلَى وَسْطِ الْإِنْسَانِ، فَإِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِهِ أَنَّهُ كَانَ وَاضِعًا حَبْلَ الْبَعِيرِ الَّذِي يَشُدُّ بِهِ، وَضَعَهُ عَلَى مُؤَخَّرَةِ الْبَعِيرِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ حِزَامٌ مِنَ الْجِلْدِ وَهُوَ الطَّلَقُ، أَوْ أَنَّهُ وَضَعَ هَذَا الْحِزَامَ فِي حَقْوِ نَفْسِهِ.

وَالثَّانِي: يَفْتَحِ الْعَيْنَ جَمْعَ ضَعِيفٍ، وَفِي بَعْضِ النُّسخ: (وَفِينَا ضَعْف) بِحَذْفِ الهَاءِ.
 قَوْلُهُ: (خَرَجَ يَشْتَدُّ) أَيُّ: يَعْدُو.
 وَقَوْلُهُ: (ثُمَّ أَنَاخَهُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَثَارَهُ)، أَيُّ: رَكِبَهُ ثُمَّ بَعَثَهُ قَائِمًا.
 قَوْلُهُ: (نَاقَةٌ وَرَقَاءَ)، أَيُّ: فِي لَوْنِهَا سَوَادٌ كَالْغُبَرَةِ^(١).
 قَوْلُهُ: (فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي) أَيُّ: سَلَلْتُهُ.
 قَوْلُهُ: (فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ فَنَدَرَ)، هُوَ بِالنُّونِ أَيُّ سَقَطَ.
 قَوْلُهُ: (فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - وَالنَّاسُ مَعَهُ - فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟ قَالُوا: ابْنُ الْأَكْوَعِ، قَالَ: لَهُ سَلْبُهُ أَجْمَعُ)
 فِيهِ اسْتِقْبَالُ السَّرَايَا، وَالثَّنَاءُ عَلَى مَنْ فَعَلَ جَمِيلًا.
 وَفِيهِ: قَتَلَ الْجَاسُوسَ الْكَافِرَ الْحَرْبِيَّ، وَهُوَ كَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ^(٢)، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ:
 أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَمَرَهُمْ بِطَلْبِهِ وَقَتْلِهِ.
 وَأَمَّا الْجَاسُوسُ الْمُعَاهِدُ وَالذِّمِّيُّ:
 فَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ: يَصِيرُ نَاقِضًا لِلْعَهْدِ، فَإِنْ رَأَى اسْتِرْقَاقَهُ أَرْقَاهُ، وَيَجُوزُ قَتْلُهُ.
 وَقَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ: لَا يُنْتَقِضُ عَهْدُهُ بِذَلِكَ.
 قَالَ أَصْحَابُنَا: إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ شَرِطَ عَلَيْهِ انْتِقَاضُ الْعَهْدِ بِذَلِكَ^(٣).
 وَأَمَّا الْجَاسُوسُ الْمُسْلِمُ:

(١) الجمل الأورق يعنى الذي لونه رمادى، ليس سواد صرف، ولكن سواد كالغبرة.

(٢) أي أنه يُشرع قتله.

(٣) والصحيح قول مالك والأوزاعي؛ لأن التجسس لأعداء الإسلام ومعاونتهم على حرب المسلمين، مناقض في حقيقة الأمر لمعنى العهد الذى أعطاه ذلك الكافر الذمى أو المعاهد للدولة الإسلامية، لأن مقتضى ذلك ترك الحرب، والتجسس نوع من أنواع الإعداد للحرب.

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى: يُعْزَرُهُ الْإِمَامُ بِمَا يَرَى مِنْ ضَرْبٍ وَحَبْسٍ وَنَحْوَهُمَا، وَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُ. وَقَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : يَجْتَهِدُ فِيهِ الْإِمَامُ، وَلَمْ يُفَسِّرِ الْاجْتِهَادَ. وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ كِبَارُ أَصْحَابِهِ يُقْتَلُ ^(١).

(١) يعنى يوصلون هذا التعزير في هذه الحالة للقتل، والصحيح لمن تأمل مذهب مالك رحمه الله في مسألة التعزير بالقتل: أن هناك ذنوب ومعاصي ورد فيها أمر القتل، وليس كما توسع المتأخرون أو توسع البعض في النقل عن المالكية في جواز التعزير بالقتل مطلقاً، فإن هذا أخطر أبواب الفساد، وهل ظلم من ظلم من الأحكام إلا بمثل هذا التأويل، وقد ثبت أن النبي ﷺ ذم الحجاج وكان كثير القتل في الناس وسماه النبي ﷺ مهلكاً فقال ﷺ (أَنْ فِي ثَقِيفٍ كَذَابًا وَمُيَبِّرًا) مسلم، أي مهلكاً، فهذا متفق على أنه الحجاج ابن يوسف الثقفي، وهذا القتل الكثير الذي كان يفعله كان يتأول أنه يعزر الناس على مخالفتهم لأمره، وقد تولى الأمر من قبل عبد الملك بن مروان.

فقول أن مذهب مالك رحمه الله إنما ورد في أمور فيها أدلة خاصة على مشروعية القتل، فقد اختلف العلماء في هذا حد الحراية في من أخاف الطريق فقط، هل يمكن أن يصل به الأمر إلى القتل؟ فالمشهور عند المالكية أنه يجوز قتله، فإن "أو" في الآية ليست للتقسيم بل للتخيير، قال تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ):

فأكثر العلماء يرى أن (أو) للتقسيم، فمعنى ذلك أنه إذا قتلوا: قُتِلُوا، وإذا قتلوا وأخذوا المال: صَلَّبُوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا: قُتِلُوا: قطع أيديهم وأرجلهم من خلف، وإذا أخافوا الطريق: نفوا من الأرض. والمالكية يقولون أن (أو) للتخيير، بمعنى أنه يمكن للإمام أن يقتل من أخاف الطريق، حتى لو لم يقتل، ولو لم يأخذ مالاً، ويمكن أن يصلبه أو يقطع يديه ورجليه من خلف، فهذا في حد من الحدود.

وفي التعزير أيضاً على سبيل المثال في مثل هذا الأمر الجاسوس المسلم، لأنه ورد ما يدل على جواز قتل الجاسوس المسلم من قول النبي ﷺ لعمر في شأن حاطب لما (قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ قَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَطْلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ) البخاري، فلم يعلل ﷺ المنع من القتل بأنه مسلم، حتى يقال كل مسلم كذلك، بل يفهم من هذا أنه لو لم يكن شهد بدارا لكان يمكن أن يقتل، ولذلك نقول في مثل هذا الذنب.

وكذلك في مثل قول النبي ﷺ (مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشَقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ) مسلم، وقال ﷺ (إِذَا بُويعَ لَخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا) مسلم، وهذه نصوص واضحة في جواز القتل في هذه الحالة وهو ظاهر جداً في أن من أراد الخروج على الإمام العدل أنه يشرع قتله، وكذا إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، وهذا عند العلماء من أبواب التعزير، فهذا الذي يقول فيه الإمام

قَالَ: وَاخْتَلَفُوا فِي تَرْكِهِ بِالتَّوْبَةِ^(١):

قَالَ الْمَاجِشُونُ: إِنْ عُرِفَ بِذَلِكَ قَتْلٌ، وَإِلَّا عُزِّرَ^(٢).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ الْقَاتِلَ يَسْتَحِقُّ السَّلْبَ، وَأَنَّهُ لَا يُجَمَّسُ، وَقَدْ سَبَقَ إِضْاحَ هَذَا كُلُّهُ.

وَفِيهِ: اسْتِحْبَابُ مُجَانَسَةِ الْكَلَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَكْلُفٌ وَلَا فَوَاتٌ مَصْلَحَةٌ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٤ - بَابُ التَّنْفِيلِ وَفِدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالْأَسَارَى.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ غَزَوْنَا فَرَازَةَ^(٤) وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ أَمْرُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْنَا فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةً^(٥) أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَسْنَا^(٦) ثُمَّ شَنَّ الْغَارَةَ^(٧) فَوَرَدَ الْمَاءَ فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ وَسَبَى وَأَنْظَرُ إِلَى

مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ بِمَشْرُوعِيَةِ التَّعْزِيرِ بِالْقَتْلِ، وَلَيْسَ أَنَّهُ يَبِيحُ لِلْإِمَامِ مِثْلًا أَنْ يَقْتُلَ مَنْ قَبْلَ امْرَأَةٍ أَعْجَنِيَّةٍ أَوْ أَنَّهُ سَرَقَ دُونَ النِّصَابِ، فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَصِلُ بِالتَّعْزِيرِ فِي هَذَا الْبَابِ مَا يَبْلُغُ أَكْثَرَ مِنَ الْحَدِّ نَفْسَهُ، فَلَوْ سَرَقَ نَصَابًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ، فَكَيْفَ يُقَالُ مِثْلًا إِذَا سَرَقَ دُونَ النِّصَابِ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ، وَأَنَّ التَّعْزِيرَ يَجُوزُ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْقَتْلِ، فَهَذَا تَوْسِعٌ غَيْرٌ صَحِيحٌ فِي نَقْلِ الْمَذْهَبِ عَنِ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي تَطْيِيقِهِ، وَلِذَلِكَ الصَّحِيحُ أَنَّ الْجَاسُوسَ الْمُسْلِمَ يَجُوزُ قَتْلُهُ وَلَا يَجِبُ، فَقَدْ يَمْنَعُ مِنَ الْقَتْلِ مَانِعٌ، كَمَا فِي قِصَّةِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، الْجُمْهُورُ يَقُولُونَ لَا يَجُوزُ قَتْلُ الْجَاسُوسِ الْمُسْلِمِ، تَقْدِيرًا لِعَصْمَةِ الدِّمِ وَالْمَالِ، نَقُولُ لَكِنْ ثَبَتَتْ أَدْلَةٌ تَخْصُصُ ذَلِكَ، فَلَا بَدَّ مِنْ مِرَاعَاةِ هَذِهِ الْأَدْلَةِ.

(١) أَيُّ فِي تَرْكِ الْجَاسُوسِ الْمُسْلِمِ بِالتَّوْبَةِ.

(٢) أَيُّ إِذَا أَظْهَرَ التَّوْبَةَ، وَكَانَ الْأَمْرُ مُتَكَرِّرًا مِنْهُ، فَقَالَ الْمَاجِشُونُ أَنَّهُ يُقْتَلُ، لِأَنَّهُ عُرِفَ مِنْهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ أَنَّهُ يَتَجَسَّسُ لِلْكَفَّارِ، وَالْأَمْرُ الثَّانِي أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا بِذَلِكَ، بَلْ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَهَذَا يُعْزَرُ.

(٣) فَهُوَ ﷺ لَمْ يَقْصِدْ أَنْ يَقُولَ كَلَامًا فِيهِ سَجْعٌ، وَإِنَّمَا قَالَ (مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟ قَالُوا: إِنْ الْأَكْوَعُ، قَالَ: لَهُ سَلْبُهُ أَجْمَعُ)، فَهَذَا مِنْ بَابِ التَّجَانُّسِ بَيْنَ الْكَلَامِ.

(٤) قَبِيلَةُ فَرَازَةَ قَبِيلَةٌ مِنْ قِبَائِلِ الْعَرَبِ، وَفَائِدَةُ أَنَّهَا مِنَ الْعَرَبِ، فِي الْإِسْتِدْلَالِ عَلَى جَوَازِ اسْتِرْقَاقِ الْعَرَبِ.

(٥) أَيُّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْوُصُولِ إِلَى الْمَاءِ سَاعَةٌ مِنَ الزَّمَنِ أَنْ يَمْشُوا مَقْدَارَ سَاعَةٍ فَتَرَلُوا لِلرَّاحَةِ فِي اللَّيْلِ.

(٦) أَيُّ نَزَلُوا لِلرَّاحَةِ لَيْلًا، وَهُوَ النُّزُولُ آخِرَ اللَّيْلِ وَشَنَّ الْغَارَةَ بَعْدَ ذَلِكَ.

(٧) أَيُّ أَنَّ الْجُنُودَ انْتَشَرُوا وَقَاتَلُوا الْكَفَّارَ.

عُنُقُ (١) مِنَ النَّاسِ فِيهِمُ الذَّرَارِيُّ (٢) فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَلِ (٣) فَرَمَيْتُ بِهِمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَلَمَّا رَأَوْا السَّهْمَ وَقَفُوا (٤) فَجِئْتُ بِهِمْ أَسْوَقَهُمْ وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فِزَارَةَ عَلَيْهَا قِشْعٌ مِنْ أَدَمَ - قَالَ الْقِشْعُ النَّطْعُ (٥) - مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ (٦) فَسَقَتُهُمْ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِمْ أَبَا بَكْرٍ فَتَنَفَّلَنِي فَتَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا (٧) فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَلَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السُّوقِ فَقَالَ فَقَالَ «يَا سَلَمَةَ هَبْ لِي الْمِرْأَةَ». فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ أُعْجِبْتَنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ثُمَّ لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَدِ فِي السُّوقِ فَقَالَ لِي «يَا سَلَمَةَ هَبْ لِي الْمِرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ». فَقُلْتُ هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَفَدَى بِهَا نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسْرُوا بِمَكَّةَ (٨).

[الأدم: جمع أديم وهو الجلد المدبوغ؛ عرس: نزل ليستريح آخر الليل؛ العنق: الجماعة؛ القشع: الفرو القديم البالي؛ النطع: البساط من الجلد].

قوله: (فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ)

هَكَذَا رَوَاهُ جُمْهُورُ رُوَاةِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَفِي رِوَايَةٍ بَعْضُهُمْ: (بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ) وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ.

(١) العنق هي الجماعة من الناس.

(٢) ذراري المشركين ونسائهم، النساء والصبيان.

(٣) أي يهتمون به.

(٤) وهذا من ذكائه ﷺ أن رمى السهم بينهم وبين الجبل فأروا السهم أمامهم فظنوا أن السهم أتى من فوق الجبل فتوقفوا عن الحركة.

(٥) أي الجلد.

(٦) ابنتها من أجمل النساء.

(٧) أعطاه نفلاً، لأنه كان صاحب المجهود الأكبر في أسر هؤلاء الذراري.

(٨) فضيلة عظيمة أيضاً لسلمة بن الأكوع ﷺ في التضحية في سبيل الله ﷻ.

قوله: (أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، فَعَرَّسْنَا ثُمَّ شَنَّ الْغَارَةَ)
التَّعْرِيسُ: التُّزُولُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَشَنَّ الْغَارَةَ: فَرَّقَهَا.
قوله: (وَأَنْظُرْ إِلَى عُنُقِ مِنَ النَّاسِ)، أَيُّ: جَمَاعَةٍ.
قوله: (فِيهِمُ الذَّرَارِيُّ)، يَعْنِي: النِّسَاءَ وَالصَّبِيَّانَ.
قوله: (وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فِزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمَ)
هُوَ بِقَافٍ ثُمَّ شَيْنٌ مُعْجَمَةٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ، وَفِي الْقَافِ لُغَتَانِ: فَتَحَهَا وَكَسَرَهَا، وَهُمَا
مَشْهُورَتَانِ، وَفَسَّرَهُ فِي الْكِتَابِ بِالنَّطْعِ، وَهُوَ صَحِيحٌ.
قوله: (فَنَقَلَنِي أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه إِبْنَتَهَا)
فِيهِ جَوَازُ التَّنْفِيلِ.
وَقَدْ يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يَقُولُ: التَّنْفِيلُ مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ.

وَقَدْ يُجِيبُ عَنْهُ الْآخَرُونَ بِأَنَّهُ حَسَبَ قِيمَتِهَا لِيُعَوَّضَ أَهْلُ الْخُمْسِ عَنْ حِصَّتِهِمْ^(١).
قوله: (وَمَا كَشَفَ لَهَا ثَوْبًا)

فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْكِنَايَةِ عَنِ الْوِقَاعِ بِمَا يُفْهِمُهُ^(٢).
قوله ﷺ: (يَا سَلَمَةَ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ، فَقُلْتُ: هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَفَدَى بِهَا نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسْرُوا بِمَكَّةَ)
فِيهِ: جَوَازُ الْمُقَادَاةِ، وَجَوَازُ فِدَاءِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ الْكَافِرَاتِ.

(١) هذا ليس فيه دلالة؛ لأننا لا ندرى كم كان هؤلاء الذراري والنساء، وكم كانت قيمتهم، وكم كانت
الغنائم التي جمعت، حتى يُنظر في ذلك.

(٢) لم يقل أنه لم يعاشرها أو يجامعها وإنما قال: ما كشفت لها ثوبًا.

وَفِيهِ جَوَازُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا الْبَالِغِ، وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ عِنْدَنَا ^(١).
وَفِيهِ جَوَازُ اسْتِيْهَابِ الْإِمَامِ أَهْلَ جَيْشِهِ بَعْضُ مَا غَنِمُوهُ لِيُقَادِيَ بِهِ مُسْلِمًا، أَوْ يَصْرِفَهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ يَتَأَلَّفَ بِهِ مَنْ فِي تَأْلُفِهِ مَصْلَحَةٌ، كَمَا فَعَلَ ﷺ هُنَا، وَفِي غَنَائِمِ حُنَيْنٍ ^(٢).
وَفِيهِ: جَوَازُ قَوْلِ الْإِنْسَانِ لِلْآخَرِ: اللَّهُ أَبُوكَ وَلِلَّهِ دَرْكٌ ^(٣)، وَقَدْ سَبَقَ تَفْسِيرُ مَعْنَاهُ وَاضِحًا - فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ - فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ فِي الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ.

(١) هناك خلاف بين العلماء، لأن حديث (مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، (ت) ١٢٨٣ [قال الألباني]: حسن، وفي الحديث (مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بَوَلَدَهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا) في الطائر فالبشر بالأولى، لكن هذا في الطفل، وهذا ظاهر جدًا في أن الرسول ﷺ أرسل بهذه الفتاة يُقَادَى بها بعض أسرى المسلمين.

(٢) لأن الرسول ﷺ في غنائم حنين استسمح الصحابة في رد الصبيان والنساء للمشركين الذين تابوا إلى الله وأسلموا، فاستسمحهم بعد أن وقعت القسمة، وملك الناس هذه الأنصبة.

(٣) وهذا الحديث دليل ظاهر جدًا على جواز وطء المسيية المشتركة، وليس كما يقول الكثيرون أو الأكثر أنه لا بد أن تكون كتابية، فإن بنى فزارة من مشركي العرب ولم يكن يُعرف في فزارة ولا في غيرها أنهم من أهل الكتاب، ففيه جواز استرقاق العرب، وفيه جواز وطء المملوكة بالسبي بعد استيرائها إن لم تكن بكرًا، وقد قال النبي ﷺ (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً)، (د) ٢١٥٧ [قال الألباني]: صحيح، والمقصود معرفة براءة الرحم، ومن أهل العلم من يشترط الاستبراء مطلقًا بكرًا كانت أو ثيبًا.

لكن من يقول من العلماء أن المملوكة بملك اليمين لا يجوز وطئها إلا أن تكون كتابية، يرد ذلك هذا الحديث، لأن الظاهر أنه كان يريد أن يعاشرها وتركه النبي ﷺ ليلة أخرى، ولكن لعله لم يتيسر له في ليلته تلك، فقال (والله ما كشفت لها ثوبًا)، ولم ينهه النبي ﷺ ولم يقل له كيف تكشف لها ثوبًا وهي مشركة، ولو كانت مسلمة لما أرسل بها النبي ﷺ ليفادى بها المسلمين.

فدل ذلك على أنه لا يجوز كما ذكرنا أن يبيع مسلمة لكافر.

ولكن دل هذا على جواز وطء المسيية المشتركة، ولا يشترط أن تكون كتابية.

وفيه جواز فداء المسلمين بالمال بدفعه للكفار لصرف أذاهم عن المسلمين، فإن فداء أسرى المسلمين بالمال فعله النبي ﷺ فلقد همَّ بإعطاء غطفان ثلثي ثمار المدينة في غزوة الأحزاب لينصرفوا وليُخذلوا الأحزاب، ولكن لم يفعله النبي ﷺ لأن الأنصار أبوا ذلك.

ففائدة مهمة: أن حرمة المسلم أعظم من حرمة الأرض، فإذا كان المسلمون فيهم ضعف ولم يستطيعوا تخليص أسراهم بالقوة، فإنه يجوز لهم أن يفادوهم، وهذا دليل على أنه لا يُكَلَّفُ المسلمون ما لا يقدرُونَ

عليه فقد كان هناك أسرى ولم يُرسل النبي ﷺ السرايا تلو السرايا حتى يُخلصوا هؤلاء، وذلك لعجز المسلمين عن ذلك، فكذلك إذا احتل الكفار أرضاً من أراضي المسلمين - وكما ذكرنا حرمة المسلم أعظم من حرمة الأرض - وعجز المسلمون عن أن يخلصوا هذه الأرض أو يخلصوا أسرى المسلمين، انتظروا حتى يتمكن الله ﷻ لهم ذلك، فلا يُقال في هذه الحالة الجهاد فرض عين على كل أحد حتى نُخلص جميع أسرى المسلمين، بل لم يزل هناك أسرى والنبي ﷺ يرسل السرايا تتراً متتابعة ليست إلى هذه الجهة وحدها - ليس إلى جهة الأسرى فقط - ، بل كان حسب المصلحة، يفعل ذلك يذهبون ويعودون إلى المدينة وتستمر حياته في المدينة ولو كان ذلك فرض عين حتى مع غلبة الظن بأنهم إذا طاروا إليهم لم يستطيعوا تخليصهم لكان المسلمون كلهم آثمين، وليس كذلك، فإن رسول الله ﷺ لم يكن ليدع الواجب ولا يوصف الأمر بأنه فرض عين على عاجز عنه، أو أن يبذل شيئاً لا يترتب عليه المقصود من تخليص أسرى المسلمين أو تخليص أرض المسلمين من أعدائهم، إنما يُنظر في ذلك للمصلحة.

وإن قال بعض من تكلم في هذا أن دفع المال للكفار صغار على المسلمين. فيقال في الجواب عنه أن دفع المال وإن كان نوع من الصغار إلا أنه ليدفع عنه صغار أشد، فصغار الأسير أعظم من دفع المال، فالذل الذي يكون فيه الأسير أكبر من ذل دفع المسلمين المال لفداء الأسرى، ولذلك احتتمل هذا من أجل فداء أسرى المسلمين، وكذا من تخليص أرضهم من احتلال الكفار إن كانوا ينصرفون بالمال لضعف المسلمين، فالأمر مبني على المصلحة ومبني على القدرة. ومن قال من أهل العلم المتأخرين أنه يجب استخلاص أسرى المسلمين، ولو أتى على جميع أموال المسلمين.

نقول لم يفعل النبي ﷺ ذلك، لأنه لو كان الأمر كذلك لأدى إلى ضرر عظيم للمسلمين، ولربما ضعفوا حتى تمكن العدو من أسر المزيد منهم، لو أنفقت كل أموالهم التي يحتاجونها لإعداد العدة والسلاح وتحصين الثغور وإعداد المقاتلين وإعداد زاد الناس في جهادهم وزاد أهليهم إذا بقوا، هلكوا. فكيف نقول أنه يلزم إنفاق جميع أموال المسلمين، كما فهم البعض إطلاق هذه الكلمة من أجل تحرير أسرى المسلمين.

نقول بل ينفق في ذلك ما زاد عن حاجة المسلمين ولم يكونوا يحتاجون إليه في نفقة واجبة للأهل والعيال أو لإعداد عدة لجهاد الأعداء أو تحصين الثغور أو إنفاق الأموال على الجند لإعدادهم ونحو ذلك من الأمور، فلا يمكن أن تُنفق كل الأموال.

لكن لا بد من بذل الجهد في إطلاق أسرى المسلمين، والنبي ﷺ سعى بكل طريق لاستخلاص أسرى المسلمين، وكان يفعل ذلك وخصوصاً بأسرى الكفار، فأخذ أسير من الكفار رجالاً كانوا أو نساءً لتخليص أسرى المسلمين أمر مشروع.

وفيه ما أجمع عليه العلماء من مشروعية الرق، وهذا بنص كتاب الله ﷻ وسنة رسوله ﷺ ، وهو أن المملوكة بحكم الرق هي ملك يمين يجوز أن يُعاشرها سيدها بعد اسبائها، خلافاً لمن زعم أن هذا ليس

١٥ - باب حُكْمِ الْفَرَجِ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ مَثْنٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ».

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً سَنَةً وَمَا يَبْقَى يَجْعَلُهُ فِي الْكِرَاعِ وَالسَّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ. [الكراع: اسم لجميع الخيل؛ يوجف: الإيجاف سرعة السير بالخيول أو الإبل].

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الصَّبْعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسٍ حَدَّثَهُ قَالَ أُرْسِلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَسَّهُ حِينَ تَعَالَى التَّهَارُ - قَالَ - فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ مُفَضِّيًا إِلَى رَمَالِهِ ^(١) مُتَكِّيًا عَلَى وَسَادَةٍ مِنْ أَدَمَ. فَقَالَ لِي يَا مَالُ ^(٢) إِنَّهُ قَدْ دَفَّ ^(٣) أَهْلَ أَيْبَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضَخٍ ^(١) فَخَذَهُ فَاقْسَمَهُ بَيْنَهُمْ - قَالَ - قُلْتُ لَوْ أَمَرْتُ

من الدين أو لم يأت الإسلام به، كيف وقد طبقه رسول الله ﷺ والصحابة معه وبعده إلى أن سُجِلَتْ مذاهب الفقهاء جميعاً وُكِّبَتْ في مشروعية ذلك، كما نص عليه الكتاب العزيز (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ).

(١) إِلَى رَمَالِهِ: أَيِ الْحَصِيرِ.

(٢) أَيِ "يَا مَالِكُ"، يَسْمُونَهُ التَّرْخِيمَ، فَيَحْذِفُ حَرْفَ مِنَ الْاسْمِ.

(٣) أَيِ جَاءُوا مَسْرِعِينَ لِلضَّرِّ الَّذِي نَزَلَ بِهِمْ.

بهذا غيري قال خذه يا مال. قال فجاء يرفاً^(٢) فقال هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد فقال عمر نعم. فأذن لهم فدخلوا ثم جاء. فقال هل لك في عباس وعلى قال نعم. فأذن لهما فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الائم الغادر الخائن^(٣). فقال القوم أجل يا أمير المؤمنين فاقض بينهم وأرحهم^(٤). فقال مالك بن أوس يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك^(٥) - فقال عمر اتدأ^(٦) أنشدكم بالله الذي ياذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله ﷺ قال «لا نورث ما تركنا صدقة». قالوا نعم. ثم أقبل على العباس وعلى فقال أنشدكم بالله الذي ياذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان أن رسول الله ﷺ قال «لا نورث ما تركناه صدقة». قالوا نعم. فقال عمر إن الله جل وعز كان خص رسوله ﷺ بخاصة لم يخص بها أحدا غيره قال (ما أفاء الله علي رسوله من أهل القرى فله ولكل رسول) ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا. قال فقسم رسول الله ﷺ بينكم أموال بني النضير فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم^(٧) حتى بقي هذا المال فكان رسول الله ﷺ يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال^(٨). ثم قال أنشدكم بالله الذي ياذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك قالوا نعم. ثم نشد عباسا وعلياً بمثل ما نشد به القوم أتعلمان ذلك قالوا نعم. قال فلما توفي رسول الله ﷺ قال أبو بكر أنا ولي رسول الله ﷺ فجتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب

(١) الرضخ العطية القليلة.

(٢) اسم خادم أمير المؤمنين.

(٣) يقصد على ابن أبي طالب ابن أخيه، قال ذلك لأجل الادلال عليه.

(٤) أي من النزاع الذي كان بين علي وبين العباس.

(٥) أي أنهم قدموا عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص، لكي يشفعوا عند عمر في أن يفصل الخصومة بين علي والعباس.

(٦) اتدأ: انتظرا.

(٧) أي مع أنها له ﷺ إلا أنه قسم هذه الأموال في الصحابة ﷺ خصوصاً المهاجرين.

(٨) أي ينفق في مصالح المسلمين، وعدة في سبيل الله ﷻ.

هَذَا مِيرَاثُ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا (١) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً». فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا إِثْمًا غَادِرًا خَائِنًا (٢) وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّى أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَوَلِيُّ أَبِي بَكْرٍ فَرَأَيْتُمَانِي كَاذِبًا إِثْمًا غَادِرًا خَائِنًا (٣) وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ (٤) فَوَلَّيْتُهَا ثُمَّ جِئْتَنِي أَنْتَ وَهَذَا وَأَتَيْتُمَا جَمِيعٌ وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا إِلَيْنَا فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنْ عَلَيْكُمَا عَهْدُ اللَّهِ أَنْ تَعْمَلَا فِيهَا بِالَّذِي كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

(١) يقصد فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فمع أنهم يعلمون أن رسول الله ﷺ قال (لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً) فكيف يطلبان الميراث؟، بل هم يطلبان النظارة على الوقف مكان رسول الله ﷺ وليس أنهما يطلبان هذا المال لأنفسهما، وإنما قالوا نحن نرث ما كان رسول الله ﷺ يقوم به من إنفاق هذه الأموال، وأبو بكر أبى، لكى يقطع قضية ميراث النبی ﷺ من أصلها، فأبو بكر قال (أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) الإمام هو الذى يتولى ما كان يتولاه الرسول ﷺ، وليس وريثة الرسول ﷺ هم الذين يتولون ما كان يتولاه من الأموال، وليس أن علياً يعلم أن رسول الله ﷺ قال (مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً) ثم يقول أنا أطلب بميراث امرأتى والعباس، طبعاً التركة تكون بين فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وبين العباس عم النبی ﷺ، وهو ليس ميراثاً، وإنما كما ذكرنا أردنا أن يكونا هما المتوليان النظر في إنفاق هذه الأموال كما كان ينفقها رسول ﷺ، وكان أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يرى أنه يقطع أصل مسألة التوريث حتى لا يتطلع إليها أحد.

(٢) أي فرأيتاه كذلك مخطئاً في اجتهاده على زعمكما، وتعمد ذلك بعد أن علم لكان كاذباً إثماً غادراً خائناً، خائناً، وليس أنهما يعتقدان ذلك في أبى بكر حقيقة، ولكن كما ذكرنا، هذا الحديث مهم جداً لأنه مما يحتج به أهل البدع والضلال، ولكن هذه الالفاظ من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فيما بينهم مع بقاء الود بينهم وهذا الذى لا بد أن نفهمه في سياقه، كيف كان الأمر؟، اجتهاد في المسألة فيمن يتولى الأموال التى تركها الرسول ﷺ صدقة، من يتولى إنفاقها كما كان ينفقها هل الخليفة أم وريثة النبی ﷺ، الذين لو كانوا يرثونه لورثوه، هل يرثون حقه في التقسيم؟ فالصحيح الذى لا شك فيه أن ذلك كان حق أبى بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وأن هذا لولى الأمر وأن الخليفة هو الذى يُنفق هذه الأموال بمقتضى خلافته لرسول الله ﷺ، فهذا الذى أحزن فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا من أبى بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ورأت أنها تجد عليها، فامتنعت حتى ماتت بعد ستة أشهر وعلى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مراعاة لما أصابها من فقد أبيها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وحزنها الشديد، فكان يُطيب خاطرها، فبايع أبا بكر سراً ثم أعلن بيعته علناً بعد أن ماتت، فكان على رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قد بايع أبا بكر بالفعل على الخلافة، ولكن لم يعلن ذلك، لكى لا يصل ذلك إلى فاطمة، لكى يطيب قلبها بعد فقد رسول الله ﷺ، فلما ماتت فاطمة أعلن البيعة، وكان أيضاً يطلب هذا الأمر إرضاءً لفاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

(٣) نفس الكلام، بمعنى لو كانت عامداً في الخطأ على ظنكما.

(٤) وهل يجوز أن يقول عن نفسه كذلك؟ نعم يجوز لكى يرد على من يُخطئه في ذلك.

ﷺ فَأَخَذْتُمَا هَا بِذَلِكَ قَالَ أَكْذَلِكَ قَالَا نَعَمْ. قَالَ ثُمَّ جِئْتَانِي لِأَقْضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَا وَاللَّهِ لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا بَعِيرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَرُدَّاهَا إِلَيَّ^(١).

[الأدم: جمع أديم وهو الجلد المدبوغ؛ دف: أسرع والمراد جاءوا مسرعين لضر نزل بهم؛ الرضخ: الإعطاء؛ المفضى: ليس بينه وبين الرمال فراش].

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَّاثَانِ قَالَ أُرْسِلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ أَهْلُ أَيْمَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ. بَنَحُو حَدِيثَ مَالِكٍ. غَيْرَ أَنَّ فِيهِ [فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً] وَرَبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ [يَحْبِسُ قُوتَ أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْهُ مَجْعَلٌ مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ].

قَوْلُهُ ﷺ: (أَيُّمَا قَرْيَةً أَتَيْتُمُوهَا أَقِمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمَكُمْ فِيهَا^(٢))، وَأَيُّمَا قَرْيَةً عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ)

قَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْأَوَّلَى الْفَيْءَ الَّذِي لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، بَلْ جَلَا عَنْهُ أَهْلُهُ أَوْ صَالَحُوا عَلَيْهِ، فَيَكُونُ سَهْمُهُمْ فِيهَا، أَيْ: حَقُّهُمْ مِنْ

(١) وهذا والله هو الأنصاف، فأنتم كنتم متفقين وأعطيتها إليكم بحكم الإمامة، فالإمام له أن يفوض بعض أموره لبعض الرعية، فأعطاهما بعد أن استقر الأمر علياً والعباس لا بحكم الميراث، ولكن بحكم أنهما من ضمن المسلمين المؤهلين لهذا، فاختلفت وجهة نظر علي والعباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي إِنْفَاقِ الْأَمْوَالِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْ رِيعِ هَذِهِ الْأَوْقَافِ الَّتِي تَرَكَهَا الرَّسُولُ ﷺ صَدَقَةً، فَلَمَّا اخْتَلَفَا أَرَادَا أَنْ يَفْصَلَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ ﷺ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَفْصَلَ بَيْنَهُمَا، فِيمَا أَنْ يَفْعَلَا كَمَا كَانَ يَفْعَلُ الرَّسُولُ ﷺ وَكَمَا أَخَذَاهَا عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا إِنْ عَجَزَا لِاخْتِلَافِ آرَائِهِمَا، أَنْ يَرُدَّاهَا إِلَى عُمَرَ يَتَصَرَّفُ فِيهَا كَمَا يَشَاءُ.

(٢) يعنى لكم نصيب ضمن أنصبة المسلمين عمومًا.

الْعَطَايَا كَمَا يُصْرَفُ الْفَيْءُ^(١)، وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالثَّانِيَةِ^(٢) مَا أَخَذَ عَنُودُهُ، فَيَكُونُ غَنِيمَةً يُخْرِجُ مِنْهُ الْخُمُسَ، وَبَاقِيَهُ لِلْغَانِمِينَ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (ثُمَّ هِيَ لَكُمْ) أَيُّ بَاقِيهَا. وَقَدْ يَحْتَجُّ مَنْ لَمْ يُوجِبِ الْخُمُسَ فِي الْفَيْءِ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَقَدْ أَوْجَبَ الشَّافِعِيُّ الْخُمُسَ فِي الْفَيْءِ كَمَا أَوْجَبُوهُ كُلَّهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ. وَقَالَ جَمِيعُ الْعُلَمَاءِ سِوَاهُ^(٣): لَا خُمُسَ فِي الْفَيْءِ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَبْلَ الشَّافِعِيِّ قَالَ بِالْخُمُسِ فِي الْفَيْءِ^(٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) فاصطلاح الفَيْء أصله من فاء أي عاد، فهو مال عاد إلى المسلمين، لأنهم أصحاب الحق فيه من جهة أن الله تَعَالَى إنما خلق المال ليستفيع الناس به في عبادة الله، لا ليستعملوه في الصد عن سبيله والكفر بالله تَعَالَى والشرك به، فإذا ظهر المسلمون عليه، فقد فاء لهم أي رجع لهم، لأنهم ردوا هذا المال في استعماله في طاعة الله تَعَالَى بعد أن كان يُستعمل في الصد عن سبيله. وهو اصطلاحًا: ما جلا عنه الكفار أو صالحوا عليه من غير قتال، أو كان من جنس الجزية أو الخراج وكذا ما لم يعرف له صاحب من أموال الكفار مثل ما إذا ألقى البحر سفينة لم يقاتل المسلمون عليها وإنما ألقاها البحر فأخذها المسلمون بغير قتال، أو مال ضاع من الكفار وعليه علامات الكفر، فهذا أيضًا من المال الضائع - ليس من كثر الجاهلية - ولكن من المال الضائع من الكفار الموجودين، فهذا حكمه حكم الفَيْء يُصْرَفُ في المصارف التي ذكرها الله تَعَالَى في سورة بنى النضير سورة الحشر. فمعنى «أَيُّا قَرْيَةً أَتَيْتُمُوهَا، وَأَقَمْتُمْ فِيهَا، فَسَهْمُكُمْ فِيهَا» فظاهر الكلام أنهم أقاموا بالقريّة، لأنها افتتحت صلحًا.

(٢) أي قوله (وَأَيُّا قَرْيَةً عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ).

(٣) أي سوى الشافعي.

(٤) الصحيح أن مصارف الفَيْء هي مصارف الخُمس، فمن تأمل قوله تَعَالَى (وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) لِلَّهِ تَعَالَى تبركًا، لأنه ملك لله تَعَالَى وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل. ومصارف الفَيْء: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ). فمصارف الفَيْء هي مصارف الخمس، ولذلك الصحيح أن الفَيْء لا يُخْمَسُ،

قوله: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبَّادٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عُمَرَ) ثُمَّ قَالَ بَعْدَهُ: (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ)

وَهَكَذَا هُوَ فِي كَثِيرٍ مِنَ النُّسخِ وَأَكْثَرُهَا عَنْ عَمْرِو عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، وَكَذَا ذَكَرَهُ خَلْفُ الْوَاسِطِيِّ فِي الْأَطْرَافِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَسَقَطَ فِي كَثِيرٍ مِنَ النُّسخِ ذِكْرُ الزُّهْرِيِّ فِي الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ: عَنْ عَمْرِو عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، وَهَذَا غَلَطٌ مِنْ بَعْضِ النَّاقِلِينَ عَنْ مُسْلِمٍ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَالَ فِي الْإِسْنَادِ الثَّانِي عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَهُ فِي الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ فَالْصَّوَابُ إِثْبَاتُهُ.

قوله: (كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً سَنَةً، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسَّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أَمَّا (الْكُرَاعُ): فَهُوَ الْحَيْلُ.

وعدم إجابة الإمام النووي رَحِمَهُ اللَّهُ عما قاله ابن المنذر، دليل على أن الشافعي وحده انفرد بهذا القول، ولكن قول جمهور أهل العلم هو الصحيح. يحتاج هذا الحديث من يرى وجوب تخميس الأرض والدور، وجمهور أهل العلم عمر ﷺ ومن بعده يرون أن الإمام مخير في الأرض المغنومة بين أن يُقسمها بين الغانمين أو يُوقفها على جميع المسلمين ويفرض عليها خراجاً ثابتاً يؤدي إلى بيت المال يُصرف في مصالح المسلمين. وقد فعل النبي ﷺ ببعض أرض خيبر ذلك، قَسَمَ جزءاً منها وأوقف جزءاً فلم يقسمه، فظهر بذلك صحة مذهب عمر ﷺ.

وجمهور أهل العلم يرون أن الغنائم التي يجب قِسْمَتُهَا بعد تخميسها هي المال المنقول، لأن هذه التي أحلت لنا لقوله (وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ)، يعنى والباقي لكم يجب قِسْمَتُهُ، فالأرض كان يملكها من قبلنا كما قال موسى لقومه (يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ)، فدل ذلك على أنهم كانوا يملكون الأرض، إذا ليست هذه هي التي أحلت لنا ولم تحل لأحد من قبلنا، فدل ذلك على أن الغنائم التي أحلت لنا ولم تحل لأحد من قبلنا هي الغنائم المنقولة وهي التي يجب قِسْمَتُهَا.

وَقَوْلُهُ: (يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ)

أَيُّ: يَغْزِلُ لَهُمْ نَفَقَةَ سَنَةٍ^(١)، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُنْفِقُهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ السَّنَةِ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ فَلَا تَتِمُّ عَلَيْهِ السَّنَةُ، وَلِهَذَا تُؤْفَى ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عَلَى شَعِيرِ اسْتِدَانِهِ لِأَهْلِهِ، وَلَمْ يَشْبَعِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِكَثْرَةِ جُوعِهِ ﷺ وَجُوعِ عِيَالِهِ^(٢).

وَقَوْلُهُ: (كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةٌ) هَذَا يُؤَيِّدُ مَذْهَبَ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا خُمْسٌ فِي الْفَيْءِ كَمَا سَبَقَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَوْجَبَهُ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَهُ مِنَ الْفَيْءِ أَرْبَعَةٌ أَخْمَاسُهُ وَخُمْسُ خُمْسِ الْبَاقِي، فَكَانَ لَهُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا مِنْ خَمْسَةِ وَعِشْرِينَ، وَالْأَرْبَعَةُ الْبَاقِيَةُ لِذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَيَتَأَوَّلُ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى هَذَا، فَنَقُولُ: قَوْلُهُ: (كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ) أَيُّ: مُعْظَمُهَا^(٣).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: جَوَازُ ادِّخَارِ قُوتِ سَنَةٍ، وَجَوَازُ الْإِدْخَارِ لِلْعِيَالِ، وَأَنَّ هَذَا لَا يَقْدَحُ فِي التَّوَكُّلِ^(٤).

(١) وهذا دليل على جواز الادخار وأنه يجوز أن يدخر قوت سنة.

(٢) كان يدخر وينفقها أثناء السنة، قالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهَلَالِ، ثُمَّ الْهَلَالِ، ثَلَاثَةَ أَهْلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أَوْقَدْتُ فِي آيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَارًا»، فَقُلْتُ يَا خَالَةَ: مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتْ: "الْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْبَاهِمِ، فَيَسْقِينَا"، (خ) ٢٥٦٧، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي بِمَجْهُودٍ. فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى قَلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ. فَقَالَ «مَنْ يُضَيِّفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ». فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَنْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ فَقَالَ لَامْرَأَتِهِ هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ. قَالَتْ لَا إِلَّا قُوتٌ صَبِيَانِي. قَالَ فَعَلَلِيهِمْ شَيْءًا فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِي السَّرَاجَ وَأَرِيهِ أَنَا نَأْكُلُ فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ فَنَقُومِي إِلَى السَّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ. قَالَ فَفَعَلُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ. فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ» مسلم، فحتى التمر لا يوجد في آيات رسول الله ﷺ.

(٣) والصحيح الذي لا شك فيه صحة قول الجمهور.

(٤) لأن التوكل عمل قلبي لا يتنافى مع الادخار، طالما أن القلب معتمد ومتوكل على الله ﷻ، وإذا جاءت النفقة في سبيل الله، أنفق؛ لأن اعتماده ليس على المال، ولكن على ربه ﷻ.

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْإِدْخَارِ فِيمَا يَسْتَغْلُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ قَرَيْتِهِ كَمَا جَرَى لِلنَّبِيِّ ﷺ .
وَأَمَّا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ السُّوقِ وَيَدَّخِرُهُ لِقُوتِ عِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتِ ضَيْقِ الطَّعَامِ؛ لَمْ يَجُزْ،
بَلْ يَشْتَرِي مَا لَا يَضِيقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَقُوتِ أَيَّامٍ أَوْ شَهْرٍ، وَإِنْ كَانَ فِي وَقْتِ سَعَةِ إِشْتَرَى قُوتَ
سَنَةٍ وَأَكْثَرَ، هَكَذَا نَقَلَ الْقَاضِي هَذَا التَّفْصِيلَ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَعَنْ قَوْمٍ إِبَاحَتَهُ مُطْلَقًا ^(١) .

وَأَمَّا مَا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَالْإِجَافُ: الْإِسْرَاعُ ^(٢) .

قَوْلُهُ: (فَجِئْتُهُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ)

أَيُّ: اِرْتَفَعَ، وَهُوَ بِمَعْنَى (مَتَعَ النَّهَارُ) بِفَتْحِ الْمُثَنَاءِ فَوْقَ، كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ.

قَوْلُهُ: (فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ مُفْضِيًا إِلَى رُمَالِهِ)

هُوَ بِضَمِّ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا، وَهُوَ مَا يُنْسَجُ مِنْ سَعَفِ النَّخْلِ وَنَحْوِهِ لِيُضْطَجَعَ عَلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ: (مُفْضِيًا إِلَى رُمَالِهِ) ^(٣)

يَعْنِي: لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رُمَالِهِ شَيْءٌ، وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنْ يَكُونَ فَوْقَ الرُّمَالِ فِرَاشٌ أَوْ غَيْرُهُ.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ لِي يَا مَالٍ) ^(٤)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ (يَا مَالٍ) وَهُوَ تَرْخِيمُ (مَالِكٍ) بِحَذْفِ الْكَافِ، وَيَجُوزُ كَسْرُ اللَّامِ
وَضَمُّهَا، وَجَهَانٌ مَشْهُورَانِ لِأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ، فَمَنْ كَسَرَهَا تَرَكَهَا عَلَى مَا كَانَتْ، وَمَنْ ضَمَّهَا
جَعَلَهَا إِسْمًا مُسْتَقِلًّا.

قَوْلُهُ: (دَفَّ أَهْلَ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ)

(١) بمعنى، ولو سنين، ولو في وقت قلة الطعام؛ والصحيح هذا التفصيل، فهو تفصيل حسنٌ جدًا، لأن
الادخار في وقت قلة الطعام وضيقه نوع من الاحتكار، أو هو يشبهه، والمقصود من منع الاحتكار هو
عدم التضيق على المسلمين، فإذا كان يشتري لنفسه قوت سنة ويترك المسلمين جائعين، لا يجوز له ذلك،
بل يلزمه أن يعطي المسلمين ويطعمهم مما ادخر.

(٢) بمعنى إذا لم يُقاتلوا عليه.

(٣) مثل الخوص وهو حصير ناشف جدًا، ولم يضع عليه شيء، هكذا كان مجلس عمر رضي الله عنه في بيته.

(٤) وهي أصلها يا مالك

الدَّفِّ: المُشْي بِسُرْعَةٍ، كَأَنَّهُمْ جَاءُوا مُسْرِعِينَ لِلضَّرِّ الَّذِي نَزَلَ بِهِمْ، وَقِيلَ: السَّيْرُ الْيَسِيرُ.
قَوْلُهُ: (وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضَخِ)

هُوَ بِإِسْكَانِ الضَّادِ وَبِالْحَاءِ الْمُعْجَمَتَيْنِ، وَهِيَ الْعَطِيَّةُ الْقَلِيلَةُ.

قَوْلُهُ: (فَجَاءَ يَرْفَاً)

هُوَ بِفَتْحِ الْمُثَنَاءِ تَحْتَ وَاسْكَانِ الرَّاءِ وَبِالْفَاءِ غَيْرِ مَهْمُوزٍ هَكَذَا ذَكَرَهُ الْجُمْهُورُ، وَمِنْهُمْ مَنْ هَمَزَهُ (يَرْفَاً)، وَفِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيِّ فِي بَابِ الْفَيْءِ تُسَمِّيهِ (الْيَرْفَا) بِالْأَلْفِ وَاللَّامِ، وَهُوَ حَاجِبُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه.

قَوْلُهُ: (اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْكَاذِبِ...) إِلَى آخِرِهِ.

قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: مَعْنَاهُ: هَذَا الْكَاذِبُ إِنْ لَمْ يُنْصَفْ، فَحَذَفَ الْجَوَابَ.

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: قَالَ الْمَازِرِيُّ: هَذَا اللَّفْظُ الَّذِي وَقَعَ لَا يَلِيقُ ظَاهِرُهُ بِالْعَبَّاسِ، وَحَاشَ لِعَلِيٍّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ بَعْضُ هَذِهِ الْأَوْصَافِ، فَضْلاً عَنْ كُلِّهَا، وَلَسْنَا نَقْطَعُ بِالْعِصْمَةِ إِلَّا لِلنَّبِيِّ ﷺ ^(١) وَلَمْ نَشْهَدْ لَهُ بِهَا، لَكِنَّا مَأْمُورُونَ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِالصَّحَابَةِ - رضي الله عنه أَجْمَعِينَ - وَنَفِي كُلِّ رَذِيلَةٍ عَنْهُمْ، وَإِذَا انْسَدَّتْ طُرُقُ تَأْوِيلِهَا نَسَبْنَا الْكَذِبَ إِلَى رُؤَاتِهَا ^(٢).

قَالَ: وَقَدْ حَمَلَ هَذَا الْمَعْنَى بَعْضُ النَّاسِ عَلَى أَنَّهُ أَزَالَ هَذَا اللَّفْظَ مِنْ نُسخَتِهِ ^(٣) تَوَرُّعاً عَنْ إِبْتِاتٍ مِثْلَ هَذَا، وَلَعَلَّهُ حَمَلَ الْوَهْمَ عَلَى رُؤَاتِهِ ^(٤).

(١) أي أننا لا نقول أن الصحابة لا يمكن أن يقع منهم ذلك.

(٢) وطبعاً هذا كلام منكراً من المازري، أعنى قوله (نَسَبْنَا الْكَذِبَ إِلَى رُؤَاتِهَا) الموثقون فمن هو الذي نسب إليه الكذب من الأئمة، فهذا الحديث رواية الأئمة الكبار [وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مَالِكََ بْنَ أَوْسٍ حَدَّثَهُ قَالَ] فهل نقول مالك هو الكذاب أم الزهري، وهما اللذين ذكرا هذه الألفاظ.

(٣) بمعنى أن بعضهم مسحها.

(٤) الحديث في الصحيحين فكيف نقول ذلك.

قَالَ الْمَازِرِيُّ: وَإِذَا كَانَ هَذَا اللَّفْظُ لَا بُدَّ مِنْ إِثْبَاتِهِ^(١)؛ وَلَمْ تُضَفْ الْوَهْمُ إِلَى رُؤَاةِ فَأُجُودَ مَا حُمِلَ عَلَيْهِ أَنَّهُ صَدَرَ مِنَ الْعَبَّاسِ عَلَى جِهَةِ الْإِذْلَالِ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ ابْنِهِ، وَقَالَ مَا لَا يَعْتَقِدُهُ وَمَا يَعْلَمُ بَرَاءَةَ ذِمَّةِ ابْنِ أَخِيهِ مِنْهُ، وَلَعَلَّهُ قَصَدَ بِذَلِكَ رَدَّ عَمَّا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُحْطِيٌّ فِيهِ، وَأَنَّ هَذِهِ الْأَوْصَافَ يَنْصِفُ بِهَا لَوْ كَانَ يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ عَنْ قَصْدٍ، وَأَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَرَاهُ إِلَّا مُوجِبَةً لِذَلِكَ فِي اعْتِقَادِهِ، وَهَذَا كَمَا يَقُولُ الْمَالِكِيُّ: شَارِبُ النَّيِّدِ نَاقِصُ الدِّينِ، وَالْحَقْفِيُّ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِنَاقِصٍ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مُحَقِّقٌ فِي اعْتِقَادِهِ^(٢).

وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ جَرَتْ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ عُمَرُ رضي الله عنه وَهُوَ الْخَلِيفَةُ، وَعُثْمَانُ وَسَعْدُ وَزُبَيْرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ رضي الله عنه، وَلَمْ يُنْكَرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ هَذَا الْكَلَامَ مَعَ تَشَدُّدِهِمْ فِي انْكَارِ الْمُنْكَرِ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّهُمْ فَهِمُوا بِقَرِينَةِ الْحَالِ أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِهَا لَا يَعْتَقِدُ ظَاهِرَهُ مُبَالَغَةً فِي الزَّجْرِ.

قَالَ الْمَازِرِيُّ: وَكَذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ رضي الله عنه: إِنَّكُمْ جِئْتُمَا أَبَا بَكْرٍ فَرَأَيْتُمَا كَاذِبًا آتِيًا غَادِرًا خَائِنًا، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ كَذَلِكَ، وَتَأْوِيلُ هَذَا عَلَى نَحْوِ مَا سَبَقَ وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّكُمْ تَعْتَقِدَانِ أَنَّ الْوَاجِبَ أَنْ نَفْعَلَ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ خِلَافَ مَا فَعَلْتَهُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، فَنَحْنُ عَلَى مُقْتَضَى رَأْيِكُمَا لَوْ أَتَيْنَا مَا أَتَيْنَا وَنَحْنُ مُعْتَقِدَانِ مَا تَعْتَقِدَانِيهِ لَكِنَّا بِهَذِهِ الْأَوْصَافِ^(٣).

أَوْ يَكُونُ يَكُونُ مَعْنَاهُ: أَنَّ الْإِمَامَ إِنَّمَا يُخَالِفُ إِذَا كَانَ عَلَى هَذِهِ الْأَوْصَافِ وَيُتَّهَمُ فِي قَضَايَاهُ فَكَانَ مُخَالَفَتُكُمَا لَنَا تُشْعِرُ مَنْ رَأَاهَا أَنَّكُمْ تَعْتَقِدَانِ ذَلِكَ فِينَا^(٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) بل لا بد من إثباته، فنحن لا نُجْرِيءُ النَّاسَ أَبَدًا عَلَى الطَّعْنِ فِي رِوَايَاتِ الصَّحِيحِ وَالطَّعْنِ فِي الْأَثْمَةِ الْحِفَاطِ، مِنْ أَجْلِ أَمْرٍ وَقَعَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم، إِذَا كُنَّا نَتَبَيَّنُ أَنَّهُ وَقَعَ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَسَفَكَ دَمًا بِالتَّأْوِيلِ، فَمِثْلُ هَذَا الْأَمْرِ بِالتَّأْوِيلِ أَيْضًا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْتَقِدُونَ الْعَصْمَةَ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه وَلَا لِغَيْرِهِ، وَإِلَّا لَوْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ الْعَصْمَةَ لَمَا قَالُوا لَهُ ذَلِكَ، وَلَا حَتَّى عَلَى سَبِيلِ أَنَّهُ أَخْطَأَ فِي الْاجْتِهَادِ أَوْ أَنَّهُ لَمْ يُنْصَفَ.

(٢) لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ مُتَأَوِّلٌ.

(٣) أَيُّ لَوْ فَعَلْنَا هَذَا لَيْسَ عَنْ اجْتِهَادٍ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّا مُخْطِئِينَ لَكُنَّا كَذَلِكَ.

(٤) أَيُّ أَنَّهُ يَحِقُّ مُخَالَفَةَ الْإِمَامِ وَإِظْهَارَ هَذِهِ الْمَخَالَفَةِ، إِذَا كَانَ كَاذِبًا آتِيًا غَادِرًا خَائِنًا، وَمُخَالَفَتُكُمَا الَّتِي حَدَّثَتْ تُشْعِرُ بِأَنَّكُمْ تَظُنَّانِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ أَنَّ هَذَا هُوَ الْحَقِيقَةُ الْوَاقِعَةُ.

قَالَ الْمَازِرِيُّ: وَأَمَّا الْإِعْتِذَارُ عَنْ عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي أَنَّهَا تَرَدَّدَا إِلَى الْخُلَيفَتَيْنِ مَعَ قَوْلِهِ ﷺ: (لَا تُورَثُ مَا تَرَكَنَاهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ)، وَتَقْرِيرُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهَا يَعْلَمَانِ ذَلِكَ:

فَأَمَثَلَ مَا فِيهِ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهَا طَلَبَا أَنْ يَفْسِمَا هَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ يُنْفِقَانِ بِهَا عَلَى حَسَبِ مَا يَنْفَعُهُمَا ^(١) الْإِمَامُ بِهَا لَوْ وَلِيَهَا بِنَفْسِهِ، فَكِرَهُ عُمَرُ أَنْ يُوقِعَ عَلَيْهَا اسْمَ الْقِسْمَةِ، لِئَلَّا يُظَنَّ لِذَلِكَ مَعَ تَطَاوُلِ الْأَزْمَانِ أَنَّهَا مِيرَاثٌ، وَأَنَّهَا وَرَثَاهُ، لَا سِيَّامًا وَقِسْمَةَ الْمِيرَاثِ بَيْنَ الْبِنْتِ وَالْعَمِّ نِصْفَانِ، فَيَلْتَبَسَ ذَلِكَ، وَيُظَنَّ أَنَّهُمْ تَمَلَّكُوا ذَلِكَ.

وَمَا يُؤَيِّدُ مَا قُلْنَاهُ مَا قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ: أَنَّهُ لَمَّا صَارَتْ الْخِلَافَةُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يُغَيِّرْهَا عَنْ كَوْنِهَا صَدَقَةً ^(٢)، وَبَنَحُوا هَذَا إِحْتِجَّ السَّفَاحِ ^(٣)، فَإِنَّهُ لَمَّا خَطَبَ أَوَّلَ خُطْبَةٍ قَامَ بِهَا قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مُعَلِّقٌ فِي عُنُقِهِ الْمُصْحَفَ فَقَالَ: أَنْشُدْكَ اللَّهَ إِلَّا مَا حَكَمْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ خَصْمِي بِهَذَا الْمُصْحَفِ فَقَالَ: مَنْ هُوَ خَصْمُكَ؟ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ فِي مَنْعِهِ فَدَكَ ^(٤)، قَالَ: أَظَلَمَكَ؟ قَالَ:

فخلاصة الكلام أن هذه الألفاظ قيلت على سبيل الزجر، أو الإدلال، أو على سبيل أن هذا قاله لو كان يعمل بما يعمل وهو يعلم أنه مخطيء في الاجتهاد، فيكون كاذباً أثماً غادراً خائناً وهو ليس كذلك، كمن سألني مثلاً هل صلاتي بدون الاعتداد بقراءة الفاتحة باطلة؟ فأقول له لو صليتُ أنا هذه الصلاة ولم أقرأ الفاتحة لاعتقدتُ أنها باطلة، ولو استفتيتني لقلت لك أنها باطلة، ولكن لو أنت استفتيت عالماً آخر وأخذت بفتواه وصليت بإدراك الركوع تكون صلاتك على اعتقادك صحيحة، أما أنا فلاجل أن هذا رأيي واجتهادي، فإن صلاتي ستكون باطلة لو فعلت ذلك، وأقول لك لو أنك تعتقد وجوب صلاة الفاتحة، فتكون صلاتك باطلة.

(١) أظن أن هذا معناه (على ما يعمل فيها الإمام) والله أعلى وأعلم، بمعنى كما ذكرنا أنها طلبا قسمة هذا الأمر كولاية في الإنفاق كما كان يفعل رسول الله ﷺ.

(٢) أي أن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما تولى الخلافة كان عمله في أموال بني النضير أنها صدقة ينفقها في نفس المصارف، ولم يأخذها كملك لفاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يرثها أولادها.

(٣) أول خليفة عباسي أبو العباس السفاح، وسمى بذلك لكثرة من قتل في تأسيس الخلافة العباسية.

(٤) فقد كان الرافضة قد بدؤوا في الظهور، وفدك كان جزء من ماله ﷺ في خير.

نَعَمْ، قَالَ: فَمَنْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: عُمَرُ: قَالَ: أَظْلَمَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ: فِي عُثْمَانَ كَذَلِكَ، قَالَ: فَعَلِي ظَلَمَكَ؟ فَسَكَتَ الرَّجُلُ (١) فَأَغْلَظَ لَهُ السَّفَاحُ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: وَقَدْ تَأَوَّلَ قَوْمٌ طَلَبَ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِيرَاثَهَا مِنْ أَبِيهَا عَلَى أَنَّهَا تَأَوَّلَتْ الْحَدِيثَ إِنْ كَانَ بَلَغَهَا قَوْلُهُ ﷺ: (لَا تُورَثُ) عَلَى الْأَمْوَالِ الَّتِي لَهَا بَالٌ فِيهَا الَّتِي لَا تُورَثُ لَا مَا يَتْرُكُونَ مِنْ طَعَامٍ وَأَثَاثٍ وَسِلَاحٍ.

وَهَذَا التَّأْوِيلُ خِلَافَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَسَائِرُ الصَّحَابَةِ ﷺ (٢).

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي) فَلَيْسَ مَعْنَاهُ إِرْثُهُنَّ مِنْهُ (٣)، بَلْ لِكُونِهِنَّ مَحْبُوسَاتٍ عَنِ الْأَزْوَاجِ بِسَبَبِهِ (٤)، أَوْ لِعِظَمِ حَقِّهِنَّ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِفَضْلِهِنَّ، وَقَدَمِ هِجْرَتِهِنَّ، وَكُونِهِنَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ اخْتَصَصْنَ بِمَسَاكِينِهِنَّ لَمْ يَرِثْهُنَّ وَرَثَتُهُنَّ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: وَفِي تَرْكِ فَاطِمَةَ مُنَازَعَةَ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ احْتِجَاجِهِ عَلَيْهَا بِالْحَدِيثِ التَّسْلِيمِ لِلِاجْتِمَاعِ عَلَى قَضِيَّتِهِ، أَنَّهَا لَمَّا بَلَغَهَا الْحَدِيثَ وَبَيَّنَّ لَهَا التَّأْوِيلَ تَرَكَّتْ رَأْيَهَا، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا وَلَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا بَعْدَ ذَلِكَ طَلَبَ مِيرَاثٍ (٥)، ثُمَّ وَلِيَ عَلَيَّ الْخِلَافَةَ فَلَمْ يَعْدِلْ بِهَا عَمَّا فَعَلَهُ

(١) أَيِ أَنْ عَلَى ﷺ لَمَّا تَوَلَّاهَا، لِمَا ذَا لَمْ يُرِدْهَا لِبَنِي هَاشِمٍ لِأَوْلَادِ فَاطِمَةَ؟.

(٢) الصَّحِيحُ أَنَّ التَّأْوِيلَ كَانَ مَنْصِبًا عَلَى وِلَايَةِ الْأَمْوَالِ الَّتِي كَانَ يَلِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النِّفَقَاتِ وَالصَّدَقَاتِ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَرِيدُ أَنْ تَتَوَلَّى نَصِييَهَا مِنْ ذَلِكَ فِي الْإِنْفَاقِ، وَالْعَبَّاسُ كَذَلِكَ يَرِيدُ أَنْ يَتَوَلَّى الْإِنْفَاقَ، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ذَلِكَ، وَجَعَلَا الْأَمْرَ لِلْإِمَامِ، وَأَعْطَاهُ عُمَرُ ﷺ لِلْعَبَّاسِ وَعَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى نَفْسِ الشَّرْطِ.

(٣) لَيْسَ الْمَقْصُودُ بِنَفَقَةِ النِّسَاءِ مِيرَاثُ زَوَاجَاتِ الرَّسُولِ ﷺ.

(٤) وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ كَذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِيرَاثُ لِكَانَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ الثُّمُنُ.

(٥) وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى أَنَّهَا طَلَبَتْ مِيرَاثَ هَذِهِ الْأَمْوَالِ الْيَسِيرَةِ، وَلَوْ قُلْنَا عَلَى التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ الْمُرَادُ: أَنَّهَا طَلَبَتْ أَنْ تَتَوَلَّى هِيَ النِّفَقَةَ مَعَ الْعَبَّاسِ، وَلَكِنْ هَذَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَأْوِيلٍ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَهُوَ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَغِمَ أَنَّهَا لَمْ تُعِدِ الْمَطَالِبَةَ إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ حَزِينَةً وَاجِدَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ ﷺ، وَهَذَا خَطَأٌ مِنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَعَ فَضْلِهَا وَمُتَرَلَّتْهَا، لَكِنْ حَبَّهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِرَادَتُهَا أَنْ تَفْعَلَ مِثْلَ مَا كَانَ يَفْعَلُ بِالضَّبْطِ هُوَ الَّذِي دَفَعَهَا إِلَى ذَلِكَ، وَلَكِنْ بَعْدَ ذَلِكَ حَدَّثَتْ مَطَالِبَةَ لِلْعَبَّاسِ وَعَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِعُمَرُ ﷺ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ لَيْسَ قِسْمَةُ مِيرَاثٍ، وَلَكِنْ تَفْوِيضُ فِي الْإِنْفَاقِ.

أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ طَلَبَ عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ إِنَّمَا كَانَ طَلَبَ تَوَلِّي الْقِيَامِ بِهَا بِأَنْفُسِهِمَا، وَقَسَمَتَهَا بَيْنَهُمَا، كَمَا سَبَقَ.

قَالَ: وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ هِجْرَانِ فَاطِمَةَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَمَعْنَاهُ: انْقِبَاضُهَا عَنْ لِقَائِهِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْهِجْرَانِ الْمُحَرَّمِ الَّذِي هُوَ تَرْكُ السَّلَامِ وَالْإِعْرَاضِ عِنْدَ اللَّقَاءِ ^(١).

قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: (فَلَمْ تُكَلِّمَهُ) يَعْنِي فِي هَذَا الْأَمْرِ أَوْ لَا انْقِبَاضِهَا لَمْ تَطْلُبْ مِنْهُ حَاجَةً، وَلَا اضْطَرَّتْ إِلَى لِقَائِهِ فَتُكَلِّمُهُ، وَلَمْ يُنْقَلْ قَطُّ أَنَّهَا انْتَقِيَا فَلَمْ تُسَلِّمْ عَلَيْهِ وَلَا كَلَّمَتْهُ.

قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ (جِئْتَنِي تُكَلِّمَانِي وَكَلَّمْتُمَا فِي وَاحِدَةٍ)، جِئْتُ يَا عَبَّاسُ تَسْأَلُنِي نَصِيكَ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ، وَجَاءَنِي هَذَا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا.

فِيهِ: إِشْكَالٌ مَعَ إِعْلَامِ أَبِي بَكْرٍ لَهُمْ قَبْلَ هَذَا الْحَدِيثِ ^(٢)، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا تُورَثُ).

وَجَوَابُهُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ إِنَّمَا طَلَبَ الْقِيَامَ وَخَدَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَيَخْتَجُّ هَذَا بِقُرْبِهِ بِالْعُمُومَةِ، وَذَلِكَ بِقُرْبِ امْرَأَتِهِ بِالْبُنُوَّةِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا طَلَبَا مَا عَلِمَا مِنْعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْعَهُمَا مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، وَبَيَّنَّ لَهُمَا دَلِيلَ الْمُنْعِ، وَاعْتَرَفَا لَهُ بِذَلِكَ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ:

أَنَّهُ يُنْبَغِي أَنْ يُوَلَّى أَمْرَ كُلِّ قَبِيلَةٍ سَيِّدُهُمْ، وَتُقَوَّضَ إِلَيْهِ مَصْلَحَتُهُمْ، لِأَنَّهُ أَعْرَفَ بِهِمْ وَأَزَقَّ بِهِمْ، وَأَبْعَدَ مِنْ أَنْ يَأْتُوا مِنَ الْإِنْقِيَادِ لَهُ، لِهَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}. وَفِيهِ: جَوَازُ نِدَاءِ الرَّجُلِ بِاسْمِهِ مِنْ غَيْرِ كُنْيَتِهِ ^(٣).

فِيهِ: جَوَازُ اخْتِجَابِ الْمُتَوَلَّى فِي وَقْتِ الْحَاجَةِ لِطَعَامِهِ أَوْ وَضُوئِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ^(٤).

(١) لَأَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَصْلًا لَمْ تَكُنْ تُكَلِّمُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) لَيْسَ فِيهِ إِشْكَالٌ بِحَمْدِ اللَّهِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا ذَكَرْنَا نَصِيبَ فِي التَّوَلَّى فِي التَّقْسِيمِ.

(٣) قَالَ لَهُ يَاعْلَى يَا عَبَّاسَ.

(٤) حَيْثُ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ لَهُ حَاجِبٌ، وَإِلَّا النَّاسُ كُلُّهَا سَتَدَخَلُ، وَمَعْنَى (اِخْتَجَبَ دُونَ حَاجَةِ الرِّعَايَةِ) الَّتِي وَرَدَ فِيهَا الذَّمُّ، أَنَّهُ يَحْتَجِبُ عَلَى الدَّوَامِ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدًا أَنْ يَدْخُلَ لِلْحَاكِمِ، فَهَذَا هُوَ الْمَذْمُومُ.

وَفِيهِ: جَوَازُ قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ ^(١).
 وَفِيهِ: اسْتِشْهَادُ الْإِمَامِ عَلَى مَا يَقُولُهُ بِحَضْرَةِ الْخُصْمَيْنِ الْعُدُولِ ^(٢) لِتَقْوَى حُجَّتِهِ فِي إِقَامَةِ الْحَقِّ وَقَمْعِ الْخُصْمِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
 قَوْلُهُ: (فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه ائْتِدَا) أَي: اصْبِرَا وَأَمْهَلَا.
 قَوْلُهُ: (أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ)
 أَي: أَسْأَلُكُمْ بِاللَّهِ، مَا خُذَ مِنَ النَّشِيدِ، وَهُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ يُقَالُ: أَنْشَدْتُكَ وَنَشَدْتُكَ بِاللَّهِ.
 قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ خَصَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِخَاصَّةٍ لَمْ يَخْصُصْ بِهَا أَحَدًا غَيْرَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ...} الْآيَةُ)، ذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَعْنَى هَذَا اخْتِلَافَ:
 أَحَدَهُمَا: تَحْلِيلُ الْغَنِيمَةِ لَهُ وَلَا مُمْتِنَهُ.
 وَالثَّانِي: تَخْصِيصُهُ بِالْفِيءِ ^(٣)، إِمَّا كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ كَمَا سَبَقَ مِنْ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ.
 قَالَ: وَهَذَا الثَّانِي أَظْهَرُ لِاسْتِشْهَادِ عُمَرَ عَلَى هَذَا بِالْآيَةِ.

١٦ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ».

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تَوَفَّى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَنَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَيَسْأَلُهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ» ^(٤).
 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ أَخْبَرَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا

(١) لأن أبو بكر رضي الله عنه أخبرهم أن الرسول ﷺ قال (ما تركناه صدقة).

(٢) يستشهد العدول على ما يقول بحضرة الخصمين.

(٣) وهذا هو الصحيح.

(٤) هذا صريح.

مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ ^(١) وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا نُورُثُ مَا تَرَكَتُمْ صَدَقَةً إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ». وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا عَمَلَنَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ شَيْئًا، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ - قَالَ - فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تَكَلِّمْهُ حَتَّى تُوْفِيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَمَّا تُوْفِيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَيْلًا وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلَى وَكَانَ لِعَلَى مِنَ النَّاسِ وَجْهَةٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ فَلَمَّا تُوْفِيَتْ اسْتَنْكَرَ عَلَى وَجْهِهِ النَّاسُ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ بِأَيْحَ تِلْكَ الْأَشْهُرِ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ آتِنَا وَلَا يَأْتِنَا مَعَكَ أَحَدٌ - كَرَاهِيَةً مُحْضَرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا عَسَاهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي إِنِّي وَاللَّهِ لَا تَيْتِيهِمْ. فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ. فَتَشَهَّدَ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَضِيلَتَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ وَلَمْ نَفْسُ عَلَيْكَ خَيْرًا سَأَقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَكِنَّكَ اسْتَبَدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَحْنُ نَرَى لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُ أَبَا بَكْرٍ حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِقَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ فَإِنِّي لَمْ أَلْ فِيهِ عَنِ الْحَقِّ وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ. فَقَالَ عَلَى لِأَبِي بَكْرٍ مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ. فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ صَلَاةَ الظُّهْرِ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلَى وَتَخَلَّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعَذَرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ وَأَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَلَا إِنكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا فِي الْأَمْرِ نَصِيبًا فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا بِهِ فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَسْرًا بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا أَصَبْتَ. فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلَى قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ.

(١) بِالْمَدِينَةِ: بَنَى النُّصَيْرَ، وَفَدَكَ: بِجَوَارِ خَيْبَرَ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ لَتَمَسَّانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكٍ وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ. فَقَالَ لِهَمَا أَبُو بَكْرٍ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ عَقِيلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ [ثُمَّ قَامَ عَلَيَّ فِعْظَمٌ مِنْ حَقِّ أَبِي بَكْرٍ وَذَكَرَ فَضِيلَتَهُ وَسَابِقَتَهُ ثُمَّ مَضَى إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَبَايَعَهُ فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالُوا أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ. فَكَانَ النَّاسُ قَرِيبًا إِلَى عَلِيٍّ حِينَ قَارَبَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ].

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ - حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ. فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا نَوْرُثُ مَا تَرَكَْنَا صَدَقَةٌ». قَالَ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ وَصِدْقِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ إِنِّي أَخْشَى أَنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَرْبِغَ فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسُ فَنُفِغَتْ عَلَيْهَا عَلَى وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ لِحَقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَيَوَائِبُهُ وَأَمْرُهُمَا إِلَيَّ مِنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ قَالَ فُهِمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكَتُ بَعْدَ نَفْقَةِ نِسَائِي وَمَوْنَةٍ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ». حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . نَحْوَهُ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا نُورُثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً»^(١).

قوله ﷺ: (لَا نُورُثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً) هُوَ بِرَفْعِ صَدَقَةٍ وَ (مَا) بِمَعْنَى: الَّذِي أَيْ: الَّذِي تَرَكْنَاهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ.

وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ بَعْدَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَفَعَتْهُ (لَا نُورُثُ مَا تَرَكْنَاهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ) وَإِنَّمَا نَبَّهَتْ عَلَى هَذَا لِأَنَّ بَعْضَ جَهْلَةِ الشَّيْعَةِ يُصَحِّفُهُ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْحِكْمَةُ فِي أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَا يُورَثُونَ أَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ فِي الْوَرَثَةِ مَنْ يَتَمَنَّى مَوْتَهُ فِيهِلِكَ، وَلَوْلَا يُظَنَّ بِهِمُ الرِّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا لِوَارِثِهِ فِيهِلِكَ الظَّانُّ، وَيَنْفِرُ النَّاسُ عَنْهُمْ^(٢).

قوله: (فَهَجَرْتُهُ فَلَمْ تُكَلِّمُهُ حَتَّى تُؤْفَيْتَ، وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ) أَمَّا هَجَرَانَهَا فَسَبَقَ تَأْوِيلُهُ^(٣).

(١) هذا الحديث سبق شبيهه في قصة منازعة علي بن أبي طالب والعباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، واختصامهما لعمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وإقسام عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَا يَقْضِي بَيْنَهُمَا، وتخيره لهما إما أَنْ يَعْملَا فِي صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ مَا كَانَ يَعْمَلُ بِهَا ﷺ فِي حَيَاتِهِ أَوْ أَنْ يُرْداَهَا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَصَدَقَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: هِيَ الْأَوْقَافُ الَّتِي ظَلَّتْ مُوقُوفَةً بَعْدَ وَفَاتِهِ ﷺ.

(٢) النَّاسُ الَّتِي تَقُولُ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ كَانَ يَرْغَبُ فِي تَوْرِيثِ هَذَا الْمَالِ لِأَوْلَادِهِ، فَيُظَنُّ بِهِ سُوءًا فَيَكْفُرُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ (وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ) أَيُّ فِي الْمُلْكِ وَالتَّوْبَةِ وَلَيْسَ فِي الْمَالِ، (يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلٍ يَعْقُوبَ) يَرِثُ الْعِلْمَ وَالْدِينَ وَالْإِمَامَةَ وَالتَّوْبَةَ.

(٣) وَهُوَ أَنَّهَا لَمْ تَهْجَرْهُ الْهَجْرَةُ الْمَحْرَمَةُ، وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهَا التَّقْيَا وَامْتَنَعَتْ هِيَ مِنَ السَّلَامِ أَوْ رَدِّ السَّلَامِ عَلَيْهِ. وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهَا تَرَكْتَ مَنَازِعَةَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي طَلْبِ الْمِيرَاثِ وَبَقِيَ طَلْبُهَا وَعَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي طَلْبِ النِّظَارَةِ عَلَى الْوَقْفِ بِأَنْ يَكُونُوا هُمْ مَنْ يَتَوَلَّوْنَ الْإِنْفَاقَ مِنَ الصَّدَقَةِ كَمَا وَقَعَ ذَلِكَ فِي عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَقَدْ كَانَ رَأْيِي أَبِي بَكْرٍ هُوَ الصَّوَابُ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ، فَإِنَّهَا اخْتَلَفَا وَلَمْ يَتَّفَقَا حَتَّى وَقَعَ مِنَ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا قَالَ لِعَلِيٍّ: (اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْكَاذِبِ الْإِثْمِ الْغَادِرِ الْخَائِنِ)، وَالَّذِي سَبَقَ تَأْوِيلُهُ أَيْضًا بِأَنَّهُ قَالَهُ مِنْ بَابِ الْإِدْلَالِ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ ﷺ أَجْمَعِينَ.

ولا يحتاج الأمر إلى تكذيب الرواة كما زعم البعض، فهذه أحاديث صحيحة متفق على صحتها، فلا يجوز توهيم الرواة ولا تكذيبهم بزعم أن هذا مخالف للأدلة، فليس هذا مخالف للأدلة المقطوع بها، والصحابة ليسوا معصومين.

كما أن ذكر أهل السنة لهذه الأحاديث في كتبهم دليل على أنهم لم يكتفوا شيئاً مما سمعوه بالإسناد الصحيح إلى الصحابة رضي الله عنهم فضلاً عما فوق ذلك، وأنهم لا يجابون أحداً في رواية الحديث، فرواها الأئمة الكبار في كتبهم، بل وذكروها بنفس الألفاظ، وذلك لأنه كما ذكرنا الأحاديث لها معان، والصحابة ليسوا بمعصومين، ولها تأويل وتأويلها أن هذا من باب الإدلال أو من باب لازم الكلام، وإن لم يكن بهذا الوصف في الحقيقة كما سبق بيانه في الروايات السابقة.

وهجران فاطمة رضي الله عنها لأبي بكر كذلك، كان هذا من باب أنها تركت مقابله.

وكما سبق أن علياً رضي الله عنه لما تولى الخلافة لم يغير شيئاً مما كان في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما، وبهذا رد أبو العباس - أول خليفة عباسي - على ذلك العلوي (أي: من شيعة علي) في زمن الخلافة العباسية، حينما قال: (أُشْهِدُكَ اللَّهَ إِلَّا مَا حَكَمْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ خَصْمِي بِهَذَا الْمُصْحَفِ فَقَالَ: مَنْ هُوَ خَصْمُكَ؟ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ فِي مَنْعِهِ فَدَكَ، قَالَ: أَظْلَمَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَنْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: عُمَرُ، قَالَ: أَظْلَمَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ: فِي عُمَانَ كَذَلِكَ، قَالَ: فَعَلِيٌّ ظَلَمَكَ؟ فَسَكَتَ الرَّجُلُ، فَأَغْلَظَ لَهُ السَّفَاحُ).

ويمكن أن تكون فاطمة رضي الله عنها حين طالبت أبا بكر بالميراث لم تكن تعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر وارد أن يخفى بعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المقرين منه، فإذا كان قد خفي على أبي بكر وعمر بعض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة رضي الله عنها إنما كانت تحت علي رضي الله عنه ولم تكن ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الدار، فخفاء مثل ذلك عنها وارد، فيمكن أن تكون لم تكن تعلم بالحديث فلما طالبت أبا بكر وأخبرها به، تركت مطالبته بالميراث، وبقي طلبها في النظارة على الوقف، وهذا معني قول علي رضي الله عنه: (وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا فِي الْأَمْرِ نَصِيًّا) أي في أمر الأموال، وقوله (فَأَسْتَبَدَّ عَلَيْنَا بِهِ) أي صار أبو بكر يتصرف فيها دون رجوع لعلي رضي الله عنه، وكان علي رضي الله عنه يرى أنه ينبغي أن يراجع هو في هذا الأمر لكونه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولكونه ذوراً وصلاًح، وليس أنه كان ينازع أبا بكر رضي الله عنه في الخلافة كما قد يظن البعض، فالذي شجر بينهم كان في أمر الأموال.

وأبو بكر رضي الله عنه كان حريصاً شديداً الحرص على قطع مسألة الميراث، ولذلك كان رأيه هو الصواب رضي الله عنه، لأنه تصرف فيها كما كان يعمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يتطلع أحد إلى مسألة الميراث، وكان هذا دليل على اتفاق الصحابة رضي الله عنهم بمن فيهم علي رضي الله عنه أن الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ميراثاً ولا وصية.

فالقصة في هذا الحديث توضح وترد على مزاعم الشيعة من جهة:

أولاً: أن أهل السنة ذكروا في كتبهم حتى ما قد يعتمل في بعض النفوس، من قول عمر لعلي والعباس (فَرَأَيْنَاهُ كَادِبًا إِثْمًا غَادِرًا حَائِثًا وَاللَّهِ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ) وقد ذكرنا أن هذا من باب لازم الكلام - أي لو كان أبو بكر يرى صحة اجتهداهما ثم فعل خلافة لكان كذلك - مثاله أنك تختصم مع

وَأَمَّا كَوْنُهَا عَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورَةُ، وَقِيلَ: ثَمَانِيَّةَ أَشْهُرٍ، وَقِيلَ: ثَلَاثَةَ، وَقِيلَ: شَهْرَيْنِ، وَقِيلَ: سَبْعِينَ يَوْمًا، فَعَلَى الصَّحِيحِ قَالُوا: تُؤْفِيَتْ لِثَلَاثِ مَضْيَنَ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ سَنَةِ إِحْدَى عَشْرَةَ.

قَوْلُهُ: (إِنَّ عَلِيًّا دَفَنَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَيْلًا)

فِيهِ: جَوَازُ الدَّفْنِ لَيْلًا، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، لَكِنَّ النَّهَارَ أَفْضَلُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ ^(١).

قَوْلُهُ: (وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وَجْهَةٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ^(١))، فَلَمَّا تُؤْفِيَتْ إِسْتَنْكَرَ عَلَى وَجْوهِ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَاحَبَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَمْ يَكُنْ بَايَعَ تِلْكَ الْأَشْهُرَ

رجل فتقول له: أنت تقول عني (أني ظلمتك) وهو لم يتلفظ بذلك، لكن لازم الكلام يفيد ذلك، فما دام يطالب بحق، فيلزم أنه يراك ظالماً له.

الرد الثاني على الرافضة: أن علياً رضي الله عنه بايع أبا بكر رضي الله عنه وذكر فضله وأنه لا يُنافسه في ما أعطاه الله له من المنزلة وفيما فضله الله به وفي تقديم الله له، وصرح بذلك أمام الناس، وما أبعد أن يقول ذلك تقيّة، وإلا فلماذا لم يبين هذا الكلام حين تولى الأمر ولماذا لم يوضح أن ما قاله كان خلاف عقيدته وأن الاعتقاد الواجب، فضلاً على أن يكون ركناً في الدين - كما يقولون - وهو الاعتقاد بأن علياً رضي الله عنه هو وصي رسول الله في الخلافة، فلماذا لم يبين علي رضي الله عنه ذلك في خلافته، ولم يقل ولم يُقل من ذلك ولو حرفاً واحداً بإسناد صحيح إلينا، ولم يتراجع عن مبايعته أبا بكر وعمر وعثمان، ثم إن علياً رضي الله عنه من أشجع الناس، وما كان يحتاج إلى تقيّة، وقد تركه أبو بكر رضي الله عنه ستة أشهر، بل قد بايع قبل ذلك سراً كما ذكرنا إرضاءً لفاطمة، ولم يُطالبه أبو بكر بالإعلان، فمن الذي كان يُرغمه على شيء إذا؟ وما الذي جعل علي رضي الله عنه يصبر ستة أشهر ثم بزعمهم يبيع القضية - والعياذ بالله - بعد ذلك؟، فما يتهم أحدٌ علياً رضي الله عنه بنقص في الدين مثل الرافضة، فهم يتهمون به بذلك رغم زعمهم أنه معصوم، نسأل الله أن يُبطل مكرهم وكيدهم.

ففاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لم تحتج إلى مقابلة أبي بكر رضي الله عنه، ولكنها لم تكلمه ولم تذهب إليه، لكنها لم تهجره الهجرة المحرمة التي يَأْتُم تاركها، وإنما لم تحتج إلى مكالمته وكانت في حزنها على رسول الله ﷺ.

(١) الحديث الصحيح (فَزَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ) مسلم، محمول على ما إذا لم يعطوه حقه من الكفن وأرادوا الاستتار بذلك، وأما إذا كان هناك خوف تغير، جاز الدفن ليلاً، ولعل علياً رضي الله عنه أراد المبادرة إلى دفن فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وكان رسول الله ﷺ قد بشرها عند موته فقال (وَإِنَّكَ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لِحَاقًا بِي فَبَكَيْتَ فَقَالَ أَمَّا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ) البخاري، وهذه من معجزاته الظاهرة ﷺ، فقد كانت أول من توفي من أهل بيته بعده ستة أشهر، رغم أنها أصغر بناته سناً.

أَمَّا تَأَخُّرُ عَلِيٍّ عَنِ الْبَيْعَةِ فَقَدْ ذَكَرَهُ عَلِيٌّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَاعْتَذَرَ أَبُو بَكْرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَمَعَ هَذَا فَتَأَخَّرَ لَيْسَ بِقَادِحٍ فِي الْبَيْعَةِ، وَلَا فِيهِ (٢).

(١) أي أن الناس كانوا يقبلون العذر من علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مدة حياة فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لأجل خاطرهما، يقولون أن علياً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم يعلن البيعة لأبي بكر من أجل عدم إغضاب فاطمة، فإن أبا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أبى أن يجعلها وزوجها والعباس ناظرين لصدقة رسول الله ﷺ، كما ذكرنا حسماً لمادة الإرث التي نهى رسول الله ﷺ عنها وقال (لَا نُورَثُ مَا تَرَكَهُ صَدَقَةٌ).

(٢) كما ذكرنا أن تأخر علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان لئلا يبكر أنه غير راضٍ باستقلال أبي بكر بتصرف الأموال والصدقات التي تركها رسول الله ﷺ، وكان يرى لنفسه حقاً في ذلك، فأراد أن يظهر لأبي بكر ذلك إرضاءً لفاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، ثم إنه لا يلزم بيعه كل واحد من أهل الحل والعقد، فضلاً عن بيعه كل واحد من الأمة، بل يكفي جمهور أهل الحل والعقد، بل على الصحيح إذا كانت بيعة واحد منهم تثمر بيعته شوكة وقوة، فلسنا نقول أن بيعه أي واحد من أهل الحل والعقد دون مشورة المسلمين لرجل توجب الإمامة كما يقوله البعض، بمجرد السبق، بل كما قال عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا) ثم قال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (خَشِينَا أَنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةُ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا فَأَمَّا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضَى وَإِنَّمَا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فِسَادٌ، فَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَتَابِعُ هُوَ، وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَعَرَّةً أَنْ يُقْتَلَ) البخاري، ويقصد بقلته: أنها وقعت دون ترتيب وأن الأمر إنما احتاجوا إليه من أجل منع مفسدة اختلاف الصحابة على الإمارة، عندما قال الأنصار (مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ) ولو كان الأمر باختيارهم لما تعجلوا ذلك، حتى يُسْتَشَارَ بقية المسلمين، (وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا) باجتماع الكلمة.

ويحتمل أن يكون علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ممن وجد في نفسه من أن البيعة تمت في غيابه، ولكنها كانت بالفعل ضرورة أو حاجة شديدة من أجل حسم مادة الخلاف بين الأنصار والمهاجرين، فالأمر كان أحوج من أن يتظروا حتى يُدفن النبي ﷺ، وكان علي والعباس مشغولان بتجهيز رسول الله ﷺ، وأمر المسلمين أعظم، وهذا هو الذي بعث به ﷺ أعني إقامة الدين، وكان الأمر في خطر، فإذا اختلف المسلمون من المهاجرين والأنصار، فماذا كان يُظن أن يجري بالأمة؟، فإنه إذا كانوا رغم اجتماعهم وقعت الردة، فكيف لو اختلف المهاجرون والأنصار، وكيف لو أن الأنصار أصروا على مبايعة رجل منهم وتمت لهم البيعة؟، لكان الأمر سيحصل فيه خلل عظيم، فهذا الذي جعل عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يبادر فيبايع أبا بكر في حضرة أبي عبيدة أمين هذه الأمة، وحضرة الأنصار الذين بايعوه، ثم تتابع الناس في اليوم الثاني على البيعة عند المنبر، فبايعه سادات المهاجرين والأنصار جميعاً، فاتفقت الكلمة، وكما ذكرنا أن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بايعه سرا ثم أعلن البيعة بعد ذلك على المنبر بعد ستة أشهر بعد وفاة فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

فإذا تأخر علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ليس قادحاً في البيعة، فنقول أن بيعه الواحد المنفرد لا تثمر بيعه، ولا تثمر شوكة، لكن بيعه مثل عمر وأبي عبيدة ومن معهم من الأنصار ترتب عليها بلا شك قبول بقية المسلمين بذلك، وكذا

أَمَّا الْبَيْعَةُ: فَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهَا لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا مُبَايَعَةُ كُلِّ النَّاسِ، وَلَا كُلُّ أَهْلِ الْحُلِّ وَالْعَقْدِ، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ مُبَايَعَةُ مَنْ تَيَسَّرَ إِجْمَاعُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالرُّؤَسَاءِ وَوُجُوهُ النَّاسِ (١).

بيعة عبد الرحمن بن عوف لعثمان رضي الله عنه، وقد وكل المسلمون أمرهم لأصحاب الشورى الستة راضين بوصية عمر رضي الله عنه في أن الأمر شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو عنهم راض، ثم جعل هؤلاء الستة أمرهم إلى عبد الرحمن بن عوف، فبمجرد بيعته -عبد الرحمن بن عوف- لعثمان رضي الله عنه، أثمرت بيعته السمع والطاعة والشوكة والقوة، فكانت بيعته هي البيعة الملزمة، فبيعة مثل هذا الواحد التي يترتب عليها الشوكة والقوة -التي لا بد منها للسلطان- تلزم بها البيعة وتنعقد بها الإمامة، وأما بيعة آحاد لا شوكة لهم ولا قوة لهم، ولا يسمع كلامهم بقية الأمة ولا بقية أهل الحل والعقد، فلا بيعة له، كما قال عمر رضي الله عنه، فاليبيعة بالنسبة للسبق الزمني مبنية على نوعية من بايع، وليس أن يكون الأمر بمجرد بيعة أي رجل لواحد من الناس يصبح بذلك أميراً للمؤمنين أو خليفة للمسلمين، ومن هنا تعلم أن بيعات آحاد في زماننا لبعض الناس لا يترتب عليها في الحقيقة ثبوت إمامة ولا خلافة ولا مثل هذا، حتى وإن كانوا بايعوه باسم الخلافة، لأنه لا بد من وجود الشوكة والقوة التي يحصل بها السمع والطاعة، وإلا لما حصل مقصود الإمامة من جمع كلمة الأمة، فلا بد أن يكون أهل الحل والعقد أو عامتهم أو من تثمر بيعته منهم للإمام المبايع سمعاً وطاعة في الناس، لأن ما سُموا بأهل الحل والعقد، إلا لأنهم مسموعوا الكلمة في الأمة، فعند ذلك تثبت الإمامة، أما إذا تمت بواحد فقط دون أن يترتب عليه ما ذكرنا، لم تثبت البيعة.

(١) فالعلماء؛ لأنهم هم المقدمون في أهل الحل والعقد.

ولا بد أن يكون من هو من أهل الحل والعقد لديه تقدم في العلم ومعرفة بما تصح به الإمامة وما هي وظائف الإمام وما هي واجباته وصفاته، لأنه بدون ذلك سوف يختار من لا يصلح أو يقع في ما يخالف الشرع.

فلا بد أن يكون عنده من العلم بهذا العقد وهذه المهمة وهذه الوظيفة. وهذا في الحقيقة لا يحصل إلا بأهل العلم ومن كان على طريقتهم من رؤس الجند ووجهاء الناس. فالرؤساء هم رؤوس الجند: القادة العسكريين في زماننا مثلاً.

ووجوه الناس: من لهم وجهة وسمع وطاعة.

ويشترط في كل هؤلاء: الإسلام، والعدالة، والعلم، والذكورة.

العلم: وإن لم يصل لمرتبة الاجتهاد، ومن أهل العلم من يشترط أن يكونوا من أهل الاجتهاد.

الذكورة: عليها إجماع نقله غير واحد من أهل العلم في صفة أهل الحل والعقد، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم رغم وجود أزواج النبي صلی الله علیه وسلم، ووجود ابنته فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء المؤمنين، لم يرجعوا إلى أحد من النساء، وهن عالمات مجتهدات، فعدم رجوعهم إليهن في سؤالهن فيمن يكون إماماً للمسلمين، إجماع منهم على أن أهل الحل والعقد ومن يتصدى لهذه المهمة، لا بد أن يكون من الرجال.

وَأَمَّا عَدَمُ الْقَدْحِ فِيهِ ^(١) فَلِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يَأْتِيَ إِلَى الْأَمَامِ فَيَضَعُ يَدَهُ فِي يَدِهِ وَيُبَايِعُهُ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ إِذَا عَقَدَ أَهْلُ الْحُلِّ وَالْعَقْدِ لِلْإِمَامِ الْإِنْقِيَادَ لَهُ، وَالْأَلَّا يُظْهِرُ خِلَافًا، وَلَا يَشُقُّ الْعَصَا، وَهَكَذَا كَانَ شَأْنُ عَلِيٍّ عليه السلام فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ الَّتِي قَبْلَ بَيْعَتِهِ ^(٢)، فَإِنَّهُ لَمْ يُظْهِرْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ خِلَافًا وَلَا شَقَّ الْعَصَا، وَلَكِنَّهُ تَأَخَّرَ عَنِ الْحُضُورِ عِنْدَهُ لِلْعُذْرِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ ^(٣)، وَلَمْ يَكُنْ إِنْ عَقَادَ الْبَيْعَةِ وَانْبِرَاءُهَا مُتَوَقِّفًا عَلَى حُضُورِهِ، فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحُضُورُ لِذَلِكَ وَلَا لِغَيْرِهِ، فَلَمَّا لَمْ يَجِبْ لَمْ يَحْضُرْ، وَمَا نُقِلَ عَنْهُ قَدْحٌ فِي الْبَيْعَةِ وَلَا مُحَالَفَةٌ، وَلَكِنْ بَقِيَ فِي نَفْسِهِ عَتَبٌ فَتَأَخَّرَ حُضُورَهُ إِلَى أَنْ زَالَ الْعَتَبُ.

والإسلام: ولا خلاف بين أهل السنة أن أهل الذمة أو أي كافر ليس من أهل الحل والعقد، وهذه أحد نقاط الافتراق الأساسية بين الشورى الإسلامية والأنظمة الديمقراطية الوضعية، وإن كان هناك شبهة ما في بعض الأمور - لكن ليس في كل الوجوه - بين الشورى الإسلامية والأنظمة الوضعية، ولكن كثيرا ما يأتي الناس إلا التسوية الباطلة بين المختلفين.

(١) أي في علي عليه السلام.

(٢) كل كلام النووي مبني على عدم تصحيحه أو عدم اطلاعه على الطرق التي ذكرها غير واحد من العلماء من أن عليا عليه السلام قد بايع سرا، دون أن يعلن ذلك على الناس مراعاة لخاطر فاطمة رضي الله عنها.

(٣) العذر أنه قال: (وَلَكِنَّكَ اسْتَبَدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ) وهذه الجملة تحتل أمرين:

الأول: هو ما ذكرناه، وهو الاستبداد بأمر الأموال التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأقرب، وهو المذكور في الحديث.

الثاني: أنك استبددت علينا بأمر الخلافة، وهو الذي شرح عليه النووي رحمه الله، وإن كان هذا في حقيقة لم يكن من أبي بكر، فإنه لم يقل [بايعوني]، ولكن أبا بكر عليه السلام قال: [وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَبَايَعُوا أَبَاهُمَا شَيْئًا فَأَخَذَ بِيَدِي وَبَيَّعَ أَبِي عُمَيْرَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا فَلَمْ أَكْرَهُ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا كَانَ وَاللَّهِ أَنْ أَقْدَمَ فَتَضَرَّبَ عُنُقِي لَا يَقْرُبُنِي ذَلِكَ مِنْ إِيَّامِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تَسْأَلَ إِلَيَّ نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لَا أَحْجُهُ إِلَّا أَنْ فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَا جَذِيلُهَا الْمُحَكِّكُ وَعَدِيْقُهَا الْمُرْجَبُ مِنْ أَمِيرٍ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ فَكُثِرَ اللَّغَطُ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ حَتَّى فَرَّقَتْ مِنَ الْإِخْتِلَافِ فَقُلْتُ أَبْطُ يَدُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتَهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ ثُمَّ بَايَعْتَهُ الْأَنْصَارُ] البخاري، ففي الحقيقة الذي عمل هذا الأمر كان عمر بن الخطاب وأبو عبيدة والأنصار الذين كانوا معهم في يوم السقيفة، فإن ذلك لم يكن منه، لذا قلنا أن الأقرب في عتب علي على أبي بكر هو في أمر الاستبداد في أمر الأموال.

وَكَانَ سَبَبَ الْعَتَبِ أَنَّهُ مَعَ وَجَاهَتِهِ وَفَضِيلَتِهِ فِي نَفْسِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَقُرْبِهِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِ ذَلِكَ، رَأَى أَنَّهُ لَا يُسْتَبَدُّ بِأَمْرِ إِلَّا بِمَشُورَتِهِ وَحُضُورِهِ، وَكَانَ عُذْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ وَاضِحًا؛ لِأَنَّهُمْ رَأَوْا الْمُبَادَرَةَ بِالْبَيْعَةِ مِنْ أَعْظَمِ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَخَافُوا مِنْ تَأْخِيرِهَا حُصُولَ خِلَافٍ وَنِزَاعٍ تَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مَفَاسِدٌ عَظِيمَةٌ، وَلِهَذَا أَخْرَوْا دَفْنَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى عَقَدُوا الْبَيْعَةَ لِكُونِهَا كَانَتْ أَهَمُّ الْأُمُورِ؛ كَيْلًا يَقَعَ نِزَاعٌ فِي مَدْفِنِهِ أَوْ كَفَنِهِ أَوْ غُسْلِهِ أَوْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهُمْ مَنْ يَفْصِلُ الْأُمُورَ فَرَأَوْا تَقَدُّمَ الْبَيْعَةِ أَهَمُّ الْأَشْيَاءِ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ: (فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ﷺ أَنْ ائْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا مَعَكَ أَحَدٌ كَرَاهِيَةَ مُحْضَرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ) ^(٢)، فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ ﷺ: وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ

^(١) ولأجل أن إقامة الدين مرتبط في إقامته بالصورة المشروعة بوجود الإمامة وجماعة المسلمين، ولا شك أن هذا أمر استقر في نفوس الصحابة ﷺ من وجوب وحدة الأمة واجتماع الكلمة، وأنه لا يصح أن تتفرق كلمة المسلمين أحزاباً أو بلداناً أو غير ذلك، بل لا بد وأن تكون الكلمة واحدة، وهذا إجماع منهم، مع نصوص السنة الموجودة في كتاب الإمامة من وجوب تأمير خليفة واحد للمسلمين في أرجاء الأرض كلها، وما وقع بعد اختلاف الكلمة واتساع الرقعة واتساع هوة الخلاف، فهو نقص يتحمل إثمهُ من كان مقصراً قادراً على إقامة ما أمر الله به من اجتماع المسلمين على خليفة واحد، ويتحملة من حرص على تفريق الكلمة دون اجتهاد، وأما من كان مجتهداً فأخطأ في اجتهاده، فخطؤه مغفور له، وأما من كان عاجزاً عن جمع الكلمة فهو خارج عن حيز التكليف، وإنما يَأْتُمُّ بتعدد الإمامة في المسلمين من كان عالماً قادراً يستطيع أن يعمل شيئاً يؤدي إلى اجتماع الكلمة، فقصر في ذلك حتى تركه، فاختلفت الكلمة. ونسأل الله العافية.

^(٢) هذا أيضاً من إنصاف أهل السنة، أنهم بلغوا ذلك كما هو، فلم يخشوا أن يطعن أحد في العلاقة بين عمر وعلي رضي الله عنهما، لعلمهم بأنه ثابت عن عمر ﷺ حب علي ﷺ، وعن علي ﷺ حب عمر ﷺ، وتقديره له،

وقد كان علي ﷺ طول فترة خلافة عمر ﷺ وزير صدق له، ولذا لم تكن هذه الجملة عند أهل السنة قاذحة في العلاقة بينهما، فهم بشر كالbشر يقع منهم ما قد يقع من البشر، غير معصومين من الصغائر ولا الكبائر، ولو فرض وقوع شيء منهم، فلهم من سابق الفضل والمنزلة والجهاد و السبق إلى الإسلام وصحبة الرسول ﷺ، وموته ﷺ وهو عنهم راض، ما يغفر لهم خطاياهم لو وجدت، فكيف في أمورهم فيها من المجتهدين.

وفي نقل أهل السنة هذه الأمور فوائد عظيمة على الحقيقة:

أَمَّا كَرَاهَتُهُمْ لِمَحْضَرِ عُمَرَ، فَلَمَّا عَلِمُوا مِنْ شِدَّتِهِ وَصَدْعِهِ بِمَا يَظْهَرُ لَهُ، فَخَافُوا أَنْ يَتَّصِرَ لِأَبِي بَكْرٍ ﷺ، فَيَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ يُوحِشُ قُلُوبَهُمْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ طَابَتْ عَلَيْهِ وَانْشَرَحَتْ لَهُ؛ فَخَافُوا أَنْ يَكُونَ حُضُورُ عُمَرَ سَبَبًا لِتَغْيِيرِهَا (١).
وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ: (لَا تَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَحَدَك)

فإن الناس قد لا يهتمون وقوع خلاف بين الأئمة ولو في مسألة ويقولون كيف يختلف الأئمة؟ أو حتى الشيوخ والدعاة، بل والأخوة في البيت الواحد يستغربون كيف يقع ذلك بينهم ويختلفون، وكذا الزوج والزوجة والأب والأم، وكأن هذا الخلاف هو نهاية العالم.
فإذا علمنا أن الصحابة رضي الله عنهم قد وقع منهم شيء من ذلك، واستدرك وتمت معالجته، فإذا وقع شيء مثله بين الناس، فلا يكون ذلك قادحاً فيهم، ولا يكون سبباً لليأس عند المسلمين، فقد وقع مثله بين الصحابة وتمت معالجة الأمر، فلنقتدي بالصحابة في هذه المعالجات، لكن ليس الإجلال مقتضياً لاعتقاد العصمة، فهو لاء الصحابة وقع منهم ذلك ليكونوا قدوة للناس في المعالجة، وانظر لحسن ظن أبي بكر ﷺ بعلي وآل البيت فقال: (وَمَا عَسَاهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي) موقن أنه لا يمكن أن يقع شيء، وقد كان، فكان ظن أبي بكر ﷺ أمثل من ظن عمر ﷺ، وفي هذا الموطن فائدة، وهي أن عمر مع كونه محدثاً إلا أن ظنه قد أخطأ في هذا الموطن، فعمر ﷺ، ملهم، وافق الوحي في مواطن عدقه وكان الوحي ينزل بتصديق رآه، ومع ذلك كان ظنه هنا في غير موضعه، حين قال لأبي بكر ﷺ (وَاللَّهِ لَا تَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَحَدَك)، فظن أبي بكر ومعرفته بعلي وأهل بيت النبي ﷺ جعله يوقن أنه لن يقع إلا الخير.
فهذا دليل على أن المحدث والمُلهَم ومن عنده كشف، ليس بمعصوم، فالكشف والإلهام والتحديث في الحقيقة يُستأنس به، ولا يُستدل به، ولا يكون حجة مستقلة؛ لأن العصمة ليست لأحد بعد رسول الله ﷺ، وقد يُخطئ الملهَم كما وقع ذلك من عمر ﷺ.

وفيه دليل أنه لا يلزم من المقسم عليه أن يجيب المقسم إذا رأي المصلحة في غير ذلك، فعمر ﷺ أقسم (وَاللَّهِ لَا تَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَحَدَك). فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا عَسَاهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي إِنِّي وَاللَّهِ لَا تَيْبَهُمْ) ولكن يكفر المقسم عن يمينه، وكما قال النبي ﷺ لأبي بكر عندما قال: (فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ أَصَبْتَ أَمْ أَخْطَأْتُ -أَيَ فِي تَأْوِيلِهِ لِلرُّوْيَا- قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا قَالَ فَوَاللَّهِ لَتُحَدِّثَنِي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ قَالَ: لَا تَقْسِمُ)، وذلك حتى يظل الأمر كما ذكرنا من أن الصديق الأكبر ﷺ قد يُخطئ في إلهامه، ولم يخبره بخطئه ليظل الأمر على ما هو عليه، فلا عصمة لأحد بعد النبي ﷺ.

(١) وهذا دليل على أنه ينبغي استخدام الرفق إذا حصلت موافقة، وأنه لا ينبغي استخدام العنف، وكان أبو بكر ﷺ أوفق وأقرب إلى ذلك، فكانت المصلحة في حضوره وحده فعلاً، بفضل الله تعالى.

فَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ خَافَ أَنْ يُغْلِظُوا عَلَيْهِ فِي الْمُعَاتَبَةِ، وَيَحْمِلُهُمْ عَلَى الْإِكْثَارِ مِنْ ذَلِكَ لِيَنْ أَبِي بَكْرٍ وَصَبْرَهُ عَنِ الْجَوَابِ عَنْ نَفْسِهِ، وَرُبَّمَا رَأَى مِنْ كَلَامِهِمْ مَا غَيَّرَ قَلْبَهُ فَيَتَرْتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ خَاصَّةٌ أَوْ عَامَّةٌ، وَإِذَا حَضَرَ عُمَرَ امْتَنَعُوا مِنْ ذَلِكَ ^(١).

وَأَمَّا كَوْنُ عُمَرَ حَلَفَ أَلَّا يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَحْدَهُ فَحَتَّتُهُ أَبُو بَكْرٍ وَدَخَلَ وَحْدَهُ: فِيهِ: دَلِيلٌ عَنْ أَنَّ إِبْرَارَ الْقَسَمِ إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِهِ الْإِنْسَانُ إِذَا أُمِكنَ إِحْتِمَالُهُ بِلَا مَشَقَّةٍ، وَلَا تَكُونُ فِيهِ مَفْسَدَةٌ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ الْحَدِيثُ بِإِبْرَارِ الْقَسَمِ. قَوْلُهُ: (وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَأَقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ)

هُوَ يَفْتَحُ الْفَاءَ، يُقَالُ: نَفَسْتُ عَلَيْهِ بِكَسْرِ الْفَاءِ (أَنْفَسَ) بِفَتْحِهَا (نَفَاسَةً) وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى الْحَسَدِ ^(٢).

(١) وكما ذكرنا كان رأي أبي بكر هو الصواب والحمد لله رب العالمين.

(٢) لم نحسدك على خير ساقه الله إليك، وهي المنزلة العظيمة التي اختار الله ﷻ أبا بكر لها، وهي مما أقر به على ﷺ.

فَقَوْلُ لِلرَّافِضَةِ: أَتُرُونَ بِعَقُولِكُمْ وَأَفْهَامِكُمْ السَّخِيفَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ صَادِقًا أَمْ كَاذِبًا حِينَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ ﷺ: (إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَضِيلَتَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَأَقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ)، أَكَانَ يَقُولُ ذَلِكَ لِمُرْتَدٍّ عَنِ الْإِسْلَامِ بَرِّعَمَكُمْ؟! نَعُوذُ بِاللَّهِ حَاشَاهُ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ، أَتَرَاهُ يَقْبَلُ أَنْ يَضِلَّ النَّاسُ وَيُخْرِجُوا مِنَ الْمِلَّةِ جَمِيعًا بِتَرْكِهِمْ مَبَايِعَةَ الْوَصِيِّ الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَبَايِعَتِهِ، وَهُمْ قَدْ بَايَعُوا رَجُلًا آخَرَ مُرْتَدًّا فِي زَعَمِكُمْ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ؟! هَلْ يَقْبَلُ ذَلِكَ عَاقِلٌ؟، وَاللَّهُ لَوْلَا الطَّمَسُ عَلَى الْبَصَائِرِ، لَمَا احْتَمَلَ عَاقِلٌ أَمْرًا مِثْلَ هَذَا، أَنْ يَظَلَّ عَلِيًّا ﷺ طَوَالَ خَمْسَةِ وَعَشْرِينَ سَنَةً بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُقِرُّ النَّاسُ عَلَى الرَّدَةِ وَيَنْصَحُ لِلْمُرْتَدِّينَ وَيُعْظِمُ قَدْرَهُمْ وَيُعْلَنُ أَمَامَ الْمَلَأِ مَبَايِعَتَهُ لَهُمْ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُقَاتِلَهُمْ، وَعَلَى أَنْ يَدْبِرَ أُمُورًا مِنْ وَرَاءِ الْكُوَالِيسِ كَمَا يَقُولُونَ.

وَمَنْ أَعْجَبَ مَا يُضِلُّونَ بِهِ جُهَاهُ لَمْ، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَرَاءَ قَتْلِ عُمَرَ ﷺ، فَكَيْفَ وَهُوَ الَّذِي قَالَ فِي جَنَازَتِهِ كَلَامًا يَشْنِي فِيهِ عَلَى عُمَرَ ﷺ، فَقِي الصَّحِيحِينَ: (فَإِذَا عَلِيٌّ قَتَرَ حَمَّ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ مَا خَلَفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَأَيُّمُ اللَّهُ إِنْ كُنْتُ لِأُظَنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَحَسِبْتُ أَنِّي كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ذَهَبَتْ أَنَا، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ أَنَا، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ أَنَا، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ)، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أَبِي النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ عُثْمَانُ قُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ قَالَ مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، فَهَذَا يَقُولُهُ لَابْنُهُ مُبَاشَرَةً، وَيُعْلَنُ ذَلِكَ عَلَى الْمَنْبَرِ فِي خِلَافَتِهِ يَقُولُ: (لَا أَجِدُ أَحَدًا يُفَضِّلُنِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، إِلَّا وَجَلَدْتُهُ جَلْدَ حَدِّ الْمُفْتَرِي) السُّنَّةُ لِابْنِ أَبِي عَاصِمٍ، يَجْلِدُهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

قوله: (وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ فَإِنِّي لَمْ أَلْ فِيهَا عَنْ الْحَقِّ) مَعْنَى شَجَرَ: الْإِخْتِلَافَ وَالْمُنَازَعَةَ، وَقَوْلُهُ: (لَمْ أَلْ) أَيُّ: لَمْ أَقْصُرْ.

قوله: (فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ^(١))، فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ صَلَاةَ الظُّهْرِ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ هُوَ بِكسر الْقَافِ يُقَالُ: رَقِيَ كَعَلِمَ يَعْلَمُ، وَالْعَشِيَّةُ بِحَذْفِ الْهَاءِ هُوَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: (صَلَّى إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ صِحَّةِ خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهَا^(٢).

قوله: (كَانَتَا لِحَقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ) مَعْنَاهُ: مَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقُوقِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُنْدُوبَةِ، وَيُقَالُ: عَرَوْتُهُ وَاعْتَرَيْتُهُ وَعَرَزْتُهُ وَاعْتَرَزْتُهُ إِذَا أَتَيْتَهُ تَطَلَّبَ مِنْهُ حَاجَةٌ.

قوله ﷺ: (لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ) قَالَ الْعُلَمَاءُ: هَذَا التَّقْيِيدُ بِالْدِّينَارِ هُوَ مِنْ بَابِ التَّثْبِيهِ عَلَى مَا سِوَاهُ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} وَقَالَ تَعَالَى: {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ}.

عقوبة له، فالرافضة والعياذ بالله من أغبي خلق الله، لا يفهمون ولا يقبلون الأحاديث الصحيحة ولا المتواترة، فلو افترضنا أن هذه أحاديث آحاد غير ثابتة عندهم، فما قولهم في مكثه طيلة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان مقرأً وسامعاً ومطيعاً، وهذا لا شك فيه، لأن البيعة لم تتم لعلي ﷺ إلا بعد مقتل عثمان ﷺ، بل كان الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر من أهل البيت الذين يدافعون عن عثمان ﷺ عند الفتنة، فلماذا لم يقتلوه وهو محصور؟ وعندكم بزعمكم أنه ينبغي قتله منذ كفر هو وأبو بكر وعمر، نعوذ بالله، وعندهم أن بيعة علي ﷺ شرط في صحة الإسلام، وهو الركن السادس من أركان الإسلام الذي لا يصح إسلام أحد إلا به، وهو أن يُقر أن علياً ﷺ هو الخليفة بعد رسول الله ﷺ، فالرافضة من شر خلق الله ﷻ وهم شر أهل البدع المستسين إلى الإسلام.

(١) قبل علي ﷺ ذلك، وقال (موعدك العشي للبيعة)، والعشي: من زوال الشمس إلى غروب الشمس، فالعشي غير صلاة العشاء، ومنه حديث: (صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ) مسلم.

(٢) وهذا ظاهر جداً بفضل الله تعالى، وهو معلوم من الدين بالضرورة، أعني بالتواتر المنقول أن علياً كان مع أبي بكر طيلة خلافته ومع عمر طيلة خلافته، ومع عثمان طيلة خلافته، لم يَنَازِعْهُمْ الأَمْرَ.

قَالُوا: وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهَذَا اللَّفْظِ النَّهْيُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَنْهَى عَمَّا يُمَكِّنُ وَقُوعَهُ وَإِزْثَهُ ﷺ غَيْرُ مُمَكِّنٍ، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَعْنَى الْإِخْبَارِ، وَمَعْنَاهُ: لَا يَقْتَسِمُونَ شَيْئًا لِأَنِّي لَا أُورِثُ^(١).

هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُهُمْ. حَكَى الْقَاضِي عَنْ ابْنِ عُليَّةَ وَبَعْضِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّمَا لَمْ يُورَثْ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَصَّهُ أَنْ جَعَلَ مَالَهُ كُلَّهُ صَدَقَةً.

وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ، وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ سِيَاقُ الْحَدِيثِ.

ثُمَّ إِنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ لَا يُورَثُونَ، وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: عَدَمُ الْإِثْرِ بَيْنَهُمْ مُحْتَضٌ بَيْنَنَا ﷺ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} [مريم: ٦]، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُرَادَ وَرَاثَةَ الْمَالِ. قَالَ: وَلَوْ أَرَادَ وَرَاثَةَ النَّبُوءَةِ لَمْ يَقُلْ {وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي} [مريم: ٥]، إِذْ لَا يُخَافُ الْمَوَالِيَ عَلَى النَّبُوءَةِ^(٢)، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ}.

وَالصَّوَابُ مَا حَكَيْتَاهُ عَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ لَا يُورَثُونَ، وَالْمُرَادُ بِقِصَّةِ زَكَرِيَّا وَدَاوُدَ وَرَاثَةَ النَّبُوءَةِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَقِيقَةَ الْإِثْرِ بَلْ قِيَامُهُ مَقَامَهُ، وَحُلُولُهُ مَكَانَهُ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَمُؤْنَةٌ عَامِلِي)

(١) مع أن إمكان هذا الأمر من باب الوقوع، وليس من باب الشرع، فالرسول ﷺ يُخبر عن حكم الشرع، فما استكره النووي رحمه الله ليس بمستكر، فالصحيح وهو ظاهر الكلام أن هذا اللفظ خبر يراى به النهي.

(٢) هذا ليس بظاهر، فقد كان ﷺ يخاف أنه إذا لم يكن فيهم نبي بعد وفاته، لصنعت الموالى ما لا يُحمد. فمعنى الآية: وإني خفت ألا يقوموا بأمر الدين بعد أن أموت كما ينبغي القيام به، فأراد أن يوجد نبي يقوم بأمر الدين بعده.

(٣) قد أجبنا عما احتج به من قال بأن الوراثة ووراثة المال، لكن هذه مسألة غير مجمع عليها، لكن الصواب مع قول الجمهور بلا شك، لوجود النص مع عموم الدليل: «إِنَّا مَعَشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ مَوْتِي عَامِلِي، وَنَفَقَةَ نِسَائِي، صَدَقَةً» (حم) (٩٩٧٢).

فَقِيلَ: هُوَ الْقَائِمُ عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، وَالنَّاظِرُ فِيهَا.
وَقِيلَ: كُلُّ عَامِلٍ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ خَلِيفَةٍ وَغَيْرِهِ^(١)؛ لِأَنَّهُ عَامِلُ النَّبِيِّ ﷺ وَنَائِبُ عَنْهُ فِي أُمَّتِهِ.
وَأَمَّا مَثْوَنَةُ نِسَائِهِ ﷺ فَسَبَقَ بَيَانُهَا قَرِيبًا^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي تَفْسِيرِ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ قَالَ:
صَارَتْ إِلَيْهِ بِثَلَاثَةِ حُقُوقٍ:
أَحَدُهَا: مَا وَهَبَ لَهُ ﷺ وَذَلِكَ وَصِيَّةٌ مُحَرِّقُ الْيَهُودِيِّ لَهُ عِنْدَ إِسْلَامِهِ يَوْمَ أُحُدٍ، وَكَانَتْ
سَبْعَ حَوَائِطٍ فِي بَنِي النَّضِيرِ^(٣)، وَمَا أَعْطَاهُ الْأَنْصَارُ مِنْ أَرْضِهِمْ وَهُوَ مَا لَا يَبْلُغُهُ الْمَاءُ، وَكَانَ
هَذَا مِلْكًا لَهُ ﷺ.
الثَّانِي: حَقُّهُ مِنَ الْفَيْءِ مِنْ أَرْضِ بَنِي النَّضِيرِ حِينَ أَجْلَاهُمْ كَانَتْ لَهُ خَاصَّةٌ، لِأَنَّهَا لَمْ يُوجِفْ
عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، وَأَمَّا مَنَقُولَاتُ بَنِي النَّضِيرِ فَحَمَلُوا مِنْهَا مَا حَمَلَتْهُ الْإِبِلُ
غَيْرَ السَّلَاحِ كَمَا صَالَحَهُمْ، ثُمَّ قَسَمَ ﷺ الْبَاقِي بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ^(٤)، وَكَانَتْ الْأَرْضُ لِنَفْسِهِ،
وَيُخْرِجُهَا فِي نَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَذَلِكَ نِصْفُ أَرْضِ فَدَكٍ، صَالَحَ أَهْلُهَا بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ عَلَى
نِصْفِ أَرْضِهَا، وَكَانَ خَالِصًا لَهُ^(٥)، وَكَذَلِكَ ثُلُثُ أَرْضِ وَادِي الْقُرَى، أَخَذَهُ فِي الصُّلْحِ
حِينَ صَالَحَ أَهْلَهَا الْيَهُودَ، وَكَذَلِكَ حِصْنَانِ مِنْ حُصُونِ خَيْبَرَ، وَهُمَا الْوُطَيْخُ وَالسَّلَامُ،
أَخَذَهُمَا صُلْحًا.
الثَّالِثُ: سَهْمُهُ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ، وَمَا انْفَتَحَ فِيهَا عَنْوَةٌ.

(١) وهذا هو الأظهر.

(٢) نفقة النساء لأنهن محبوسات بعده عن الزواج كما قال تعالى: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا)، فكأنهن في عدة مستمرة بعد وفاته، فوجبت النفقة، والله أعلى وأعلم.

(٣) وهبها ووصى بها الرسول الله ﷺ.

(٤) وقد خص المهاجرين أكثر، لأن ذلك لم يكن غنيمة.

(٥) الصلح يدخل في الفئ ولا يدخل في الغنيمة.

فَكَانَتْ هَذِهِ كُلُّهَا مِلْكًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً لَا حَقَّ فِيهَا لِأَحَدٍ غَيْرِهِ، لَكِنْ ﷺ كَانَ لَا يَسْتَأْثِرُ بِهَا بَلْ يُنْفِقُهَا عَلَى أَهْلِهِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَلِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ، وَكُلَّ هَذِهِ صَدَقَاتُ مُحَرَّمَاتِ التَّمَلُّكِ بَعْدَهُ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٧ - باب كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بَيْنَ الْحَاضِرِينَ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَمَ فِي النَّفْلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا. [النفل: الغنيمة].
حَدَّثَنَا أَبُو نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي النَّفْلِ.

قَوْلُهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَمَ فِي النَّفْلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ) هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ (لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا)، وَفِي بَعْضِهَا (لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا) بِالْأَلْفِ فِي الرَّاجِلِ، وَفِي بَعْضِهَا (لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ)، وَالْمُرَادُ بِالنَّفْلِ هُنَا الْغَنِيمَةُ، وَأُطْلِقَ عَلَيْهَا إِسْمُ النَّفْلِ لِكَوْنِهَا تُسَمَّى نَفْلًا لُغَةً، فَإِنَّ النَّفْلَ فِي اللُّغَةِ الزِّيَادَةُ وَالْعَطِيَّةُ، وَهَذِهِ عَطِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ دُونَ غَيْرِهَا.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي سَهْمِ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ مِنَ الْغَنِيمَةِ:
فَقَالَ الْجُمْهُورُ: يَكُونُ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَاحِدٌ وَلِلْفَارِسِ ثَلَاثَةٌ أَسْهُمٌ، سَهْمَانِ بِسَبَبِ فَرَسِهِ وَسَهْمٌ بِسَبَبِ نَفْسِهِ.

(١) تظل أوقافاً تنفق في مصالح المسلمين، والله أعلى وأعلم.

يَمْنُ قَالَ بِهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَابْنُ جَرِيرٍ وَآخَرُونَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ فَقَطْ، سَهْمٌ لَهَا وَسَهْمٌ لَهُ.

قَالُوا: وَلَمْ يَقُلْ بِقَوْلِهِ هَذَا أَحَدٌ إِلَّا مَا رَوَى عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي مُوسَى ^(١).

وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ هَذَا الْحَدِيثُ، وَهُوَ صَرِيحٌ عَلَى رِوَايَةٍ مِنْ رَوَى (لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا ^(٢)) بِغَيْرِ أَلْفٍ فِي (الرَّجُلِ) وَهِيَ رِوَايَةُ الْأَكْثَرِينَ، وَمَنْ رَوَى (وَلِلرَّجُلِ) رِوَايَتَهُ مُحْتَمَلَةٌ، فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهَا عَلَى مُوَافَقَةِ الْأُولَى جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ.

قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ: وَيَرْفَعُ هَذَا الْإِحْتِمَالُ مَا وَرَدَ مُفَسَّرًا فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبِي أُسَامَةَ وَغَيْرِهِمْ بِإِسْنَادِهِمْ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ)، وَمِثْلُهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَلَوْ حَضَرَ بِأَفْرَاسٍ لَمْ يُسْهِمِ إِلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ.

هَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنْهُمْ الْحَسَنُ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ^(٤).

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَبُو يُوسُفَ ^(٥): يُسْهِمُ لِفَرَسَيْنِ، وَيُرَوَّى مِثْلُهُ أَيْضًا عَنْ الْحَسَنِ وَمَكْحُولٍ وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ وَابْنِ وَهْبٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَالِكِيِّينَ.

(١) ولم يثبت.

(٢) جعلت أسهم الفرس أكثر من أسهم الراجل لأجل أن الفرس يحتاج لنفقات متعددة، وإلى إعداد، وهو ملكه وقد جعله في سبيل الله، ولو قتل هذا الفرس أو أصيب لكان من ماله، كما أن غناء الفرس في الجهاد أكثر من غناء الراجل.

— بالنسبة للأسلحة الحديثة فليس لمن يقاتل بها إلا نصيب الراجل، لأنهم لا يمتلكون هذه الأسلحة مثل الدبابات والعربات والطائرات مثلاً، وإن كانت مملوكة لهم أيضاً، فإن الظاهر أنه لا يُقاس على الفرس.

قَالُوا: وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إِنَّهُ يُسْهِمُ لِأَكْثَرِ مِنْ فَرَسَيْنِ إِلَّا شَيْئًا رُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ يُسْهِمُ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٨ - باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم.

حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي سِمَاكُ الْحَنْفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوسُفَ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَبُو زَمِيلٍ - هُوَ سِمَاكُ الْحَنْفِيُّ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَتِسْعَةُ عَشَرَ رَجُلًا فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتَفُ بِرَبِّهِ «اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تَعْبُدْ فِي الْأَرْضِ». فَمَا زَالَ يَهْتَفُ بِرَبِّهِ مَا دَا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَأَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ التَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ. وَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَهَاكَ مُنَاشِدَتَكَ رَبِّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ فَانْزِلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (إِذَا تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابْ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِئَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ) فَأَمَدَّهُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ. قَالَ أَبُو زَمِيلٍ فَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةَ السَّوْطِ فَوْقَهُ وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ أَقْدِمْ حَيْرُومَ. فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ وَشَقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ فَاخْضَرَ ذَلِكَ أَجْمَعُ. فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «صَدَقْتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّلَاثَةِ» ^(٢).

(١) الصحيح قول الجمهور أنه يسهم لفرس واحد.

(٢) دليل على أن هناك إمدادات من السماوات، وكان هذا من السماء الثالثة، وهذا دليل على أن الملائكة نزلت، وقدرروي البخاري من حديث مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُرْقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ - قَالَ [جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فَيَكُمُ قَالَ مِنَ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا -

فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ وَأَسْرَوْا سَبْعِينَ. قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا أُسِرُوا الْأَسَارِيُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ «مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسَارِيِّ» (١). فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هُمْ بَنُو الْعَمِّ

قَالَ وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فحضور الجهاد والمشاركة فيه لإعلاء كلمة الله ﷻ ونصرة الدين، شرف تشرف به الملائكة فكيف بنى البشر.

(١) وفي هذا من الفوائد:

– أن فيه دليل على فضيلة أبي بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أولاً لأنهم أهل المشورة، فهم وزراء النبي ﷺ، فكان يستشيرهم مقدمين على باقي الصحابة.

– وفيه الرد على الشيعة الرافضة أهل القبائح، الذين يزعمون أنهما لم يؤمنا قط، أو أنهم كفروا وارتدوا – نعوذ بالله – وهذا من أعجب العجائب، فإنما يرى الإنسان منزلتهما من النبي ﷺ طيلة حياته، يعلم أنهم إنما أرادوا أن يطعنوا في الرسول ﷺ بزعم أنه لم يرب الصحابة ولم يعلم أنواع الرجال، ولا أنه دعا من تصلح دعوته، نعوذ بالله من ذلك.

⑤ أبو بكر ﷺ ذكر أمور شرعية، فكلها ترجيحات شرعية، حتى أن بعض أهل العلم يقول أن الأفضل والأرجح هو فيما فعله النبي ﷺ من رأي أبي بكر، وأن العتاب ونزول العذاب إنما كان بسبب من اختار الفداء على أمر دنيوي، لكن الصحيح أن نزول الآية ظاهرة في ترجيح قول عمر ﷺ.

⑥ والصحيح في هذا أن الإمام مخير تخيير مصلحة في الأسرى بين المن والفداء والقتل والاسترقاق، وذكر العلماء أن يطلقهم ويجعلهم ذمة.

فأما المن فسيأتي في حديث ثمانية بن آثال، وكذا في إطلاق الرسول ﷺ أهل مكة بعد أن تمكن منهم فقال «أَذْهَبُوا فَاتُّمُّوا الطَّلَاقَ» سنن البيهقي، وقد قال تعالى: (فَأَمَّا مَنْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً).

وأما القتل فمستفاد من الآية: (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ)، أي: إذا كان له أسرى فلا ينبغي أن يظلوا أسرى حتى يكثر القتل والجرح، حتى يعلم الله ﷻ أنه لا هودة في قلوبهم للمشركين، وكان هذا أشد على نفوس المسلمين وكان أنكى في المشركين، وكان هذا أحب إلى الله ﷻ في واقعة بدر.

– وفيه دليل على اجتهاد النبي ﷺ، وفيه دليل على إمكان وقوع خطأ في الاجتهاد، بناءً على ترجيح أن قول عمر ﷺ في اختيار القتل كان أحب إلى الله ﷻ، فهذا دليل على وقوع الخطأ في الاجتهاد، لكن الوحي ينزل بينه ويصححه، وقد يقال: فلماذا لم يغيره النبي ﷺ؟ وذلك لأنه قد كان أرسل إلى المشركين بالفداء ووعدهم به، وإذا حكم بأمر وجب نفاذه، كما حدث في غزوة بني قريظة حين نزل اليهود على حكم النبي ﷺ، فأنزلهم على حكم سعد، وقبل أن يحكم سعد (طَفِقَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَنْفِلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُسْتَأْمِراً، يَتَطَرَّعُ فِيهَا بِرِيدٍ أَنْ يُحْكَمَ بِهِ، فَيَجِيبُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ: أَنْفَرُ بِمَا أَنَا حَاكِمٌ، وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِقَوْلٍ: «نَعَمْ») مصنف عبد الرزاق، جاء في المعجم: [نَفَرَهُ عَلَيْهِ]: حَكَمَ لَهُ عَلَيْهِ بِالْغَلْبَةِ، [أَنْفَرَفَا عَلَى فُلَانٍ]: قَضَى لَهُ عَلَيْهِ بِالْغَلْبَةِ، [نَفَرَهُ عَلَى الشَّيْءِ وَبِهِ]: غَلَبَهُ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ، فقوله

وَالْعَشِيرَةُ أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونَ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِّلْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَابِ». قُلْتُ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمْكِنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ قَتْمَكُنَّ عَلَيَّا مِنْ عَقِيلٍ ^(١) فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ وَتُمْكِنِي مِنْ فُلَانٍ - نَسِيبًا لِعُمَرَ - فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا فَهَوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَهْوِ مَا قُلْتُ ^(٢) فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مِنْ أَيْ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءَ بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ أَجِدْ

[أَنْفَرِ بِنَا أَنَا حَاكِمٌ] بِمَعْنَى أَحْكُمِي نَافِذٌ فِيهِمْ، وَقَوْلُهُ (يَقُولُ يَقُولُ: «نَعَمْ») أَيُّ يُشِيرُ لَهُ أَنْ نَعَمْ. فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَيَّامًا كَانَ حَكْمُ سَعْدٍ، كَانَ نَافِذًا فِيهِمْ، وَأَمَّا كَوْنُهُ هَلْ يَصِيبُ حَكْمَ اللَّهِ الَّذِي يُجِبُهُ فِي أَمْثَالِ هَؤُلَاءِ أَمْ يَخْطِئُهُ؟، فَهَذَا أَمْرٌ آخَرٌ، وَلَوْ أَخْطَأَ لَنَفَذَ، لَوْ عَدَّ النَّبِيُّ ﷺ بِكَوْنِ سَعْدٍ صَاحِبَ الْكَلِمَةِ النَّافِذَةِ فِي ذَلِكَ.

ولماذا لم يقتلهم النبي ﷺ بعد نزول قوله تعالى (حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ)؟ وذلك لأنه كان قد أعطاهم الكلمة والوعد وأخبرهم بحكمه فيهم أنه سيقتديهم، وأنهم إما أن يرسلوا ببال أو بعمل وهو أن يعلم صبيان المسلمين لمن لم يكن له مال، فيمكنه أن يجعل العمل بدل للمال.

^(٥) بقي أمر الاسترقاق، فلأنهم ملك للمسلمين، قياساً على الذرية، وإذا جاز القتل جاز ما دونه. وأهون من الاسترقاق: أن يجعلهم أحراراً ويضرب الجزية عليهم كأهل الذمة، وهذا مأخوذ من فعل الصحابة رضي الله عنهم مع عامة أهل البلاد التي فتحوها فلم يسترقوا أهلها، وإنما ضربوا عليهم الجزية وجعلوهم ذمة، وبقيت هذه الأمم حتى دخل أهلها في الإسلام.

ولكن معظم الشعوب التي فتح المسلمون بلادها، عامة هؤلاء لم يسترقوا، وإنما استرقوا فقط النساء والصبيان من أهل الرجال الذين شاركوا في المعارك، وبقي الفلاحون وأهل القرى الأعاجم في عموم بلادهم، قد ضربت عليهم الجزية وصاروا ذمة.

^(٦) فهناك خمس خيارات -أو قد يقال ستاً بناءً على تقسيم أنواع الفداء - هي: [المن، الفداء (إما ببال أو بعمل أو بأسرى المسلمين)، القتل، الاسترقاق، جعلهم ذمة]؛ يخير الإمام بين هذه الأمور تخييراً مصلحاً حسب مصلحة المسلمين وحسب درجة جريمة الكفار، فبنو قريظة من أجل شدة إجرامهم كانوا يستحقون قتل مقاتلتهم وسبي نسائهم وذرائعهم، ولذلك قال ﷺ لسعد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، فكان حكم الله فيهم كذلك، مع أن كما ذكرنا كان سبمضي وينفذ أي أمر حكم به سعد، لأنه اجتهد وهو اجتهد مصلحة.

(١) وهو أخو علي رضي الله عنه.

(٢) فعمر رضي الله عنه هو الراوي.

بُكَاءٌ تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أُبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَى أَصْحَابِكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ (١) لَقَدْ عَرِضَ عَلَى (٢) عَذَابُهُمْ أَذْنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ» . شَجَرَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ . وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُشْخَنَ فِي الْأَرْضِ (٣)) إِلَى قَوْلِهِ (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا) فَأَحَلَّ اللَّهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ .

[خطم: ظهر أثر الضربة فيه؛ الصناديد: جمع صناديد وهو كل عظيم شريف رئيس متغلب] .

قوله: (لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْر)

(١) قوله ﷺ: (أُبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَى أَصْحَابِكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ)، فقد ذكر الله إرادتهم الدنيا في ذلك فقال تعالى: (مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُشْخَنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ)، فَيَنْبَغِي أَنْ كَثِيرًا مِمَّنْ أَشَارَ عَلَيْهِ بِقَبُولِ الْفِدَاءِ كَانَ يُرِيدُ عَرَصَ الدُّنْيَا، فَكَانَ هَذَا التَّرْجِيحُ سَبَبًا لِعَذَابِهِمْ أَنْ قُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَحَدِ نَفْسٍ عَدَدِ الْأَسْرَى الَّذِينَ أَخَذُوا مِنْهُمْ الْفِدَاءَ فِي بَدْرٍ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .

وفيه شفقة النبي ﷺ على الصحابة وشفقة أبي بكر ﷺ .

وفيه أن من وجد سببًا للبكاء كمن سمع قراءة القرآن، أو علم بتزول مصيبة بمسلم، إن وجد بكاءً أبكى، وإن لم يجد فليجتهد في أن يتباكى بأن يستدعي البكاء، لأن البكاء رقة في القلب . وفيه أن التباكي يُبَيِّجُ عليه وجود من يبكي، قال: (وَأِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا) .

وفيه منزلة أبي بكر الصديق، لأن عمر جعله مع النبي ﷺ، فقال: (يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مِنْ أَى شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ)، فإذا أطلق صاحب رسول الله ﷺ فهو أبو بكر، كما قال النبي ﷺ: (هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي) البخاري، فأشد الصحابة صحبة هو أبو بكر ﷺ وهو أقدمهم صحبة، لأنه أولهم إسلامًا .

(٢) أي عرض على النبي ﷺ، بمعنى رآه ﷺ، إما أخبر به أنه سيكون قريبًا وقد كان في العام المقبل بعد سنة من وقعة بدر، أو رآه في المنام، الله ﷻ أعلم .

(٣) والإثخان: كثرة القتل والقهر والإغاطة للعدو بقتلي جنوده، وبعض العلماء قال أن العتاب كان على أخذهم الأسرى أولًا، لكن الحديث نص: (أُبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَى أَصْحَابِكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ)، وليس كما يقول البعض أنه كره منهم شرعًا أن يأخذوا الأسرى وكان ينبغي أن يقتلوهم في أرض المعركة، والحديث ظاهر في أن العتاب كان على أنهم أشاروا على النبي ﷺ بأخذ الفداء لأجل عرض الدنيا .

إِعْلَمَنَّ أَنَّ بَدْرًا هُوَ مَوْضِعُ الْغَزْوَةِ الْعُظْمَى الْمَشْهُورَةِ، وَهُوَ مَاءٌ مَعْرُوفٌ، وَقَرْيَةٌ عَامِرَةٌ عَلَى نَحْوِ أَرْبَعِ مَرَاحِلٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ.

قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: بَدْرٌ بِرُّ كَانَتْ لِرَجُلٍ يُسَمَّى بَدْرًا، فَسُمِّيَتْ بِاسْمِهِ.

قَالَ أَبُو الْيَقْظَانِ: كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، وَكَانَتْ غَزْوَةُ بَدْرٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِسَبْعِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ.

وَرَوَى الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ بِإِسْنَادِهِ فِي تَارِيخِ دِمَشْقٍ فِيهِ ضَعْفَاءُ أَنَّهَا كَانَتْ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ.

قَالَ الْحَافِظُ: وَالْمُخْفُوظُ أَنَّهَا كَانَتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَتُبَّتْ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ يَوْمَ بَدْرٍ كَانَ يَوْمًا حَارًّا.

قَوْلُهُ: (فَاسْتَقْبَلَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْفُ بِرَبِّهِ: اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي) أَمَّا (يَهْفُ) فَبِفَتْحٍ أَوَّلُهُ وَكَسْرُ التَّاءِ الْمُثَنَّى فَوْقَ بَعْدِ الْهَاءِ، وَمَعْنَاهُ: يَصِيحُ وَيَسْتَعِيثُ بِاللَّهِ بِالْدُّعَاءِ. وَفِيهِ: اسْتِحْبَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الدُّعَاءِ وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ فِيهِ ^(١)، وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِرَفْعِ الصَّوْتِ فِي الدُّعَاءِ ^(٢).

قَوْلُهُ ﷺ: (اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَهْلِكَ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ) ضَبَطُوهُ (تَهْلِكَ) ^(٣) بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّهَا، فَعَلَى الْأَوَّلِ تُرْفَعُ (الْعِصَابَةُ) عَلَى أَنَّهَا فَاعِلٌ، وَعَلَى الثَّانِي تَنْصَبُ وَتَكُونُ مَفْعُولَةً، وَالْعِصَابَةُ: الْجَمَاعَةُ.

(١) فهذا أحد المواضع المشهورة عن رسول الله ﷺ التي ثبت فيها رفع اليدين رفعاً بليغاً.

(٢) ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم سمعوا من رسول الله ﷺ دعاءه وهتافه وهو أنه يرفع صوته ويصيح.

(٣) تهلك: أي تموت، والعصابة لفظة تُستخدم في الخير والشر في كل جماعة اجتمعوا على أمر، فهم متعصبون وهم جماعة على أمر واحد.

والمعنى إن تهلك هذه العصابة يا رب فلا تعبد في الأرض، والله تعالى على كل شيء قدير، والأمر أمره ﷻ، وقد يشاء ﷻ ألا يعبد في زمن ما أو في أرض ما، فيسلط الكفار على المسلمين حتى يهلكوهم، وله الحكمة البالغة في فعله وقدره ﷻ.

وقد أوحى الله تعالى إلى نبيه ﷺ أنه إن هلكت هذه العصابة يومها، فلن يعبد في الأرض إلى يوم القيامة،

قوله: (كَذَاكَ مُنَاشِدَتَكَ رَبِّكَ)

الْمُنَاشِدَةُ: السُّؤَالُ مَأْخُوذَةٌ مِنَ النَّشِيدِ، وَهُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ.

هَكَذَا وَقَعَ لِحَمَاهِيرِ رُوَاةِ مُسْلِمٍ (كَذَاكَ) بِالذَّالِ، وَلِبَعْضِهِمْ (كَفَاكَ) بِالْفَاءِ، وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ (حَسْبُكَ مُنَاشِدَتَكَ رَبِّكَ) وَكُلٌّ بِمَعْنَى، وَضَبَطُوا (مُنَاشِدَتَكَ) بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَهُوَ الْأَشْهَرُ.

قَالَ الْقَاضِي: مَنْ رَفَعَهُ جَعَلَهُ فَاعِلًا بِكَفَاكَ، وَمَنْ نَصَبَهُ فَعَلَى الْمَفْعُولِ بِمَا فِي حَسْبُكَ وَكَفَاكَ، وَكَذَاكَ مِنْ مَعْنَى الْفِعْلِ مِنَ الْكَفِّ^(١).

قَالَ الْعُلَمَاءُ: هَذِهِ الْمُنَاشِدَةُ إِنَّمَا فَعَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ لِيرَاهُ أَصْحَابَهُ بِتِلْكَ الْحَالِ، فَتَقَوَّى قُلُوبُهُمْ بِدُعَائِهِ وَتَضَرَّعَهُ، مَعَ أَنَّ الدُّعَاءَ عِبَادَةٌ وَقَدْ كَانَ وَعَدَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا الْعَبِيرِ^(٢) وَإِمَّا الْجَيْشِ، وَكَانَتْ الْعَبِيرُ قَدْ ذَهَبَتْ وَفَاطَتْ، فَكَانَ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ حُصُولِ الْأُخْرَى، لَكِنْ سَأَلَ تَعْجِيلَ ذَلِكَ وَتَنْجِيزَهُ مِنْ غَيْرِ أَذَى يَلْحَقُ الْمُسْلِمِينَ^(٣)، قَوْلُهُ تَعَالَى: {أَنِّي مُمِدِّكُمْ

وَيَسْتَحُولُ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِلْكَفْرِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، وَاقْتَضَتْ حِكْمَتُهُ الْبَالِغَةُ لَا يَقْدِرُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ: (وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ)، فَلَا يَزَالُ الْحَقُّ مَوْجُودًا فِي الْأَرْضِ إِلَى قُبُلِ قِيَامِ السَّاعَةِ حِينَ تَأْتِي الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ الَّتِي تَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مَوْءَمِنٍ.

وَفِي الْقِصَّةِ فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ فِي فَضِيلَةِ أَهْلِ بَدْرٍ، فَإِنْ كُلٌّ مِنْ يَعْبُدُ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، وَيَعْرِفُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَإِنَّمَا يَعْبُدُهُ بِفَضْلِ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ وَغَيْرِهِمْ أَنْ نَصَرَ أَهْلَ بَدْرٍ، وَلَوْ هَلَكَتْ هَذِهِ الْعَصَابَةُ فِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ، أَوْ هُزِمُوا لَمَّا عُبِدَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ، فَاعْرِفْ فَضْلِي كُلِّ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا، عَلَيْكَ شَخْصِيًّا أَيُّهَا الْمُسْلِمُ وَعَلَى مَنْ بَعْدَكَ، فَإِنَّمَا يُعْبَدُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَرْضِ إِلَى قُبُلِ قِيَامِ السَّاعَةِ بِهِمْ، فَهَذَا شَرَفٌ عَظِيمٌ، وَلِذَا هُمْ خَيْرُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ جِهَةِ الْمَجْمُوعِ.

(١) الْأَشْهَرُ ضَبَطُهَا بِالنَّصْبِ، فَقَوْلُهُ (كَفَاكَ مُنَاشِدَتَكَ رَبِّكَ) أَيُّ أَنْ مُنَاشِدَتَكَ هَذِهِ كَافِيَةٌ.

(٢) الْعَبِيرُ هِيَ الْقَافِلَةُ.

(٣) وَإِنْ كَانَ كَلَامُ النَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ رَائِحَةٌ أَنَّ الدُّعَاءَ إِنَّمَا يُرَادُ كَعِبَادَةٌ مُسْتَقَلَّةٌ وَلَيْسَتْ سَبَبًا، وَهَذَا كَلَامُ الْأَشَاعِرَةِ، أَنَّهُ إِنَّمَا يَدْعُو تَعْبُدًا، لَكِنْ الْحَقِيقَةُ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ وَعِدَ بِأَمْرٍ، وَاللَّهُ تَعَالَى يُنْجِزُ لَهُ مَا وَعَدَهُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَهَذَا بِأَسْبَابٍ، وَلِذَا قَاتَلُوا، وَلِذَا اسْتَغَاثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَعَالَى (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ)، فَهَذِهِ اسْتَغَاثَةُ الرَّسُولِ ﷺ، وَهِيَ طَلَبُ الْغُوثِ، وَهِيَ بِمَعْنَى طَلَبِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَقَتِ الشَّدَةِ

بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ} أَي: مُعِينِكُمْ، وَالْإِمْدَادُ: الْإِعَانَةُ، وَمُرْدِفِينَ: مُتَتَابِعِينَ. وَقِيلَ غَيْرَ ذَلِكَ^(١).

والضرورة.

والله تعالى أمرنا أن ندعوه وأن نستغيث به وأن نطلب منه قضاء الحاجات، وأن نعلق قلوبنا به، فالنبي ﷺ لم يكن يفعل ذلك دون تعلق قلب، وكأنه أمر مجرد، لمجرد أن يقوي قلوب أصحابه، بل فعل ذلك ليكون الدعاء سبباً في إنجاز ما وعده الله، فما وعده الله به له أسباب، فكان جهادهم واستعدادهم لمقاتلة المشركين واستغاثة النبي ﷺ والاجتهاد في الدعاء، حتى أشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه من شدة ما يجد، وليس مجرد أن يرى أصحابه ذلك فتقوى قلوبهم.

(١) وهذا فيه فائدة عظيمة وهي أن التابع فيه مزيد تبشير، فإذا جاء مدد فرح به المسلمون، فإذا جاء مدد آخر فرحوا أكثر، وكلما جاء مدد جديد كلما كان أسعد للمسلمين أكثر إشارة لهم.

ومن فوائد قوله تعالى: (وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونَ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ * لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ)، فالله ﷻ قد وعدهم إما القافلة - وقد فاتت - وإما الجيش، وكان عتاب من الله ﷻ لعدد منهم أن ودوا في أنفسهم أن يكون الأمر السهل (وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونَ لَكُمْ)، فكان هذا مما حدثت به النفوس الذي عوتبوا به، رغم أنه لم يقع له أثر في الواقع، أعني أن الصحابة رضي الله عنهم وأطاعوا النبي ﷺ، ففي دلائل النبوة للإسكافي (ثُمَّ قَامَ الْمُقَدَّادُ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، امْضُ لِمَا أَمَرْتَ بِهِ فَنَحْنُ مَعَكَ، وَاللَّهِ لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: {أَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ} [المائدة: ٢٤]، وَلَكِنْ أَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، إِنَّا مَعَكُمْ مُقَاتِلُونَ، فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَوْ سَرَتْ بَنَاتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَجَالَدْنَا مَعَكَ مَنْ دُونَهُ حَتَّى تَبْلُغَهُ)، لكن لمجرد شيء لحظي في النفس، عوتبوا عليه، وهو يُعتبر نقصاً إلى ما يُحبه الله ويرضاه أكثر، فقد كان يجب الله ﷻ منهم الرغبة في كسر شوكة المشركين، وأن تكون هذه الرغبة أكبر من رغبتهم في مال القافلة، وكلها في الخير، فإن رغبتهم في المال إنما كانت للتقوى على جهاد الأعداء وقضاء حوائجهم الضرورية وإغاظة المشركين، ولكن رغبتهم في كسر شوكة الأعداء كانت أحب إلى الله، فانظر لهذه اللحظات التي يقع فيها التفاوت البسيط في أعمال القلوب، والواحد منا يقع في قلبه مئات المرات في اليوم الواحد تمنى الأمر السهل، نسأل الله العافية.

مع ملاحظة أنه ليس دائماً الأمر الصعب يكون أفضل، لكن ما كان أحب إلى الله ﷻ فهو الذي تُحدث نفسك به، وينبغي أن تجتهد فيه، وربما يحرم الإنسان أنواعاً من الخير بسبب إرادته شيئاً على شيء، خير أقل من خير آخر فيحرم بسببه شيئاً من الدرجات العالية، وربما عوقب على ذلك. والله المستعان.

وكما أن آخر الحديث يدل على ذلك، فقد اختار بعض الصحابة الفداء من أجل الرغبة في المال، ولم يكن ترجيحهم كتر جيح النبي ﷺ وأبي بكر، بل كان ترجيحاً دنيوياً، فعندما ترجح بين أمرين، فانظر إلى قلبك على أي شيء ترجح ونسأل الله العافية.

قوله: (أَقْدِمَ حَيْزُومَ)

هُوَ بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ مُثَنَّاةٌ تَحْتَ سَاكِنَةٍ ثُمَّ زَايٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ وَاوٍ، ثُمَّ مِيمٌ.
قَالَ الْقَاضِي: وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْعُدْرِيِّ (حَيْزُونَ) بِالنُّونِ وَالصَّوَابِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ لِسَائِرِ
الرُّوَاةِ وَالْمَحْفُوظِ، وَهُوَ اسْمُ فَرَسٍ الْمَلِكِ، وَهُوَ مُنَادَى بِحَذْفِ حَرْفِ النَّدَاءِ أَيُّ: يَا حَيْزُومَ.
وَأَمَّا (أَقْدِمَ) فَضَبَّطُوهُ بِوَجْهَيْنِ:

كان بعضهم يريد نيل شيء من الدنيا، مع أن هؤلاء خيرة الصحابة وبهم يعبد الله في الأرض، لكن كان ذلك الاختيار سبباً في حصول عذابهم الدنيوي الذي وقع من قتل السبعين ﷺ ومن جرح منهم في أحد. ومع أن حصول القتل والجرح كان فيه الخير لهم إلا أنه نوع من العذاب، فهو ابتلاء ابتلوا به عقوبة على الترجيح للأمر الدنيوي، والعبرة كانت بالأكثر، ورغم وجود النبي ﷺ وأبي بكر ﷺ وغيرهم ممن رجع الفداء لرغبة دينية، كما ذكر أبو بكر ﷺ كان صادقاً فيما يقول -بل صديق- عندما قال: (يَا نَبِيَّ اللَّهِ هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةٌ عَلَى الْكُفَّارِ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ)، وهذه كلها أمور دينية، فصلة الرحم حتى وإن قطعوها، والتقوي على الكفار، التأيي بهم عسى أن يهديهم الله، فكلها رغبات تدل على التزام الشريعة، ولم يقل أبو بكر ﷺ قط نريد أن نستريح من الفقر أو أن الحاجة شديدة ونحتاج المال وغير ذلك، ولكن كلها كانت رغبات أخروية، ومع ذلك لما كان هناك جمع يريد شيئاً من الدنيا، نسأل الله العافية، هذا والله أمرٌ يجعل الإنسان في قلق شديد، فلننظر إلى أنفسنا، إذا كانت طائفة فيها رسول الله ﷺ وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ومن يُعبد الله بهم في الأرض إلى قيام الساعة، وحصل لهم ذلك بسبب اختيار بين أمور اجتهادية، الشرع قد خيّر فيها حسب المصلحة، وكان التخيير داخلي لأجل شيء من الدنيا، فعلينا أن نفتش في أنفسنا، ونفكر إذا لماذا نُصاب بالعذاب؟ نعم يُصيبنا العذاب بلا شك، فحين يقتل منا بالملايين في بلاد المسلمين كالعراق وأفغانستان والصين، نسأل الله العافية، فبلا شك أن هذا من العذاب، وكذا تسليط الأعداء على المسلمين حتى يعجزوا في بلاد الإسلام أن يقيموا الإسلام كما أنزله الله ﷻ، بل ربما لا يأمنون على أنفسهم أن يتكلموا به كما أنزله الله ﷻ، بل يحسبون حسابات متعددة قبل أن يتكلموا كلمة، هذا من العذاب، وكذا حبس من يحبس وتعذيب من يُعذب.

لكن ننظر فإن ذلك مرجعه إلى أنفسنا، فكما كان هذا الترجيح البسيط بين تقديم أمر وتأخير أمر في أمور اجتهادية، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر، ومع ذلك الترجيح في أمر بناءً على رغبات الدنيا ربما يؤدي إلى عذاب ونسأل الله العافية.

أَصَحَّهْمَا وَأَشْهَرَهُمَا، وَلَمْ يَذْكُرْ إِنَّ دُرَيْدَ وَكَثِيرُونَ أَوْ الْأَكْثَرُونَ غَيْرُهُ: أَنَّهُ بِهِمْزَةٌ قَطَعَ مَفْتُوحَةٌ وَبِكَسْرِ الدَّالِّ مِنَ الْإِقْدَامِ، قَالُوا: وَهِيَ كَلِمَةٌ زَجَرٌ لِلْفَرَسِ مَعْلُومَةٌ فِي كَلَامِهِمْ. وَالثَّانِي: بِضَمِّ الدَّالِّ وَبِهِمْزَةٍ وَضَلَّ مَضْمُومَةٌ مِنَ التَّقَدُّمِ ^(١).

قَوْلُهُ: (فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ)، الْخُطْمُ: الْأَثَرُ عَلَى الْأَنْفِ ^(٢)، وَهُوَ بِالْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ.

قَوْلُهُ: (هُوَ لَا أَيْمَةَ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدَهَا)

يَعْنِي: أَشْرَافَهَا، الْوَاحِدَ صَنْدِيدٍ بِكَسْرِ الصَّادِ، وَالضَّمِيرِ فِي (صَنَادِيدَهَا) يَعُودُ عَلَى أَيْمَةِ الْكُفْرِ أَوْ مَكَّةَ.

قَوْلُهُ: (فَهَوِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ)

وَهُوَ بِكَسْرِ الْوَاوِ أَيْ: أَحَبَّ ذَلِكَ وَاسْتَحْسَنَهُ، يُقَالُ: هَوِيَ الشَّيْءَ - بِكَسْرِ الْوَاوِ - يَهْوَى بِفَتْحِهَا - هَوَى، وَالهَوَى الْمَحَبَّةُ.

قَوْلُهُ: (وَلَمْ يَهَوْ مَا قُلْتُ)

هَكَذَا هِيَ بَعْضُ النُّسخِ (وَلَمْ يَهَوْ) وَفِي كَثِيرٍ مِنْهَا (وَلَمْ يَهْوِي) بِالْيَاءِ وَهِيَ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ مَعَ الْجَازِمِ، وَمِنْهُ قِرَاءَةٌ مَنْ قَرَأَ (إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرُ) بِالْيَاءِ، وَمِنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ: أَلَمْ يَأْتِيكَ وَالْأَنْبَاءُ تَنْمِي.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {حَتَّى يُنْخَنَ فِي الْأَرْضِ} أَيْ: يُكْثِرُ الْقَتْلَ وَالْقَهْرَ فِي الْعَدُوِّ.

(١) الْمَلِكُ نَزَلَ بِفَرَسِهِ مِنَ السَّمَاءِ يَقُولُ أَقْدِمُ أَوْ أَقْدُمُ.

(٢) الْخُطْمُ: الْأَثَرُ عَلَى الْأَنْفِ كَقَوْلِهِمْ "نَاقَةُ مَخْطُومَةٍ"، أَيْ مَثْقُوبَةُ أَنْفِهَا كِي يَوْضَعُ الْحَبْلَ فِي الثَّقْبِ. ^(٥) فَهَذَا الصَّحَابِيُّ قَدْ رَأَى الْمَشْرُكَ وَقَدْ ضُرِبَ عَلَى وَجْهِهِ وَلَمْ يَضْرِبْهُ هُوَ، وَإِنَّمَا قَدْ قَطَعَ أَنْفُهُ وَشَقَّ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ ضُرِبَ سَوْطاً فَشَقَّ وَجْهُهُ وَاخْضَرَّ كُلُّ هَذَا الْجَرْحِ عَلَى خِلَافِ الْجَرْحِ الْمَعْتَادِ، لِأَنَّهُ قَتَلَ بِسِلَاحٍ عَجِيبٍ اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ، سِلَاحٍ سِمْاوِيٍّ، وَكَأَنَّ فِيهِ مَادَّةَ غَيْرَتِ تَرْكِيبِ الْجِلْدِ، فَهِيَ أَسْلِحَةٌ لَمْ تَكُنْ مَعْهُودَةً فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَا فِي يَوْمِنَا هَذَا، فَمَا زِلْنَا لَا نَعْرِفُ أَسْلِحَةَ مِنْ هَذِهِ النُّوعِ.

١٩ - باب رِبْطِ الْأَسِيرِ وَحَبْسِهِ وَجَوَازِ الْفَنِّ عَلَيْهِ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْلًا قَبْلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ. فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سُوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ». فَقَالَ عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقَتَّلَ تَقَتَّلَ ذَا دَمٍ وَإِنْ تَنَعَّمَ تَنَعَّمَ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تَرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطِ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ». قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تَنَعَّمَ تَنَعَّمَ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقَتَّلَ تَقَتَّلَ ذَا دَمٍ وَإِنْ كُنْتَ تَرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطِ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ «مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ». فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تَنَعَّمَ تَنَعَّمَ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقَتَّلَ تَقَتَّلَ ذَا دَمٍ وَإِنْ كُنْتَ تَرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطِ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ». فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ كُلِّهَا إِلَيَّ وَإِنْ خَيْلُكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَاتِلُ أَصْبَوْتَ فَقَالَ لَا وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةٌ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْلًا لَهُ نَحْوَ أَرْضِ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ الْحَنْفِيُّ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ [إِنْ تَقَتَّلْنِي تَقَتَّلَ ذَا دَمٍ].

(باب رِبْطِ الْأَسِيرِ وَحَبْسِهِ وَجَوَازِ الْمَنِّ عَلَيْهِ (١))

(١) أي جواز ربط الأسير ومشروعية ذلك وحبسهم، ولا نقول نتوكل على الله وتتركهم بلا ربط، بل يجوز ربطهم بالحبال ويحبسون، فإن كان هناك مصلحة في ربطهم في المسجد ليسمعوا الإسلام رغمًا عنهم، وليشاهدوا وجوه المسلمين رغمًا عنهم.

سبحان الله، ثلاثة أيام هي أكبر رحلة في الانتقال من الكفر إلى الإسلام، فقد كان يسمع عن الإسلام كل سماع مُبْغَضٍ حتى أنه كره وجه رسول الله ﷺ، وبلده ودينه ﷺ من شدة الدعاية المغرضة.

ولم يكن شهد في الحقيقة، حقيقة هذه الوجوه من وجه رسول الله ﷺ ووجوه الصحابة ولم يعرف عظمة هذا الدين، ولم يكن سمع حقاً عنه، فربطه رسول الله ﷺ ليطلع على الإسلام، وسبحان الله لم يكلمه النبي ﷺ ويدعوه إلى الإسلام بمناقشة، إنما كان بمشاهدة صلاة الصحابة مع النبي ﷺ، وبسماع القرآن من النبي ﷺ ليس بكلام كثير، فهذه الثلاثة أيام نقلته إلى الضد تماماً، وشهد حقيقة هذا الدين، ولذلك رؤية المسلمين وهم يصلون من أعظم أسباب هداية الأمم، فالصحابة ﷺ لم يكونوا كثيري الكلام، وإنما كانوا يصلون فيُسلم الناس، كان مما أخذ ابن الدغنة على أبي بكر الصديق ﷺ عندما أجاره ألا يجهر بقراءته لأن المشركين -نسأؤهم وصبيانهم وشبابهم - كانوا يجتمعون على قراءته، بمجرد رؤيته وهو يصلي فيسلموا، فيرون من يعبد الله ﷻ، (سَيَأْهُمُ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ) فما طبيعة هذه الصلاة وما شكلها؟! صلاة عجيبة، كانت سبب هداية، إذا كان مجرد رؤيتها سبب لهداية الأعراب والأجانب والكفار، فكيف هي هدايتها لهم ﷺ، لذلك فقضية العبادة قضية عظيمة الأهمية، ليست بكثرة الكلام، فيمكننا أن نتكلم كثيراً ونُناظر ونجادل ونتعب أنفسنا مع الناس، والحقيقة أنها تحتاج لأمر آخر، ألا وهو صلاح القلوب. فغير ثامة إلى محبة الإسلام بدون كثرة كلام تغير بما شاهد وبالإحسان، فما قال له إلا (مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثَمَامَةُ)، لم يقل غيرها، وقد كان لديه عزة نفس أبت أن يُسلم وهو في الأسر وإلا فقد وقع الإسلام في قلبه فعلاً. وكان من سبب هدايته تأثره بالإحسان والمن، ولذا عرف النبي ﷺ ورأى من وجهه ذلك، فأمر بإطلاقه مجاناً؛ فهناك أحوال مختلفة حسب معاملة الناس: هناك من تشترط عليه أن يؤمن حتى تقضي له حاجته، وهناك من لا تشترط عليه ذلك.

فالغلام في قصة أصحاب الأندلس كان يشترط عليهم (فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللَّهِ دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ) مسلم، يؤمن أولاً قبل أن تُقضى حاجته، فلشدة الحاجة ولطبيعة النوعية، فهناك نوعية حاجته الدنيوية أعظم مطالبه، فيجعلها سُلماً لحاجته الأخروية، فيؤمن ثم لا يُمسي إلا وقد صار الإسلام أحب إليه من كل شيء.

فكسر الحواجز يمكن أن يكون بطرق مختلفة، فهناك نوعية أخرى، كالملك في قصة يوسف ﷺ، لم يشترط عليه يوسف ﷺ شيء، ففي الحديث: (وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثْتُ يَوْسُفُ ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي لِأَجْبَتُهُ) البخاري، فرحم الله يوسف ﷺ ما أحلمه وما أكرمه، لم يشترط عليهم أن يخرجوه حتى يؤل لهم الرؤيا، فهذا يبين منزلة يوسف في الكرم والجود، وفعل يوسف ﷺ هو الأوفق والأنسب، لأن

قوله: (فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثِمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سِوَارِي الْمَسْجِدِ) أَمَّا (أَثَال) فَبِضْمِ الْهَمْزَةِ وَبِثَاءٍ مُثَلَّثَةٍ وَهُوَ مَضْرُوفٌ. وَفِي هَذَا جَوَازُ رَبْطِ الْأَسِيرِ وَحَبْسِهِ، وَجَوَازُ إِدْخَالِ الْمَسْجِدِ الْكَافِرِ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ جَوَازُهُ بِإِذْنِ مُسْلِمٍ، سَوَاءَ كَانَ كَافِرًا كِتَابِيًّا أَوْ غَيْرَهُ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَقَتَادَةُ وَمَالِكٌ: لَا يَجُوزُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمته الله: يَجُوزُ لِكِتَابِيٍّ دُونَ غَيْرِهِ. وَدَلِيلُنَا عَلَى الْجَمِيعِ هَذَا الْحَدِيثُ ^(١)، وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ^(٢)} فَهُوَ خَاصٌّ بِالْحَرَمِ، وَنَحْنُ نَقُولُ: لَا يَجُوزُ إِدْخَالُهُ الْحَرَمَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الملك لا ينبغي أن تُشارطه، وكذلك سيد بني حنيفة ثمامة بن أثال أنه إذا أحسن إليه عرف قدر الإحسان، وهذا حسب نوعية الإنسان، فقد تلمس النبي صلى الله عليه وسلم من ثمامة أن الإحسان بأسره، وبالفعل قد كان، فوقع في قلبه محبة الإسلام، والدليل تغير كلامه، ففي المرة الأولى قال: (إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمَ تُنْعِمَ عَلَيَّ شَاكِرٌ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ) فقدم القتل أولاً، لأنه كان يتوقعه، وفي المرة الثانية والثالثة قال: (إِنْ تُنْعِمَ تُنْعِمَ عَلَيَّ شَاكِرٌ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ)، فقدم الإنعام، لأنه رغب في الخير والإحسان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كما ذكرنا عزة نفسه تأبى أن يُسلم وهو في الأسر، لئلا يُظن به أنه أسلم لأجل الأسر، فأطلق، وكان بعد ذلك عوناً للمسلمين على أعدائهم. - وفيه أن يمكن للمشارك أن يدخل المسجد بإذن مسلم لمصلحة شرعية.

(١) الإمام أبو حنيفة يحتاج بوفد نصارى نجران لأنهم دخلوا المسجد، والصحيح أن ذلك لكل مشرك، إذا كان هناك مصلحة في دخوله المسجد، حتى لو كان نجساً، لكن هناك مصلحة.

(٢) نجاسة المشركين المذكورة في الآية هي نجاسة قلوب وإن كانوا جنباً - حكم الجنبات باق عليهم - ولكن اغتفر ذلك لأجل المصلحة الراجحة، ولأن المخاطب بالتطهر من الجنبات للمؤمنين: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)، وقد يُقال أن الكافر في هذه الحالة ليس مخاطباً بفروع الشريعة حتى يتسنى إبلاغه بالإسلام، ونجاستهم ليست نجاسة حسية بحيث لا يترتب على إدخاله المسجد، تنجيس المسجد.

ففيه دليل على طهارة المشركين الحسية أبدانهم وعرقهم ونحو ذلك، وإنما النجاسة معنوية، لأنه لا يصح إدخال النجاسة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما دخل المشركون على نجاستهم المعنوية من أجل المصلحة الراجحة في دعوتهم إلى الإسلام.

قوله: (إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ) اِخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهُ:

فَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ فِي الْمَشَارِقِ وَأَشَارَ إِلَيْهِ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مَعْنَاهُ: إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ صَاحِبَ دَمٍ لِدَمِهِ مَوْعٍ يَشْتَفِي بِقَتْلِهِ قَاتِلُهُ، وَيُذْرِكُ قَاتِلُهُ بِهِ ثَأْرَهُ. أَيْ: لِرِيَّاسَتِهِ وَفَضِيلَتِهِ، وَحُذِفَ هَذَا لِأَنَّهُمْ يَفْهَمُونَهُ فِي عُرْفِهِمْ.

وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَاهُ تَقْتُلْ مَنْ عَلَيْهِ دَمٌ وَمَطْلُوبٌ بِهِ، وَهُوَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ فَلَا عَتَبَ عَلَيْكَ فِي قَتْلِهِ. وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ (ذَا دَمٍ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ، أَيْ: ذَا ذِمَامٍ وَحُرْمَةٍ فِي قَوْمِهِ، وَمَنْ إِذَا عَقَدَ ذِمَّةً وَفِي بَيْتِهَا.

قَالَ الْقَاضِي: هَذِهِ الرِّوَايَةُ ضَعِيفَةٌ لِأَنَّهَا تَقْلِبُ الْمَعْنَى، فَإِنَّ مَنْ لَهُ حُرْمَةٌ لَا يَسْتَوْجِبُ الْقَتْلُ. قُلْتُ: وَيُمْكِنُ تَصْحِيحُهَا عَلَى مَعْنَى التَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ، أَيْ: تَقْتُلْ رَجُلًا جَلِيلًا يَحْتَفِلُ قَاتِلُهُ بِقَتْلِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَتَلَ ضَعِيفًا مَهِينًا فَإِنَّهُ لَا فَضِيلَةَ فِي قَتْلِهِ وَلَا يُذْرِكُ بِهِ قَاتِلُهُ ثَأْرَهُ^(١). قوله ﷺ: (أَطْلِقُوا ثِمَامَةً)

فِيهِ: جَوَازُ الْمَنْ عَلَى الْأَسِيرِ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ^(٢).

قوله: (فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ)

قَالَ أَصْحَابُنَا: إِذَا أَرَادَ الْكَافِرُ الْإِسْلَامَ بَادَرَ بِهِ وَلَا يُؤَخِّرُهُ لِلَاغْتِسَالِ^(٣)، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي تَأْخِيرِهِ^(١)، بَلْ يُبَادِرُ بِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ.

(١) الظاهر القول الأول؛ بمعنى: أنك ستقتل صاحب دم لدمه موقع يشتهي به قاتله، كأنه يقول: أنا دمي غال.

(٢) فإن بعض العلماء منع من ذلك، لأنه مال لا يصح تضييعه على المسلمين، والصحيح أن هذا ليس بتضييع ما دام يتحصل منه ما هو أعظم من إسلام مثل هذا الشخص وغيره، فإن هذا بلا شك من ضمن المصالح، وقد ذكر الله ﷻ المن نصاً في القرآن، ولا دليل على النسخ، بل الأدلة على استمرار هذا الحكم وبقائه، لمنه ﷻ على ثمانية وعلى أهل مكة وعلى هوازن، فمن ﷻ على طوائف، فظل هذا الأمر مستمراً.

(٣) فلا يقول أغتسل ثم أسلم بل يؤمر بالإسلام فوراً.

وَمَذْهَبُنَا: أَنْ اغْتَسَلَهُ وَاجِبٌ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ فِي الشَّرْكِ، سَوَاءً كَانَ اغْتَسَلَ مِنْهَا أَمْ لَا (٢).

(١) أي في تأخير الإسلام، ذكر النووي رَحِمَهُ اللَّهُ في (روضة الطالبين) في كتاب الردة (٦٩/١٠) أن من أشار على كافر أن يؤخر إسلامه للحظات كفر فقال (وَلَوْ قَالَ كَافِرٌ يُسْلِمُ: أَعْرَضَ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ، فَقَالَ: حَتَّى أَرَى، أَوْ أَصْبِرَ إِلَى الْغَدِ، أَوْ طَلَبَ عَرَضَ الْإِسْلَامَ مِنْ وَاعِظٍ، فَقَالَ: اجْلِسْ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ، كَفَرُ، وَقَدْ حَكَيْنَا نَظِيرَهُ عَنِ الْمُتَوَلَّى)، فقد رواها عن الحنفية وذكر أن الشافعية يوافقونهم. ففيه أنه لا يجوز تأخير عرض الإسلام على الكافر الذي طلبه رغبة في دخول الإسلام، ولو لإكمال مجلس علم.

فمن قال (أعرض علي الإسلام) يريد أن يُسلم، فهذا هو ما نتكلم عليه، أما من أتى وقد علم أنه يريد المجادلة وتضييع الوقت، فلا يلزمه إجابته إلى ذلك، لكن إذا جاء يريد الإسلام، لن يجوز تأخيره ولو لحظة واحدة، فجاء يقول أعرض علي الإسلام، ما هو هذا الدين حتى أدخل فيه، كيف أدخل في الإسلام، فلو قال له انتظر إلى أن تبلغ ثمانية عشرة سنة مثلاً كفر، كما سنوا قانوناً فيه يخالف شرع الله ﷻ، قالوا من أسلم قبل، فهذا كلام ينطبق عليه ما ذكره النووي والحنفية والشافعية. وأما من يقول: أنا أقول له يُسلم لكن لا نُشهر إسلامه ولا نُأمنك، فأنت عندنا مازلت كافراً، وإن أردت أن تُسلم، فلك ذلك بينك وبين الله ﷻ، نقول: أنت بهذا تمكن الكفار من رقبته وظلمته ظلماً عظيماً، فهذه قوانين باطلة مخالفة لشرع الله ﷻ مخالفةً بينة.

وقد يتوهم التعارض بين هذا وبين ما فعله ثمانية من انتظاره ثلاثة أيام؛ فنقول:

يحتمل أنه نطق الشهادة سرّاً بينه وبين نفسه ثم أعلنها بعد ذلك في المسجد ونطق بها أمام الناس. ويحتمل أنه اغتسل أولاً ثم نطق الشهادة، فهذا فعله وهو كافر، ولم يُقره على ذلك ولم يأمره ولم يأذن له في ذلك، وإنما بقي مطالباً بأحكام الشريعة من ساعة أن قال: "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله".

إذا ليس فيه إقرار من النبي ﷺ له في ذلك، إن كان لم يتلفظ بالشهادتين إلا بعد الاغتسال، ولكن هذا شيء فعله قبل أن يُسلم، إن ثبت أنه لم يكن قد أسلم سرّاً، وإنما كان الإعلان لما سمعه أبو هريرة رآه راوي الحديث، والغسل ليس شرطاً في الإسلام فيجب أن يُسلم أولاً ثم يغتسل بعد ذلك، وسيأتي هذا.

(٢) لماذا قال (سواء كان اغتسل منها أم لا)؟ لأن الكافر إذا اغتسل من الجنابة، لم تصح نيته مع الشرك، والغسل لا بد فيه من نية لأنه عبادة وليس مجرد تنظيف، والنية لا تصلح من مشرك لأنه مشرك الشرك الأكبر، فهو يأتي على جميع النيات، فيجعل جميع الأعمال حابطة، فكأنه لم يغتسل من الجنابة.

فعند الشافعية وهذا هو الظاهر من جهة الدليل، أن الاغتسال الذي يجب بعد الدخول في الإسلام، يجب للصلاة، لأنه على جنابة من ساعة بلوغه باحتلام مثلاً، لم يصح اغتساله منه، إن كان اغتسل.

أما إذا أسلم ولم يكن قد أجنب، كما لو حُكم ببلوغه بالسن دون أن يحتلم، ولم يكن تزوج أو عاشر امرأة بجماع أو أنزل أو كان طفلاً مميزاً وصح إسلامه، والصحيح الصواب صحة إسلام الصبي المميز إذا أسلم

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: إِنْ كَانَ اغْتَسَلَ ^(١) أَجْزَأُهُ وَإِلَّا وَجَبَ.
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَسَقَطَ حُكْمُ الْجَنَابَةِ بِالْإِسْلَامِ كَمَا
تَسْقُطُ الذُّنُوبُ، وَضَعَّفُوا هَذَا بِالْوُضُوءِ فَإِنَّهُ يَلْزِمُهُ بِالْإِجْمَاعِ ^(٢)، وَلَا يُقَالُ يَسْقُطُ أَثَرُ الْحَدَثِ
بِالْإِسْلَامِ، هَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ أَجْنَبَ فِي الْكُفْرِ.
أَمَّا إِذَا لَمْ يُجْنِبْ أَصْلًا ثُمَّ أَسْلَمَ فَالْغُسْلُ مُسْتَحَبٌّ لَهُ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ
مَالِكٍ وَآخَرِينَ.
وَقَالَ أَحْمَدُ وَآخَرُونَ: يَلْزِمُهُ الْغُسْلُ ^(٣).

ونطق الشهادتين ولا اعتبار للبلوغ، بل يكفي التمييز؛ لأن الإسلام هو الأصل الموافق للفطرة، ولو كان
محكومًا بكفره ظاهرًا قبل ذلك، فهو لاء إن أسلموا لم يحتاجوا للغسل بعد دخولهم الإسلام، لأنهم لم
يكونوا على جنابه، لأنه ليس عندنا دليل على وجوب الغسل مجردًا من أجل الإسلام.
وبالتالي لو أن مرتدًا أرتد عن الدين ولم يجنب خلال فترة الردة ثم تاب من رده، فهذا لا يجب عليه
الغسل، لأن الغسل إنما وجب لجنابة حصلت له حال الشرك، سواء اغتسل أم لم يغتسل من هذه الجنابة،
لأن اغتساله كعدمه.

(١) أي من الجنابة التي كانت في الشرك.
(٢) أي أنهم قالوا بأن حكم الحدث الأصغر كحكم الحدث الأكبر، فهل تقولون: لو أسلم وكان على
طهارة فلا يتوضأ للصلاة أم يجب أن يتوضأ؟ تقولون: بل يجب أن يتوضأ إجماعًا، فهذه مثلها.
(٣) أما الإمام أحمد يجعل الكفر نفسه سببًا مقتضيًا للغسل، حتى ولو كان بلا جنابة، ولو كان على طهارة
بدنية قبل ذلك.

والراجح عندي قول مالك والشافعي، وهو أن الغسل إنما يجب لجنابة، لعدم وجود دليل على أن الغسل
إنما وجب لأجل الكفر فقط، وإنما جميع الأدلة وردت فيمن كان كافرًا والجنابة فيهم غالبية وراجحة،
فأمروا بالاغتسال من أجل الجنابة التي كانت عليهم، والاغتسال بلا شك أحوط وأفضل.
الفائدة المتكررة في هذه المسألة: في مسألة المرتد الذي يسب الدين ثم يرجع للإسلام، فهذا نأمره
بالاغتسال استحبابًا واحتياطًا وخروجًا من الخلاف وتعظيمًا للأمر لكي يشعر أنه فعلاً خرج من الملة،
ولأن كثيرًا من الناس قد يستهين بذلك.
ولكن على جهة الوجوب بمعنى أنه لو صلى على حاله بعد توبته ونطقه الشهادتين، هل بطلت صلاته؟
نقول لا بل صلاته صحيحة.

قوله: (فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ) هَكَذَا هُوَ فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِمَا (نَخْلٌ) بِالْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ، وَتَقْدِيرُهُ: انْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ فِيهِ مَاءٌ فَأَغْتَسَلَ مِنْهُ.

قَالَ الْقَاضِي: قَالَ بَعْضُهُمْ: صَوَابُهُ (نَجْلٌ) بِالْجِيمِ، وَهُوَ: الْمَاءُ الْقَلِيلُ الْمُنْبَعِثُ، وَقِيلَ: الْجَارِي. قُلْتُ: بَلِ الصَّوَابُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الرِّوَايَاتِ صَحَّتْ بِهِ، وَلَمْ يُرَوْ إِلَّا هَكَذَا وَهُوَ صَحِيحٌ، وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ.

قوله ﷺ: (مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟) وَكَرَّرَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

هَذَا مِنْ تَأْلِيفِ الْقُلُوبِ وَمُلَاطَفَةِ لِمَنْ يُرْجَى إِسْلَامُهُ مِنَ الْأَشْرَافِ الَّذِينَ يَتَّبِعُهُمْ عَلَى إِسْلَامِهِمْ خَلَقَ كَثِيرٌ.

قوله: (وَإِنْ خَيْلِكَ أَخَذْتَنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى؟) بَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ يَعْنِي: بَشَّرَهُ بِمَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ الْعَظِيمِ بِالْإِسْلَامِ، وَأَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ.

والردة محبطة لجميع الأعمال بشرط الموت على الردة، وليست محبطة لجميع الأعمال بمجرد حصول الردة،

لأن البعض يحتج بذلك ويقول أنها محبطة لجميع الأعمال لقوله ﷺ (لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ)، فيقول إذا قد حبط الغسل والوضوء، وأما الصوم فإنه يبطل بلا شك، لأن صيام جميع أجزاء نهار رمضان واجبة، فهناك جزء قد وقع بلا نية فوقع الصيام باطلاً، ولم يقع صحيحاً. وكذا لو ارتد فالصلاة تبطل، لأنه بمجرد أن ارتد في الصلاة، انقطعت نية صلاته كذلك.

أما بالنسبة للجنابة فهذا استصحاب للحكم الأصلي، فهم فيقولون قد حبط الغسل برده فصار جنبا فيقول هذا الحبوط مشروط بالموت على الكفر لقوله تعالى (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)، فهذه تقييد عموم قوله: (لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ)، فتخصصه، فمن مات على الكفر فقط هو الذي حبط عمله.

وَأَمَّا أَمْرُهُ بِالْعُمْرَةِ فَاسْتِحْبَابٌ؛ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ مُسْتَحَبَّةٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ لَا سِيَّامًا مِنْ هَذَا الشَّرِيفِ الْمُطَاعِ إِذَا أَسْلَمَ، وَجَاءَ مُرَاغِمًا لِأَهْلِ مَكَّةَ فَطَافَ وَسَعَى وَأَظْهَرَ إِسْلَامَهُ وَأَغَاطَهُمْ بِذَلِكَ ^(١)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (قَالَ لَهُ قَائِلٌ أَصَبْتُ ؟)

هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ (أَصَبْتُ) وَهِيَ لُغَةٌ وَالْمَشْهُورُ (أَصَبْتُ) بِالْهَمْزِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ جَاءَ قَوْلُهُمُ. الصُّبَاةُ كَقَاضٍ وَقُضَاةٌ ^(٢).

(١) بل الظاهر أن هذا الحديث من أدلة وجوب العمرة لأن قوله: (وَأَمْرُهُ أَنْ يَعْتَمِرَ) دليل على الوجوب، وأن عمرة الإسلام واجبة، إن أمكنه ذلك، فيجب على الإنسان عمرة في حياته، وقد جاء في رواية صحيحة لحديث جبريل في أركان الإسلام: (الإسلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتُحِجَّ الْبَيْتَ وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَأَنْ تُتِمَّ الْوُضُوءَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ. قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَا مُسْلِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: صَدَقْتَ)، (خز) ١، (حب) ١٧٣، (د) ٤٦٩٥، صحيح الترمذي والترهيب: ١٧٥، ١١٠١، وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: ٣، وقال الأرئوط في (حب) ١٧٣: إسناده صحيح، وهذه من أصرح الأدلة في وجوب العمرة، ثم هي الحج الأصغر وقد أمرنا الله ﷻ بالحج، فالصحيح وجوب العمرة مرة في العمر.

(٢) كانوا يطعنون في أصحاب النبي ﷺ بتسميتهم الصابئة والصبأة، لأنهم غيروا دين آبائهم، فأنكر هذه التسمية ثامة ﷺ، لأنه لا يرضى بهذا الاسم وإنما يرضى باسم الإسلام، كما يقال: [أنت إرهابي] فيقول: [لست كذلك ولكني مسلم]، وهكذا يستعملون الألفاظ القبيحة في الصد عن سبيل الله ﷻ، فهذه من طرق أهل الجاهلية، ويحاولون تغيير الناس عن الإسلام من خلال تسميتهم بالأسماء المنفرة والتهم الباطلة، لأن تغيير دين الآباء عندهم شيء عظيم، فلما غير الصحابة دين آبائهم الباطل إلى الإسلام سموا بالصابئة، وكانوا يحاولون إغاطة ثامة بهذا الاسم.

وكان ثامة يغيظهم أكثر بقوله (لَا وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)، ثم زادهم غيظاً بقوله (لَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيَكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةٌ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ)، وفي الروايات الصحيحة أنهم جاعوا بسبب هذه المقاطعة الاقتصادية الناجحة حتى أكلوا وبر الإبل وفضلات ما في بطون الأنعام، فقد أخرج ابن جرير وأبو نعيم في المعرفة واليهقي في الدلائل عن ابن عباس أن ابن أثال الحنفي لما أتى النبي ﷺ وهو أسير، فخلّى سبيله، فلحق بمكة، فحال بين أهل مكة وبين الميرة من اليمامة، حتى أكلت قريش العلهز، فجاء أبو سفيان إلى النبي ﷺ، فقال: أليس ترعّم بأنك بعثت رحمة للعالمين؟ فقال: بلى فقال: قد قتلت الآباء بالسيف والابناء بالجوع فانزل الله: {وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ} الآية، وعن ابن عباس، قال: جاء أبو سفيان إلى النبي ﷺ فقال: يا محمد، أنشدك الله والرحم، فقد أكلنا العلهز، يعنينا الوبر والدم، فانزل الله

وَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ {المؤمنون، (حب) ٩٦٧ [قال الألباني]: صحيح الإسناد، فأذن ﷺ لثأمة بأن يرسل لهم الميرة.

هذا دليل على مشروعية المقاطعة الاقتصادية، إذا كانت مؤثرة في الضرر للكفار ولا تضر المسلمين، فالعبرة في هذا الباب بالمصلحة.

ويدل على جواز المعاملة معهم قوله: (حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) وقد أذن ﷺ له مع أنهم على كفرهم وشركهم لما رأي المصلحة في ذلك.

فمسألة المقاطعة مسألة مصلحة، ليست من قبيل مسائل الولاء والبراء، بل مراعاة مصالح المسلمين هي الولاء، والرغبة في إضرار الكفار هي البراء، ولكن هذا الأمر مبني على البيع والشراء، ولكن أيضاً ليس في كل الأحوال، فقد يكون الضرر على المسلمين أشد إذا امتنعوا عن البيع والشراء مع الكفار، وقد يكون الضرر على الكفار أشد، وقد لا يكون هناك ضرر على المسلمين، وقد لا يكون هناك ضرر على الكفار، فالعبرة بالنصيحة أن تكون لمن؟، وليس مجرد أن كل من اشترى بضاعة من الكفار فقد باع المسلمين أو سفك دماءهم أو أكل لحومهم، ليس الأمر كذلك، فالأمر مبني على مراعاة المصلحة والمفسدة وليس بالشعارات ولا بمجرد التقديرات الجزافية، ولا بد من أن يكون مبنياً على دراسة واقعية وما مدى فائدة المقاطعة وأن تكون شاملة وجامعة بحيث يحصل بالفعل أضرار للكفار ومنافع للمسلمين، فعند ذلك تكون مشروعة، والأمر فيها للإمام ولأهل العلم ينظرون في باب المصالح والمفاسد والأضرار.

وأما مقاطعة أسماء بضائع الكفار فقط مع أنها تكون مملوكة للمسلمين، فهذا في الحقيقة مقاطعة للمسلمين. فعندما تضر الكافر بنسبة ١٪ أو ٣٪ وتضر المسلمين الذين يحملون هذه البضاعة ويشترونها بنسبة ٩٧٪، فهذا مجرد شعارات وزخم إعلامي فقط وليس مقاطعة حقيقية.

فمن أمثلة المقاطعة الناجعة النافعة ما حصل من أن امتنعوا عن بيع البترول لهم، فهذا بلا شك أمر مؤثر. أما أن يُقاطع الناس (الجبهة مثلاً) مع أن كل أموال المسلمين بأيدي الكفار، فكل أموال البلاد الإسلامية موضوعة في بورصات وبنوك أجنبية بالبلاد الكافرة، وبمجرد جرة قلم يمنعونهم من التصرف فيها، وتتم مصادرة الأموال أو الحجر عليها وإيقافها.

فهذه خيانة للأمة بلا شك، أن تكون كل أموال المسلمين في بنوك الكفار الربوية وفي البورصات العالمية الخبيثة المليئة بالتعاملات الربوية، فلا يجوز، هذه خيانة للمسلمين أن يتم أمر كذلك، فأموال المسلمين يجب أن تستثمر في بلادهم، ولا يجوز أن تسلم للكفار يستخدمونها في الربا وفي تدعيم اقتصادهم المبنى على حرب الإسلام والمسلمين والظلم والعدوان على أجزاء العالم الإسلامي فضلاً عن غيره كذلك، فضلاً عن الربا وعن الميسر والمعاملات المحرمة.

ولذا إجاعة الكفار للضغط عليهم أمر جائز، ومراعاة الأرحام إذا تضرعوا إلى المسلمين بالله ﷻ، أمر مشروع أيضاً؛ لأن الرسول عندما أذن لثأمة أن يمنع عنهم الميرة حتى جاعوا، كان ذلك من أسباب إذلال الكفار، ولما ناشدوه الله والرحم، كان ذلك من إظهار محاسن الإسلام، وهو أنه يُراعي الأرحام

قوله في حديث ابن المثنى: (إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنْ تَقَتَّلَنِي تَقَتَّلَ ذَا دَمٍ) هَكَذَا فِي النُّسخِ الْمُحَقَّقةِ (إِنْ تَقَتَّلَنِي) بِالنُّونِ وَالْيَاءِ فِي آخِرِهَا، وَفِي بَعْضِهَا بِحَذْفِهَا، وَهُوَ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ يَكُونُ حَيِّثُذِ مِثْلِ الْأَوَّلِ فَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ.

٢٠ - باب إجلاء اليهود من الحجاز.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ». فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ يَهُودَ اسْلِمُوا تَسْلَمُوا». فَقَالُوا قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «ذَلِكَ أُرِيدُ اسْلِمُوا تَسْلَمُوا». فَقَالُوا قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «ذَلِكَ أُرِيدُ». فَقَالَ لَهُمُ الثَّالِثَةُ فَقَالَ «اعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنِّي أُرِيدُ أَنْ أَجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِيعْهُ وَلَا فاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ». وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَرْيَظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاجْلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَنِي النَّضِيرِ وَأَقْرَ قَرْيَظَةَ وَمَنْ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قَرْيَظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَامْتَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا وَاجْلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ بَنِي قَيْنُقَاعَ - وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ - وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ وَكُلَّ يَهُودِي كَانَ بِالْمَدِينَةِ. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثَ وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ أَكْثَرُ وَأَتْمُّ.

رغم ما فعلوه من الشرك وإيذاء المسلمين وقتلهم وتعذيبهم، ومع ذلك إذا رُعي ذلك يكون هذا من إظهار محاسن الدين ويكون من أسباب هداية من شاء الله أن يهتدي.

قوله ﷺ (أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، قَالُوا: قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ذَلِكَ أُرِيدَ) مَعْنَاهُ: أُرِيدَ أَنْ تَعْتَرِفُوا أَنِّي بَلَغْتُ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: اسْتِحْبَابُ تَجْنِيسِ الْكَلَامِ، وَهُوَ مِنْ بَدِيعِ الْكَلَامِ وَأَنْوَاعِ الْفَصَاحَةِ (١).

وَأَمَّا إِخْرَاجُهُ ﷺ الْيَهُودَ مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ وَاضْطِحَ فِي آخِرِ كِتَابِ الْوَصَايَا (٢).

قوله ﷺ: (الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ)

مَعْنَاهُ: مُلْكُهَا وَالْحُكْمُ فِيهَا، وَإِنَّمَا قَالَ لَهُمْ هَذَا، لِأَنَّهُمْ حَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذِهِ (٣).

قوله: (عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَجَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَنِي النَّضِيرِ وَأَقْرَ قُرَيْظَةَ وَمَنْ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَتَلَ رِجَالُهُمْ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ)

فِي هَذَا أَنَّ الْمُعَاهَدَ وَالذَّمِّيَّ إِذَا نَقَضَ الْعَهْدَ صَارَ حَرْبِيًّا (٤) وَجَرَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَلِلْإِمَامِ سَبْيُ مَنْ أَرَادَ مِنْهُمْ، وَلَهُ الْمَنْ عَلَى مَنْ أَرَادَ.

وَفِيهِ: أَنَّهُ إِذَا مَنْ عَلَيْهِ ثُمَّ ظَهَرَتْ مِنْهُ مُحَارَبَةٌ انْتَقَضَ عَهْدُهُ، وَإِنَّمَا يَنْفَعُ الْمَنْ فِيهَا مَضَى لَا فِيمَا يُسْتَقْبَلُ، وَكَانَتْ قُرَيْظَةُ فِي أَمَانٍ ثُمَّ حَارَبُوا النَّبِيَّ ﷺ وَنَقَضُوا الْعَهْدَ، وَظَاهَرُوا قُرَيْشًا عَلَى

(١) لقوله ﷺ (أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا) وذلك من غير تكلف.

(٢) وهو قوله (أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ)، ولعل ذلك كان من بقايا اليهود الذين كانوا في المدينة، فأمر الرسول ﷺ بذلك.

(٣) فيحتمل أن يكون هذا الحديث متقدماً في زمن بني النضير أو بني قريظة.

(٤) لأن بني قريظة لما نقضوا العهد وحاربوا، انتقض عهدهم وصاروا حربيين.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: {وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا...} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ الْآخَرَى (١).
قَوْلُهُ: (يَهُودِيَّيْنِ قَيْثَقَاع) هُوَ بَفَتْحِ الْقَافِ وَيُقَالُ بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِهَا وَكَسْرُهَا ثَلَاثُ لُغَاتٍ مَشْهُورَاتٍ.

(١) أي أنزل الله يهود بني قريظة الذين عاونوا المشركين من قريش وغطفان على رسول الله ﷺ، أنزلهم من حصونهم، (وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ) وهم الرجال المقاتلين، وهو كل ذكر بالغ، (وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا) وهم النساء والصبية، (وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوُّوْهَا)، دليل على أن الأرض لله ﷻ، وليست الأرض بكونها مملوكة لأجداد هؤلاء تكون أرضاً لهم.
ولذا المجادلات الطويلة التي تقع بين بعض التاريخيين من المسلمين في محاولة لإثبات أن أهل فلسطين أسبق من اليهود في سُكنى فلسطين، قضية لا فائدة منها ولا تُغير شيئاً، ونحن نُقر أن بني إسرائيل سكنوا فلسطين بالحق بشرع الله بالتوراة التي أنزلها الله - وكانت كتاباً من كتب الله مُلزماً لبني إسرائيل أن يعملوا به - زمن يوشع بن نون، وتقر كذلك أنهم سكنوا فلسطين بالحق زمن داود وسليمان، وهذا لأن أهل فلسطين يومها كانوا كفاراً، فليست العبرة بالتواريخ، لكن العبرة بأصحاب الأرض هل أسلموا أم لا؟.

وقد كانت أرض بني قريظة هي أرضهم بنص القرآن، ولكن الأرض لله ولرسوله ﷺ (فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ) فالأرض ملك لله ﷻ، وقد جعل رسول الله ﷺ وعباده المؤمنين يتسلطون عليها، قال تعالى (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ).

فالقضية ليست قضية سبق في التواريخ، بل قضية إسلام، فإسرائيل تقول نحن أسبق نستحق هذه الأرض، نقول لهم لا كتمستحقون هذه الأرض لما أسلمتم مع الأنبياء، أما لما كفرتم بهم، فلا حق لكم فيها، ولا يجوز إقرارهم على شبر واحد منها؛ لأنه كما قال ﷻ (إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)، فمن لم يكن مؤمناً ولا متقيّاً ولا عابداً لله ﷻ ولم يكن مؤمناً بالرسول ﷺ ولا بالقرآن العظيم، لم يكن مسلماً ولم يكن له الحق في هذه الأرض ولا في غيرها، فكل الأرض لله ولرسول الله ﷺ، كل الأرض لعباد الله المؤمنين، لأنه تعالى قال (وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ)، إذاً نسبها إليهم كانوا يملكونها، ثم قال: (وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوُّوْهَا) أي حصون لم يدخلها عربي من الأوس والخزرج قبل ذلك فضلاً عن المهاجرين، ومع ذلك أورثهم الله ﷻ تلك الأرض.

فكون يثرب كما يقول اليهود مدينة يهودية ويضعون في خرائطهم القديمة أن يثرب مدينة يهودية، وهذا من الكفر فضلاً عن العدوان، بالطبع هي لم تكن مدينة يهودية بالكلية، لكنها سكنها طائفة من اليهود، لأنهم يريدون أن يأخذوا المدينة المنورة، وهيئات لا يحصل لهم ذلك بإذن الله تبارك وتعالى.
الغرض المقصود أن الأرض المذكورة في القرآن هي أرض اليهود وديارهم وأرض لم يطأها المسلمون قد زال ملكها عنهم، لأن الأرض لله ولرسوله ﷺ، ونقول ذلك في كل الأرض.

٢١ - باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَالْفَظُّ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدْعَ إِلَّا مُسْلِمًا» (١).

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ - وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ - اللَّهُ - كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ.

٢٢ - باب جواز قتال مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ وَجَوَّازِ إِنْزَالِ أَهْلِ الْحِصْنِ عَلَى حُكْمِ

حَاكِمٍ عَدَلَ أَهْلَ لِلْحُكْمِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَنَى وَأَبْنُ بَشَّارٍ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ - عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ

(١) وهذا عند كثير من العلماء أن جزيرة العرب هي الحجاز، لأن رسول الله ﷺ ترك نصارى نجران ومجوس هجر وهي من الجزيرة العربية بالاصطلاح المعاصر، فالجزيرة العربية هي التي تحدها البحار، ولذا يسمونها الجزيرة بهذا الاعتبار.

والحجاز: مكة والمدينة وما حولها على قول كثير من أهل العلم، وإن كان هذا الأمر فيه احتمال. وهناك طوائف من أهل العلم تقول بعموم الحديث وأن جزيرة العرب كلها لا يجوز أن يسكنها كافر على أي حال من الأحوال إلا على سبيل الإقامة المؤقتة لمصلحة المسلمين. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الذي يستثنى من ذلك الموالى كالعبيد والخدم من الكفار، ومن كان هناك مصلحة راجحة للمسلمين من ذلك.

وقول عامة العلماء على أن المقصود بجزيرة العرب هي الحجاز، إلا أن هناك طوائف قالوا بظاهر الحديث وأن جزيرة العرب هي كل ما تحدها البحار المعروفة (الخليج العربي - البحر الأحمر - المحيط الهندي من الجنوب)، وقالوا بوجوب إخراج كل الكفار منها، وهذا ترجيح الشوكاني رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُ، والله أعلى وأعلم.

سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ بْنِ حَنْثَلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى سَعْدٍ فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لِلْأَنْصَارِ «قَوْمُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ - أَوْ خَيْرِكُمْ». ثُمَّ قَالَ «إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ». قَالَ تَقْتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ وَيَسْبِي ذُرِّيَّتَهُمْ. قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ - وَرَبِّمَا قَالَ - قَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ». وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ الْمُتَنَّى وَرَبِّمَا قَالَ «قَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ».

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ». وَقَالَ مَرَّةً «لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَصِيبَ سَعْدُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رِمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْعَرَقَةِ. رِمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ فَضْرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خِيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ يَعُودُهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ فَاغْتَسَلَ فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ أَخْرَجَ إِلَيْهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَإِنَّ». فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحُكْمَ فِيهِمْ إِلَى سَعْدٍ قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تَقْتُلَ الْمُقَاتِلَةَ وَأَنْ تَسْبِيَ الذَّرِيَّةَ وَالنِّسَاءَ وَتَقْسِمَ أَمْوَالَهُمْ. [الأكحل: عرق في اليد يفصد].

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ قَالَ قَالَ أَبِي فَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَعْدًا قَالَ وَتَحَجَّرَ كَلِمُهُ لِلْبُرءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَجَاهِدَ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَبُوا رَسُولَكَ ﷺ وَأَخْرَجُوهُ اللَّهُمَّ فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ فَأَيُّقِنِي أَجَاهِدُهُمْ فِيكَ اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَخُذُ بِكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَافْجَرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتِي

فِيهَا . فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَيْلَتِهِ فَلَمْ يَرَعْهُمْ - وَفِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ - إِلَّا وَالْدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قَبْلِكُمْ فَإِذَا سَعْدٌ جُرْحُهُ يَغْدُ دَمًا فَمَاتَ مِنْهَا .

[يرع: يفرع؛ يغذ؛ يسيل؛ الكلم: الجرح؛ اللبة: موضع النحر من العنق].

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَانْفَجَرَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَمَا زَالَ يَسِيلُ حَتَّى مَاتَ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرُ:

أَلَا يَا سَعْدُ سَعْدُ بَنِي مُعَاذٍ . . . فَمَا فَعَلْتَ قُرَيْظَةَ وَالتَّضْيِيرُ

لَعَمْرُكَ إِنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ . . . غَدَاةً تَحْمَلُوا لَهُوَ الصَّبْرُ

تَرَكْتُمْ قَدْرَكُمْ لَا شَيْءَ فِيهَا . . . وَقَدَّرُ الْقَوْمَ حَامِيَةً تَقُورُ

وَقَدْ قَالَ الْكَرِيمُ أَبُو حُبَابٍ . . . أَقِيمُوا قِيُنُقَاعُ وَلَا تَسِيرُوا

وَقَدْ كَانُوا يَبْلَدُهُمْ ثَقَالًا . . . كَمَا ثَقُلَتْ بِمِيطَانِ الصُّخُورِ^(١) .

قَوْلُهُ: (نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ)

فِيهِ: جَوَازُ التَّحْكِيمِ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي مُهِمَّاتِهِمُ الْعِظَامَ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُخَالَفْ فِيهِ إِلَّا الْخَوَارِجُ، فَإِنَّهُمْ أَنْكَرُوا عَلَى عَلِيِّ التَّحْكِيمِ، وَأَقَامَ الْحُجَّةَ عَلَيْهِمْ^(٢).

(١) البحر الوافر.

(٢) هذا في وجود الإمام، بل في وجود رسول الله ﷺ، فيمكن أن يحكم عدل عالم من المسلمين في مسألة من المسائل وأن يوكل إليه الأمر.

وعامة أهل العلم على جواز التحكيم في وجود الإمام وفي غيابه، فلو اتفق طرفان بينهما خصومة على أن يحكموا عالماً عدلاً مجتهداً صالحاً للحكم في خصومة بينهم دون أن يكون تحكيمهم للقاضي المعين من قبل الإمام، صح ذلك عند جماهير أهل العلم، ونفذ من حكم هذا المحكم ما يُنفذ من حكم القاضي المعين، وهو ما لا يُناقض نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي، ويُتقَض من حكمه ما يُتقَض من حكم القاضي المعين، وقال أبو حنيفة إذا خالف حكمه حكم قاضي البلد يُتقَض، والصواب قول الجمهور.

وَفِيهِ: جَوَازُ مُصَالَحَةِ أَهْلِ قَرْيَةٍ أَوْ حِصْنٍ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ مُسْلِمٍ عَدَلَ صَالِحٍ لِلْحُكْمِ أَمِينٍ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ^(١)، وَعَلَيْهِ الْحُكْمُ بِمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ.

فإن مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها لا يُنقض الحكم فيها، كما أن القاضي إذا قضى بأمر فُرفع إلى من هو أعلى منه وهو يخالفه في المذهب، لكن لا نص في المسألة، وجب إمضاؤه لحكمه ولا يجوز له نقضه، وإنها يُنقض ما خالف النصوص والإجماع، لقول النبي ﷺ (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) مسلم.

وأما في غياب الإمام كبلد غاب عنها الإمام أو عند موته أو عند اختلاف الأمة وافتراقها، فيصطلح بعض أهل القرى على رجل منهم إلى أن يتفق الناس على إمام، أو إذا تولى من لا يصلح للإمامة ولم يقم بالشرع، ففي هذه الحالة يتولى هذا الأمر أهل العلم في خصومات الناس، فيقضون بينهم بشرع الله ﷻ، وعلى هذا نظائر كثيرة في التاريخ.

وأهل العلم يقولون بل هذا هو المخرج الواجب عند عدم إمكان إقامة الشرع من خلال المعينين. (١) فشرط هذا الحاكم الذي يُحكم:

أولاً الإسلام، فلا يُحكم كافر، لأن الكافر لا يصلح أن يكون مميناً عن حكم الله، ولا نية له؛ لأنه ولو نوى فالكفر محيط لعمله، ولا يجوز أن يجعل له سلطان على المسلمين، لقوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)، فلا يجوز أن يكون الحكم المختار أو المعين صلحاً أو إلزاماً، كافرًا بإجماع المسلمين، فالقاضي الكافر لا ولاية له بحال على المسلم وكذا الحاكم الكافر لا ولاية له ولا سلطان بحال على المسلم.

الشرط الثاني: أن يكون عدلاً، لأن تولية الفاسق خيانة للمسلمين لأنه لا يرتدع عن معصية الله ﷻ، وقد قال ﷺ لابراهيم عليه السلام حين سأل أن يكون من ذريته أئمة: (قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)، فالظالم ليس داخلاً في عهد الله بالإمامة في الدين، ولذا لا يُقبل حكمه ولا شهادته ولا يجوز توليته أمور المسلمين.

ومن غش المسلمين بأن ولى عليهم فاسقاً، فليس منهم، فإن تولية الفاسق من أعظم الخيانة للأمة، وإنما تكلم أهل العلم على ما إذا تولى فاسق الأمر بسيفه وقهره وأقام الدين، وكان صالحاً في الجملة للإمامة. وأما إذا قهر ولم يكن صالحاً فليس بإمام، لأن الله قال: (لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) فالظالمين ليسوا أئمة في الدين.

الشرط الثالث: صالح للحكم بأن يكون مجتهداً عالماً يعرف ما يحكم فيه، فالجاهل لا يصلح للحكم.

الشرط الرابع: وهو عند الجمهور لا بد أن يكون ذكراً.

الشرط الخامس: أن يكون أميناً على هذا الأمر، لا يُتهم بمحاباة أحد ممن يحكم فيهم.

ولذا كان هذا دليل على منزلة سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأن النبي ﷺ اختار سعداً رضي الله عنه إكراماً للأوس واسترضاءً لهم من جهة أن بني قينقاع قبل فيهم النبي ﷺ شفاعة حليفهم من الجاهلية [عبد الله بن أبي] وهو من

- إِذَا حَكَمَ بِشَيْءٍ لَزِمَ حُكْمَهُ، وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ وَلَا لَهُمُ الرُّجُوعُ عَنْهُ، وَلَهُمُ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْحُكْمِ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الخروج، وكان حكمه فيهم رفيقاً بهم مراعيًا لمصلحتهم دون مصلحة المسلمين في الحقيقة، لأنه رأس النفاق، وهو الذي أشار إليه الشاعر: (وَقَدْ قَالَ الْكَرِيمُ أَبُو حُبَابٍ ... أَقِيمُوا قِيَّتَاقُ وَلَا تَسِيرُوا)، فلما كان الأمر كذلك وكان بنو قريظة حلفاء الأوس، وكان قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج، فأراد النبي ﷺ أن يسترضي الأوس بأن ينزل بني قريظة على حكم سعد إكراماً لسعد ﷺ - بعد أن نزلوا على حكمه ﷺ - فهو ﷺ قد أحسن الظن بسعد، وكان ظنه فيه في محله، وكان من حول سعد يقولون كما جاء في الحديث: (وَحَفَّ بِهِ قَوْمُهُ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: يَا أَبَا عَمْرٍو، حُلَفَاؤُكَ وَمَوَالِيكَ وَأَهْلُ النِّكَايَةِ وَمَنْ قَدْ عَلِمْتَ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْ ذُرَارِيهِمْ التَّفَّتْ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: قَدْ أَنْ لِسَعْدٍ أَنْ لَا يُبَالِي فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمٌ) صحيح ابن حبان، فخرج بعض من كان يناشده الرفق بمواليه إلى المدينة فنعي لهم بني قريظة، فقال لهم أنتهى أمر بني قريظة، قتلوا، وذلك قبل أن يحكم فيهم، إذ أنه لما سمع هذه الكلمة من سعد ﷺ، علم أنه لن يلتفت إلى من يراعي روابط الجاهلية على حساب رابطة الإسلام.

وحكم فيهم بالحكم الذي سمعتم ﷺ، وهم يستحقونه ذلك، فقد كان شرهم وضررهم أعظم، ولقد كانوا قاتلوا رسول الله ﷺ قبل ذلك، فعفا عنهم ثم عادوا بعد ذلك إلى نقض العهد بهذه الطريقة الخبيثة، التي أوشك الكفار أن يدخلوا بسببها إلى المدينة وأن يستأصلوا الإسلام.

- ففي هذا دليل على أمانته ومنزلته وهو سيد الأنصار ﷺ.

(١) قبل أن يحكم الإمام يمكن أن يرد الأمر إلى رجل آخر طالما الأمر له، ولهم أن يرجعوا عن قبولهم تحكيم من قبله أولاً إذا لم يكن قد حكم فيهم بعد.

أما إذا كان الصلح قد تم على أنهم نزلوا على حكم فلان بعينه، لم يجوز للإمام أن ينقض ذلك ما دام قد قبل الصلح على ذلك، لأنه أعطاهم العهد عليه.

في البداية نزل بنو قريظة على حكم رسول الله ﷺ، فأنزلهم على حكم سعد، ولكن لو افترضنا أنهم لم يستسلموا إلا على حكم رجل كسعد ﷺ مثلاً، ووافقهم الإمام على ذلك وأعطى لهم العهد على ذلك، فعندئذ لا يجوز له أن ينقضه، وليس للإمام أن يغير ذلك، لأن الصلح تم والاستسلام تم على أن فلان هو الذي سيحكم فينا.

أما لو عرض عليهم الإمام شخص فلهم أن يغيروه، وللإمام أن يمتنع ويرفض من البداية، فيقول لا أنزلكم إلا على حكمي، ولكن إذا أنزلهم على حكم فلان وحكم بشيء، لم يجوز نقضه؛ لماذا؟

لأنه ليس عندنا نصاً في هذه الواقعة بعينها من أن هؤلاء يستحقون المَن أو القتل أو الفداء أو الاسترقاق أو ضرب الجزية وجعلهم ذمة، فهذه أمور الاختيار فيها مبني على المصلحة، وليس عندنا نصوص في أن أهل هذه البلدة في هذا الزمن يستحقون ذلك، وفي الحقيقة استحقاقهم أي واحدة من الست، إنما هو مبني على اجتهدا وعلى المصلحة وعلى الجرم الذي ارتكبه، وما سبق من نقض عهد كيف كان، والمصلحة

قوله: (فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى سَعْدٍ فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ) قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: قَالَ بَعْضُهُمْ قَوْلُهُ: (دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ) كَذَا هُوَ فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ، وَأَرَاهُ وَهْمًا إِنْ كَانَ أَرَادَ مَسْجِدَ النَّبِيِّ ﷺ؛ لِأَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ جَاءَ مِنْهُ ^(١)، فَإِنَّهُ كَانَ فِيهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ، وَإِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ - حِينَ أَرْسَلَ إِلَى سَعْدٍ - نَازِلًا عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ ^(٢)، وَمِنْ هُنَاكَ أَرْسَلَ إِلَى سَعْدٍ لِيَأْتِيَهُ.

فَإِنْ كَانَ الرَّاوي أَرَادَ مَسْجِدًا اخْتَطَّهَ النَّبِيُّ ﷺ هُنَاكَ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ مُدَّةً مُقَامَهُ، لَمْ يَكُنْ وَهْمًا ^(٣). قَالَ: وَالصَّحِيحُ مَا جَاءَ فِي غَيْرِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ، قَالَ: (فَلَمَّا دَنَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ)، أَوْ (فَلَمَّا طَلَعَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ)، كَذَا وَقَعَ فِي كِتَابِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَسْجِدَ تَصْحِيفٌ مِنْ لَفْظِ الرَّاوي ^(٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ ﷺ: (قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ)

هل في تأليفهم أو في قتلهم، فكما ذكرنا في الأسرى الأمر مبني على المصلحة، فإذا كان الأمر كذلك لم يجوز للإمام ولا لغيره أن ينقض هذا الحكم الذي اجتهد فيه الحكم المحكم، ولا بد وأن يتزل عليه لأنه ليس عندنا نصوص.

وفي هذه الواقعة بعينها، وافق سعد ﷺ حكم الله فيهم، فالمصلحة كانت بالفعل في قتل بني قريظة وسي ذراريهم ونسائهم، فقد كانوا يستحقون ذلك لشدة غدرهم وشرهم وخبثهم. لكن عموماً المسلمون في معظم الفتوحات التي فتحوها: مَنُوا عَلَى النَّاسِ، فعامة البلاد كمصر والشام والعراق لم يسترقوا الناس جميعاً، وإنما ضربوا الجزية على من اختار الكفر منهم وجعلوهم ذمة، فإن كثير من هذه البلاد فتحت عنوة كبلاد الفرس ومصر وإفريقية، وكان يمكنهم أن يقتلوا من بها من الرجال ويسبوا النساء، ومع ذلك أكثر ما فعله الصحابة ﷺ أنهم ضربوا الجزية على أهل هذه البلاد وجعلوهم ذمة.

(١) وهذا لا شك فيه، لأن سعد بن معاذ كان في المسجد يُمرّض من أجل الجرح الذي أصابه.

(٢) فإن بني قريظة كانوا في جنوب المدينة.

(٣) أي لم يكن وهماً من شعبة.

(٤) مع أنه بعيد عن لفظ (النبي) كتابةً، والذي ذكره من الوجه الأول قوي، خصوصاً أن الرواية في الصحيحين والله أعلى وأعلم، وهو أن هذا من المسجد - المكان - الذي كان يصلي فيه النبي ﷺ وهو نازل محاصراً لبني قريظة.

فيه: إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام هم إذا أقبلوا.

هكذا احتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام.

قال القاضي: وليس هذا من القيام المنهي عنه، وإنما ذلك فيمن يقومون عليه وهو جالس، ويمثلون قياماً طويلاً جلوسه^(١).

قلت: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب، وقد جاء فيه أحاديث^(٢)، ولم يصح في النهي عنه شيء صريح^(٣)، وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه في جزء وأجبت فيه عما تَوَهَّم النهي عنه. والله أعلم.

(١) أي يكون جالسا وهم حوله قياماً، كما يفعل عند الملوك والكبراء، فهذا هو الذي حمل عليه الكثيرون قول النبي ﷺ: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمَثَلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)، (د) ٥٢٢٩ [قال الألباني]: صحيح، وإن كان هناك حديث صحيح أن الصحابة كانوا لا يقومون لرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إذا دخل عليهم، لما يعلمون من كراهته من ذلك، ولكن هذا الذي ذكره العلماء ليس هو الذي ثبت عنه النهي، والله أعلى وأعلم، فإن هذا نعم كان يكرهه النبي ﷺ أنه إذا دخل قاموا، وإنما كان يدخل فيظنون جلوساً كما هم، إلا أنهم إذا رأوه قائماً للصلاة قاموا ليصطفوا للصلاة، وعن جابر قال: صَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ فَرَسٍ بِالْمَدِينَةِ عَلَى جَذَعِ نَخْلَةٍ، فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَكُنَّا نَعُوذُ فِي مَشْرِيقِ لَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَاتَيْنَاهُ وَهُوَ يُصَلِّي قَاعِدًا، فَصَلَّيْنَا قِيَامًا، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ قَاعِدًا، فَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ قِيَامًا، فَأَوْمَأَ إِلَيْنَا أَنْ أَقْعُدُوا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَلَا تَقُومُوا وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ كَمَا تَفْعَلُ فَرَسٌ بَعْظُمَائِهِمْ، الأدب المفرد (٩٦٠)، وصححه الألباني.

(٢) منها هذا الحديث، ومنها حديث قيام طلحة لكعب بن مالك عند دخوله المسجد بعد نزول التوبة عليه، قال: (وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَتَلَقَانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهْتَوَى بِالتَّوْبَةِ يَقُولُونَ لَتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ، قَالَ كَعْبٌ حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُمَيْدٍ اللَّهُ يَهْرُؤُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَانِي وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ، وَلَا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ)، وهذا دليل على أن من الأنصار من قام لكعب بن مالك يهتبه، ولذا القيام للقادم للسلام عليه ولتهنئته واستقباله ولا إدخاله أمر مشروع.

أما القيام الذي ليس فيه استقبال ولا مصافحة ولا إدخال ولا شيء من ذلك، وإنما هو مجرد قيام كما يفعل كثير من الناس عند رؤسائهم وملوكهم إذا دخلوا، ليس للمصافحة ولا لاستقباله، وإنما لمجرد أن يقوم حين يدخل فلان، كما يحدث في الاجتماعات الكبرى، فلا هو سوف يُسلم على أحد وإنما دخل على مكانه مباشرة، فيقومون له، فهذا داخل في عموم النهي، مثله ما يفعله الطلاب من قيامهم إذا دخل

قَالَ الْقَاضِي: وَاخْتَلَفُوا فِي الَّذِينَ عَنْهُمْ النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْلِهِ: (قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ) هَلْ هُمْ الْأَنْصَارُ خَاصَّةً، أَمْ جَمِيعَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مَعَهُمْ؟^(٢).

قَوْلُهُ ﷺ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ: (إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (قَالَ: فَتَزَلُّوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحُكْمَ فِيهِمْ إِلَى سَعْدٍ)

قَالَ الْقَاضِي: يُجْمَعُ بَيْنَ الرَّوَايَتَيْنِ بِأَنَّهُمْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَضُوا بِرَدِّ الْحُكْمِ إِلَى سَعْدٍ، فَنُسِبَ إِلَيْهِ.

قَالَ: وَالْأَشْهُرُ أَنَّ الْأَوْسَ طَلَبُوا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَفْوَ عَنْهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا حُلَفَاءَ هُمْ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: أَمَّا تَرْضَوْنَ أَنْ يَحْكُمَ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْكُمْ يَغْنِي مِنَ الْأَوْسِ - يُرْضِيهِمْ بِذَلِكَ - فَرَضُوا بِهِ فَرَدَّهُ إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الْأَوْسِيِّ.

قَوْلُهُ: (وَسَبَى ذُرِّيَّتَهُمْ) سَبَقَ أَنَّ الذَّرِّيَّةَ تُطْلَقُ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مَعًا^(٣).

المدرس إلى الفصل فهم لا يستقبلونه ولا يُصافحونه، وإنما يقومون لأجل أن يقول لهم اجلسوا، فمثل هذا داخل في عموم النهي على الصحيح.
(١) لأنهم يحملون حديث (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمُثَلَ لَهُ الرَّجَالُ قِيَامًا فَلْيَسْبُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)، على من جلس وهم قائمون طول مجلسه.

(٢) ظاهر هذا الحديث أنه قال للأنصار (فَلَمَّا دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْأَنْصَارِ «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ - أَوْ خَيْرِكُمْ») فهو دليل على أن سعداً ﷺ أفضل الأنصار وسيدهم.
وهناك رواية للحديث صححها الألباني رحمه الله فيها: (قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَأَنْزَلُوهُ) (حم) ٢٥١٤٠، قال الألباني في الصحيحة ح ٦٧: [كلمة (فَأَنْزَلُوهُ) نَصٌّ قاطع على أن الأمر بالقيام لسعد كان لأجل إنزاله، وليس تعظيماً لسعد، لأن النبي ﷺ نهى عن القيام لأحد تعظيماً له]، وذلك لأنه كان مريضاً وكان على حمار فاحتاج لمعاونة في الإنزال، وهذا دليل لما ذكرنا من أن الجائر هو أن يقوم لاستقباله أو لإنزاله أو ليصافحه أو يهتبه ونحو ذلك.

(٣) الحديث صريح في بيان تعريف من هم المقاتلة، لأنه عندما حكم (أَنْ تُقَاتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسَبَى الذَّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ)، أمر النبي ﷺ بالكشف عن المآزر - وهو موضع العانة لينظر هل أنبت الشعر الخشن الذي حول الفرج أم لا-، فمن كان أنبت منهم، كان ذلك علامة على البلوغ فألحق بالمقاتلة، ومن لم ينبت جعل

قوله ﷺ: (لَقَدْ حَكَمْتُ بِحُكْمِ الْمَلِكِ)

الرَّوَايَةُ: الْمُشْهُورَةُ (الْمَلِكِ) بِكُسْرِ اللَّامِ، وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَتُوَيْدَهَا الرُّوَايَاتُ الَّتِي قَالَ فِيهَا: (لَقَدْ حَكَمْتُ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ).

قَالَ الْقَاضِي: رَوَيْنَاهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِكُسْرِ اللَّامِ بِغَيْرِ خِلَافٍ.

قَالَ: وَضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ بِكُسْرِهَا وَفَتْحَهَا، فَإِنْ صَحَّ الْفَتْحُ فَالْمُرَادُ بِهِ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَقْدِيرُهُ بِالْحُكْمِ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْمَلِكُ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى^(١).

في الصبيان، فالمقصود بالمقاتلة هم الرجال البالغون، وهذا هو الأصل في هذا الباب، إلا أن يثبت أن رجلاً ليس له دخل بالقتال بالمرّة لحديث: (قُلْ لِحَالِدٍ لَا يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا).

وكشف العورة في هذه الحالة جائز لأنه للحاجة والمصلحة التي لا بد منها، وهو أحد أدلة جواز كشف العورة للتطبيب ونحوه، فإنه إذا جاز كشف العورة من أجل أن نعرف هل هو بالغ من أسرى الكفار يستحق القتل أم طفل لا يستحق القتل ويحرم قتله، فإذا جاز فيه كشف العورة، فإنه يجوز مثله إذا كان من باب الحاجات، وليست هذه بضرورة، فيمكن أن نعفو عنهم جميعاً استبراءً للذمة، إذا كان الباب من باب الضرورات، بل نقول أن هذا من باب الحاجات، فكشف العورة يجوز إذا كان هناك حاجة، ولا يلزم أن يكون هناك ضرورة، فالضرورة أشد، فعندما نقول [لا يجوز إلا إذا كان هناك ضرورة]، فلا بد من وجود ضياع أو خوف ضياع أحد الضرورات الخمس (الدين والنفس والعقل والعرض والمال)، وأما عند الحاجة فهي أقل من ذلك، تقوم غير هامقامها ويجوز الأمر رغم أن غيرها يقوم مقامها.

والمثال على ما ذكرنا على هذه التفرقة: الأنف من ذهب أو من فضة فلا يجوز اتخاذ أنف من ذهب إلا للضرورة، كما جاء في الحديث: عَنْ جَدِّهِ عَرَفَةَ بْنِ أَسْعَدَ أَنَّهُ أَصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكَلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ فَأَتَنَ عَلَيْهِ "فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ"، (س) ٥١٦١ [قال الألباني]: حسن.

وأما شعب الإناء إذا انكسر فيمكن أن يجعل مكانه سلسلة من نحاس أو حديد، وقد اتخذها النبي ﷺ من فضة، فدل هذا على جواز التطبيب بيسير الفضة وجواز استعمال الفضة بدلاً من الشعب المنكسر عند الحاجة، ولا يلزم أن تكون ضرورة، فكشف العورة إنما يجوز للحاجة كما ذكرنا وهو الغرض المقصود.

(١) وهذا دليل على أن الاختيار في الخمسة اختيارات في أسرى الكفار، هناك حكمٌ لله ﷻ في مسائل الاجتهاد لا بد وأن يطلبه، وليس أن كل الاجتهاد صواب، فلو كان سعد حكم بالعفو عنهم، لأنفذ هذا الحكم النبي ﷺ، أو لو حكم مثلاً بأن يرحلوا عن المدينة ويتركوا الأموال، لنفذ حكمه، لكن النبي ﷺ يَنْهَى أن حكم الله الشرعي في هؤلاء القوم جزاء ما صنعوه هو القتل وسبي النساء والذراري.

والخيارات الخمس في الأسرى - كما ذكرنا -: (القتل - المن - الفداء، وهو أنواع (بإل، بعمل، بأسرى مسلمين) - الاسترقاق - بضرب عليهم الجزية ويجعلهم ذمة)، أشدها القتل وأيسر ذلك المن وهو أن

قوله: (رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْعِرْقَةِ)

هُوَ بَعَيْنٌ مُهْمَلَةٌ مَفْتُوحَةٌ وَمَكْسُورَةٌ ثُمَّ قَافٌ، قَالَ الْقَاضِي: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هِيَ أُمُّهُ.

قَالَ ابْنُ الْكَلْبِيِّ: اسْمُ هَذَا الرَّجُلِ حَبَّانٌ - بِكَسْرِ الْحَاءِ - بَنُ أَبِي قَيْسٍ بَنِ عَلْقَمَةَ بَنِ عَبْدِ مَنَافٍ بَنِ الْحَارِثِ بَنِ مُنْقِذٍ بَنِ عَمْرِو بْنِ مَعِيصٍ بَنِ عَامِرٍ بَنِ لُؤَيٍّ بَنِ غَالِبٍ.

قَالَ: وَاسْمُ الْعِرْقَةِ: قِلَابَةٌ - بِقَافٍ مَكْسُورَةٍ وَبَاءٌ مُوَحَّدَةٌ - بِنْتُ سَعْدِ بْنِ سَهْلٍ بَنِ عَبْدِ مَنَافٍ بَنِ الْحَارِثِ، وَسُمِّيَتْ بِالْعِرْقَةِ لِطَيْبِ رِيحِهَا، وَكُنِيَتهَا أُمُّ فَاطِمَةَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (رَمَاهُ فِي الْأَنْكَحَلِ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: هُوَ عِرْقٌ مَعْرُوفٌ، قَالَ الْخَلِيلُ: إِذَا قُطِعَ فِي الْيَدِ لَمْ يُرَقَّ الدَّمُ، وَهُوَ عِرْقُ الْحَيَاةِ فِي كُلِّ غُضُو مِنْهُ شُعْبَةٌ لَهَا اسْمٌ ^(١).

قوله: (فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خِيَمَةَ فِي الْمَسْجِدِ)

فِيهِ: جَوَازُ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ ^(٢)، وَجَوَازُ مُكُثِّ مَكَانِ الْمَرِيضِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ جَرِيحًا ^(٣).

يُطْلَقُ مَجَازًا وَيُصْبِحُ حَرًّا كَمَا حَدَّثَ مَعَ ثَمَامَةَ وَأَهْلَ مَكَّةَ، وَهَذَا كَمَا دَلَّتْ عَلَى الْآيَةِ (فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً)، نَبِّحُ عَنْ الْمَصْلُحَةِ، فَكَانَ الْمَنُّ عَلَى ثَمَامَةَ هُوَ الْمَصْلُحَةُ وَقَتْلُ أَنَاسٍ مِنْ أَسْرَى بَدْرٍ خُصُوصًا كَعَقِبَةَ بَنِ أَبِي مَعِيْطٍ كَانَ هُوَ الْمَصْلُحَةُ لَشِدَّةِ جَرَمِهِ وَكَفَرِهِ فَهُوَ الَّذِي رَمَى سِلَاحَ الْجَذُورِ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلِذَلِكَ اسْتَحَقَّ مِنَ اللَّهِ ﷻ هَذِهِ الْعُقُوبَةُ، وَتَمَّ فِدَاءُ الْآخَرِينَ.

(١) الظاهر أنه الشريان الخارج من القلب - الأورطى - وله شرايين متفرعة في كل عضو من الجسم، فالظاهر أنه رماه في فرعه الموجود باليد المسمى بشريان (redial) وهو أقرب شريان للرسغ.

(٢) فقد ضرب عليه خيمة ليظل فيها ليعوده النبي ﷺ، فهذا دليل الجواز خلافا لمن يقول بالمنع مطلقاً، فهذا الكلام لا يجوز وهو ظلم للناس، خصوصاً المسجد الحرام، فمنعهم من ذلك حتى لأجل الراحة اليسيرة، فهذا عدوان، وليس لأحد أن يمنع الناس من ذلك إلا أن يتخذوه مقبلاً ومبيتاً على الدوام، مما يمنع الصلاة أو الذكر، أو أنه يُقَدَّرُ المسجد، لكن المنع المطلق فهذا لا يصح ولا يجوز، فالمساجد عموماً الأصل فيها الجواز في ذلك.

(٣) ولكن لا يقال أن هذا فيه دليل على طهارة الدم، فإن هذا ليس بدليل بوجه من الوجوه، فهذا أمر وقع قدراً، ولم يكن هو الغالب على الظن، فإن جرح سعد رضي الله عنه يوشك أن يلتأم ففي الرواية (وَتَحَجَّرَ كَلِمَةً لِلْبُرِّءِ)، فكيف يُقال أن هذا دليل على طهارة الدم، فعجيب من يحتج بذلك.

قوله: (إِنَّ سَعْدًا تَحَجَّرَ كُلَّمَهُ لِلْبُرِّءِ)

الكلم: يفتح الكاف: الجرح، وتَحَجَّرَ أَي يَس (١).

قوله: (فَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَأَجْزُهَا وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا)

هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمَيُّي الْمَوْتِ الْمُنْهَيِّ عَنْهُ، لِأَنَّ ذَلِكَ فِيمَنْ تَمَنَّاهُ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ، وَهَذَا إِنَّمَا تَمَيُّي إِنْفِجَارَهَا لِيَكُونَ شَهِيدًا (٢).

قوله: (فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبْتِهِ)

هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ الْأُصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ (لَبْتِهِ) يَفْتَحُ اللَّامَ وَبَعْدَهَا بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ مُشَدَّدَةٌ مَفْتُوحَةٌ، وَهِيَ النَّحْرُ، وَفِي بَعْضِ الْأُصُولِ (مِنْ لَيْتِهِ) بِكَسْرِ اللَّامِ وَبَعْدَهَا يَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ تَحْتِ سَاكِئَةٍ،

كما يحتاجون بحديث المرأة التي كانت تقم المسجد على جواز مكث الحائض في المسجد، وهذا استدلال باطل قطعاً، فأين ما ثبت أنها كانت تحيض وتمكث في المسجد، بل أين دليلكم على أنها كانت تحيض أصلاً، فربما كانت كبيرة في السن، فهذه واقعة عين محتملة، ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال.

(١) البرء أي الشفاء.

وانظر إلى كلام سعد رضي الله عنه حيث يقول: (اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ لَيْسَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَبُوا رَسُولَكَ ﷺ وَأَخْرَجُوهُ) يعني قريش، فيتين شدة حبه لرسول الله ﷺ وشدة غيظه من الكفار ووجه جهاد الذين أخرجوا رسول الله ﷺ، ثم قال (اللَّهُمَّ فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي أُجَاهِدْهُمْ فِيكَ اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ)، إلهام وتوفيق، فبالفعل قد وقع ذلك، فالجرب قد انتهت، وبعد الأحزاب لم يقع قتال مع قريش إلا شيئاً يسيراً في غزوة الفتح، والقتال في الغزوات الكبرى كان مع غير قريش، وربما كان هذا استنباطاً من قوله ﷺ [حِينَ أَجَلَ الْأَحْزَابُ عَنْهُ الْآنَ نَغْزُوهُمْ، وَلَا يَغْزُونَنَا نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ] البخاري، إن كان سمعه منه، وإلا فهو إلهام وتوفيق من الله ﷻ لسعد رضي الله عنه.

(٢) وكذلك ليكون الذين قتلوه هم الكفار، والصحابة رضي الله عنهم كان عندهم اهتمام كبير بهذه المسألة، من الذي يقتله؟، وعمر رضي الله عنه عندما أخبر أن أبي لؤلؤة المجوسي هو الذي قتله، قال (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُجْعَلْ مِيتَتِي بِيَدِ رَجُلٍ يَدْعِي الْإِسْلَامَ) البخاري، فكانوا يحبون أن يقتلهم الكفار المعلنون لكفرهم.

(اللَّيْتُ) صَفْحَةُ الْعُنُقِ، وَفِي بَعْضِهَا مِنْ (لَيْلَتِهِ) قَالَ الْقَاضِي: قَالُوا: وَهُوَ الصَّوَابُ كَمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ فِي الرَّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ^(١).

قَوْلُهُ: (فَلَمْ يَرْعُهُمْ) أَي: لَمْ يَفْجَأْهُمْ وَيَأْتِهِمْ بَغْتَةً^(٢).

قَوْلُهُ: (فَإِذَا سَعَدَ جُرْحُهُ يَغْدُو دَمًا)

هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ الْأُصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ (يَغْدُو) بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْضًا، وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ جُمْهُورِ الرُّوَاةِ، وَفِي بَعْضِهَا (يَغْدُو) بِإِسْكَانِ الْغَيْنِ وَضَمِّ الدَّالِ الْمُعْجَمَةِ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ، وَمَعْنَاهُ: يَسِيلُ يُقَالُ: غَدَّ الْجُرْحُ يَغْدُو إِذَا دَامَ سَيْلَانَهُ، وَغَدَا يَغْدُو سَالَ، كَمَا قَالَ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (فَمَا زَالَ يَسِيلُ حَتَّى مَاتَ).

قَوْلُهُ فِي الشَّعْرِ: [أَلَا يَا سَعْدُ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ فَمَا فَعَلْتَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ]

هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخِ، وَكَذَا حَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ الْمُعْظَمِ، وَفِي بَعْضِهَا: (لَمَّا فَعَلْتَ) بِاللَّامِ بَدَلَ الْفَاءِ وَقَالَ: وَهُوَ الصَّوَابُ وَالْمَعْرُوفُ فِي السَّيْرِ^(٣).

قَوْلُهُ: [تَرَكْتُمْ قَدْرَكُمْ لَا شَيْءَ فِيهَا ... وَقَدَّرَ الْقَوْمُ حَامِيَةَ تَقُورَ]

هَذَا: مَثَلٌ لِعَدَمِ النَّاصِرِ، وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ: (تَرَكْتُمْ قَدْرَكُمْ) الْأَوْسَ؛ لِقِلَّةِ حُلَفَائِهِمْ، فَإِنَّ حُلَفَاءَهُمْ قُرَيْظَةَ وَقَدْ قُتِلُوا، وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ: (وَقَدَّرَ الْقَوْمُ حَامِيَةَ تَقُورَ) الْخُرْجَ؛ لِشَفَاعَتِهِمْ فِي

(١) أي أن الصواب أنها (فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَيْلَتِهِ) أي أن الله استجاب دعوته يوم دعا ففي الليلة التي دعا فيها انفجرت بعد أن أوشكت على البرء.

ووارد أن تمتد الإصابة إلى جانب العنق وكذلك إلى اللبة - أصل الرقبة - لأن العروق واصله إلى هذا الجزء، ومن الممكن أن يكون قد حصل إلتها ب أدى إلى انفجار هذا الشريان. والأجل مكتوب عند الله ولكن هذا كله بأسباب، فمن ضمن الأسباب أنه دعا هذا الدعاء وأجاب الله دعائه، لمنزلة سعد ﷺ عند الله ﷻ.

(٢) فقد فاجئهم والدم يسيل، وكان يوجد بجواره في المسجد خيمة أخرى من بني غفار، ففي هذا دليل على وجود خيام في المسجد لمصالح المسلمين.

(٣) وقوله [لَعَمْرُكَ إِنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ ... غَدَاةً تَحْمَلُوا هُوَ الصَّبُورُ] أي أنهم عندما كانوا يُحاربون النبي ﷺ والمسلمين، كان سعد صابراً ثابتاً، فهو يمدح سعد ﷺ.

حُلَفَائِهِمْ بَنِي قَيْنِقَاعَ حَتَّى مَنَّ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ وَتَرَكَهُمْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَنٍ سَلُولَ، وَهُوَ أَبُو حُبَابٍ الْمَذْكُورُ فِي الْبَيْتِ الْآخِرِ (١).

قوله: (كَمَا ثَقُلْتُ بِمَيْطَانَ الصُّخُورِ)

(مَيْطَانٌ) هُوَ اسْمُ جَبَلٍ مِنْ أَرْضِ أَجَازٍ فِي دِيَارِ بَنِي مُزَيْنَةَ، وَهُوَ يَفْتَحُ الْمِيمَ عَلَى الْمَشْهُورِ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْبَكْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ هُوَ بِكَسْرِهَا وَبَعْدَهَا يَاءٌ مُثْنَاةٌ مِنْ تَحْتِ وَآخِرُهُ نُونٌ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ مُسْلِمٍ (بِمَيْطَارٍ) بِالرَّاءِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاهَانَ (بِحَيْطَانٍ) بِالْحَاءِ مَكَانَ الْمِيمِ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ. قَالَ: وَإِنَّمَا قَصَدَ هَذَا الشَّاعِرُ تَحْرِيزَ سَعْدٍ عَلَى اسْتِيقَاءِ بَنِي قُرَيْظَةَ حُلَفَاءَهُ، وَيَلُومُهُ عَلَى حُكْمِهِ فِيهِمْ، وَيَذَكِّرُهُ بِفِعْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي، وَيَمْدَحُهُ بِشَفَاعَتِهِ فِي حُلَفَائِهِمْ بَنِي قَيْنِقَاعَ (٢).

(١) وهو قوله [وَقَدْ قَالَ الْكَرِيمُ أَبُو حُبَابٍ ... أَقِيمُوا قَيْنِقَاعَ وَلَا تَسِيرُوا] فقد وصف رأس النفاق ابن سلول "أبو حباب" بالكرم لإحسانه إلى مواليه، لكن شتان بين رأس النفاق وسيد الأنصار ﷺ الذي لم تأخذه في الله لومة لائم، فهؤلاء كانوا يريدون مراعاة خاطر هؤلاء اليهود، ودائماً المنافقون واليهود على خط واحد عبر العصور، فالمنافقون هم أولياء اليهود دائماً عبر العصور.

(٢) يقول كانوا ببلدتهم ثقلاً، كما كانت (بِمَيْطَانَ الصُّخُورِ)، فكانوا كالجبل ببلدتهم، كما وصفهم الله ﷻ إذ قال (وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطَّوُّوها)، فكانت حصون منيعة، بعضها ما دخلها المسلمون قط ولا دخلها العرب، حصون محصنة تمام التحصين، ومع ذلك أذلهم الله ﷻ بنقضهم العهد مع رسوله ﷺ.

فهذا دليل على جواز قتال من نقض العهد، واستحقاقهم لمعاملة أهل الحرب؛ لأنهم كانوا قد مالئوا الأحزاب على دخولهم المدينة ومقاتلة النبي ﷺ، وقد ذكر الله ﷻ فضله على المؤمنين فقال: (وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا) * وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا * وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطَّوُّوها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا) فاللهم لك الحمد، فقلوه (وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ) أي أن الله أنزل اليهود الذين عاونوا المشركين، أنزلهم (من صَيَاصِيهِمْ) من حصونهم، بالرُّعب (وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ)، فلو ظلوا ماكثين في حصونهم، ربما ماكثوا فيها مدة طويلة، (فَرِيقًا تَقْتُلُونَ) المقاتلة، (وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا) النساء والذرية.

٢٣ - باب من لزمه أمر فدخل عليه أمر آخر.

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضُّبَيْعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَادَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الْأَحْزَابِ «أَنْ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الظُّهْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ». فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتِ الْوَقْتِ فَصَلُّوا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ. وَقَالَ آخَرُونَ لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ قَالَ فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ.

قوله: (نَادَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الْأَحْزَابِ أَنْ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الظُّهْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتِ الْوَقْتِ فَصَلُّوا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَقَالَ آخَرُونَ: لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ) هَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ: (لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الظُّهْرِ).

وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي بَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمرَ أَيْضًا قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ: لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي وَلَمْ يَرُدْ ذَلِكَ مِنَّا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يُعَنَّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ) أَمَّا جَمْعُهُمْ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي كَوْنِهَا الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ:

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ كَانَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الظُّهْرِ وَقَدْ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ، فَقِيلَ لِلَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا الظُّهْرَ: لَا تُصَلُّوا الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، وَلِلَّذِينَ صَلُّوا بِالْمَدِينَةِ: لَا تُصَلُّوا الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ قِيلَ لِلْجَمِيعِ: وَلَا تُصَلُّوا الْعَصْرَ وَلَا الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ.

وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ قِيلَ لِلَّذِينَ ذَهَبُوا أَوَّلًا: لَا تُصَلُّوا الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، وَلِلَّذِينَ ذَهَبُوا بَعْدَهُمْ: لَا تُصَلُّوا الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا اخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ ﷺ فِي الْمُبَادَرَةِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ ضَيْقِ وَقْتِهَا، وَتَأْخِيرِهَا، فَسَبَبُهُ أَنَّ أَدِلَّةَ الشَّرْعِ تَعَارَضَتْ عِنْدَهُمْ بِأَنَّ الصَّلَاةَ مَأْمُورٌ بِهَا فِي الْوَقْتِ^(٢)، مَعَ أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ) الْمُبَادَرَةُ بِالذَّهَابِ إِلَيْهِمْ، وَالْأَلَّا يُشْتَغَلَ عَنْهُ بِشَيْءٍ لَا أَنَّ تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ تَأْخِيرٌ، فَأَخَذَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ بِهَذَا الْمَفْهُومِ نَظَرًا إِلَى الْمَعْنَى لَا إِلَى اللَّفْظِ^(٣)، فَصَلُّوا حِينَ خَافُوا فَوَتْ الْوَقْتَ،

(١) بمعنى أنه على حسب وقت خروج كل واحد منهم.
(٢) لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا)، فهو لفظ عام يشمل كل الأيام، فجميع الصلوات في كل الأيام لها وقت معلوم.

(٣) بعض العلماء يضرب هذا الحديث مثال على تخصيص النص بالقياس، ومع أننا نشب جواز تخصيص النص بالقياس، إلا أن الصحيح الراجح في هذه المسألة أنه كان من تعارض العمومين، عموم قوله: (لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ)، فهو عام بالنسبة إلى الوقت، يفيد أنه يمكن أن يصلّيها في وقتها أو بعد وقتها، فهو خاص في المكان عام في الوقت؛ يعارضه عموم آخر من عموم الوقت دون ذكر تخصيص هذا اليوم والمكان وهو قوله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا)، والعمومان إذا تعارضا وجب الترجيح أحدهما بمرجح من الخارج إن أمكن، وإلا فالصحيح أنه يخير في العمل بأي العمومين.

• ومن هنا اختلف العلماء أصلاً في هذا الباب:

- فمن العلماء من رجّح قول الصحابة الذين صلّوا في الطريق ورجحوا هذا العموم على العموم الآخر بالقياس، وقالوا: أن المعنى هو المبادرة إلى الغزو وتقديم هذا الأمر، وليس المقصود تأخير الصلاة.
- ومن العلماء من رجّح الظاهر من الحديث، وقالوا أن الظاهر هو المقدم لأنه هو المذكور في هذا الموقف. ^(٤) والصحيح والله أعلم أن النبي ﷺ لم يرجح أحد القولين، فأقر هؤلاء وأقر هؤلاء، وإقرار النبي ﷺ سنة، فكان هذا دليلاً على أن الأمرين كلاهما صواب، وأن صلاة العصر في هذا اليوم بالذات كانوا مخيرين بين أن يصلّوها في وقتها في الطريق، وبين أن يؤدوها في بني قريظة بعد الوقت، فإن العمومان إذا تعارضا عمل بأيّهما وخير بينهما.

وهذه المسألة - العمومان إذا تعارضا مع عدم إمكان ترجيح أحدهما على الآخر - لها نظائر في بعض مسائل الصلاة:

• في مسألة الجلوس في التشهد: فحديث: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ، افْتَرَشَ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى)، (حب) ١٩٤٣ [قال الألباني]: حسن، وحديث: (حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ آخِرَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْيُسْرَى) (د) ٧٣٠ [قال الألباني]: صحيح، فهنا تعارض عموماً:

- عموم (إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ، افْتَرَشَ) تشمل الثنتين في الصلاة الرباعية والثلاثية في التشهد الأوسط، ولا خلاف أن صورة الجلوس في التشهد الأوسط في الثلاثية والرابعة أنه سوف يفترش؛ لأن العموم الآخر (حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ آخِرَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْيُسْرَى)، فهذه الرواية لا تدخل فيها بحال من الأحوال التشهد الأوسط، لأن الأوسط ليس فيه تسليم، إذ ليس عندنا في التشهد الأوسط إلا الاقتراش، والجلوس للتشهد الأخير في الصلاة الثلاثية أو الرباعية لا يدخل في (إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ، افْتَرَشَ) فلا يحتل فيه إلا التورك.

ومن هنا وقع الخلاف في الصلاة الثنائية سواء كانت الصبح أو النوافل، فهل سوف يفترش أم يتورك؟ فممنهم من قال يفترش وممنهم من قال يتورك، وممنهم من قال بالتخير وهو الراجح، وذلك لوجود عموماً متعارضان، عموم (إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ، افْتَرَشَ) تشمل التشهد الأوسط والتشهد الأخير في الصلاة الثنائية، والحديث الآخر (حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ آخِرَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْيُسْرَى) فصلاة الصبح والسُّنن، الحديثين منطبقين على هذه الصلاة، فيخير بينهما فيمكن أن يتورك ويمكن أن يفترش، ولو فعل هذا أحياناً وهذا أحياناً فلا بأس، لأن العموم قد تعارضا ولم يكن لهما مرجح من الخارج، فالتخير بينهما هو الصحيح.

لكن إذا كان أحد العمومين قد خصص و خدش، فقد ضعف دلالة على العموم مع بقائها، فيكون العموم الذي لم يُخدش بالتخصيص أولى بالتقديم.

لذا قلنا أن عموم النهي عن الصلاة في وقت الكراهة، هذا العموم يشمل ركعتي تحية المسجد. وعموم قوله ﷺ (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ) شامل لكل وقت. فإذا دخل المسجد في غير وقت الكراهة، فلا خلاف أنه سيصلي، وأما إذا كان جالساً في المسجد في وقت الكراهة وليس داخلاً إليه فلا خلاف أنه لن يصلي.

لكن إذا دخل المسجد في وقت الكراهة، قبل المغرب مثلاً برقع ساعة فهنا تعارض العموم، عموم (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ) يشمل هذه الصورة، وعموم النهي عن الصلاة في وقت الكراهة، كذلك يشمل هذه الصورة، فأيهما نرجح؟ فعموم النهي عن الصلاة في وقت الكراهة قد خصص بمخصصات، خصص بصلاة ركعتين بعد العصر، وخصص بالتصدق على الرجل الذي لم يصل صلاة الصبح، ومثله خصص في صلاة الجمعة، وقلنا (مثله) قياساً على أوقات الكراهة، فليس من السنة بإجماع العلماء أن يقوم الرجل والإمام بخطب فيقوم ليصلي ركعتين تطوع، ومع ذلك كانت الخطبة وهي كوقت كراهة، وقد أمر النبي ﷺ الرجل بعد أن جلس أن يقوم يصلي ركعتين، فقال ﷺ (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، أَوْ قَدْ خَرَجَ - فَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ) البخاري، فوجدنا أن عموم (فَلْيُصَلِّ

وَأَخَذَ آخَرُونَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَحَقِيقَتِهِ فَأَخْرَوْهَا، وَلَمْ يُعْنَفِ النَّبِيُّ ﷺ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ، لِأَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ.

ففيه: دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس، ومراعاة المعنى، ولمن يقول بالظاهر أيضًا. وفيه: أنه لا يُعْنَفُ المُجْتَهِدُ فيما فعله بإجتهاده إذا بذل وسعه في الاجتهاد. وقد يُستدل به على أن كل مجتهد مُصِيب^(١).

وَلِلْقَائِلِ الْآخَرِ أَنْ يَقُولَ لَمْ يُصَرِّحْ بِإِصَابَةِ الطَّائِفَتَيْنِ، بَلْ تَرَكَ تَعْنِيفَهُمْ^(٢).

وَلَا خِلَافَ فِي تَرْكِ تَعْنِيفِ الْمُجْتَهِدِ وَإِنْ أَخْطَأَ إِذَا بَذَلَ وَسْعَهُ فِي الْاجْتِهَادِ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٤ - بَابُ رَدِّ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ مِنَ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ حِينَ اسْتَغْنَوْا عَنْهَا بِالْفُتُوحِ.

رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ) عموم محفوظ وباقي، وعموم النهي عن وقت الكراهة قد خصص بمخصصات، منها قوله ﷺ (وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ) مسلم، فهذا العموم الباقي المحفوظ مقدم على العموم الذي قد خصص وضعف.

(١) والصحيح أن لا؛ وأنه كان من الواجب المخير في هذا اليوم فقط.

(٢) نعم، لكن لم يُصرح بتصويب إحداهما، وأقر الطائفتين، وإقراره ﷺ سنة.

(٣) إذا أخبرونا عن الذي أخبر النبي ﷺ عنه أنه أخطأ، فأقر النبي ﷺ، بالإضافة إلى عدم التعنيف، ولا تعنيف باتفاق في مسائل الاجتهاد.

والذي يحتج بهذا الحديث على تقديم الاجتهاد على قول النبي ﷺ رجل جاهل، لكن يمكن تخصيص عموم الحديث بالقياس، فالصحيح أن القياس دليل صحيح يمكن أن يخص غيره، لكن العبرة بثبوت تصحيح القياس، وأن يكون العموم ضعيف قابل للتخصيص، فالعبرة بقوة القياس ومدى قوة العموم؛ لأن ألفاظ العموم ليست متساوية في القوة، كما أن أنواع القياس ليست متساوية في القوة، فالعبرة عند المجتهد بقوة القياس وقوة العموم، ودائمًا ما يقدم العموم القوي على القياس القوي، لأن العمل بالعموم أولى من العمل بالقياس، لكن عمومًا إذا كان القياس صحيحًا قويًا، يصح تخصيص العموم به.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّةَ الْمَدِينَةَ قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ وَكَانَ الْأَنْصَارُ أَهْلُ الْأَرْضِ وَالْعَقَارُ فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ أُعْطَوْهُمْ أَنْصَافُ ثَمَارِ أَمْوَالِهِمْ كُلِّ عَامٍ وَيَكْفُوهُمْ الْعَمَلُ وَالْمَوْنَةُ وَكَانَتْ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهِيَ تَدْعِي أُمَّ سُلَيْمٍ - وَكَانَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ كَانَ أَخَا لَأَنَسٍ لَأُمِّهِ - وَكَانَتْ أُعْطَتْ أُمُّ أَنَسٍ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِذَا قَالَهَا فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمُّ أَيْمَنَ مَوْلَاتُهُ أُمُّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ .

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ خَيْبَرَ وَأَنْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَاجِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثَمَارِهِمْ - قَالَ - فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أُمِّي عِذَا قَالَهَا وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ .

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ أَيْمَنَ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيفَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَكَانَتْ مِنَ الْجَبَشَةِ فَلَمَّا وَلَدَتْ أَمْنَةً رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ مَا تُوْفِي أَبُوهُ فَكَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ تَحْضُنُهُ حَتَّى كَبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ أَنْكَحَهَا زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ثُمَّ تُوْفِيَتْ بَعْدَ مَا تُوْفِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ . [الحائط: البستان؛ العذاق: جمع عذق وهو غصن النخلة فيه التمر كالعنقود من العنب؛ الوصيفة: الأمة] .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ الْمُعْتَمِرِ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - قَالَ حَامِدٌ وَأَبْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى [أَنَّ الرَّجُلَ] - كَانَ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ التَّخْلَاتِ مِنْ أَرْضِهِ . حَتَّى فُتِحَتْ عَلَيْهِ قَرْيُظَةُ وَالتَّضْيِيرُ فَبَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ بَرْدٌ عَلَيْهِ مَا كَانَ أُعْطَاهُ . قَالَ أَنَسٌ وَإِنْ أَهْلِي أَمْرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْأَلَهُ مَا كَانَ أَهْلُهُ أُعْطَوْهُ أَوْ بَعْضُهُ وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُعْطَاهُ أُمُّ أَيْمَنَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَعْطَانِيهِنَّ فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتْ الثُّوبَ فِي عُنُقِي وَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا نَعْطِيكَاهُنَّ وَقَدْ

أَعْطَانِيهِنَّ . فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ «يَا أُمَّ أَيْمَنَ أَتْرَكِيهِ وَلَكَ كَذَا وَكَذَا» . وَتَقُولُ كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ . فَجَعَلَ يَقُولُ كَذَا حَتَّى أَعْطَاهَا عَشْرَةَ أَمْثَالِهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرَةِ أَمْثَالِهِ .

قَوْلُهُ: (لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّةَ الْمَدِينَةَ قَدَمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ، وَكَانَ الْأَنْصَارُ أَهْلُ الْأَرْضِ وَالْعَقَارُ فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ أَعْطَوْهُمْ أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ كُلِّ عَامٍ، وَيَكْفُونَهُمُ الْعَمَلَ وَالْمُتُونَةَ)

ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، لَمَّا فَرَّغَ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ خَيْبَرَ، وَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَاقِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ أَثَرَهُمُ الْأَنْصَارُ بِمَنَاقِحَ مِنْ أَشْجَارِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَهَا مَنِيحَةً ^(١) مَحْضَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَهَا بِشَرْطٍ أَنْ يَعْمَلَ فِي الشَّجَرِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ نِصْفُ الثَّمَرِ، وَلَمْ تَطْبُ نَفْسُهُ أَنْ يَقْبَلَهَا مَنِيحَةً مَحْضَةً، هَذَا لِشَرَفِ نَفْسِهِمْ وَكَرَاهَتِهِمْ أَنْ يَكُونُوا كَلًّا، وَكَانَ هَذَا مُسَاقَاةً، وَفِي مَعْنَى الْمُسَاقَاةِ ^(٢)، فَلَمَّا فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ خَيْبَرُ اسْتَغْنَى الْمُهَاجِرُونَ بِأَنْصِبَاتِهِمْ فِيهَا عَنْ تِلْكَ الْمَنَاقِحِ، فَرَدُّوهَا إِلَى الْأَنْصَارِ ^(٣).

(١) المنيحة الهبة.

(٢) فيه فضل المهاجرين والأنصار ﷺ، ذلك أن المهاجرين تركوا الوطن والأهل والمال لله ﷻ، وهاجروا في سبيل الله، وقد قدموا المدينة وليس في أيديهم شيء، لم يستطيعوا أن يحملوا معهم شيئاً. والأنصار ﷺ، قد عرضوا عليهم أن يهبوهم أموالهم مشاركة، فيقسموا بينهم الأموال، فأبى المهاجرون ذلك لكرامة نفوسهم، لا يريدون أن يكونوا عبئاً على الأنصار، لا يحبون أن يأخذوا دون أن يعطوا، ولذلك لم يقبل كثير منهم أن يأخذوا هذه البساتين هبة مجردة، ولكن شاربوا الأنصار على أن يعطوهم نصف الثمار ويكفونهم العمل والمؤونة، فيعمل فيها المهاجرون على سبيل السقي والرعاية ويأخذون نصف الثمر، وهذا فيه فضيلة الاكتساب من عمل اليد، وألا يقبل هبات الناس وهداياهم مستظراً أياها، لأن ذلك يؤدي بالتعود عليها إلى استشراف النفس وانتظارها ذلك، وهذا قد حذر منه النبي ﷺ، فَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ

أَعْطَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «خُذْهُ فَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلا تَتَّبِعْهُ نَفْسَكَ» متفق عليه، فهناك مراتب:

- مرتبة السؤال وهي في الأصل محرمة وهي أن تسأل الناس أموالهم، ولا تجوز إلا عند الفقر المدقع (الشديد) أو الغرم المفضع (الدين الكثير) أو الدم الموجه (الدية الواجبة التي لو دفعها لاستأصلت ماله) لقوله ﷺ (إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موهج)، (د) ١٦٤١ [قال الألباني]: ضعيف، وفي الحديث الصحيح قال ﷺ (يا قَيْصَةَ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحْمِلُ حِمْلَةَ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَاجْتَا حَتَّى مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: "سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ" - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، حَتَّى يَقُولَ: ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا الْفَاقَةَ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - ثُمَّ يُمْسِكَ، وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، يَا قَيْصَةَ، سُحْتُ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا"، (د) ١٦٤٠ [قال الألباني]: صحيح.

- المرتبة الثانية بعد السؤال هي مرتبة الاستشراف، وهي أن يكون قلبه متطلعاً متعلقاً بعتايا الناس ولو لم يسأل، فهذا أيضاً مذموم ولكنه لا يصل إلى حد التحريم.

- المرتبة الثالثة فهي قبول الهبات، ولو كانت من غير استشراف نفس وهذا أمر مباح أو مستحب، على حسب طيب نفس المعطي، وعلى حسب ما يؤدي إليه من تقوية الروابط بين المسلمين.

وأما أفضل المراتب هو أن يكون الإنسان معطياً غير آخذ، فاليد العليا خير من اليد السفلى، فإن لم يستطع أن يعطي، فلا أقل من أن يكون معطياً وآخذاً في نفس الوقت، فكان المهاجرون ﷺ يريدون أن يعملوا ويتكسبوا بأنفسهم، بعضهم كعبد الرحمن بن عوف ﷺ الذي قال لسعد بن الربيع الأنصاري ﷺ الذي عرض أن يقاسمه حتى في زوجته، فقال عبد الرحمن ﷺ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ ذُلِّي عَلَى السُّوقِ (البخاري).

فهذا أمر ينبغي أن يهتم به المسلمون في وقتنا هذا، وعلى كل شاب وكل مُلتزم أن يكون حريصاً على العمل الذي يكفيه سؤال الناس واستشراف أموالهم، وأن يكون عاملاً غير كل على أحد، فقوله تعالى (وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوَلَاهُ) أي هو عبء وثقل على سيده، فالْمُؤْمِنُ الْكَامِلُ الْإِيمَانُ لَا يَرِيدُ أَنْ يَكُونَ ثِقَلًا عَلَى أَحَدٍ.

ففي هذا الحديث مواساة الأنصار للمهاجرين، وشرف نفوسهم في البذل والعطية. وفيه تضحية المهاجرين وعلو همهم ونفوسهم ألا يكونوا عبئاً أو ثِقَلًا على أحد.

وهذا الحديث دليل على مشروعية المساقاة، وهو أن يعمل الإنسان في بستان غيره على أن تكون الثمرة مناصفة؛ وعقود المشاركات - في الجملة - مبنية على هذه الأصول الثابتة ومجمع على صحتها.

(١) فمن أول فتح قريظة وبني النضير ثم بعد ذلك خير، يسر الله تعالى للمهاجرين من نصيبهم من الغنيمة ما يستغنون به، فينبغي على الإنسان متى استغنى عن أموال الناس فإنه يرد عليهم ذلك.

فَفِيهِ: فَضِيلَةُ ظَاهِرَةِ لِلْأَنْصَارِ فِي مُوَسَّاتِهِمْ وَإِثَارِهِمْ، وَمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ حُبِّ الْإِسْلَامِ، وَإِكْرَامِ أَهْلِهِ، وَأَخْلَاقِهِمُ الْجَمِيلَةَ، وَنُفُوسَهُمُ الطَّاهِرَةَ، وَقَدْ شَهِدَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ بِذَلِكَ فَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ...} الْآيَةُ (١).
قَوْلُهُ: (وَكَانَ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ) أَرَادَ بِالْعَقَارِ هُنَا النَّخْلَ.
قَالَ الزَّجَّاجُ: الْعَقَارُ كُلُّ مَا لَهُ أَصْلٌ، قَالَ: وَقِيلَ: إِنَّ النَّخْلَ خَاصَّةٌ يُقَالُ لَهُ: الْعَقَارُ.
قَوْلُهُ: (وَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمَّ أَنْسَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِذَاقًا لَهَا)

(١) قَالَ تَعَالَى (وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوَفِّقْ شَيْئًا فَاُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)، فَبَعْدَ أَنْ ذَكَرَ اللَّهُ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ: (وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ): أَيُّ سَكَنُوا الدَّارَ، دَارَ الْهَجْرَةِ، الْمَدِينَةَ النَّبَوِيَّةَ الْمُشْرِفَةَ الْمَكْرَمَةَ، (وَالْإِيمَانَ) أَيُّ سَكَنُوا الْإِيمَانَ، كَأَنَّهُ مُسْتَقَرُّهُمْ لِثَبَاتِهِمْ عَلَيْهِ وَتَمَكُّنِ الْإِيمَانِ مِنْ قُلُوبِهِمْ، (مِنْ قَبْلِهِمْ) أَيُّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْهِمْ كُلُّ الْمُهَاجِرِينَ، كَانَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ أَسْلَمَ، وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّهُمْ لَمْ يُسَلِّمُوا إِلَّا بَعْدَ أَنْ حَضَرَ الْمُهَاجِرُونَ، بَلْ إِنْ طَائِفَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَادَرَتْ إِلَى الْإِسْلَامِ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَدْ سَكَنُوا دَارَ الْهَجْرَةِ دَارَ الْإِيمَانِ - الْمَدِينَةَ - وَاسْتَقَرَّ إِيْمَانُهُمْ وَإِسْلَامُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، (يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ) فَالْحُبُّ فِي اللَّهِ مِنْ أَعْظَمِ عِبَادَاتِ الْقَلْبِ، وَهُوَ أَوْثَقُ عَرَى الْإِيمَانِ كَمَا قَالَ ﷺ (إِنْ أَوْثَقَ عَرَى الْإِيمَانِ: الْمُوَالَاةُ فِي اللَّهِ وَالْمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ، وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ) (طَب) ١١٥٣٧، انْظُرِ الصَّحِيحَةَ: ٩٩٨، (وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا) لَا يَجِدُونَ حَسَدًا وَلَا غِلًّا وَلَا حَقْدًا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُوتُوا سِوَاءَ مِنَ الْمَالِ أَوِ الْفَضْلِ وَالسَّبْقِ أَوِ التَّقْدِيمِ فِي الذِّكْرِ فَدَائِمًا يُقَدِّمُونَ عَنْهُمْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، لِأَنَّ الْمُهَاجِرِينَ تَحْمَلُوا أَكْثَرَ مِمَّا تَحْمِلُ الْأَنْصَارُ ﷺ، تَحْمَلُوا الْإِسْتِزْعَافَ بِمَكَّةَ، وَسَبَقُوا إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةَ عَشْرَةَ عَامًا قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ الرَّسُولُ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَتَحْمَلُوا عِبَاءَ مَخَالَفَةِ أَهْلِ الْأَرْضِ جَمِيعًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷻ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ مَكَانًا يُؤْوُونَ إِلَيْهِ، فَدَائِمًا مَا يَذْكُرُ اللَّهُ ﷻ الْمُهَاجِرِينَ مُقَدِّمِينَ عَلَى الْأَنْصَارِ.

وَأَيْضًا عِنْدَمَا فَتَحَ اللَّهُ ﷻ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ النَّضِيرَ، كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَضَعُهَا حَيْثُ أَرَاهُ اللَّهُ، فَخَصَّ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ الْمُهَاجِرِينَ لِفَقْرِهِمْ، وَلِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْءٌ، فَهَذِهِ مُصْلِحَةٌ مُقَدِّمَةٌ، فَلَمْ يَجِدِ الْأَنْصَارُ فِي أَنْفُسِهِمْ عَلَى إِخْوَانِهِمُ الْمُهَاجِرِينَ، لَمْ يَغْضَبُوا وَلَمْ يَقُولُوا "لِمَاذَا لَمْ نُعْطَ مِثْلًا أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ"، فَقَدْ خُصُّوا لِأَجْلِ حَاجَتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ أَكْثَرَهُمْ ﷺ، فَلَمْ يَحْسُدْهُمْ الْأَنْصَارُ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ضَغِينَةٌ عَلَيْهِمْ، (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) أَيُّ يُقَدِّمُونَ غَيْرَهُمْ فِي الْعَطَاءِ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ فَقْرٌ وَشِدَّةٌ، مِنْهُمْ أُمُّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَزَوْجُهَا أَبُو طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَهِيَ الَّذِينَ بَاتَا طَاوِينَ لِيُطْعَمُوا ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَعَامَ أَوْلَادِهِمْ، (وَمَنْ يُؤَفِّقْ شَيْئًا فَاُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).

هُوَ بِكُسْرِ الْعَيْنِ جَمْعُ عَذْقٍ يَفْتَحُهَا، وَهِيَ النَّخْلَةُ، كَكَلْبٍ وَكِلابٍ وَيَثْرُ وَيَثَارٌ^(١).
قَوْلُهُ: (فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمُّ أَيْمَنَ)

هَذَا دَلِيلٌ لِمَا قَدَّمْنَا عَنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كُلُّ مَا أُعْطِيَ الْأَنْصَارُ عَلَى الْمُسَاقَاةِ، بَلْ كَانَ فِيهِ مَا هُوَ مَنِيحَةٌ وَمُوَاسَاةٌ وَهَذَا مِنْهُ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا أُعْطِيَتْهُ ﷺ ثِمَارَهَا يَفْعَلُ فِيهَا مَا شَاءَ مِنْ أَكْلِهِ بِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَضَيْفِهِ وَإِثَارِهِ بِذَلِكَ لِمَنْ شَاءَ، فَلِهَذَا أَثَرُهَا أُمُّ أَيْمَنَ، وَلَوْ كَانَتْ إِبَاحَةً لَهُ خَاصَّةً لِمَا أَبَاحَهَا لِغَيْرِهِ، لِأَنَّ الْمُبَاحَ لَهُ بِنَفْسِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُبَيِّحَ ذَلِكَ الشَّيْءَ لِغَيْرِهِ، بِخِلَافِ الْمُوهُوبِ، لَهُ نَفْسُ رَقَبَةٍ الشَّيْءِ، فَإِنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ^(٢).

قَوْلُهُ: (رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ)
هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَنَائِحَ ثِمَارٍ، أَيْ: إِبَاحَةً لِلثِمَارِ لَا تَمْلِكُ لِأَرْقَابِ النَّخْلِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ هِبَةً لِرَقَبَةِ النَّخْلِ لَمْ يَرْجِعُوا فِيهَا؛ فَإِنَّ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ، وَإِنَّمَا

(١) أَعْطَتْ عِذَاقًا أَيْ أَعْطَتْ نَخْلَاتٍ، فَأُمُّ أُنْسٍ أَكْرَمَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِهَدِيَّةٍ فَأَعْطِيَتْهُ نَخْلَاتٍ، فَأَعْطَاهَا النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ، فَهَذَا دَلِيلٌ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ قَوْلِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كُلُّ مَا أُعْطِيَ عَلَى الْمُسَاقَاةِ، بَلْ كَانَ فِيهِ مَا كَانَ مَنِيحَةً وَهَذَا مِنْهُ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا أُعْطِيَتْهُ ﷺ ثِمَارَهَا، يَفْعَلُ فِيهَا مَا شَاءَ، مِنْ أَكْلِهِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَضَيْفِهِ، وَإِثَارِهِ بِذَلِكَ لِمَنْ شَاءَ، وَلِهَذَا قَدْ أَثَرُهَا أُمُّ أَيْمَنَ، وَهِيَ حَاضِنَةُ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ مَوْلَاةٌ لِعَبْدِ اللَّهِ وَالِدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ، فَلَمَّا مَاتَ وَالِدُ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَوُلِدَتْ أَمْنَةً - أُمُّ النَّبِيِّ ﷺ - رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ هِيَ الَّتِي تَحْتَضِنُهُ وَتُرْعَاهُ، فَأَكْرَمَهَا النَّبِيُّ ﷺ بِهَذَا.

(٢) بِمَعْنَى لَمْ تَكُنْ هِبَةً، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ، وَإِنَّمَا كَانَتْ مَنِيحَةً بِمَعْنَى: شَيْءٌ يُؤْخَذُ، يَأْخُذُ ثَمَرَتَهُ، وَيَبْقَى الْأَصْلُ عَلَى مَلِكٍ صَاحِبِهِ، مِثْلُ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ، بَأَن يَعْطِيَهُ عَنْزَةً يَحْلِبُهَا وَيَأْخُذُ لَبَنَهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا، وَكَأَن تَعْطِيَهُ نَخْلَةً أَوْ نَخْلَاتٍ لِيَأْخُذَ ثِمَارَهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالْبَلَحِ ثُمَّ يَرُدُّهَا بَعْدَ ذَلِكَ.
- لَا شَكَّ أَنَّ الْحَاضِنَةَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، لَكِنْ هَذَا مِنْ إِكْرَامٍ مِنْهُ لَهُ حَقٌّ، فَقَدْ أَكْرَمَ النَّبِيُّ ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ لِأَنَّ لَهَا حَقًّا، وَقَدْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ لِأَنَّهَا مِنْ مِيرَاثِهِ، وَلَمْ تَكُنْ سُرِّيَّةً، فَلَمْ تَكُنْ مَوْطُوعَةً، اعْتَقَهَا وَزَوْجَهَا زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مَوْلَاهُ فَوُلِدَتْ لَهُ أَسَامَةُ، وَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ أُمِّهِ لِأَنَّ أُمَّ أَيْمَنَ مُسْلِمَةٌ.

الْفَرْقُ بَيْنَ الْهِبَةِ وَالْمَنِيحَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى صِغَةِ الْعَطِيَةِ كَيْفَ كَانَ وَعَلَى أَيْ سَبِيلٍ وَيُسْتَفْسَرُ مِنْهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الْأَمْرُ. الْقِصَّةُ فِي مَجْمُوعِهَا تُبَيِّنُ أَنَّ الْمَقْصُودَ كَانَتْ مَنِيحَةً، لِلثِمَارِ، عَلَى أَنَّ تَبْقَى رَقَبَةُ النَّخْلَاتِ مَلَكًا لِأَمِّ سُلَيْمٍ.

كَانَتْ إِبَاحَةٌ كَمَا ذَكَرْنَا، وَالْإِبَاحَةُ يَجُوزُ الرَّجُوعُ فِيهَا مَتَى شَاءَ، وَمَعَ هَذَا لَمْ يَرْجِعُوا فِيهَا حَتَّى اتَّسَعَتْ الْحَالُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ بِفَتْحِ خَيْرٍ، وَاسْتَعْنُوا عَنْهَا، فَرَدُّوْهَا عَلَى الْأَنْصَارِ فَقَبِلُوهَا، وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: وَكَانَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ أَيْمَنَ أُمُّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيفَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَكَانَتْ مِنَ الْحَبَشَةِ)

هَذَا تَصْرِيحٌ مِنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ أُمِّ أَيْمَنَ أُمُّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَبَشِيَّةٌ وَكَذَا قَالَهُ الْوَاقِدِيُّ وَغَيْرُهُ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُؤَرِّخِينَ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ سَبِيِ الْحَبَشَةِ أَصْحَابُ الْفِيلِ ^(١).

وَقِيلَ: إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ حَبَشِيَّةً، وَإِنَّمَا الْحَبَشِيَّةُ امْرَأَةٌ أُخْرَى.

وَأَسْمُ أُمِّ أَيْمَنَ الَّتِي هِيَ أُمُّ أُسَامَةَ [بِرَكَّة]، كُنِيَتْ بِابْنَتِهَا أَيْمَنَ بِنْتُ عُمَيْدٍ الْحَبَشِيَّةِ صَحَابِيٍّ أُسْتُشْهِدَ يَوْمَ خَيْبَرَ، قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ قِطْعَةٍ مِنْ أَحْوَالِ أُمِّ أَيْمَنَ فِي بَابِ الْقَافَةِ.

قَوْلُهُ فِي قِصَّةِ أُمِّ أَيْمَنَ (إِنَّهَا اِمْتَنَعَتْ مِنْ رَدِّ تِلْكَ الْمَنَاحِ حَتَّى عَوَّضَهَا عَشْرَةَ أَمْثَالِهِ)

إِنَّمَا فَعَلَتْ هَذَا لِأَنَّهَا ظَنَّتْ أَنَّهَا كَانَتْ هِبَةً مُؤَبَّدَةً وَتَمْلِكًا لِأَصْلِ الرَّقَبَةِ، وَأَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ اسْتِطَابَةَ قَلْبِهَا فِي اسْتِرْدَادِ ذَلِكَ، فَمَا زَالَ يَزِيدُهَا فِي الْعَوَاضِ حَتَّى رَضِيَتْ، وَكُلَّ هَذَا تَبَرُّعٌ مِنْهُ ﷺ وَإِكْرَامٌ لَهَا، لِمَا لَهَا مِنْ حَقِّ الْحُضَانَةِ وَالتَّرْيَةِ ^(٢).

قَوْلُهُ: (وَاللَّهُ لَا نُعْطِيكَاهُنَّ)

هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخِ (نُعْطِيكَاهُنَّ) بِالْأَلِفِ بَعْدَ الْكَافِ، وَهُوَ صَحِيحٌ، فَكَأَنَّهُ أَشْبَعَ فَتَحَةَ الْكَافِ فَتَوَلَّدَتْ مِنْهَا أَلِفٌ، وَفِي بَعْضِ النُّسخِ (وَاللَّهُ مَا نُعْطَاكُهُنَّ) وَفِي بَعْضِهَا (لَا نُعْطِيكَهُنَّ) ^(١)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) لما قتل الله الفيل وأهلك المقاتلين الذين جاءوا مع إيرهة، وكان معهم بعض النساء، قيل أن أم أيمن كانت منهم.

(٢) فرغم أنها أمة مملوكة إلا أن لها حق، والنبي ﷺ أولى من رعى الحق، فإذا كان هناك نوع من الرعاية والتربية في الصغر، فينبغي على الكريم أن يحفظ ذلك.

٢٥ - باب أخذ الطعام من أرض العدو.

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ قَالَ أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ - قَالَ - فَالْتَزَمْتُهُ فَقُلْتُ لَا أُعْطَى الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا - قَالَ - فَالْتَقْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَبَسِّمًا .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يَهُزُّ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغْفَلٍ يَقُولُ رُمِيَ إِلَيْنَا جِرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ وَشَحْمٌ يَوْمَ خَيْبَرَ فَوَيْبَتْ لَأْخُذَهُ قَالَ فَالْتَقْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّعَامَ .

(باب جَوَازِ الْأَكْلِ مِنْ طَعَامِ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ) (٢)

فِيهِ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ (أَنَّهُ أَصَابَ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (قَالَ رُمِيَ إِلَيْنَا جِرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ وَشَحْمٌ).

أَمَّا (الْجِرَابُ) فَبِكْسَرِ الْجِيمِ وَفَتْحِهَا لُغَتَانِ، الْكُسْرُ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ، وَهُوَ وَعَاءٌ مِنْ جِلْدٍ (٣).

وَفِي هَذَا إِبَاحَةُ أَوَّلِ طَعَامِ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ.

(١) ظننت أم أيمن أن أنس طلب ذلك بغير حق، فلذلك جعلت الثوب في عنقه، لتخنقه، لأنها ظننت أن النبي ﷺ قد أعطاه ذلك هبة، فلا يمكن بعد ذلك أن يأمرها بالرجوع في هبته، فظننت أنها تملك رقبة النخل والحقيقة أنها لا تملكه، فين لها النبي ﷺ وعوضها كما ذكرنا.

(٢) وهذا عنوان آخر للباب.

(٣) أي شوال من جلد.

قَالَ الْقَاضِي: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ أَكْلِ طَعَامِ الْحَرْبِيِّينَ مَا دَامَ الْمُسْلِمُونَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَيَأْكُلُونَ مِنْهُ قَدْرَ حَاجَاتِهِمْ، وَيَجُوزُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَبِغَيْرِ إِذْنِهِ. وَلَمْ يَشْتَرِطْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ اسْتِئْذَانَهُ إِلَّا الزُّهْرِيُّ. وَجُمْهُورُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ مَعَهُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَى عِمَارَةِ دَارِ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَخْرَجَهُ لَزِمَهُ رَدُّهُ إِلَى الْمُغْنَمِ.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا يَلْزَمُهُ^(١).

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَا غَيْرِهَا، فَإِنْ بَاعَ مِنْهُ شَيْءٌ لِغَيْرِ الْغَانِمِينَ كَانَ بَدَلَهُ غَنِيمَتُهُ^(٢)، وَيَجُوزُ أَنْ يُرَكَّبَ دَوَابُّهُمْ، وَيُلْبَسَ ثِيَابُهُمْ، وَيَسْتَعْمَلَ سِلَاحَهُمْ فِي حَالِ الْحَرْبِ بِالْإِجْمَاعِ^(٣)، وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ الْإِمَامِ. وَيَشْتَرِطُ الْأَوْزَاعِيُّ إِذْنَهُ، وَخَالَفَ الْبَاقِينَ^(٤).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: دَلِيلُ جَوَازِ أَكْلِ شُحُومِ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ وَإِنْ كَانَتْ شُحُومَهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ^(٥)، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ.

(١) والمقصود هو الطعام الذي يبقى حتى يعود به إلى دار الإسلام ليس له فيه حاجة ولا ضرورة، فهو جزء من الغنيمة، لذا لم يردده إلى الغنيمة لتقسم على جميع الغانمين، وأما حال الحرب، فربما لو انتظر فسد، ولذا جاز الأكل منه أثناء الحرب.

(٢) بمعنى أنه إذا باع، فقد أصبح مالاً، لا يُخاف تلفه، وإنما جاز الأكل أثناء حال الحرب لأنه ربما فسد، لكن إذا باعه فقد تحول إلى مال، يبقى ويحفظ ويكون ضمن الغنيمة.

(٣) لأن إباحة أموال أهل الحرب متفق عليه كما هو ظاهر.

(٤) والصحيح أنه لا يشترط إذن الإمام، بل يستعمل ذلك فإذا انتهت المعركة، جعلت هذه الثياب وهذه الدواب في الغنيمة لتقسم.

(٥) لأن الله نص في القرآن أنه حرم على اليهود الشحوم، ومع ذلك يجوز لنا أن نأكلها، لأن الذبيحة إذا ذكر اسم الله عليها من مسلم أو كتابي، فقد حلت بجملتها للمسلم، سواء اعتقد الكتابي حرمة جزء منها عليه، أو اعتقد حرمتها بالكلية، طالما ذكر المسلم اسم الله وذبح، لقول النبي ﷺ: (مَا أَنَهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ) مسلم.

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْجُمْهُورُ: لَا كَرَاهَةَ فِيهَا.

قَالَ مَالِكٌ: هِيَ مَكْرُوهَةٌ.

قَالَ أَشْهَبُ وَابْنُ الْقَاسِمِ الْمَالِكِيُّانِ وَبَعْضُ أَصْحَابِ أَحْمَدَ: هِيَ مُحَرَّمَةٌ، وَحُكِيَ هَذَا أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ.

وَاحتَجَّ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}.

قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: الْمُرَادُ بِهِ الذَّبَائِحُ، وَلَمْ يَسْتَنْ مِنْهَا شَيْئًا لَا لَحْمًا وَلَا شَحْمًا وَلَا غَيْرَهُ.

وَفِيهِ: حِلٌّ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ^(١)، وَلَمْ يُخَالَفْ إِلَّا الشَّيْعَةُ^(٢).

وَمَذْهَبَنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ^(٣): إِبَاحَتُهَا سِوَاءَ سَمَوِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا أَمْ لَا.

(١) الصحيح في مسألة هل ذبائح اليهود محرمة أم لا: الصحيح أنها حلال؛ لأن التحريم قد نسخ بنزول القرآن بقوله: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ)، وأما ذبائح أهل الكتاب عموماً سواء يهودياً أو نصرانياً فهي حلال بالنص والإجماع، قال تعالى (وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ)، وسواء كانوا على الملة قبل تحريفها أو بعد تحريفها، فطالما أنهم لم يتبعوا النبي ﷺ فهم كفار، فلا فرق إن اعتقد تحريف أو لم يعتقد، لأن بعض السلف منهم ابن عمر رضي الله عنهما كان يمنع من ذبائح النصارى ومن الزواج منهم، فعن نافع أن ابن عمر كان إذا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرَكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاقِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيسَى وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ) البخاري، نعم هو شرك لا خلاف فيه، لكن الكلام في أن بعض أحكام المشركين والكفار هي خاصة بأهل الكتاب دون باقي المشركين، وليست كل الأحكام متساوية، فأهل الكتاب كفار ومشركون ولهم أحكام خاصة في حل الذبائح وحل النساء، فيجوز أن يأكل ذبيحتهم ويجوز أن يتزوج نسائهم، رغم كفرهم، لأن كل كافر فهو مشرك، لأنه حتى ولو كان يزعم التوحيد، إلا أن كل من كذب الله فهو كافر مشرك، قد أطاع الشيطان في الكفر لما كذب الله وكذب الرسول ﷺ، فقد عبده من دون الله، فهو مشرك، ولكن كما ذكرنا هناك مشركون لهم أحكام خاص، فكفار أهل الكتاب الذين يعتقدون الثلاث ويعتقدون كذب الرسول ﷺ، فرغم هذا فقد أحل الله ﷻ طعامهم.

(٢) ليست مخالفة الشيعة في حل ذبائح أهل الكتاب بمعتبر.

(٣) هذا فيه نظر، في أن هذا هو مذهب الجمهور، إباحة ذبائحهم سواء سموها الله عليها أم لا.

- بل جمهور السلف على اشتراط التسمية، وظاهر الكتاب والسنة اشتراطها، لأن الله ﷻ يَنْ لَمْ يَشْرَعْ لِأَحَدٍ أَنْ يَذْبَحَ إِلَّا بِاسْمِ اللَّهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَرِيْمَةِ الْأَنْعَامِ)، فدل على أن شرع من قبلنا كان فيه أن يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام،

فذبهم على غير اسم الله ﷻ خلاف ما شرع لهم، وقد قال ﷻ: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ)، ولم يقل فقط: وَلَا تَأْكُلُوا مما ذكر عليه اسم غير الله تعالى، فظاهر الآية مع من يقول أن من ترك التسمية عمداً لا تحل ذبيحته، أما تركها نسياناً ففيه خلاف، والصحيح أن منع الأكل نوع عقوبة، والناسي لا تصح عقوبته، ولذا كان الأقرب أن تارك التسمية نسياناً سواء كان مسلماً أو كتابياً، فإنها تحل ذبيحته.

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرى أنه حتى لو تركها نسياناً لم تحل، وهناك رواية عن أحمد في التفرقة بين الصيد والذبيحة، في حل الذبيحة وعدم حل الصيد إذا نسي التسمية، لكن الصحيح أن متروك التسمية نسياناً تحل ذبيحته، لأن ظاهر القرآن والسنة أنه لا بد من التسمية لأن الله قال (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) وإن نزلت في الميتة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالميتة لم تحل، لأنه لم يذكر عليها اسم الله، ولم ينهر الدم، وقد قال النبي ﷺ: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ)، فالحجة مع جمهور السلف الذين قالوا أن متروك التسمية عمداً من الكتابي أو من المسلم لا تحل.

واحتجاج الشافعية بقول الله ﷻ: (وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) يقولون هذا عام لم يستثن شيئاً منه، وقد علم الله أنهم لا يسمون.

نقول قد علم الله أنهم يأكلون الخنزير، ويشربون الخمر، فهل كان في ذلك إباحة للخنزير؟ نقول لا، ويأجماع العلماء والمسلمين أن الخنزير وإن استحلّه النصارى، لن يحل للمسلمين مع أنه من طعامهم ويمثل هذا نقول علم الله أنهم يستحلون الميتة ويخفون ولا يذبون، فهل هذا معتبر؟

فالخلاصة أن طعام الذين أوتوا الكتاب الذي أحله الله لهم حلال لنا، وهو الطعام الذي شرع الله لهم حله، وهو لم يشرع لهم إلا أن يسموا الله على الذبيحة، ولم يشرع ﷻ أن تقتل، ولم يشرع ﷻ حل الخنزير. - فالصحيح أو قل الصواب إن شاء الله، أن متروك التسمية عمداً لا يحل من مسلم أو كتابي، لأن الرسول ﷺ اشترط ذكر اسم الله وإنهار الدم، والقرآن نهانا أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه.

ولذلك ما علمنا عن أهل بلدة من البلاد تركوا التدين بالشرائع التي يتسبون إليها، حتى تركوا من ضمن ذلك التسمية، فالصحيح أن هؤلاء لا تحل ذبائحهم خصوصاً إذا تأكدنا من هذا الأمر وشهدناه.

هناك فرق بين عدم العلم هل هم ذكروا اسم الله أم لا؟ وبين علمنا أنهم لا يذكرون اسم الله، فإن علمنا أنهم لا يذكرون اسم الله، فلا نأكل، فإذا لم نعلم أذكروا اسم الله أم لا، نقول كما قال ﷻ (سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا)، فَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِلَحْمٍ لَا نَدْرِي ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ قَالَ: "سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا" وَكَانُوا حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْكَفْرِ، (ج۴) ۳۱۷۴ [قال الألباني]: صحيح، لأن الأصل السلامة بالنسبة للمسلمين ولمن أحل الله لنا ذبائحهم.

أما إذا علمنا أن أهل بلاد بأكملها كأوروبا وأمريكا وغيرهم، تركوا شرائعهم عامة، ومن ضمنها الذبح، ولم يعد عندهم التزام إلا باسم النصرانية أو اليهودية، وإلا فالعلمانية غالبية، فضلاً عن لا يدين بديانة أصلاً، لأن كثير من شعوب أوروبا لا يدينون أصلاً بديانة ويرون أنفسهم لا دينيين، وإن احتفلوا ببعض الأعياد من باب العادات، وفي آخر استطلاع أن ۷۰٪ من الإنجليز لا يعتقدون بولادة المسيح على الصفة المذكورة، وأنه ولد من مريم العذراء، ويرون ذلك من الخزعبلات والخرافات، فأناس لا تدين بدين

وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَحِلُّ إِلَّا أَنْ يُسَمَّوْا اللَّهَ تَعَالَى.

فَأَمَّا إِذَا ذَبَحُوا عَلَى اسْمِ الْمَسِيحِ أَوْ كَنِيْسَةٍ وَنَحْوَهَا فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الذَّبِيْحَةُ عِنْدَنَا، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ليسوا من أهل الكتاب، وإن رفعوا بعض الشعارات، لكن لا بد من اعتقاد في الكتاب، بأن يعتقدوا بالتوراة والإنجيل، وأنهما مُنزَلان من عند الله، وأن موسى وعيسى رُسل الله، حتى ولو اعتقدوا مع ذلك أن المسيح ابن الله أو هو الله والعياذ بالله فهذا لا يخرجهم من صفة أهل الكتاب، فهم كفار من أهل الكتاب.

العبرة أن يقول "بسم الله" حتى لو اعتقد في الله أنه حل في المسيح أو اتحد به، حتى لو أنك قلت له قل: [ربنا] سينصرف ذهنه تلقائياً إلى الله ﷻ خالق الكل.

إذا هنالك عدة مراتب في هذا الباب: [علمنا أنه لم يسم - لم نعلم أسمى الله أم لا - علمنا أنه سمي غير اسم الله كأن قال باسم الصليب أو المسيح، وهذا سيأتي].

(١) بل نرى أن هذا نص في القرآن، وذلك لأن هناك بعض العلماء يقول كل وإن سمعته وهو يقول "باسم جرجس" أو نحو ذلك ويستدل بقوله تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ)، نقول هذا قول باطل وإن قال به بعضي العلماء لمخالفة نصوص الكتاب والسنة، فإن هذا من تعارض العمومين، فعموم قوله (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) مخصوص بالختير والخمر وما طبخ بالخمر وبالميتة باتفاق، فإنهم إن استحلوا الميتة فإنها لا تحل لنا، فإذا كان الأمر كذلك ولم يذبحوا الذبيحة، فلا يحل لنا ذلك. فإذا كان هذا عموم قيد خصص، فأين تخصيص عموم (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ)، وأين تخصيص عموم (وَمَا أَهْلٌ بِهِ لغير الله)، فهذا عموم لم يجرح، وأما استدلالهم بحديث: (سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُّوا) فهذا في مجهول التسمية، لمن لم يعلم أسموا الله أم لا، وهذا في المسلمين الأصل حملهم على السلامة، فلا يصلح لتخصيص عموم (وَمَا أَهْلٌ بِهِ لغير الله).

وقد ذكرنا من قبل أنه إذا تعارض عمومان، فالعموم المخصوص يضيغف والعموم الباقي على عمومه أقوى، فهذا بلا شك أقوى، وكما ذكرنا يلزم لمن يقول ذلك، أنه يحل الأكل ولو سمي المسيح أو الصليب أو اسم كنيسة أن ذلك حلال، يلزمه إباحة الختير، ولا قائل بذلك، ولهذا نحن نعتبر أن هذا قول باطل ولو قال به بعض العلماء الذين خالفوا نصوص الكتاب والسنة، وقد تأولوا نص آخر هو في الحقيقة لا يدل على حل ما أهل به لغير الله، ولم يأذن الله بذلك قط، لم يأذن الله بالشرك قط لأمة من الأمم بأن يسَمُوا غير الله ﷻ.

والخلاصة:

- أن ما سموا عليه غير اسم الله، فلا يحل، وقول المخالف باطل.

- وما تركوا فيه التسمية عمداً، فهو لا يحل، مع نوع اجتهاد، لكنه اجتهاد ضعيف.

- مجهول التسمية: فلا نعلم أسموا الله أم لا، نسمي الله ونأكل.

- إذا جهلنا من الذبيح كتابي أم ليس بكتابي، كذبائح أتت من بلد فيها مجوس وكفار وأهل كتاب ولا دينيين: فهذا لا يحل حتى نعلم، لأن مفهوم قول الله تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ) أن طعام غيرهم ليس بحلال، فيفيد حرمة ذبائح غيرهم، وإذا اشتبهت ميتة بمزكاة حرمنا للاشتباه؛ لأن الأصل في الذبائح الحرمة، لقول النبي ﷺ في الصيد: (إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَادْكُرْ كِتْمَهُ حَيًّا فَادْبَحْهُ وَإِنْ أَدْرَكَتْهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ) مسلم، فعلى التحريم بالاشتباه، فاحتمال أن يكون قد زكّي وقد لا يكون، فالأصل أنه ليس بحلال حتى نعلم التسمية، فقله ﷺ (مَا أَثَرُ الدِّمِّ وَذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ فَكُلْ)، مفهومها أن من لم ينهر الدم ولم يذكر اسم الله فلا تأكل.

لذلك نقول: إذا جهلنا الذابح في بلد يختلط فيها المسلمين مع أهل الكتاب والمشرّكين وعباد الأوثان واللا دينيين، فلا نأكل حتى نعلم الحل.

وكذلك إذا جهلنا حصول التسمية من عدمها، هل قُتِلَ بالكهرباء أم غرقت أم كانت موقودة، فلا يجوز أن نأكل حتى نتأكد من حصول التسمية، ونتأكد من أن الذابح مسلم أو كتابي، وأنه ذكر اسم الله وحتى لو جهلنا أذكر اسم الله أم لا، فيجوز أن نأكل، لكن إذا علمنا أنه ترك التسمية عمداً، فلا نأكل.

ولذا هناك أمور يكفي جهلها في التحريم كحصول التسمية من عدمها أو الشك في ديانة الذابح، وهناك أمور حتى لو لم نتأكد منها نقول (سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُّوا) كالتسمية، أما إذا تأكدنا من عدم التسمية فلا يجوز أن نأكل.

المجزر الآلي الذي يُشرف عليه مسلمون ويتولون الذبح بأنفسهم بالطريقة المشروعة مع التسمية، يحل الأكل منه.

متروك التسمية أو وضع ما لا تصح تسميته كوضع تسجيل يذكر اسم الله، فهذا لا يصح فالتسجيل مثله مثل البيغاء، فالتسمية لا بد أن تكون من الذابح، فالذي يضغط على زر الذبح هو الذي يجب أن يُسمي، وهذه خطوة لا بد وأن تتم مع كل ذبيحة، وهذا لا يمكن أن يحصل في حالة الفراخ التي توضع في طابور طويل، ولذلك لا يصلح وجود تسجيل، ولا يكفي أيضاً التسمية عند الضغط على الزر فقط، إلا أن يكون الذبح يتم دفعة دفعة، بمعنى أنه يُسمي عند الضغط على الزر فالتى مرّ عليها السكين بعد هذه اللحظة حلال، لكن ليس هذا هو الذي يحدث.

وعموماً الذبائح الكبيرة كالبقرة والجاموس بالنسبة للتي تُذبح في المجازر والتي تكون تحت إشراف إسلامي، تكون خطوة الذبح فيها يدوية، أما الدواجن فلا بد وأن تكون خطوة يدوية.

- ويُجزّئه أن يقول [باسم الله] أو [الله أكبر]، فلو قال أي واحدة منها أجزأه، فقد ذكر الله تعالى فيحل، ولو قال [بسم الله، الله أكبر] فهي السنة.

قوله: (فَالْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَخِيَّتْ مِنْهُ) يَعْنِي: لَمَّا رَأَاهُ مِنْ حِرْصِهِ عَلَى أَخْذِهِ أَوْ لِقَوْلِهِ: (لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا) ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٦ - بَابُ كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبْنِ رَافِعٍ - قَالَ ابْنُ رَافِعٍ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ أَخْبَرَهُ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيهِ ^(٢). قَالَ انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ ^(٣) الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ^(١). قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا بِالشَّامِ إِذْ جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى هِرَقْلَ يَعْنِي عَظِيمَ الرُّومِ - قَالَ - وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ

(١) فالرسول ﷺ ابتسم لحرصه، وأن فعله هذا فيه استئثاراً لنفسه فاستحى عبد الله بن مغفل من النبي ﷺ.

(٢) أي كان ابن عباس جالساً أمام أبو سفيان مباشرة، يكلمه مشافهةً، وقوله (مِنْ فِيهِ إِلَى فِيهِ) من فمه إليّ، ومن فمي إليه.

معلوم أن أبا سفيان بن حرب كان رأس المشرّكين خصوصاً بعد بدر إلى فتح مكة، فكان رأساً للمشرّكين لمدة ست سنوات، ثم أسلم في فتح مكة وحسن إسلامه ﷺ.

وطعن من يطعن في أبي سفيان أو في إسلام معاوية جريمة، ومن يتهمهم بالنفاق فهو أجدر بهذا الوصف، ففي الحديث: (وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ) مسلم.

وأبو سفيان شارك في الفتوح وجاهد وحسن إسلامه ﷺ، ومعاوية كان كاتباً للنبي ﷺ، فمن يطعن فيه يطعن في اختيار النبي ﷺ، يستأمنه النبي ﷺ على الوحي ثم يقولون عنه أنه منافق، فأنتم أولى بالنفاق.

فالشيعَةُ الرافضة أولى بالنفاق، لطعنهم فيها بل طعنوا في المهاجرين والأنصار، ونحن نرى كيف كان حال المهاجرين والأنصار في إيمانهم وتصحيتهم في سبيل الله، وقد رُبوا على يد رسول الله ﷺ، فالطاعون فيهم طاعنون في النبي ﷺ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يكف شرهم عن المسلمين.

(٣) يعني صلح الحديبية، فقد اتفقوا فيها على ترك القتال مدة عشر سنين. وفي هذا دليل على جواز الصلح على ترك القتال بين المسلمين والكفار مدة معينة.

واختلف العلماء: هل يجوز بلا مدة:

- فمنهم من قال لا يجوز أكثر من عشر سنين.

إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى فَدَفَعَهُ عَظِيمٌ بُصْرَى إِلَى هِرْقَلٍ فَقَالَ هِرْقَلُ هَلْ هُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْمِ هَذَا الرَّجُلِ
الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَالُوا نَعَمْ - قَالَ - فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قَرِيشٍ فَدَخَلْنَا عَلَى هِرْقَلٍ فَاجْلَسْنَا بَيْنَ
يَدَيْهِ فَقَالَ أَيْكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانٍ فَقُلْتُ أَنَا (٢) .
فَاجْلِسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَاجْلِسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي ثُمَّ دَعَا بِرَجُلَيْنِ فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَأَلْتُ هَذَا عَنْ

- ومنهم من جوز أكثر من عشر سنين.
- ومنهم من قال يجوز بلا مدة، لكن من قالوا بلا مدة، لم يعنوا أنها تكون مؤبدة، ليست اعترافاً بحق في
الوجود، كما يريد اليهود مثلاً أن يقال لهم فلسطين من حقكم، لا ليست من حقهم، فترك القتال إلى غير
مدة غير مؤبد.

والعقد المؤبد الوحيد هو عقد الذمة الذي يدفعون به الجزية ويخضعون إلى سلطان الإسلام.
أما عقد ترك القتال إلى غير مدة، فهو عقد غير مؤبد وفيه اختيار، بمعنى أن من حق المسلمين أن يلغوا هذا
العقد ويعلموا الطرف الآخر متى أرادوا، فهو عقد ليس بلازم على الدوام، فهو لازم طالما لم يلغى، ففي
الهدنة الغير محددة المدة، كوقف إطلاق النار بدون تحديد مدة، إذا ألغينا هذه الاتفاقية - الهدنة غير المؤقتة -
صار الطرفان في حل، قال تعالى (وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ)، أي انبذ إليهم عهدهم
وأخبرهم أننا ألغينا العهد والاتفاق حتى تكون أنت وهم على سواء في المعرفة بأنه لا هدنة.
أما العقد المؤقت بمدة فلا يجوز لنا أن نلغيه.

(١) فَإِنْ أَبَا سُفْيَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَحِبُّ الْفَخْرَ فَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ
هَذَا الْفَخْرَ، فَاجْعَلْ لَهُ شَيْئًا، قَالَ: "نَعَمْ، مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، ... الحديث) (د) ٣٠٢٢ [قال
الألباني]: حسن، والمدة كانت بين الرسول ﷺ وبين قريش، ولأنه رجل من قريش قال (بنيي وبين
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)، فحبه ﷺ للفخر صفة مستمرة فيه، وهذا أمر يُحتمل مع أن هذه الصفة في الجملة نقصاً
إلا أن هناك من النقص ما يُحتمل، ولا نطلب من الناس الكمال في كل شيء، ولا نُهمَل حاجة بعض
الناس إلى مثل ذلك، ونقصد بالنقص أن الذي لا يُحِبُّ الفخر أفضل من الذي يُحِبُّ الفخر، ومن لا
يحرص أن يقال من دخل داره فهو آمن، أنقص ممن لا يرغب في ذلك.

فلا تُقَارَنَ بين أبي بكر وعمر والعشرة المبشرين بالجنة وبين أبي سفيان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ومعاوية، فلا شك أن أبا سفيان
من مسلمة الفتح هو ومعاوية، وقد قال تعالى: (لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ
أَعْظَمُ دَرَجَةً مَنِ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى)، ولا يعني قولنا أنهم قد حَسُنَ
إسلامهم وكانوا صادقين فيه، أنهم قد صاروا أفضل من السابقين من المهاجرين والأنصار، فإنه إذا كان
لا وجه للمقارنة بين الحسن والحسين أبناء علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وبين معاوية، فلا شك أنهما أفضل من معاوية، لكن
لا يلزم من ذلك الطعن فيه والتقصيص أو أنه فاسد النية أو نحو ذلك.

(٢) فَأَبُو سُفْيَانَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَجْتَمِعَانِ فِي عَبْدٍ مُنَافٍ فَهَذَا عَلَى قَرَابَةٍ.

الرَّجُلُ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذَّبُوهُ. قَالَ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْلَا مَخَافَةُ أَنْ يُؤْثَرُ عَلَى الْكَذِبِ لَكَذَّبْتُ (١). ثُمَّ قَالَ لَتَرْجُمَانِي سَلَهُ كَيْفَ حَسِبُهُ فِيكُمْ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ لَا. قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا. قَالَ وَمَنْ يَتَّبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضَعَفَاؤُهُمْ قَالَ قُلْتُ بَلْ ضَعَفَاؤُهُمْ. قَالَ أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخَطَةٌ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَا (٢). قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ قَالَ قُلْتُ تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا يُصِيبُ مِنَّا وَتُصِيبُ مِنْهُ. قَالَ فَهَلْ بَغَدِرُ قُلْتُ لَا. وَتَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي بِمَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا. قَالَ فَوَاللَّهِ مَا أُمَكِّنُنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ (٣). قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قَالَ قُلْتُ لَا. قَالَ لَتَرْجُمَانِي قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسْبِهِ فَرَعَمْتُ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبٍ وَكَذَلِكَ الرَّسُلُ يُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ فَرَعَمْتُ أَنْ لَا. فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ. وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَضَعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ فَقُلْتُ بَلْ ضَعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرَّسُلِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَرَعَمْتُ أَنْ لَا. فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدْعِ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَهُ سَخَطَةٌ لَهُ فَرَعَمْتُ أَنْ لَا. وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بِشَاشَةِ الْقُلُوبِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ فَرَعَمْتُ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ فَرَعَمْتُ أَنَّكُمْ قَدْ قَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا يَنَالُ مِنْكُمْ

(١) يقول أنه مطمئن ويعلم أنه لو كذب فلن يردوا عليه، لكنه خاف أن يرجعوا فيقولوا كذب أبو سفيان، فهو يكره الكذب، فحتى الكفرة يجعلون الكذب مذمة، كما قال فرعون عن موسى (سَاحِرٌ كَذَّابٌ) مع أن فرعون هو الساحر الكذاب، ولكن فطرة في البشر أن السحر والكذب مذمة.

(٢) (سَخَطَةٌ لَهُ) أي أنه يعلم أن هناك أناس سوف ترتد عن الدين بسبب المال أو الجاه أو المترلة، لكن أرتد لأنه رأي الدين باطلاً فكرهه، لا لم يحدث ذلك.

(٣) هو لم يدخل كذباً لكنه يريد أن يشكك في وفائه ﷺ.

وَتَنَالُونَ مِنْهُ. وَكَذَلِكَ الرَّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَرَعَمْتُ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ. وَكَذَلِكَ الرَّسُلُ لَا تَغْدِرُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ أَحَدٌ قَبْلَهُ فَرَعَمْتُ أَنْ لَا. فَقُلْتُ لَوْ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ أَنْتُمْ يَقُولُ قِيلَ قَبْلَهُ. قَالَ ثُمَّ قَالَ بِمِ يَأْمُرُكُمْ قُلْتُ بِأَمْرِنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعَقَافِ^(١). قَالَ إِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُنْ مِنْكُمْ وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلَصُ إِلَيْهِ لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عَنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيْ. قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلِمًا وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ وَإِذَا أَهْلُ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عَنْدَهُ وَكَثُرَ اللَّغَطُ وَأَمْرُنَا فَأَخْرَجْنَا. قَالَ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا لَقَدْ أَمَرُكُمْ أَبُو كُبَيْشَةَ^(٢) أَنَّهُ لِيَخَافَهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ - قَالَ - فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَيُظْهِرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ. [يؤثر: يُنقل: الأريسيون: الفلاحون؛ البشاشة: مخالطة الإيمان انشراح الصدور؛ السجال: مرة لنا ومرة علينا].

وَحَدَّثَنَا هَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَكَانَ قَيَّصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللَّهُ

(١) في رواية البخاري: [قَالَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ قُلْتُ يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتَّركُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَقَافِ] ثُمَّ قَالَ هِرَقْلُ [وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَتَبْهَكُمُ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَقَافِ].

(٢) يقصد النبي ﷺ.

عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشَى مِنْ حِمَصٍ إِلَى إِيْلِيَاءَ شُكْرًا لِمَا أَبْلَاهُ اللَّهُ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ «مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ». وَقَالَ «إِثْمَ الْيَرِيسِيِّينَ». وَقَالَ «بِدَاعِيَةِ الْإِسْلَامِ». [اليريسيون: الفلاحون أو العجم].

قوله: (هرقل)

بِكَسْرِ الهَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَيُقَالُ: هِرْقُلٌ، بِكَسْرِ الهَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْقَافِ، حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ فِي صِحَاحِهِ، وَهُوَ اسْمٌ عَلِمَ لَهُ، وَلَقَبُهُ قَيْصَرٌ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ مَلَكَ الرُّومَ يُقَالُ لَهُ: قَيْصَرٌ.

قوله: عَنْ أَبِي سُفْيَانَ (انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) يَعْنِي الصُّلْحَ يَوْمَ الْحُدَيْيَةِ، وَكَانَتْ الْحُدَيْيَةُ فِي أَوَاخِرِ سَنَةِ سِتٍّ مِنَ الْهَجْرَةِ^(١).
قوله: (دِحْيَةُ الْكَلْبِيِّ)

هُوَ بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ اخْتَلَفَ فِي الرَّاجِحَةِ مِنْهُمَا، وَادَّعَى ابْنُ السَّكِّيتِ أَنَّهُ بِالْكَسْرِ لَا غَيْرَ، وَأَبُو حَاتِمٍ السَّجِسْتَانِيُّ أَنَّهُ بِالْفَتْحِ لَا غَيْرَ.
قوله: (عَظِيمٌ بُصْرَى) هِيَ بِضَمِّ الْبَاءِ.

وَهِيَ مَدِينَةُ حُورَانَ، ذَاتُ قَلْعَةٍ وَأَعْمَالٍ قَرِيبَةٍ^(٢) مِنْ طَرَفِ الْبَرِّيَّةِ الَّتِي بَيْنَ الشَّامِ وَالْحِجَازِ^(٣)، وَالْمُرَادُ بِعَظِيمٍ بُصْرَى أَمِيرَهَا.
قوله عَنْ هِرْقُلَ: (أَنَّهُ سَأَلَ أَيْهَمَ أَقْرَبَ نَسَبًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيَسْأَلَهُ عَنْهُ^(٤))

(١) كانت في ذي القعدة.

(٢) فمدينة (ذات أعمال) أي هناك قرى حولها صغيرة محيطة بها.

(٣) البرية هي الأرض الصحراوية وهي التي بين الشام والحجاز شمال المملكة العربية السعودية حاليًا.

(٤) وهذا في الحقيقة فيه فضيلة لأبي سفيان من جهة كونه أن له صلة قرابة بالنبي ﷺ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّمَا سَأَلَ قَرِيبَ النَّسَبِ لِأَنَّهُ أَعْلَمَ بِحَالِهِ، وَأَبْعَدَ مِنْ أَنْ يَكْذِبَ فِي نَسَبِهِ وَغَيْرِهِ، ثُمَّ أَكَّدَ ذَلِكَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: (إِنْ كَذَّبَنِي فَكُذِّبُوهُ) أَيُّ لَا تَسْتَحْيُوا مِنْهُ فَتَسْكُتُوا عَنْ تَكْذِيبِهِ إِنْ كَذَّبَ.

قَوْلُهُ: (وَأَجْلِسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي)

قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيَكُونَ عَلَيْهِمْ أَهْوَنَ فِي تَكْذِيبِهِ إِنْ كَذَّبَ، لِأَنَّ مُقَابَلَتَهُ بِالْكَذِبِ فِي وَجْهِهِ صَعْبَةٌ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَسْتَقْبَلْهُ (١).

قَوْلُهُ: (دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ)

هُوَ بِضَمِّ التَّاءِ وَقَفَّحَهَا وَالْفَتْحَ أَفْصَحَ، وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْ لُغَةٍ بِلُغَةٍ أُخْرَى، وَالتَّاءُ فِيهِ أَصْلِيَّةٌ، وَأَنْكَرُوا عَلَى الْجَوْهَرِيِّ كَوْنَهُ جَعَلَهَا زَائِدَةً (٢).

قَوْلُهُ: (لَوْلَا خِشَاةٌ أَنْ يُؤْثَرَ عَلَى الْكَذِبِ لَكَذَّبْتَ)

مَعْنَاهُ: لَوْلَا خِشَاةٌ أَنْ رُفِقَتِي يَنْقُلُونَ عَنِّي الْكَذِبَ إِلَى قَوْمِي وَيَتَحَدَّثُونَ فِي بِلَادِي لَكَذَّبْتَ عَلَيْهِ لِبُغْضِي إِيَّاهُ، وَحُبِّي نَفْصَهُ، وَفِي هَذَا بَيَانٌ أَنَّ الْكَذِبَ قَبِيحٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَمَا هُوَ قَبِيحٌ فِي الْإِسْلَامِ (٣).

وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: (لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثُرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَّبْتَ عَنْهُ) (٤) وَهُوَ بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِهَا.

وَقَوْلُهُ: (كَيْفَ حَسَبَهُ فِيكُمْ) أَيُّ نَسَبِهِ (٥).

(١) أي أنهم يمكن أن يكذبوه بالإشارة من خلفه، ولا يعلم من هو الذي أشار بذلك، وإن كان أبو سفيان مطمئنًا تمام الاطمئنان أن أحدًا منهم لا يمكن أن يكذبه أمام هرقل.

(٢) فكلمة (ترجم) فعل، فالتاء أصلية.

(٣) وكذا عند الأمم كلها، فقد فطر الله الناس على كراهية الكذب وذمه، وهذا مما لا يَنَازَعُ فِيهِ عَاقِلٌ، فِي أَنَّ الْعَقْلَ يَدْرِكُ قُبْحَ الْكَذِبِ، ففزعون وقومه لما أرادوا سب موسى قالوا (سَاحِرٌ كَذَّابٌ)، فلو كان العقل لا يعرف قبحه، لما كان هناك معنى للسب به، فلا شك أن العقول والقلوب مفطورة على حسن الصدق وقبح الكذب، كما هي مفطورة على قبح السحر وذمه.

(٤) (يأثروا) أي ينقلوا، وفي (الأثر) أي في الشيء المنقول.

(٥) قال: (هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ)، فالنبي ﷺ نسبه أشرف الأنساب.

قوله: (فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ.
 وَوَقَعَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ (فَهَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مِنْ مَالِكٍ؟) وَرُويَ هَذَا اللَّفْظُ عَلَى وَجْهَيْنِ:
 أَحَدُهُمَا: (مِنْ) بِكَسْرِ الْمِيمِ، وَ(مَلِكٌ) بِفَتْحِهَا مَعَ كَسْرِ اللَّامِ.
 وَالثَّانِي: (مَنْ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَ(مَلِكٌ) بِفَتْحِهَا عَلَى أَنَّهُ فِعْلٌ مَاضٍ.
 وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ، وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ وَأَصَحُّ، وَتُوَيِّدُهُ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ بِحَذْفِ (مِنْ).
 قوله: (وَمَنْ يَتَّبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟) يَعْنِي بِأَشْرَافِهِمْ كِبَارَهُمْ وَأَهْلَ الْأَحْسَابِ فِيهِمْ.
 قوله: (سَخَطَةٌ لَهُ) هُوَ بِفَتْحِ السَّيْنِ، وَالسَّخَطُ كَرَاهَةُ الشَّيْءِ وَعَدَمُ الرِّضَى بِهِ.
 قوله: (يَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا) هُوَ بِكَسْرِ السَّيْنِ أَيْ تُوبًا، تُوْبَةٌ لَنَا وَتُوْبَةٌ لَهُ.
 قَالُوا: وَأَصْلُهُ مِنَ الْمُسْتَقِيمِينَ بِالسَّجْلِ، وَهِيَ الدَّلْوُ الْمُلَأَى، يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَجْلٌ.
 قوله: (فَهَلْ يَغْدِرُ) هُوَ بِكَسْرِ الدَّالِ، وَهُوَ تَرَكَ الْوَفَاءَ بِالْعَهْدِ.
 قوله: (وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا)
 يَعْنِي مُدَّةَ الْهُدْنَةِ وَالصُّلْحِ الَّذِي جَرَى يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ.
 قوله: (وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا)، يَعْنِي فِي أَفْضَلِ أَنْسَابِهِمْ وَأَشْرَفِهَا.
 قِيلَ: الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ أَبْعَدَ مِنْ انْتِحَالِهِ الْبَاطِلَ، وَأَقْرَبَ إِلَى انْقِيَادِ النَّاسِ لَهُ.
 وَأَمَّا قَوْلُهُ: (أَنَّ الضُّعَفَاءَ هُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ)
 فَلِكُونِ الْأَشْرَافِ يَأْتِقُونَ مِنْ تَقَدُّمِ مِثْلِهِمْ عَلَيْهِمْ، وَالضُّعَفَاءُ لَا يَأْتِقُونَ، فَيُسْرِعُونَ إِلَى
 الْإِنْقِيَادِ وَأَتْبَاعِ الْحَقِّ.
 وَأَمَّا سُؤَالُهُ عَنِ الرَّدَّةِ، فَلِأَنَّ مَنْ دَخَلَ عَلَى بَصِيرَةٍ فِي أَمْرٍ مُحَقَّقٍ لَا يَرْجِعُ عَنْهُ بِخِلَافٍ مَنْ
 دَخَلَ فِي أَبَاطِيلٍ.

وَأَمَّا سُؤَالُهُ عَنِ الْغَدْرِ، فَلِأَنَّ مَنْ طَلَبَ حَظَّ الدُّنْيَا لَا يُبَالِي بِالْغَدْرِ وَغَيْرِهِ بِمَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى ذَلِكَ ^(١)، وَمَنْ طَلَبَ الْآخِرَةَ لَمْ يَرْتَكِبْ غَدْرًا وَلَا غَيْرَهُ مِنَ الْقَبَائِحِ.

قَوْلُهُ: (وَكَذَلِكَ الْإِيْمَانُ إِذَا خَالَطَ بِشَاشَةَ الْقُلُوبِ)

يَعْنِي إِتْسَاحَ الصُّدُورِ، وَأَصْلُهُ اللَّطْفُ بِالْإِنْسَانِ عِنْدَ قُدُومِهِ، وَإِظْهَارُ السُّرُورِ بِرُؤْيَايَتِهِ، يُقَالُ: بَشَّ بِهِ وَتَبَشَّبَشَ ^(٢).

قَوْلُهُ: (وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ)

مَعْنَاهُ: يَتَبَلَّغُهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ لِيُعْظِمَ أَجْرَهُمْ بِكَثْرَةِ صَبْرِهِمْ وَبَذْلِهِمْ وَسُعْمِهِمْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى.

قَوْلُهُ: (قُلْتُ يَا مُرْنََا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعَفَافِ)

أَمَّا الصَّلَاةُ: فَصَلَاةُ الْأَرْحَامِ، وَكُلُّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ، وَذَلِكَ بِالْبِرِّ وَالْإِكْرَامِ وَحُسْنِ الْمُرَاعَاةِ.

وَأَمَّا الْعَفَافُ: الْكَفُّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَخَوَارِمِ الْمُرُوءَةِ.

قَالَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ: الْعِفَّةُ: الْكَفُّ عَمَّا لَا يَحِلُّ وَلَا يَجُمُلُ، يُقَالُ: عَفَّ يَعِفُّ عِفَّةً وَعَفَافًا وَعُفَافَةً، وَتَعَفَّفَ وَاسْتَعَفَّفَ، وَرَجُلٌ عَفٌّ وَعَفِيفٌ. وَالْأُنْثَى عَفِيفَةٌ، وَجَمَعَ الْعَفِيفُ: أَعِفَّةً وَأَعِفَاءً.

قَوْلُهُ: (إِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: هَذَا الَّذِي قَالَهُ هِرَقْلُ أَخَذَهُ مِنَ الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ، فَفِي التَّوْرَةِ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ مِنْ

عَلَامَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَعَرَفَهُ بِالْعَلَامَاتِ، وَأَمَّا الدَّلِيلُ الْقَاطِعُ عَلَى النَّبُوءَةِ فَهُوَ الْمُعْجَزَةُ

الظَّاهِرَةُ الْخَارِقَةُ لِلْعَادَةِ، فَهَكَذَا قَالَهُ الْمَازِرِيُّ ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) أي إلى الدنيا.

(٢) فالْبشاشة هي الفرح والسرور الذي يحصل عند رؤية القادم، وبشاشة القلوب أي أن الإيمان إذا خالط سرور القلوب وحبها وفرحها تفرح به.

(٣) بل والله هذه العلامات والقرائن مع الوحي المنزل ومع ما يدعو إليه، أظهر من الأمر الخارق للعادة، ولم يذكر الله تعالى آيات الأنبياء أنها فقط الخوارق للعادة، بل خوارق العادات تأتي على الأمم فلا يستجيون لها ويزعمون أنها من باب السحر وغيره، وأما ما يدعو إليه الرُّسل، فشئ واحد لا يتغير، وصفات الرُّسل شئ واحد لا يتغير، أعني أن معرفة الرُّسل صلوات الله وسلامه عليهم بالآيات العقلية

قوله: (وَلَوْ أَعْلَمَ أَنِّي أَخْلُ إِلَيْهِ لِأَخْبَيْتُ لِقَاءَهُ) هَكَذَا هُوَ فِي مُسْلِمٍ.

وَوَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ (لَتَجَشَّمتُ لِقَاءَهُ) وَهُوَ أَصَحُّ فِي الْمَعْنَى.

وَمَعْنَاهُ: لَتَكَلَّفْتُ الْوُصُولَ إِلَيْهِ وَارْتَكَبْتُ الْمَشَقَّةَ فِي ذَلِكَ، وَلَكِنْ أَحَافَ أَنْ أُقْتَطَعَ دُونَهُ. وَلَا عُدْرَ لَهُ فِي هَذَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَرَفَ صِدْقَ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنَّمَا شَحَّ فِي الْمُلْكِ، وَرَغِبَ فِي الرِّيَاسَةِ، فَاتَّخَذَهَا عَلَى الْإِسْلَامِ^(١)، وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ هِدَايَتَهُ لَوَفَّقَهُ كَمَا وَفَّقَ النَّجَاشِيَّ وَمَا زَالَتْ عَنْهُ الرِّيَاسَةُ، وَنَسَأَلُ اللَّهَ تَوْفِيقَهُ^(٢).

قوله: (ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ، أَسْلِمْتَ تَسْلَمَ. وَأَسْلِمَ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِيِّينَ، وَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ...{الآيَةِ}).

فِي هَذَا الْكِتَابِ جُمْلٌ مِنَ الْقَوَاعِدِ، وَأَنْوَاعٍ مِنَ الْفَوَائِدِ:

مِنْهَا: دُعَاءُ الْكُفَّارِ إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ قِتَالِهِمْ، وَهَذَا الدُّعَاءُ وَاجِبٌ، وَالْقِتَالُ قَبْلَهُ حَرَامٌ إِنْ لَمْ تَكُنْ بَلَغْتَهُمْ دَعْوَةَ الْإِسْلَامِ، وَإِنْ كَانَتْ بَلَغْتَهُمْ فَالدُّعَاءُ مُسْتَحَبٌّ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَفِيهِ خِلَافٌ لِلْسَّلَفِ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْجِهَادِ.

وَالْمَعْنُوِيَةُ أَعْظَمُ مِنْ مَعْرِفَتِهِمْ بِالْآيَاتِ الَّتِي هِيَ مِنْ جِنْسِ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ، فَخَوَارِقِ الْعَادَاتِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ، الْأَمْرُ فِيهَا يَخْتَلِطُ عَلَيْهِمْ، فَرُبَّمَا لَا يُؤْمِنُونَ، وَأَمَّا مَنْ تَدَبَّرَ حُسْنَ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ مِنَ الدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيدِ، فَقَدْ وَرَدَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ ذَكَرَ فِيمَا يَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ (قُلْتُ يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتَّركُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ)، فَدَعْوَةُ الرُّسُلِ إِلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْعِفَافِ وَتَرْكِ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ أَعْظَمِ الْأَدْلَةِ الَّتِي يُعْرِفُ بِهَا صِدْقَهُمْ، بِخِلَافِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَأَهْلِ الْكُذْبِ وَالزُّورِ، فَلَا بَدَّ أَنْ يَظْهَرَ فِيهِمْ إِتِّبَاعُ الشَّهَوَاتِ مِنَ الشَّهَوَاتِ الْأَرْضِيَّةِ الْبَهِيمِيَّةِ وَالشَّهَوَاتِ الْإِبْلِيسِيَّةِ، أَمَّا دَعْوَةُ الرُّسُلِ فَمِنْهَا عَلَى إِحْقَاقِ الْحَقِّ وَالْحِكْمَةِ.

(١) أَيُّ أَنَّهُ ضَنَّ بِمُلْكِهِ وَبَخِلَ بِهِ، أَنْ يَبْذُلَهُ أَوْ أَنْ يَضِيعَ مِنْهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

(٢) سَبَّحَانَ اللَّهَ، فَقَدْ زَالَتْ عَنْهُ سُرِيعًا، فَمَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ، سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ، وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ ﷻ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ وَخَيْرًا مِنْهُ. وَنَسَأَلُ اللَّهَ تَوْفِيقَهُ.

وَمِنْهَا: وَجُوب الْعَمَلِ بِخَيْرِ الْوَاحِدِ وَإِلَّا فَلَمْ يَكُنْ فِي بَعْثِهِ مَعَ دُخِيَّةٍ فَائِدَةٍ، وَهَذَا إِجْمَاعٌ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ^(١).

(١) ولو أنصف الإمام النووي رَحِمَهُ اللَّهُ لقال: فيه وجوب العلم بخبر الواحد، وليس فقط العمل، لأن الرسول ﷺ دعا هرقل وقومه إلى أمر اعتقادي في المقام الأول، وهو الدخول في الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن لا يعبدوا إلا الله وألا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله، وكل هذه معاني علمية قبل أن تكون عملية، فلم يدعوه إلى الصلاة فقط، فهذا خبر الواحد الذي احتفت به القرائن الدالة على صدقه، من وجود الكتاب وختم الكتاب ومعرفة الناس بشخصية الرسول المرسل بالكتاب، مما يدل على أن خبر الواحد المحتف بالقرائن يوجب العلم والعمل، وهؤلاء المشركين كفروا ليس بتركهم أموراً عملية، وإنما كفروا بتكذيبهم كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وبكفرهم بالتوحيد الذي هو أمر اعتقادي علمي خبري.

وهذا في الحقيقة لا مرد له من قبل المنكرين بإفادة الخبر الواحد للعلم من الأشاعرة والمتكلمين. والحديث مشهور جداً وكتاب رسول الله ﷺ هذا ما زال موجوداً في الحقيقة، فقد حفظ الروم كتاب رسول الله ﷺ وهو موجود في الأستانة في متاحف مدينة إستانبول التركية. وهذا الحديث مما يدل على أن العلم يحصل بذلك ويلزم به الاعتقاد، ومن أهل العلم من يقول أن خبر الواحد مطلقاً يفيد العلم، والصحيح أن الذي يفيد العلم خبر الواحد المحتف بالقرائن التي تدل على الصدق.

ويظهر والله أعلى وأعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كان حالهم ظاهراً لكل من يراهم ويعرف به صدقهم مع انتشار حسن صفاتهم في الآفاق، مما كان يكفي في حصول العلم وصول أخبارهم وما ينقلونه من أخبار، ومعلوم بالقطع أيضاً أن رسول الله ﷺ عندما كان يرسل أصحابه إلى القبائل لكي يعلمونهم، ما كان يشترط عليهم أن يعلموهم ما فيه عمل دون ما يوجب العلم، بل كانوا يعلمونهم أمور الاعتقاد بالإضافة إلى الأمور العملية، فيدعونهم إلى الإيثار والإيمان والإسلام والإحسان، فلا يمكن للمخالفين أن يردوا على ذلك. ومن هنا نقول أن ما تلقته الأمة بالقبول من أخبار الآحاد يوجب العلم النظري لمن نظر فيه وربما مع قوة القرائن وصل به الحال إلى العلم الضروري فيكون من خالفه كافراً.

وهؤلاء كما ذكرنا علموا صدق الرسالة ولم يشكوا فيها لكثرة القرائن، فلما كذبوا التوحيد والرسالة، كانوا كفاراً إذ بلغتهم الدعوة واستحقوا العقوبة وقوتلوا على ذلك، واكتفي في قتال جميعهم بمثل هذه الرسالة وغيرها مما يكون على طريقتها ومنوالها، ولا يلزم المسلمين أبداً ولا عند أحد من أهل العلم أن يتأكدوا من وصول الخبر كاملاً لكل آحاد الكفار، فإن هذا مما لا تأت به شريعة، وكيف لنا أن نتأكد من وصول الخبر عن الإسلام دون تشويه - كما يقول البعض - إلى آحاد الأمم، وهل هذا إلا تكليف بالمستحيل؟

فرسول الله ﷺ إنما راسل الملوك وأقام الحجة بذلك على سائر الأمم وانتشر الخبر حتى علم الناس أن رسول الله ﷺ راسلهم، ولا نشك أن آحاد الرعية من الروم والفرس لا يلزم أن يكون قد اطلع على تفاصيل ما بُعث به النبي ﷺ أو أنه أتاه الخبر دون تشويه، بل بلا شك أنهم قالوا عن رسول الله ما قالوا

لمحاولة صرف الناس عنه، فلم يقولوا لهم (هذا رسول الله أتاكم بالتوحيد لكي تدخلوا في الدين الحق)، فلا شك أنهم حاولوا تشويه صورة الإسلام، ومع ذلك طالما بلغت دعوة رسول الله ﷺ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، كنحو ما ذكر في الحديث والآية (مَنْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى هَرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمَ تَسْلِمَ وَأَسْلِمَ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ وَ) (يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نُشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون))، إذا الذي بلغته (لا إله إلا الله محمداً رسول الله) فقد بلغت دعوة الإسلام، فإذا بلغه أن هناك رسول من عند الله يدعو إلى توحيد الله وأن لا نُشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله، فهذا قد بلغته دعوة الإسلام.

وأما مسألة الشبهات وأنهم يقولون عنه أنه كاذب أو ساحر أو مجنون أو به صرع أو أن مُصلح اجتماعي أو يريد الملك، فلا أثر لهذه الشبهات، وأيضاً لا أثر لشبهات أخرى من أنه تزوج تسع نسوة أو أنه تزوج بنت تسع سنين كل هذه الشبهات لا أثر لها، لأن الحجة تقوم ولو كانت هذه الشبهات موجودة، وفي الحقيقة عند التأمل فلا أصل لهذه الشبهات فقد تزوج النبي ﷺ بتسع نسوة وكان عندهم الرجل يتزوج المائة وعنده من ملك اليمين أضعافاً وعندهم أيضاً في كتبهم عن الأنبياء الذين يقولون بنبوتهم مثل ذلك، فما الطعن في هذا، فكيف أن نصرانياً يعتقد في العهد القديم وأن داود عليه السلام كان عنده تسعة وتسعين امرأة وأنه زنا بالمائة، وبعد ذلك يطعن في رسول الله ﷺ، ويعتقد أن هذا الكتاب الذي به زنا الأنبياء غير قابل للتحريف، ويعتقد أن داود أرسل بزواج المرأة إلى القتال حتى يُقتل ثم تزوجها من بعده، ثم يطعن في محمد ﷺ.

وأما الزواج من الصغيرة رغم أن بنت تسع سنين في العرب ليست صغيرة، بل هناك مراجع علمية تثبت بلوغ من دون التاسعة في بعض البلاد وفي بعض الأحيان، ومع ذلك فعندهم في العهد القديم أيضاً من تزوجت وهي لم يظهر لها ثدي أصلاً، فكيف تكون عدتها وكيف يكون شأنها؟، فاليهودي أو النصراني إذا تكلم بهذه الشبهات، يكون رجل مُغرض، أما من لا يدين بدين فلا يُتناقش معه في التفاصيل، فهذا شرع الله ﷻ وهو أحكم الحاكمين، وشرعه من الأحكام والإتقان بما لو تدبر معه هذه الأحكام، لم يكن فيها أدنى حرج ولا أدنى شبهة، ولكن يُتكلم معه في المقام الأول في أوضح اليقينيات، فقد ضُرب الله المثل في دعوة هؤلاء قال (رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ * لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ)، وإلا فهو يرفض هذه اليقينيات الكبرى العظمى التي لا شك في فطرة الناس عليها. ولذلك نقول لا اعتبار بقول من يقول إنهم وصلتهم الدعوة مشوهة؛ فإن الذي وصلته الدعوة مشوهة هو من وصله أن هناك رجل يدعو إلى عبادة نفسه، فهذا لم تبلغه الدعوة، لكن وصله أنه يدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويفضل الله شعار أهل الإسلام يملأ العالم ولا يمكن أن يصل غير ذلك، فكل المسلمين يقولونها، فمن لم تصله هاتين الشهادتين، هو فعلاً ممن لم تصله الدعوة.

وَمِنْهَا: اسْتِحْبَابُ تَصْدِيرِ الْكِتَابِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَإِنْ كَانَ الْمُبْعُوثُ إِلَيْهِ كَافِرًا^(١).
وَمِنْهَا: أَنَّ قَوْلَهُ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: (كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَجْذَمُ).
الْمُرَادُ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ: (يَذْكُرُ اللَّهُ تَعَالَى)^(٢)، وَهَذَا الْكِتَابُ
كَانَ ذَا بَالٍ، بَلْ مِنْ الْمُهَمَّاتِ الْعِظَامِ، وَبَدَأَ فِيهِ بِالْبِسْمَلَةِ دُونَ الْحَمْدِ^(٣).
وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُسَافِرَ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ بِالْأَيَّةِ وَالْأَيَّتَيْنِ وَنَحْوَهُمَا، وَأَنْ يَبْعَثَ بِذَلِكَ إِلَى
الْكُفَّارِ وَإِنَّمَا نَهَى عَنِ الْمُسَافَرَةِ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ أَيْ بِكُلِّهِ أَوْ بِجُمْلَةٍ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَيْضًا
مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا خِيفَ وَقُوعُهُ فِي أَيْدِي الْكُفَّارِ^(٤).
وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحَدِّثِ وَالْكَافِرِ مَسَّ آيَةٍ أَوْ آيَاتٍ يَسِيرَةٍ مَعَ غَيْرِ الْقُرْآنِ^(٥).

(١) وهذا دليل على جواز مس الجنب لما فيه آيات من القرآن، لأن [بسم الله الرحمن الرحيم] جزء من آية من سورة النمل باتفاق، والصحيح من جهة الدليل أنها آية مستقلة في أول كل سورة، وأنها آية من سورة الفاتحة، ففيه دلالة لجواز قراءة الجنب للقرآن، لأن الروم - النصارى - لا يغتسلون للجنابة، ولو اغتسلوا لم يصح منهم.

أما المصحف كاملاً فلا يمكن منه، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ (مسلم).

(٢) مع أن الحديث فيه ضعف.

(٣) الأفضل أن تبدأ الرسائل والكتب ببسم الله الرحمن الرحيم ولو ذكر الحمد لكان حسناً، لكن لا يلزم، فيكفي أن يقول "بسم الله الرحمن الرحيم" من فلان.

(٤) بمعنى أنه إذا كان المسلم يأمن من أن يصيب المصحف أذى أو إهانة، جاز أن يسافر به، وهذه علة منصوص عليها في الحديث (مخافة أن يناله العدو) يدور الحكم معها.

(٥) بمعنى أن الكتب التي فيها آيات مثل كتب التفسير، لا يحرم أن يمسه المحدث حدثاً أصغر أو أكبر، وأما المنع من مس المصحف فدليله قول النبي ﷺ: (لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ) وهو حديث حسن وهو خطاب من النبي ﷺ، يحمل على البيان لا على الإجمال، لأن البعض يقول هذا لفظ مجمل، يحتمل الطهارة المعنوية ويحتمل الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، فيكون مجملاً ولا دلالة فيه، نقول كيف تحملون كلام النبي ﷺ - وهو من [قوله]، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ" (ك) ١٤٤٧، (ط) ٥٣٤، (هق) ٤١٤، (طب) ١٣٢١٧، (قط) ج ١ ص ١٢١ ح ٣، وصحيحه الألباني في الإرواء: ١٢٢، وصحيح الجامع: ٧٧٨٠، أو [كتابته]، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بَنٍ حَزْمٍ، أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعُمَرَ وَبَنٍ حَزْمٍ: أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ، (ط) ٥٣٤ -

وَمِنْهَا: أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْمَكَاتِبِ وَالرَّسَائِلِ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ يَبْدَأَ الْكَاتِبُ بِنَفْسِهِ فَيَقُولُ: مِنْ زَيْدٍ إِلَى عَمْرٍو، وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا.

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ "صِنَاعَةُ الْكِتَابِ": قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِنَفْسِهِ كَمَا ذَكَرْنَا، ثُمَّ رَوَى فِيهِ أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ وَأَثَارًا، قَالَ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ؛ لِأَنَّهُ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، قَالَ: وَسَوَاءٌ فِي هَذَا تَصْدِيرُ الْكِتَابِ وَالْعُنْوَانِ ^(١).

قَالَ: وَرَخَّصَ جَمَاعَةٌ فِي أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ فَيَقُولُ فِي التَّصْدِيرِ وَالْعُنْوَانِ: إِلَى فُلَانٍ مِنْ فُلَانٍ، ثُمَّ رَوَى بِإِسْنَادِهِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَبَدَأَ بِاسْمِ مُعَاوِيَةَ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكْفِيِّ وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيَّ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

قَالَ: وَأَمَّا الْعُنْوَانُ فَالْصَّوَابُ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهِ إِلَى فُلَانٍ، وَلَا يَكْتُبُ لِفُلَانٍ؛ لِأَنَّهُ إِلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا عَلَى مَجَازٍ ^(٢)، قَالَ: هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ.

وَمِنْهَا التَّوَقُّيُّ فِي الْمَكَاتِبِ، وَاسْتِعْمَالُ الْوَرَعِ فِيهَا، فَلَا يُفْرِطُ وَلَا يُفْرُطُ، وَهَذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (إِلَى هِرْقُلَ عَظِيمِ الرُّومِ)، فَلَمْ يَقُلْ: مَلِكِ الرُّومِ، لِأَنَّهُ لَا مُلْكَ لَهُ وَلَا لغيرِهِ إِلَّا بِحُكْمِ دِينِ الْإِسْلَامِ، وَلَا سُلْطَانَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمَنْ وَلَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَوْ وَلَّاهُ مَنْ أָذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ومعنوية.

على أنه يخاطب الناس بمجمل لا يبينه، الأصل في كلام الله وكلام رسوله البيان، فلا يصح أن تحمله على الإجمال، طالما كان محتملاً لوجه من البيان، لذا فنقول الصحيح أن النبي ﷺ أطلق (ظاهر) ولم يجمل، فيحمل على إطلاقه، فيستفاد منه أن لا يمسسه إلا ظاهر من الحدث ومن النجس، طاهرًا طهارة حسية ومعنوية.

المصحف الذي على الهاتف حكمه حكم الذي غيره معه، ككتب التفسير خصوصًا إذا لم يكن ظاهرًا، لكن ساعة ما توضع صورة المکتوب على شاشة الهاتف فينبغي ألا يمسسه إلا وهو متوضيء، وفيها احتمال طبعًا لوجود الأرقام والحروف الأخرى التي معه، أما المصحف الكامل الذي يوجد على حاشيته تفسير، لكن الأكثر المصحف، فالأحوط فيه ألا يمسسه إلا متوضيء.

(١) (تصدير الكتاب): أي بداية الرسالة؛ (العنوان): هو ما يكتب في الخارج.

(٢) (إليه): أي انتهاء الغاية، وهو المقصود، أما (اللام) فغالب استعمالها في التمليك، أما (اللام) التي بمعنى (إلى) والتي تُفيد انتهاء الغاية، فهي مجاز، لأن الأغلب في الاستعمال أنها للتمليك.

بَشْرَطِ^(١)، وَإِنَّمَا يَنْفُذُ مِنْ تَصَرُّفَاتِ الْكُفَّارِ مَا تُنْفِذُهُ الضَّرُورَةُ^(٢)، وَلَمْ يَقُلْ: إِلَى هِرَقْلَ فَقَطْ، بَلْ أَتَى بِنَوْعٍ مِنَ الْمُلَاطَفَةِ فَقَالَ: عَظِيمُ الرُّومِ، أَيُّ الَّذِي يُعَظِّمُونَهُ وَيُقَدِّمُونَهُ^(٣)، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْأَنَةِ الْقَوْلِ لِمَنْ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ تَعَالَى: {أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} وَقَالَ تَعَالَى: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا} وَغَيْرَ ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: اسْتِحْبَابُ الْمُبَالِغَةِ وَالْإِيحَازِ وَتَحْرِي الْأَلْفَافِ الْجُزْأَةِ فِي الْمَكَاتِبَةِ، فَإِنَّ قَوْلَهُ ﷺ: (أَسْلِمَ تَسْلَمَ) فِي نِهَآيَةِ مَنْ الْإِخْتِصَارِ، وَغَايَةِ مَنْ الْإِيحَازِ وَالْبَلَآغَةِ، وَجَمْعِ الْمَعَانِي، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ بَدِيعِ التَّجْنِيسِ^(٤)، وَشُمُولِهِ لِسَلَامَتِهِ مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا بِالْحَرْبِ وَالسَّيِّئِ وَالْقَتْلِ، وَأَخْذِ الدِّيَارِ وَالْأَمْوَالِ، وَمِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ.

(١) بمعنى أن هذا مُلْكٌ غير شرعي، وإن كان مُلْكًا واقعيًا، ولا بد من التفرقة بين مُلْكٍ من يملك واقعيًا وبين ملك من يملك شرعًا، وتصح تصرفاته في هذا المُلْكِ، لأن المُلْكِ والرئاسة والإمرة إنما شرعوا لإقامة دين الله ﷻ، لا لإقامة الكفر والضلال والنفاق والمعاصي والفسوق، فمن ملك لإقامة الدين وهو مسلم، فهذا هو الملك أو الأمير أو السلطان أو الخليفة على الحقيقة. وأما من كان مالكا بحكم الواقع، لكن لا يقيم الدين، فليس بملك شرعًا، ولذا قال النووي: (لَا مُلْكُ لَهُ وَلَا لغيره إِلَّا بِحُكْمِ دِينِ الْإِسْلَامِ)، لذا فنحن لا نعترف بسلطان للكفار على بلادهم ولا على شعوبهم، ولا نقول: [نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى]، لأن هذا اعتراف بملكهم وسلطانهم وأنه من حقهم، ونحن لا نقر ذلك، بل نقره واقعيًا لا شرعًا، فمن ملك ولكن لا يقيم الدين فهو رئيس لهم وملك عليهم واقعيًا لا شرعًا.

(٢) أي ما تقتضيه الضرورة، وهذا كلام حسن ومهم جدًا، إذ أن تصرفات الكفار - مع أنهم ليس لهم سلطان - إذا كانت مصالح العباد الشرعية لا تقوم إلا بإنفاذ تصرفاتهم، نُفذت وأقيمت مقام ما أُذن فيه الشرع، وهذا في الحقيقة، مرده إلى أن هذه التصرفات التي توافق أحكام الشرع ولا بد للناس منها تمضي كما ذكرنا، لأنها وافقت الشرع.

(٣) فهو ﷺ لم يكذب ولم يهين الرجل، لكنك قد تجد حتى في التاريخ المعاصر بعض من يأبى أن يكتب مثلاً إلى سلطان كذا حتى مع المسلم، ويكتب من فلان إلى فلان فقط، حتى وهو سلطان وخليفة، وهذا بلا شك فيه جفوة، فينبغي أن يلاطفه ليكون أقرب لاستجابته.

(٤) لأن السلامة والإسلام بينهما اشتراك في الحروف (أَسْلِمَ تَسْلَمَ).

وَمِنْهَا: أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نَبِيًّا ﷺ فَأَمَّنَ بِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ هُنَا، وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ فِي الصَّحِيحِ "ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ: مِنْهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ... " الْحَدِيثُ (١).
وَمِنْهَا: الْبَيَانُ الْوَاضِحُ أَنَّ مَنْ كَانَ سَبَبًا لِضَلَالَةٍ أَوْ سَبَبَ مَنَعَ مِنْ هِدَايَةٍ كَانَ آثِمًا لِقَوْلِهِ ﷺ: (وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ) وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ} (٢).
وَمِنْهَا: اسْتِحْبَابُ (أَمَّا بَعْدُ) فِي الْحُطْبِ وَالْمُكَاتَّبَاتِ، وَقَدْ تَرَجَّمَ الْبُخَارِيُّ لَهُذِهِ بَابًا فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ ذَكَرَ فِيهِ أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ.
قَوْلُهُ ﷺ: (وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ)

(١) وهو قوله (وَمُؤْمِنٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَلَهُ أَجْرَانِ) الْبُخَارِيُّ، وَلَفْظُ عِنْدِ الْبُخَارِيِّ (وَإِذَا آمَنَ بَعِيسَى ثُمَّ آمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ).
(٢) فهذه قضية عظيمة الخطر:

أولاً: هو يثبت إثم الإريسيين الكفار الذين يتبعون ملوكهم على الضلال، ويثبت أن عليه من الآثام مثل ما عليهم، لأنه تسبب في إضلالهم ومنعهم من الالتزام بالإسلام والدخول فيه كما قال النبي ﷺ: (أَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ فَاتَّبَعَهُ، فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أُوزَارِ مَنْ اتَّبَعَهُ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْئًا... الْحَدِيثُ، (ج٤) ٢٠٥ [قال الألباني]: صحيح لغيره.

- وفي هذا دليل على أن الكافر المقلد مؤاخذ بكفره معاقب عليه، وكذلك من كان مجتهداً واتباع الهوى، لأن أدلة الإسلام قطعية، فإن وقع في قلبه تصديق النبي ﷺ كما وقع في قلب هرقل فأعرض كان كافراً، وإن وقع في قلبه غير ذلك لزمه البحث، فإذا لم يبحث وظل على ما عليه قومه إثارة للتقليد، لم يكن هذا له عذراً، كما قال تعالى: (فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ)، وقال: (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ * أَوْ يَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ)، فلا عذر في ذلك، لا يصلح أن يقولوا أنهم كانوا يقلدون الآباء، لا يصلح ذلك عذراً عند الله ﷻ.

- إثم الإريسيين إنما يكون بعد أن يبلغهم خبر النبي ﷺ، وكما ذكرنا معنى [بلوغ خبره ﷺ] أن يبلغهم أنه يدعو إلى شهادة التوحيد وإلى أنه رسول الله.

هَكَذَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ الْأُولَى فِي مُسْلِمٍ (الرَّيْسِيِّنَ) وَهُوَ الْأَشْهَرُ فِي رِوَايَاتِ الْحَدِيثِ وَفِي كُتُبِ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَعَلَى هَذَا اخْتَلَفَ فِي ضَبْطِهِ عَلَى أَوْجُهُ: أَحَدُهَا: بِيَاءَيْنِ بَعْدَ السَّيْنِ.

وَالثَّانِي: بِيَاءٍ وَاحِدَةٍ بَعْدَ السَّيْنِ، وَعَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ الْهَمْزَةُ مَفْتُوحَةٌ وَالرَّاءُ مَكْسُورَةٌ مُخَفَّفَةٌ.

وَالثَّالِثُ: الْإِريْسِيْنَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَبِيَاءٍ وَاحِدَةٍ بَعْدَ السَّيْنِ.

وَوَقَعَ فِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ فِي مُسْلِمٍ وَفِي أَوَّلِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ (إِثْمُ الْإِريْسِيِّنَ) بِيَاءٍ مَفْتُوحَةٌ فِي أَوَّلِهِ وَبِيَاءَيْنِ بَعْدَ السَّيْنِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بِهِمْ عَلَى أَقْوَالٍ:

أَصَحُّهَا وَأَشْهَرُهَا: أَنَّهُمُ الْإِكَّارُونَ أَيْ الْفَلَاحُونَ وَالزَّرَّاعُونَ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ رَعَايَاكَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ وَيَنْقَادُونَ بِإِنْقِيَادِكَ، وَنَبَّهَ بِهِؤْلَاءِ عَلَى جَمِيعِ الرَّعَايَا لِأَنَّهُمْ الْأَغْلَبُ، وَلَا يَتَّبِعُهُمْ أَسْرَعَ انْقِيَادًا، فَإِذَا أَسْلَمَ أَسْلَمُوا، وَإِذَا امْتَنَعَ امْتَنَعُوا، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ.

وَقَدْ جَاءَ مُصَرِّحًا بِهِ فِي رِوَايَةِ رَوَيْنَاهَا فِي كِتَابِ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ لِلْبَيْهَقِيِّ، وَفِي غَيْرِهِ: (فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْإِكَّارِينَ)، وَفِي رِوَايَةِ ذَكَرَهَا أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ (وَالْأَفْلَاحِينَ وَبَيْنَ الْإِسْلَامِ)، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ: (وَإِثْمُهُمْ عَلَيْكَ)

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْفَلَاحِينَ الزَّرَّاعِينَ خَاصَّةً، بَلْ الْمُرَادُ بِهِمْ جَمِيعُ أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ.

الثَّانِي: أَنَّهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَهُمْ أَتْبَاعُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرِيسَ، الَّذِي تُنْسَبُ إِلَيْهِ الْأَرُوسِيَّةُ مِنَ النَّصَارَى، وَهُمْ مَقَالَةٌ فِي كُتُبِ الْمَقَالَاتِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: الْأَرُوسِيُّونَ^(١).

(١) هذا القول ضعيف، فإن هذا القول غير مشهور عندهم، ويسمى هذا الرجل في اللغة المعاصرة "إريوس" وقد عُقد بسببه مجمع نيقية الأول الذي أسست فيه عقيدة التثليث والصلب والاتحاد والحلول الذي يقول به النصارى في المسيح ﷺ، وكان "إريوس" كاهن كنيسة الأسكندرية الذي دعا إلى اعتقاد أن عيسى عليه السلام مخلوق وليس بآله، وكان اختلاف النصارى في شأن المسيح عليه السلام في كونه إله أو ابن إله أو أنه مخلوق، سبباً في اضطراب قسطنطين - امبراطور الرومان الذي دخل في النصرانية -، فعقد المجمع

الثالث: أَنَّهُمُ الْمُلُوكُ الَّذِينَ يَقُودُونَ النَّاسَ إِلَى الْمَذَاهِبِ الْفَاسِدَةِ، وَيَأْمُرُونَهُمْ بِهَا^(١).

قوله ﷺ: (أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ)

وَهُوَ بِكَسْرِ الدَّالِ أَيْ بِدَعْوَتِهِ، وَهِيَ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ.

وَقَالَ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا: (أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ) وَهُوَ

بِمَعْنَى الْأَوَّلَى، وَمَعْنَاهَا: الْكَلِمَةُ الدَّاعِيَةُ إِلَى الْإِسْلَامِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ (دَاعِيَةً) هُنَا بِمَعْنَى دَعْوَةٍ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَيْسَ هَآ مِنْ

دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةً} أَيْ كَشَفَ.

قوله ﷺ: (سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى)

هَذَا دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُولُ: لَا يُبْتَدَأُ الْكَافِرُ بِالْإِسْلَامِ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ:

فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِهِ وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَبْتَدِيَ كَافِرًا بِالْإِسْلَامِ.

وَأَجَازَهُ كَثِيرُونَ مِنَ السَّلَفِ، وَهَذَا مَزْدُودٌ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ^(٢)،

وَسَتَأْتِي فِي مَوْضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَجَوَّزَهُ آخَرُونَ لِاسْتِثْلَافٍ أَوْ لِحَاجَةٍ إِلَيْهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ^(٣).

قوله: (وَكَثُرَ اللَّغَطُ) هُوَ بَفَتْحِ الْغَيْنِ وَإِسْكَانِهَا، وَهِيَ الْأَصْوَاتُ الْمُخْتَلِفَةُ.

ليبحث في هذه المسألة، وكان أكثر أهل المجمع مع "إريوس"، قائلين بالتوحيد أن لا إله إلا الله وإن عيسى عبيد الله ورسوله وأنه مخلوق، لكن قسطنطين مال إلى قول من قال أنه الإله أو ابن الإله وأن روح الإله حلت في المسيح أو اتحدت به، فنصر هؤلاء الذين كانوا أقلية "ثلاثمائة وكسر" من أصل ألفين وزيادة، ومع ذلك صحح عقيدة هؤلاء وألزم الناس بها.

(١) أصح الأقوال هو القول الأول.

(٢) وربما خالف السلف ذلك لأنهم لم يبلغهم الحديث، وظنوا أنه قد سلم قبلهم صالحون، فظنوا الاجتهاد في المسألة، أما بعد بلوغ الحديث فلا حجة لأحد مع رسول الله ﷺ.

(٣) نقول: بل هذا هو مقام الاستثلاف، فإرسال رسول الله ﷺ إلى ملك الروم وملوك الأرض، وهو أعظم موطن يحتاج فيه إلى الاستثلاف، ومع ذلك لم يخاطبهم بالسلام، بل قال (سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى).

قوله: (لَقَدْ أَمَرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ)

أَمَّا (أَمْر) فَبِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ، أَيْ عَظُمَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ) فَقِيلَ: هُوَ رَجُلٌ مِنْ خِزَاعَةِ كَانَ يَعْبُدُ الشُّعْرَى، وَلَمْ يُوَافِقْهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ فِي عِبَادَتِهَا فَشَبَّهُوا النَّبِيَّ ﷺ بِهِ، لِمُخَالَفَتِهِ إِيَّاهُمْ فِي دِينِهِمْ كَمَا خَالَفَهُمْ أَبُو كَبْشَةَ. رَوَيْنَا عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ فِي كِتَابِ الْأَنْسَابِ قَالَ: لَيْسَ مُرَادُهُمْ بِذَلِكَ عَيْبُ النَّبِيِّ ﷺ، إِنَّمَا أَرَادُوا بِذَلِكَ مُجَرَّدَ التَّشْبِيهِ.

وَقِيلَ: إِنَّ أَبَا كَبْشَةَ جَدُّ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَبْلِ أُمِّهِ، قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَكَثِيرُونَ.

وَقِيلَ: هُوَ أَبُوهُ مِنَ الرِّضَاعَةِ، وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى السَّعْدِيُّ؛ حَكَاهُ ابْنُ بَطَّالٍ وَآخَرُونَ^(١).

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْجُرْجَانِيُّ: التَّشَابُهُ إِنَّمَا قَالُوا ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ عِدَاوَةٌ لَهُ ﷺ فَنَسَبُوهُ إِلَى نَسَبٍ لَهُ غَيْرِ نَسَبِهِ الْمَشْهُورِ، إِذْ لَمْ يُمَكِّنْهُمْ الطَّعْنُ فِي نَسَبِهِ الْمَعْلُومِ الْمَشْهُورِ.

قَالَ: وَقَدْ كَانَ وَهْبُ بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ بْنُ زُهْرَةَ جَدُّهُ أَبُو آمِنَةَ يُكْنَى أَبَا كَبْشَةَ، وَكَذَلِكَ عَمْرُو بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَسَدٍ الْأَنْصَارِيُّ النَّجَّارِيُّ أَبُو سَلَمَى أُمُّ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ يُدْعَى أَبَا كَبْشَةَ.

قَالَ: وَكَانَ فِي أَجْدَادِهِ أَيْضًا مِنْ قَبْلِ أُمِّهِ أَبُو كَبْشَةَ، وَهُوَ أَبُو قَبِيلَةَ أُمُّ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ أَبِي آمِنَةَ أُمُّ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ خِزَاعِيٌّ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَعْبُدُ الشُّعْرَى، وَكَانَ أَبُوهُ مِنَ الرِّضَاعَةِ يُدْعَى أَبَا كَبْشَةَ، وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى السَّعْدِيُّ.

قَالَ الْقَاضِي: وَقَالَ مِثْلَ هَذَا كُلُّهُ مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ الْبَغْدَادِيُّ، وَزَادَ ابْنُ مَأْكُولٍ فَقَالَ: وَقِيلَ: أَبُو كَبْشَةَ عَمُّ وَالِدِ حَلِيمَةَ مُرْضِعَتَهُ ﷺ.

قوله: (إِنَّهُ لِيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ) بَنُو الْأَصْفَرِ هُمُ الرُّومُ.

قَالَ ابْنُ الْأَثْبَارِيِّ: سُمُّوا بِهِ لِأَنَّهُ جَنَشًا مِنَ الْحَبَشَةِ غَلَبَ عَلَى بِلَادِهِمْ فِي وَقْتٍ، فَوَطِئَ نِسَاءَهُمْ فَوَلَدَنَ أَوْلَادًا صُفْرًا مِنْ سَوَادِ الْحَبَشَةِ وَبَيَاضِ الرُّومِ.

(١) هذا القول الأخير هو ما مال إليه ابن حجر رَحِمَهُ اللَّهُ.

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَرَبِيُّ: نُسَبُوا إِلَى الْأَصْفَرِ بْنِ الرُّومِ بْنِ عَيْصُو بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام.

قَالَ الْقَاضِي: هَذَا أَشْبَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْأَثْبَارِيِّ ^(١).

قَوْلُهُ: (مَشَى مِنْ حِمَصٍ إِلَى إِيلِيَاءَ شُكْرًا لِمَا أَبْلَاهُ اللَّهُ)

أَمَّا (حِمَص) فَغَيْرُ مَضْرُوفَةٍ؛ لِأَنَّهَا مُؤَنَّثَةٌ عَلِمَ عَجَمِيَّةٌ.

وَأَمَّا (إِيلِيَاءَ) فَهُوَ بَيْتُ الْمُقَدَّسِ، وَفِيهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ:

أَشْهَرُهَا: إِيلِيَاءَ بِكَسْرِ الهمزة وَاللَّامِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ بَيْنَهُمَا وَبِالْمَدِّ.

وَالثَّانِيَةُ: كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهَا بِالْقَصْرِ.

وَالثَّالِثَةُ: الْيَاءُ بِحَذْفِ الْيَاءِ الْأَوَّلَى وَإِسْكَانِ اللَّامِ وَبِالْمَدِّ، حَكَاهُنَّ صَاحِبُ الْمُطَالِيعِ

وآخَرُونَ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي يَعْلَى الْمُوَصِّلِيِّ فِي سَنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ (الإِيلِيَاءَ) بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ، قَالَ

صَاحِبُ الْمُطَالِيعِ: قِيلَ: مَعْنَاهُ: بَيْتُ اللَّهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (شُكْرًا لِمَا أَبْلَاهُ اللَّهُ) فَمَعْنَاهُ: شُكْرًا لِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ وَأَنَالَهُ إِيَّاهُ، وَيُسْتَعْمَلُ

ذَلِكَ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَتَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً} ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) هذا أصح لأن العرب تسمي الروم بني الأصفر سواء كانوا بيضاً تماماً أو صفراً ملونين، والروم اسم للجنس الأوروبي عند العرب وليس فقط للدولة الرومانية أو الرومية.

(٢) الحديث يحتاج إلى كتب لكثرة فوائده.

أولاً هذه الأسئلة من هرقل تدل على رجاحة عقله، فإنه سأل عن علامات النبوة التي يعرف بها النبي، ولم يسأل عن خوارق العادات، فيكاد يكون هرقل أحسن عقلاً ممن يتسبب إلى الإسلام ويزعم أنه لا دلالة على النبوة إلا بخوارق العادات.

ثانياً: في قوله: (وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَضْعَافُ هُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ فَقُلْتُ بَلْ ضِعْفَاؤُهُمْ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ) من حكمة الله تعالى أن يكون الضعفاء هم أتباع الرسل وهذا ظاهر جداً في القراءان من أوله إلى آخره، (قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ)، (فَقَالُوا أَنْتُمْ لَيْسَ بَيْنَ مِثْلِنَا وَقَوْمِهَا لَنَا عَابِدُونَ)، وغير ذلك، فمن حكم الله تعالى أن الكبر في قلوب الضعفاء مُنْعَدِمٌ فِي الْأَغْلَبِ الْأَعْمِ، أو قليل يسهل التخلص منه، بخلاف الكبر عند الكبراء فهو فيهم متأصل إلا من رحم الله، وهذا يترتب عليه عدم قبول الحق، فالتغير

المطلوب الذي تُحدثه دعوة الرسل في النفوس بإصلاحها وتهذيبها مبناه على صلاح القلوب، والضعفاء أيسر في إصلاح القلوب من الكبراء.

ثالثاً: قول أبي سفيان: حين سألته (وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُتِّمْتُمْ تَهْمُونُهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا) هذا دليل قاطع على أن النبي ﷺ كان مشهوراً معروفاً بالصدق يُقر بها الكافر قبل المسلم، فالكفار كانوا يُقرّون له ﷺ قبل بعثته، فمعلوم بالضرورة من واقع الحال أن رسول الله ﷺ لم يعرف عنه كذب قط، وهذا من دلائل النبوة والتي يعرف بها صدقه ﷺ.

رابعاً: فيه أن الإيمان له حلاوة وسرور وانسراح في الصدر، في قوله: (وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بِشَاشَةِ الْقُلُوبِ)، والحقيقة أن هرقل رغم كفره إلا أنه سأل عن أمور تدرك بالإيمان، ولعله كان في حالة حسنة حين أتى شكراً لله تعالى بعد انتصاره على الفرس، فوقع في قلبه هذه الأمور العجيبة أن تقع من كافر. خامساً: في قوله: (وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ فَرَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ)

دليل أن الإيمان يبدأ ضعيفاً قليلاً في قلوب الناس ثم يُمكن الله ﷻ له. سادساً: قوله (وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ فَرَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَدْ قَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَجَالاً يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تَبْتَلُ ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ) فوجود الحرب والسجال بين الرسل وبين أعدائهم دليل على أن الله ﷻ يقدر عليهم من أنواع البلايا ما تزداد به درجاتهم وما يكونون به أسوة لأوليائه الله الصالحين إذا أصابهم في سبيل الله من أنواع الابتلاء والمحنة ما أصابهم، وذلك أيضاً في قوله ﷻ (وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ).

سابعاً: في قوله: (ثُمَّ قَالَ بِمِ يَأْمُرُكُمْ قُلْتُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعَفَافِ) رد على من يزعم أنه لا ينبغي أن ندعو الناس إلى فروع الأعمال مع التوحيد حتى يوحّدوا، نقول بل هذا مما يُعلم به محاسن الإسلام، لأن البعض يُنكر على الدعوة إلى الله فيقول: (كيف تكلمون الناس في الحجاب والصلاة وهم يعبدون القبور) ويطلب ألا نتكلم في شيء إلا القبور، وهذا جهل يبيّن بما دعت إليه الرسل، فإن الرسل كما أمروا بالتوحيد، أمروا كذلك بما يُعرف به صدق دعوتهم من محاسن الأخلاق ومكارم الأمور مع دعوتهم للتوحيد، (أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ) قالها شعيب، (أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ) قالها لوط، مع أن القوم كفار مشركون، فلا بد أن يدعى الناس إلى حقائق الإيمان والتوحيد العلمية والعملية، وليس فقط أن ندعو للتوحيد ونذكر الشرك الذي هم فيه، ولا نثني على الناس بشيء آخر، بل نبدأ بالتوحيد ونثني بباقي الأمور ولو لم يقبل الناس ذلك.

ثامناً: قوله (يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ) الزكاة التي أمر بها النبي ﷺ بمكة هي زكاة القلوب، وزكاة الأموال إجمالاً، ثم زكاة الأموال تفصيلاً كان في المدينة، وإنما علم أبو سفيان ما دعى إليه الرسول ﷺ في مكة. تاسعاً: وتوقع هرقل أن يبلغ ملك النبي ﷺ ما تحت قدميه وقد كان، فبعد ثمان سنين من هذه الكلمة، كان ملك أمة الإسلام قد وصل إلى موضع قدميه وزيادة، وملك المسلمون هذه البلاد كلها بفضل الله.

٢٧ - باب كُتِبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى مُلُوكِ الْكُفَّارِ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ ﷻ.

حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْمُعْنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى التَّجَاشِي وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ بِالتَّجَاشِي الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ .
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلْ وَلَيْسَ بِالتَّجَاشِي الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ .
وَحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنِي أَبِي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَلَمْ يَذْكُرْ وَلَيْسَ بِالتَّجَاشِي الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ .

قوله: (حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْمُعْنِي)

هُوَ بِكَسْرِ النُّونِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ مَنْشُوبٌ إِلَى مَعْنٍ، وَقَالَ السَّمْعَانِيُّ: هُوَ مِنْ وَلَدِ مَعْنٍ بْنُ زَائِدَةَ.

قوله: (حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْمُعْنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ

قَالَ مُسْلِمٌ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ.

قَالَ مُسْلِمٌ: حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ)

هَذِهِ الْأَسَانِيدُ الثَّلَاثَةُ كُلُّهُمْ بَصْرِيُّونَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ بَصْرِيٌّ بَغْدَادِيٌّ، وَلَا يَنْقُضُ هَذَا مَا ذَكَرْتَهُ، وَفِي الْإِسْنَادِ الثَّانِي تَصْرِيحٌ قَتَادَةَ بِالسَّمَاعِ مِنْ أَنَسٍ، فَزَالَ مَا يَخَافُ مِنْ لَبْسِهِ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ.

قوله: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى، وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ)
 أَمَّا (كِسْرَى) فَبِفَتْحِ الْكَافِ وَكَسْرِهَا، وَهُوَ لَقَبُ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ مِنْ مُلُوكِ الْفُرْسِ،
 (وَقَيْصَرَ) لَقَبُ مَنْ مَلَكَ الرُّومَ، وَ(النَّجَاشِيُّ) لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ الْحَبَشَةَ، وَ(خَاقَانَ) لِكُلِّ مَنْ
 مَلَكَ التُّرْكَ، وَ(فِرْعَوْنَ) لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ الْقِبْطَ ^(١)، وَ(الْعَزِيزِ) ^(٢) لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ مِصْرَ،
 وَ(تَبَعَ) لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ حَمِيرَ.
 وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ ^(٣) مُكَاتَبَةِ الْكُفَّارِ وَدُعَائِهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَالْعَمَلِ بِالْكِتَابِ وَبِخَيْرِ
 الْوَاحِدِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٨ - باب في غزوة حنين.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرِّحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ
 حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ عَبَّاسٌ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حَنْينٍ
 فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ تَفَارِقْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ يَبِضَاءُ أَهْدَاهَا لَهُ فِرْوَةٌ بِنُفَاثَةِ الْجَذَامِيِّ فَلَمَّا التَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكَافَرُ وَلِيَ الْمُسْلِمُونَ
 مُدْبِرِينَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قَبْلَ الْكَافَرِ قَالَ عَبَّاسٌ وَأَنَا أَخِذْ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ
 ﷺ أَكْفَهَا إِرَادَةً أَنْ لَا تَسْرِعَ وَأَبُو سُفْيَانَ أَخِذْ بِرِكَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَيُّ
 عَبَّاسٍ نَادَى أَصْحَابَ السَّمُرَةِ». فَقَالَ عَبَّاسٌ وَكَانَ رَجُلًا صَبِيًّا فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي أَيْنَ أَصْحَابُ
 السَّمُرَةِ قَالَ فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطَفَتِ الْبَقَرُ عَلَى أَوْلَادِهَا . فَقَالُوا يَا لَبِيبُكَ يَا

(١) وهم أهل مصر، وفي الحقيقة (فِرْعَوْنَ) لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ مِصْرَ وَكَانَ كَافِرًا.

(٢) العزيز والله أعلى وأعلم لا يلزم أن يكون هو الملك الأكبر، بل دائماً كان مثل الوزير، وعلى أي الأحوال يمكن أن يكون مسلماً، أما فرعون فلا يقال إلا للكافر.

(٣) كان لا ينبغي أن يقول (جواز)، بل هو استحباب ومشروعية.

لَبَيْكَ - قَالَ - فَاقْتُلُوا وَالْكَفَّارَ وَالِدَعْوَةَ فِي الْأَنْصَارِ يَقُولُونَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالَ
ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْجِ فَقَالُوا يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْجِ يَا بَنِي الْحَارِثِ
بْنِ الْخَزْجِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
«هَذَا حِينَ حَمَى الْوَطِيسُ». قَالَ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَصِيَّاتٍ فَرَمَى بَيْنَ وَجْهِهِ الْكَفَّارِ ثُمَّ قَالَ
«انْهَزْمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ». قَالَ فَذَهَبَتْ أَنْظَرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أَرَى - قَالَ - فَوَاللَّهِ مَا هُوَ
إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصِيَّاتِهِ فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهْمُ كَلِيلًا وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا.

[السمرة: الشجرة والسمرة من أشجار الطلح؛ الكليل: سيف كليل أى لا يقطع يقصد أن قوتهم
ضعيفة؛ الوطيس: أراد التعبير عن اشتباك الحرب واشتدادها].

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. نَحْوُهُ غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ فَرَوْهُ بِنُ نَعَامَةِ الْجُدَامِيِّ. وَقَالَ «انْهَزْمُوا وَرَبِّ
الْكُفَّةِ انْهَزْمُوا وَرَبِّ الْكُفَّةِ». وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ [حَتَّى هَزَمَهُمُ اللَّهُ] قَالَ [وَكَاْنِي أَنْظَرُ إِلَى النَّبِيِّ
ﷺ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَغْلَتِهِ].

وَحَدَّثَنَا أَبُو أُبَيٍّ عُمَرُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ يُونُسَ وَحَدِيثَ مَعْمَرٍ أَكْثَرُ
مِنْهُ وَأَتَمُّ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ يَا أَبَا عُمَارَةَ أَفَرَرْتُمْ
يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخْفَاؤُهُمْ حُسْرًا لَيْسَ
عَلَيْهِمْ سِلَاحٌ أَوْ كَثِيرُ سِلَاحٍ فَلَقُوا قَوْمًا رُمَاةٌ لَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ جَمَعَ هَوَازِنَ وَبَنَى نَصْرَ
فَرَشَقُوهُمْ رَشَقًا مَا يَكَادُونَ يَخْطِئُونَ فَاقْبَلُوا هُنَاكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ
الْبَيْضَاءِ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ فَنَزَلَ فَاسْتَنْصَرَ وَقَالَ «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ
أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ». ثُمَّ صَفَّهُمْ. [الحسر: من لا سلاح معهم واحداها الحاسر].

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْبَرَاءِ فَقَالَ أَكُتِّمُ وَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ يَا أَبَا عُمَارَةَ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ مَا وَلِيَ وَلَكِنَّهُ انْطَلَقَ أَخْفَاءُ مِنَ النَّاسِ وَحُسِرَ إِلَيَّ هَذَا الْحَيُّ مِنْ هَوَازِنَ وَهُمْ قَوْمٌ رُمَاءُ فَرَمَوْهُمْ بِرَشْقٍ مِنْ نَبْلِ كَانَهَا رَجُلٌ مِنْ جَرَادٍ فَانْكَشَفُوا فَاقْبَلِ الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو سَفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُودُ بِهِ بَغْلَتُهُ فَنَزَلَ وَدَعَا وَاسْتَنْصَرَ وَهُوَ يَقُولُ «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ اللَّهُمَّ نَزِلْ نَصْرَكَ». قَالَ الْبَرَاءُ كُنَّا وَاللَّهِ إِذَا احْمَرَ الْبَاسُ تَقَى بِهِ وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لِلَّذِي يُحَازِي بِهِ. يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ.

[البأس: الحرب؛ الرجل: القطيع].

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ الْبَرَاءُ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَفِرْ وَكَانَتْ هَوَازِنُ يَوْمَئِذٍ رُمَاءً وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ انْكَشَفُوا فَانْكَبْنَا عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا بِالسَّهَامِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سَفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ أَخَذَ بِلِجَامِهَا وَهُوَ يَقُولُ «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ».

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عُمَارَةَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَهُوَ أَقْلُ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَهَؤُلَاءِ أَتَمُّ حَدِيثًا.

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي إِياسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُنَيْنًا فَلَمَّا وَاجَهْنَا الْعَدُوَّ تَقَدَّمْتُ فَأَعْلَوْ ثِيَابِي فَاسْتَقْبَلَنِي رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ فَأَرْمِيهِ بِسَهْمٍ فَتَوَارَى عَنِّي فَمَا دَرَيْتُ مَا صَنَعَ وَنَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَإِذَا هُمْ قَدْ طَلَعُوا مِنْ ثِيَابِهِ أُخْرَى فَالْتَقَوْا هُمْ وَصَحَابَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَوَلَّى صَحَابَةُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَرْجَعُ مِنْهُمْ مَا وَعَلَى بُرْدَتَانِ مُتَزَرَّيَا يَأْخُذَاهُمَا مُرْتَدِيَا بِالْأُخْرَى فَاسْتَطْلَقَ إِزَارِي فَجَمَعْتُهُمَا جَمِيعًا وَمَرَرْتُ عَلَى

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُنْهَزِمًا ^(١) وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ إِشْهَبَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَقَدْ رَأَى ابْنُ الْأَكْوَعِ فَزَعًا». فَلَمَّا غَشَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ عَنِ الْبَغْلَةِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تَرَابٍ مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ وُجُوهُهُمْ فَقَالَ «شَاهَتِ الْوُجُوهُ». فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلَّا مَلَأَ عَيْنَيْهِ تَرَابًا بِتِلْكَ الْقَبْضَةِ فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَنَائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

(حُنَيْن) وَادٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ وَرَاءَ عَرَفَاتٍ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ بِضْعَةُ عَشَرَ مِيلًا، وَهُوَ مَصْرُوفٌ كَمَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ الْعَزِيزُ ^(٢).

قَوْلُهُ: (قَالَ عَبَّاسٌ ^(٣)): شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ تُفَارِقْهُ (أَبُو سُفْيَانَ) هَذَا هُوَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: إِسْمُهُ هُوَ كُنْيَتُهُ، وَقَالَ آخَرُونَ: إِسْمُهُ الْمُغِيرَةُ، وَمَنْ قَالَ هِشَامُ بْنُ الْكَلْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ وَغَيْرُهُمْ، وَفِي هَذَا عَطْفُ الْأَقَارِبِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ الشَّدَائِدِ، وَذَبَّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ ^(٤).

(١) أي أنا الذي مررت راجعاً منهزماً على رسول الله ﷺ.

(٢) إِذْ قَالَ ﷺ (وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ) فَجَاءَتْ (حُنَيْنٍ) مُنَوَّنَةً.

(٣) وهو عم النبي ﷺ.

(٤) بل وفيه فضيلة آل عبد المطلب في القتال وشجاعتهم وجُرئتهم، فقد كان عامة المحيطين برسول الله ﷺ من آل عبد المطلب، العباس بن عبد المطلب، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وجماعة آخرون من أهل بيت النبي ﷺ، ولعل هذا والله أعلى وأعلم هو الذي جعل النبي ﷺ يقول: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ»، لأنهم ممن لا يفرون عند القتال لثباتهم وشجاعتهم، فكان يشجع من حوله من أبناء عبد المطلب وأحفاده للثبات في مثل هذا الموطن، كما أن الانصار حفزوا بعضهم البعض بقولهم: (يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ)، و"الْحَارِثُ بْنُ الْخَزْرَجِ" جد كبير لهم كافراً، ومع ذلك كانوا ممن لا يفر، فهم لا يفتخرون لمجرد انتسابهم لهذا الرجل وإنما يشبثون بذلك، لأن من عادة هؤلاء أنهم صَبَرُوا عند اللقاء، وأبناء الحارث كانوا من أشد الناس ثباتاً عند لقاء العدو، فكانوا يتنادون بذلك ليشبثوا بعضهم البعض، ومثل

هذا أمر عظيم، وليس بالعصية الجاهلية، لأنه لا يبنى عليه تفضيل لقوم على قوم دون فضيلة شرعية أو دليل، ولا يبنى عليه إعطاء حقوق لبعض الناس على حساب البعض الآخر، ولا كراهية لغيرهم، وإنما فيه مصلحة شرعية محضة، وهي تثبيت القلوب وعطف أهل القبيلة الواحدة أو الشعب الواحد بعضهم على بعض، فرابطة القومية والقبلية والعائلية من الروابط المؤكدة في هذا الموطن لرابطة الدين ومقوية لها، فإذا كانت كذلك، لم تكن مذمومة، وإنما المذموم منها ما كان بخلاف الدين وبديلاً عن الإسلام، وما كان يرجي به التناصر دون رابطة الدين التي بعث الله بها نبيه ﷺ، فعصية الجاهلية هي أن يغضب للعصبة أو ينصر للعصبة دون أن يعرف من المحق من المبطّل، ويحبهم ولو كانوا كفاراً، ويغض غيرهم ولو كانوا مؤمنين، ويتقصص منهم ولو كانوا على دين وخير وصلاح.

فهذا هي الروابط الجاهلية كما هو معلوم من واقع الحياة عندما يتناصر الناس على رابطة بخلاف رابطة الدين، وأما ما كان من هذه الروابط يقوي ما أريد به الدين من إعلاء كلمة الله فمثل هذا أمر حسن وليس بمذموم.

ولذا قد يكون التناصر على القبيلة والعائلة سبباً لنصرة الدين، كما قال ﷺ عن شعيب: (وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ)، وقد كان عم النبي ﷺ وبنو المطلب وبنو هاشم كلهم كانوا مع النبي ﷺ، مؤمنهم وكافرهم، ففزع الله ﷻ بذلك.

فما كان من رابطة القومية والوطنية والعائلية والقبلية معصداً لمقاصد الإسلام، كان ذلك أمراً عظيماً، فلو قيل مثلاً في معركة يُراد منها إعلاء كلمة الله: (أين جنود العرب) لأن العرب لا يفرون مثلاً، ونحو ذلك من الالفتات التي قد تعلن لبلد معين، أهله يصبرون ويشتون في القتال، فمثل هذا أمر مشروع.

وأبو سفيان بن الحارث هذا تأخر إسلامه إلى عام الفتح، وسبحان الله أنه كان حديث عهد بإسلام، وأدرك النبي ﷺ وهو في طريقه من المدينة إلى مكة في غزوة فتح مكة، فكان قد هاجر مسلماً، وأدرك النبي ﷺ في الطريق وهو ﷺ ذاهباً إلى فتح مكة، وكان يهجو النبي ﷺ مدة واحد وعشرين سنة ومعاداته، فنادر جداً أن يكون أحد من بني عبد المطلب ممن يؤذي النبي ﷺ، فكان أحد القلائل الذين كانوا ضد النبي ﷺ من بني عبد المطلب، وهو ابن عمه مباشرة الحارث بن عبد المطلب عم النبي ﷺ، وهذا أبو سفيان بن الحارث فكان النبي ﷺ من شدة ما لقي من هجائه يعرض عنه ولا يلتفت إليه، وقد قال أصحاب السير في قصة إسلامه: (أَمَّا أَبُو سُفْيَانَ فَقَدْ كَانَ يَأْلَفُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَا يَفَارِقُهُ قَبْلَ النُّبُوَّةِ، فَلَمَّا بُعِثَ عَادَاهُ وَهَجَاهُ وَهَجَا أَصْحَابَهُ بِقَصَائِدَ كَثِيرَةٍ (١)، وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةٍ فَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ إِذَاءً لِلرَّسُولِ ﷺ بَعْدَ النُّبُوَّةِ، فَلَمَّا لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا كَانَ يَلْقَى مِنْهَا مِنْ شِدَّةِ الْأَذَى، فَالْتَمَسَا الدَّخُولَ عَلَيْهِ، فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِيهِمَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَا يَكُنْ ابْنُ عَمِّكَ وَابْنُ عَمَّتِكَ أَشَقَى النَّاسِ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا حَاجَةَ لِي بِهِمَا، أَمَّا ابْنُ عَمِّي فَهَتَكَ عِرْضِي، وَأَمَّا ابْنُ عَمَّتِي وَصَهْرِي فَهُوَ الَّذِي قَالَ لِي بِمَكَّةَ مَا قَالَ). فَلَمَّا بَلَغَ الْحِجْرَ إِلَيْهِمَا، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَمَعَهُ ابْنُهُ جَعْفَرٌ: وَاللَّهِ لَيَأْذَنَنَّ لِي أَوْ لَا أَخْذَنَ بِيَدِ ابْنِي هَذَا، ثُمَّ لَنَذْهَبَنَّ فِي الْأَرْضِ حَتَّى نَمُوتَ عَطْشًا أَوْ جُوعًا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَقَّ هُمَا، ثُمَّ أَذِنَ هُمَا، وَقَالَ عَلِيُّ ﷺ لِأَبِي سُفْيَانَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَبْلِ وَجْهِهِ، فَقُلْ لَهُ مَا قَالَ إِخْوَةُ

قوله: (وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ يَبِضُّاءُ أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَّاثَةَ الْجُدَامِيَّ)
أَمَّا قَوْلُهُ: (بَغْلَةٌ يَبِضُّاءُ) فَكَذَا قَالَ فِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ، وَرَوَايَةٌ أُخْرَى بَعْدَهَا: (إِنَّمَا بَغْلَةٌ يَبِضُّاءُ)
وَقَالَ فِي آخِرِ الْبَابِ: (عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءُ) وَهِيَ وَاحِدَةٌ.
قَالَ الْعُلَمَاءُ: لَا يُعْرَفُ لَهُ ﷺ بَغْلَةٌ سِوَاهَا، وَهِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا: (ذُلْدُل).
وَأَمَّا قَوْلُهُ: (أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَّاثَةَ) فَهُوَ بَنُوْنَ مَضْمُومَةٌ ثُمَّ فَاءٌ ثُمَّ أَلِفٌ ثُمَّ ثَاءٌ مُثَلَّثَةٌ، وَفِي
الرَّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَهَا رَوَايَةُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: (فَرْوَةُ بْنُ نَعَامَةَ) بِالْعَيْنِ وَالْمِيمِ
وَالصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ الْأَوَّلُ.

يُوسُفَ لِيُؤَسِّفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: {قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ} [يوسف: ٩١]، فَإِنَّهُ لَا
يَرْضَى أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ أَحْسَنَ قَوْلًا مِنْهُ (٢)، فَفَعَلَ ذَلِكَ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: {لَا تَتْرِبَ
عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} [يوسف: ٩٢] (٣). [نَقْلًا عَنْ "اللُّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ فِي سِيرَةِ
النَّبِيِّ الْمَأْمُونِ"، وَالْقِصَّةِ حَسَنُهَا الْأَلْبَانِي فِي فَهْمِ السَّيْرَةِ].

[تعليق الشيخ على القصة]

(١) فلا شك أن الأشعار عندما تكون من قريب، ثم هي وسيلة الإعلام مما يُستغل أشد الاستغلال في
الطعن، خاصة عندما يُقال أن أقاربه يقولون عنه كذا وكذا وعمه هو الذي يقول ذلك، ولذلك أعرض
عنه النبي ﷺ.

(٢) شكاية أبو سفيان بن الحارث إلى علي بن أبي طالب ﷺ ما يجده من جفوة النبي ﷺ، وانظر إلى قول
علي بن أبي طالب ﷺ الخبير بأحوال النبي ﷺ العالم بأثر القراء في النفوس والأسوة الحسنة للأنبياء،
فسبحان الله كم كان علي ﷺ ذو خبرة بالنبي ﷺ، فقد كانوا يطبقون القرآن الذي يسمعون ويقرأونه على
واقعهم وليس أنها مجرد قصة مضت - قصة يوسف عليه السلام -.

(٣) لم تكن مجرد كلمة تقال، بل كانت بصدق، فكان بعد ذلك لا يحجبه أبداً إذا استأذن على النبي ﷺ،
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (١/ ٢٠٤): [ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَحَبَّ أَبَا سُفْيَانَ هَذَا، وَشَهِدَ لَهُ بِالْجَنَّةِ،
وَقَالَ: (أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خَلِيفًا مِنْ حِمْرَةٍ) (أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ ٤ / ١ / ٣٦] وقد كان فقد ثبت مع الثابتين يوم
حنين، ثم قال [قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ السَّيِّعِيُّ: لَمَّا اخْتَضَرَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: (لَا تَبْكُوا
عَلَيَّ، فَإِنِّي لَمْ أَتَطَفُ بِخَطِيئَةٍ مُنْذُ أَسْلَمْتُ) (أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ ٤ / ١ / ٣٧، وَ"الاسْتِعَابُ" ١١ / ٢٩١ -
٢٩٢].

قَالَ الْقَاضِي: وَاخْتَلَفُوا فِي إِسْلَامِهِ فَقَالَ الطَّبْرِيُّ: أَسْلَمَ وَعَمَّرَ عُمَرًا طَوِيلًا، وَقَالَ غَيْرُهُمْ: لَمْ يُسْلِمَ، وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ الَّذِي أَهْدَاهَا لَهُ مَلِكُ أَيْلَةَ، وَاسْمُ مَلِكِ أَيْلَةَ فِيمَا ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ: (يُحَنَّةُ بْنُ رُوبَةَ) ^(١)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَإِنْ قِيلَ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ قَبُولُهُ ﷺ هَدِيَّةَ الْكَافِرِ، وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: (هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ) مَعَ حَدِيثِ ابْنِ اللَّثِيئَةِ (عَامِلِ الصَّدَقَاتِ) ^(٢)، وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ (أَنَّهُ رَدَّ بَعْضَ هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ وَقَالَ: إِنَّا لَا نَقْبَلُ زَبَدَ الْمُشْرِكِينَ) أَي رَفَدَهُمْ ^(٣)، فَكَيْفَ يُجْمَعُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ؟ قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ ﷺ: إِنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ نَاسِخَةٌ لِقَبُولِ الْهَدِيَّةِ ^(٤).

قَالَ: وَقَالَ الْجُمْهُورُ: لَا نَسْخَ، بَلْ سَبَبَ الْقَبُولُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَخْصُوصٌ بِالْفَيْءِ الْحَاصِلِ بِلَا قِتَالٍ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ، فَقَبِلَ النَّبِيُّ ﷺ مِمَّنْ طَمَعَ فِي إِسْلَامِهِ وَتَأَلَّفَهُ لِمَصْلَحَةِ يَرْجُوهَا لِلْمُسْلِمِينَ، وَكَافَأَ بَعْضَهُمْ وَرَدَّ هَدِيَّةً مَنْ لَمْ يَطْمَعْ فِي إِسْلَامِهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي قَبُولِهَا مَصْلَحَةٌ؛ لِأَنَّ الْهَدِيَّةَ تُوجِبُ الْمَحَبَّةَ وَالْمُودَّةَ، وَأَمَّا غَيْرُ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْعُمَّالِ وَالْوُلَاةِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ قَبُولُهَا لِنَفْسِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، فَإِنْ قَبِلَهَا كَانَتْ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ لَمْ يُهْدَإِ إِلَيْهِ إِلَّا لِكَوْنِهِ إِمَامَهُمْ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ هُوَ مُحَاصِرُهُمْ، فَهِيَ غَنِيمَةٌ.

(١) المشهور أن إهداء ملك أيلة للبعلة كان في غزوة تبوك، والذي يظهر أن ما في رواية مسلم أدق وأصح.
(٢) حيث قال (فَهَلَّا جَلَسْتُ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأَمَّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتُ صَادِقًا) البخاري.
(٣) الرِّفْدُ أَي الْعَطَاءُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى (بَسَّسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودَ) أَي بَسَّسَ الْعَطَاءَ الْمَعْطَى، وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ جَحْرٍ، قَالَ: أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَاقَةً، فَقَالَ: "أَسْلَمْتُ؟"، فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنِّي مُهِيتُ عَنْ زَبَدِ الْمُشْرِكِينَ"، (د) ٣٠٥٧ [قال الألباني]: حسن صحيح، زَبَدُ الْمُشْرِكِينَ: أَي هَدَايَاهُمْ أَوْ عَطَايَاهُمْ.

(٤) من يسلك هذا المسلك يقول أن الحاضر مقدم على الميَّس، ويحمل الحاضر على أنه ناسخ، لأن الميَّس جاء على وفق الأصل في الجواز، وهذا في الحقيقة مسلك الترجيح الذي يُبطل أحد الدليلين ولا يعمل به ويُرجح الآخر، وهو مسلك ضعيف لأنه إذا أمكن الجمع لم يلجأ إلى الترجيح، ثم ليس هناك من تاريخ حتى نقول أن هذا قبل هذا وهذا ناسخ لهذا، ودعوى النسخ لا تثبت مع عدم ثبوت التاريخ، وكل ما ادعوا فيه النسخ في مثل هذه المواطن - أعني من الحاضر والميَّس - فيمكن الجمع بين الدليلين فيه، وبالتالي فلا يصح استعمال الترجيح دون الجمع، وكما ذكرنا النسخ من مسالك الترجيح، لأنه يُبطل أحد الدليلين.

قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ حَبِيبٍ وَحَكَاَهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَمَّنْ لَقِيَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ^(١).

وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ لِلْإِمَامِ خَالِصَةَ بِهِ، قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَأَشْهَبُ وَسَخْنُونُ.
وَقَالَ الطَّبْرِيُّ: إِنَّمَا رَدَّ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ مَا عَلِمَ أَنَّهُ أَهْدَى لَهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ، وَقِيلَ: مَا كَانَ خِلَافَ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ اسْتِثْلَافُ الْمُسْلِمِينَ.

قَالَ: وَلَا يَصِحُّ قَوْلُ مَنْ ادَّعَى النَّسْخَ.

قَالَ: وَحُكْمُ الْأُيُومَةِ بَعْدُ، إِجْرَاؤُهَا مَجْرَى مَالِ الْكُفَّارِ مِنَ الْفَيْءِ أَوْ الْغَنِيمَةِ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْحَالِ، وَهَذَا مَعْنَى "هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ" أَيُّ إِذَا خَصُّوا بِهَا أَنْفُسَهُمْ؛ لِأَنَّهَا لِمَجْمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ بِحُكْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَقِيلَ: إِنَّمَا قَبِلَ النَّبِيُّ ﷺ هَدَايَا كُفَّارِ أَهْلِ الْكِتَابِ مِمَّنْ كَانَ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ كَالْمَقُوقِسِ وَمُلُوكِ الشَّامِ، فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ ﷺ "لَا يَقْبَلُ زَبَدُ الْمُشْرِكِينَ"، وَقَدْ أُبِيحَ لَنَا ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمُنَاكَحَتَهُمْ بِخِلَافِ الْمُشْرِكِينَ عَبْدَةَ الْأَوْثَانِ، هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي عِيَاضُ ^(٢).

(١) فإما أن تكون غنيمة تُقسم على الغانمين بعد التخميس، وإما في يُصرف كله في مصالح المسلمين.

(٢) وهنا عدة مسائل:

أولاً: هل يجوز قبول هدية المشرك، أم أن هذه مولاة ومحبة ومودة؟ وهل يفرق فيه بين الكتابي وغيره كما ذكروا؟

والذي لا شك فيه أنه لا فرق في قبول الهدية التي ليست من الذبائح ولا من النساء بين الكتابي وغيره، أولاً لأن لفظ المشركين يشمل أهل الكتاب عند الإطلاق لأنهم من المشركين، وإنما يختص بعبدة الأوثان أو غير أهل الكتاب إذا اقترن بهم، مثل قوله ﷺ: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) فهنا صار لفظ (وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا) يُقصد به عبدة الأوثان، وأما إذا أطلق فيشمل أهل الكتاب مثل قوله تعالى: (وَلَا تُكْحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) فهو يشمل أهل الكتاب باتفاق العلماء ومثل قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) دخل فيه أهل الكتاب باتفاق العلماء والمسلمين، إذ أن الله لا يغفر لهم شركهم من عبادتهم لعيسى أو عزيز أو للأحبار والرهبان أو غيرهم، أو لكفرهم بالرسول ﷺ وعبادتهم للشيطان بذلك، فلا نزاع بين أحد من المسلمين في دخولهم في عموم هذه الآية (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ).

لذا نقول إنما يُخصَّ وصف المشركين بأهل الكتاب إذا اقترنا في سياق واحد، فيقصد بهؤلاء عبدة الأوثان، ويقصد بالآخرين الكفار من أهل الكتاب.

ومن أهل العلم من يقول بل هم أيضاً داخلون فيهم وهو من باب عطف العام على الخاص، كقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ) فكان أهل الكتاب أكد عليهم الأمر مرتين، مرة مستقلة ومرة ضمن عموم المشركين، ثم إن الرسول ﷺ قد قبل الهبة أو أشار إلى جواز قبولها وعزم على قبولها لو أعطها كافر من عبدة الأوثان وقبل أصحابه بحضرته وبأمره هدايا المشركين من عبدة الأوثان، فلقد ثبت في البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ طَوِيلٌ بَعْنَمٍ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً، أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةٌ قَالَ: لَا بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً، فدل على أنه يمكن أن يتهب منه - يطلب منه الهبة و يأخذها منه -، وقبل عمر رضي الله عنه هدية من مشرك في زمن النبي ﷺ، وفي الحديث عن أسماء قالت: قَدِمْتُ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتْهُمْ إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيَّ ﷺ مَعَ أَبِيهَا فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ {أَفَأَصِلُهَا} قَالَ نَعَمْ صَلِّي أَمَّاكَ (البخاري)، إذ جاءت بها هدايا و صلته، فأمرها أن تحسن إليها في مقابلة ذلك، فقبول هدية المشرك عابد الوثن مما لا يدخل في الموالاة، إذا لم يترتب على ذلك مودة ولا محبة ولا مهادنة.

ولذا نحتاج أن نجمع بين قبول النبي ﷺ هداياهم وبين قوله: (إِنِّي نَهَيْتُ عَنْ زَبَدِ الْمُشْرِكِينَ): بأن ذلك باختلاف الأحوال:

- فمن كان يُرجى تأليفه على الإسلام أو تقليل شره أو مصلحة للمسلمين، فتقبل هديته.

- ومن كان يريد بذلك الموالاة ويخشى من هديته أن تلين قلوب المسلمين عليه، وهو على شركه وكفره، مما يترتب عليه موالاته، فإنه تُرد هديته.

- ومن رُجي أن يُسلم إذا رُدَّتْ هديته، لأنه يخشى من ذلك على نفسه، رُدَّتْ هديته.

ولذا إذا كان الأمر مبنياً على المصلحة، علقت الهدية قبولاً ورفضاً على المصلحة وعدم الموالاة.

يبقى أن العامل أو الإمام الذي في وظيفة عامة، إذا أهدي له، هل يجوز أن يقبل الهدية أم لا؟

الأحاديث كثيرة في تحريم قبول هدايا العمال ولا فرق بين أن تكون من مسلم أو كافر، فإنها مظنة المحاباة، ولذا حديث ابن اللثية في المسلمين وليس في الكفار، فلا بد من التفرقة بين هذا وذاك، فالصحيح أنه لا بد أن يرد كل ما أعطي له هدية إلى بيت المال، لأنه ما أعطى هذه الهدية إلا لعمالته ووظيفته، وإذا كان يظلم الناس إذا لم يعطوه الهدية، لوجب أن يرد إليهم هذه الهدية، وأما إذا كانوا قد أعطوها له تطوعاً من غير ظلم منه، فليردوها إلى بيت المال، فعن عبادة بن الصامت، قال: صَلَّى بِنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ، إِلَى جَنْبِ بَعِيرٍ مِنَ الْمُقَاسِمِ، ثُمَّ تَنَاوَلَ شَيْئًا مِنَ الْبَعِيرِ، فَأَخَذَ مِنْهُ قُرْدَةً، يَغْنِي وَبَرَةً، فَجَعَلَ بَيْنَ إَصْبَعَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا مِنْ غَنَائِكُمْ، أَذْوَ الْخَيْطِ، وَالْمَخِيطُ، فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ، عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَشَنَارٌ وَنَارٌ" (ج۲) ٢٨٥٠ [قال الألباني]: حسن صحيح، فأمرهم النبي ﷺ أن يؤدوا القليل والكثير، وهو ظاهر في أنه يرد إلى بيت المال، ولذا نص من نص العلماء على ذلك.

وَقَالَ أَصْحَابُنَا: مَتَى أَخَذَ الْقَاضِي أَوْ الْعَامِلُ هَدِيَّةً مُحَرَّمَةً، لَزِمَهُ رَدُّهَا إِلَى مُهْدِيهَا، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ (١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءُ) (٢)

لا يُتصور في هدايا المسلمين أن تكون غنيمة؛ لأن أموالهم محرمة، ولا فيئاً؛ لأنها ليست من أموال الكفار، ولكنها هدية لأجل الوظيفة، فهي ترد إلى بيت المال وتتفق في مصالح المسلمين، فهي كأنها هدية للمسلمين جميعاً.

وأما ما كان من هدايا الكفار فهي إما فئ وإما غنيمة، غنيمة إذا كانت بسبب الحصار، وأهدوه بسبب الحصار، فهذا في حقيقة الأمر بقوة الجيش وليس لشخص الإمام، فمن هنا كان يلزم أن تجعل غنيمة، تقسم على الجيش بعد التخميس، وما كان من غير ذلك فهي في مصالح المسلمين.

وأما القول بخصوصية النبي ﷺ في هدايا الكفار فليس بظاهر، فإن النبي ﷺ قد كان يتصرف في هذه الهدايا تصرفه في الفئ، أولاً: لأن النبي ﷺ كان له نصيب في الفئ كما قال تعالى: (مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) فالنبي ﷺ له نصيب في الفئ مُقَدَّمٌ، ولقد كان يعزل من هذا الفئ نفقة أهله سنة، وإن كان ينفق هذا المُدَّخَر غالباً قبل مرور السنة، وتبقى ألياته ﷺ أحياناً كثيرة بلا شيء من طعام، حتى مات ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين وسق من شعير.

وأما ما أهدى له المقوقس من مارية، فكما ذكرنا أنه ﷺ كان له نصيب في الفئ، فأعطى ﷺ أختها لحسان، وجعل مارية سرية لنفسه، فهو ﷺ له حق في الفئ؛ فمن كان له حق في الفئ، فعلى الإمام أن يعطيه من ذلك الفئ أو من تلك الهدايا التي أخذت من الكفار والله أعلى وأعلم.

ولذا التفرقة بين هدايا أهل الكتاب وهدايا عبدة الأوثان ضعيف كما ذكرنا؛ أولاً لأن هذا ليس من باب الذبائح ولا النساء، ثم لم يثبت أن النبي ﷺ رد كل هدايا المشركين عباد الأوثان، بل قبل بعض هداياهم.

(١) هذا الظاهر أنه في هدايا المسلمين، ولكن كما ذكرنا: إذا كانت بطيب خاطر من المهدي، فهذا لوظيفته فتوضع في بيت المال، على ما ذكرنا من قوله ﷺ (أَدُّوا الْحَيْطَ، وَالْمِخِيطَ، فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ).

(٢) وأما الهداية لغير الإمام من المشركين هو ما قدمناه أولاً، يُقبل منها ما لم يرد به الموالاة وما كان يُراد به تأليف قلب الكافر، وما كان المصلحة في رده من أجل ألا يظن الموالاة والمداينة أو ما كان من إظهار شعار الكفار كهدايا أعياد الكفار التي يظهرون بها شعارهم، فهذه ترد من آحاد الناس كما تُرد من الإمام.

(٢) هل للنبي ﷺ بغلة واحدة؟ هذا هو المشهور، لكن يمكن أن يكون له بغلة أخرى، لأنه إذا ثبت في الصحيح أن فروة بن نُفَثة أهدى له بغلة، وأن ملك إيلة أهدى له بغلة، فلا يُعتمد على قول أهل السير فقط بأن له بغلة واحدة، ربما كان أخذها ثم أعطاها لغيره، ولذلك لم تُعرف هذه البغلة بأنها بغلته ﷺ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: رُكُوبُهُ ﷺ الْبَغْلَةُ فِي مَوْطِنِ الْحَرْبِ وَعِنْدَ إِشْتِدَادِ النَّاسِ هُوَ النَّهْيَةُ فِي الشَّجَاعَةِ وَالثَّبَاتِ (١)، وَلِأَنَّهُ أَيْضًا يَكُونُ مُعْتَمِدًا يَرْجِعُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِهِ وَبِمَكَانِهِ، وَإِنَّمَا فَعَلَ هَذَا عَمْدًا (٢) وَإِلَّا فَقَدْ كَانَتْ لَهُ ﷺ أَفْرَاسٌ مَعْرُوفَةٌ.

وَمَا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ شَجَاعَتِهِ ﷺ تَقَدُّمُهُ يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ إِلَى جَمْعِ الْمُشْرِكِينَ، وَقَدْ فَرَّ النَّاسُ عَنْهُ، وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: أَنَّهُ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ حِينَ غَشُوهُ (٣)، وَهَذِهِ مُبَالِغَةٌ فِي الثَّبَاتِ وَالشَّجَاعَةِ وَالصَّبْرِ، وَقِيلَ: فَعَلَ ذَلِكَ مُوَاسَاةً لِمَنْ كَانَ نَازِلًا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَقَدْ أَخْبَرَتِ الصَّحَابَةُ ﷺ بِشَجَاعَتِهِ ﷺ فِي جَمِيعِ الْمَوَاطِنِ، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ (٤)، قَالَ: (إِنَّ الشُّجَاعَ مِمَّا الَّذِي يُحَادِثُ بِهِ، وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَتَّقُونَ بِهِ).

قَوْلُهُ ﷺ: (أَيُّ عَبَّاسٍ، نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ)

هِيَ الشَّجَرَةُ الَّتِي بَايَعُوا تَحْتَهَا بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ، وَمَعْنَاهُ: نَادِ أَهْلَ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْيَةِ (١).

(١) لَأَنَّ الْبَغْلَةَ لَيْسَتْ كَالْفَرَسِ فِي الْقِتَالِ وَحَرَكَتُهُ لَيْسَتْ قَوِيَّةٌ وَهُوَ أَقْصَرُ مِنَ الْفَرَسِ، لَكِنْ ثَقَّةٌ فِي اللَّهِ ﷻ وَتَوَكَّلٌ عَلَيْهِ الَّذِي قَالَ لَهُ: (وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ).

(٢) وَتَعَمُّدُهُ لِنَفْوَةِ قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ لَا يَعْأُ بِالْكَفَارِ، كَمَا كَانَ يَرْكُضُ بِالْبَغْلَةِ نَحْوَ الْكَفَارِ، تَجَرَّةٌ لِقُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا يُثَبِّتُ مَا كَانَ عَلَيْهِ ﷺ مِنْ قُوَّةِ الْقَلْبِ وَالْعَزِيمَةِ فِي مَجَاهِدَةِ الْكَفَارِ.

(٣) أَيُّ حِينَ اجْتَمَعُوا حَوْلَهُ وَحِينَ غَطَوْهُ لَكثْرَةِ مَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَيْسَ التَّغْطِيَةُ بِالْمَعْنَى الْحَرْفِيَّ وَإِنَّمَا أَحَاطُوا بِهِ.

(٤) (قَالَ الْبَرَاءُ كُنَّا وَاللَّهِ إِذَا احْمَرَّ الْبَاسُ نَتَّقِي بِهِ وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِمَّا لِلَّذِي يُحَادِثُ بِهِ. يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ) وَهَذَا مِنَ الصِّفَاتِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَسَّى بِهَا كُلُّ مُسْلِمٍ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَمَرَدُّ ذَلِكَ إِلَى كَمَالِ التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ ﷻ وَحَسَنِ تَقْوِيضِ الْأُمُورِ إِلَيْهِ وَالثَّقَّةِ بِوَعْدِهِ ﷻ.

قَوْلُهُ (قَالَ عَبَّاسٌ وَأَنَا أَخَذْتُ بِالْجَامِ بَغْلَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكْفَهَا إِرَادَةً أَنْ لَا تُسْرِعَ وَأَبُو سُفْيَانَ أَخَذَ بِرِكَابِ رَسُولِ اللَّهِ)، وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى (وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ أَخَذَ بِالْجَامِهَا).

هَذَا مُحْمُولٌ عَلَى أَحْوَالِ شَتَّى أَثْنَاءِ سَاعَاتِ الْمَعْرَكَةِ، فَرُبَّمَا انشَغَلَ الْعَبَّاسُ بِدَفْعِ بَعْضِ النَّاسِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَخَذَ بِالْجَامِ الْبَغْلَةَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ فِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ يَكْفُ الْبَغْلَةَ، فَلَمْ تَكُنِ الْمَعْرَكَةُ عَلَى وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ فَالْمَعْرَكَةُ قَدْ تَبَقَّى عِدَّةُ سَاعَاتٍ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِي وَقْتِ: أَبُو سُفْيَانَ أَخَذَ بِالْجَامِ، وَأَحْيَانًا الْعَبَّاسُ أَخَذَ بِالْجَامِ وَأَبُو سُفْيَانَ أَخَذَ بِالرِّكَابِ وَهُوَ مُؤَخَّرُ الدَّابَّةِ.

قوله: (فَقَالَ عَبَّاسٌ وَكَانَ رَجُلًا صَيِّتًا)

ذَكَرَ الْحَازِمِيُّ فِي الْمُؤْتَلَفِ: أَنَّ الْعَبَّاسَ رضي الله عنه كَانَ يَقِفُ عَلَى سَلْعٍ فَيُنَادِي غِلْمَانَهُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَهُمْ فِي الْغَابَةِ فَيُسْمِعُهُمْ، قَالَ: وَيَبْنِي سَلْعٍ وَالْغَابَةُ ثَمَانِيَةُ أَمْيَالٍ ^(٢).

قوله: (فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةَ الْبَقْرِ عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَالُوا: يَا لَيْتَكَ يَا لَيْتَكَ)

(١) هذا فيه تذكير المؤمن بأعماله الصالحة لكي يُعاود الطاعة مرة أخرى، ولقد كان لهذه الكلمة أعظم الأثر في أنفس المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، فقد كانوا حين رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المائة، هزم الله بهم المشركين، وهذا أمر عبر التاريخ وهو أن القلة الثابتة هي التي يُثبت الله عز وجل بها بقية الناس، ويتحقق بها النصر والتي يُقهر بها العدو والتي ينسحب بها العدو بالفعل، وهذا من أول الزمان، فلقد كانت القلة الثابتة المؤمنة من جنود طالوت كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر، قد ثبتت حملة الجيش حين قالوا: (قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ) وهم مؤمنون، قال عز وجل (قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) فكان الثبات للجيش كله بهذه القلة من القلة، وكان داوود عليه السلام من هذه القلة الثابتة الذين نصرهم الله عز وجل قال تعالى: (وَقَتْلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ)، فهاتئ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقهرون باقي الجيش، وآحاد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جيوش الفتوح، إنما كان الواحد منهم بألف رجل وزيادة، وكان يقف الواحد منهم أمام الجيش فيفر أمامه الجيش، لقوة قلوبهم.

ولقد علمت أن ما وقع في حصار غزة الأخير من انسحاب اليهود، أنهم إنما انسحبوا خوفا من آحاد من الناس كانوا يقفون في وجوههم، مع أنه ربما يكون موجودا من المسلمين الكثير، وربما ينسحب الكثير ويفر، ولكن آحاد من الناس فقط هم الذين ثبت الله بهم، وتسبوا في رعب اليهود، وانسحبوا من البلد مع وجود هذه القلة ربما عشرات لا يزيدون، وذلك لأجل ثباتهم، فالذين يتربون التربية الصحيحة هم الذين ينصر الله بهم الدين، وينسحب بهم العدو ويهزم ولا يستطيع المواصلة.

فأصحاب بيعة الرضوان بل جزء منهم هم الذين عادوا وتركوا الانسحاب والانزها وعادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، ومنهم سلمة بن الأكوع كما دل عليه الحديث، وأما آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا معه من البداية.

فقد كانت بيعة الرضوان بيعة على ألا يفروا في القتال، فتذكروا هذه البيعة، وهذه من الأمور عظيمة القدر عند القتال، فقد ذكرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فتذكروها، فثبتهم الله، وانظر إلى أمر الموثق من الله عندما قال إخوة يوسف: (قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْتَقًا مِّنَ اللَّهِ)، فقد كان هذا الأمر عظيم القدر عندهم، فمن يعظم العهد مع الله والبيعة معه صلى الله عليه وسلم، لأن البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة مع الله صلى الله عليه وسلم.

(٢) ثمانية أميال يساوي ٢٥ كيلو، ربما كان يصل صوته هذه المسافة في الليل مع الصمت والسكون. وللعلم فإن الأجيال تضعف، فلربما تتسائل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده يصلون في المسجد فيسمعون كل المصلين، والناس اليوم الإمام لا يستطيع توصيل صوته إذا انقطع مكبر الصوت.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ فِرَارَهُمْ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا، وَأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلِ الْفِرَارُ مِنْ جَمِيعِهِمْ، وَإِنَّمَا فَتَحَهُ عَلَيْهِمْ مَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ مِنْ مُسْلِمَةِ أَهْلِ مَكَّةَ الْمُؤَلَّفَةِ، وَمُشْرِكِيهَا الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا^(١)، وَإِنَّمَا كَانَتْ هَزِيمَتُهُمْ فَجَاءَ لِانْصِبَابِهِمْ عَلَيْهِمْ دَفْعَةٌ وَاحِدَةٌ

(١) كتب السيرة مليئة بأقوام من أهل مكة، تبتوا بما وقع يوم حنين، أما قبل ذلك فلم يكونوا قد حُسن إسلامهم بعد، وهم مُسلمة الفتح وهم الطلقاء، وذلك ثابت في الصحيح. في هذا دليل على أن وجود المنافقين ومن في قلبه مرض في الجيش يُسبب الضرر العظيم، فضلًا عن المشركين، وإنما أراد النبي ﷺ بخروجهم أن يروا آيات الله ﷻ فيحسُن إسلامهم وقد كان، فعامتهم حُسُن إسلامهم بما رأوا من آيات الله في يوم حنين، ولم يطلب ﷻ ولم يستعن بهم، وإنما هم خرجوا، وفرق بين أن يستعين بهم فيكون عن طلب، ففيه عزة للمشركون وقوة له ومِنَّة له على المسلمين، وبين أن يُترك فيخرج في جيش المسلمين دون طلب، فلا تعارض بين كونه قد ترك أناس من المشركين يخرجون معه في غزوة حنين، وبين قوله ﷻ: (فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ) (*)، فالأصل هو عدم جواز الاستعانة. وهذا لفظ عام -نكرة في سياق النفي-: (مُشْرِكٍ) يشمل كل المشركين، وقوله في رواية (إِنَّا لَا نَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ) عام أيضًا، ويدل على أنها صفة لأهل الإيمان وأنهم يقتدون بالنبي ﷺ، فالاستعانة بالمشركين ضرر بالغ، والصحيح المنع منه مطلقًا.

(*) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ بَدْرٍ فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُدَكِّرُ مِنْهُ جُرْأَةً وَنَجْدَةً فَقَرَحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَأَوْهُ فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جِئْتُ لَأَتَّبِعَكَ وَأَصِيبَ مَعَكَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «تَوْمَنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ». قَالَ لَا قَالَ «فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ» (مسلم).

ومن أجاز الاستعانة بالمشركين من العلماء، أجاز به شروط، أقول هي ممتنعة في زماننا، وهذه الشروط هي:

- أن يكون ناصحًا للمسلمين.
 - ألا يخشى على المسلمين منه.
 - أن يكون أمر المسلمين هو الأقوى والأعلى بحيث لا يتضرر أحد من وجوده وإعانته.
- هذه أمور كلها غير موجودة، فمن يجوز الاستعانة بالمشركين في زماننا، مع عدم نصيحتهم وثبوت غشهم للمسلمين، ومطامعهم في بلاد المسلمين وأموالهم، ومع كونهم يخشى على المسلمين من ظهورهم ويتعززون بالاستعانة، فضلًا على أنه لا يكون استعانة، وإنما هو تمكين لهم واحتلال من المشركين لبلاد المسلمين، والكلمة العليا لا تكون للمسلمين، بل تكون لهم، خلاف ما اشترط العلماء

من أن تكون الكلمة للمسلمين، فضلاً عن أت تكون رايات الكفر هي المعلنة، ومصالح الكفر هي المحققة، ودماء المسلمين هي المهذرة، وأموال المسلمين هي التي تُؤخذ، ثم يُقال بعد ذلك أنها استعانة، ما هي باستعانة أصلاً، وإنما خدع من خدع بتسميتها كذلك، والحقيقة أن توصيف السؤال يترتب عليه الفتوى، وإن كان لا بد من الإحاطة بمعرفة الواقع في مثل هذه المواطن، ولكن قد يستفتى بعض أهل العلم على وصف معين، فيختار بعض الأقول ولو كان مرجوحاً، اختار قولاً مرجوحاً وعلى خلاف الواقع، فلا يجعل دليلاً لما هو أسوأ من ذلك بكثير، حتى يجعل احتلال الكفار لبلاد المسلمين فرعاً على هذه الفتاوى المخالفة للدليل وللواقع، فسأل الله العفو والعافية.

ولذا نقول: أن هذا الأمر احتلال لبلاد المسلمين وليس استعانة، فعندما يحتل الكفار بلاد المسلمين ويأتوا بحكومات عميلة، ينصبونها، البعض يقول: أن الحكومات اتفقت معهم وأصبحت تستعين بهم، من يخدعون حين يقولون ذلك؟! ضلال مبين، فقد نص العلماء جميعاً على أن جهاد الدفع فرض عين على المسلمين، فعندما تحتل بلد من بلاد المسلمين، ففرض على أهلها أن يدفعوا، فهل بعد هذا يأتي أحدهم فيجعل هذا الاحتلال مشروعاً باسم الدين، وأن هذا يسمى استعانة؟! والكل يعلم أن الكفار القوة لهم وأنهم دخلوا البلد بقوة سلاحهم، حيث احتلوا البلاد وقتلوا المسلمين بها وانتهكوا حرمتهم وأعراضهم وأخذوا أموالهم والأموال كلها بأيديهم ثم بعد ذلك يقول قائل بأن هؤلاء العملاء المنافقين هم الذين استعانوا بهم ويجعل ذلك مما أفتى به العلماء، نسأل الله العافية.

والله لو أفتى به من أفتى لكان مردوداً، فكيف والفتوى على غير ذلك والواقع مخالف لذلك والدليل مخالف للفتوى، لأن النبي ﷺ قال (فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ)، وحديث الباب الذي فيه خروج بعض المشركين، أين فيه أن الرسول ﷺ هو الذي طلب منهم؟، وإنما أخذ النبي ﷺ سلاح البعض استعانة، فهي عارية مؤداة مضمونة، نعم فإن أخذ السلاح من الكفار جائز، نشترى منهم أو نستعير، فلا مانع من ذلك، أما أن يخرجوا في القتال، فإن خرجوا دون طلب منا، فهذا ليس باستعانة، فلا استعانة طلب العون، أما إن خرجوا دون طلب، ويقاتلوا معنا دون طلب، فهذا ليس فيه تعزيز لهم، بل نحن نستغني عنهم، ولكن كما ذكرنا من أجازة - مع أنه خلاف الدليل - فإنه قد اشترط شروطاً، هذه الشروط غير موجودة في الواقع، بل كما ذكرنا ليست استعانة أصلاً، بل أن تؤتي كل جيوش الكفار وتكون لها الكلمة العليا في بلاد المسلمين وتوضع لها القواعد العسكرية في بلاد المسلمين، ولا تستطيع أن تُزحزح واحدة منهم، لا يُستطاع أن يُقال لهم اخرجوا، ولا يستطيعوا أن يمنعوا من قتل المسلمين، فمن الذي يقول أن هذه تسمى استعانة.

هذه القصة - قصة غزوة حنين - كيف تجعل دليلاً على وجود القواعد العسكرية في بلاد المسلمين؟ هذا والله قياس فاسد من أفسد القياس وظلم وعدوان، فخروج من خرج من المشركين وهم قلة قليلة من أهل مكة مع الرسول ﷺ في حنين، هل تجعل دليلاً على وضع القواعد العسكرية للكفار في بلاد المسلمين بكامل أسلحتها، تنطلق حيث شاءت، وتضرب من شاءت من بلاد المسلمين الأخرى،

وتغزو من شئت، ولا قدرة للمسلمين على دفع شيء من ذلك، ونقول بعد ذلك أن هذا مما دلَّ عليه الدليل.

أليس هذا القياس أفسد من قياس من قال (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا)، بل أراه أسوء فعلاً، لأنه يُشرع احتلال الكفار لبلاد المسلمين، والقواعد الأجنبية هي التي دائماً كانت ولم تزل علامة الاحتلال، وهكذا كانوا في أيام القومية والوطنية يدرسون للشباب أن وجود القوات الأجنبية في البلاد علامة على عدم استقلال البلد، وأن هذه من علامات أن البلد ليست كاملة الإرادة، وهذا لا شك فيه، فإن هناك قوات وجيوش كاملة تكون في الصحارى وبعيداً عن المدن، وأهل المدن والقرى لا يستطيعون دفعها لو أرادوا الهجوم عليهم، وجيش البلد تحت قيادتهم، ومعلوم أن كل الحروب التي خاضها من خاضها كانت تحت قيادة الكفار، قيادة أمريكية وإنجليزية، فحروب فلسطين الأولى كانت بعض الجيوش العربية تحت قيادة بريطانية، فماذا يُرجى من ذلك؟، ماذا يُظن بعد أن يكون قائد الجيش الأردني رجل بريطاني في حرب ٤٨، ماذا كان يُتظر منه غير أنه يُنفذ وعد بلفور الذي قطعه دولته من أجل اليهود للوطن القومي أم يراعي مصلحة المسلمين المقاتلين تحته؟، فهذا في الحقيقة وهم وخيال.

وكلام الإمام النووي من أحسن الكلام، أن الذي فتح عليهم باب الهزيمة كان من في قلبه مرض، ومن كان مشرّكاً، وجودهم كان ضرر عظيم إذ فتحوا باب الهزيمة على المسلمين الصادقين، فكيف نقول بعد ذلك أن تكون لهم الكلمة العليا، وقد كان هؤلاء المشركين أحاد مغمورين قلة؟

نفس الأمر الذي من أجله منع الله المنافقين من الخروج فبسطهم في غزوة تبوك وكانوا بضعة وثمانين رجلاً، كما قال ﷺ: (وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ) * لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) فخرج بضعة وثمانين مع ثلاثين ألفاً من المسلمين الصادقين من الصحابة كان خطراً عظيماً عليهم، فكيف بأن يكون الجيش عامته من المنافقين والكافرين وأن يكون الأمر والكلمة المسموعة هؤلاء، وأن تكون جيوش الاحتلال هي التي تتحكم في بلاد المسلمين، ثم نتوهم بعد ذلك أنهم يراعون المصلحة.

- قرأت بعض المقالات فيمن يمتدح فعل أمريكا في العراق وأفغانستان، وأنها هي التي تدافع عن هذه البلاد وتحارب المخدرات فيها، وتحاول أن ترقى الشعوب الجاهلة، وتعلمهم الديمقراطية، يمتدحهم أكثر من كتابهم، فلعل كتابهم لا يُحسنون ذلك، بل إن بعض الكتاب الأمريكيين أكثر إنصافاً ممن كتب هذه المقالات السخيفة المنكرة، بل إذا وصفناها (بالسخيفة) فهي كلمة هينة، بل هي مقالات موالاة ومداينة لأعداء الله ﷻ، تنضح بالزندقة والنفاق، ثم يقولون خرج مع النبي ﷺ أناس من المشركين في غزوة حنين، كيف وقد كانوا قلة قليلة وكانوا ضرراً، وخرجوا معه ﷺ دون طلب منه، ولم يستدعهم، وإنما خرجوا من أنفسهم طمعاً في أن يُرضخ له من الغنيمة مثلاً، لأن المشركين لا يُعطوا من الغنيمة إذا قاتل، ولا يُسقط ذلك عنه الحقوق الشرعية الواجبة عليه، فإذا خرج الكافر الذمي في القتال دون طلب من المسلمين، لم يكن ذلك مسقطاً للجزية عنه، لأن الجزية صغار فرضه الله ﷻ، لا يحل لأحد أن يلغي

وَرَشَقَهُمْ بِالسَّهَامِ، وَلَا خِتْلَاطٍ أَهْلَ مَكَّةَ مَعَهُمْ مِمَّنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ ^(١)، وَمِمَّنْ يَتَرَبَّصُ بِالمُسْلِمِينَ الدَّوَائِرَ ^(٢)، وَفِيهِمْ نِسَاءٌ وَصِيبَانِ خَرَجُوا لِلْغَنِيمَةِ فَتَقَدَّمَ إِخْفَاؤُهُمْ ^(٣)، فَلَمَّا رَشَقُوهُمْ بِالنَّبْلِ وَلَوْ فَانْقَلَبَتْ أُولَاهُمْ عَلَى أَخْرَاهُمْ إِلَى أَنْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى سَكِينَتَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ ^(٤).

حكم الآية من قبل نفسه أو يخصصها من غير دليل، كأن يقول مثلاً إذا خرج معنا في القتال سقطت الجزية، فالجزية فرضت صغاراً على الكفار، فكيف تكون وسيلة لتعطيل الحكم العام الذي شرعه الله ﷻ (حَتَّى يُعْطُوا الْجَزِيَّةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)، ووالله إن الإنسان ليسمع أعاجيب في هذا الزمان، مخالفة للكتاب والسنة والإجماع بزعم الاستدلال بمثل هذه الوقائع، التي ليس فيها شيء من الدلالة على ما يريدون.

(١) فمعظمهم قد أسلم وبقي منهم قلة على الشرك.

(٢) وهذا من أحسن الكلام.

(٣) وهم أصحاب القلوب الضعيفة.

(٤) قال تعالى (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ * ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا)، فالقرءان نبه على أمر وقع في قلوب البعض، وكان مرضاً خطيراً يؤدي إلى انهزام بقية الجيش، وإن لم يذكر في سياق القصة التي ذكرها الصحابة، إلا أن القرءان يُنبأنا عما في قلوب الناس، إذ قال ﷻ (إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ) مرض العُجب، وهو الاغترار والإعجاب بالكثرة، فهو مرض خطير أحذر نفسي وإخواني منه، فمع أن الملتزمين ليسوا بالكثرة، والملتزمين بصدق أقل بقليل من القلة، ومع ذلك فكثير من الناس يفرح جداً بالكثرة، مثلاً في المناسبات كصلاة العيد والاعتكاف ورمضان والقيام، بل الطبع هو شيء يُسعد، لكن إياك والعُجب، وإياك أن تنسب إلى نفسك فضلاً، وإياك أن تغتر بذلك، فإن هذا ليس علامة على حصول النصر والتمكين في الغالب، نعم نُسر ونفرح بالطاعة، لكن إياك والعجب والاعترار بالكثرة، فالصحابة عشرة آلاف من خلص المسلمين وألفان من الطلقاء، ومع ذلك حدث ما حدث، (إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ)، فالأمر بدأ بالإعجاب والغرور، ثم ضيق، ثم في النهاية فرار، أمر عملي بعد الأمور القلبية. قال تعالى: (ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ)

فهذا دليل على أن سكينته ﷻ على رسوله ﷺ كانت قدراً عظيماً، وكأنها قامت مقام السكينة التي وزعت على المسلمين، فبدأ به وخصه ﷻ، لأنه أصلاً كان في سكينته ونزلت عليه سكينه أكثر، وترى أثر هذه السكينة في أنه يركض بغلته، في أنه ينزل عن بغلته، في ركوبه البغلة أصلاً، في أنه يتقى به عند الشدة ﷻ، في

قوله: (فَاقْتَتَلُوا وَالْكُفَّارَ) هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخ، وَهُوَ بِنَصْبِ الْكُفَّارِ أَيَّ مَعَ الْكُفَّارِ (١).
 قوله: (وَالدَّعْوَةُ فِي الْأَنْصَارِ) هِيَ بِفَتْحِ الدَّالِّ يَعْنِي الْإِسْتِغَاثَةَ وَالْمُنَادَاةَ إِلَيْهِمْ (٢).
 قوله ﷺ: (هَذَا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ) هُوَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الطَّاءِ الْمُثْمَلَةِ وَبِالْسِّينِ الْمُثْمَلَةِ.
 قَالَ الْأَكْثَرُونَ: هُوَ شَبْهُ التَّنُّورِ يُسْجَرُ فِيهِ، وَيُضْرَبُ مَثَلًا لِشِدَّةِ الْحَرْبِ الَّتِي يُشَبَّهِ حَرَّهَا حَرَّهُ (٣).
 وَقَدْ قَالَ آخَرُونَ: الْوَطِيسُ هُوَ التَّنُّورُ نَفْسَهُ.
 وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: هِيَ حِجَارَةٌ مُدَوَّرَةٌ وَإِذَا حَمِيَتْ لَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ يَطَّأُ عَلَيْهَا فَيَقَالُ: الْآنَ حَمِيَ الْوَطِيسُ، وَقِيلَ: هُوَ الضَّرْبُ فِي الْحَرْبِ، وَقِيلَ: هُوَ الْحَرْبُ (٤) الَّذِي يَطِيسُ النَّاسُ أَيَّ يَدُقُّهُمْ.
 قَالُوا: وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ مِنْ فَصِيحِ الْكَلَامِ وَبَدِيعِهِ، الَّذِي لَمْ يُسْمَعْ مِنْ أَحَدٍ قَبْلَ النَّبِيِّ ﷺ.

أنه يكون كالمطاول عليها إلى قتالهم، ثم دعائه ﷺ، لأن الدعاء واللجوء إلى الله ﷻ والاستنصار -الدعاء بنزول النصر- في هذا الموطن من أعظم أدلة حصول السكينة.
 (ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ) فيها فضيلة من رجع إلى النبي ﷺ بعد الانزمام.
 (وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا) هِيَ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي شَهِدَهَا الْكُفَّارُ وَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ مِنْ مَسَلْمَةِ الْفَتْحِ، حَتَّى كَانَ ذَلِكَ مِنْ عِلَامَاتِ النَّبُوَّةِ وَدَلَالِهَا عَنْدهُمْ، لِأَنَّهُمْ رَأَوْا جُنُودَ اللَّهِ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَقَدْ كَانَتْ يَرَاهَا الْكُفَّارُ وَلَا يَرَاهَا الْمُسْلِمُونَ لِقَوْلِهِ: (وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا) وَعِنْدَمَا رَأَوْهَا وَقَعَ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ ثُمَّ مَا كَانَ مِنْ رَمِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ إِعْجَازٍ عَظِيمٍ وَمُعْجَزَةٍ كَبْرَى، (وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا) بِالْأَسْرِ وَالْقَتْلِ وَأَخَذِ الْأَمْوَالِ وَالْغَنَائِمِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي كَانُوا جَمَعُوهَا، وَصَدَقَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ حِينَ بَلَغَهُ خَبَرُ تِلْكَ الْأَمْوَالِ، فَفِي سَنَنِ أَبِي دَاوُدَ (فَجَاءَ رَجُلٌ فَارَسٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَنْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ حَتَّى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا أَنَا بِهَوَازِنَ عَلَى بَكْرَةٍ أَبَائِهِمْ بَطْعُنُهُمْ وَنَعْمُهُمْ وَشِائِهِمْ اجْتَمَعُوا إِلَى حَنِينٍ. فَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: «تِلْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ»، (د) ٢٥٠١ [قَالَ الْأَلْبَانِيُّ]: صَحِيحٌ، وَقَدْ كَانَ، (وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ * ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
 (١) مفعول معه.

(٢) ثم قد قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، لأنهم كانوا صُبر عند اللقاء ﷺ، فالأنصار ﷺ هم الذين نصرُوا النبي ﷺ، وكانوا يتذكرون هذا التواعد وهذا النصر على الدين واسم "الأنصار" يُذكرهم بالنصرة فكان ذلك من أعظم أسباب حصول النصر.

(٣) الوطيس: الفرن، ففي هذا دليل على استعمال المجاز في السُّنة كما هو مستعمل في القرآن، فهو كذلك في لغة العرب (الآن حمي الوطيس): أي اشتد حر الحرب، فهذا من المجاز.

(٤) من قال بأنها الحرب: الظاهر فيها أنها تفسير الجملة، وليس هو معنى اللفظة.

قوله: (فَرَمَاهُمْ بِالْحَصِيَّاتِ ثُمَّ قَالَ: انْهَرُوا وَرَبُّ مُحَمَّدٍ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصِيَّاتِهِ فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا وَأَمْرَهُمْ مُذْبِرًا)

هَذَا فِيهِ مُعْجَزَتَانِ ظَاهِرَتَانِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِحْدَاهُمَا فِعْلِيَّةٌ، وَالْأُخْرَى خَبَرِيَّةٌ، فَإِنَّهُ ﷺ أَخْبَرَ بِهَرِيْمَتِهِمْ، وَرَمَاهُمْ بِالْحَصِيَّاتِ، فَوَلَّوْا مُذْبِرِينَ.

وَذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ ﷺ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهَا وُجُوهَهُمْ فَقَالَ: شَاهَتْ الْوُجُوهُ^(١)، فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلَّا مَلَأَ عَيْنِيهِ تُرَابًا مِنْ تِلْكَ الْقَبْضَةِ.

وَهَذَا أَيْضًا فِيهِ مُعْجَزَتَانِ خَبَرِيَّةٌ، وَفِعْلِيَّةٌ^(٢)، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَخَذَ قَبْضَةً مِنْ حَصَى وَقَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ، فَرَمَى بِذَا مَرَّةً، وَبِذَا مَرَّةً، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَخَذَ قَبْضَةً وَاحِدَةً مَخْلُوطَةً مِنْ حَصَى وَتُرَابٍ^(٣).

قوله: (فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا) هُوَ بَفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيُّ مَا زِلْتُ أَرَى قُوَّتَهُمْ ضَعِيفَةً. قوله: (قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ: يَا أَبَا عُمَارَةَ فَرَزْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا وَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانَ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَاؤُهُمْ حُسْرًا^(٤) لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلَاحٌ)

هَذَا الْجَوَابُ الَّذِي أَجَابَ بِهِ الْبَرَاءُ ﷺ مِنْ بَدِيعِ الْأَدَبِ؛ لِأَنَّ تَقْدِيرَ الْكَلَامِ فَرَزْتُمْ كُلُّكُمْ، فَيَقْتَضِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَافَقَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ الْبَرَاءُ: لَا وَاللَّهِ مَا فَرَزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلَكِنَّ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ جَرَى هُمْ كَذَا وَكَذَا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (شُبَّانَ أَصْحَابِهِ) فَهُوَ بِالشُّيْنِ وَآخِرُهُ ثَوْنٌ جَمْعُ شَابٍ.

(١) أَيُّ قَبِحت.

(٢) ففعلًا قبحت وجههم وذلت، وحصل لها الهوان بالهزيمة والأسر، والقتل لمن قُتل منهم.

(٣) وهذا هو الظاهر، لأن هذا هو المعتاد، فهو سوف لا يتقي الحصى، والحصى دائمًا يكون معه تراب.

(٤) حسرًا: أي ليس معهم سلاح أو ليس معهم كثير سلاح، كأن كان معهم أسلحة خفيفة، كسيوف أو رُمح مثلاً دون أن يكون عليهم دروع، أو لم يكن معهم قدر كافٍ من السهام.

وَقَوْلُهُ: (أَخْفَاؤُهُمْ) جَمْعُ خَفِيفٍ، وَهُمْ الْمُسَارِعُونَ الْمُسْتَعْجِلُونَ، وَوَقَعَ هَذَا الْحَرْفُ فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ الْحَرَبِيِّ وَالتَّهْرَوِيِّ وَغَيْرِهِمْ (جُفَاءً) بِجِيمٍ مَضْمُومَةٍ وَبِالْمَدِّ وَفَسَّرَهُ بِسُرْعَانِهِمْ، قَالُوا: تَشْبِيهَا بِجُفَاءِ السَّيْلِ، وَهُوَ غُثَاؤُهُ.

قَالَ الْقَاضِي رحمته الله: إِنْ صَحَّتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ فَمَعْنَاهَا مَا سَبَقَ مِنْ خُرُوجِ مَنْ خَرَجَ مَعَهُمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَمَنْ انْصَافَ إِلَيْهِمْ مِمَّنْ لَمْ يَسْتَعِدُّوا، وَإِنَّمَا خَرَجَ لِلْغَنِيمَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ وَمَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ فَشَبَّهَهُ بِغُثَاءِ السَّيْلِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (حُسْرًا) هُوَ بِضَمِّ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ السَّيْنِ الْمَفْتُوحَةِ، أَيْ بِغَيْرِ دُرُوعٍ، وَقَدْ فُسِّرَهُ بِقَوْلِهِ: (لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلَاحٌ) الْحَاسِرُ: مَنْ لَا دِرْعَ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: (فَرَشَقُوهُمْ رَشَقًا) هُوَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَهُوَ مُضَدَّرٌ.

وَأَمَّا (الرَّشَقُ) بِالْكَسْرِ فَهُوَ اسْمٌ لِلْسَّهَامِ الَّتِي تَرْمِيهَا الْجَمَاعَةُ دَفْعَةً وَاحِدَةً، وَضَبَطَ الْقَاضِي الرِّوَايَةَ هُنَا بِالْكَسْرِ، وَضَبَطَهُ غَيْرُهُ بِالْفَتْحِ ^(١)، كَمَا ذَكَرْنَا أَوَّلًا، وَهُوَ الْأَجُودُ، وَإِنْ كَانَا جَيِّدَيْنِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ: (فَرَمَوْهُ بِرَشِقٍ مِنْ نَبَلٍ) فَهُوَ بِالْكَسْرِ لَا غَيْرَ ^(٢)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: يُقَالُ: رَشَقَهُ يَرَشُقُهُ أَرْشَقَهُ ثَلَاثِي وَرُبَاعِي، وَالثَّلَاثِي أَشْهَرُ وَأَفْصَحُ.

قَوْلُهُ: (فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ) أَيْ دَعَا، فَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ قِيَامِ الْحَرْبِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ)

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: قَالَ الْمَازِرِيُّ: أَنْكَرَ بَعْضُ النَّاسِ كَوْنَ الرَّجَزِ شِعْرًا لِقُوعِهِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} وَهَذَا مَذْهَبُ الْأَخْفَشِ، وَاحْتِجَّ بِهِ عَلَى فَسَادِ مَذْهَبِ الْحَلِيلِ فِي أَنَّهُ شِعْرٌ ^(٣)، وَأَجَابُوا عَنْ هَذَا بِأَنَّ الشَّعْرَ هُوَ مَا قُصِدَ إِلَيْهِ،

(١) فَقَوْلُهُ: (فَرَشَقُوهُمْ رَشَقًا) مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ لِلتَّكْيِيدِ.

(٢) لَا يَصْلَحُ بِالْفَتْحِ، لِأَنَّهُ لَا يَصْلَحُ هُنَا أَنْ يَكُونَ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ.

(٣) وَالَّذِي هُوَ الرَّجَزُ وَهُوَ شَطْرَيْنِ عَلَى نَفْسِ الْوِزْنِ وَنَفْسِ الْقَافِيَةِ.

واعتَمَدَ الإنسانُ أَنْ يُوقِعَهُ مَوْزُونًا مُقَفًّى يَقْصِدُهُ إِلَى الْقَافِيَةِ، وَيَقَعُ فِي أَلْفَاظِ الْعَامَّةِ كَثِيرٌ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمَوْزُونَةِ، وَلَا يَقُولُ أَحَدٌ إِنَّهَا شِعْرٌ، وَلَا صَاحِبُهَا شَاعِرٌ^(١)، وَهَكَذَا الْجَوَابُ عَمَّا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْمَوْزُونِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {نَصْرَ مِنْ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ}^(٢)، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا لَا يُسَمِّيهِ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ شِعْرًا، لِأَنَّهُ لَمْ يُقْصِدْ تَقْفِيَّتَهُ وَجَعَلَهُ شِعْرًا.

قَالَ: وَقَدْ غَفَلَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ، فَأَوْقَعَهُ ذَلِكَ فِي أَنْ قَالَ الرَّوَايَةُ (أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ) بِفَتْحِ الْبَاءِ^(٣) حِرْصًا مِنْهُ عَلَى أَنْ يُفْسِدَ الرَّوْيَ^(٤)، فَيَسْتَغْنِي عَنْ الْإِعْتِدَارِ، وَإِنَّمَا الرَّوَايَةُ بِإِسْكَانِ الْبَاءِ^(٥)، هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي عَنِ الْمَازِرِيِّ.

قُلْتُ: وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ بْنُ عَلِيٍّ السَّعْدِيُّ الصَّقَلِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْقَطَّاعِ فِي كِتَابِهِ (الشَّافِي فِي عِلْمِ الْقَوَافِي): قَدْ رَأَى قَوْمٌ مِنْهُمْ الْأَخْفَشَ وَهُوَ شَيْخٌ هَذِهِ الصَّنَاعَةِ بَعْدَ الْحَلِيلِ أَنَّ مَشْطُورَ الرَّجَزِ وَمَنْهُوَكَةَ لَيْسَ بِشِعْرٍ، كَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ)^(٦) وَقَوْلِهِ ﷺ: (هَلْ أَنْتِ إِلَّا أَصْبُعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ)^(٧) وَقَوْلِهِ ﷺ: (أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) وَأَشْبَاهَ هَذَا.

قَالَ ابْنُ الْقَطَّاعِ: وَهَذَا الَّذِي رَعَمَهُ الْأَخْفَشَ وَغَيْرَهُ غَلَطٌ بَيِّنٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّاعِرَ إِنَّمَا سُمِّيَ شَاعِرًا لَوْجُوهٍ مِنْهَا: أَنَّهُ شَعَرَ الْقَوْلَ وَقَصَدَهُ، وَأَرَادَهُ وَاهْتَدَى إِلَيْهِ، وَأَتَى بِهِ كَلَامًا مَوْزُونًا

(١) وهذا كلامٌ حسنٌ، لأنَّ الرجز فعلاً نوع من الشعر، ولكن لا يقال لمن نطق بكلام موزون مرة دون قصد أنه شاعر.

(٢) لأن هذه على أوزان كلام العرب في الشعر.

(٣) فلا يقف عليها بالسكون.

(٤) والروْي هو الوزن.

(٥) فقد كان النبي ﷺ يقول (أنا النبي لا كذب).

(٦) هذا هو الرجز المنهوك.

(٧) هذا هو المشطور والله أعلم.

عَلَى طَرِيقَةِ الْعَرَبِ مُقْفًى، فَإِنْ خَلَا مِنْ هَذِهِ الْأَوْصَافِ أَوْ بَعْضُهَا لَمْ يَكُنْ شِعْرًا وَلَا يَكُونُ قَائِلُهُ شَاعِرًا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ كَلَامًا مَوْزُونًا عَلَى طَرِيقَةِ الْعَرَبِ، وَقَصَدَ الشَّعْرَ أَوْ أَرَادَهُ وَلَمْ يُقَفِّهِ لَمْ يُسَمَّ ذَلِكَ الْكَلَامَ شِعْرًا، وَلَا قَائِلُهُ شَاعِرًا بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ وَالشُّعْرَاءِ ^(١)، وَكَذَا لَوْ قَفَّاهُ وَقَصَدَ بِهِ الشَّعْرَ وَلَكِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ مَوْزُونًا لَمْ يَكُنْ شِعْرًا ^(٢)، وَكَذَا لَوْ أَتَى بِهِ مَوْزُونًا مُقْفًى، وَلَكِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الشَّعْرَ لَا يَكُونُ شِعْرًا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَأْتُونَ بِكَلَامٍ مَوْزُونٍ مُقْفًى غَيْرَ أَنَّهُمْ مَا قَصَدُوهُ وَلَا أَرَادُوهُ، وَلَا يُسَمَّى شِعْرًا، وَإِذَا تَفَقَّدَ ذَلِكَ، وَجِدَ كَثِيرًا فِي كَلَامِ النَّاسِ، كَمَا قَالَ بَعْضُ السُّوَالِ: اخْتِمُوا صَلَاتَكُمْ بِالْدُّعَاءِ وَالصَّدَقَةِ، وَأَمْثَالِ هَذَا كَثِيرَةٌ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ الْمَوْزُونَ لَا يَكُونُ شِعْرًا إِلَّا بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ، وَهِيَ الْقَصْدُ وَغَيْرُهُ مِمَّا سَبَقَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ لَمْ يَقْصِدْ بِكَلَامِهِ ذَلِكَ الشَّعْرَ، وَلَا أَرَادَهُ، فَلَا يُعَدُّ شِعْرًا وَإِنْ كَانَ مَوْزُونًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَاتَّسَبَّ إِلَى جَدِّهِ دُونَ أَبِيهِ وَافْتَخَرَ بِذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْإِفْتِخَارَ فِي حَقِّ أَكْثَرِ النَّاسِ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ ^(٣) فَالْجَوَابُ أَنَّهُ ﷺ كَانَتْ شُهْرَتُهُ بِجَدِّهِ أَكْثَرَ، لِأَنَّ أَبَاهُ عَبْدُ اللَّهِ تُوِفِّي شَابًا فِي حَيَاةِ أَبِيهِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ قَبْلَ اِشْتِهَارِ عَبْدِ اللَّهِ، وَكَانَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ مَشْهُورًا شُهْرَةً ظَاهِرَةً شَائِعَةً، وَكَانَ سَيِّدَ أَهْلِ مَكَّةَ، وَكَانَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَدْعُونَ النَّبِيَّ ﷺ ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَنْسُبُونَهُ إِلَى جَدِّهِ لِشُهْرَتِهِ، وَمِنْهُ حَدِيثُ هَمَّامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ فِي قَوْلِهِ: (أَيْكُمُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟)، وَقَدْ كَانَ مُشْتَهَرًا عِنْدَهُمْ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بُشِّرَ بِالنَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَّهُ سَيَظْهَرُ وَسَيَكُونُ شَأْنُهُ عَظِيمًا، وَكَانَ قَدْ أَخْبَرَ

(١) مثل قوله (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) فليس فيه قافية، ولكن فيه وزن، وكذلك (نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ قَرِيبٍ) فهو موزون وليس مقفًى.

(٢) مثل محاولات الأدباء الشبان، فمعظمها ليست موزونة، لكن لها قافية واحدة ويقولون هو شعر، لكنها في الحقيقة ليست شعراً.

(٣) وقد سبق أن أجبنا عن هذا الكلام.

بِتِلْكَ سَيْفِ بْنِ ذِي يَزَنَ، وَقِيلَ: إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ رَأَى رُؤْيَا تَدُلُّ عَلَى ظُهُورِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ ذَلِكَ مَشْهُورًا عِنْدَهُمْ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ تَذْكِيرَهُمْ بِذَلِكَ، وَتَنْبِيهِهُمْ بِأَنَّهُ ﷺ لَا بُدَّ مِنْ ظُهُورِهِ عَلَى الْأَعْدَاءِ، وَأَنَّ الْعَاقِبَةَ لَهُ، لِيَتَّقُوا نَفْسَهُمْ، وَأَعْلَمَهُمْ أَيْضًا بِأَنَّهُ ثَابِتٌ مُلَازِمٌ لِلْحَرْبِ، لَمْ يُولِّ مَعَ مَنْ وَلَّى، وَعَرَّفَهُمْ مَوْضِعَهُ لِيَرْجِعَ إِلَيْهِ الرَّاجِعُونَ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: (أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ) أَيُّ أَنَا النَّبِيُّ حَقًّا، فَلَا أَفِرُّ وَلَا أَزُولُ. وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ قَوْلِ الْإِنْسَانِ فِي الْحَرْبِ: أَنَا فُلَانٌ، وَأَنَا ابْنُ فُلَانٍ، وَمِثْلُهُ قَوْلُ سَلَمَةَ: (أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ)، وَقَوْلُ عَلِيٍّ ؓ: (أَنَا الَّذِي سَمَّيْتَنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ)، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ، وَقَدْ صَرَّحَ بِجَوَازِهِ عُلَمَاءُ السَّلَفِ، وَفِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

قَالُوا: وَإِنَّمَا يُكْرَهُ قَوْلُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْإِفْتِخَارِ كَفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصْبِصِيُّ)

هُوَ بِالْجِيمِ وَالتُّونِ، وَالْمِصْبِصِيُّ بِكسْرِ الميمِ وَتَشْدِيدِ الصَّادِ الْأَوَّلِ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَيُقَالُ أَيْضًا بِفَتْحِ الميمِ وَتَخْفِيفِ الصَّادِ.

قَوْلُهُ: (فَرَمَوْهُمْ بِرِشْقٍ مِنْ نَبَلٍ كَانَتْهَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ)

يَعْنِي كَانَتْهَا قِطْعَةً مِنْ جَرَادٍ^(٢)، وَكَانَتْهَا تُشَبِّهَتْ بِرِجْلِ الْحَيَوَانِ لِكَوْنِهَا قِطْعَةً مِنْهُ.

قَوْلُهُ: (بِرِشْقٍ) هُوَ بِكسْرِ الرَّاءِ وَسَبْقَ بَيَانِهِمْ قَرِيبًا.

قَوْلُهُ: (فَانْكَشَفُوا) أَيُّ انْهَزَمُوا وَفَارَقُوا مَوَاضِعَهُمْ وَكَشَفُوهَا.

قَوْلُهُ: (كُنَّا وَاللَّهِ إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ^(٣))، وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا الَّذِي يُحَازِي بِهِ

(١) ولأنه لا يعبأ بالأعداء ولو علموا مكانه، فهو لا يختبئ، وتقوية لقلوب من حوله كما ذكرنا.

(٢) أي مجموعة كبيرة من الجراد.

(٣) وهذا أيضًا دليل على استعمال المجاز، لأن البأس لا يحمر على الحقيقة، ولكن يُقصد بها الشدة.

إِحْرَارِ الْبَأْسِ كِنَايَةٌ عَنْ شِدَّةِ الْحَرْبِ، وَاسْتُعِيرَ ذَلِكَ لِحُمْرَةِ الدِّمَاءِ الْحَاصِلَةِ فِيهَا فِي الْعَادَةِ أَوْ لِاسْتِعَارِ الْحَرْبِ وَاشْتِعَالِهَا كَاخْرَارِ الْجُمْرِ، كَمَا فِي الرَّوَايَةِ السَّابِقَةِ: (حَمِي الْوَطِيسِ).
وَفِيهِ بَيَانٌ شَجَاعَتِهِ ﷺ وَعِظَمُ وَثُوقِهِ بِاللَّهِ تَعَالَى.

قَوْلُهُ (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَأَرْجَعِ مُنْهَزِمًا^(١))... إِلَى قَوْلِهِ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُنْهَزِمًا فَقَالَ: لَقَدْ رَجَعَ ابْنُ الْأَكْوَعِ فِرْعَاً

قَالَ الْعُلَمَاءُ: قَوْلُهُ: (مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُنْهَزِمًا) (مُنْهَزِمًا) حَالٌ مِنْ ابْنِ الْأَكْوَعِ، كَمَا صَرَّحَ أَوَّلًا بِإِنْهَازِهِ، وَلَمْ يُرِدْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنْهَزَمَ^(٢)، وَقَدْ قَالَتِ الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ ﷺ إِنَّهُ ﷺ مَا إِنْهَزَمَ، وَلَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ قَطُّ أَنَّهُ إِنْهَزَمَ ﷺ فِي مَوْطِنٍ مِنَ الْمَوَاطِنِ، وَقَدْ نَقَلُوا إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعْتَقِدَ إِنْهَازُهُ ﷺ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، بَلْ كَانَ الْعَبَّاسُ وَأَبُو سُفْيَانَ ابْنُ الْحَارِثِ آخِذَيْنِ بِلِجَامِ بَغْلَتِهِ يَكْفَانِيهَا عَنْ إِسْرَاعِ التَّقَدُّمِ إِلَى الْعَدُوِّ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْبَرَاءُ فِي حَدِيثِهِ السَّابِقِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (شَاهَتِ الْوُجُوهُ) أَيِ قَبَحَتْ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٩ - باب غزوة الطائف.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ الْأَعْمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَنْلِ مِنْهُمْ شَيْئًا فَقَالَ «إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». قَالَ أَصْحَابُهُ نَرْجِعُ

(١) نجد أن سلمة رضي الله عنه في معظم رواياته يُحسن إشعارنا بالموقف لاستعماله الفعل المضارع كثيرًا في رواياته.

(٢) أي فر.

وَكَمْ نَفَتْحُهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ». فَعَدُوا عَلَيْهِ فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا». قَالَ فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

(باب غزوة الطائف^(١))

قوله: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْأَعْمَى الشَّاعِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ الطَّائِفِ)

هَكَذَا فِي نُسْخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) بِفَتْحِ الْعَيْنِ، وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو بْنُ الْعَاصِ، قَالَ الْقَاضِي: كَذَا هُوَ فِي رِوَايَةِ الْجُلُودِيِّ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْأُصُولِ عَنْ ابْنِ مَاهَانَ. قَالَ: وَقَالَ الْقَاضِي الشَّهِيد أَبُو عَلِيٍّ: صَوَابُهُ (ابْنُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ) كَذَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ، وَكَذَا صَوَّبَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْحَدِيثَ فِي مُسْنَدِهِ: عَنْ سُفْيَانَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ

(١) فبعد حُنين التجأ من تبقى من هوازن إلى الطائف وتحصنوا بحصنهم فيه، فحاصرهم النبي ﷺ مدة طويلة ونصب عليهم المنجنيق، ومع ذلك كان الحصن منيعاً وقوياً، فلم يستطع الرسول ﷺ والمسلمون معه فتح هذا الحصن، ولذلك قال في الحديث (فَلَمْ يَنْلُ مِنْهُمْ شَيْئاً)، فعزم النبي ﷺ على الرجوع فقال (إِنَّا قَافِلُونَ) أي راجعون، (إِنْ شَاءَ اللَّهُ)، فقد رأى النبي ﷺ تأجيل هذا الأمر وهو بعد كسر هوازن في غزوة حُنين و كسر قريش بفتح مكة، فلن يبقى أهل الطائف كثيراً منفردين عن باقي العرب، فرأى ﷺ أن المصلحة في تأجيل فتح هذا الحصن، وكان الصحابة رضوا وقد تعودوا على النصر في عامة معاركهم، وأنهم ما حاصروا حصناً إلا وفتحوه فلم يعجبهم ذلك، فقالوا (نَرْجِعْ وَلَمْ نَفْتَحْهُ)، سؤال غرضه الإنكار على الرجوع، فأمرهم النبي ﷺ أن يغدوا إلى القتال، أي أن يصبحوا مقاتلين بشدة واجتهاد، ففعلوا ذلك فأصيبوا، فكان رأي رسول الله ﷺ فيه الشفقة والمصلحة لأصحابه، وإن ما لا يدرك اليوم سوف يدرك غداً إن شاء الله، وما لا يدرك في هذا الوقت يدرك في وقت لاحق، ولا يلزم أن يظل المسلمون يقاتلون حتى ولو أصابهم ما أصابهم، وإنما العبرة بغلبة الظن بحصول الظفر والانتصار وإعلاء كلمة الله في هذه البقعة، وليس القتال غرضاً مقصوداً لذاته، وإنما هو أحد وسائل الدعوة إلى الله ﷻ، فرجاء رسول الله ﷺ أو أوحى إليه أنه سيفتح هذا الحصن ويسلم أهل الطائف، وقد كان كما اجتهد النبي ﷺ أو أوحى إليه في ذلك، ولكن بعد أن أصابت الصحابة الجراح، رجعوا وعلموا أن رأي رسول الله ﷺ كان أنفع لهم فلما قال النبي ﷺ في اليوم الثاني (إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا). قَالَ فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وذلك من تغير رأيهم.

بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ ابْنَ عُقْبَةَ حَدَّثَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ، هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَّاضُ.

وَقَدْ ذَكَرَ خَلْفَ الْوَاسِطِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ الْأَطْرَافِ فِي مُسْنَدِ ابْنِ عُمَرَ، ثُمَّ فِي مُسْنَدِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَضَافَهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ إِلَى الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ جَمِيعًا^(١)، وَأَنْكَرُوا هَذَا عَلَى خَلْفِ، وَذَكَرَهُ أَبُو مَسْعُودٍ الدَّمَشْقِيُّ فِي الْأَطْرَافِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَذَكَرَهُ الْحَمِيدِيُّ فِي الْجُمُعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ فِي مُسْنَدِ ابْنِ عُمَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي كُتُبِ الْأَدَبِ عَنْ قُتَيْبَةَ، وَأَخْرَجَهُ هُوَ وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا فِي الْمَعَارِزِ عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.

قَالَ: وَالْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عَلَيْهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ هَكَذَا، وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ بِالشَّكِّ.

قَالَ الْحَمِيدِيُّ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبُرْقَانِيُّ: الْأَصَحُّ: ابْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي مُسْنَدِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

قَالَ الْحَمِيدِيُّ: وَلَيْسَ لِأَبِي الْعَبَّاسِ هَذَا فِي مُسْنَدِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ فِي كِتَابِ السَّيْرِ عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَطَّ^(٢).

(١) بمعنى أنه يقول في الموضوعين [متفق عليه]، والحديث متفق على إخراجه، لكن البخاري أخرجه من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب، و مسلم أخرجه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، فلا يجوز أن يقال أنه متفق عليه من روايتهما، بل هذا حديث وهذا حديث، فالصحابي إذا اختلف صار حديث كل منهما حديثاً مستقلاً.

(٢) خلاصة كلام النووي أنه ذكر اختلاف العلماء وأن أكثرهم يرجح حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ما رواه البخاري، والذي يظهر أن هذا تصحيف من أحد الرواة أو وهم منه، والأصح في مثل هذا هو الترجيح، فما رجحه الدارقطني وما كان من رواية البخاري فهو أظهر، أما النسائي فقد جعله من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص.

قوله: (حَاصِرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ الطَّائِفِ، فَلَمْ يَنْلُ مِنْهُمْ شَيْئًا، فَقَالَ: إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، قَالَ أَصْحَابُهُ: نَرْجِعُ وَلَمْ نَفْتَحْهُ ؟ ! !، فَقَالَ: اغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ، فَعَدُّوا عَلَيْهِ فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا، فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) مَعْنَى الْحَدِيثِ: أَنَّهُ ﷺ قَصَدَ الشَّفَقَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَالرَّفْقَ بِهِمْ بِالرَّحِيلِ عَنِ الطَّائِفِ لِصُعُوبَةِ أَمْرِهِ، وَشِدَّةِ الْكُفَّارِ الَّذِينَ فِيهِ، وَتَقْوِيَتِهِمْ بِحِصْنِهِمْ مَعَ أَنَّهُ ﷺ عَلِمَ أَوْ وَرَجَا أَنَّهُ سَيَفْتَحُهُ بَعْدَ هَذَا بِلَا مَشَقَّةٍ كَمَا جَرَى (١)، فَلَمَّا رَأَى حِرْصَ أَصْحَابِهِ عَلَى الْمَقَامِ وَالْجِهَادِ أَقَامَ، وَجَدَّ فِي الْقِتَالِ، فَلَمَّا أَصَابَتْهُمْ الْجِرَاحُ رَجَعَ إِلَى مَا كَانَ قَصْدَهُ أَوَّلًا مِنَ الرَّفْقِ بِهِمْ فَفَرَحُوا بِذَلِكَ؛ لَمَّا رَأَوْا مِنَ الْمَشَقَّةِ الظَّاهِرَةِ، وَلَعَلَّهُمْ نَظَرُوا فَعَلِمُوا أَنَّ رَأْيَ النَّبِيِّ ﷺ أَبْرَكَ وَأَنْفَعَ وَأَحْمَدَ عَاقِبَةً، وَأَصُوبَ مِنْ رَأْيِهِمْ، فَوَافَقُوا عَلَى الرَّحِيلِ، وَفَرَحُوا فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ تَعَجُّبًا مِنْ سُرْعَةِ تَغْيِيرِ رَأْيِهِمْ (٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وقد حدث بأن أرسل أهل الطائف بإسلامهم، وهدموا أصنامهم أو أرسل إليهم من يهدم أصنامهم. (٢) ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم، وهو أن اجتهد النبي ﷺ ظل كما هو، ولكنه كان يُشاور أصحابه، وكثيرًا ما ينزل على رأيهم، امتثالًا لما أمره الله ﷻ (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)، طالما لم يكن في الأمر مفسدة ظاهرة، ولما رأي أكثرهم يريد القتال أمرهم بذلك، حتى يتبين لهم صحة ما رأى ﷺ، فيرجعون إليه بأنفسهم، وهذا فيه مشورة الإمام لأصحابه ونزوله على رأيهم، ولا يلزم من ذلك أنه يلزمه في كل مرة أن ينزل على رأيهم، فإن الأمر طالما لم يكن إجماعًا يخالفه الإمام، فلا يلزمه أن ينزل على رأيهم وهو مجتهد. أما إذا كان في أمر لا اجتهد له فيه، في أمر من أمور الدنيا التي لا يحسنها، رجع إلى أهل الاجتهاد وعمل بمن يثق في رأيه منهم ويرى أنه الأقوى والأصوب.

وينبغي على الإمام أن يكون في أغلب أموره نازلًا على رأي أصحابه، ولا نقول بلزوم ذلك، ولكن ينبغي أن يفعل ذلك، وهذا هو الأولى، ولقد كان النبي ﷺ دائمًا يُشاور أصحابه، وكان كثيرًا ما ينزل على رأيهم، إلا إذا كان رأيهم يخالف مصلحة ظاهرة، أو لوحي أنزله الله عليه، فعند ذلك لا يلتفت إلى كثرة ولا إلى قلة، كما وقع في الحديبية، فقد كان أكثرهم يكره الصلح، ولكن النبي ﷺ كان مؤيدًا من الله ﷻ، وهو رسول الله وليس يعصيه ولن يضيعه كما قال ﷺ (قَالَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي) وفي رواية (إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللَّهُ أَبَدًا) وكلاهما عند البخاري، وقد كان، فكانت طاعة الله ﷻ فلم يكن يلتفت إلى كثرة ولا قلة من يوافق على ما رآه ﷺ، وهكذا الإمام ينبغي أن يكون طالما كان مجتهدًا، فله أن يخالف أصحابه، ما لم يكن إجماعًا منهم، من بعد مشاورة، أما أن يقدم على أمر دون مشاورة فهذا

٣٠ - باب غزوة بدر.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ فَيَكَلِّمُ أَبُو بَكْرٍ فَأَعْرِضَ عَنْهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَعْرِضَ عَنْهُ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ إِنَّا نَرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ^(١) وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَخِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَضْنَاهَا وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرَكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا - قَالَ - فَندَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بِدْرًا وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشٍ وَفِيهِمْ غُلَامٌ أَسْوَدٌ لَبِنَى الْحَجَّاجَ فَأَخَذُوهُ فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ. فيقول مَا لِي عِلْمٌ بِأَبِي سُفْيَانَ وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ. فإذا قال ذلك ضربه فقال نعم أنا أُخْبِرُكُمْ هَذَا أَبُو سُفْيَانَ. فإذا تركوه فسألوه فقال مَا لِي بِأَبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلٍ

معصية لله ﷻ، فنحن نتكلم على أمر المشاورة أنه ابتداءً لازم، فإذا أشاروا بأمر ولم يجمعوا على خلاف رأي الإمام، كان للإمام أن يخالفهم، ولو كان الأكثر يرى خلاف رأيهم، طالما أنه مجتهد وهم مجتهدون، ولا يلزم المجتهد أن ينزل على رأي مجتهد آخر، بمعنى أنه لو هو قائد عسكري واجتهاده معتبر وخير بالخطط العسكرية، فرأي أمرًا معينًا وهم رأوا خلافه، فيجوز له أن يلزمهم برأيه، ولو كان الأكثر على خلاف رأيهم، وأما إذا أجمعوا، فإن الأمة لا تجمع على ضلال، فينزل على إجماعهم، وأما إذا لم يكن مجتهدًا، فهو يقلد الأوثق، وهناك وجه في أن يقلد الأكثر، والله أعلى وأعلم.

أما ما يراه بعض المعاصرين من لزوم نزول الإمام والحاكم على رأي الأكثرية، حتى ولو كان في أمر اجتهدى له فيه اجتهد، فلا أعلم له دليلًا، والبعض يظن أن هذا هو مقتضى الشورى، وليس كذلك، بل معنى الشورى أن يشاورهم ويستخرج الرأي منهم وينظر فيما يقولون، وليس أن يكون مجرد أمر يطبقه دون أن يعابأ بأرائهم كما يفعل الطغاة والظالمين الذين يجبرون الناس دائمًا على آرائهم دون محاولة استخراج الرأي الصحيح بمشاورة الناس، فلا يلزم من الأمر بالشورى التزول على رأي المشاورين ما لم يكن إجماعًا، والله أعلم.

(١) لما رأي إعراض النبي ﷺ عن أبي بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وهما أصلاً أهل مشورته وهما وزيراه على الدوام، ففهم سعد بن عباد أنه يريد الأنصار، لأجل العهد في عقد بيعة العقبة كان على حماية النبي ﷺ داخل المدينة لا على أن يخرج بهم إلى قتال خارجها، فأراد النبي ﷺ أن يستوثق من أنهم يرون أن القتال لازم لهم إذ أمرهم النبي ﷺ حيث كانوا.

وَعُتْبَةُ وَأُمِّيَّةُ بْنُ خَلْفٍ فِي النَّاسِ . فَإِذَا قَالَ هَذَا أَيْضًا ضَرَبُوهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ انْصَرَفَ قَالَ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَضْرِبُوهُ إِذَا صَدَقَكُمْ وَتَرَكُوهُ إِذَا كَذَبَكُمْ» ^(١) . قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هَذَا مَصْرَعُ فَلَانٍ» . قَالَ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ هَا هُنَا وَهَا هُنَا قَالَ فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

[الروايا: جمع الراوية وهي الدابة يستقى عليها وأكثر ما يطلق على البعير؛ ماط: تباعد وتحي].

قَوْلُهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَاوَرَ أَصْحَابَهُ حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ: إِيَّاَنَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِضَهَا لَأَخَضْنَاهَا)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّمَا قَصَدَ ﷺ اخْتِبَارَ الْأَنْصَارِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَايِعَهُمْ عَلَى أَنْ يَخْرُجُوا مَعَهُ لِلْقِتَالِ وَطَلَبَ الْعَدُوَّ، وَإِنَّمَا بَايَعَهُمْ عَلَى أَنْ يَمْنَعُوهُ مِمَّنْ يَقْصِدُهُ، فَلَمَّا عَرَضَ الْخُرُوجَ لِعِيرِ أَبِي سُفْيَانَ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُمْ يُوَافِقُونَ عَلَى ذَلِكَ، فَأَجَابُوهُ أَحْسَنَ جَوَابٍ بِالمُؤَافَقَةِ التَّامَّةِ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ وَغَيْرِهَا. وَفِيهِ إِسْتِشَارَةُ الْأَصْحَابِ وَأَهْلِ الرَّأْيِ وَالْخَبْرَةِ.

قَوْلُهُ: (أَنْ نُخِضَهَا) يَعْنِي: الْحَيْلُ ^(٢).

وَقَوْلُهُ: (بَرَكَ الْغِمَادُ)

أَمَّا (بَرَكَ) فَهُوَ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ الْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَرَوَايَاتِ الْمُحَدِّثِينَ، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ رِوَايَةِ الْمُحَدِّثِينَ، قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ:

(١) من أجل أنهم يريدون الأمر الأيسر كما قال ﷺ: (وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونَ لَكُمْ).

(٢) أي نخيض الخيل البحر، وهذا من أعظم ما يدل على الامتثال والانقياد التام لأمر رسول الله ﷺ والعزم على طاعته بأي حال ولو أمر بما يراه الناس مستحيلاً، أو مهلكة.

صَوَابُهُ كَسْرُ الرَّاءِ^(١)، قَالَ: وَكَذَا قَيْدُهُ شُيُوخُ أَبِي ذَرٍّ فِي الْبُخَارِيِّ، كَذَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ، وَقَالَ فِي الْمَشَارِقِ: هُوَ بِالْفَتْحِ لِأَكْثَرِ الرُّوَاةِ، قَالَ: وَوَقَعَ لِلْأَصِيلِيِّ وَالْمُسْتَعْمَلِيِّ وَأَبِي مُحَمَّدٍ الْحَمَوِيِّ بِالْكَسْرِ.

قُلْتُ: وَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ بِالْكَسْرِ لَا غَيْرَ، وَاتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى أَنَّ الرَّاءَ سَاكِنَةٌ إِلَّا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ الْأَصِيلِيِّ أَنَّهُ ضَبَطَهُ بِإِسْكَانِهَا وَفَتْحَهَا، وَهَذَا غَرِيبٌ ضَعِيفٌ.

وَأَمَّا (الْغِمَادُ) فَبِعَيْنٍ مُعْجَمَةٌ مَكْسُورَةٌ وَمَضْمُومَةٌ لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ، لَكِنَّ الْكَسْرَ أَفْصَحُ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي رِوَايَاتِ الْمُحَدِّثِينَ، وَالضَّمُّ هُوَ الْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ، وَحَكَى صَاحِبُ الْمَشَارِقِ وَالْمُطَالِعُ الْوُجْهَيْنِ عَنْ ابْنِ دُرَيْدٍ، وَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ فِي الشَّرْحِ: ضَبَطْنَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِالْكَسْرِ، قَالَ: وَحَكَى ابْنُ دُرَيْدٍ فِيهِ الضَّمُّ وَالْكَسْرَ، وَقَالَ الْحَازِمِيُّ فِي كِتَابِهِ "الْمُؤْتَلَفُ وَالْمُخْتَلَفُ" فِي أَسْمَاءِ الْأَمَاكِينِ، هُوَ بِكَسْرِ الْغَيْنِ، وَيُقَالُ: بِضَمِّهَا^(٢)، قَالَ: وَقَدْ ضَبَطَهُ ابْنُ الْفُرَاتِ فِي أَكْثَرِ الْمَوَاضِعِ بِالضَّمِّ، لَكِنَّ أَكْثَرَ مَا سَمِعْتُهُ مِنَ الْمُشَايخِ بِالْكَسْرِ. قَالَ: وَهُوَ مَوْضِعٌ مِنْ وَرَاءِ مَكَّةَ بِخَمْسِ لَيَالٍ بِنَاحِيَةِ السَّاحِلِ، وَقِيلَ: بِلَدَتَانِ، هَذَا قَوْلُ الْحَازِمِيِّ، وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: هُوَ مَوْضِعٌ بِأَقَاصِي هَجَرَ^(٣)، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: بَرَكَ الْغِمَادُ وَسَعَفَاتُ هَجَرَ كِنَايَةً يُقَالُ فِيهَا تَبَاعَدُ^(٤).

(١) هذه الجملة فيها تصحيف وصوابها (وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ: صَوَابُهُ كَسْرُ الْبَاءِ) والظاهر أنه يتكلم عن الباء أولاً، فكلامه الأول كله عن الباء والثاني عن الراء.

(٢) إذا هو يُرْجَحُ الْكَسْرَ.

(٣) هجر: ناحية البحرين، شرق الجزيرة العربية.

(٤) وهذا هو الظاهر، أنها مكان بعيد عن مكة وليس قريباً، يُضْرَبُ بِهَا الْمَثَلُ فِي التَّبَاعَدِ.

- وهذا يدل على منزلة أصحاب رسول الله ﷺ في الطاعة والالتقياد، وأن الله ﷻ اصطفاهم لصحبة نبيه ﷺ، وعليك أن تقارن بين ما قالوه للنبي ﷺ وبين ما قاله بنو إسرائيل لموسى: (فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ)، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

قوله: (وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ انْصَرَفَ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَضُرِبُوهُ إِذَا صَدَقْتُكُمْ وَتَتْرَكُوهُ إِذَا كَذَبْتُكُمْ) مَعْنَى انْصَرَفَ: سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ. فَفِيهِ اسْتِحْبَابُ تَخْفِيفِهَا إِذَا عَرَضَ أَمْرٌ فِي أَثْنِهَا^(١).

(١) فالنبي ﷺ انصرف منها، أي أنها سريعا، لكي لا يستمروا في ضرب هذا الأسير-الغلام الاسود-، ومعنى (رَوَايَا فُرَيْش): أي من يأتون لهم بالماء.

في صلاة النبي ﷺ: فيه اجتهاده ﷺ في العبادة وخصوصا في أيام القتال ولياليه، وأثناء الليل كان يكثر من الدعاء والصلاة، فعَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ، صَلَّى"، (د) ١٣١٩ [قال الألباني]: حسن، وهذه عادته، وهذا هو الذي ينبغي أن يفعله المسلمون، فعندما ينزل بهم بلاء أن يفزعوا إلى الصلاة، حتى يُلهموا التوفيق وحتى يُسدوا فيما يفعلون، والمسلمون في حاجة إلى إحياء هذا الأمر أعظم إحياء، حيث أن المحن والبلايا التي تنزل بهم بلايا عظيمة، ولو لم يكن إلا ما نزل بهم في أمر المسجد الأقصى وما يريده اليهود المجرمون من أن يقتحموه ويهدموه ومحاولاتهم مستمرة دائمة وهم يفرغون البلد حوله من المسلمين، ويمنعون من هم دون الخامسة والأربعين من أن يأتي إلى المسجد ويصلي فيه، يصدون بذلك عن سبيل الله ﷻ، ويمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولولا خشيتهم أن يتبته عوام المسلمين إلى القضية ويحصل نوع اضطراب يعجز من يواليهم عن ضبطه، لأقدموا على هدم المسجد ابتداءً، فلا شك أن هذا الأمر فعلا يحتاج إلى فرع إلى الصلاة وكثرة الدعاء، فمخططات اليهود فعلا ليست من يوم احتلال المسجد الأقصى فقط، بل قبل ذلك، فمخططاتهم قديمة، ولكن حين تمكنوا من احتلال القدس كلها سنة ١٩٦٧ بدأ تنفيذ هذه المخططات عمليا، ولا شك أن القدس محتلة من زمن بعيد من ١٩١٧ أثناء الحرب العالمية الأولى، احتلها الإنجليز، وحصل ما حصل بسبب هذا الأمر من سقوط الخلافة، وهزيمة المسلمين في هذه الحرب وما تلاها من احتلال البلاد، ولذا نقول أن المخططات مستمرة، وتفرغ القدس من المسلمين ومن الشباب خصوصا أمر خطير، وإنما يعوق ذلك وجود صحوة إسلامية قوية، يخشى اليهود على من حولهم وما حولهم ممن يعينهم على إنفاذ أغراضهم ومخططاتهم، يخشوا أن يحصل هذا الهياج فينضم عامة المسلمين إلى من يلتزم بالدين، فهذا الذي يمنهم. لذا نقول أن الفرع إلى الصلاة من أعظم الأمور أهمية، وفيه تأكيد التزام المسلمين بإسلامهم ودينهم، وإظهار مظاهر الالتزام بهذا الدين من أعظم العوائق التي تمنع من تنفيذ هذه المخططات، والاجتهاد في الدعاء من أعظم ما يفرج الله به الكرب، فنسأل الله ﷻ أن يكف شر هؤلاء المجرمين المعتدين عن المسجد الأقصى وعن فلسطين كلها وعن إخواننا هناك، ونسأل الله ﷻ أن يعيده إلى المسلمين ويوقفهم للجهاد لتحريره وإعادةه.

الغرض المقصود أن عادة النبي ﷺ عند الشدائد والمحن أن يفزع إلى الصلاة (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ).

وَهَكَذَا وَقَعَ فِي النُّسخ (تَضْرِبُوهُ وَتَتْرَكُوهُ) بِغَيْرِ نُونٍ، وَهِيَ لُغَةٌ سَبَقَ بَيَّانُهَا مَرَّاتٍ، أَغْنَى حَذْفُ النُّونِ بِغَيْرِ نَاصِبٍ وَلَا جَازِمٍ^(١).
وَفِيهِ جَوَازُ ضَرْبِ الْكَافِرِ الَّذِي لَا عَهْدَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ أَسِيرًا^(٢).
وَفِيهِ مُعْجَزَتَانِ مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ:
إِحْدَاهُمَا: إِخْبَارُهُ ﷺ بِمَضْرَعِ جَبَابِرَتِهِمْ^(٣)، فَلَمْ يَنْفُذْ أَحَدٌ مَضْرَعَهُ^(٤).
الثَّانِيَةُ: إِخْبَارُهُ ﷺ بِأَنَّ الْغُلَامَ الَّذِي كَانُوا يَضْرِبُونَهُ يَصْدُقُ إِذَا تَرَكَوهُ، وَيَكْذِبُ إِذَا ضَرَبُوهُ، وَكَانَ كَذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (فَمَا طَ أَحَدَهُمْ) أَيِ تَبَاعَدَ^(٥).

- (١) فَإِنَّ الْأَصْلَ الْمُعْتَادَ فِي اللُّغَةِ عِنْدَ مُعْظَمِ قِبَائِلِ الْعَرَبِ، (تَضْرِبُونَهُ وَتَتْرَكُونَهُ)، وَإِنَّمَا يَجْزَمُونَ وَيَنْصُبُونَ بِحَذْفِ النُّونِ وَيَرْفَعُونَ بِإِثْبَاتِ النُّونِ فِي الْفِعْلِ الْمَضَارِعِ الْمُضَافِ إِلَى وَאוِ الْجَمَاعَةِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَبَعْضُ اللُّغَاتِ فِي الْعَرَبِ يَحْذِفُونَ النُّونَ مَعَ الرِّفْعِ.
- (٢) وَلَكِنْ بَيَّانُ النَّبِيِّ ﷺ لَهُمْ أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ بِسَبَبٍ، وَلَيْسَ لِمَجْرَدِ أَنْ كَلَامِهِ لَمْ يَعْجَبِ الْمُسْلِمِينَ، وَلِذَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ إِقْرَارُهُ إِنَّمَا هُوَ عَلَى تَرْكِهِ لَا عَلَى ضَرْبِهِ، إِنَّمَا الضَّرْبُ يَكُونُ بِسَبَبٍ.
- (٣) وَهَنَّاكَ رَوَايَةً أُخْرَى فِي مُسْلِمٍ، بَابُ "عَرَضُ مَقْعَدِ الْمَيْتِ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ النَّارِ": إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُرِينَا مَصَارِعَ أَهْلِ بَدْرٍ بِالْأَمْسِ يَقُولُ «هَذَا مَضْرَعُ فُلَانٍ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ».
- (٤) أَيِ لَمْ يَتَّعِدْ أَحَدٌ مَضْرَعَهُ.
- (٥) هَلْ فِي هَذَا مُخَالَفَةٌ لِقَوْلِ اللَّهِ ﷻ: (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (... فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ). ثُمَّ تَلَا ﷺ (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) ((مُسْلِمٌ؟
نَقُولُ لَا خِلَافَ بِحَمْدِ اللَّهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالرُّسُلَ عَمُومًا قَدْ يُخْبِرُونَ بِبَعْضِ الْمَغِيَّاتِ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسِ إِمَّا مُجْمَلًا وَإِمَّا مُفَصَّلًا مُعَلِّقًا عَلَى الْمَشِيئَةِ، فَإِنْ كَانَ مُجْمَلًا لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ غِيًّا، فَالرَّسُولُ ﷺ قَدْ أَخْبَرَ بِخُرُوجِ الدِّجَالِ وَنُزُولِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَخُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمَلَأْجَمَ كِبْرِيَّ وَزَلَّازِلَ وَجُمُلٍ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُخْبِرْ ﷺ مَتَى يَقَعُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا أَخْبَرَ مُجْمَلًا، وَرَتَّبَ بَعْضَ الْأَحْدَاثِ، وَلَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ أَيْضًا مُحَدَّدًا بِالسَّنَةِ، فَبَقِيَ شَيْءٌ مِنَ الْإِجْمَالِ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ، لَا يُخْرِجُهَا عَنْ كَوْنِهَا غِيًّا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ ﷻ بِعِلْمِهِ، أَيِ عَلَى التَّفْصِيلِ، كَمَا فِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَأَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا شَكَّ أَنَّ هُنَاكَ مُعَالَمٌ مُعْلُومَةٌ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهَا، وَلَكِنْ لَا نَدْرِي وَقْتُهَا وَكَيْفِيَّتُهَا عَلَى التَّفْصِيلِ.

وأما ما ذكره على التفصيل كقوله: (هَذَا مَصْرَعُ فَلَانٍ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ) فحدد بأي أرض يموت فلان، فحدد المكان والزمان، فنقول هذا ورد معلقاً على المشيئة، كما في الروايات الصحيحة الثابتة، فما كان معلقاً على المشيئة، فإنه لا يُنافي أن يكون من الغيب الذي استأثر الله به، فإنه قد لا يقع، كما قال النبي ﷺ: (إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ) فلم يقع ذلك في الغد، وإنما وقع في الغد الذي يليه بعد أن أصابتهم الجراح، مع أنه كان بصيغة الخبر الذي يريد منه النبي ﷺ إلزامهم بفعله، ومع ذلك رجع النبي ﷺ بعدها بيوم، ولم يرجع في ذلك اليوم الذي قال فيه (إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ)، وذلك لكونه كان معلقاً على المشيئة، فلذلك كل ما كان معلقاً على المشيئة من الأمور التفصيلية، فإنه لا يخرج عن كونه غيباً، لأن العباد لا يدروا هل يشاء الله ﷻ أن يمضي هذا الأمر أم يشاء محوه، وعلم الملك من هذا النوع، فالملائكة يكتبون تفاصيل ما يفعل العباد، رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، والحديث نص في أن الخمس لا يعلمهن إلا الله، فنقول أن علم الملك وكتابته لتفاصيل أجل الإنسان وعمله أيضاً معلق على المشيئة كما قال تعالى: (يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ)، فدل ذلك على أن ما كتبه الملك يمكن أن يمحو إذا شاء الله، فإن شاء الله محاه وإن شاء الله أثبته، فيظل علم الملك معلقاً على المشيئة، لذلك لا تزال هذه الخمس من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولم يرد ما ينقض ذلك من جزم بإخبار عن تفصيل معين في وقت محدد بالتفصيل دون تعليق على المشيئة، وإنما كل ذلك كان معلقاً على المشيئة، والله ﷻ قد آتاه نبيه ﷺ بأن جعله يخبر عن الغيبات، وتقع كما أخبر ﷺ، معجزة ظاهرة له ﷺ، وكذا قوله ﷻ: (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ) نقول نعم دون أن يخرج ذلك عن كونه غيباً، فالرسل تخبر ببعض الغيبات، ولكن إما معلقاً على المشيئة أو مع بقاء شيء من الإجمال كالتوقيت أو عدم العلم ببعض التفاصيل، وكل الإيمان بالأمور الغيبية المستقبلية من هذا النوع، فإن الرسل أخبروا بالغيب، ولكن دون أن يعلموا الغيب على التفصيل، فلا تعارض بحمد الله تعالى بين الإيمان بالغيب وبين (وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ) أو بين (فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ).

- وهذا الحديث موافق لما ذكرنا من قوله ﷻ: (وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ * لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ) فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يودون أن يفوزوا بالغير وأن يأخذوا القافلة التي فيها الأموال الكثيرة والغنائم الكثيرة، دون أن يتعرضوا لخطر كبير في القتال، لأن القافلة ليس معها جيش وكانوا لا يودون أن يصطدموا بالجيش الذي فيه صناديد قريش وطواغيتهم الذين سمى الغلام، أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، وكل هؤلاء قد قتلوا، وأراد الله ﷻ أن يقطع دابر هؤلاء، بأن يقتلوا في بدر، ليكسر شوكة قريش، فكانت غزوة بدر فيها من الحكم والمصالح ما لا يحيط به إلا الله.

- وفي الآية عتاب للمسلمين الذين ودوا العير، مع أنه كان حديث نفس، مع كونهم قالوا لرسول الله ﷺ: (لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِصَّهَا الْبَحْرَ لَا خَضْنَاهَا وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُضْرَبَ أَكْبَادُهَا إِلَى بَرْكِ الْعِمَادِ لَفَعَلْنَا)، فكيف كان امتثالهم؟ ولكن تفاوت أحوال القلوب، وهذا الذي أدبهم الله ﷻ به ورؤوا عليه ﷺ، حتى تكون

٣١ - باب فتح مكة.

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِيَّاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَفَدَتْ وَفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ يُصْنَعُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ الطَّعَامَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِمَّا يُكْثَرُ أَنْ يَدْعُوَ إِلَى رَحْلِهِ فَقُلْتُ أَلَا أَصْنَعُ طَعَامًا فَأَدْعُوهُمْ إِلَى رَحْلِي فَأَمَرْتُ بِطَعَامٍ يُصْنَعُ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنَ الْعَشِيِّ فَقُلْتُ الدَّعْوَةُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ فَقَالَ سَبَقْتَنِي . قُلْتُ نَعَمْ . فَدَعَوْهُمْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَلَا أُعَلِّمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ فَقَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنَّبَتَيْنِ وَبَعَثَ خَالِدًا عَلَى الْمُجَنَّبَةِ الْأُخْرَى وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَرِ فَآخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي كَيْبَةٍ - قَالَ - فَنَظَرَ فَرَأَانِي فَقَالَ «أَبُو هُرَيْرَةَ» . قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ «لَا يَأْتِنِي إِلَّا أَنْصَارِي» . زَادَ غَيْرُ شَيْبَانَ فَقَالَ «اهْتَفَى لِي بِالْأَنْصَارِ» . قَالَ فَاطَافُوا بِهِ وَوَشَّتْ قُرَيْشُ أَوْبَاشًا لَهَا وَاتَّبَاعًا . فَقَالُوا نَقْدُمُ هَؤُلَاءِ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ . وَإِنْ أَصَابُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سَأَلْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشٍ وَاتِّبَاعِهِمْ» . ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى (١) ثُمَّ قَالَ «حَتَّى تَوَافُونِي بِالصَّفَا» . قَالَ فَاذْهَبْنَا فَمَا شَاءَ أَحَدُ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدًا إِلَّا قَتَلَهُ وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوجِّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا - قَالَ - فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْبَحْتُ خَضْرَاءَ قُرَيْشٍ لَا قُرَيْشٍ بَعْدَ الْيَوْمِ . ثُمَّ قَالَ «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ» . فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَهُ رَغْبَةُ

نفوسهم مستعدة للتضحية في كل حال وفي كل وقت، ولا تطلب السهل فقط، فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

- وإعراض النبي ﷺ عما قاله أبو بكر وعمر، مقصوده أنه سكت وظل يستشير، وفي بعض الروايات في السير أنه قال: (أَشِيرُوا عَلَيَّ أَيُّهَا النَّاسُ) دلائل النبوة للسيهقي: (ج ٣ / ص ٤)، وذلك بعد أن تكلم أبو بكر وعمر، في إشارة إلى أنه يريد الأنصار ﷺ.

- وفيه فضيلة ظاهرة لسعد بن عباد فيما قال من هذه المقالة العظيمة.
(١) في الرواية التالية (ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى «أَحْصَدُوهُمْ حَصْدًا»).

فِي قَرِيَّتِهِ وَرَأْفَةِ بَعْشِيرَتِهِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَجَاءَ الْوَحْيُ وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْيُ لَا يَخْفَى عَلَيْنَا فَإِذَا جَاءَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرَفَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَنْقُضِيَ الْوَحْيُ فَلَمَّا انْقَضِيَ الْوَحْيُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ». قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «قُلْتُمْ أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرِكُهُ رَغْبَةٌ فِي قَرِيَّتِهِ». قَالُوا قَدْ كَانَ ذَاكَ. قَالَ «كَلَّا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ وَالْمَحِيئَاتُ مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتِكُمْ». فَاقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ وَاللَّهِ مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا الضَّنَّ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانَكُمْ وَيَعْذِرَانَكُمْ». قَالَ فَاقْبَلِ النَّاسُ إِلَى دَارِ أَبِي سُفْيَانَ وَأَغْلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ - قَالَ - وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ - قَالَ - فَاتَى عَلَى صَنْمٍ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ - قَالَ - وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْسٌ وَهُوَ آخِذٌ بِسِيَةِ الْقَوْسِ فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَنْمِ جَعَلَ يَطْعَنُهُ فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ». فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُو. [السيرة: طرفه المنحنى وللقوس سياتان].

وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا بِهْزُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى «أَحْصِدُوا لَهُمْ حَصْدًا». وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالُوا قُلْنَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «فَمَا اسْمِي إِذَا كَلَّأَنِي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ»^(١).

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِيَّاحٍ قَالَ وَفَدُّنَا إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَفِينَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَكَانَ كُلُّ رَجُلٍ مَنَا يَصْنَعُ طَعَامًا يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ فَكَانَتْ نَوْبِي فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ الْيَوْمَ نَوْبِي. فَجَاءُوا إِلَى الْمَنْزِلِ وَلَمْ يَدْرِكْ طَعَامُنَا^(٢) فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ لَوْ حَدَّثْتَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يُدْرِكَ طَعَامُنَا فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَعَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى الْمُجَنَّبَةِ الْيُمْنَى وَجَعَلَ الزُّبَيْرُ عَلَى

(١) أي كيف يكون عبد الله ورسوله، ثم يتصرف هذا التصرف، أنه إذا فتح الله عليه قريته، ترك الأنصار، وترك هجرته إلى الله ﷻ وإليهم.

(٢) بمعنى أنه لم ينضج.

الْمَجَنَّبَةِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْبَيَازِقَةِ وَطُنِ الْوَادِي فَقَالَ «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ادْعُ لِي الْأَنْصَارَ». فَدَعَوْهُمْ فَجَاءُوا يَهْرُولُونَ فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ هَلْ تَرَوْنَ أَوْثَانَ قَرِشٍ». قَالُوا نَعَمْ. قَالَ «انْظُرُوا إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ غَدًا أَنْ تَحْصِدُوهُمْ حَصْدًا». وَأَخْفَى بِيَدِهِ وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ وَقَالَ «مَوْعِدُكُمْ الصُّفَا». قَالَ فَمَا أَشْرَفَ يَوْمِئِذٍ لَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَنَامُوهُ^(١) - قَالَ - وَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّفَا وَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ فَاطَافُوا بِالصُّفَا فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُبَيِّدْتُ خَضِرَاءُ قَرِشٍ لَا قَرِشَ بَعْدَ الْيَوْمِ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى السَّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلِقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ». فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَافَةُ بَعْشِيرَتِهِ وَرَغَبَتْهُ فِي قَرِيَّتِهِ. وَنَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «قَتَلْتُمْ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَافَةُ بَعْشِيرَتِهِ وَرَغَبَتْهُ فِي قَرِيَّتِهِ. أَلَا فَمَا اسْمِي إِذَا - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَالْيَاكُمُ فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ». قَالُوا وَاللَّهِ مَا قَلْنَا إِلَّا ضِنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ^(٢). قَالَ «فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانَكُمْ وَيَعْذِرَانَكُمْ». [البياذقة: الرجال].

٣٢ - بَابُ إِزَالَةِ الْأَصْنَامِ مِنْ حَوْلِ الْكَعْبَةِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِأَبْنِ أَبِي شَيْبَةَ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُونَ نَصَبًا فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ كَانَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ [جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا] [جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ] زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ يَوْمَ الْفَتْحِ. وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ زَهُوقًا. وَلَمْ يَذْكُرِ الْآيَةَ الْأُخْرَى وَقَالَ بَدَلَ نَصَبًا صَنَمًا.

(١) أي قتلوه.

(٢) أي بخلا أن يفارقهم رسول الله ﷺ.

قوله: (فَبَعَثَ الزُّبَيْرُ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنَّبَتَيْنِ) هِيَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِ النُّونِ وَهُمَا الْمُيَمَّةُ وَالْمَيْسَرَةُ، وَيَكُونُ الْقَلْبُ بَيْنَهُمَا. قوله: (وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسْرِ) وَهُوَ بِضَمِّ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ السِّينِ الْمُهْمَلَتَيْنِ. أَيْ الَّذِينَ لَا دُرُوعَ عَلَيْهِمْ. قوله: (فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي) أَيْ جَعَلُوا طَرِيقَهُمْ فِي بَطْنِ الْوَادِي. قوله ﷺ: (اهْتَفَ لِي بِالْأَنْصَارِ) أَيْ أَدْعُهُمْ لِي. قوله ﷺ: (لَا يَأْتِينِي إِلَّا أَنْصَارِي، ثُمَّ قَالَ: فَأَطَافُوا) إِنَّمَا خَصَّهُمْ لِثِقَتِهِ بِهِمْ، وَرَفَعًا لِمَرَاتِبِهِمْ، وَإِظْهَارًا لَجَلَالَتِهِمْ وَخُصُوصِيَّتِهِمْ^(١). قوله: (وَوَبَّشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشًا هَا)

(١) وأيضاً لأن بعض المهاجرين ربما أدرك في هؤلاء الأوباش - أي الجموع من القبائل الشتى المحيطة بقريش المنضمة لها من قبائل أخرى - قد يكون هناك نوع من الحلف فيدركهم بذلك رافة فيتأخر الفتح، والنبى ﷺ عازم على الإحسان إلى قريش بعد أن يتم الفتح، أما أثناء الفتح فلا بد من حسم الأمر، وكلما كان أسرع، كلما كان القتل أقل، ولذلك حرص رسول الله ﷺ على ألا يبلغ قريش خبر غزوه لهم، حتى لا يستعدوا فيكثر القتل بمكة، وحتى لا تزيد مقاومة المشركين للمسلمين في فتح مكة، ويبدو أن قريشاً لم تكن تعلم حجم الجيش، فجمعوا أوباشاً من قبائل متفرقة دون قيادة حقيقية، لا تصلح أن تقاوم الجيش، ولكن قد فعلوا، وهذا دليل أن مكة فتحت بالقتال عنوة، ولم تفتح صلحاً، لأنهم وبَّشوا أوباشاً وأتباعاً، فكانت الدعوة والهاثاف بالأنصار، لأجل أنهم أصابهم ما أصابهم من قريش، وليس لهم فيهم من القربات ما لبعض المهاجرين مما قد تغلبه عاطفته، فلا يحسن القتال مرة واحدة، ولذا كان الأمر للأنصار فيه الحكمة والمصلحة التامة، ومراعاة أن بعض الناس قد يرق لقربته، فينبغي ألا يسلم له الأمر، وكذلك من كان فيه صولة ويخشى أن يتجاوز الحدود، فينبغي أن يعزل من مثل هذا الأمر، فإن سعد بن عباد هو الذي قال: (لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ)، فترجع الراية ﷺ إليه وجعلها إلى ابنه قيس، لأنه خشى أن يكون له صولة في قريش، فإن الأنصار قد أصيبوا من قريش، وعامة من قتل في غزوة أحد كان من الأنصار، السبعين الذين قتلوا كان أكثرهم من الأنصار ﷺ، فخشي النبي ﷺ أن يتجاوز سعد بن عباد، فترجع منه الراية وأعطاه لابنه حتى لا يتجاوز، ومكة لها خصوصية، وقريش رأس العرب، والمسلمين بعد ذلك، ولا تزال الخلافة فيها فمراعاة قدرها حماية في الحقيقة لمادة هذا الدين وهم العرب، وإهانتها تؤدي إلى ضياع هيبة العرب وهيبة المسلمين بالتالى، ولذلك حرص النبي ﷺ على عدم الإكثار من القتل، إلا من قاتل فيقتل.

أَيَّ جَمَعَتْ جُمُوعًا مِنْ قَبَائِلِ شَتَّى، وَهُوَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمُشَدَّدَةِ وَالشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ.
قَوْلُهُ: (فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدًا إِلَّا قَتَلَهُ وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوجِّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا)
أَيَّ لَا يَدْفَعُ أَحَدٌ عَنْ نَفْسِهِ^(١).

قَوْلُهُ: (قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أُبَيِّحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ، لَا قُرَيْشٌ بَعْدَ الْيَوْمِ)
كَذَا فِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ (أُبَيِّحَتْ) وَفِي الَّتِي بَعْدَهَا (أُبَيِّدَتْ) وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ أَيْ أُسْتُوَصِلَتْ
قُرَيْشٌ بِالْقَتْلِ وَأُفْنِيَتْ، وَخَضْرَاءُ هُمْ بِمَعْنَى: جَمَاعَتِهِمْ، وَيُعْبَرُ عَنِ الْجَمَاعَةِ الْمُجْتَمِعَةِ بِالسَّوَادِ
وَالْخَضْرَاءِ وَمِنْهُ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ^(٢).

قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ)
إِسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَمُوافِقُوهُ عَلَى أَنَّ دُورَ مَكَّةَ مَمْلُوكَةٌ يَصِحُّ بَيْعُهَا وَإِجَارَتُهَا؛ لِأَنَّ أَصْلَ
الْإِضَافَةِ إِلَى الْأَدَمِيِّينَ تَقْتَضِي الْمَلِكِ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مَجَازٌ^(٣).

(١) أَيَّ أَنْ قَادَتِهِمْ وَكِبَرَائِهِمْ قَدَفَرُوا، كَصَفْوَانَ وَعَكْرَمَةَ، وَأَبُو سُفْيَانَ قَدْ أَسْلَمَ، وَعَامَّةُ رُؤُوسِ قُرَيْشٍ
لَمْ يَعُدْ لَهُمْ وَجُودٌ، فَضَعُفَتْ قُرَيْشٌ، وَاللَّهُ ﷻ يَبْدُو الْأَمْرَ كُلَّهُ، وَهُوَ ﷻ الَّذِي يُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ يَشَاءُ وَيَنْزِعُ
الْمَلِكَ مِنْ يَشَاءُ.

وَرُغِمَ أَنْ التَّرْتِيبَ الزَّمَنِيَّ غَيْرَ مُرَاعَى فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنَّهُ مُوَفَّقٌ، فَقَدْ ذَكَرَ غَزْوَةَ بَدْرٍ، يَلِيهَا فَتْحُ
مَكَّةَ، لِأَنَّ غَزْوَةَ بَدْرٍ كَانَتْ مُقَدِّمَةً فِي الْحَقِيقَةِ لِفَتْحِ مَكَّةَ، وَفَتْحُ مَكَّةَ كَانَتْ مُقَدِّمَةً لانتشار الإسلام في العالم
كُلِّهِ، فَبِفَضْلِ اللَّهِ ﷻ وَقَعَ ذَلِكَ، فَهَذَا تَرْتِيبٌ حَسَنٌ رَغِمَ كَوْنُهُ لَيْسَ عَلَى التَّرْتِيبِ الزَّمَنِيِّ.
(٢) وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ حَرَصًا عَلَى الْإِزْدَادِ الْقَتْلِ، وَإِلَّا فَلَمْ يَقَعْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا كَانَ الْقَتْلُ فِي الْأَوْبَاشِ
وَالْأَتْبَاعِ.

(٣) أَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ فَيُرَوْنَ أَنَّ دُورَ مَكَّةَ لَا تُبَاعُ وَلَا تُؤْجَرُ لِأَجْلِ أَنَّهَا مُوقُوفَةٌ، فَتَحْتَ عِنُودِهِمْ وَلَمْ
تُقَسِّمْ، وَبِالتَّلَاقِ فَهِيَ كَأَرْضِ الْخِرَاجِ الَّتِي هِيَ مُوقُوفَةٌ يَتَفَعَّلُ بِهَا صَاحِبُهَا، وَأَمَّا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْهَا فَلْيَتْرَكْهَا،
وَهَذَا قَوْلُ كَثِيرٍ مِنَ التَّابِعِينَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ وَلَا إِجَارَةُ بُيُوتِ مَكَّةَ.
وَذَهَبَ أَحْمَدُ إِلَى جَوَازِ الْبَيْعِ دُونَ الْإِجَارَةِ، كَالْأَرْضِ الْخِرَاجِيَّةِ تُبَاعُ بِمَعْنَى حَقِّ الْإِنْتِفَاعِ الْأَوَّلِ وَأَمَّا إِذَا
اسْتَغْنَى تَرَكَهَا إِذَا كَانَ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يُقَدِّمَ حَقَّهُ فِي الْإِنْتِفَاعِ، كَصَاحِبِ الْمَاءِ فِي الْفَلَاةِ، فَتَنْهَى
عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، فَإِذَا كَانَ لَهُ بَثْرٌ فَلَهُ أَنْ يَسْقِيَ أَوَّلًا، وَيَسْتَعْمِلُ الْمَاءَ قَدْرَ حَاجَتِهِ، فَمَا زَادَ عَنْ حَاجَتِهِ تَرَكَهُ وَلَمْ
يَبِيعْهُ، وَمِنْ هُنَا قَالَ أَحْمَدُ بِجَوَازِ الْبَيْعِ دُونَ الْإِجَارَةِ، الْبَيْعُ لِيَكُونَ لَهُ حَقُّ الْإِنْتِفَاعِ، وَفَعَلَ الصَّحَابَةُ يَدُلُّ عَلَى
جَوَازِ الْبَيْعِ، لِأَنَّ عُمَرَ ﷺ اشْتَرَى دَارًا بِمَكَّةَ وَجَعَلَهَا سَجْنًا، وَحَكِيمُ بْنُ حَزَامٍ بَاعَ دَارَ النَّدْوَةِ بَعْدَ إِسْلَامِهِ

وَفِيهِ تَأْلِيفٌ لِأَبِي سُفْيَانَ، وَإِظْهَارٌ لِشَرِّهِ ^(١).

قَوْلُهُ: (فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَذْرَكْتَهُ رَغْبَةً فِي قَرَيْبَتِهِ ^(٢))، وَرَأْفَةً بِعَشِيرَتِهِ وَذَكَرَ نُزُولَ الْوَحْيِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ

فَقَدْ كَانَتْ مَلَكًا لَهُ، فَفِي سَنَنِ الْيَهُدِيِّ (بَاعَ حَكِيمُ بْنُ حَزَامٍ دَارَ النَّدْوَةِ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بِمِائَةِ أَلْفٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: يَا أَبَا خَالِدٍ بَعْتَ مَائَتَةَ قَرَيْشٍ وَكَرَيْمَتَهَا فَقَالَ: هَيْهَاتَ يَا ابْنَ أَخِي ذَهَبْتَ الْمَكَارِمُ فَلَا مَكْرُمَةَ الْيَوْمِ إِلَّا الْإِسْلَامُ قَالَ فَقَالَ: أَشْهَدُوا أَنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَغْنَى الدَّرَاهِمُ)، أَيِ ذَهَبَتْ الْجَاهِلِيَّةُ وَذَهَبَتْ فَضَائِلُ الدُّورِ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا وَبَقِيَ فِي الْإِسْلَامِ التَّقْوَى، فِي أَيِّ دَارٍ كَانَتْ وَفِي أَيِّ مَحَلَةٍ كَانَتْ، الْغَرَضُ الْمَقْصُودُ أَنَّ الصَّحَابَةَ بَاعُوا وَاشْتَرَوْا دُورَ مَكَّةَ وَرَبَاعَهَا، فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ مَذْهَبُ قَوِيٍّ، إِلَّا أَنْ أَمَامَ عَمَلِ الْأُمَّةِ عَلَى خِلَافِهِ.

- وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لَهُ وَجْهٌ قَوِيٌّ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا جَازَ الْبَيْعُ جَازَتْ الْإِجَارَةُ، لَكِنْ فِي الْحَقِيقَةِ مَذْهَبُ أَحْمَدَ مَذْهَبُ قَوِيٍّ، وَأَمَّا مَاذَا يَصْنَعُ النَّاسُ؟ نَقُولُ الْمَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةٌ وَلَا يُنْكَرُ عَلَى مَنْ أَخَذَ بِأَحَدِ الْأَقْوَالِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَعْنِي أَنَّ عَامَةَ أَهْلَ مَكَّةَ الْيَوْمَ يُؤْجِرُونَ الدُّورَ، بَلْ عَامَةُ مَكَاسِبِهِمْ مِنَ الْإِجَارَةِ، وَإِنْ كَانَ قَوْلُ جُمْهُورِ السَّلَفِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهَا، وَلَكِنْ قَدْ عَمِلُوا بِاجْتِهَادٍ، فَلَا يُنْكَرُ ذَلِكَ، وَمَنْ شَاءَ الْإِحْتِيَاظَ، جَعَلَ دَارَهُ كَمَا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ رضي الله عنه، لَا يُجْعَلُ عَلَيْهَا فِي الْمَوَاسِمِ أَبْوَابُ فَمَنْ شَاءَ سَكَنَ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا حَرِيمٌ أَوْ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهَا، فَكَانَتْ الدُّورُ الزَّائِدَةُ عَنْ الْحَاجَةِ تُتْرَكُ مَفْتُوحَةً لِمَنْ يَسْكُنُهَا، كَانَ هَذَا فِي الْعَهْدِ الْأَوَّلِ، وَهَذَا بَعِيدٌ جَدًّا عَنِ الْوَاقِعِ، وَسَبَّحَانَ اللَّهِ فَقُولُ جُمْهُورِ السَّلَفِ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ إِذَا طُبِقَ حُلُّ أَمْرٍ كَبِيرٍ، فَيُحْجِجُ النَّاسَ كُلَّهُمْ وَيَعْتَمِرُوا.

(١) وَكَانَ هَذَا لِأَجْلِ أَنَّهُ رَجُلٌ كَانَ يُحِبُّ الْفَخْرَ فَرَاغَهُ النَّبِيُّ ﷺ دُونَ أَنْ يَتَرْتَبَ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ، أَعْنِي أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنْ مِنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ هُوَ فِي حَقِيقَةِ الْأَمْرِ كَمَثَلِ جَمِيعِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ (وَمَنْ أَعْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ)، وَإِنَّمَا كَانَ ذِكْرُ شَرَفِي لِأَبِي سُفْيَانَ دُونَ أَنْ يَكُونَ رَأْسًا وَدُونَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أُسْنِدَ إِلَيْهِ إِمَارَةٌ أَوْ فِتْوَى أَوْ رَوَايَةٌ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَمْرٌ شَرَفِي لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ ضَرَرٌ وَلَا مَفْسَدَةٌ، وَتَحْصُلُ بِهِ مَنَفْعَةٌ عَظِيمَةٌ، فَهَذَا مَسْلُوكٌ نَافِعٌ جَدًّا مَعَ كِبَرَاءِ النَّاسِ الَّذِينَ تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُمْ وَنَقَصَ تَعْلُمُهُمْ حَتَّى فَاقَهُمْ مَنْ دُونَهُمْ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْطُوا وَضْعًا شَرَفِيًّا دُونَ أَنْ يُسْنَدَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأُمُورِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى عِلْمٍ وَدِينٍ وَرَأْيٍ أَكْثَرَ مِمَّا عِنْدَهُمْ، فَلَيْسَ مَعْنَى أَنَّهُ رَجُلٌ شَرِيفٌ أَنْ يُوسَدَ إِلَيْهِ الْأَمْرُ كُلُّهُ، فَرُبَّمَا فَعَلَ فِيهِ خِلَافُ مَقْتَضَى الْعِلْمِ، وَلَكِنْ يُجْعَلُ لَهُ أَمْرٌ شَرَفِي يُقَرَّرُ بِهِ مَنَزَلَتُهُ دُونَ أَنْ يَتَرْتَبَ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ كَمَا ذَكَرْنَا، فَيُسْنَدُ الْأَمْرُ وَيُوسَدُ إِلَى أَهْلِهِ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الْخِلَالُ وَالضَّرَرُ إِذَا وَسَّدَ الْأَمْرُ إِلَى جَاهِلٍ أَوْ إِلَى مَنْ لَا يَصْلُحُ أَوْ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ، فَهَذَا مِنْ عِلَامَاتِ خَرَابِ الدُّنْيَا.

الله، قَالَ: قُلْتُمْ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكْتَهُ رَغْبَةً فِي قَرِيَّتِهِ وَرَأْفَةً بِعَشِيرَتِهِ، قَالُوا: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، قَالَ: كَلَّا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ هَاجَزْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ، الْمُحْيَا مُحْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ، فَأَقْبِلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ: وَاللَّهِ مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا الضَّنَّ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِيكُمْ وَيَعْذِرَانِيكُمْ)

مَعْنَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ: أَنَّهُمْ رَأَوْا رَأْفَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِأَهْلِ مَكَّةَ وَكَفَّ الْقَتْلَ عَنْهُمْ، فَظَنُّوا أَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى سُكْنَى مَكَّةَ وَالْمَقَامِ فِيهَا دَائِمًا، وَيَرْحَلُ عَنْهُمْ وَيَهْجُرُ الْمَدِينَةَ^(٢)، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ ﷺ فَأَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ، فَقَالَ هُمْ ﷺ: قُلْتُمْ كَذًا وَكَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ قَدْ قُلْنَا هَذَا، فَهَذِهِ مُعْجِزَةٌ مِنْ مُعْجِزَاتِ النَّبُوَّةِ، فَقَالَ: كَلَّا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، مَعْنَى (كَلَّا) هُنَا حَقًّا، وَلَهَا مَعْنَيَانِ: أَحَدُهُمَا: حَقًّا، وَالْآخَرُ: النَّفْيُ^(٣).

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ) فَيَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا فَيَأْتِينِي الْوَحْيُ وَأُخْبِرُ بِالْمُغِيبَاتِ كَهَذِهِ الْقَضِيَّةِ وَشَبَّهَهَا، فَيَقُولُ بِنَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُخْبِرُكُمْ بِهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ. وَالْآخَرُ لَا تُفْتَتُوا بِإِخْبَارِي إِيَّاكُمْ بِالْمُغِيبَاتِ وَتُطْرُونِي كَمَا أَطَرْتُ النَّصَارَى عِيسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَإِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ^(٤).

(١) يقصدون الرسول ﷺ، فإن قيل: هل يجوز أن يقولوا (أَمَّا الرَّجُلُ ..)؟ نقول: الله ورسوله ﷺ عذرهم، وهو فعلا رجل ﷺ، وإنما هي كلمة عبروا بها عما في أنفسهم، ولذلك قال النووي (الجملة) فأجمل ولم يعلق عليها تفصيلا، فلا تفصل فيها.

(٢) فقد وقع في نفوسهم ألم حين تخيلوا ذلك، فالأمر فعلا شديد أن يفاررقهم النبي ﷺ بعد كل هذه المدة.

(٣) وقد يكون معنى (كلا): أي لن أترك المقام بالمدينة، أي: ليس كما ظننتم من أني أترك المقام بالمدينة بل المحيا محياكم والممات مماتكم.

(٤) بل الظاهر والله أعلم أنه ليس من أخلاق الرسول أن يترك من هاجر إليهم وقد أحسنوا استقباله ﷺ وأحسنوا القيام بنصرته، فهذا لا يناسب أخلاقه الكريمة ومنزلته العظيمة وهو رسول الله الذي قال الله فيه (وَإِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ)، فليس مناسبا لهذا الخلق أن يترك المقام بالمدينة بعد فتح مكة.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ)

فَمَعْنَاهُ: أَنِّي هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى دِيَارِكُمْ لِاسْتِطَانِهَا فَلَا أَتْرُكُهَا^(١)، وَلَا أَرْجِعُ عَنْ هِجْرَتِي الْوَاقِعَةِ لِلَّهِ تَعَالَى، بَلْ أَنَا مُلَازِمٌ لَكُمْ.

وقوله (الْمُحْيَا مُحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتِ مَمَاتُكُمْ) أَي: لَا أَحْيَا إِلَّا عِنْدَكُمْ وَلَا أَمُوتُ إِلَّا عِنْدَكُمْ، وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْمُعْجَزَاتِ^(٢)، فَلَمَّا قَالَ لَهُمْ هَذَا بَكَوْا وَاعْتَذَرُوا، قَالُوا: وَاللَّهِ مَا قُلْنَا كَلَامَنَا السَّابِقَ إِلَّا حِرْصًا عَلَيْكَ وَعَلَى مُصَاحَبَتِكَ وَدَوَامِكَ عِنْدَنَا لِنَسْتَفِيدَ مِنْكَ، وَتَتَبَرَّكَ بِكَ، وَتَهْدِيَنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ: (مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا الضَّنَّ بِكَ)، هُوَ بِكَسْرِ الضَّادِ، أَي: شُحًّا بِكَ أَنْ تُفَارِقَنَا، وَيَخْتَصُّ بِكَ غَيْرَنَا، وَكَانَ بُكَاءُهُمْ فَرَحًا بِمَا قَالَ لَهُمْ، وَحَيَاءً مِمَّا خَافُوا أَنْ يَكُونَ بَلَغَهُ عَنْهُمْ مِمَّا يَسْتَحْيِي مِنْهُ.

قَوْلُهُ: (فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ)

فِيهِ: الْإِبْتِدَاءُ بِالطَّوَافِ فِي أَوَّلِ دُخُولِ مَكَّةَ، سَوَاءً كَانَ مُحْرِمًا بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَيْرِ مُحْرِمٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ دَخَلَهَا فِي هَذَا الْيَوْمِ، وَهُوَ يَوْمُ الْفَتْحِ غَيْرِ مُحْرِمٍ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ عَلَى رَأْسِهِ الْمِخْفَرُ، وَالْأَحَادِيثُ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَى ذَلِكَ، وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَيْهِ.

وَأَمَّا قَوْلُ الْقَاضِي عِيَاضٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَخْصِيصِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ.

(١) الْجَمْعُ فِي (هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ) مَعَ أَمْنٍ وَقَوِّعٍ خَلَلَ فِي فَهْمِ الْمَعْنَى جَائِزٌ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: (فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَصِدَّقَانِكُمْ وَيَعْدِرَانِكُمْ)، فَضْمِيرُ الْجَمْعِ هُنَا إِذْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَمَنْ قَالَ فِي الْخُطْبَةِ (وَمَنْ يَعْصِيهِمَا فَقَدْ غَوَى). فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «بَشِّرِ الْخَطِيبُ أَنْتَ. قُلْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ». قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَقَدْ غَوَى) مُسْلِمٌ، لِأَنَّهُ يَحْضُرُ فِي الْخُطْبَةِ مَنْ لَا يَعْلَمُ، فَرُبَّمَا وَقَعَ لَهُ اشْتِبَاهٌ فِي التَّسْوِيَةِ، وَلِذَلِكَ كَانَ لَا بَدَّ وَأَنْ يُفْصَلَ وَيَقُولَ: (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)، وَأَمَّا فِي حُضُورِ خُلَاصَةِ النَّاسِ وَهُمْ الْأَنْصَارُ ﷺ مِمَّنْ يُؤْمِنُ عَلَيْهِمْ حُصُولُ هَذِهِ التَّسْوِيَةِ فِي ظَنِّهِمْ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ هَذَا، فَقَوْلُ ﷺ: (هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ)، وَقَوْلُهُمْ (إِلَّا الضَّنَّ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ)، وَقَوْلُهُ ﷺ (فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَصِدَّقَانِكُمْ وَيَعْدِرَانِكُمْ)، كُلُّ هَذَا عِنْدَ الْأَمْنِ مِنْ حُصُولِ مَفْسَدَةٍ أَوْ فِتْنَةٍ أَوْ سُوءِ ظَنٍّ.

(٢) لِأَنَّهُ قَدِمَاتُ ﷺ بِالْمَدِينَةِ.

وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ مَنْ دَخَلَهَا بَعْدَهُ لِحَرْبٍ أَوْ بَغْيٍ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ دُخُولُهَا حَلَالًا، فَلَيْسَ كَمَا نَقَلَ ^(١)، بَلْ مَذَهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَآخَرِينَ أَنَّهُ يَجُوزُ دُخُولُهَا حَلَالًا لِلْمُحَارِبِ بِلَا خِلَافٍ ^(٢)، وَكَذَا لِمَنْ يَخَافُ مِنْ ظَالِمٍ لَوْ ظَهَرَ لِلطَّوَافِ وَغَيْرِهِ ^(٣).
وَأَمَّا مَنْ لَا عُدْرَ لَهُ أَصْلًا ^(٤) فَلِلشَّافِعِيِّ رضي الله عنه فِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ:
أَصَحُّهُمَا: أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ دُخُولُهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِحْرَامُ.
وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ ^(٥)، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْحَجِّ.

(١) أي من الإجماع.

(٢) أي بلا خلاف عند الشافعية والآخرين.

(٣) فيجوز أن يدخلها غير مُحْرَمٍ.

(٤) أي يستطيع أن يدخلها مُحْرَمٍ من غير خوف.

(٥) وهذا هو قول الجمهور والعجب ممن يقفون على أبواب مكة يمنعون المحرمين، ويأذنون لغير المحرمين، وهذا والله خلاف الإجماع، لأن الإجماع على أنه مشروع سواء كان مستحباً أو واجباً، والصحيح قول الشافعي وأحمد وهو أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام.

وأما من كان ذو حاجة متكررة كالخطاب وجامع الحشيش ونحوه والسائق في زماننا الذي يدخل مكة ويخرج، فهو لاء يجوز لهم دخولها بلا إحرام، بل نقلوا الإجماع على ذلك.

وأما من يدخلها لحاجة غير الحج والعمرة وغير متكررة كتجارة أو عمل، فهذا فيه الخلاف:

- فذهب مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد إلى أنه لا يجوز له أن يدخلها لحاجته تلك إلا محرماً بحج أو عمرة، وجعلوا ذلك من معنى الحرم.

- وذهب الشافعي ورواية عن أحمد إلى أنه يجوز له أن يدخلها غير محرم، لقول النبي ﷺ في المواقيت: (هُنَّ هُنَّ وَلَكِنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) البخاري، فجعل الإحرام من الميقات هو لمن أراد الحج والعمرة، أما من لم يرد الحج ولا العمرة، وإنما أراد قضاء مصلحة له بمكة، فإنه لم يؤمر بالإحرام لا في الكتاب ولا في السنة، وأما معنى الأرض الحرم، أنه يحرم صيدها ولا يُختلَى خلالها ولا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها ولا يحمل السلاح بها، وليس هناك اتفاق على أن معنى الحرم أن لا يدخلها إلا بإحرام فليس في هذا دليل.

ومن جهة الدليل قول الشافعي هو القول الراجح، ولكن كما سمعتم فمن يقول بأنه ليس بواجب يقول بأنه مستحب، فمن خرج لجدلة لقضاء مصلحة أو خرج للطائف أو للرياض أو حتى لو خرج للتنعيم لأي مصلحة، طالما دُعي إلى خارج الحرم لقضاء يوم فخرج من الأرض الحرم، وأراد أن يدخل مكة ثانية، فيُستحب له أن يرجع بعمرة، فعند الجميع أنه مشروع، مستحب عند البعض، وواجب عند

قوله: (فَأَتَى عَلَى صَنَمٍ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ فَجَعَلَ يَطْعَنُهُ بِسِيَةِ قَوْسِهِ)

(السِّيَةِ) بِكَسْرِ السِّينِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ الْمَفْتُوحَةِ، الْمُتَعَطِفُ ^(١) مِنْ طَرَفِي الْقَوْسِ.

وقوله: (يَطْعُنُ) بِضَمِّ الْعَيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَيَجُوزُ فَتَحُهَا فِي لُغَةٍ، وَهَذَا الْفِعْلُ إِذْلَالٌ لِلْأَصْنَامِ وَلِعَابِدِيهَا، وَإِظْهَارٌ لِكَوْنِهَا لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَا تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِنْ يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ}.

قوله: (جَعَلَ يَطْعُنُ فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ: جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ)

وَقَالَ فِي الرَّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ: وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصْبًا، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ كَانَ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ: جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، النُّصْبُ: الصَّنَمُ.

وَفِي هَذَا: اسْتِحْبَابُ قِرَاءَةِ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ عِنْدَ إِزَالَةِ الْمُتَكْرَرِ.

قوله: (ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى: أَحْصِدُوهُمْ حَصْدًا) هُوَ بِضَمِّ الصَّادِ وَكَسْرِهَا. وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَذَا مَنْ يَقُولُ: إِنَّ مَكَّةَ فُتِحَتْ عَنْوَةً ^(١)، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا:

البعض، ويأثم إذا دخل الحرم بلا إحرام عند مالك وأبي حنيفة، ويستحب أن يحرم بعمره إذا كان في غير وقت الحج أو إذا كان في وقت الحج أحرم بحج عند الشافعية وأحمد.

فكيف يُمنع من أحرم من دخول مكة، حتى يضطر الحجاج والمعمرون إلى لبس ملابس عادية ليمروا!! فهذا والله من الصد عن المسجد الحرام ومنكر من المنكرات، ألا يؤذن لمن يريد الإحرام، فيُسمح لمن أراد العمل ولا يُسمح لمن يريد الحج والعمره، فهذا ما وقع في زمن من الأزمنة قط إلا في زمن من لا يعتبر بحرمه البيت، نعم يفعلون ذلك بتأويل، من باب طاعة ولي الأمر ونحو ذلك، ولكنه تأويل فاسد ومنكر، لأن البيت لا يُمنع منه أحد أراد أن يطوف به في أي وقت من الأوقات، ولا يُمنع أحد من قصد بيت الله بحال من الأحوال سواء جاء لعمل أو لغير عمل، والمصالح الموهومة في منع الناس من الحج والاعتماد إلا بتصريح، في الحقيقة لا ينبغي أن تصادم بها النصوص، والمصالح لا يمكن أن تعتبر إذا كانت مصادمة للنصوص، فإن الله قد جعل للناس في البيت منافع، فكيف قد قال الله ﷻ: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ هُمْ)، وأنتم تقولون إذا سمحنا للناس بالحج كانت مفسد، ونسأل الله العافية، وكثرة الزحام من أسباب الرحمة إن شاء الله، والله ﷻ على كل شيء قدير.

(١) أي المشى.

فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ وَأَهْلُ السَّيْرِ: فَتَحَتْ عَنُودُهُ (٢).
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ صَلَاحًا.

وَادَّعَى الْمَازِرِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ انفَرَدَ بِهَذَا الْقَوْلِ (٣).

وَاحتَجَّ الْجُمْهُورُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَيَقُولُ: أُبَيِّدَتْ خَضِرَاءُ قُرَيْشٍ، قَالُوا: وَقَالَ ﷺ: "مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ" (٤)، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ. فَلَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ آمِنِينَ لَمْ يَحْتَجَّ إِلَى هَذَا، وَبِحَدِيثِ (أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حِينَ أَجَارَتْ رَجُلَيْنِ أَرَادَ عَلِيٌّ ﷺ قَتْلَهُمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ"، فَكَيْفَ يَدْخُلُهَا صَلَاحًا وَيَخْفَى ذَلِكَ عَلَى عَلِيٍّ ﷺ حَتَّى يُرِيدَ قَتْلَ رَجُلَيْنِ دَخَلَا فِي الْأَمَانِ؟ وَكَيْفَ يَحْتَاجُ إِلَى أَمَانٍ أُمُّ هَانِئٍ بَعْدَ الصُّلْحِ؟.

وَاحتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِالْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ أَنَّهُ ﷺ صَالِحُهُمْ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ قَبْلَ دُخُولِ مَكَّةَ (٥).
وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (أُخْصِدُوهُمْ)، قَتَلَ خَالِدٌ مَنْ قَتَلَ، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَظْهَرَ مِنْ كُفَّارِ مَكَّةَ قِتَالًا، وَأَمَّا أَمَانٌ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ وَمَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ، وَأَمَّا أُمُّ هَانِئٍ فَكُلُّهُ مَحْمُولٌ عَلَى زِيَادَةِ الْإِحْتِيَاطِ لَهُمْ بِالْأَمَانِ (٦)، وَأَمَّا هَمَّ عَلِيٍّ ﷺ بِقَتْلِ الرَّجُلَيْنِ، فَلَعَلَّهُ تَأَوَّلَ مِنْهُمَا أَوْ جَرَى مِنْهُمَا قِتَالٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ (٧).

(١) وهذا الحديث صريح جدًا في أن الرسول ﷺ أمر بقتل أوياش قريش، إذا مكة فتحت عنوة.

(٢) وهذا مما لا شك فيه.

(٣) وهذا صحيح فعلاً، فهذه المسألة انفرد بها الشافعي عن عامة العلماء، والذي جعل الشافعي يقول ذلك أن أرضها لم تقسم، والصحيح أن أرضها جُعِلَتْ وَقَفًا لِمَنَاسِكَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى آخِرِ الزَّمَانِ.

(٤) فهذا دليل على أنهم كانوا يحملون السلاح.

(٥) أين هذه الأحاديث المشهورة؟! فليس فيها إلا أن أبا سفيان جاءه فقال له ﷺ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ، ففيه دليل على أن من لا يدخل الدار فليس بآمن، فهو دليل عليه لا له، وليس هناك دليل إلا ذلك كما ذكرنا.

(٦) بلا شك هذا تأويل على خلاف ظاهر الحديث.

(٧) ليس في الحديث ذلك، ففي الحديث مجرد أنه أراد قتلها وقد أجارتها حتى يمتنع علي ﷺ من قتلها.

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (فَمَا أَشْرَفَ أَحَدٌ يَوْمَئِذٍ هُمْ إِلَّا أَنَامُوهُ)، فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَشْرَفَ مُظْهِرًا لِلْقِتَالِ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (قُلْنَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَمَا إِسْمِي إِذَنْ كَلَّا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ) قَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ هَذَا وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ أَرَادَ ﷺ أَنِّي نَبِيٌّ لِإِعْلَامِي إِيَّاكُمْ بِمَا تَحَدَّثْتُمْ بِهِ سِرًّا.

وَالثَّانِي لَوْ فَعَلْتَ هَذَا الَّذِي خِفْتُمْ مِنْهُ، وَفَارَقْتَكُمْ وَرَجَعْتَ إِلَى اسْتِيطَانِ مَكَّةَ لَكُنْتَ نَاقِضًا لِعَهْدِكُمْ فِي مُلَازِمَتِكُمْ، وَلَكَانَ هَذَا غَيْرَ مُطَابِقٍ لِمَا أَشْتَقُّ مِنْهُ إِسْمِي وَهُوَ الْحَمْدُ، فَإِنِّي كُنْتُ أُوصَفُ حِينَئِذٍ بِغَيْرِ الْحَمْدِ ^(٢).

قَوْلُهُ: (وَفَدَّنَا إِلَى مُعَاوِيَةَ ؓ وَفِينَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَكَانَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَصْنَعُ طَعَامًا يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ فَكَانَتْ نَوْبَتِي)

فِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ اشْتِرَاكِ الْمُسَافِرِينَ فِي الْأَكْلِ، وَاسْتِعْمَالِهِمْ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْمُعَاوَضَةِ حَتَّى يُشْتَرَطَ فِيهِ الْمُسَاوَاةُ فِي الطَّعَامِ، وَالْأَلَّا يَأْكُلَ بَعْضُهُمْ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ، بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ الْمُرُوءَاتِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْإِبَاحَةِ، فَيَجُوزُ وَإِنْ تَفَاضَلَ الطَّعَامُ وَاخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُهُ، وَيَجُوزُ وَإِنْ أَكَلَ بَعْضُهُمْ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ شَأْنُهُمْ إِثَارَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا.

(١) بَلِي قُرَيْشٍ إِنَّمَا جَمَعْتَهُمْ لِلْقِتَالِ وَأَعَدُّوهُمْ لَذَلِكَ، فِيهِ الْحَدِيثُ: (وَوَيْشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشًا لَهَا وَأَتْبَاعًا، فَقَالُوا نَقْدُمُ هَؤُلَاءِ فَإِنْ كَانَ هُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ، وَإِنْ أَصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سُئِلْنَا) فَكُلُّهُمْ رَضُوا بِقِتَالِ الْأَوْبَاشِ، وَعَادَةُ النَّوَوِيِّ أَنْ يَنْصِفَ فِي مِثْلِ هَذَا لَكِنْ مَا يَقُولُهُ عَجِيبٌ فِي اتِّبَاعِ الْمَذْهَبِ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْقَيْمِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَشْرِينَ وَجْهًا، كُلُّ وَجْهِ لَهُ جَمْلَةٌ مِنَ الْأَدْلَةِ عَلَى أَنَّ مَكَّةَ فَتَحَتْ عَنْوَةً.

(٢) وَأَمَّا قَوْلُ النَّوَوِيِّ (لَكُنْتُ نَاقِضًا لِعَهْدِكُمْ)، فَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي نَصِّ بَيْعَةِ الْعُقْبَةِ أَنَّهُ عَاهَدَهُمْ عَلَى أَنْ يُلَازِمَهُمْ، وَلَكِنْ هَذَا مِنْ حَسَنِ خَلْقِهِ، وَهُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ الْمَحْمُودُ عَلَى خَلْقِهِ الْعَظِيمِ.

قوله: (فَجَاءُوا إِلَى الْمَنْزِلِ وَلَمْ يُدْرِكْ طَعَامُنَا فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ لَوْ حَدَّثْتَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يُدْرِكَ طَعَامُنَا فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ... إِلَى آخِرِهِ)

فِيهِ: اسْتِحْبَابُ الْاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ وَجَوَازُ دُعَائِهِمْ إِلَيْهِ قَبْلَ إِدْرَاكِهِ، وَاسْتِحْبَابُ حَدِيثِهِمْ فِي حَالِ الْاجْتِمَاعِ بِمَا فِيهِ بَيَانُ أَحْوَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ^(١) وَأَصْحَابِهِ وَغَزَوَاتِهِمْ وَنَحْوَهَا، بِمَا تَنْشِطُ النَّفُوسُ لِسَمَاعِهِ، وَكَذَلِكَ غَيْرَهَا مِنَ الْحُرُوبِ وَنَحْوَهَا بِمَا لَا إِنْمَ فِيهِ، وَلَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ فِي الْعَادَةِ ضَرٌّ فِي دِينٍ وَلَا دُنْيَا وَلَا أَذَى لِأَحَدٍ لِيَنْقَطِعَ بِذَلِكَ مُدَّةُ الْإِنْتِظَارِ، وَلَا يَضْجَرُوا، وَلَيْثَلَا يَشْتَغِلَ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ فِي غِيَبَةٍ أَوْ نَحْوَهَا مِنَ الْكَلَامِ الْمَذْمُومِ.

وَفِيهِ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِذَا كَانَ فِي الْجَمْعِ مَشْهُورٌ بِالْفَضْلِ أَوْ بِالصَّلَاحِ أَنْ يُطْلَبَ مِنْهُ الْحَدِيثُ ^(٢)، فَإِنْ لَمْ يَطْلُبُوا أُسْتُحِبَّ لَهُ الْإِبْتِدَاءُ بِالْحَدِيثِ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَدِيرُهُمْ بِالتَّحْدِيثِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ مِنْهُمْ.

قوله: (وَجَعَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْبَيَازَةِ وَبَطْنَ الْوَادِي)

(الْبَيَازَةُ) بَيَاءٌ مُوَحَّدَةٌ ثُمَّ مُثَنَّاةٌ تَحْتَ وَبِذَالٍ مُعْجَمَةٌ وَقَافٌ، وَهُمْ الرِّجَالَةُ، قَالُوا: وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ، وَأَصْلُهُ بِالْفَارِسِيَّةِ: أَصْحَابُ رِكَابِ الْمَلِكِ، وَمَنْ يَتَصَرَّفُ فِي أُمُورِهِ، قِيلَ: سُمُّوا بِذَلِكَ لِخِفَّتِهِمْ وَسُرْعَةِ حَرَكَتِهِمْ، هَكَذَا الرَّوَايَةُ فِي هَذَا الْحَرْفِ هُنَا، وَفِي غَيْرِ مُسْلِمٍ أَيْضًا، قَالَ الْقَاضِي: هَكَذَا رَوَيْنَا فِيهِ.

قَالَ: وَوَقَعَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ (السَّاقَةُ)، وَهُمْ الَّذِينَ يَكُونُونَ آخِرَ الْعَسْكَرِ.

وَقَدْ يُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيَازَةِ بِأَنَّهُمْ رَجَالَةٌ ^(٣) وَسَاقَةٌ.

وَرَوَاهُ بَعْضُهُمُ (الشَّارِفَةُ) وَفَسَّرُوهُ بِالَّذِينَ يُشْرِفُونَ عَلَى مَكَّةَ.

(١) لو كانوا في وليمة أو نحو ذلك فيفضل أن يكون هناك كلمة فيها تذكير بحديث النبي ﷺ بدلاً من أن يشغلوا بالكلام الذي لا ينفع.

(٢) كأبو هريرة رضي الله عنه، ويقاس على ذلك أي فاضل وصالح يقدمونه في الحديث.

(٣) أي على أرجلهم.

قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهُمْ أَخَذُوا فِي بَطْنِ الْوَادِي، وَالْبَيَازِقَةُ هُنَا هُمْ الْحُسَرُ فِي الرِّوَايَةِ السَّابِقَةِ، وَهُمْ رَجَالَةٌ لَا دُرُوعَ عَلَيْهِمْ.

قَوْلُهُ: (وَقَالَ مَوْعِدُكُمْ الصِّفَا)

يَعْنِي: قَالَ هَذَا لِحَالِدٍ وَمَنْ مَعَهُ الَّذِينَ أَخَذُوا أَسْفَلَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَأَخَذَ هُوَ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ أَعْلَى مَكَّةَ.

قَوْلُهُ: (فَمَا أَشْرَفَ لَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَنَامُوهُ)

أَيُّ: مَا ظَهَرَ لَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا قَتَلُوهُ فَوَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ، أَوْ يَكُونُ بِمَعْنَى أَسْكَنُوهُ بِالْقَتْلِ كَالنَّائِمِ، يُقَالُ: نَامَتْ الرِّيحُ إِذَا سَكَنَتْ، وَضَرَبَهُ حَتَّى سَكَنَ، أَيُّ: مَاتَ، وَنَامَتْ الشَّاةُ وَغَيْرُهَا مَاتَتْ.

قَالَ الْفَرَّاءُ: النَّائِمَةُ الْمَيِّتَةُ، هَكَذَا تَأَوَّلَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ مَكَّةَ فُتِحَتْ عَنْوَةً.

وَمَنْ قَالَ: فُتِحَتْ صُلْحًا، يَقُولُ أَنَامُوهُ الْقُوَّةُ إِلَى الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ قَتْلِ إِلَّا مَنْ قَاتَلَ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣٣ - بَابُ لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ الْفَتْحِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَوَكَيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ «لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» ^(٢).

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْإِسْنَادِ. وَزَادَ قَالَ [وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاةِ قُرَيْشٍ غَيْرِ مُطِيعٍ كَانَ اسْمُهُ الْعَاصِي فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُطِيعًا].

(١) كَيْفَ وَالرِّوَايَةُ فِي مُسْلِمٍ صَرِيحَةٌ قَالَ (ثُمَّ قَالَ «حَتَّى تَوَافُونِي بِالصِّفَا»). قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يُقْتَلَ أَحَدًا إِلَّا قَتَلَهُ.

(٢) هَذَا تَشْرِيْعٌ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقْتَلَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلِمَ أَنَّهُمْ سَيُسْلِمُونَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقْتَلَ صَبْرًا، فَإِنْ قُتِلَ صَبْرًا، كَانَ هَذَا مُخَالَفًا لِمَا شَرَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

قوله ﷺ: (لَا يُقْتَلُ قُرَيْشِي صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)
قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ الْإِعْلَامُ بِأَنَّ قُرَيْشًا يُسَلِمُونَ كُلَّهُمْ، وَلَا يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ كَمَا إِرْتَدَّ غَيْرُهُمْ
بَعْدَهُ ﷺ يَمْنَحُ حُورَبَ وَقُتَيْلَ صَبْرًا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُمْ لَا يُقْتَلُونَ ظُلْمًا صَبْرًا^(١)، فَقَدْ جَرَى
عَلَى قُرَيْشٍ بَعْدَ ذَلِكَ مَا هُوَ مَعْلُومٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ مِنْ عَصَاةِ قُرَيْشٍ غَيْرَ مُطِيعٍ كَانَ إِسْمُهُ الْعَاصِي، فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ مُطِيعًا)
قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: عَصَاةٌ هُنَا جَمْعُ الْعَاصِ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَعْلَامِ لَا مِنَ الصِّفَاتِ، أَيُّ: مَا
أَسْلَمَ يَمْنَحُ كَانَ إِسْمُهُ الْعَاصِ مِثْلُ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهْمِيِّ، وَالْعَاصِ بْنِ هِشَامِ أَبُو
الْبُخْتَرِيِّ، وَالْعَاصِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَالْعَاصِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ
الْمُخْزُومِيِّ، وَالْعَاصِ بْنِ مُنَبِّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَغَيْرِهِمْ سِوَى الْعَاصِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعُدْرِيِّ، فَغَيْرُ
النَّبِيِّ ﷺ إِسْمُهُ فَسَمَّاهُ مُطِيعًا، وَإِلَّا فَقَدْ أَسْلَمَتْ عَصَاةُ قُرَيْشٍ وَعُتَاتُهُمْ كُلُّهُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ
تَعَالَى، وَلَكِنَّهُ تَرَكَ أَبَا جَنْدَلِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ يَمْنَحُ أَسْلَمَ، وَإِسْمُهُ أَيْضًا الْعَاصِ، فَإِذَا
صَحَّ هَذَا فَيَحْتَمِلُ أَنَّ هَذَا لَمَّا غَلَبَتْ عَلَيْهِ كُنْيَتُهُ وَجُهِلَ إِسْمُهُ لَمْ يَعْرِفْهُ الْمُخْبِرُ بِإِسْمِهِ، فَلَمْ
يَسْتَتِنِهِ كَمَا اسْتَتَنَى مُطِيعُ بْنُ الْأَسْوَدِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣٤ - باب صلح الحديبية في الحديبية.

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ
عَازِبٍ يَقُولُ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الصُّلْحَ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحَدِيبَةِ فَكَتَبَ «هَذَا مَا
كَتَبَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ». فَقَالُوا لَا تَكْتُبُ رَسُولُ اللَّهِ فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ نَقَاتِلَكَ. فَقَالَ

(١) فليس هذا على سبيل الخبر عن أمر كوني بل خبر عن أمر شرعي، أي أنه لا يُشرع ولا يجوز أن يُقتل
أحد منهم بعد اليوم لأنه سوف يُسلمون جميعاً ويدخلون في الإسلام ولن يرتدوا، فلن يستحقوا القتل
صبراً شرعاً.

النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ «أَمَحُّهُ». فَقَالَ مَا أَنَا بِالَّذِي أَمَحَاهُ. فَمَحَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ قَالَ وَكَانَ فِيهَا اشْتَرَطُوا أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَيُقِيمُوا بِهَا ثَلَاثًا وَلَا يَدْخُلَهَا بِسِلَاحٍ إِلَّا جُلْبَانُ السِّلَاحِ. قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ وَمَا جُلْبَانُ السِّلَاحِ قَالَ الْقِرَابُ وَمَا فِيهِ. [جلبان: الجراب يوضع فيه السيف مغمودا].
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ الْخُدَيْبِيَّةِ كَتَبَ عَلَى كِتَابَا بَيْنَهُمْ قَالَ فَكَتَبَ «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» ثُمَّ ذَكَرَ بَنَحُو حَدِيثٍ مُعَاذٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ «هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ».

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصْبِصِيُّ جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ - وَالْفِظُ لِإِسْحَاقَ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا أُحْصِرَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْتِ صَالِحَهُ أَهْلَ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا فَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثًا وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلْبَانِ السِّلَاحِ السَّيْفِ وَقِرَابِهِ. وَلَا يَخْرُجُ بِأَحَدٍ مَعَهُ مِنْ أَهْلِهَا وَلَا يَمْنَعُ أَحَدًا يَمْكُثُ بِهَا مَتْنًا كَانَ مَعَهُ. قَالَ لِعَلِيٍّ «اُكْتُبِ الشَّرْطَ بَيْنَنَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ». فَقَالَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ تَابِعْنَاكَ وَلَكِنْ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمَحَاهَا فَقَالَ عَلَى لَا وَاللَّهِ لَا أَمَحَاهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَرِنِي مَكَانَهَا». فَأَرَاهُ مَكَانَهَا فَمَحَاهَا وَكَتَبَ «ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ». فَأَقَامَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا أَنْ كَانَ يَوْمُ الثَّلَاثِ قَالُوا لِعَلِيٍّ هَذَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ فَأَمَرَهُ فليُخْرَجْ. فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ «نَعَمْ». فَخَرَجَ. وَقَالَ ابْنُ جَنَابٍ فِي رَوَاتِهِ مَكَانَ تَابِعْنَاكَ بَابِعْنَاكَ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِيَّ ﷺ فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ «اُكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ». قَالَ سُهَيْلٌ أَمَّا بِاسْمِ اللَّهِ فَمَا نَذْرِي مَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَكِنْ اكْتُبْ مَا نَعْرِفُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ فَقَالَ «اُكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ». قَالُوا لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تَبِعْنَاكَ وَلَكِنْ اكْتُبْ اسْمَكَ

وَأَسْمَ أَيْبِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «اَكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ». فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَزِدْهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّْا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكُتُبْ هَذَا قَالَ «نَعَمْ إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّْا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرْجًا وَمَخْرَجًا». حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَتَقَارِبًا فِي اللَّفْظِ - حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سَيَّاهٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَامَ سَهْلُ بْنُ حَنِيفٍ يَوْمَ صِفِّينَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهَمُوا أَنْفُسَكُمْ لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَلَوْ بَرِئَ قِتَالًا لَقَاتَلْنَا وَذَلِكَ فِي الصَّلْحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا عَلَى حَقٍّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ قَالَ «بَلَى». قَالَ أَلَيْسَ قِتَالَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقِتَالَهُمْ فِي النَّارِ قَالَ «بَلَى». قَالَ فَنِيمُ نَعْطِي الدِّيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَكِنَّا يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَيُنْهِيهِمْ فَقَالَ «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللَّهُ أَبَدًا». قَالَ فَاذْهَبْ عُمَرُ فَلَمْ يَصْبِرْ مُتَعِظًا فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْنَا عَلَى حَقٍّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ قَالَ بَلَى. قَالَ أَلَيْسَ قِتَالَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقِتَالَهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى. قَالَ فَعَلَامَ نَعْطِي الدِّيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَكِنَّا يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَيُنْهِيهِمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبَدًا. قَالَ فَزَلَّ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْفَتْحِ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ فَأَقْرَأَهُ آيَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْفَتْحُ هُوَ قَالَ «نَعَمْ». فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حَنِيفٍ يَقُولُ بِصِفِّينَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهَمُوا رَأْيَكُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتَنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَنِّي اسْتَطَعْتُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَرَدَدْتُهُ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَا سَيْوفِنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرِ قَطٍ إِلَّا أَسْهَلْنَا بَنَاءَ إِلَى أَمْرِ نَعْرِفُهُ إِلَّا أَمْرُكُمْ هَذَا (١). لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ نُمَيْرٍ إِلَى أَمْرِ قَطٍ (٢).

(١) يقصد الحرب بين أهل الشام وأهل العراق.

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَفِي حَدِيثِهِمَا إِلَى أَمْرٍ يُفْطِنُنَا .

وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حَنْفٍ بِصَفِينٍ يَقُولُ اتَّهَمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَلَقَدْ رَأَيْتَنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أُسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - مَا فَتَحْنَا مِنْهُ فِي خُصْمٍ إِلَّا اتَّفَجَرَ عَلَيْنَا مِنْهُ خُصْمٌ^(٢) .

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ) إِلَى قَوْلِهِ (فَوْزًا عَظِيمًا) مَرَجَعَهُ مِنَ الْحَدِيثِ وَهُمْ يُخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَأَبُ وَقَدْ نَحَرَ الْهَدْيَ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ «لَقَدْ أَنْزَلْتُ عَلَى آيَةٍ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا»^(٣) .

وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْثَى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ .

فِي الْحَدِيثِ وَالْجِعْرَانَةُ لُغَتَانِ: التَّخْفِيفُ وَهُوَ الْأَفْصَحُ، وَالتَّشْدِيدُ، وَسَبَقَ بَيَانُهُمَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ.

قَوْلُهُ: (هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ)

(١) يقصد أن الجهاد كان دائماً يوصلنا إلى أمور نعرفها من الخير، إلا أن القتال في الفتنة لم يوصل إلى هذا، فهو يحثهم على الصلح الذي طلبه أهل الشام وقبله على ﷺ.

(٢) يعني هذا القتال الذي وقع في الفتنة كلما أصلحنا منه أمر فسد علينا من جهة أخرى.

(٣) يعني سورة الفتح.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَى قَاضٍ هُنَا فَاصِلٌ وَأَمْضَى أَمْرُهُ عَلَيْهِ ^(١)، وَمِنْهُ قَضَى الْقَاضِي، أَيُّ: فَصَلَ الْحُكْمَ وَأَمْضَاهُ، وَهَذَا سُمِّيَتْ تِلْكَ السَّنَةُ عَامَ الْمُقَاضَاةِ، وَعُمْرَةُ الْقَضِيَّةِ ^(٢)، وَعُمْرَةُ الْقَضَاءِ ^(٣)، كُلُّهُ مِنْ هَذَا.

وَعَلَّطُوا مَنْ قَالَ: إِنَّهَا سُمِّيَتْ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ لِقَضَاءِ الْعُمْرَةِ الَّتِي صُدَّ عَنْهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ قَضَاءُ الْمُصْدُودِ عَنْهَا إِذَا تَحَلَّلَ بِالْإِحْصَارِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ الْعَامِ ^(٤).
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكْتُبَ فِي أَوَّلِ الْوَثَائِقِ وَكُتِبَ لِلْإِمْلَاكِ وَالصَّدَاقِ وَالْعِتْقِ وَالْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ وَنَحْوَهَا (هَذَا مَا اشْتَرَى فُلَانٌ، أَوْ هَذَا مَا أَصْدَقَ، أَوْ وَقَفَ، أَوْ

(١) (قاضاهم عليه) يعنى اتفق وانفصل الأمر بينهم على هذا الاتفاق، وانفصل الأمر بينهم على التراضى بهذه الشروط.

(٢) وقد كانت في العام الذي يليه.

(٣) قد أخذت من هذا المعنى وهو قضاء النبي ﷺ مع المشركين.

(٤) إلا أنه إذا كانت حجة الإسلام أو عمرة الإسلام وأحصر عنها وتحلل بالإحصار، بقي ما عليه من حجة الإسلام وعمرة الإسلام والله أعلم، وأخذ الأجر على ذلك بنيته، لكن لا تجزيء عن حجة الإسلام، ومن يوجب العمرة يقول لا تجزيء عن عمرة الإسلام حتى يحج ويعتمر، إذا لم تكن عمرة القضية عمرة القضاء، لأنها لم تكن قضاءً للعمرة التي صدوا عنها، فإن من كان مع النبي ﷺ في الحديبية لم يكونوا جميعاً معه في عمرة القضية، وإنما من تيسر له منهم كان معه، فإذا مُنِعَ الإنسان - بعد إحرامه بحج أو عمرة - من الوصول إلى البيت فتحلل بالإحصار لأنه أحصر ومُنِعَ فذبح الهدى، فإنه لا يلزمه القضاء كما ذكرنا إلا أن تكون حجة الإسلام أو عمرة الإسلام.

وَأَمَّا حَدِيثُ (مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحُجُّ مِنْ قَابِلٍ)، (د) ١٨٦٢ [قال الألباني]: صحيح، فهذا الإحصار بالمرض عند من يصححه من العلماء وهو ظاهر، والذي يظهر أن عليه أن يحج حجة الإسلام، وليس أن ذلك من باب القضاء، ومن يمنع من العلماء الإحصار إلا بالعدو لحديث عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((لَا حَصْرَ إِلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ) زَادَ أَحَدُهُمَا (ذَهَبَ الْحَصْرُ الْآنَ)) سنن البيهقي، فيكون هذا الذي تحلل بالمرض يلزمه القضاء لهذا الحديث.

أَعْتَقَ، وَنَحْوَهُ)، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ وَجَمِيعِ الْبُلْدَانِ مِنْ غَيْرِ انْتِكَارٍ (١).

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُكْتَفَى فِي ذَلِكَ بِالِاسْمِ الْمَشْهُورِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْمَذْكُورِ وَأَبِيهِ وَجَدِّهِ وَنَسَبِهِ (٢).

وَفِيهِ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْقِدَ الصُّلْحَ عَلَى مَا رَأَهُ مَصْلَحَةً لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ لَا يَظْهَرُ ذَلِكَ لِبَعْضِ النَّاسِ فِي بَادِي الرَّأْيِ (٣).

(١) لَأَنَّ هَذَا الْمَقْصُودَ بِهِ كِتَابَةُ هَذَا الْعَقْدِ الَّذِي قَدْ تِمَّ، وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ، فَمَعْنَى (هَذَا مَا اشْتَرَى فُلَانٌ) أَيِ هَذَا الْمَكْتُوبِ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كِتَابَةِ مَا بَاعَ أَوْ كِتَابَةِ مَا مَلَكَ أَوْ مَا أَصْدَقَ أَوْ وَقَفَ أَوْ أَعْتَقَ.

(٢) فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ مَشْهُورًا يَكْفَى، وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِ الْاسْمِ الثَّلَاثِيِّ أَوْ الرَّبَاعِيِّ أَوْ الثَّلَاثِيِّ مَعَ اسْمِ الْعَائِلَةِ الَّذِي هُوَ النَّسَبُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا، فَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَتَبَ أَوْ لَا هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ اسْمَهُ فَقَطْ وَوَصَفَهُ ﷺ بِالرَّسَالَةِ وَلَمَّا كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كَمَا طَلَبُوا كَانَ ذَلِكَ بِاسْمِ أَبِيهِ فَقَطْ، فَلَا اسْمَ الثَّلَاثِيِّ وَالرَّبَاعِيِّ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ، وَلَيْسَ شَرْطًا.

(٣) [فصل: جواز الصلح مع الكفار لمصلحة المسلمين]

فَأَمَّا مَسْأَلَةُ الصُّلْحِ: فَهِيَ مَسْأَلَةٌ عَظِيمَةُ الْأَهْمِيَّةِ أَعْنَى أَنَّ الصُّلْحَ مَعَ الْكُفَّارِ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ جَائِزٌ مَشْرُوعٌ، وَذَلِكَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ اللَّهِ ﷻ (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ)، وَالبعض يظن أَنَّ شَرْطَ الصُّلْحِ أَنْ يَطْلُبُوا هَمَّ ذَلِكَ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِلْزَامٍ، وَالْآيَةُ وَإِنْ دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ بِمَفْهُومِهَا، لَكِنْ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ هُوَ الَّذِي عَرَّضَ بِطَلْبِ الصُّلْحِ، وَأَرْسَلَ عِثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِيَنْظُرَ مَعَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَقَدْ قَالَ ﷺ (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعْظَمُونَ فِيهَا حُرْمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أُعْطِيَتْهُمْ إِيَّاهَا) الْبُخَارِيُّ، وَهُمْ ﷺ فِي غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ أَنْ يَصَالِحَ غُظَفَانِ عَلَى ثَلَاثِي ثَمَارِ الْمَدِينَةِ، فَأَبَى عَلَيْهِ الْأَنْصَارُ ذَلِكَ، وَلَا يَهُمُّ ﷺ بِمَحْرَمٍ، وَلِذَلِكَ نَقُولُ لَوْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ فِي أَنْ يَطْلُبُوا الصُّلْحَ مِنَ الْكُفَّارِ عَلَى أَنْ يَنْصَرَفُوا عَنْهُمْ أَوْ عَلَى مَا كَانَ فِيهِ الْمَصْلَحَةُ، جَازَ هَذَا الْأَمْرُ، وَمَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ آيَاتِ السِّلْمِ مَنْسُوخَةٌ، إِنَّمَا قَصَدَ مِنْ قَصْدِ مَنْ أَهْلُ الْعِلْمِ ذَلِكَ التَّخْصِيسَ لَا النِّسْخَ الْإِصْطِلَاحِيَّ، التَّخْصِيسُ بِالزَّمَنِ وَبِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ، أَعْنَى أَنَّ الْأَصْلَ الَّذِي نَزَلَتْ بِهِ آيَاتُ سُورَةِ بَرَاءَةِ أَنْ يِقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْكُفَّارَ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ أَوْ حَتَّى يَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، فَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ وَيَسْعَى إِلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، لَكِنْ إِذَا كَانُوا فِي وَقْتٍ ضَعْفٍ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ أَوْ قُلُوبُ مَدَدِهِمْ وَكَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي تَرْكِ الْقِتَالِ، فَلَا بَأْسَ بِالصُّلْحِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَهَذِهِ النُّصُوصُ الْخَاصَّةُ بِالسَّلْمِ أَصْبَحَتْ مَخْصُوصَةٌ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ وَهُوَ وَقْتُ حَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى ذَلِكَ، أَوْ بِحَالٍ مُعَيَّنٍ كَضَعْفِ الْمُسْلِمِينَ وَوُجُودِ مَفْسَدَةٍ مِنَ الْقِتَالِ، فَيَكُونُ هَذَا مَخْصُوصًا بِحَالٍ مُعَيَّنٍ وَوَقْتٍ مُعَيَّنٍ، وَلَا يَكُونُ هُوَ الْأَصْلُ، فَهَذَا مَعْنَى النِّسْخِ عِنْدَ مَنْ قَالَ نَسْخًا؛ لِأَنَّ الْبَعْضَ يَقُولُ

الأصل أننا لا دخل لنا بغيرنا، وإنما من قال ذلك ليس من أهل العلم ولا من أهل الدين، وإنما يقوله إما جاهل أو منافق يريد إقرار الكفار في بلادهم على كفرهم إلى الأبد، كما يزعمون ويقولون، فمثل هذا باطل بلا شك؛ لأن آيات سورة براءة وما هو مثلها من آيات آخر من الأمر بقتال الكفار وهناك أحاديث كثيرة وفعل النبي ﷺ وفعل أصحابه من بعده، وهو أنهم بدأوا الكفار بالقتال وطلبوهم في ديارهم ولم يتركوهم وكفرهم، كما يزعم هؤلاء الجهال أو المنافقون.

- فنقول أن آيات سورة براءة (فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ وَاحْصِرُواهُمْ وَأَقْعِدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا فَاتَّبِعُوا وَاقْصُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) وقوله ﷺ (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً) وقوله ﷺ (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) فهذا كله وأمثاله كقوله (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ)، فإن كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله، لكن هذا الأمر ليس عامًّا في كل حال وفي كل وقت لا يخصص، بل هو عام كأصل والعموم معمول به، وأما أنه لا يخصص، فلا، فإذا كانت مصلحة المسلمين في أن يقبلوا الصلح مع الكفار إما طلبًا من الكفار وإما طلبًا من المسلمين، ولو ببعض الاجحاف إذا كانت المصلحة في ذلك، كأن كان ما يدفع من مفسدة بهذا الصلح أعظم من مفسدة ترك القتال، فلا شك أن ترك القتال فيه مفسدة، وقبول بعض الشروط المجحفة فيها مفسدة، ولكن قد تكون المفسدة التي تدفع بهذا الصلح أكبر، أو تكون هناك مصلحة أكبر من هذه المفسدة اليسيرة، والنظر في موازين المصالح والمفاسد يكون بحسب الشريعة، فالذين يرون النسخ المطلق على المعنى الاصطلاحي لآيات الصلح والصفح والعفو، أخطأوا خطأ بيِّنًا، ولا يزال أهل العلم يتكلمون عن شروط الصلح مع الكفار في كل المذاهب، لذا من يرى أنه لا صلح نهائيًّا، لأن الآيات منسوخة على اصطلاح المتأخرين من إزالة الحكم بالكلية، فقد أخطأ خطأ بيِّنًا، وإنما هو نسخ بالمعنى الأوسع، فكما ذكرنا أصبح هذا الأمر بالصفح والعفو في آيات الصلح والصفح والعفو والصبر التي في الآيات المكية غالبًا وآيات قبول الصلح والسلام، مخصوصة بوقت معين وهو وقت حاجة المسلمين ومصلحة المسلمين أو عند ضعف المسلمين وحصول مضرة لهم من القتال، فهذا الذي عليه عامة أهل العلم.

ولا بد أن نفهم النسخ في اصطلاح المتقدمين من السلف كالصحابية ومن بعدهم، حتى لا نُحاكم ألفاظهم إلى اصطلاح المتأخرين الذي يعنون به النسخ مطلقًا بإزالة الحكم وعدم العمل به في حال من الأحوال.

وكما ذكرنا في أمر الصلح فهو في أمر الصلح والعفو والصبر على أذى المشركين كما قال ﷺ (فَقَوْلَ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ) قال ﷺ (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ) ونحو ذلك من الآيات، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الصَّارِمِ الْمَسْلُوقِ (٢/٤١٣): (فَمَنْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَرْضٍ هِيَ فِيهَا مُسْتَضْعَفٌ، أَوْ فِي وَقْتٍ هُوَ فِيهِ مُسْتَضْعَفٌ، فَلْيَعْمَلْ بِآيَةِ الصَّبْرِ وَالصَّفْحِ وَالْعَفْوِ عَمَّنْ يُؤْذِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُشْرِكِينَ، وَأَمَّا أَهْلُ الْقُوَّةِ، فَإِنَّمَا يَعْمَلُونَ بِآيَةِ قِتَالِ أُمَّةِ الْكُفْرِ الَّذِينَ يَطْعَنُونَ فِي الدِّينِ وَبِآيَةِ {قَاتِلُوا

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩]، وهكذا أيضاً في الآيات التي فيها الأمر ببدء الكفار بالقتال دون أن نبدأهم نحن مثل قوله (أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَأْتَهُمْ ظُلُمًا)، وقوله (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا)، فهذه أيضاً يُعمل بها عندما تكون المصلحة للمسلمين في ذلك، كأن يكونوا في وقت لا يبدأون الكفار بالقتال لأجل قوة الكفار وضعف المسلمين، فإذا قاتلهم الكفار قاتلوهم ودافعوا عن أنفسهم، فأحياناً يكون هناك أمر بالصفح والعفو والصبر واحتمال الأذى كما فعل النبي ﷺ والمسلمون بمكة، وكان ﷺ لا يأمرهم بالقتال، وذلك لأن القتال في هذه الحالة فيه استعجال لاستئصال المسلمين مع التفاوت الهائل بين المسلمين وبين الكفار بالعدد والعدة والاستعداد للقتال، قد تأتي عليهم مرحلة يدفعون عن أنفسهم فيقاتلون قتال الدفع دون قتال الطلب، وتأتي عليهم مرحلة يجب عليهم أن يبدأوا الكفار بالقتال - جهاد الطلب - كما يدفعون - جهاد الدفع -.

ولهذا نقول أن هذه الآيات لا تعارض بينها وبين آيات السيف وآيات القتال، وما فعل النبي ﷺ في الحديبية كذلك ليس فيه تعارض؛ لأن ذلك مردود إلى ما يراه المسلمون - الإمام ومن يشاورهم - مصلحة، حيث إذا ظهرت المصلحة فعل المسلمون ما هو الأصلح، فالصلح مع الكفار جائز بشرط المصلحة للمسلمين، وأما ما كان يراعى مصلحة الكفار أو ما كان مخالفاً لما شرعه الله ﷻ، مثل القبول أو الإقرار بباطل يطلب الكفار الإقرار به، وتكذيب الحق الذي مع المسلمين أو التنازل عنه أو السعي في إقامة الباطل في وسط المسلمين، فذلك لا يجوز بحال، وإنما ورد الصلح في الإسلام مع الكفار على أنواع: - ورد منها صلح مطلق غير محدد المدة: كما فعل النبي ﷺ مع اليهود أول ما أتى المدينة، فصالحهم صلحاً مطلقاً غير محدد المدة.

- وهناك صلح مؤبد: وهو الذي ذكر الله ﷻ (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)، والمقصود بالمؤبد أي يتوارثه جيل عن جيل إلى زمن المسيح ﷺ، ولا نغني بذلك أنه إلى الأبد، لكن لطول المدى سُمي مؤبداً، وذلك لأجل الزمن الطويل المتوارث بلا تجديد يرثه أبناء الكفار عن آبائهم ويرثونه لأبنائهم دون حاجة إلى تجديد الصلح، وهو الذي ذكر الله في كتابه وفعله النبي ﷺ.

- ونوع ثالث هو صلح محدد المدة: وهو الذي فعله النبي ﷺ في الحديبية.

ولا يجوز الخلط بين هذه الأنواع، فإن لكل حكمها:

- فالنوع الأول وهو النوع المطلق: هو نوع جائز لا يلزم المسلمين الاستمرار فيه، ولكن لا يجوز أن ينقضوه، فهو قائم ما لم ينقضه الأعداء، وما لم يرى المسلمون أن مصلحتهم في إلغائه، فيخبرون العدو بإلغائه هذه الهدنة والمعاهدة، فينبذون إليهم على سواء قال تعالى (وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ)، ولا يجوز أن يبدأهم بقتال على غرة والصلح قائم، فإن هذا غدر محرم بإجماع أهل العلم، وإنما الذي يجوز أن يخبرهم بانقضاء الصلح، بأن الدولة المسلمة لم تعد ملتزمة بهذه الهدنة، وهذا مثل ما يعرف في زماننا بوقف إطلاق النار غير محدد المدة، فيستمر تلقائياً ما لم يعلن أحد الطرفين انتهاء العمل به،

ولا يجوز أن يبدأهم بقتال حتى يُعلمهم، ويكون المسلمون والعدو على سواء في العلم بأن العهد قد انقضى أو قد ألغى، فهناك فرق بين المطلق والمؤبد:

- فالمطلق غير محدد المدة: وهذا النوع من العهود هو الذي نزل فيه قول الله ﷻ (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُحْزِي الْكَافِرِينَ)، وبعض العلماء - كما ذكرنا - يقول هذا النوع منسوخ، والصحيح أنه ليس بمنسوخ، ولكن هو باق عند المصلحة، وكما ذكرنا جائز وليس بواجب، وليس معنى أنه ليس بواجب، أنه يجوز أن يغدر فيه، لا ولكن يجوز أن يُلغى.

- أما ما كان محدد المدة: فيجب على المسلمين الوفاء به، ولا يجوز لهم أن يلغوا هذا العهد دون تقص من الكفار، ولو حتى بالإعلان؛ لأن الله ﷻ قال (إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ).

- وأما من لم يكن لهم عهد أصلاً: فهؤلاء الذين نزل فيهم قول الله (فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)، فتضمنت أوائل سورة براءة:

• من كان له عهد مطلق كان مؤجل إلى أربعة أشهر من يوم النحر إلى اليوم العاشر من ربيع (محرم - صفر - ربيع الأول - ربيع الثاني) أربعة أشهر يعلم خلالها أنه لا عهد بيننا وبينه بعد ذلك.

• الذين لهم عهد مؤقت إلى مدة ولم ينقضوه ووفوا به: فعهدهم إلى مدتهم، كمن دخل في صلح قريش من بعض القبائل ووفى بهذا ولم يعاونوا قريشا فكان عهدهم في الحديبية إلى عشر سنين، فهؤلاء عهدهم إلى مدتهم.

• من لم يكن له عهد: فهؤلاء نزل فيهم قوله تعالى (فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ) آخر المحرم، فعند ذلك يُقاتلون، خلافاً لمن حاول من أهل العلم كالإمام ابن القيم رحمه الله أن يجعل الأشهر الحرم هي أشهر التسيير الأربعة، وهذا خلاف ظاهر القرآن والسنة، أعني أن الأشهر الحرم معلومة، وإذا عرفت بالآلف واللام فهي الأشهر الحرم، وليست أشهر التسيير [صفر وربيع الأول وعشر من ربيع الثاني]، فهي ليست بأشهر الحرم، وإن مُنع فيها قتال نوع معين من الناس، لكن لم يمنع من قتال نوع آخر، الذين مُنع من قتالهم في أشهر التسيير هم الذين عاهدهم المسلمون عهداً مطلقاً (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ)، أما قوله (فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) أي لغير المعاهدين، وهؤلاء مشركو العرب الملتزمون بتحريم الأشهر الحرم، فإنه يلتزم معهم بهذا التحريم ما لم يُقاتلوا في الشهر الحرام، وأما من لم يعظم الأشهر الحرم وقاتل فيها أو بدأ قتاله قبل الأشهر الحرم، فنحن لا نلزم بترك القتال معه في الأشهر الحرم، ولكن إن لم يُقاتلنا في الأشهر الحرم وترك القتال فيها ولم يكن القتال قد بدأ قبلها، فالصحيح أنه لم يُسَخَّر تحريم القتال في هذه الأشهر الحرم. نقول:

- النوع الأول المطلق غير محدد المدة: عقد جائز، إذا ألغاه أحد الطرفين وأبلغ الطرف الآخر قبل أن يستعد لقتاله ويعطيه المهلة كذلك، حتى يكون كل طرف سواء على معرفة واحدة بنقض العهد، فذلك جائز وهو عهد صحيح يجب الوفاء به ما لم يلغى من الإمام أو ينقضه الكفار.

- النوع الثاني محدد المدة: يجب الوفاء به ولا يجوز نقضه ولا يجوز إلغائه، وهو عقد لازم خلال هذه المدة، قال تعالى (فَاتَّمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ) وذلك لوجوب الوفاء بالعهد.

- النوع الثالث من العهود هو المؤبد: الموروث جيلاً بعد جيل، وهو عقد الذمة، وهو مشروط بما ذكر الله في كتابه من إعطاء الجزية والصغار الذي علامته التزام أحكام الإسلام والخضوع لأحكام الإسلام وللدولة المسلمة، وهؤلاء رعايا للدولة المسلمة في الحقيقة، وإن كانوا أهل ذمة ليسوا كمواطني الدولة من المسلمين، والذين يرفضون هذه تسميتهم بأهل الذمة هم إما أهل جهل أو أهل ضلال وزندقة ونفاق، فالذين يقولون الذمة أو الجزية في ذمة التاريخ أي أنها انقضت - نعوذ بالله من الضلال - أينسخ كتاب الله ﷻ آراء الناس وسخافات عقولهم وشرعية الأعداء ومن وافقهم من المنافقين تنسخها وتلغيها؟ نعوذ بالله من ذلك.

- نوع من العهود لا نجده في هذه الثلاثة، لأنه باطل، لم يتزل به كتاب ولم يفعله النبي ﷺ ولا أصحابه حتى في أشد حالات الاستضعاف: وهو الإقرار بحق الكفار في أرض ما إلى الأبد، وهذا الذي يسعى إليه في زماننا، ليس في أرض لم يدخلها الإسلام، بل في أرض دخلها الإسلام وكانت بلاداً للمسلمين، بل هي أرض مقدسة عندهم، أعنى أرض فلسطين وبيت المقدس وما حول المسجد الأقصى، فالذين يقولون عهود السلام الأبدية التي تعترف بحق الكفار في أرض أيما كانت تلك الأرض، عهود وعقود باطلة، ليس لأجل ما يظن البعض من أن بعض من يتسبب إلى الإسلام هو الذي طلبها، وذهب إليهم في الأرض التي احتلوها، ويقول إنما الآية في أنهم إن جنحوا هم للمسلم وهم لم يجنحوا، فمن يقول هذا كلام واهم ومخطيء، ليس السبب في هذا أننا طلبنا أو هم طلبوا، كما ذكرنا الآية تنص على أننا نجنح للمسلم إن جنحوا بالمنطوق، وبالمفهوم أنهم إن لم يجنحوا فلا نجنح نحن ولا نقبل، بل نقول قد ثبت أن الرسول ﷺ طلب وعزم على الطلب، فلا يمنع من ذلك، والمنطوق مقدم على المفهوم، ولا حرج على المسلمين أن يطلبوا الصلح إذا احتاجوا إلى ذلك، ولكن صلح موافق للشرع، فالرسول ﷺ وهو بمكة مستضعف تنزل عليه الآيات التي تبين أن الأرض لله، قال تعالى (إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)، وينزل قوله تعالى: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ) * إن في هذا لَبَلاغاً لقوم عابدين، ويخبر الرسول ﷺ أنه أتى أهل مكة بالذبح وأنه سيظهر على بلادهم وسيأخذون كنوز كسرى وقىصر، وأنزل الله ﷻ (إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ) * وَلَتَعْلَمَنَّ بَنَاهُ بَعْدَ حِينٍ) وأن الإسلام سيظهر في الأرض كلها، فكيف يقال حق الكفار وخصوصاً المعتدين المحتلين، أي حق هذا؟ وكيف يكون حقاً وقد أبطله الله ﷻ؟ وكيف يقر المسلمين أن الكفر يعلو ويظهر ويفرض على الأمم والناس بمن فيهم أهل الإسلام في بقعة ما من الأرض؟ ففي أشد مراحل الاستضعاف لم يقع، فكيف يقال أنه حق، وأن هذا من حقهم؟ حتى سئل بعض من نفاق أو داهن وأحسن أحواله أن يكون جاهلاً

عن الكفار الذين يمنعون الحجاب في بلادهم؟ فيقول حقهم ونعوذ بالله من ذلك، فإن الإقرار بأن ما يُفعل من الكفر والفسوق والعصيان حق، هو مناقضة لكتاب الله، كيف يكون حقاً؟ هل جعله الله تعالى حقاً لهم حتى يُقال هذا حقهم أن يفرضوا الفسق على المسلمين أو أن يفرضوا الباطل فضلاً أن يفرضوا الكفر على بلاد المسلمين، كيف يقال أن هذا حق؟ لا يكون حقاً بحال من الأحوال، بل يمكن أن يُقر المسلمون الكفار في الصلح على أرض لهم مدة من الزمن أو بغير مدة إلى حين أن يتمكن المسلمون، فيُلغوا المعاهدات المطلقة، أو يدفع الكفار الجزية فيعلنوا خضوعهم لسلطان الإسلام حتى تكون كلمة الله الشرعية - التي هي شريعته - هي العليا، فأما غير ذلك فكيف يُتصور أن يقر به المسلمون؟! هذا كلام باطل، وهذا في الحقيقة الذي يريده الكفار، وهذا الذي يندون حوله، لا يريدون إلا أن تنشأ الأجيال تُقر أن الأرض لإسرائيل ليست أرض فلسطين التي احتلها اليهود، لأنهم يعلمون أن الصراع الذي في القلوب يتحول بعد أجيال إلى صراع على الأرض على الواقع إلى أن يُخرج هؤلاء من بلاد المسلمين إن شاء الله، أما إذا نشأت أجيال تُقر بأن هذا هو المطلوب هذا هو الحق، لن تتحرك في يوم من الأيام، وهذا الذي يريدونه ويريدون فرضه على المسلمين، وللأسف أن كثيراً من المسلمين يجهل هذه الحقائق، وتوضع الأشياء عنده في موضع بعضها، وقد يُلبس على بعض أهل العلم في هذا الأمر، فيُوصف الصلح الذي فيه إقرار بحق الكفار في بلاد المسلمين على الدوام وإلى الأبد دون أن يكون مؤقتاً أو مطلقاً، بل مؤبد، ويُقال هذه دولة معترف بها - أي هذا حقها، وحدود لا يجوز لنا أن نعتدى عليها أبداً - فيُقال لهم أن هذا مثل الصلح الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مطلقاً أو مؤقتاً، أو أن البعض قد يتوهم المساواة بين هذا وذاك، وعلى هذا خرجت فتاوى من أفتى من المشايخ وقت الصلح مع اليهود بأن هذا من جنس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج له بصلح الحديبية، وهذا فرق هائل كما ذكرنا، ففرق بين أن يكون هناك صلح لمدة عشر سنين، وبين أن يكون هناك إقرار بأن قريش لها مكة المكرمة تفعل بها ما تشاء من إعلان الكفر، نعم كففنا عن قتالهم مدة لا نقضها، لكن هل يمكننا أن نقول من حقهم أن يعبدوا الأصنام حول الكعبة للأبد، كما يريد من يقول من حقهم أن يفعلوا الكفر دون أن يفرض عليهم الصغار في أرض فلسطين إلى الأبد وأن هذا من حقهم، نعوذ بالله من ذلك، لذلك لا يغتر أحد بما ينسب إلى بعض المشايخ أو الهيئات العلمية أو غير ذلك من جواز الأنواع المذكورة من الصلح مع اليهود أو غيرهم مما يُقر به الكفار على كفرهم إلى الأبد كحق لهم، والله تعالى لم يجعل لهم هذا الحق، بل هذا حق المسلمين وهي أرض المسلمين خصوصاً الأرض التي ظهر فيها الإسلام، والتي طهرها الإسلام من دنس الشرك، وأمر الله تعالى أن تتطهر بذلك، وخصوصاً ما حول المسجد الأقصى، رده الله إلى المسلمين وحفظه من كيد المعتدين الظالمين.

وَفِيهِ: اِحْتِمَالُ الْمَفْسَدَةِ الْيَسِيرَةِ لِدَفْعِ أَعْظَمِ مِنْهَا أَوْ لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةٍ أَعْظَمَ مِنْهَا، إِذَا لَمْ يُمَكِّنْ ذَلِكَ إِلَّا بِذَلِكَ^(١).

(١) فهذه قاعدة مضطربة مستقرة مستمرة من أعظم وأهم قواعد الدين، خصوصاً فيما يتعلق بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه تخصيص للقاعدة الأخرى التي يُطلقها بعض العلماء وهو أن [درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة]، وإنما المقصود من تلك القاعدة المذكورة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة المساوية لها؛ لأن درء المفسدة فيه حفظ رأس المال وهو الأصل وهو أن يُبقى على الخير الذي عندنا، وإن عجزنا على الزيادة منه فلا نفقده، ولكن إذا كان درء المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة أعظم منها بكثير، فإذا كان الأمر كذلك، فلن ندرأ المفسدة بل نحتمل المفسدة الأقل، مثل محو اسم محمد رسول الله ﷺ، فهذه مفسدة بلا شك، ومحامها النبي ﷺ بيده، ولم يكن قارئاً، ولهذا طلب من علي رضي الله عنه أن يريه مكانها فمحاهها النبي ﷺ، ومفسدة رد من جاء مسلماً من الكفار إلى الكفار مرة أخرى، رغم أنه يُفتن في دينه، ومفسدة أننا نترك من لحق بهم منا بدلاً من أن نقيم عليه حد الردة، فهذه مفسدات، لكن هناك مصلحة أعظم كبيرة من تمكّن المسلمين من مخاطبة الكفار بالإسلام واختلاطهم معهم، ثم تمكنهم من الحج والعمرة وغير ذلك وتفرغهم لأنواع أخرى من القتال مع القبائل الأخرى والكفار الآخرين، فكل ذلك من المصالح العظيمة، التي أدت إلى أن يدخل في الإسلام من بعد صلح الحديبية إلى فتح مكة أضعاف من دخله عبر عشرين سنة، فكان صلح الحديبية في ذى القعدة من السنة السادسة من الهجرة، أي بعد نحو من عشرين سنة من بعثة النبي ﷺ، ثلاثة عشر في مكة وستة إلى أول العام السابع من الهجرة، وكان عدد المسلمين في الحديبية ألف وأربعمائة إلى ألف وخمسمائة، وفي فتح مكة كان عدد المسلمين مع الرسول ﷺ غير من لم يحضر الفتح عشرة آلاف، فانظر إلى هذا الفرق الهائل في سنة وبضعة أشهر، ففي أقل من سنتين دخل في الإسلام أضعاف من كان قد دخل فيه قبل ذلك، ومنهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ممن صار من أعظم المجاهدين الفاتحين في سبيل الله، ودخل بعد فتح مكة أضعاف أضعاف ذلك، فإن رسول الله ﷺ شهد معه في حجة الوداع أكثر من مائة ألف، فكانوا في الفتح عشرة آلاف وبعد نحو السنتين كانوا أكثر من مائة ألف غير من لم يشهد، فبالفعل كان فتحاً مبيناً كما ذكر الله ﷻ، وهذا مصلحة كبرى.

فلذلك نقول أنه إذا كانت هناك مصلحة أعظم من المفسدة اليسيرة، فإن قاعدة درء المفسدة مقدمة على جلب المصلحة لأُعمل بها هاهنا، إنما درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة المساوية لها التي في قدرها، أما إذا كانت مصلحة عظيمة جداً في مقابلة احتمال مفسدة يسيرة، فتُحتمل المفسدة اليسيرة الأقل ونرتكبها، لتحصيل المصلحة الأعظم، فمراعاة المصالح والمفاسد في هذا الباب وفي كل أمور الدين أمر مشروع، لأن الله لا يحب الفساد، ولهذه القاعدة أدلة من كتاب الله فقال (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ) وقوله (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) وقوله (إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ)، فهذه هي الأدلة العامة وتطبيقها هي هذه القواعد التي ذكرها العلماء، وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر كذلك، لا بد من

قوله: (فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ: أُنَحِّهِ فَقَالَ: مَا أَنَا بِالَّذِي أُنَحِّاهُ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخ (بِالَّذِي أُنَحِّاهُ) وَهِيَ لُغَةٌ فِي (أُنَحُّوهُ) وَهَذَا الَّذِي فَعَلَهُ عَلِيٌّ ﷺ مِنْ بَابِ الْأَدَبِ الْمُسْتَحَبِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ تَحْتِمَ مَحْوِ عَلِيٍّ ﷺ بِنَفْسِهِ، وَلِهَذَا لَمْ يُنْكِرْ وَلَوْ حَتَمَ مَحْوَهُ بِنَفْسِهِ لَمْ يَجْزُ لِعَلِيٍّ تَرْكُهُ، وَلَمَّا أَقَرَّهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمُخَالَفَةِ (١).

مراعاة المصالح والمفاسد، وأحياناً نؤمر بالكف عن المرتدين كما وقع في هذا الصلح (إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ) ولن نتعرض له بقتل، ثم قد يمكن الله منه بعد ذلك، لكن الغرض المقصود أنه أحياناً قد نتوقف لأجل المصلحة ولدفع مفسدة أعظم.

- ويجهل هذه المسألة كثير من المتسرعين من شبيبة الإسلام ورجالهم أحياناً ممن لا يعطون الأمور حقها من النظر ولا مراعاة القدرة والعجز، ويقدمون على أمور يظنونها هي التي أمر الشرع بها، ويترتب على ذلك من سفك دماء المسلمين وأخذ بلادهم ما لا قدرة لهم على دفعه، ومفاسد لا تحصى كثرة، ونسأل الله العافية.

- في حين أن الفريق الآخر على الناحية الأخرى، يستسلم لأعداء الله ولا يرضى إلا بالتمكين لهم في بلاد المسلمين وإعلاء شأنهم على المسلمين ومراعاة مصلحتهم، وهذه موالاة لهم، والأمر وسط بين الطرفين، نسأل الله أن يعافي المسلمين من كل بلاء.

(١) بعض الناس يحتج بهذا على أن الأمر ليس للوجوب، ويقول لأن علي ﷺ سمع أمره ﷺ (أُنَحِّهِ) فَقَالَ: (مَا أَنَا بِالَّذِي أُنَحِّاهُ)، وهذا في الحقيقة ليس لأن الأمر ليس للوجوب، ولكن هذا بمتزلة الأمر بعد النهي، والأمر بعد النهي للجواز أو يُرد الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، لأن الرسول ﷺ هو الذي أملاه [من محمد رسول الله ﷺ] والأصل أن يُثبت ولا يُمحى، فلما جاء الأمر بالمحو كان هذا أمراً بعد النهي أو ما يوازي النهي، لأن إثبات محمد رسول الله، هو في الحقيقة إثبات ينافي أن تمحى هذه الكلمة، فلذلك نقول أن هذا كان أمراً للإباحة، بين الرسول ﷺ وعلي ﷺ أن هذا الأمر ليس بمحرم، طالما فيه مصلحة للمسلمين، وأن هذا وإن كان هو رسول الله قطعاً وبقيناً وإن أنكروا ذلك، فإنه لا يلغى من أجله الصلح، لأنه في النهاية سوف يظهر من نبوته ورسالته أدلة ذلك ما يُرغم الكفار على قبوله، وفي النهاية سيكون أمراً في شكل الكتابة وشكل العقل والمقاضاة دون حقيقة ما يقع عليه الصلح، ولهذا قبل النبي ﷺ هذا الضيم للمصلحة الأعظم، وهو ظلم فعله المشركون كان وبالا عليهم، لأن رسول الله ﷺ لن يضيعه الله، فليس في هذه القصة وهذا الحديث أن الأمر ليس للوجوب، بل الأمر للوجوب والنهي للتحريم ما لم يصرفه صارف، وهنا فيه صارف وهو أنه كان أمر بعد ما يماثل النهي والله أعلم، والسياق كذلك يدل على هذا؛ لأن الرسول ﷺ أمر بذلك وهو يعلم أنه رسول الله، لا محواً لرسالته، ولكن إنها فعله للمصلحة المعروفة المشهودة في هذا الواقع، فالسياق صارف.

قوله: (وَلَا يَدْخُلُهَا بِسِلَاحٍ إِلَّا جُلْبَانُ السَّلَاحِ) قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ السَّيِّعِيُّ: (جُلْبَانُ السَّلَاحِ) هُوَ الْقِرَابُ وَمَا فِيهِ^(١)، وَ (الْجُلْبَانُ) بِضَمِّ الْجِيمِ، قَالَ الْقَاضِي فِي الْمَشَارِقِ: ضَبَطْنَاهُ (جُلْبَانُ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَاللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، قَالَ: وَكَذَا رَوَاهُ الْأَكْثَرُونَ، وَصَوَّبَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِإِسْكَانِ اللَّامِ، وَكَذَا ذَكَرَهُ الْهَرَوِيُّ، وَصَوَّبَهُ هُوَ وَثَابِتٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ ثَابِتٌ سِوَاهُ، وَهُوَ الْأَطْفُ مِنْ الْجِرَابِ يَكُونُ مِنَ الْأُدْمِ، يُوضَعُ فِيهِ السَّيْفُ مُغْمَدًا، وَيَطْرَحُ فِيهِ الرَّكَّابُ سَوْطَهُ وَأَدَاتَهُ، وَيُعَلِّقُهُ فِي الرَّحْلِ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَإِنَّمَا شَرَطُوا هَذَا لَوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَلَّا يَظْهَرَ مِنْهُ دُخُولُ الْغَالِيَيْنِ الْقَاهِرِينَ^(٢).

- وتأمل في قول المشركين (فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ نَقَاتِلْكَ) إِذَا هُمْ يَقْرُونَ بِاللَّهِ، الْقَدْرَ الْمَشْتَرَكِ الَّذِي يَرِيدُهُ الزَّادَةُ وَالْمُنَافِقُونَ أَنِ يَتَكَلَّمُوا الْمُسْلِمُونَ عَنْهُ دَائِمًا وَهُوَ أَنَّهُمْ يَقْرُونَ بِوُجُودِ اللَّهِ، فَهَلْ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهُمْ فِي الْقَدْرِ الْمَشْتَرَكِ وَسَكَتَ عَنِ الْقَدْرِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ؟ فَهَؤُلَاءِ كَانُوا يَقْرُونَ (وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ)، وَتَجِدُ النَّاسَ تَتَكَلَّمُ كَثِيرًا عَنْ فُضَائِلِ الْمَشْرُوكِينَ وَحَسَنَاتِ الْمَشْرُوكِينَ وَالْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْمَشْتَرَكِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، وَيَقُولُونَ لَيْسَ مِنَ الْمَهْمِ التَّكَلُّمُ فِي مَسَائِلَ مِثْلَ قَوْلِهِ (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ) وَقَوْلِهِ (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ) يَقُولُونَ لَا يَلِزَمُ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي مِثْلِ هَذَا فَلَيْسَ وَقْتُ الْكَلَامِ فِي الْفُرُوقِ فِي الْعُقَائِدِ، وَأَنَّ الْعُقَائِدَ جَوْهَرُهَا وَاحِدٌ وَالْخِلَافُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْخِلَافُ فِي الْفُرُوعِ لَا يَفْسِدُ لِلْوُدِّ قَضِيَّةً، حَتَّى مَعَ الْبُودِزِينَ الَّذِينَ يَجْلِسُونَ مَعَهُمْ فِي الْمُؤْتَمَرَاتِ الْخَيْشِيَّةِ النَّجَسَةِ الْمَسْمُومَةِ بِحُورِ الْأَدْيَانِ أَيْ حُورِ هَذَا، هَذِهِ لَيْسَتْ بِحُورٍ، فَمَعْنَى الْحُورِ أَنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، تَدْعُوهُمْ إِلَى [لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ] لَا أَنْ تَجْلِسَ مَعَ عِبَادِ الْبَقَرِ وَعِبَادِ الْأَوْثَانِ وَعِبَادِ الصُّلْبَانِ ثُمَّ تَقُولَ الْقَدْرَ الْمَشْتَرَكِ، فَالْمَشْرُوكِينَ كَانُوا يَقْرُونَ بِوُجُودِ اللَّهِ، وَيَقُولُونَ نَحْنُ لَا نُعَارِضُ رُسُلَ اللَّهِ، كَمَا يَقُولُ أَعْدَاءُ الْإِسْلَامِ، يَقُولُونَ نَحْنُ لَا نَحَارِبُ الدِّينَ الصَّحِيحَ، بَلْ نَحْنُ نَحَارِبُ الْمُتَطَرِّفِينَ، أَلَمْ يَقُلِ الْكَفَّارُ (فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ نَقَاتِلْكَ) بَلْ بَايَعْنَاكَ وَتَابَعْنَاكَ، فَهَمْ يَقْرُونَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَمَا امْتَنَعُوا مِنْ ذَلِكَ، فَالْقَضِيَّةُ أَنْ بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ لَا يَقْبَلُ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ، وَلَكِنْ قَبْلَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ ذَلِكَ، لِأَجْلِ الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ كَمَا ذَكَرْنَا.

(١) قِرَابُ السَّيْفِ وَهُوَ غِمَاهُ وَالسَّيْفُ الَّذِي بَدَاخِلُهُ.

(٢) أَيْ إِذَا دَخَلُوا رَافِعِينَ أَسْلِحَتَهُمْ دُخُولَ الْمُتَصَرِّفِ، بَلْ أَلْزَمُوهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا وَالسَّلَاحُ مُنْكَسٍ كَنُوعٍ مِنَ الْعِنَادِ وَالْكَبَرِ، قَالَ تَعَالَى (إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ)، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا مَرَّ إِلَى وَقْتُ

وَالثَّانِي: أَنَّهُ إِنْ عَرَضَ فِتْنَةٌ أَوْ نَحْوَهَا يَكُونُ فِي الْإِسْتِعْدَادِ بِالسَّلَاحِ صُعُوبَةً (١).

قَوْلُهُ: (اِشْتَرَطُوا أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَيَقِيمُوا بِهَا ثَلَاثًا)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: سَبَبُ هَذَا التَّقْدِيرِ: أَنَّ الْمُهَاجِرَ مِنْ مَكَّةَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقِيمَ بِهَا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَهَذَا أَصْلٌ فِي أَنَّ الثَّلَاثَةَ لَيْسَ لَهَا حُكْمُ الْإِقَامَةِ، وَأَمَّا مَا فَوْقَهَا فَلَهُ حُكْمُ الْإِقَامَةِ، قَدْ رَتَّبَ الْفُقَهَاءُ عَلَى هَذَا قَصْرَ الصَّلَاةِ فِيمَنْ نَوَى إِقَامَةَ فِي بَلَدٍ فِي طَرِيقِهِ، وَقَاسُوا عَلَى هَذَا الْأَصْلِ مَسَائِلَ كَثِيرَةً (٢).

معين، وقد وافق النبي ﷺ، ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم لما نعطى الدنية في ديننا، فالأمر كان شاقاً على النفوس جداً.

(١) أي أنه يأخذ وقت حتى يُخرج سلاحه من غماده.

(٢) الظاهر والله أعلم أن هذا كان شرط أهل مكة، ولكن رسول الله ﷺ اعتبر هذا القدر بعد فتح مكة، ولذا قال (يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا) مسلم، فبعد قضاء المناسك لا يبقى فوق ثلاث، ولذا الرسول ﷺ اعتبر الثلاثة في الإقامة التي بعد الحج، فأذن لهم في ثلاث ولم يأذن لهم في أكثر، واعتبر أن الإقامة أكثر من ذلك سيكون فيها إقامة وترك للهجرة، فدل ذلك على مذهب جمهور أهل العلم من أن الإقامة العارضة أثناء السفر إقامة، كما أنها لغة فهي كذلك شرعاً، فالمسافر لغة الضارب في الأرض، ومن نزل في مكان يسمى مقيم لغة، وشرعاً فقد أعطاه الرسول ﷺ حكم الإقامة، فكلام من يقول أنه لا يكون مقيماً حتى يستوطن المكان ولو بقي سنين، فهذا كلام غير صحيح حتى ولو كان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فالشيخ على العين والرأس لكن كلامه مخالف للدليل، والأئمة الأربعة على تحديد مدة، وإن اختلفوا فيها، ثلاثة منهم يقولون بالأربعة لأنها فوق الثلاث، والإمام أبو حنيفة يقول عشرة، ولكن لا يوجد من يقول إلى سنين، إلا أن لا يعزم إقامة، نعم من لم يعزم إقامة فهذا أمر آخر، فمن لم يعزم إقامة قصر وإن بقي شهراً أو سنين، وأما العازم على الإقامة مقيم بالفعل فليس بضارب في الأرض، فما الدليل على أنه يجوز له أن يقصر ويفطر في بلاد يقيم فيها سنوات طويلة بزعم أنه مسافر، فلا هو مسافر لغة ولا مسافر شرعاً، ولو قال ذلك من قاله من أهل العلم، بل هذا خلاف الأئمة الأربعة كما ذكرنا.

النبي ﷺ دخل مكة في عمرة القضية وبقي فيها ثلاث ووفى لهم بذلك، لأنه ﷺ يفي بالوعد، ولما دخل مكة ترك الأصنام كما هي، بدليل أن النبي ﷺ لما دخل مكة عام الفتح جعل يطعن الأصنام التي حول الكعبة، وحول مكة ثلاث مائة وستون صنماً كما ذكرنا من قبل في الحديث في فتح مكة وجعل يطعن فيها ﷺ بعدد كان بيده، وهذا دليل على أنه في عمرة القضية كانت هذه الأصنام موجودة وتركها النبي ﷺ ولم يكسرها، لأن البعض يرى أن تغيير المنكر لا بد منه مهما أدى من نتائج، نقول ترك النبي ﷺ هذه المنكرات التي هي

قوله: (لَمَّا أُحْصِرَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْتِ)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ بِلَادِنَا (أُحْصِرَ عِنْدَ الْبَيْتِ) وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ رِوَايَةِ جَمِيعِ الرُّوَاةِ سِوَى
إِبْنِ الْحَدَّاءِ، فَإِنَّ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الْبَيْتِ وَهُوَ الْوَجْهَ، وَأَمَّا الْحُصْرُ وَحُصْرَ فَسَبَقَ بَيَانُهُمَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ.
قوله ﷺ: (أَرِنِي مَكَانَهَا فَأَرَاهُ مَكَانَهَا فَمَحَاهَا وَكَتَبَ إِبْنُ عَبْدِ اللَّهِ)

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اِخْتَجَّ بِهَذَا اللَّفْظِ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ ذَلِكَ بِيَدِهِ عَلَى
ظَاهِرِ هَذَا اللَّفْظِ (١)، وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ نَحْوَهُ مِنْ رِوَايَةِ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَقَالَ فِيهِ:
(أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكِتَابَ فَكَتَبَ)، وَزَادَ عَنْهُ فِي طَرِيقٍ آخَرَ (وَلَا يَحْسُنُ أَنْ يَكْتُبَ فَكَتَبَ).

قَالَ أَصْحَابُ هَذَا الْمَذْهَبِ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجْرَى ذَلِكَ عَلَى يَدِهِ إِمَّا بِأَنْ كَتَبَ ذَلِكَ الْقَلَمُ بِيَدِهِ
وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِمَا يَكْتُبُ، أَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَّمَهُ ذَلِكَ حَيْثُ يَدُ كَتَبَ، وَجَعَلَ هَذَا زِيَادَةً فِي
مُعْجَزَتِهِ، فَإِنَّهُ كَانَ أُمِّيًّا فَكَيْفًا عَلَّمَهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنَ الْعِلْمِ، وَجَعَلَهُ يَقْرَأُ مَا لَمْ يَقْرَأْ، وَيَتْلُو مَا لَمْ
يَكُنْ يَتْلُو، كَذَلِكَ عَلَّمَهُ أَنْ يَكْتُبَ مَا لَمْ يَكُنْ يَكْتُبُ، وَخَطَّ مَا لَمْ يَكُنْ يَخْطُ بَعْدَ النُّبُوَّةِ، أَوْ
أَجْرَى ذَلِكَ عَلَى يَدِهِ.

قَالُوا: وَهَذَا لَا يَقْدَحُ فِي وَصْفِهِ بِالْأُمِّيَّةِ، وَاحْتَجُّوا بِأَثَارٍ جَاءَتْ فِي هَذَا عَنِ الشَّعْبِيِّ وَبَعْضِ
السَّلَفِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَتَبَ (٢).

قَالَ الْقَاضِي: وَإِلَى جَوَازِ هَذَا ذَهَبَ الْبَاجِيُّ، وَحَكَاهُ عَنِ السَّمَنَانِيِّ وَأَبِي ذَرٍّ وَغَيْرِهِ.

الشرك بالله، وهو قد غيرَها بلسانه ﷺ بدعوته، لكن ترك تغييرها بيده، لما في ذلك من مفسدة نقض
العهد ومفسدة القتال في غير الوقت الذي يكون فيه مصلحة، فلا بد أن نعرف ضوابط الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر في هذا الباب.

(١) أي على ظاهر لفظ (وَكَتَبَ إِبْنُ عَبْدِ اللَّهِ) ففصلوا أن الرسول ﷺ هو الذي كتب، لكن الأمر ليس
كذلك.

(٢) وهذا قول ضعيف وباطل.

وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى مَنَعِ هَذَا كُلِّهِ، قَالُوا: وَهَذَا الَّذِي رَعَمَهُ الذَّاهِبُونَ إِلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يُبْطِلُهُ وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى إِيَّاهُ بِالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ﷺ^(١)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُهُ بِيَمِينِكَ} وَقَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ).

قَالُوا: وَقَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: (كَتَبَ) مَعْنَاهُ: أَمَرَ بِالْكِتَابَةِ، كَمَا يُقَالُ: رَجَمَ مَاعِزًا، وَقَطَعَ السَّارِقَ، وَجَلَدَ الشَّارِبَ، أَيْ: أَمَرَ بِذَلِكَ، وَاحْتَجُّوا بِالرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (فَقَالَ لِعَلِيِّ ﷺ) أَكْتُبَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَأَجَابَ الْأَوَّلُونَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّهُ لَمْ يَتْلُ وَلَمْ يَخْطُ، أَيْ مِنْ قَبْلِ تَعْلِيمِهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {مِنْ قَبْلِهِ} فَكَمَا جَازَ أَنْ يَتْلُو جَازَ أَنْ يَكْتُبَ، وَلَا يَقْدَحُ هَذَا فِي كَوْنِهِ أُمِّيًّا إِذْ لَيْسَتْ الْمُعْجِزَةُ مُجَرَّدَ كَوْنِهِ أُمِّيًّا، فَإِنَّ الْمُعْجِزَةَ حَاصِلَةٌ بِكَوْنِهِ ﷺ كَانَ أَوَّلًا كَذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَ بِالْقُرْآنِ، وَبِعُلُومٍ لَا يَعْلَمُهَا الْأُمِّيُّونَ.

قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ ظَاهِرٌ^(٢).

قَالَ: وَقَوْلُهُ فِي الرَّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا: (وَلَا يَحْسُنُ أَنْ يَكْتُبَ فَكَتَبَ) كَالنَّصِّ أَنَّهُ كَتَبَ بِنَفْسِهِ^(٣).

قَالَ: وَالْعُدُولُ إِلَى غَيْرِهِ مَجَازٌ، وَلَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ.

قَالَ: وَقَدْ طَالَ كَلَامُ كُلِّ فِرْقَةٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَشَنَعْتُ كُلَّ فِرْقَةٍ عَلَى الْأُخْرَى فِي هَذَا^(٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) فالأُمِّيَّة وصف ملازم له ﷺ.

(٢) بل ليس بظاهر، لأنه كما ذكرنا إلى حين أن النبي ﷺ أمر عليًا أن يدلّه على مكانها يدل أنه لم يكن يقرأ ولا يكتب، وأن الذي كتب هو علي بن أبي طالب ﷺ أو أمر النبي ﷺ عليًا أن يكتب، إنما امتنع علي ﷺ فقط من أمر هو المحو ولم يمتنع من أن يكتب ابن عبد الله، وإنما أبي أن يمحو [رسول الله] (قال ما أنا بالذي أحماه)، إذا فالرسول هو الذي محى فقط، أما علي ﷺ فهو الذي كتب.

(٣) لا، بل ليس كذلك، فقله (وَلَا يَحْسُنُ أَنْ يَكْتُبَ) فهو يُبرر لماذا محاهها بنفسه ولماذا قال لعلي ﷺ (أَرِنِي مَكَانَهَا).

(٤) والصحيح أن النبي ﷺ لم يكتب شيئًا ولم يخط بيمينه شيئًا ﷺ، وإنما محى كلمة [رسول الله] بإشارة على ﷺ له.

قوله: (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ) هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخ كُلِّهَا (يَوْمُ الثَّالِثِ) بِإِضَافَةِ يَوْمٍ إِلَى الثَّالِثِ، وَهُوَ مِنْ إِضَافَةِ الْمُوصُوفِ إِلَى الصِّفَةِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ، وَمَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ: جَوَازُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَمَذْهَبُ الْبَصَرِيِّينَ: تَقْدِيرُ مَحْذُوفٍ مِنْهُ، أَيُّ يَوْمِ الزَّمَانِ الثَّالِثِ.

قوله: (فَأَقَامَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ، قَالُوا لِعَلِيٍّ: هَذَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَرَطِ صَاحِبِكَ فَأَمْرُهُ أَنْ يُخْرَجَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ: نَعَمْ: فَخَرَجَ)

هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ حَذْفٌ وَاخْتِصَارٌ، وَالْمُقْصُودُ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَمْ يَقَعْ فِي عَامِ صَلَاحِ الْحَدِيثِيَّةِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، وَهِيَ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ، وَكَانُوا شَارَطُوا النَّبِيَّ ﷺ فِي عَامِ الْحَدِيثِيَّةِ أَنْ يَجِيءَ بِالْعَامِ الْمُقْبِلِ فَيَعْتَمِرَ وَلَا يُقِيمَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَجَاءَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَأَقَامَ إِلَى آخِرِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَقَالُوا لِعَلِيٍّ ﷺ هَذَا الْكَلَامُ، فَاخْتَصَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ الْإِقَامَةَ وَهَذَا الْكَلَامَ كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَاسْتَعْنَى عَنْ ذِكْرِهِ بِكَوْنِهِ مَعْلُومًا، وَقَدْ جَاءَ مُبَيَّنًا فِي رِوَايَاتٍ أُخَرَ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَدْخُلْ مَكَّةَ عَامَ الْحَدِيثِيَّةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ أَحْوَجُهُمْ إِلَى أَنْ يَطْلُبُوا مِنْهُمْ الْخُرُوجَ وَيَقُومُوا بِالشَّرْطِ؟

فَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا الطَّلَبَ كَانَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ بِسِيرٍ، وَكَانَ عَزَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ عَلَى الْإِزْتِحَالِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الثَّلَاثَةِ، فَاحْتَاطَ الْكُفَّارُ لِنَفْسِهِمْ وَطَلَبُوا الْإِزْتِحَالَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الثَّلَاثَةِ بِسِيرٍ، فَخَرَجُوا عِنْدَ انْقِضَائِهَا وَفَاءً بِالشَّرْطِ، لَا أَنَّهُمْ كَانُوا مُقِيمِينَ لَوْ لَمْ يُطْلَبَ إِزْتِحَالُهُمْ.

قوله: (فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ ﷺ: أَكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا بِاسْمِ اللَّهِ فَمَا نَدْرِي مَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَلَكِنْ أَكْتُبْ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَافَقَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فِي تَرْكِ كِتَابَةِ [بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ]، وَأَنَّهُ كَتَبَ [بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ]، وَكَذَا وَافَقَهُمْ فِي [مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ]، وَتَرَكَ كِتَابَةَ [رَسُولُ اللَّهِ ﷺ]، وَكَذَا وَافَقَهُمْ فِي رَدِّ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ إِلَيْنَا دُونَ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا وَافَقَهُمْ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ لِلْمَصْلَحَةِ الْمُهِّمَةِ الْحَاصِلَةِ بِالصُّلْحِ، مَعَ أَنَّهُ لَا مَفْسَدَةَ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ، أَمَّا الْبَسْمَلَةُ وَبِاسْمِكَ اللَّهُمَّ

فَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ، وَكَذَا قَوْلُهُ: مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ أَيْضًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلَيْسَ فِي تَرْكِ وَصْفِ اللَّهِ ﷻ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بِالرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا يَنْفِي ذَلِكَ، وَلَا فِي تَرْكِ وَصْفِهِ أَيْضًا ﷻ هُنَا بِالرَّسَالَةِ مَا يَنْفِيهَا ^(١)، فَلَا مَفْسَدَةٌ فِيمَا طَلَبُوهُ، وَإِنَّمَا كَانَتْ الْمَفْسَدَةُ تَكُونُ لَوْ طَلَبُوا أَنْ يَكْتُبَ مَا لَا يَحِلُّ مِنْ تَعْظِيمِ آلِهَتِهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَأَمَّا شَرْطُ رَدِّ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ، وَمَنْعُ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِمْ، فَقَدْ بَيَّنَّ النَّبِيُّ ﷺ الْحِكْمَةَ فِيهِمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ: (مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرْجًا وَخُرْجًا) ثُمَّ كَانَ كَمَا قَالَ ﷺ فَجَعَلَ اللَّهُ لِلَّذِينَ جَاءُونَا مِنْهُمْ وَرَدَّهُمْ إِلَيْهِمْ فَرْجًا وَخُرْجًا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، وَهَذَا مِنَ الْمُعْجَزَاتِ ^(٢).

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْمُصْلَحَةُ الْمُتَرْتِبَةُ عَلَى إِمْتَامِ هَذَا الصُّلْحِ مَا ظَهَرَ مِنْ ثَمَرَاتِهِ الْبَاهِرَةِ، وَفَوَائِدِهِ الْمُتَظَاهِرَةِ، الَّتِي كَانَتْ عَاقِبَتُهَا فَتْحُ مَكَّةَ، وَإِسْلَامُ أَهْلِهَا كُلِّهَا، وَدُخُولُ النَّاسِ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا؛ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَبْلَ الصُّلْحِ لَمْ يَكُونُوا يَخْتَلِطُونَ بِالْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَظَاهَرُ عِنْدَهُمْ أُمُورُ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا هِيَ، وَلَا يَحِلُّونَ بِمَنْ يُعْلِمُهُمْ بِهَا مُفَصَّلَةً، فَلَمَّا حَصَلَ صُلْحُ الْحُدُودِ اخْتَلَطُوا بِالْمُسْلِمِينَ، وَجَاءُوا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَذَهَبَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَكَّةَ، وَحَلُّوا بِأَهْلِهِمْ وَأَصْدِقَائِهِمْ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ يَسْتَنْصِحُونَهُ، وَسَمِعُوا مِنْهُمْ أَحْوَالَ النَّبِيِّ ﷺ مُفَصَّلَةً بِجُزْئِيَّاتِهَا، وَمُعْجَزَاتِهِ الظَّاهِرَةِ، وَأَعْلَامُ ثُبُوتِهِ الْمُتَظَاهِرَةِ، وَحُسْنُ سِيرَتِهِ، وَجَمِيلُ طَرِيقَتِهِ، وَعَايَنُوا بِأَنْفُسِهِمْ كَثِيرًا مِنْ ذَلِكَ، فَمَا زَلَّتْ ^(٣) نُفُوسُهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ حَتَّى بَادَرَ خَلْقٌ مِنْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ فَأَسْلَمُوا بَيْنَ صُلْحِ الْحُدُودِ وَفَتْحِ مَكَّةَ، وَازْدَادَ الْآخَرُونَ مَيْلًا إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ

(١) فهو يريد أن يقول أنهم لم يقولوا مثلاً اكتب "من محمد الذي ليس برسول" فلو طلبوا ذلك لم نفعل أبداً، لأننا بذلك نُقِرُّ بكفر، لو قالوا "بسم الله الذي ليس هو الرحمن وليس هو الرحيم"، لم يجوز.

(٢) أبو جندل وأبو بصير صاروا حرباً على المشركين حتى طلب المشركون إلغاء هذا الشرط، إذ لا لهم.

(٣) لعل الصواب في هذه اللفظة (فمالت).

الْفَتْحَ أَسْلَمُوا كُلَّهُمْ، لَمَّا كَانَ قَدْ تَمَّهَدَ لَهُمْ مِنَ الْمَيْلِ، وَكَانَتْ الْعَرَبُ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ فِي الْبَوَادِي يَتَنَظَّرُونَ بِإِسْلَامِهِمْ إِسْلَامَ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَسْلَمَتْ قُرَيْشُ أَسْلَمَتْ الْعَرَبُ فِي الْبَوَادِي، قَالَ تَعَالَى: (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا).

قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سَيَّاهٍ)

هُوَ بِسِينٍ مُهْمَلَةٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ يَاءٌ مُثَنَّاءٌ مِنْ تَحْتِ مُحْفَفَةٍ ثُمَّ أَلِفٌ، ثُمَّ هَاءٌ فِي الْوَقْفِ وَالذَّرَجِ عَلَى وَزْنِ مِيَاهٍ وَشِيَاهٍ.

قوله: (قَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ يَوْمَ حُنَيْفٍ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهَمُوا أَنْفُسَكُمْ... إِلَى آخِرِهِ) أَرَادَ بِهَذَا تَصْيِيرَ النَّاسِ عَلَى الصُّلْحِ^(١)، وَإِعْلَامَهُمْ بِمَا يُرْجَى بَعْدَهُ مِنَ الْخَيْرِ، فَإِنَّهُ يُرْجَى مَصِيرُهُ إِلَى خَيْرٍ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ فِي الْإِبْتِدَاءِ مِمَّا تَكْرَهُهُ النَّفُوسُ، كَمَا كَانَ شَأْنُ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَّةِ. وَإِنَّمَا قَالَ سَهْلٌ هَذَا الْقَوْلَ حِينَ ظَهَرَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ كَرَاهَةُ التَّحْكِيمِ، فَأَعْلَمَهُمْ بِمَا جَرَى يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ مِنْ كَرَاهَةِ أَكْثَرِ النَّاسِ الصُّلْحَ، وَأَقْوَاهُمْ فِي كَرَاهَتِهِ، وَمَعَ هَذَا فَأَعْقَبَ خَيْرًا عَظِيمًا، فَقَرَّرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الصُّلْحِ مَعَ أَنْ إِرَادَتَهُمْ كَانَتْ مُنَاجَزَةً كُفَّارَ مَكَّةَ بِالْقِتَالِ، وَلِهَذَا قَالَ عُمَرُ ﷺ: (فَعَلَامَ نُعْطِي الدِّينِيَّةَ فِي دِينِنَا). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (فَفِيمَ نُعْطِي الدِّينِيَّةَ فِي دِينِنَا)

هِيَ بِفَتْحِ الدَّالِّ وَكَسْرِ النُّونِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ، أَيِ: النِّقِيصَةِ، وَالْحَالَةِ النَّاقِصَةِ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: لَمْ يَكُنْ سُؤَالُ عُمَرَ ﷺ وَكَلَامُهُ الْمَذْكُورَ شَكًّا^(٢)؛ بَلْ طَلَبًا لِكَشْفِ مَا خَفِيَ عَلَيْهِ، وَحَثًّا عَلَى إِذْلالِ الْكُفَّارِ وَظُهُورِ الْإِسْلَامِ كَمَا عُرِفَ مِنْ خُلُقِهِ ﷺ، وَقُوَّتِهِ فِي نُصْرَةِ الدِّينِ وَإِذْلالِ الْمُبْطِلِينَ.

(١) فَأَهْلُ الشَّامِ رَفَعُوا الْمَصَاحِفَ، فَقَبِلَ عَلِيٌّ ﷺ الصُّلْحَ تَحْتَ ضَغْطِ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا قَبِلَ اسْتَكْرَهَ الْكَثِيرُونَ، يَرِيدُونَ الْمُخَالَفَةَ وَعَلَى رَأْسِهِمُ الْخَوَارِجُ، فَرَدَّهُمْ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ ﷺ إِلَى قَبُولِ مَا قَبَلَهُ عَلِيٌّ ﷺ.

(٢) بَلْ هُوَ ﷺ سَمَاهُ شَكًّا، فَعَمَرَ ﷺ قَالَ (مَا شَكَّكَتُ إِلَّا يَوْمَ إِذَا) وَإِنَّمَا شَكٌّ فِي أَنْ يَكُونَ هَذَا لَيْسَ بِوَحْيٍ مِنَ اللَّهِ وَإِنَّمَا اجْتِهَادُ اجْتِهَادِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَمِلَ وَرَجَى أَنْ يَنْزِلَ الْوَحْيُ بَيَانِ الْخَطَأِ فِيهِ، وَلِذَلِكَ لَمَّا نَزَلَ

وَأَمَّا جَوَابُ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه لِعُمَرَ بِمِثْلِ جَوَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَهُوَ مِنَ الدَّلَائِلِ الظَّاهِرَةِ عَلَى عَظِيمِ فَضْلِهِ، وَبَارِعِ عِلْمِهِ، وَزِيَادَةِ عِرْفَانِهِ وَرُسُوحِهِ فِي كُلِّ ذَلِكَ، وَزِيَادَتِهِ فِيهِ كُلَّهُ عَلَى غَيْرِهِ ﷺ (١).

قَوْلُهُ: (فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْفَتْحِ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ فَأَقْرَأَهُ إِيَّاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ فَتَحَ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ)

الْمُرَادُ أَنَّهُ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} وَكَانَ الْفَتْحُ هُوَ صَلَاحُ يَوْمِ الْحُدَيْبِيَّةِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوْ فَتَحَ هُوَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَعَمْ. لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا. وَفِيهِ إِعْلَامُ الْإِمَامِ وَالْعَالِمِ كِبَارِ أَصْحَابِهِ مَا يَقَعُ لَهُ مِنَ الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ، وَالْبُعْثِ إِلَيْهِمْ لِإِعْلَامِهِمْ بِذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ) هُوَ يَوْمُ الْحُدَيْبِيَّةِ، وَاسْمُ أَبِي جَنْدَلٍ: الْعَاصُ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو. قَوْلُهُ: (إِلَى أَمْرِكُمْ) هَذَا يَعْنِي الْقِتَالَ الْوَاقِعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الشَّامِ. وَقَوْلُهُ: (أَمْرٌ يَفْطَعُنَا) أَيُّ: يَشُقُّ عَلَيْنَا وَنَخَافُهُ.

قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي حَصِينٍ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِ الصَّادِ.

قَوْلُهُ: (عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ قَالَ: اتَّهَمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ، وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، (٢) مَا فَتَحْنَا مِنْهُ فِي خُصْمٍ إِلَّا أَنْفَجَرَ عَلَيْنَا مِنْهُ خُصْمٌ) هَكَذَا وَقَعَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي نُسَخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ كُلِّهَا، وَفِيهِ مَحْذُوفٌ، وَهُوَ جَوَابُ (لَوْ) تَقْدِيرُهُ: وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَهُ ﷺ [لَرَدَدْتُهُ]، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ}

(الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْفَتْحِ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ فَأَقْرَأَهُ إِيَّاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ فَتَحَ هُوَ قَالَ «نَعَمْ». فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ)، فَقَوْلُهُ ﷺ {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا}، الْمَقْصُودُ بِالْفَتْحِ صَلَاحُ الْحُدَيْبِيَّةِ، فَطَابَتْ نَفْسُ عُمَرَ رضي الله عنه، لِمَا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَانْتَهَى الْأَمْرُ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ شَكًّا فِي نُبُوْتِهِ ﷺ، وَلَا فِي أَمْرِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ فِي أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ يَجُوزُ لَهُ الْاجْتِهَادُ وَيَجُوزُ عَلَيْهِ الْخَطَأُ فِيهِ، وَرَبَّمَا نَزَلَ الْوَحْيُ بِتَصْوِيهِهِ.

(١) إِذَا نَ جَوَابُ أَبِي بَكْرٍ بِالْفِظِ هُوَ جَوَابُ النَّبِيِّ ﷺ دُونَ أَنْ يَسْمَعَهُ، فَبِالْفِعْلِ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه أَعْلَمُ الْأَمَّةِ.

(٢) عِنْدَ ذَلِكَ انْتَهَتْ الْجُمْلَةُ، وَالْمَحْذُوفُ جَوَابُ (لَوْ).

وَ {لَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ} وَ {لَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ} وَنَظَائِرُهُ، فَكَلَّمَهُ مَخْذُوفٌ جَوَابُ (لَوْ) لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ ^(١).

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (مَا فَتَحْنَا مِنْهُ خُصْمًا) ^(٢) فَالضَّمِيرُ فِي (مِنْهُ) عَائِدٌ إِلَى قَوْلِهِ: (اتَّبِعُوا رَأْيَكُمْ)، وَمَعْنَاهُ: مَا أَصْلَحْنَا مِنْ رَأْيِكُمْ وَأَمْرُكُمْ هَذَا نَاحِيَةً إِلَّا انْفَتَحَتْ أُخْرَى وَلَا يَصِحُّ إِعَادَةُ الضَّمِيرِ إِلَى غَيْرِ مَا ذَكَرْنَاهُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (مَا فَتَحْنَا مِنْهُ خُصْمًا) فَكَذَا هُوَ فِي مُسْلِمٍ، قَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ غَلَطٌ أَوْ تَغْيِيرٌ، وَصَوَابُهُ: (مَا سَدَدْنَا مِنْهُ خُصْمًا)، وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ (مَا سَدَدْنَا)، وَبِهِ يَسْتَقِيمُ الْكَلَامُ، وَيَتَقَابَلُ سَدَدْنَا بِقَوْلِهِ: إِلَّا انْفَجَرَ، وَأَمَّا (الْخُصْمُ) فَبِضْمِ الْحَاءِ، وَخُصِمَ كُلُّ شَيْءٍ: طَرَفُهُ وَنَاحِيَتُهُ، وَشَبَّهَهُ بِخُصْمِ الرَّائِيَةِ وَانْفِجَارِ الْمَاءِ مِنْ طَرَفِهَا أَوْ بِخُصْمِ الْغِرَارَةِ وَالْخُرْجِ ^(٣) وَانْصِبَابِ مَا فِيهِ بِانْفِجَارِهِ ^(٤).

وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ: دَلِيلُ لَجَوَازِ مُصَالَحَةِ الْكُفَّارِ إِذَا كَانَ فِيهَا مَصْلَحَةٌ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ.

وَمَذْهَبُنَا أَنَّ مُدَّتَهَا لَا تَزِيدُ عَلَى عَشْرِ سِنِينَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ الْإِمَامُ مُسْتَظْهِرًا عَلَيْهِمْ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَظْهِرًا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَفِي قَوْلِ يَحْيَى دُونَ سَنَةٍ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا حَدٌّ لِدَلِكْ، بَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَلَّ أَمْ كَثُرَ بِحَسَبِ رَأْيِ الْإِمَامِ ^(٥). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) أي لو ترى لو رأيت أمراً عظيماً فظيماً.

(٢) وهذه هي بداية الجملة الجديدة.

(٣) كالقفة ثقب منها جزء.

(٤) بمعنى أن الأمر الذي وقع بين الصحابة ﷺ كلما حاولوا سد الفتنة انفتح في باب آخر، فهو يُقنعهم بأن الصلح كان خيراً على التحكيم.

(٥) إلا أنه لا يؤيد كما ذكرنا، فلا بد من مدة أو يكون مطلقاً جائزاً، فيما أن يكون مدة واجبة أو مطلقاً جائزاً أو عهد ذمة مؤبد أو قتال، لا غير ذلك، والله أعلم.

٣٥ - باب الوفاء بالعهد.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ جَمِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّيْلِ حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ قَالَ مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بِدِرَا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي - حُسَيْلٌ - قَالَ فَأَخَذَنَا كِفَارُ قُرَيْشٍ قَالُوا إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا مَا نُرِيدُهُ مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ. فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَنُصْرَفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَا نَقَاتِلَ مَعَهُ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ «انْصَرَفَا نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ».

قوله: (عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْلٌ) إِلَى آخِرِهِ.
وَ (حُسَيْلٌ) بِحَاءٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ سَيْنٌ مَفْتُوحَةٌ مُهْمَلَتَيْنِ ثُمَّ يَاءٌ ثُمَّ لَامٌ، وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا: (حِسل) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ السَّيْنِ، وَهُوَ: وَالِدُ حُذَيْفَةَ^(١)، وَالْيَمَانُ لَقَبٌ لَهُ، وَالْمَشْهُورُ فِي اسْتِعْمَالِ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ الْيَمَانُ بِالنُّونِ مِنْ غَيْرِ يَاءٍ بَعْدَهَا، وَهِيَ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ، وَالصَّحِيحُ: الْيَمَانِيُّ بِالْيَاءِ، وَكَذَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِيِّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمُوَالِي، وَشَدَّادُ بْنُ الْهَادِي، وَالْمَشْهُورُ لِلْمُحَدِّثِينَ حَذْفُ الْيَاءِ، وَالصَّحِيحُ إِثْبَاتُهَا^(٢).

قوله: (فَأَخَذْنَا كِفَارَ قُرَيْشٍ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا، قُلْنَا: مَا نُرِيدُهُ، مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ فَأَخَذُوا عَلَيْنَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَنُصْرَفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَا نَقَاتِلَ مَعَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ: انْصَرَفَا نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ)

(١) ليست كنية، بل المراد أبي الذي اسمه حُسَيْلٌ.

(٢) وإن كانت تُنطق لفظًا كما نطقها رواة الحديث.

في هذا الحديث: جَوَازُ الْكَذِبِ فِي الْحَرْبِ^(١)، وَإِذَا أُمِّنَ التَّعْرِيزُ فِي الْحَرْبِ فَهُوَ أَوْلَى^(٢)، وَمَعَ هَذَا يَجُوزُ الْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ وَفِي الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ، وَكَذِبَ الزَّوْجِ لِمَرَاتِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ^(٣).

وَفِيهِ: الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْأَسِيرِ يُعَاهِدُ الْكُفَّارَ أَلَّا يَهْرَبَ مِنْهُمْ: فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيُّونَ: لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، بَلْ مَتَى أَمَكَّنَهُ الْهَرَبُ هَرَبَ^(٤). وَقَالَ مَالِكٌ: يَلْزَمُهُ^(٥).

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَكْرَهُهُ فَحَلَفَ لَا يَهْرَبُ لَا يَمِينُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مُكْرَهُ^(٦).

(١) لأنهم قالوا (مَا تُرِيدُهُ، مَا تُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ) و(مَا تُرِيدُهُ) هذه كذب واضح، أما (مَا تُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ) يمكن أن يكون تعريضاً.

(٢) بل وفي كل ما جاز فيه الكذب، التعريض فيه إذا أمكن، فهو أولى.
(٣) فقد جاء في صحيح مسلم: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ (وَلَمْ أَسْمَعْ يَرْخُصْ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثِ الْحَرْبِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا) كَانَ يَتَنَبَّأُ عَلَى شَكْلِهَا وَطَعَامِهَا وَهَيْئَتِهَا وَلِبَاسِهَا وَأَن يَذْكُرَ حَبَّهُ لَهَا وَإِن لَّمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي قَلْبِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْأَلْفَةِ بَيْنَهُمَا وَحَسَنِ الْعَشْرَةِ، وَأَمَّا فِي الْحَرْبِ فَمِثْلُهُ كَذَلِكَ، فَكُلُّ ظَالِمٍ يَرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَا لَيْسَ لَهُ، فَيَكْذِبُ عَلَيْهِ مِنْ لَا يَسْتَطِيعُ التَّخْلُصَ مِنْ ظُلْمِهِ إِلَّا بِذَلِكَ، وَهَذَا الْكَافِرُ لَيْسَ لَهُ حَقٌّ وَالظَّالِمُ لِحَقِّهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْأَمْرِ حِينَ ظَلَمَ وَتَعَدَّى، فَإِذَا لَمْ يُمْكِنِ التَّخْلُصُ مِنْهُ إِلَّا بِالْكَذِبِ، جَازَ ذَلِكَ وَرَبَّمَا وَجِبَ، إِذَا كَانَ يُوْدِي إِلَى اتِّهَاكٍ أَوْ سَفْكِ دَمٍ أَوْ مَرِيءٍ مُسْلِمٍ، إِذَا تَكَلَّمَ بِالْصِّدْقِ أَوْ اتِّهَاكَ حَرَمَتَهُ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ سَيَحْصِلُ إِذَا عَرَفَهُ الْحَقِيقَةُ، فَيَتَرْتَبُ عَلَى ذَلِكَ ظُلْمٌ عَظِيمٌ لِلْمُسْلِمِ، فَلَمْ يَجْزَ لَهُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِالْحَقِّ فِي ذَلِكَ، وَلَوْ اسْتَحْلَفَهُ تَحْتَ الْإِكْرَاهِ، فَلَا يَمِينُ لَهُ كَمَا سَيَأْتِي.

(٤) وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، لأن المسلم لا يبقى تحت سلطان الكفار، ولا يصح أن يظل في سلطانهم يمنعونه من طاعة الله وطاعة رسوله ﷺ ويوجبون عليه فعل الحرام وترك الواجب، فإذا أمكنه أن يهرب منهم هرب، فهو مظلوم ومُكره، لأن الحبس إكراه، فإذا كانوا لا يطلقونه إلا بأن يُعَاهِدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَأَقْصَى مَا فِي ذَلِكَ الْعَهْدُ أَنَّهُ كَالْحَلْفِ، وَالْحَلْفُ إِذَا كَانَ تَحْتَ إِكْرَاهٍ كَانَ يَكُونُ مَجْبُوساً وَالْحَبْسُ إِكْرَاهٌ، فَإِنَّهُ لَا يَتَعَدَّبُهُ.

(٥) والصحيح قول الجمهور.

(٦) الحقيقة أن العهد بالله وبميثاق الله مثل اليمين، ليست أكثر من القسم بالله ﷻ، فإذا كان مُكرهاً بالحبس على أن يُعْطَى عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ، فَهُوَ كَالَّذِي أَكْرَهُ عَلَى الْحَلْفِ، وَكَمَا ذَكَرْنَا الْحَبْسَ إِكْرَاهٌ وَالْقَيْدَ

وَأَمَّا قَضِيَّةُ حُدَيْفَةَ وَأَبِيهِ فَإِنَّ الْكُفَّارَ اسْتَحْلَفُوهُمَا لَا يُقَاتِلَانِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ بَدْرٍ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْوَفَاءِ، وَهَذَا لَيْسَ لِلْإِجَابِ، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِتَرْكِ الْجِهَادِ مَعَ الْإِمَامِ وَنَائِبِهِ^(١)، وَلَكِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لَا يَشِيعَ عَنْ أَصْحَابِهِ نَقْضُ الْعَهْدِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَلْزَمُهُمْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَشِيعَ عَلَيْهِمْ لَا يَذْكُرُ تَأْوِيلًا^(٢).

٣٦ - باب غزوة الأحزاب.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ حُدَيْفَةَ فَقَالَ رَجُلٌ لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاتَلْتُ مَعَهُ وَأُبْلِيتُ فَقَالَ حُدَيْفَةُ أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ وَأَخَذْنَا رِيحٌ شَدِيدَةً وَقُرَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَسَكَنَّا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ «أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَسَكَنَّا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ «أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَسَكَنَّا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ فَقَالَ «قُمْ يَا حُدَيْفَةُ فَاتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ». فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا إِذْ دَعَانِي بِاسْمِي أَنْ أَقُومَ قَالَ «أَذْهَبْ فَاتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَلَا تَذْعُرْهُمْ عَلَيَّ». فَلَمَّا وَلَيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنَّمَا

إِكْرَاهُ وَالْوَعِيدَ الْمُحَقَّقَ إِكْرَاهًا، وَلَا يَلْزَمُ الضَّرْبَ وَالتَّعْذِيبَ وَالْقَتْلَ أَوْ التَّهْدِيدَ بِالْقَتْلِ، بَلْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ إِكْرَاهٌ وَلَوْ كَانَتْ دُونَ الْقَتْلِ، وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ الْإِكْرَاهُ بِالْحَبْسِ عَلَى ذُنُوبٍ مُعَيَّنَةٍ، كَقَتْلِ مُسْلِمٍ مَثَلًا أَوْ الزَّانَا فِي حَقِّ الرَّجُلِ، بَلْ وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ، إِذَا أَكْرَهَ الْإِنْسَانُ عَلَى الزَّانَا بِالسَّجْنِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِقِصَّةِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَنَقَلَ الْقُرْطُبِيُّ إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكْرَهَ عَلَى الزَّانَا بِالسَّجْنِ.

(١) إِذَا هَذِهِ وَاقِعَةٌ عَيْنٌ فِيهَا هَذَا الْإِحْتِمَالُ عَلَى الْأَقْلَى، وَأَنَّ الْإِمَامَ أَذِنَ لَهُمَا، فَالرَّسُولُ ﷺ قَالَ (انصرفا) لمصلحة رثاها ﷺ فِي ذَلِكَ، فَإِذَا رَأَى الْإِمَامُ الْمَصْلَحَةَ لَهُوَلَاءِ أَوْ لِسَمْعَةِ الْمُسْلِمِينَ، لَثَلَا يَشَاعُ عَلَيْهِمْ نَقْضُ الْعَهْدِ فَعَلٌ، وَلَكِنْ هَذَا لَيْسَ ظَاهِرًا فِي وَجُوبِ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

(٢) وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا الْعَهْدَ وَقَعَ تَحْتَ الْإِكْرَاهِ بِالْحَبْسِ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ (فَأَخَذْنَا كُفَّارَ قُرَيْشٍ) وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ الْمَتَوَقَّعُ، لِأَنَّ الْكُفَّارَ رَبِّهَا ضَرَبُوا الْأَسْرَى وَرَبِّهَا عَذَّبُوهُمْ وَرَبِّهَا قَتَلُوهُمْ، فَلَا أَمَانَ لَهُمْ وَلَا عَهْدَ لَهُمْ، وَلِذَلِكَ هُوَ مُعْذَرٌ أَنْ يَتَّفَقَ مَعَهُمْ عَلَى أَمْرٍ ثُمَّ يَتْرَكَ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ كَانَ تَحْتَ الْإِكْرَاهِ.

أَمْشَى فِي حَمَامٍ حَتَّى أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بِالنَّارِ فَوَضَعْتُ سَهْمًا فِي كَبِدِ الْقَوْسِ
فَارْدْتُ أَنْ أُرْمِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «وَلَا تَذَعِرْهُمْ عَلَيَّ». وَلَوْ رَمَيْتُهُ لَأَصَبْتُهُ فَرَجَعْتُ
وَأَنَا أَمْشَى فِي مِثْلِ الْحَمَامِ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَفَرَعْتُ قُرْرْتُ فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مِنْ فَضْلِ عِبَادَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحْتُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ «قُمْ يَا
نَوْمَانُ» (١). [قر: برد؛ قررت: أصابني البرد وارتعدت].

(١) وهناك رواية أخرى عند أحمد (٢٣٣٣٤) قال عنها الشيخ شعيب الأرناؤوط: (حديث صحيح وهذا
إسناد حسن، لولا إرساله) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرْظِيِّ قَالَ: قَالَ فَتًى مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ لِحَدِيقَةِ بْنِ الْيَمَانِ:
يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَصَحْبَتُمُوهُ؟ قَالَ: نَعَمْ يَا ابْنَ أَخِي، قَالَ: فَكَيْفَ كُنتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ:
وَاللَّهِ لَقَدْ كُنَّا نَجْهَدُ، قَالَ: وَاللَّهِ لَوْ أَدْرَكْنَاهُ مَا تَرَكْنَاهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ، وَلَجَعَلْنَاهُ عَلَى أَعْنَاقِنَا، قَالَ: فَقَالَ
حَدِيقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي، وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْخَنْدَقِ، وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ هَوِيًّا، ثُمَّ
الْتَمَتْنَا إِلَيْهَا فَقَالَ: «مَنْ رَجُلٌ يَقُومُ فَيَنْظُرُ لَنَا مَا فَعَلَ الْقَوْمُ يَشْرُطُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يَرْجِعُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ
الْجَنَّةَ»، فَمَا قَامَ رَجُلٌ، ثُمَّ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ الْتَمَتْنَا إِلَيْهَا فَقَالَ: «مَنْ رَجُلٌ يَقُومُ فَيَنْظُرُ لَنَا
مَا فَعَلَ الْقَوْمُ، ثُمَّ يَرْجِعُ يَشْرُطُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجْعَةَ، أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ»، فَمَا قَامَ
رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ مَعَ شِدَّةِ الْخَوْفِ، وَشِدَّةِ الْجُوعِ، وَشِدَّةِ الْبَرْدِ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ أَحَدٌ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ
يَكُنْ لِي بُدٌّ مِنَ الْقِيَامِ حِينَ دَعَانِي، فَقَالَ: «يَا حَدِيقَةُ، فَادْهَبْ فَادْخُلِي فِي الْقَوْمِ فَانْظُرِي مَا يَفْعَلُونَ، وَلَا تَحْدِثِي
شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنَا»، قَالَ: فَذَهَبْتُ فَدَخَلْتُ فِي الْقَوْمِ، وَالرَّيْحُ وَجُنُودُ اللَّهِ تَفْعَلُ مَا تَفْعَلُ لَا تَقْرَهُهُمْ قَدْرًا، وَلَا
نَارًا وَلَا بِنَاءً، فَقَامَ أَبُو سُفْيَانُ بْنُ حَرْبٍ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، لِيَنْظُرَ امْرَأَةٌ مِنْ جَلِيسَتِهِ، فَقَالَ حَدِيقَةُ:
فَأَخَذْتُ بِيَدِ الرَّجُلِ الَّذِي إِلَى جَنْبِي، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ، ثُمَّ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا مَعْشَرَ
قُرَيْشٍ، إِنَّكُمْ وَاللَّهِ مَا أَصْبَحْتُمْ بَدَارَ مَقَامٍ لَقَدْ هَلَكَ الْكُرَاعُ، وَأَخْلَفْتَنَا بَنُو قُرَيْظَةَ، وَبَلَّغْنَا عَنْهُمْ الَّذِي نَكْرَهُ،
وَلَقِينَا مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ مَا تَرَوْنَ، وَاللَّهِ مَا تَطْمَئِنُّ لَنَا قِدْرٌ، وَلَا تَقُومُ لَنَا نَارٌ، وَلَا يَسْتَمْسِكُ لَنَا بِنَاءٌ، فَارْتَحِلُوا فَاذْهَبُوا
مُرْتَحِلِينَ، ثُمَّ قَامَ إِلَيَّ جَمَلُهُ وَهُوَ مَعْقُولٌ فَجَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ ضَرَبَهُ فَوَثَبَ عَلَيَّ ثَلَاثَ، فَمَا أَطْلَقَ عَقَالَهُ إِلَّا وَهُوَ
قَائِمٌ، وَلَوْلَا عَهْدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا تَحْدِثُ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي، ثُمَّ شَتَّ لِقَاتِلَتِهِ بِهِمْ، قَالَ حَدِيقَةُ: ثُمَّ
رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي مِرْطٍ لِبَعْضِ نِسَائِهِ مَرَّحِلٍ، فَلَمَّا رَأَنِي أَدْخَلَنِي إِلَى رَحْلِهِ،
وَوَطَّحَ عَلَيَّ طَرَفَ الْمِرْطِ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ وَإِنَّهُ لَفِيهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخْبَرَنِي الْخَبَرَ، وَسَمِعْتُ غَطْفَانَ يَمُوتُ فَعَلْتُ
قُرَيْشٍ، فَانْشَمَرُوا إِلَى بِلَادِهِمْ.

قوله: (كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاتَلْتُ مَعَهُ وَأَبْلَيْتُ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا قَالَ)

مَعْنَاهُ أَنَّ حُذَيْفَةَ فَهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ لَبَالَغَ فِي نُصْرَتِهِ، وَلَزَادَ عَلَى الصَّحَابَةِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ بِخَبْرِهِ فِي لَيْلَةِ الْأَحْزَابِ، وَقَصَدَ زَجْرَهُ عَنْ ظَنِّهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ أَكْثَرَ مِنْ فِعْلِ الصَّحَابَةِ (١).

(١) وهذا هو العزم على الخير وهو أمر طيب، لكن إن تضمن تركية للنفس و تنزيها لها عن النقص كان ذلك ذمًا، والسياق هو الذي يحدد هل يقول الإنسان ذلك رغبة في الخير وحبًا له وأنه لو شهد مع رسول الله ﷺ لجاهد معه أو أنه إنما يقصد بذلك الشاء على نفسه حتى يقال ما أكبر عزيمة و ما أعلى همه أو نحو ذلك، ففهم حذيفة ﷺ إما أنه يريد الانتقاص من جهاد الصحابة ﷺ وأنه كان سيئلي أحسن منهم، أو أنه كان يركي نفسه، فكان حذيفة ﷺ يعلم أصحابه أنه لا ينبغي أن تركي نفسك وعليك أن تحشى على نفسك، وتفكر ماذا كنت تفعل لو شاهدت هذه اللحظات التي عظم فيها الخوف واشتد حتي بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، فالكلام سهل والأمانى سهلة كما قال الله ﷻ (وَلَقَدْ كُتِبَ لَكُمْ أَنْ تَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) لما رأوا أسباب الموت، لم يثبت كثير منهم واستترل الشيطان بعضهم، كما وصف الله ﷻ فتولوا عن القتال، وخصوصًا بعد ما سمعوا أن رسول الله ﷺ قد قُتل، وهذا كان في غزوة أحد، وأما في غزوة الأحزاب فيكفي أن نعلم أن المسلمين كانوا مع رسول الله ﷺ أول ما أتى الأحزاب كانوا ثلاثة آلاف مقاتل أما في ليلة انصراف الأحزاب فكانوا ثلاث مائة، فانظر إلى هذا الأمر العظيم من شدة الحصار ومن شدة الجوع ومن شدة الخوف ومن شدة البرد والناس في رعب شديد من اقتحام المدينة بعد خيانة اليهود، وبعد أن أسمعوا المسلمين ما يكرهون، وأصبح اقتحام الأحزاب أمرًا وشيكا بعشرة آلاف مقاتل، فكان البلاء شديدًا قال تعالى (إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زَلْزَالًا شَدِيدًا)، ونحن نتكلم الآن على غزوة الأحزاب لأننا عرفنا نتائجها وأيقنا بحصول النصر للرسول ﷺ والمسلمين ورد الكافرين، ولكن ساعة الابتلاء كان الأمر يختلف (هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زَلْزَالًا شَدِيدًا)، ولذلك حذيفة ﷺ يخبر عن هذه اللحظات الشديدة في ليلة الأحزاب، وهذه الليلة هي ليلة انصراف الأحزاب؛ لأن حذيفة عاد وأخبر النبي ﷺ أن القوم قد رحلوا وأن الريح تُسفي عليهم، قال: (فَذَهَبَتْ فَدَخَلَتْ فِي الْقَوْمِ، وَالرَّيْحُ وَجُنُودُ اللَّهِ تَفْعَلُ مَا تَفْعَلُ لَا تَقَرُّهُمْ قَدْرًا، وَلَا نَارًا وَلَا بِنَاءً) وهي الخيمة، والملائكة فيما بين ذلك تلقي الرعب في قلوبهم حتى قال أبو سفيان (فَارْتَحِلُوا فَاِنِّي مُرْتَحِلٌ) فارتحل الناس كلهم، فسبحان الله في اللحظات الأخيرة تغيرت القلوب مرة واحدة، في اللحظات التي يُتَظَر فيها اقتحام المدينة كانت هي لحظات النصر بعدها مباشرة، بعد أن خان اليهود العهد ونقضوه وتواعدوا مع المشركين على أن يدخلوهم المدينة من ناحيتهم وأن يُنابذوا رسول الله ﷺ بالقتال، ففي لحظات الغدر والخيانة هذه، عندها بقدرة الله تفرقت الكلمة بقدرة الله ﷻ، بعد أن كادت أن تجتمع

قوله: (وَأَخَذْتَنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرٌّ) هُوَ بِضَمِّ الْقَافِ، وَهُوَ: الْبَرْدُ.

على المسلمين، فالله على كل شيء قدير، قال تعالى (وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا).

فهذا حذيفة يتكلم عن خلاصة الأمة ثلاث مائة صابر مجاهد ثابت مع رسول الله ﷺ رغم كل العقبات، ومع ذلك فكان الأمر أشد من أن يستجيبوا لأمر ليس للوجوب إلى أن صار للوجوب العيني، قال (لَقَدْ رَأَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ، وَأَخَذْتَنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرٌّ) و(القر) البرد، سبحانه الله هي الريح التي دمر الله ﷻ بها على الكافرين عسكرهم وبناتهم وقصورهم وأفسد عليهم كل شيء، وهذا الذي حدث من الريح الشديدة التي أصابت المسلمين منها هي من باب البلاء، ليختبر ﷺ صبرهم وثباتهم.

وقال ﷺ: «أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَيْرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» وفي الرواية الثانية الصحيحة (وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَنْدَقِ، وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ هَوِيًّا - أَيِ جِزَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ -، ثُمَّ التَّمَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: «مَنْ رَجُلٌ يَقُومُ فَيَنْظُرُ لَنَا مَا فَعَلَ الْقَوْمُ يَشْرُطُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يَرْجِعُ أَذْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ»)، يخبر النبي ﷺ ويدعو أن هذا الذي سيذهب في هذه المهمة سوف يكون مع الرسول ﷺ يوم القيامة، وهذا ترغيب عظيم، ومع ذلك قال (فَسَكَنَّا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ)، أمر عظيم، هؤلاء القوم فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ﷺ وباقي الصحابة الفضلاء ﷺ من المهاجرين والأنصار، رجال قام عليهم الدين، ومع ذلك سكت الجميع، فمن يتجرأ على أن يقول "أنا كنت أفعل"، إذا كان هؤلاء الكمّل قد حدث منهم ذلك، ويتركهم النبي ﷺ ويصلي هويًّا من الليل، وهكذا كانت عادته ﷺ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكانت هذه اللحظات التي تغير مجرى التاريخ فيها، في الحقيقة كما ذكرنا بين لحظة أفتحام المدينة وانصراف الأحزاب، شيء يتعجب منه الإنسان، فهم قد أوشكوا على أن يقتحموا المدينة بالفعل بعد الاتفاق مع اليهود، فيسر الله ﷻ بنعيم ابن مسعود أن تفرقت الكلمة، وجاءت الريح، وأرسل الله ﷻ جنداً لم يروها وانصرف الأحزاب، فسبحان الله كيف تتغير الأمور في لحظات، وكيف يُعطى المؤمنون ذلك، بالصلاة وفي الصلاة، فالصلاة من أعظم أسباب الخير للمؤمن، فهي خير ما يفعل من العبادات الظاهرة، وهي عبادة ظاهرة وباطنة، فالرسول ﷺ في صلاته ليلة بدر وفي صلاته ليلة الأحزاب وفي صلاته ﷺ عموماً، في كل المواقف العظيمة والكبرى أعطاه الله ﷻ فيها ما أحب، فعلينا بالصلاة، فإن الله يجعل لنا فرجاً بالصلاة ويعطينا فيها ما هو خير لنا في دنيانا وآخرانا.

فقال ذلك ثلاث مرات ﷺ ثم بعد ذلك أمر حذيفة، ولذا قال حذيفة (فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا إِذْ دَعَانِي بِاسْمِي أَنْ أَقُومَ)، فلا بد من الطاعة، فقد كان أمراً، ففي البداية كان سؤال وترغيب «أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَيْرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، لكن المرة الرابعة كانت أمراً (قُمْ يَا حُذَيْفَةُ).

وفيه فضيلة لحذيفة ﷺ في امتثال الطاعة، وأن الصحابة ﷺ ماكانوا ليركوا أمر رسول الله ﷺ، فقد يتركوا بعض الفضائل والمستحبات، لكن إذا أمر رسول الله ﷺ بأمر، فلا بد من الاستجابة.

وَقَوْلُهُ: (قُرِزَتْ) هُوَ بِضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِ الرَّاءِ، أَيُّ: بَرَدَتْ.
قَوْلُهُ ﷺ: (اذهَبْ فَأَتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَلَا تَذْعَرُهُمْ عَلَيَّ) هُوَ بَفَتْحِ التَّاءِ وَبِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ.
مَعْنَاهُ: لَا تُفَزِّعُهُمْ عَلَيَّ وَلَا تُحَرِّكُهُمْ عَلَيَّ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ: لَا تُنْفِرُهُمْ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ،
وَالْمُرَادُ: لَا تُحَرِّكُهُمْ عَلَيْكَ فَإِنَّهُمْ إِنْ أَخَذُواكَ كَانَ ذَلِكَ ضَرَرًا عَلَيَّ لِأَنَّكَ رَسُولِي وَصَاحِبِي ^(١).
وَقَوْلُهُ: (فَلَمَّا وَلَّيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمَامٍ حَتَّى أَتَيْتَهُمْ)
يَعْنِي: أَنَّهُ لَمْ يَجِدِ الْبُرْدَ الَّذِي يَجِدُهُ النَّاسُ، وَلَا مِنْ تِلْكَ الرِّيحِ الشَّدِيدَةِ شَيْئًا؛ بَلْ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْهُ
بِبَرَكَةِ إِجَابَتِهِ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَذَهَابِهِ فِيهَا وَجْهَهُ لَهُ، وَدُعَائِهِ ﷺ لَهُ، وَاسْتَمَرَّ ذَلِكَ اللَّطْفُ بِهِ وَمُعَافَاتِهِ

(١) ولأنه لو أنه قتل أبا سفيان مثلاً أو أحداً منهم ازدادوا غيظاً وعزماً أكيداً على أن يقتحموا المدينة،
والمطلوب أن ينصرفوا، انظر إلى هذه اللحظات الشديدة يمكن في بعض الأحوال أن يكون هدف
المسلمين أن ينصرف الكفار عنهم وأن يندفعوا إلى بلادهم، ولا يلزم أن يكون هذا الحال هو الحال الدائم
للمسلمين أو أن يكون حالهم بعد حين من أنهم يلزمهم طلب المشركين، أنه يكون في كل وقت ذلك،
بل ربما يصل الحال بالمسلمين إلى أن يكون انصراف الكفار عنهم - وليس طلب المسلمين لهم - بل إذا
انصرفوا تركناهم، ولا نريد أن نذعرهم علينا، مع إمكانية قتل رؤوس منهم.
وباليت هذه المسألة تكون واضحة لدى كثير من المجاهدين وشيعة الإسلام الذين لا يبحثون هذه
المصلحة أبداً ولا ينظرون فيها «وَلَا تَذْعَرُهُمْ عَلَيَّ» لا تُهَيِّجُهُمْ وَلَا تَنْفِرُهُمْ وَلَا تُحَرِّكُهُمْ، فعزيمتهم
مستقضة في القتال، يريدون أن ينصرفوا إلى دورهم وبلادهم، ولو قتل منهم كبير أو قُتل منهم أحد، لكان
ذلك دافعاً إلى عزيمة مؤكدة على القتال، بدلاً من ذلك العزم المستقضى، فإذعار الكفار على المسلمين أمر فيه
ضرر مع ضعف المسلمين، فلا بد من مراعاة المصالح والمفاسد في القتال، وليس كل قتال يكون
مشروعاً، ولا قتل كل كافر حربى يُمكن منه يكون مصلحة وغنيمة للمسلمين، بل ربما يكون ضرراً
عظيماً عليهم، ولذا قد تمكن حذيفة فلو أراد أن يضرب أبا سفيان ويصيبه، لفعل، ولكن تذكر قول النبي
ﷺ «وَلَا تَذْعَرُهُمْ عَلَيَّ» فامتنع من ذلك، مع قوله (وَلَوْ رَمَيْتُهُ لَأَصَبْتُهُ) لَأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَرَى أَنَّ قَتْلَ قَائِدٍ
مِنْ قَوَادِ الْكُفَرِ أَوْ رَئِيسٍ مِنْ رُؤُوسِهِمْ يَكُونُ مَكْسَبًا عَظِيمًا عَلَى أَيِّ حَالٍ، مَهْمَا حَصَلَ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْدَ ذَلِكَ،
وَلَوْ أَصَابُوا الْمُسْلِمِينَ بِمَا أَصَابُوهُ وَلَوْ أَخَذُوا بِلَادَهُمْ وَاتَّهَكُوا حُرْمَاتِهِمْ، يَرُونَ أَنَّهُمْ حَقَّقُوا نَصْرًا أَكِيدًا، لَا
الْعَبْرَةَ بِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ بِمَجْرَدِ أَنْ نَقْتُلَ وَاحِدًا مِنْهُمْ أَوْ نُغَيِّظُهُمْ فَقَطْ، نَعَمْ غَيِّظُهُمْ
مَطْلُوبٌ، وَلَكِنْ لَا بَدَّ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ الْأَمْرَ الْمَطْلُوبَ فِي نَهَايَةِ الْأَمْرِ هُوَ إِعْلَاءُ كَلِمَةِ اللَّهِ، وَإِظْهَارُ دِينِهِ فِي
الْأَرْضِ، وَلَيْسَ مَجْرَدُ أَنْ نَغَيِّظُهُمْ، فَيَهْجُمُونَ عَلَيْنَا فَيَسْتَهْكَونَ حُرْمَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ.

مِنْ الْبَرْدِ حَتَّى عَادَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا رَجَعَ وَوَصَلَ عَادَ إِلَيْهِ الْبَرْدُ الَّذِي يَجِدُهُ النَّاسُ، وَهَذِهِ مِنْ مُعْجَزَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١).

وَلَفْظَةُ الْحَمَامِ عَرَبِيَّةٌ، وَهُوَ مُذَكَّرٌ مُشْتَقٌّ مِنَ الْحَمِيمِ، وَهُوَ: الْمَاءُ الْحَارُّ. قَوْلُهُ: (فَرَأَيْتَ أَبَا سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ)

هُوَ يَفْتَحُ الْيَأْسَ وَإِسْكَانَ الصَّادِ أَيُّ: يُدْفِنُهُ وَيُذْنِبُهُ مِنْهَا، وَهُوَ الصَّلَا بِفَتْحِ الصَّادِ وَالْقَصْرِ، وَالصَّلَاءُ بِكَسْرِهَا وَالْمَدِّ.

(١) وأيضاً هو من كرامات الأولياء؛ لأن هذه كرامة لحذيفة رضي الله عنه، ومعجزة لرسول الله ﷺ، فقد حصلت له الكرامة؛ لأنه امتثل أمره، فمن امتثل طاعة الله وطاعة رسوله ﷺ لم يضره شيء، والناس يتوهمون أضراراً كبيرة لا حقيقة لها في كثير من الأحيان، بل ولو كان لها حقيقة، فإن الله يُنزل من العافية ومن الخير ما يغمر ما يحصل للإنسان من ألم أو مفسدة، فهذه قضية وقعت لحذيفة رضي الله عنه وهي تحصل لكل من ضحى في سبيل الله بشيء وامتثل وانقاد لأمر الله وأمر رسوله ﷺ، فإن الله ﷻ يجعل كل ما يؤمله سلاماً عليه بإذن الله تبارك وتعالى، ولو أصابه ما أصابه، فإن طاعة الله لا تأتي إلا بالخير ومعصية الله لا تأتي إلا بالشر، وكما في قصة موسى وفتاه في طلب الخضر في قول الله ﷻ عن موسى (لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا)، قال النبي ﷺ (وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ) متفق عليه، فالأصل في العبادة والطاعة أنها سبب لذة وحلاوة للإنسان وفرح وسرور، وإنما يحصل الألم بسبب نوع من النقص فيها أو التجاوز فيها، أو أنه لم يؤديها بالخشوع المطلوب أو بالإخلاص أو بالصدق المطلوب أو أنه لم يكن حاضر القلب في أدائها، فهنا يجد التعب، وإلا لو أنه أخلص وصدق مع الله ﷻ لكان يؤدي العبادة ولا يشعر بشيء، وشاهد ذلك أيضاً من السنة في قول النبي ﷺ (مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مَسَّ الْقَتْلِ، إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مَسَّ الْقَرْصَةِ)، (ج٢ ٢٨٠) [قال الألباني]: حسن صحيح، فهذا يدل على أن طاعة الله دائماً تأتي بالخير، فالإنسان إذا أقدم على الطاعة حصل له من الخيرات ما لا يحيط به علماً، وإذا كانت الطاعة فيها نقص، كان ألمه بقدر ذلك، فلما امتثل حذيفة الأمر أعطى عافية ولطفاً على قدر استجابته لا يشعر ببرد.

فالحمام لفظة عربية أصلها من الماء الحميم أي الساخن، فكأنها يمشى في حمام لا يشعر ببرد ولا بريح ولا بخوف، فتجراً حتى كاد أن يقتل أبا سفيان ووضع السهم في كبد القوس، وفي الرواية الأخرى وإسنادها صحيح أيضاً (يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، لَيَنْظُرُ أَمْرٌ مِنْ جَلِيسَتِهِ) كأنه خاف أن يوجد اختراق للمعسكر فبادر حذيفة رضي الله عنه (فَقَالَ حَذِيفَةُ: فَأَخَذْتُ بِيَدِ الرَّجُلِ الَّذِي إِلَى جَنْبِي، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ)، أصاب الرجل الآخر الرعب حتى نسي أن يسأل حذيفة عن اسمه مع الأمر الذي كان من أبي سفيان لهم، ولكن الرجل من شدة الخوف والرعب لم يسأل حذيفة رضي الله عنه، فكان رضي الله عنه رابط الجأش ثابتاً شجاعاً بفضل الله ﷻ، ونسأل الله ﷻ أن يُمِّنَ علينا بطاعته في كل أحوالنا.

قوله: (كَبِدَ الْقَوْسِ) هُوَ: مِقْبَضُهَا، وَكَبِدَ كُلَّ شَيْءٍ وَسَطَهُ.
 قوله: (فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ فَضْلِ عِبَادَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا)
 الْعِبَادَةُ ^(١) بِالْمَدِّ، وَالْعِبَادَةُ بِزِيَادَةِ يَاءٍ لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ.
 وَفِيهِ: جَوَازُ الصَّلَاةِ فِي الصُّوفِ، وَهُوَ جَائِزٌ بِإِجْمَاعٍ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ، وَسَوَاءُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَفِيهِ،
 وَلَا كَرَاهِيَّةٌ فِي ذَلِكَ.
 قَالَ الْعَبْدَرِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا: وَقَالَتِ الشَّيْعَةُ: لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى الصُّوفِ، وَتَجُوزُ فِيهِ.
 وَقَالَ مَالِكٌ: يُكْرَهُ كَرَاهَةٌ تَنْزِيهٌ ^(٢).
 قوله: (فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحْتُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ: قُمْ يَا نَوْمَانِ)
 هُوَ بَفَتْحِ النُّونِ وَإِسْكَانِ الْوَاوِ وَهُوَ كَثِيرُ النَّوْمِ، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي النَّدَاءِ كَمَا اسْتَعْمَلَهُ هُنَا ^(٣).
 وَقَوْلُهُ: (أَصْبَحْتُ) أَيُّ: طَلَعَ الْفَجْرُ ^(٤).
 وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ وَأَمِيرِ الْجَيْشِ بَعَثَ الْجَوَاسِيسَ وَالطَّلَائِعَ لِكَشْفِ خَبَرِ
 الْعَدُوِّ ^(٥). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهو ثوب من الصوف.

(٢) ولا دليل على الكراهة ولا على النهي.

(٣) وهذا كأنه عتاب لحذيفة أنه كان ينبغي أن يرجع فيصل مع النبي ﷺ مع هذه المهمة العظيمة التي قام بها، لكن العبادة لها أهمية فليس عملك في الدعوة أو في الجهاد بمغن لك عن نصيبك من العبادة، فكان النبي ﷺ يعاتبه أنه كثير النوم، مع أنه إنما قضى الليلة في عمل عسكري عظيم.

(٤) وليس أنه نام حتى طلعت الشمس مثلاً، والنبي ﷺ ما كان ليتركه، وينبغي أن يقيم الإمام أصحابه أو الكبير أو الأب والأم كذلك أولادهم للصلاة، ولا يتركوهم حتى يضيع وقتها أو حتى تضيع صلاة الجماعة بالنسبة للرجال.

(٥) فكلمة الطليعة أي الذي يطلع لهم على الخبر، فهذا أصل كلمة "الطلائع"، فطليعة أي يطلع لهم ويرسلونه مقدمة، ولا أعلم من أين أتينا بها واستخدمناها في الصغار، فلا يلزم أن يكون الطليعة صغاراً، فالطليعة هو الذي يطلع على خبر العدو.

٣٧ - باب غزوة أحد.

وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ وَثَابِتِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي سَبْعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا رَهَقُوهُ قَالَ «مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ». فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قَتَلَ ثُمَّ رَهَقُوهُ أَيْضًا فَقَالَ «مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ». فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قَتَلَ فَلَمْ يَرَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَتَلَ السَّبْعَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِصَاحِبَيْهِ «مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا» (١).

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يُسْأَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ جُرْحٌ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَسِرَتْ رِجْلُهُ وَهَشِمَتْ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَغْسِلُ الدَّمَ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَسْكُبُ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِّ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةً حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ أَصَبَتْهُ بِالْجُرْحِ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمَ. [بيضة: خوذة؛ المجن: الترس].

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي - عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أُمُّ وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ. وَمَاذَا دَوَّى جُرْحَهُ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ وَجْرَهُ وَقَالَ مَكَانَ هَشِمَتْ كُسِرَتْ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ مُطَرِّفٍ - كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

(١) قام طلحة عندها فقاتل قتال السبعة، وهو الذي ردهم عن رسول الله ﷺ، والرسول ﷺ كان يدخر طلحة ﷺ، والمهاجرون كالجبال يقومون مقام أضعافهم ﷺ.

فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي هَالَكٍ [أُصِيبَ وَجْهُهُ]. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُطَرِّفٍ [جُرِحَ وَجْهُهُ].
 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 كَسَرَتْ رِباعِيَّتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَشَجَّ فِي رَأْسِهِ فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ وَيَقُولُ «كَيْفَ يَفْلَحُ قَوْمٌ شَجُّوا
 نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رِباعِيَّتَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ». فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ).
 [يَسْلُتُ: يَقْطَعُ نَزُولَ الدَّمِ وَيُزِيلُهُ].

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ
 أَنْظَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ «رَبِّ
 اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ».
 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ
 فَهُوَ يَنْضَحُ الدَّمَ عَنْ جَبِينِهِ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ (الْأَزْدِيُّ) وَكَذَا قَالَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابِهِ
 وَغَيْرَهُمَا، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالسَّمْعَانِيُّ فَقَالَا: هُوَ قَيْسِيٌّ، فَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ أَخَاهُ أُمَيَّةَ بْنَ
 خَالِدٍ فَنَسَبَهُ قَيْسِيًّا، وَذَكَرَهُ الْبَاجِيُّ فَقَالَ: الْقَيْسِيُّ الْأَزْدِيُّ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: هَذَانِ نِسْبَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ، لِأَنَّ الْأَزْدَ مِنَ الْيَمَنِ، وَقَيْسٌ مِنْ مَعَدٍّ، قَالَ:
 وَلَكِنْ قَيْسٌ هُنَا لَيْسَ قَيْسٌ غِيلَانٍ، بَلْ قَيْسٌ بْنُ يُونَانَ مِنَ الْأَزْدِ فَتَصِحَّ النَّسْبَتَانِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ جَاءَ مِثْلُ هَذَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي زِيَادِ ابْنِ رَبَاحٍ الْقَيْسِيِّ، وَيُقَالُ: رِيَّاحٌ،
 كَذَا نَسَبُهُ مُسْلِمٌ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ الْقَيْسِيِّ، وَقَالَ فِي النُّدُورِ: التَّيْمِيُّ، قِيلَ: لَعَلَّهُ مِنْ تَيْمٍ بْنُ
 قَيْسٍ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ بَكْرٍ بْنِ وَاثِلٍ، فَيَجْتَمِعُ النَّسْبَتَانِ، وَإِلَّا فَتَيْمٌ قُرَيْشٌ لَا يَجْتَمِعُ هِيَ وَقَيْسٌ،
 هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي.

وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ ضَبْطِ (هَذَاب) هَذَا مَرَّاتٍ، وَأَنَّهُ يَفْتَحُ الْهَاءَ وَتَشْدِيدُ الدَّالِ، وَأَنَّهُ يُقَالُ لَهُ (هُذْبَةٌ) بِضَمِّ الْهَاءِ، قِيلَ: هُذْبَةٌ إِسْمٌ، وَهَذَابٌ لَقَبٌ، وَقِيلَ: عَكْسُهُ. قَوْلُهُ: (فَلَمَّا رَهَقُوهُ) هُوَ بِكَسْرِ الْهَاءِ.

أَيُّ: غَشُوهُ وَقَرَّبُوا مِنْهُ، أَرَهَقَهُ، أَيُّ غَشِيَهُ، قَالَ صَاحِبُ الْأَفْعَالِ: رَهَقْتُهُ وَأَرَهَقْتُهُ، أَيُّ: أَدْرَكْتُهُ. قَالَ الْقَاضِي فِي الْمَشَارِقِ: قِيلَ: لَا يُسْتَعْمَلُ ذَلِكَ إِلَّا فِي الْمَكْرُوهِ، قَالَ: وَقَالَ ثَابِتٌ: كُلُّ شَيْءٍ دَنَوْتُ مِنْهُ فَقَدْ رَهَقْتُهُ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مَعَهُ سَبْعَةٌ رِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَرَجُلَانِ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقُتِلَتِ السَّبْعَةُ، فَقَالَ لِصَاحِبِيهِ ﷺ مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا) الرَّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ فِيهِ (مَا أَنْصَفْنَا) بِإِسْكَانِ الْفَاءِ، وَ (أَصْحَابَنَا) مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ هَكَذَا ضَبْطُهُ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ.

وَمَعْنَاهُ: مَا أَنْصَفْتُ قُرَيْشَ الْأَنْصَارِ، لِكَوْنِ الْقُرَيْشِيِّينَ لَمْ يَخْرُجَا لِلْقِتَالِ، بَلْ خَرَجَتْ الْأَنْصَارُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، وَذَكَرَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ أَنَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ (مَا أَنْصَفْنَا) بِفَتْحِ الْفَاءِ، وَالْمُرَادُ عَلَى هَذَا: الَّذِينَ قَرُّوا مِنَ الْقِتَالِ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يُنْصَفُوا لِفِرَارِهِمْ^(٢). قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ)

(١) بمعنى أن المشركون أوشكوا أن يصلوا إلى رسول الله ﷺ.

(٢) فقوله (مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا) معناه أنهم هم الذين ضحوا أكثر، رضى الله عن الأنصار، وهذا يدل على مدى حُب الصحابة لرسول الله ﷺ، وحُب الأنصار خصوصاً إذ ضحوا بأنفسهم بين يديه. وفيه فضيلة للمهاجرين ﷺ كما ذكرنا، لأن الذي ردهم كان طلحة ﷺ فقاتل قتال السبعة حتى رد المشركين وأعجزهم ﷺ، ولذلك قال النبي ﷺ لأبي بكر وعمر (دونكم صاحبكم فإنه قد أوجب) يعني انظروا ماذا صنع طلحة فقد أوجب أي استوجب الجنة بدفاعه، ووقى النبي ﷺ يده من ضربة كادت تصيبه، وهذا دليل الصدق والحب العظيم، فإن الإنسان عنده رد فعل لا يشعر به إذا وجد شيئاً سيئاً سيئاً، لا بد أن يتعد عنه، فلو أراد أحداً أن يُصيبك بشيء، فستقوم بالدفع بيدك تلقائياً، فكأن جسد طلحة هو جسد النبي ﷺ، فعندما أتت الضربة لتصيب النبي ﷺ، وضع يده ليقى النبي ﷺ، وهذا خلاف المعتاد في الفطرة الإنسانية؛ لأن الإنسان طبعياً يتعد عن موضع الخطر، ولكن لشعوره أن الخطر على النبي ﷺ هو الخطر العظيم وأنه لا يعبأ إلا بنجاة الرسول ﷺ، فوقى الرسول ﷺ يده وشلت يده وضعفت ﷺ.

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ بِلَادِنَا، وَكَذَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُ الْأَطْرَافِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي عَنْ بَعْضِ رُوَاةِ كِتَابِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمْ جَعَلُوا أَبَا بَكْرَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ بَدَلَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، قَالَ: وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ. قَوْلُهُ: (وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ)

هِيَ بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ، وَهِيَ السَّنُّ الَّتِي تَلِي الثَّنِيَّةَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَلِلْإِنْسَانِ أَرْبَعُ رَبَاعِيَّاتٍ. وَفِي هَذَا وَقُوعِ الْإِنْتِقَامِ ^(١) وَالْإِبْتِلَاءِ بِالْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ لِيَنَالُوا جَزِيلَ الْأَجْرِ، وَلِتَعْرِفَ أُمَّهُمْ وَغَيْرُهُمْ مَا أَصَابَهُمْ، وَيَتَأَسَّوْا بِهِمْ. قَالَ الْقَاضِي: وَلِيُعْلَمَ أَنَّهُمْ مِنَ الْبَشَرِ تُصِيبُهُمْ مَحَنُ الدُّنْيَا، وَيَطْرَأُ عَلَى أَجْسَامِهِمْ مَا يَطْرَأُ عَلَى أَجْسَامِ الْبَشَرِ، لِيَتَيَقَّنُوا ^(٢) أَنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ مَرْبُوبُونَ، وَلَا يُفْتَنَنَّ بِمَا ظَهَرَ عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنَ الْمُعْجَزَاتِ، وَتَلْيَسَ الشَّيْطَانُ مِنْ أَمْرِهِمْ مَا لَبَسَهُ عَلَى النَّصَارَى وَغَيْرِهِمْ ^(٣).

(١) ليس المراد بالانتقام هنا أن الله يعاقبهم، وإنما وجود ما يؤلم، فالنقمة شيء يؤلم، فالانتقام هو وقوع ما يؤلم بالأنبياء.

(٢) أي ليتيقن الناس.

(٣) وهذا من أدلة التوحيد العظيمة، وذلك أن الله ﷻ قدر على أنبياءه وأوليائه من البلاء ما يؤلمهم، ولقد كان ﷻ مستبعداً لفلاح هؤلاء القوم، ومبيناً أن الله ﷻ غضب عليهم في ذلك، ومع هذا فالذين دعا عليهم رسول الله ﷺ بأسمائهم في هذه الواقعة تاب الله ﷻ عليهم، فهو من أدلة التوحيد؛ لأن الأنبياء لا يملكون لأنفسهم ضرراً ولا نفعاً، فكيف يملكونه لغيرهم، ومن هنا امتنع أن يدعو من دون الله ﷻ أو أن يستغاث بهم أو أن يطلب منهم قضاء الحاجات، ولقد كان هذا الذي وقع ليس اختياراً منهم، بل وقع رغماً عنهم، وكان النبي ﷺ يريد دفع الكفار عن نفسه وعن معه، ومع ذلك أصابه ﷻ ما أصابه، لتعلم أن الأمر لله، وكذا نزول الآية (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) لما استبعد هدايتهم وفلاحهم، تاب الله ﷻ على من دعى عليه باسمه منهم، ليتبين ويتضح الأمر، فليس له ﷻ من الأمر شيء، فسبحان الله كيف يغلو بعد ذلك أناساً فيه ﷻ حتى يقول قائلهم [فمن جودك الدنيا وضرتها- أي الآخرة- ومن علومك علم اللوح والقلم]، فانظر إلى هذا الغلو كيف يجعل الدنيا والآخرة من النبي ﷻ، كيف وهو ﷻ ما استطاع أن يدفع عن نفسه الجرح وأذى الكفار، ولذلك نقول هذا من أدلة التوحيد العظيمة، ولا يجوز أن يكون شيء من الأمر لغير الله ﷻ لا لنبي ولا لولي، فإذا كان الرسول ﷻ لا يملك لنفسه ذلك، فكيف يملكه لغيره وكيف يملكه من دونه لنفسه أو لغيره، ولذلك نقول لا يملك أحد من الأمر شيئاً مع الله أو من دونه ﷻ فهو وحده لا شريك له، وها هو ﷻ يصرح لأم الزبير وفاطمة ويقول (يَا أُمَّ الزُّبَيْرِ بِنْتُ الْعَوَّامِ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ اشْتَرِ يَا أَنْفُسَكُمَا مِنَ اللَّهِ لَا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً سَلَانِي مِنْ مَالِي مَا نَسْتُمَا) ويقول لقراسته (يَا بَنِي عَبْدٍ مَنَافٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِّبِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ) البخاري،

قوله: (وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ)

فيه: اسْتِحْبَابُ لُبْسِ الْبَيْضَةِ^(١) وَالذُّرُوعَ وَغَيْرَهَا مِنْ أَسْبَابِ التَّحَصُّنِ فِي الْحَرْبِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِقَادِحٍ فِي التَّوَكُّلِ^(٢).

قوله: (يَسْكُبُ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِّ) أَي: يَصُبُّ عَلَيْهَا بِالرُّسِّ، وَهُوَ بِكَسْرِ الْمِيمِ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: إِثْبَاتُ الْمَدَاوَةِ، وَمُعَالَجَةُ الْجِرَاحِ، وَأَنَّهُ لَا يَقْدَحُ فِي التَّوَكُّلِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ}^(٣).

فكل هذا يدلنا على أنه ﷺ لا يجوز أن يدعى ولا أن يستغاث به ﷺ ولا أن يُظن أو يُعتقد أنه يملك العطاء والمنع والخفض والرفع والضر والنفع فضلا عما دونه ﷺ، تأمل هذا وتأمل اعتقاد الرافضة حيث يقول قائلهم (إننا نعتقد معشر الشيعة الإمامية الإثنى عشرية أن لأئمتنا سلطانا على كل ذرة من ذرات الوجود)، نعوذ بالله فهذا كلام الحميني عن معتقدهم الباطل الضال السخيف الذي لا يثبت على دليل، وقد أنزل الله في كتابه ليس فقط حديث آحاد كما يقولون بل هو حديث ثابت متلقى بالقبول، لكن كيف يعتقدون هذا لأئمتهم بعد قوله تعالى (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ).

(١) وهي الخوذة.

(٢) الأخذ بالأسباب واجب ولا يعتقد فيها، بل الأمر لله ﷻ والتوكل عليه ﷻ.

(٣) بل يدل على الاستحباب، لأن فعل النبي ﷺ وإقراره بذلك وفعل فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا به يدل على استحباب المداواة، وقد تجب إذا علم هلاك الإنسان بدونها، وهذا متصور في بعض أنواع المداواة وليس في كلها، كأن يكون هناك جرح نازف لو تركه يترفع لغلب على الظن أن يهلك المريض النازف من جراء هذا النزيف، فإن قدر على إيقاف النزيف بأي وسيلة، فهذه الوسيلة واجبة، وهكذا أيضا في بعض أنواع الأمراض التي لو ترك الإنسان لغلب على الظن حصول الهلاك والموت أو فساد عضو من الأعضاء، فعند ذلك يجب التداوى لدفع هذا الضرر، الذي يغلب على الظن حصول اندفاعه بهذا الدواء، لكن هناك أنواع من الأدوية يُرجى حصول الشفاء ودفع الضرر، فهذه ليست واجبة هذه مستحبة على الصحيح، ومن العلماء من يقول مباحة، ومنهم من يقول هي خلاف الأولى، والأدلة تدل على استحبابها ووجوب البعض منها، وليس وجوب كل أنواع المداواة حتى ولو لم يحصل غلبة الظن بحصول الشفاء وزوال الضرر بها، إنما يُرجى ذلك، وأما ما كان لا يرجى معه الشفاء، وإنما يتداوى وهو يعلم أنه لا فائدة، فهذا ليس بمستحب ولا بواجب كما يقول البعض، ففي بعض أنواع المداواة هو يعلم أن المريض إلى وفاة أو هو في احتضار، والبعض قد يقول نفعل ما نقدر عليه، وربما كان هذا الدواء لا يخفف حتى ألم المريض ولا يزيد في عافيته شيئا، فمثل هذا لا يكون مستحبا، وإنما يكون مباحا لمن أراد أن يأخذ به، والله أعلى وأعلم.

قوله: (دَوِي جُرْحه) ^(١) هُوَ بِوَاوَيْنِ، وَيَقَعُ فِي بَعْضِ النَّسْخِ بِوَاوٍ وَاحِدَةٍ، وَتَكُونُ الْأُخْرَى مَحْذُوفَةً كَمَا حُذِفَتْ مِنْ دَاوُدَ فِي الْخَطِّ.

قوله: (إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَكَى نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ ضَرْبُهُ قَوْمَهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) ^(٢)

فِيهِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحِلْمِ وَالصَّبْرِ، وَالْعَفْوِ وَالشَّفَقَةِ عَلَى قَوْمِهِمْ، وَدُعَائِهِمْ هُمْ بِالْهُدَايَةِ وَالْغُفْرَانِ، وَعُذْرُهُمْ فِي جَنَائِتِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، وَهَذَا النَّبِيُّ الْمُشَارُ إِلَيْهِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَقَدْ جَرَى لِنَبِيِّنا ﷺ مِثْلُ هَذَا يَوْمَ أُحُدٍ ^(٣).

(١) أي دوى جرحه بالرماد من الحصى المحروق، وهذا ثابت طيباً وصحيحاً فهي معقمة بالحرق، فالنار تقضي تقريباً على كل الميكروبات، ثم الرماد حباته دقيقة جداً تدخل في الأوعية الدموية المجروحة وتؤدي إلى تجلط الدم حولها، ولا بد من وجود جسم خشن يحصل حوله تجمع للصفيحات الدموية ثم مواد التجلط بعد ذلك، فما فعلته فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نافع فعلاً طيباً وصحيحاً، والبديل عنه حالياً البن مثلاً فيمكنه أن يؤدي إلى توقف التزيف في الجروح.

(٢) يحكى أي يمثل فعله، يمكن أن يكون هذا على طريقة مسلم أن الرسول ﷺ فعل هذا بالفعل يوم أُحُد وهو أنه كان يمسح الدم فعلاً، يتمثل بنبي ومعنى (يحكى نبياً) أي يقلده ويتبع مثل فعله، وكما في الحديث عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: (حَكَيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَجُلًا فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنِّي حَكَيْتُ رَجُلًا وَأَنْ لِي كَذَا وَكَذَا)، حَكَيْتُ لَهُ أَيِ مِثْلَ طَرِيقَتِهِ فِي الْكَلَامِ أَوْ فِي الْفِعْلِ، فَالنَّبِيُّ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرْبَهُ قَوْمَهُ حَتَّى أَدْمُوهُ أَيِ حَتَّى جَعَلُوهُ يَتَضَحُّ بِالدَّمِ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣) هل هذا عذر مقبول أنهم لا يعلمون؟ هذا العلم المفقود هنا ليس هو الذي عليه التكليف، فقد بلغهم النبي، لكن لا يعلمون عاقبة ما يفعلون، ومثل هذا لا ينبغي أن يُسمى عذراً؛ لأنه عذر غير مقبول، كما قال الله ﷻ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ (وَقَالَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) فهذا أمر يدل على أنهم لم يُعذروا، ولم يُقبل عذرهم؛ لأنهم إنما جهلوا جهل العاقبة، وهذا لا ينفع، ولكن من كان منهم في الدنيا، فإنه إن دُعي له بالمغفرة حال كفره، جاز أن تُقبل هذه الدعوة، لأنه لم يمت على الكفر، فالإستغفار للكافر الذي ما زال على قيد الحياة جائز، وهذا فيه من المصالح من إظهار شفقة الأنبياء على قومهم وكمال النصيحة لهم وحب الخير للناس والذهول عما يصيب الإنسان في سبيل الله ﷻ، كما قال عبد القادر الجيلاني رَحِمَهُ اللَّهُ: [أَنْ تَكُونَ مَعَ الْخَلْقِ بِلَا نَفْسٍ]، أَيِ أَنْ تَكُونَ فِي مَعَامِلَاتِكَ مَعَ الْخَلْقِ بِلَا بَحْثٍ عَنْ حَظِّ نَفْسٍ، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي النَّبِيُّ ﷺ شِدَّةَ غَضَبِ اللَّهِ عَلَى مَنْ جَرَحُوا نَفْسَهُ ﷺ، وَذَلِكَ حَتَّى لَا يُفْهَمَ مِنْ اسْتِغْفَارِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الْأَمْرَ هِيَ أَوْ أَنَّ الْفِعْلَ لَهُ عَذْرٌ أَوْ أَنَّ

قوله: (وَهُوَ يَنْضَحُ الدَّمَ عَنْ جَبِينِهِ) هُوَ بِكَسْرِ الضَّادِ، أَي: يَغْسِلُهُ وَيُزِيلُهُ.

٣٨ - باب اشتداد غضب الله على من قتل رسول الله ﷺ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا هَذَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ». وَهُوَ حِينَئِذٍ يُشِيرُ إِلَى رِبَاعِيَّتِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

قوله: (أَشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) فقوله: (في سَبِيلِ اللَّهِ) اخْتِرَازٌ يَمُنُّ يَقْتُلُهُ فِي حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ ^(١)؛ لِأَنَّ مَنْ يَقْتُلُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ قَاصِدًا قَتْلَ النَّبِيِّ ﷺ ^(٢).

عدم العلم الذي هو ناشئ عن الإعراض أو ناشئ عن جهل العاقبة لا يكون عذراً، بل أشتد غضب الله على من فعل ذلك، ولذا قال في الحديث الآخر: (أَشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا هَذَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ).

(١) لأن الرسول ﷺ أمر بقتل ما عز والغامدية رجماً بالحجارة، وكان في هذا تطهيراً لهما، وهما بعد الرجم في الجنة.

(٢) أو كان ممن يقاتل النبي ﷺ ويحاربه، ومحاربة النبي ﷺ كفر بلا نزاع، ومحاولة قتل النبي ﷺ كفر أيضاً، فقتل الأنبياء كفر أياً كان اعتقاد صاحبه، بل لا يمكن أن يكون في قلبه البُغض للنبي ﷺ ولما جاء به، ولو كان مُصَدِّقاً، فمن الممكن أن يكون مُصَدِّقاً، لكن زال عمل القلب من الحب والتعظيم، فالذي يقدّم على قتل نبي ومحاربة نبي، لا يمكن أن يكون مؤمناً، وكذلك من يحارب المؤمن لإيمانه ويحارب المطيع لطاعته، فإنه لا يمكن إلا أن يكون محارباً لهذه الطاعة، محارباً لله ولرسوله ﷺ، فهناك فرق بين أن تكون العداوة على أمر دنيوي وبين أن تكون العداوة من أجل الطاعة ومن أجل الدين، أنه يطيع الله، فيحاربه على ذلك ويُعَادِيهِ من أجل ذلك، نعم قد تكون الأمور في الدنيا غير مكشوفة للناس، تحتل تأويلاً عندنا، أنه ربما كان ذلك لخصومة شخصية أو كذا أو كذا، لكن عند الله ﷻ ويوم القيامة، من عادى مؤمناً لإيمانه ومن عادى مُطِيعاً لطاعته، كان كافراً، كان منافقاً، إذا كان يظهر الإسلام، لأن هذا يُنافي حب الله وحب رسوله

٣٩ - باب ما لقي النبي ﷺ من أدنى المشركين والمنافقين.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبَانَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - عَنْ زَكَرِيَاءَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابُ لَهُ جُلُوسٌ وَقَدْ نَحَرَتْ جَزُورٌ بِالْأُمْسِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ أَتُكْمُ يَقُومُ إِلَى سَلَا جَزُورِ بَنِي فَلَانٍ فَيَأْخُذُهُ فَيَضَعُهُ فِي كَفِّي مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ فَابْعَثْ أَشَقَى الْقَوْمِ فَأَخَذَهُ فَلَمَّا سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَضَعَهُ بَيْنَ كَفْيَيْهِ قَالَ فَاسْتَضَحَكُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيلُ عَلَى بَعْضٍ وَأَنَا قَائِمٌ أَنْظُرُ. لَوْ كَانَتْ لِي مَنَعَةٌ طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّبِيِّ ﷺ سَاجِدٌ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى انْطَلِقَ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَ فَاطِمَةَ فَجَاءَتْ وَهِيَ جَوِيرِيَّةٌ فَطَرَحَتْهُ عَنْهُ. ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَشْتَمُهُمْ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ رَفَعَ صَوْتَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا. وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بَقْرُش». ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمْ الضَّحْكُ وَخَافُوا دَعْوَتَهُ ثُمَّ قَالَ «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بَابِي جَهْلُ بْنُ هِشَامٍ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ وَأُمِّيَّةُ بْنُ خَلْفٍ وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ». وَذَكَرَ السَّابِعَ وَلَمْ أَحْفَظْهُ فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ سَمِّيَ صَرَغِي يَوْمَ بَدْرٍ ثُمَّ سَحَبُوا إِلَى الْقَلِيبِ قَلِيبَ بَدْرٍ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ غَلَطَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. [السُّلَى: الْغَشَاءُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ جَنِينَ الْبَهِيمَةِ].

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَا جَزُورٍ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ

ﷺ وحب طاعته، فالإنسان الذي يزول من قلبه بالكلية تعظيم أمر الله وأمر رسوله ﷺ، فقد زال عمل القلب منه، وبالتالي حتى ولو وجد التصديق كان ذلك والعياذ بالله نفاقاً يزول معه الإيمان بالكلية، ونسأل الله العافية.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ فَبَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَخَذَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَقَالَ «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ أَبَا جَهْلٍ بْنُ هِشَامٍ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ أَوْ أَبِي بَنٍ خَلْفٍ». شُعْبَةُ الشَّكَّ، قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قَتَلُوا يَوْمَ بَدْرٍ فَالْتَقُوا فِي بَرْ غَيْرَ أَنْ أُمَيَّةَ أَوْ أُتَيَّا تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ فَلَمْ يَلْقَ فِي الْبَرْ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ ثَلَاثًا يَقُولُ «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ». ثَلَاثًا وَذَكَرَ فِيهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ وَلَمْ يَشْكُ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَسَيِّتُ السَّابِعِ.

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أُعَيْنٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ فَدَعَا عَلَى سِتَةِ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ. فِيهِمْ أَبُو جَهْلٍ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَاقْسَمُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرَغَى عَلَى بَدْرٍ. قَدْ غَيَّرَهُمُ الشَّمْسُ وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٍو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتْقَارِبَةٌ - قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ أَحَدٍ فَقَالَ «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ^(١) إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ فَلَمْ يُجِنِّي إِلَى مَا أَرَدْتُ^(٢) فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِ^(٣) فَلَمْ أَسْتَقِ إِلَّا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظْلَمَنِي فَانْظَرْتُ

(١) ليس هو يوم بيعة العقبه، فالعقبه دائماً مكان بين جبلين، فهو حين عرض ﷺ نفسه على ثقيف، فالمراد بالعقبه هنا أنه كان طريقاً فيه جبلين عقبه.

(٢) عرض نفسه ﷺ ودعوته على أن يؤيه أهل ثقيف، فلم يجبه رئيسهم وأغروا بالنبي ﷺ سفهائهم.

(٣) أي يسير ﷺ ومن شدة التفكير فيما يصنع في أمر الدعوة إلى الله والبحث عن ناصر لدين الله ﷻ يؤيه حتى يبلغ رسالة ربه، فلا يفكر إلا في هذا ولا يعرف كيف أو إلى أين يتجه.

فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكُ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ قَالَ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلِّمْ عَلَيَّ . ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ فَمَا شِئْتَ إِنَّ شِئْتَ أَنْ أَطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبِينَ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يُعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا » .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ دَمِيتُ إِصْبَعُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَشَاهِدِ فَقَالَ « هَلْ أَنْتَ إِلَّا إِصْبَعُ دَمِيتُ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتُ » .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَارٍ فَتَنَكَّبَتْ إِصْبَعُهُ .

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جُنْدُبًا يَقُولُ أَبْطَأَ جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ قَدْ وَدَّعَ مُحَمَّدٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى) .

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ اشْتَكَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَقَمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لِأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ لَمْ أَرَهُ قَرَبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى) ^(١) .

(١) والمذكورة في هذا الحديث أم جميل امرأة أبي لهب.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَلَكِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا .

(باب مَا لَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ) (١)

(١) هذا باب عظيم الأهمية في تحمل الأذى في سبيل الله ﷻ، والاستمرار في الدعوة إلى الله ﷻ، رغم ما يجده الداعي إلى الله من أذى الكافرين والمنافقين، وليس فقط الكافرين، فالمنافقون أيضاً يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، وهم عون لأعداء الله ﷻ على المسلمين، ومع ذلك لابد من الصبر والاحتساب والتضحية في سبيل الله، وينبغي أن يستقل الإنسان ما يصيبه في سبيل الله، فإياه قليلاً لا يستعظمه، فلو كان محباً صادقاً، فإنه لا يرى أنه قد أصابه شيء ولو قطع ولو قتل، فإن ذلك علامة صادقة على حبه لله ﷻ ولكتابه ولرسوله ﷺ ولما شرعه ﷻ، والحلم والعلم والصبر أركان أساسية في الدعوة إلى الله ﷻ، لا يمكن أن تقوم دعوة وأن تظهر إلا بالعلم قبل الدعوة وبالحلم معها وبالصبر بعدها، وذلك أن من يدعو إلى الخير لابد وأن يُصيبه ما أصاب السابقون من النيين والصدقين والشهداء والصالحين، من يتصور أن طريق الدعوة إلى الله ﷻ مفروش بالورود، وأنه لابد وأن يُستقبل صاحبه بالتعظيم والتكريم والاحترام والتبجيل وأن يحيط به الناس بكل تقدير ومحافظين على حرمة، فذلك لا يعرف طريق الدعوة إلى الله ﷻ، وإنما هو مستفيع بالدعوة، فلا بد أن تعلم أن من سار في طريق الحق فهو متبع كما قال الله ﷻ (وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي أَنْكُمْ مُتَّبِعُونَ)، فسوف تؤذى، وإذا لم يُصبك شيء في سبيل الدعوة إلى الله ﷻ في سبيل الله ﷻ، فاعلم أن هناك خلل، أن هناك خطر، فهذا إما لأنك تؤثر السلامة دائماً بمعاملة مثلاً من يخالف الحق، حتى لا يكون هناك أذى أو شتم أو سب أو طعن فضلاً عما زاد على ذلك، فأنت تسكت عما لا يرضيهم، فعند ذلك فسوف يجاملونك مثلاً بتركك، أو أنك تُداهن فتقول الباطل، وهذا خطر أعظم ممن يُعرض في كلامه حتى يفهم الناس باطلاً، وإذا سئل قال أنه يُدين بخلاف هذا وأنه يرى خلاف هذا وأن معنى كلامه أمر آخر، بل إن مقام الدعوة إلى الله لا يحتل مثل هذه المداهنات، وكما ذكرنا إذا كان الأنبياء قد عودوا وأودوا وصبروا على ما كذبوا وأودوا في سبيل الله ﷻ، فأين أنت من ذلك؟ قال النبي ﷺ (أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: "الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَلَا مَثَلُ")، (ت) ٢٣٩٨ [قال الألباني]: حسن صحيح، فمن ظنَّ - أو مارس بالفعل - أنه يدعو إلى الله دون أن يُصيبه شيء، فليعلم أن هناك خطأ إما أنه لا يقوم بالحق كما ينبغي فلا يصدع بما يؤمر، لأن أهل الباطل أوجدتهم الله ﷻ ليمتحن بهم أهل الحق، فهو ﷻ على كل شيء قدير، فهو قدير على أن يؤمن من في الأرض كلهم جميعاً، ولكنه ينظر ﷻ كيف تعملون؟، فهو ﷻ أوجد الكفار والمنافقين يؤذون المؤمنين والمؤمنات

قوله: (أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلَا جَزُورِ بَنِي فَلَان... إِلَى آخِرِهِ)

ويصدون عن سبيل الله، ليمتحن عباده المؤمنين ويظهر منهم ما يحبه ﷺ من العلم والحلم والصبر، ورسول الله ﷺ القدوة والأسوة الحسنة في هذا الباب، وهذا باب عظيم النفع لمن تدبره وتفكر فيه، ولتعلم أن هذه سنة الأنبياء، فعن عبد الله قال قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَسَمًا فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّهَا لَقَسَمَةٌ مَا أُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ - قَالَ - فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَارَرْتُهُ فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا وَاحْمَرَّ وَجْهُهُ حَتَّى تَمَيَّتَ أَنِّي لَمْ أَذْكُرْهُ لَهُ - قَالَ - ثُمَّ قَالَ « قَدْ أَوْدَى مُوسَى بِأَكْثَرِ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ » مسلم، وهذا يدل على قول النبي ﷺ لما سئل (أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: "الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا، اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرُحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ، حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ، وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ"، (ج۲ ۴۰۲۳ [قال الألباني]: حسن صحيح، ونسأل الله العافية، والمؤمن لا يطلب البلاء، ولكن ليعلم أنه عليه أن يجهر بالحق، وأن الطريق فيه بلاء، ولكن لا تطلبه ولا تقول إذا أبحت عما أصاب به من البلاء، لا ليس الأمر كذلك، وإنما قل الحق واصدع به، ولا تختبر من القضايا ما لا يُزعج أحدًا، كما يحلو للبعض أن يقول نتكلم في القدر المشترك بين الأديان والملل حتى لا يغضب منا أحد، يقول نحن متفقون في حسن الصدق وقبح الكذب وهم أكثر الناس كذبًا في الحقيقة، حتى لو قرروا أن الصدق منجاة، ومع ذلك فهم أكذب الناس، فنسأل الله العافية وأكثرهم غشًا لأهمهم وشعوبهم، ونقول حتى لو أنه مع أهل الكتاب، يقول نحن نؤمن بخالق واحد للسموات والأرض ونؤمن بأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وهناك يوم آخر، وليتمسك كل منا بما عليه، نعوذ بالله، فهذا هو الذي يُدهن في دين الله هذا الذي يتكلم في القدر المشترك دون القدر الفارق دون الفرقان، هذا ليس عنده من الفرقان، ولذلك كان ضالًا ومنحرفًا والعياذ بالله، قد أنزل الله الفرقان، والله قد جعل كتابه فرقانًا، فقضية الفرقان قضية عظيمة الأهمية، فهي التي يترتب عليها البلاء، لماذا يؤذى الرسل لماذا يؤذى الدعاة إلى الله إلا لأجل قضية الفرقان، الفرق بين الحق والباطل بين الهدى والضلال، وذلك لأنهم لا يسكنون على الباطل ولا يتكلمون بما يوافق أهل الباطل، ربما لو أنهم لم يُسفهاوا أحلام المشركين، ولم يُعييوا آلهتهم ويسبوها، والسب عندهم أن يقولوا أنها لا تصلح للعبادة، أما إن أقروا بأن الله ﷻ هو الخالق الرازق وأنه هو الذي يُعبد بشرط أن يُعبد معه غيره عند المشركين، لا بأس أن تدعوا إلى عبادة الله بشرط أن لا تنكر ما نحن عليه نعوذ بالله، هذا منطقهم وكلامهم، وهكذا منطق المشركين والكفار من اليهود والنصارى والمنافقين في زماننا، فإنك عندهم بخير وتكون معظم مقدم ومن أحسن الناس وتكون خير الدعاة طالما لم تسب آلهتهم ولم تطعن في دينهم، انظر إلى هذا الدين الذي هم عليه أيًا ما كان وأنت تعرف ما يخالفه من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فإذا رضيت لنفسك بذلك فقد بعُدت عن سبيل الأنبياء، فالطريق الحق أن يكون عندك أولاً علم لتعلم الفرقان لتعلم الفرق بين الحق والباطل ولترن الناس وأفكارهم وعقائدهم وأعمالهم بميزان الشرع، ثم تقول الحق ثم يُصيبك ما يصيبك، فتحلم ثم تؤذى بأنواع الأذى فتصبر، وتظل على الحق وإن تركه الناس، ونسأل الله أن يُثبتنا على الهدى.

(السَّلا) بِفَتْحِ السَّيْنِ الْمُثَمَّلَةِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ مَقْصُورٌ.
وَهُوَ: اللَّفَافَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْوَلَدُ فِي بَطْنِ النَّاقَةِ وَسَائِرِ الْحَيَوَانِ، وَهِيَ مِنَ الْأَدَمِيَّةِ: الْمَشِيمَةُ ^(١).
قَوْلُهُ: (فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ) هُوَ: عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ.
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِشْكَالٌ، فَإِنَّهُ يُقَالُ: كَيْفَ اسْتَمَرَّ فِي الصَّلَاةِ مَعَ وُجُودِ النَّجَاسَةِ عَلَى ظَهْرِهِ؟
وَأَجَابَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِنَجَسٍ.
قَالَ: لِأَنَّ الْفَرْثَ وَرُطُوبَةَ الْبَدَنِ طَاهِرَانِ، وَالسَّلَا مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا النَّجَسُ الدَّمُ.
وَهَذَا الْجَوَابُ يَجِيءُ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ وَمَنْ وَافَقَهُ أَنْ رَوَتْ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ.
وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَآخَرِينَ نَجَاسَتُهُ.
وَهَذَا الْجَوَابُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ هَذَا السَّلَا يَتَضَمَّنُ النَّجَاسَةَ مِنْ
حَيْثُ إِنَّهُ لَا يَنْفَكُ مِنَ الدَّمِ فِي الْعَادَةِ، وَلِأَنَّهُ ذَبِيحَةُ عِبَادِ الْأَوْثَانِ فَهُوَ نَجَسٌ، وَكَذَلِكَ
اللَّحْمُ، وَجَمِيعُ أَجْزَاءِ هَذَا الْجُزُورِ ^(٢).

(١) هو جزء يكون في رحم الناقة، إذا كان في بطنها جنين، وهو مليء بالدم غالباً.
(٢) فهو نجس للموت بغير تركية، لأن تركية المشرك لا أثر لها، لأن ذبيحة عباد الأوثان نجسة باتفاق العلماء، وكذا الدم نجس باتفاق العلماء، فقد أخطأ من زعم عدم نجاسته، وهذه الأدلة هي التي يحتاج بها من يقول بطهارة الدم، وقد أخطأ خطأً بيناً في ذلك، ويزعم أن ذلك قول بعض من تقدم من أهل العلم، وليس كذلك، فلا يوجد عالم من المتقدمين يقول بطهارة الدم، إنما هو قد فهم من بعض الأدلة فهماً مغلوفاً ظن به أنها تقتضي طهارة الدم، كما يحتجون بمثل هذا، ويمثل أن المسلمين لا يزالون يصلون في جراحاتهم، وبحديث عباد بن بشر لما طعن، وكلها لا تدل على الطهارة، ثم يقول أن الدم طاهر، وقد قال به من قال من السلف أو الصحابة، بل عليك أن تتقل هذا النقل، فتقول فلان من الصحابة قال أن الدم طاهر، وليس لأجل أنه صلى وهو مجروح، لأن هذا له وجه في تأويله وهو أنه معجوز عن إزالته، ووقائع الأعيان لها تفسير، فإذا نُقل الإجماع عن غير واحد من أهل العلم، فإنه لا يلتفت إلى ما خالفه، حتى يأتي من يدعي مخالفته، بأن هناك من قال بطهارته بنقل صحيح، أما أن يفهم هو بعض وقائع الأعيان على فهم مخالف لكتابات أهل العلم، فليس هذا بقادح في الإجماع، نقول أن الدم إذا كان يسيراً أو كان معجوزاً عن إزالته ولو كان كثيراً، فإنه يصل على حاله، وكذلك إذا لم يعلم بوجود الدم، أو بوجود النجاسة.

الغرض أن الله ﷻ قد سمي الدم في كتابه رجسًا فقال ﷺ (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِتْرِيرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلَ لَيْغِيرٍ اللَّهُ بِهِ)، والأصل في كلمة الرجس النجاسة، والضمير يعود على ما تكرر ذكره في الآية؛ لأن الضمير المتكرر في الآية هو الذي يعود على المحرم (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ - هو - مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِتْرِيرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ) فهذا يعود على كل المذكور عند عامة أهل العلم من المفسرين وأهل العربية كذلك، وليس فقط على الختير، وكذلك قد أمر النبي ﷺ بغسل الدم - دم الحيض وغيره -، قال النبي ﷺ (إِنَّمَا ذَلِكَ عَرَقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَاتْرَكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاعْغِصِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِي) البخاري، وهو دم، وقد قال النبي ﷺ أنه دم استحاضة، فهذا دليل على لزوم الغسل، وهو معنى النجاسة من أن النجاسة يجب غسلها، والميتة كذلك لا خلاف في نجاستها.

وكما ذكرنا أن ذبيحة غير المسلم والكتابي ميتة، فهي كذلك نجسة باتفاق العلماء، إذا كان ما ذكره من أن جواب القاضي عياض ضعيف أو باطل، فنعلم هو باطل على الصحيح؛ لأن هذا السلا ولو كان بلا دم، فقد يكون الخلاص فعلا بلا دم أو فيه دم قليل، قد يقال يعفى عن السير فكما ذكرنا إنما الدم أو النجاسة المعجوز عن إزالتها أو ما كان قليلا، فإنه يعفى عن السير منه، فإن بعض أنواع النجاسة يعفى عن السير منها، وبعضها لا يعفى عن السير، كالبول مثلا لا يعفى عن السير، فقطرات البول التي تبقى بعد قضاء الحاجة، إذا لم يستنجى كانت من الكبائر من أسباب عذاب القبر، فعن ابن عباس قال مر النبي ﷺ بقبرين فقال (إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ) البخاري.

فالجزار لو كان الدم الذي على ثوبه كثير غير سير - دم مسفوح من حيوان مذبح - فالدم على أي الأحوال نجس، كما ذكرنا دم الحيوان والإنسان، الدم السائل غير الذي في العروق هو نجس بلا نزاع بين أهل العلم، وقد نقل الإجماع على ذلك، أنا أعلم منهم ثمانية من العلماء على الأقل من كبار أهل العلم المعروفين بمعرفة مذاهب علماء الأمصار.

نقول الدم يعفى عن السير منه بخلاف البول والغائط، فالدم يعفى عن السير كما قال النبي ﷺ لمن قالت له (إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ « إِذَا طَهَرْتَ فَاعْغِصِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ »). فقالت فإن لم يخرج الدم قال « يَكْفِيكَ غَسْلُ الدَّمِ وَلَا يَضُرُّكَ أَثَرُهُ »، (د) [٣٦٥ قال الألباني]: صحيح، فالدم يعفى عن السير منه، وكذا المعجوز عن إزالته، ولذلك في الموطأ (فَصَلَّى عُمَرُ وَجَرَحَهُ يَتَعَبُ دَمًا) (ط) ٨٢، وصححه الألباني في الإرواء: ٢٠٩، فنأمر كل من كان مجروحًا وجرحه يشعب دمًا أن يُصَلِّيَ ولا نأمره بترك الصلاة، وهل نأمر من كان به سلس بول أن يترك الصلاة، فماذا لو صلى وهو يقطر بولاً؟ فلو أن إنساناً أفناه أو فعل ذلك أيدل ذلك على طهارة البول؟ هذا قول باطل أن يستدل إنسان بهذا الاستدلال، فهذا فهم مغلوط في المسألة، فلذلك نقول الجواب عن هذا هو ما ذكره النووي رَحِمَهُ اللَّهُ.

وَأَمَّا الْجَوَابُ الْمُرْصِي: أَنَّهُ ﷺ لَمْ يَعْلَمْ مَا وُضِعَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَاسْتَمَرَّ فِي سُجُودِهِ اسْتِصْحَابًا لِلطَّهَارَةِ (١).

وَمَا نَذِرِي هَلْ كَانَتْ هَذِهِ الصَّلَاةُ فَرِيضَةً فَتَجِبُ إِعَادَتُهَا عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَنَا أَمْ غَيْرَهَا فَلَا تَجِبُ؟ (٢) فَإِنْ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ فَالْوَقْتُ مُوسَّعٌ لَهَا.

(١) فهو ﷺ علم أن شيئاً ما ألقى عليه، لكن هل علم وهو ساجد أنه سلا جزور، ألقى عليه شيء ما هو هذا الشيء لا يعلمه ﷺ، فعندما كان يُصلي وكان في نعله خبث أتاه جبريل عليه السلام فأخبره فترعه، وهنا صلى إلى أن جاءت فاطمة رضي الله عنها وظل ساجداً لم يرفع رأسه، فلو رفع رأسه قبل ذلك لرأي أنه سلا جزور، لكنه لم يفعل ﷺ، وإنما قدر الله ﷻ عليه ذلك، ليظهر لنا أولاً صبره واحتسابه وحلمه ﷺ، وليكون معجزة ظاهرة له ﷺ، حيث لما غضب دعا على هؤلاء وظهر أنهم يخافون من دعوته ﷺ، لعلمهم بأنه مُستجاب الدعوة، ورغم تضاحكهم وإجرامهم وكفرهم واستهزائهم به ﷺ، إلا أنهم خافوا منه، كما قال الله ﷻ (فَاتَّبَعُوا لَا يَكَذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَيَاتٍ اللَّهُ يَمْحَدُونَ)، فقتلوا بيدراً، فمنهم من قتل في القلب ومنهم من قتل بعد ذلك كعقبة ابن أبي معيط، ونحن نعلم لماذا قتله النبي ﷺ صبراً بعد أن أسر من هذا الحديث، وكيف كانت عداوة عقبة ابن أبي معيط للرسول ﷺ وأذيته له والسخرية والاستهزاء الذي كانوا يفعلونه به، وهو يتولى ذلك، فهم مجرمون عليهم من الله من عذابه وغضبه وسخطه ما يستحقونه، فالرسول ﷺ استمر في الصلاة استصحاباً للطهارة، وإذا صلى الإنسان بنجاسة لا يعلم بها أو يعلم بها ويعجز عن إزالتها، فإن صلاته صحيحة، وهناك فرق بين إزالة النجاسة وبين الطهارة من الحدث، فالطهارة من الحدث شرط مطلقاً، أما الطهارة من النجس في البدن والثياب فشرط مع العلم والقدرة، بمعنى أنه إذا كان لا يعلم بالنجاسة أو لا يعلم أن ما أصابه نجاسة أو كان عاجزاً عن الإزالة، فإنه يُصلي على حاله تلك، وصلاته صحيحة.

فلذلك نقول أن إزالة النجاسة شرط مع العلم والقدرة، فهي ليست شرطاً مطلقاً كالطهارة من الحدث فهي شرطاً مطلقاً طالما قدر عليها، فالقدرة شرط في جميع التكليفات، لكن نقول مع العلم، فلو أنه صلى من غير وضوء ناسياً أو جاهلاً أن هذا ينقض الوضوء، فهذا صلاته باطلة، فبعض من لا يعلم - كمن دخل في الإسلام حديثاً - يظن أن الريح لا ينقض الوضوء مثلاً، فهذا لو صلى على حاله تلك، يؤمر بإعادة الصلاة ولو كان جاهلاً ولو كان لا يعلم أنه قد خرج منه ما يُنقض الوضوء، أو نسي ذلك، فإنه يُعيد الوضوء والصلاة، وقد قال بأن إزالة النجاسة شرطاً مطلقاً طوائف من العلماء منهم الشافعية.

(٢) وهذه الإجابة من النووي غير صحيحة: ومعني كلامه أنه حين علم فإن كانت فريضة يلزمه أن يُعيد الصلاة، فالشافعية يقولون بأن إزالة النجاسة شرطاً مطلقاً طالما علم بها، وقد علم أن جزء من الصلاة وقع مع وجود النجاسة، فيلزمه أن يُعيد الصلاة، إن كانت فريضة، وأما إن كانت نافلة، فلا يلزم لأن النافلة يجوز قطعها، وهذا جواب غير صحيح؛ لأن الرسول ﷺ قضى صلاته أي [استمر في الصلاة حتى انتهى

فَإِنْ قِيلَ يَبْعُدُ أَلَا يُحْسِبُ بِمَا وَقَعَ عَلَى ظَهْرِهِ، قُلْنَا: وَإِنْ أَحْسَسَ بِهِ فَمَا يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ نَجَاسَةٌ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (لَوْ كَانَتْ لِي مَنَعَةٌ طَرَحْتَهُ) هِيَ بِفَتْحِ النُّونِ، وَحُكِّيَ إِسْكَانُهَا، وَهُوَ شَاذٌ ضَعِيفٌ.
وَمَعْنَاهُ: لَوْ كَانَ لِي قُوَّةٌ تَمْنَعُ أَذَاهُمْ، أَوْ كَانَ لِي عَشِيرَةٌ بِمَكَّةَ تَمْنَعُنِي ^(٢)، وَعَلَى هَذَا (مَنَعَةٌ) جَمْعُ
(مَانِعٍ) كَكَاتِبٍ وَكَتَبَةٍ.

منها] بعد أن علم وبعد أن جاءت فاطمة وأزالت ما عليه، ولذلك دعى عليهم ﷺ بعد أن علم بعد أن رَفَعَتْ فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ما عليه، فعلم ما حدث وقضى صلاته إذا استكمل الصلاة ﷺ، وليس كما يقول النووي رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَجِبُ إِعَادَتُهَا، وَيَسْتَحِبُّ إِعَادَتَهَا إِذَا كَانَتْ نَافِلَةً.

نقول بل هذا إنما علمه بعد أن زالت النجاسة، وما بقي من آثار فهي آثار يسيرة، ويعفى عن اليسير كما ذكرنا، وبالتالي فإن هذا لا تبطل به الصلاة والله أعلى وأعلم، ولما نزع النعل الذي به خبث أكمل الصلاة وقد وقعت تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركانها وجزء من القيام مع وجود النجاسة، فدل ذلك على أن إزالة النجاسة شرط مع العلم والقدرة، وأنه إذا أمكنه أن يُزِيلَ النجاسة أثناء الصلاة وأن يستمر فيها، استمر فيها ولم يقطعها.

(١) ممكن أن تكون أي شيء، فلو أنك ساجد وجاء إنسان ووضع عليك شيء، هل ستعلم ما هو؟ لا لن تعلم.

(٢) ولا حول ولا قوة إلا بالله، فابن مسعود ﷺ رأى هذا الأمر على رسول الله ﷺ، وما كان يستطيع أن يُزِيلَهُ وَلَا أَنْ يُلْقِيَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

وهذا دليل على أن الاستضعاف قد يصل بالمؤمن إلى أن يعجز عن نصرته المظلوم، فما يتألم به من نفسه في ذلك علامة على صدق محبته للحق، فابن مسعود ﷺ خاف على نفسه أن يُضْرَبَ وَيُؤْذَى وَيُقْتَلَ رُبَّمَا مِنْ سَادَةِ قَرِيشٍ هَوَّلَاءِ، وهذا دليل على أن غلبة الظن بحصول الأذى عذر في ترك تغيير المنكر، فهو ﷺ لم تكن له منعة، وغلبة الظن بحصول الأذى عذر ومانع، وهذا أصل مهم جداً في باب تغيير المنكر؛ لأن كثيراً من الناس يُلْزَمُ غَيْرُهُ بِتَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ وَلَوْ أَدَّى إِلَى الْقَتْلِ أَوْ أَدَّى إِلَى ضَرْبٍ أَوْ السَّجْنِ أَوْ التَّعْذِيبِ، وهذا كلام غير صحيح، فإن هذا مرده في النهاية إلى نوع من الإكراه، لأن غلبة الظن بحصول الأذى المعتبر في أن يتكلم بالباطل أولى تأثيراً منه ألا يفعل الحق فيتركه فقط، بمعنى أنه إذا كان من الممكن أن يُكْرَهَ عَلَى أَنْ يفعل الكفر ويقول الكفر، إذا فالأهون منه أن يسكت عن إزالته، فهو عجز عن إزالة هذا الأذى عن رسول الله ﷺ، لأنه يعلم أنه سوف يُضْرَبُ أَوْ يُقْتَلَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فهو معذور، لو كان فعل هذا الأمر لكان له أجر بلا شك، طالما أن الضرر لا يتعداه، لكان مأجوراً، لكن هل يسعه ذلك؟ نعم يسعه هذا الأمر.

إذا كيف نجمع بين هذا وبين أن الداعي إلى الله لا بد أن يصيبه البلاء؟

قوله: (وَكَانَ إِذَا دَعَا ثَلَاثًا وَإِذَا سَأَلَ ثَلَاثًا)

فيه: استِحْبَاب تَكْرِير الدُّعَاءِ ثَلَاثًا، وقوله: (وَإِذَا سَأَلَ) هُوَ الدُّعَاءُ، لَكِنَّ عَطْفَهُ لِاخْتِلَافِ اللَّفْظِ تَوْكِيدًا.

قوله: (ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ يَا جَهْلُ بْنُ هِشَامٍ وَعُتْبَةُ بْنُ رَيْعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ رَيْعَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ)

كما ذكرنا نحن لا يجوز لنا أن نطلب البلاء، وإذا غلب على الظن حصول البلاء في واقعة معينة كان الإنسان في سعة، بمعنى أن الأمر مبني على غلبة الظن بحصول الأذى المعتبر في الإكراه، بشروط الإكراه المعتبر من أن يكون فوريًا وأن يكون عاجزًا عن التخلص ولو بالفرار وأن يغلب على الظن حصوله وأن يكون المهديد قادرًا على فعل ما يهدده والمهديد أو المكره عاجزًا، فعندما توجد هذه الشروط يكون الإنسان معذورًا.

وهل معنى ذلك أنه سوف يتنازل عن كل أمور الدعوة إلى الله ﷻ حتى لا يصيبه البلاء؟ فكما ذكرنا هو عليه أن يقول الحق، وليس في كل المواطن تكون هذه الشروط متوفرة، نحن نقول كلامًا قد يغيب الكفار والمنافقين وقد يمكرون بعد مدة من الزمن الله أعلم بها، ويحصل نوع من الأذى دون أن نطلبه ودون أن يغلب على ظننا حصوله فوريًا ويمكن أن يقع في الزمن المستقبل ما يصرفهم عن ذلك، فهذا لا يكون عذرًا في هذه الحالة، فما نريد أن نقوله هو أن الأمر يتفاوت، فالحالة التي يجوز فيها أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله هي حالة حصول الأذى الفوري وأن يكون عنده غلبة ظن بحصوله والعجز عن التخلص، وأما ما يصيب في الجملة، فهذا ليس عذرًا في الحقيقة، أنه سيصيبك شيء من الأذى، لكن متى وكيف ولماذا؟ فهذا أمر إذا كان في المستقبل غير المنظور، مما لا يُدرى أبقى ظلم الظالم وقدرته معه أم لا؟ فليس لك أن تستجيب لمثل هذا الاحتمال الذي هو هنا مجرد ظن محتمل وليس ظن راجح غالب، ونقول أن احتمال الأذى أمر مطلوب وهل يجوز لمن وجد فيه أو تعرض للأذى المعتبر في الإكراه كما ذكرنا أن يوافق على ترك الدعوة إلى الله في هذه الواقعة بعينها أو حتى أن يقول كلمة الباطل في تلك الواقعة بعينها؟

فإذا كان تحت الإكراه نقول إن صبر فله أجر عظيم، وإن أجابهم عند الإكراه أو الأذى المعتبر عند الإكراه، فهذا سائغ له وجائز، فهناك فرق بين الواجب وبين المستحب، هناك فرق بين المباح وبين المحرم. ولذلك نقول هل يجوز لمن تعرض لإكراه أن يقول ما قال عمار؟ نعم لأن الله ﷻ قال: (إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) فظلموا يعذبونه حتى سب محمدًا ﷺ ومدح الهتهم.

ثم صبر بلال رضي الله عنه، هل ما فعله بلال من أنه كان يُغيظهم بقوله أحد أحد، نقصًا أو غير جائز أم كان واجبًا؟ نقول: لا، بل كان يسعه أن يفعل مثل ما فعل عمار، وفعل بلال الأفضل، وهو أنه صبر ولم يُجيبهم وأغاظهم حتى جعل الله له فرجًا ومخرجًا.

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ مُسْلِمٍ (وَالْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ) بِالْقَافِ، اِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ غَلَطَ، وَصَوَابُهُ (وَالْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ) بِالتَّاءِ كَمَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ إِنَّ أَبِي شَيْبَةَ بَعْدَ هَذَا، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَيْمَةِ الْحَدِيثِ عَلَى الصَّوَابِ^(١)، وَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَفْيَانَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ فَقَالَ: الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَلَطَ^(٢). قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ بِالْقَافِ هُوَ ابْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْوَقْتُ مَوْجُودًا أَوْ كَانَ طِفْلًا صَغِيرًا جَدًّا، فَقَدْ أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ قَدْ نَاهَزَ الْإِخْتِلَامَ لِيَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهِ^(٣). قَوْلُهُ: (وَذَكَرَ السَّابِعَ وَلَمْ أَحْفَظْهُ) وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ تَسْمِيَةَ السَّابِعِ أَنَّهُ (عُمَارَةُ بْنُ الْوَلِيدِ). قَوْلُهُ: (وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتَ الَّذِينَ سَمَى صَرَغَى يَوْمَ بَدْرٍ ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ قَلِيبَ بَدْرٍ) هَذِهِ إِحْدَى دَعَوَاتِهِ ﷺ الْمَجَابَةِ^(٤). (وَالْقَلِيبُ): هِيَ الْبِئْرُ الَّتِي لَمْ تُطَوَّ، وَإِنَّمَا وُضِعُوا فِي الْقَلِيبِ تَحْقِيرًا لَهُمْ، وَلَيْثًا يَتَأَذَى النَّاسُ بِرَائِحَتِهِمْ، وَلَيْسَ هُوَ دَفْنًا لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ لَا يَجِبُ دَفْنُهُ.

(١) وهذا من جنس الأحاديث الضعيفة التي في صحيح مسلم أو من جنس الأخطاء، فالرواية التي بعدها ذكرها مسلم نفسه باللفظ الصحيح، وقد ذكرها مسلم ليس أنه قد أخطأ هو فيها، ولكن الراوي رواها له كذلك وسمعها منه مسلم كذلك، ورواها مسلم كما سمعها، لكن رواها باللفظ الصحيح في الرواية الأخرى، فيبين مسلم الذي حدث، ولذلك نقول أن هذا لا يقدر أصلاً في أصل الحديث، فالحديث متفق على صحته.

(٢) فالصحيح أنه الوليد بن عتبة، ولذلك مسلم أتى بكلام إبراهيم بن سفيان.

(٣) الوليد بن عتبة بن أبي معيط كان مسلماً، وكان صغيراً عند الفتح، وفي تلك الفترة لعله لم يكن قد ولد بعد، لأن فاطمة كانت جارية صغيرة وفاطمة تزوجت بعد بدر مباشرة، فكانت صغيرة، لكن عندها جُرأة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وقوة في الحق، فهي التي قامت بذلك، وشتمت كبار قريش.

(٤) هذه من معجزاته ﷺ وهو أن الذين سَمَّاهم بأعيانهم قُتِلُوا بيدر وسُحِبَ معظمهم إلى القليب، لأنه كما ذكر أن أبي أو أمية تقطعت أوصاله، والصحيح أنه أمية بن خلف، فلما كان يوم بدر: (فَابْصُرْهُ بِلَالٍ) فَخَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَجْلِسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: أُمِيَّةُ بْنُ خَلْفٍ، لَا نَجَوْتَ إِنْ نَجَا أُمِيَّةُ الْبُخَارِي، حَتَّى قُتِلَ أُمِيَّةُ بْنُ خَلْفٍ، وكذا عقبه بن أبي معيط قتل بعد ذلك وهو أسير في الطريق.

قَالَ أَصْحَابُنَا: بَلْ يُتْرَكُ فِي الصَّخْرَاءِ، إِلَّا أَنْ يُتَأَذَى بِهِ ^(١).

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاض: إِعْتَرَضَ بَعْضُهُمْ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي قَوْلِهِ: رَأَيْتُهُمْ صَرَعى بِبَدْرٍ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَهْلَ السَّيْرِ قَالُوا: إِنَّ عُمَارَةَ بْنَ الْوَلِيدِ وَهُوَ أَحَدُ السَّبْعَةِ، كَانَ عِنْدَ النَّجَاشِيِّ، فَأَتَتْهُمْ فِي حَرَمِهِ، وَكَانَ جَمِيلًا ^(٢)، فَفَنَخَ فِي إِحْلِيلِهِ سِحْرًا ^(٣) فَهَامَ مَعَ الْوُحُوشِ فِي بَعْضِ جَزَائِرِ الْحَبْشَةِ فَهَلَكَ.

قَالَ الْقَاضِي: وَجَوَابُهُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ رَأَى أَكْثَرَهُمْ بِدَلِيلِ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ مِنْهُمْ وَلَمْ يُقْتَلْ بِبَدْرٍ، بَلْ حُمِلَ مِنْهَا أَسِيرًا، وَإِنَّمَا قَتَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ صَبْرًا ^(٤) بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ بَدْرٍ بِعَرْقِ الطُّبَيْيَةِ. قُلْتُ: الطُّبَيْيَةُ: ظَاءٌ مُعْجَمَةٌ مَضْمُومَةٌ ثُمَّ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ يَاءٌ مُثَنَّاةٌ تَحْتَ ثُمَّ هَاءٌ، هَكَذَا ضَبَطَهُ الْحَازِمِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُؤْتَلَفِ فِي الْأَمَاكِينِ.

قَالَ: قَالَ الْوَاقِدِيُّ: هُوَ مِنَ الرُّوحَاءِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِمَّا يَلِي الْمَدِينَةَ ^(٥).

قَوْلُهُ: (تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ فَلَمْ يُلْقَ فِي الْبُيْرِ)، الْأَوْصَالُ: الْمَفَاصِلُ.

قَوْلُهُ: (فَلَمْ يُلْقَ) هَكَذَا هُوَ فِي بَعْضِ النُّسخِ بِالْقَافِ فَقَطْ، وَفِي أَكْثَرِهَا (فَلَمْ يُلْقَى) بِالْأَلِفِ وَهُوَ جَائِزٌ عَلَى لُغَةٍ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ وَقَرِيبًا.

قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: (وَكَانَ يُسْتَحَبُّ ثَلَاثًا)

(١) وَالظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ وَجُوبُ دَفْنِ الْآدَمِيِّ، لِأَنَّ عَلَى الْعَلِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ. قَالَ (أَذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ ...) الْحَدِيثُ، (د) ٣٢١٤ [قَالَ الْأَلْبَانِيُّ]: صَحِيحٌ.

(٢) عُمَارَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ: كَانَ شَكْلُهُ جَمِيلًا أَتَتْهُمْ النَّجَاشِيُّ عَلَى أَهْلِهِ - عَلَى نِسَائِهِ - أَنَّهُ يَفْعَلُ مَعَهُمْ شَيْئًا.

(٣) الْمُرَادُ بِالْإِحْلِيلِ: الذِّكْرُ، وَلَعَلَّهُ ذَهَبَ إِلَى الْحَبْشَةِ فِي تِجَارَةِ قَرِيشٍ أَوْ رَغْبَةً فِي التَّحْرِيطِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَهَامَ مَعَ الْوُحُوشِ: أَيِ سَارَ فِي الْغَابَاتِ إِلَى أَنْ مَاتَ مَجْهُولًا، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِهِمْ.

(٤) أَيِ مَحْبُوسًا.

(٥) أَيِ قَرِيبٍ مِنَ الْمَدِينَةِ.

هَكَذَا هُوَ فِي نُسْخِ بِلَادِنَا: (يُسْتَحَبُّ) بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدةِ فِي آخِرِهِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ رُوِيَ بِهَاءٍ وَبِالْمُوَحَّدةِ وَبِالْمُثَلَّثَةِ، قَالَ: وَهُوَ الْأَظْهَرُ، وَمَعْنَاهُ الْإِلْحَاحُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ)

أَيُّ: لَمْ أَفْطِنْ لِنَفْسِي وَأَتَنَّبَهُ لِحَالِي وَلِلْمَوْضِعِ الَّذِي أَنَا ذَاهِبٌ إِلَيْهِ وَفِيهِ، إِلَّا وَأَنَا عِنْدَ قَرْنِ الثَّعَالِبِ لِكَثْرَةِ هَمِّي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ.

قَالَ الْقَاضِي: قَرْنِ الثَّعَالِبِ وَهُوَ قَرْنُ الْمُنَازِلِ، وَهُوَ مِيقَاتُ أَهْلِ نَجْدٍ، وَهُوَ عَلَى مَرَحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ (١)، وَأَصْلُ الْقَرْنِ: كُلُّ جَبَلٍ صَغِيرٍ يَنْقَطِعُ مِنْ جَبَلٍ كَبِيرٍ (٢).

قَوْلُهُ: (إِنْ شِئْتُ أَطَبَّقْتُ عَلَيْهِمُ الْأَخْشِينَ)

هُمَا بَفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَبِالْحَاءِ وَالشَّيْنِ الْمُعْجَمَتَيْنِ، وَهُمَا جَبَلَا مَكَّةَ: أَبُو قَيْسٍ، وَالْجَبَلُ الَّذِي يُقَابِلُهُ (٣).

قَوْلُهُ ﷺ: (هَلْ أَنْتَ إِلَّا إِضْبَعُ دَمِيَّتٍ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتَ)

لَفْظُ (مَا) هُنَا بِمَعْنَى (الَّذِي) أَيُّ: الَّذِي لَقِيتَهُ مُحْسُوبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ أَنَّ الرَّجَزَ هَلْ هُوَ شِعْرٌ؟ وَأَنَّ مَنْ قَالَ: هُوَ شِعْرٌ قَالَ: شَرَطَ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا، وَهَذَا لَيْسَ مَقْصُودًا، وَأَنَّ الرِّوَايَةَ الْمَعْرُوفَةَ: دَمِيَّتٍ وَلَقِيتَ بِكَسْرِ التَّاءِ، وَأَنَّ بَعْضَهُمْ أَسْكَنَهَا (٤).

قَوْلُهُ: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي غَارٍ فَكَتَبَتْ أَصْبُعُهُ)

(١) مسافة تزيد عن الخمسين كيلو متر، فالنبي ﷺ ظل ماشياً عدة ساعات طويلة، والمسافة من الطائف أقل، لكن المسافة طويلة.

(٢) وتأمل قصة ملك الجبال مع النبي ﷺ، لتعلم كيف حِلَمَهُ ﷺ ورجائه في فضل الله، وسبحان الله قد وقع ما رجاه ﷺ وخرج من أصلاب كل هؤلاء من كان يعبد الله لا يشرك به شيئاً، قال (بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا).

(٣) وأبو قيس هو الجبل الذي جبل الصفا جزء منه.

(٤) فيكسر هاء رغم أنه يقف عليها للرجز.

كَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ (فِي غَارٍ) قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْكِنَانِيُّ: لَعَلَّهُ (غَارِيًّا) فَتَصَحَّفَ كَمَا قَالَ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدَةِ^(١))، وَكَمَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: (بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَمْشِي إِذْ أَصَابَهُ حَجَرٌ).

قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ يُرَادُ بِالْغَارِ هُنَا الْجَيْشُ وَالْجَمْعُ، لَا الْغَارُ الَّذِي هُوَ الْكَهْفُ، فَيُؤَافِقُ رِوَايَةَ بَعْضِ الْمَشَاهِدِ، وَمِنْهُ قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (مَا ظَنَنْتُكَ بِأَمْرٍ يَنْ هَذَيْنِ الْغَارَيْنِ) أَيُّ: الْعَسْكَرَيْنِ وَالْجَمْعَيْنِ^(٢).
قَوْلُهُ: (وَاشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ، لَمْ أَرَهُ قَرِيبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَالْضُّحَى} وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبِّكَ وَمَا قَلَى).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَا وَدَّعَكَ، أَيُّ: مَا قَطَعَكَ مُنْذُ أَرْسَلَكَ^(٣)، وَمَا قَلَى: أَيُّ: مَا أَبْغَضَكَ، وَسُمِّيَ الْوَدَاعُ وَدَاعًا لِأَنَّهُ فِرَاقٌ وَمُتَارَكَةٌ^(٤).
وَقَوْلُهُ: (مَا قَرِيبَكَ) هُوَ بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَالْمُضَارِعُ يَقْرِبُكَ بِفَتْحِهَا، وَقَوْلُهُ: (مَا وَدَّعَكَ) هُوَ بِتَشْدِيدِ الدَّالِ عَلَى الْقِرَاءَاتِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ الَّتِي قَرَأَ بِهَا الْقُرَّاءُ السَّبْعَةُ، وَقُرِئَ فِي الشَّاذِّ بِتَخْفِيفِهَا.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هُوَ مِنْ وَدَّعَهُ يَدَّعُهُ، مَعْنَاهُ: مَا تَرَكَكَ.

(١) أي الغزوات.

(٢) لا مانع من حدوث ذلك في بعض الغزوات والمشاهد حين نزل يستريح في غار أو نحو هذا، لأن ظاهر الحديث كذلك.

(٣) فودعه أي تركه وانصرف عنه.

(٤) والتوديع في الأغلب الأعم يكون مفارقة من تحب، والقليل البغض فمراعاة لأمر النبي ﷺ وتأكيدها على منزلته لم يقل "وما قلاك"، وإنما قال "وما قلى".

قَالَ الْقَاضِي: النَّحْوِيُّونَ يُنْكِرُونَ أَنْ يَأْتِيَ مِنْهُ مَاضٍ أَوْ مَصْدَرٌ، قَالُوا: وَإِنَّمَا جَاءَ مِنْهُ الْمُسْتَقْبَلُ وَالْأَمْرُ ^(١) لَا غَيْرَ، وَكَذَلِكَ (يَذَر).

قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ جَاءَ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلُ مِنْهُمَا جَمِيعًا كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ: [وَكَأَنَّ مَا قَدَّمُوا لِأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرَ نَفْعًا مِنْ الَّذِي وَدَّعُوا]، وَقَالَ: [مَا الَّذِي غَالَهُ فِي الْوَادِّ حَتَّى يَدَّعُهُ غَالَهُ]: بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ، أَيْ أَخَذَهُ ^(٢).

٤٠ - بَابُ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى اللَّهِ وَصَبْرِهِ عَلَى أَدَى الْمُنَافِقِينَ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ - قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكَّيْتُهُ وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أَسَامَةُ وَهُوَ يَبْعُدُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي وَفَى الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّائِيَةِ خَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تَغَيِّرُوا عَلَيْنَا . فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا وَإِرْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ اغْشَنَّا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نَحِبُ

(١) دَعَا كَذَا أَوْ يَدْعُ كَذَا، فَلَا يَقُولُونَ فِي الْمَاضِي (وَدَّعَى).

(٢) فَهُوَ يُثَبِّتُ أَنْ هُنَاكَ مِنَ النَّحْوِيِّينَ مَنْ يَثْبِتُ (وَدَّعَى) بِمَعْنَى تَرَكَ فِي الْمَاضِي، وَكَمَا ذَكَرْنَا أَنَّ امْرَأَةً أَبَى لَهَبٍ أَمَّ جَمِيلٍ هِيَ الَّتِي قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ ذَلِكَ، وَهَذَا مِنَ الْأَذَى الَّذِي أَصَابَهُ ﷺ وَالْأَذَى يَكُونُ فِي الْبَدَنِ وَيَكُونُ فِي الْعَرَضِ، أَعْنَى لَوْ تَكَلَّمُوا فِي حَقِّهِ ﷺ وَالِاسْتِهْزَاءُ بِهِ وَأَنْ يَضْحَكُوا بِهِ كَمَا فَعَلَ أَبُو جَهْلٍ وَالْمُشْرِكُونَ مَعَهُ حَتَّى يَتِمَّائِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنَ الضَّحْكِ، وَنَسَأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُجْرِمِينَ مِنَ اللَّهِ مَا يَسْتَحِقُّونَ.

ذَلِكَ. قَالَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَوَاثَبُوا فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ «أَيُّ سَعْدٍ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ - يُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ أَبِي - قَالَ كَذَا وَكَذَا». قَالَ اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاصْفَحْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ الَّذِي أَعْطَاكَ وَلَقَدْ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحِيرَةِ أَنْ يُتَوَحَّوهُ فَيُعَصِّبُوهُ بِالْعَصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ. فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ.

[شرق: غص به ولم يسيغه والمراد أنه حسد النبي؛ العجاجة: ما ارتفع من غبار حوافرها؛ الإكاف: البردعة].

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ - يَعْنِي ابْنَ الْمُثَنَّى - حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ وَزَادَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ عَبْدُ اللَّهِ (١).
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَوِ اتَّيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَالَ فَاذْهَبْ إِلَيْهِ وَرَكِبْ حِمَارًا وَأَنْطَلِقِ الْمُسْلِمُونَ وَهِيَ أَرْضُ سَبِيخَةٍ فَلَمَّا أَنَا هُوَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِلَيْكَ عَنِّي فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَذَانِي تَنْ حِمَارَكَ. قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاللَّهُ لِحِمَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ - قَالَ - فغَضِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ - قَالَ - فغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ - قَالَ - فَكَانَ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالْأَيْدِي وَبِالتَّعَالِ - قَالَ - فَبَلَّغْنَا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِمْ (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا).

قَوْلُهُ: (رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ) (٢)

(الْإِكَافُ) بِكَسْرِ الهمزة، وَيُقَالُ: وَكَافَ أَيضًا، وَالْقَطِيفَةُ: دِثَارٌ مُخَمَّلٌ، جَمْعُهَا قَطَائِفٌ وَقُطُفٌ، وَالْفَدَكِيَّةُ: مَنْسُوبَةٌ إِلَى فَدَكٍ بَلَدَةٍ مَعْرُوفَةٍ عَلَى مَرَحَلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ مِنَ الْمَدِينَةِ.

(١) أي قبل أن يسلم في الظاهر.

(٢) الإكاف هو البردعة التي توضع على الحمار، والقطيفة دثار مخمل له خمل، والخمل مثل شراشيب القطيفة.

قوله: (وَأَزْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ)
 فِيهِ: جَوَازُ الْإِزْدَافِ عَلَى الْحِمَارِ وَغَيْرِهِ مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا كَانَ مُطِيقًا.
 وَفِيهِ: جَوَازُ الْعِيَادَةِ رَاكِبًا.
 وَفِيهِ: أَنَّ رُكُوبَ الْحِمَارِ لَيْسَ بِنَقْصٍ فِي حَقِّ الْكِبَارِ^(١).
 قوله: (عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ) هُوَ مَا اِرْتَفَعَ مِنْ غُبَارِ حَوَافِرِهَا.
 قوله: (خَمَرَ أَنْفَهُ) أَيُّ: غَطَّاهُ.
 قوله: (فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ)
 فِيهِ: جَوَازُ الْإِبْتِدَاءِ بِالسَّلَامِ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ وَكُفَّارٌ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ^(٢).
 قوله: (أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا)
 هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ بِلَادِنَا بِأَلْفٍ فِي (أَحْسَنَ)، أَيُّ لَيْسَ شَيْءٌ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا، وَكَذَا
 حَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ جَمَاهِيرِ رُوَاةِ مُسْلِمٍ^(٣).
 قَالَ: وَوَقَعَ الْقَاضِي أَبِي عَلِيٍّ (الْأَحْسَنَ مِنْ هَذَا)^(٤) بِالْقَصْرِ مِنْ غَيْرِ أَلْفٍ.
 قَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ عِنْدِي أَظْهَرُ، وَتَقْدِيرُهُ: أَحْسَنَ مِنْ هَذَا أَنْ تَقْعُدَ فِي بَيْتِكَ وَلَا تَأْتِيَنَا.
 قوله: (فَلَمْ يَزَلْ يُخَفِّضُهُمْ) أَيُّ: يُسَكِّنُهُمْ وَيُسَهِّلُ الْأَمْرَ بَيْنَهُمْ^(٥).

(١) فيه تواضعه ﷺ بركوب الدابة والإرداف عليها.

(٢) البعض يحتج بذلك على جواز بدأ المشركين بالسلام، وليس كذلك، فالحديث لم يرد في من كانوا مشركين فقط، وإنما كان مجلس فيه أخلاط، ففيه جماعة من المسلمين والمشركين، فيجوز عند ذلك أن يبدأ بالسلام وينوي المسلمين، ولذلك نقول أن هذا ليس دليلاً على بدئهم بالسلام لمن أتى عليهم، لأن النبي ﷺ قال (لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ) مسلم، والمشركون أولى بهذا الحكم من اليهود والنصارى، فإذا كان اليهود والنصارى أهل الكتاب ولا يُبدؤون بالسلام، فعباد الأوثان أولى، وإن كانوا مشركين في الكفر بلا نزاع.

(٣) أي [ليس شيء أحسن من هذا] على تقدير ليس.

(٤) أيها المرء الأحسن من هذا، إن كان ما نقوله حقاً فلا تؤذنا في مجلسنا.

(٥) انظر إلى مراعاة المصلحة، فليس كل معركة مطلوب أن تستمر، حصلت معركة مع من؟ مع اليهود والمشركين، ومع ذلك كانت المصلحة أن تتوقف، ولذلك خففهم النبي ﷺ، ولذلك لا يأتي إنسان

قوله: (وَلَقَدْ اضْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ)

بِضَمِّ الْبَاءِ عَلَى التَّضْغِيرِ، قَالَ الْقَاضِي: وَرَوَيْنَا فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ (الْبُحَيْرَةُ) مُكَبَّرَةً، وَكِلَاهُمَا بِمَعْنَى، وَأَصْلُهَا الْقَرْيَةُ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا مَدِينَةُ النَّبِيِّ ﷺ (١).

قوله: (وَلَقَدْ اضْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ أَنْ يُتَوَجَّهَ فَيَعْصِبُوهُ بِالْعِصَابَةِ) مَعْنَاهُ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يَجْعَلُوهُ مَلِكَهُمْ، وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ إِذَا مَلَكُوا إِنْسَانًا أَنْ يُتَوَجَّهَ وَيَعْصِبُوهُ. قوله: (شَرِقَ بِذَلِكَ) بِكَسْرِ الرَّاءِ، أَي: غَصَّ (٢).

وَمَعْنَاهُ: حَسَدَ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ ذَلِكَ بِسَبَبِ نِفَاقِهِ، عَافَانَا اللَّهُ الْكَرِيمُ (٣).

قوله: (وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ)

مَعْنَاهُ: قَبْلَ أَنْ يُظْهِرَ الْإِسْلَامَ، وَإِلَّا فَقَدْ كَانَ كَافِرًا مُنَافِقًا ظَاهِرَ النِّفَاقِ.

قوله (وَهِيَ أَرْضُ سَبَخَةَ) هِيَ بَفَتْحِ السَّيْنِ وَالْبَاءِ.

وَهِيَ: الْأَرْضُ الَّتِي لَا تُنْبِتُ لِمُلُوحَةِ أَرْضِهَا (٤).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: بَيَانُ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْحِلْمِ وَالصَّفْحِ وَالصَّبْرِ عَلَى الْأَذَى فِي اللَّهِ تَعَالَى وَدَوَامِ الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَتَأَلُّفِ قُلُوبِهِمْ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ويقول إذا سعى إنسان في إيقاف معركة بين المسلمين والنصارى مثلاً يكون ذلك جريمة من الجرائم، لماذا؟ لأنه يمكن أن يقع منها ضرر على المسلمين وأذية لهم، ولذلك كان تسكين النبي ﷺ لمثل هذه المعركة.

(١) كان سبب كفر ونفاق عبد الله بن أبي وأذيته للنبي ﷺ أنه كان على وشك أن يجعل ملكاً على المدينة أو يشرب، فرد الله ﷻ ذلك.

(٢) كمن يتلع لقمة فيعجز عن بلعها، فكأن هذا لم يستسغه فلم يستسغ عبد الله بن أبي مقدم النبي ﷺ.

(٣) الحسد كان سبب الكفر ثم النفاق.

(٤) فيها غبار، فذلك الذي حدث.

٤١ - باب قتل أبي جهل.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةَ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ يَنْظُرْ لَنَا مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ». فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَكَ - قَالَ - فَأَخَذَ بِلَحْيَتِهِ فَقَالَ أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ - أَوْ قَالَ - قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ وَقَالَ أَبُو جَهْلٍ قَالَ أَبُو جَهْلٍ فَلَوْ غَيْرُ أَكَّارٍ قَتَلَنِي. [الأكار: الزراع].
حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ يَعْلَمْ لِي مَا فَعَلَ أَبُو جَهْلٍ». بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عَلِيَّةَ وَقَوْلِ أَبِي جَهْلٍ كَمَا ذَكَرَهُ إِسْمَاعِيلُ (١).

(باب قتل أبي جهل)

قوله ﷺ: (مَنْ يَنْظُرْ إِلَيْنَا مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ ؟)

سَبَبُ السُّؤَالِ عَنْهُ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّهُ مَاتَ لِيَسْتَبَشِّرَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ، وَيَنْكَفَّ شَرُّهُ عَنْهُمْ.

قوله: (ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَكَ)

هَكَذَا هُوَ فِي بَعْضِ النُّسخ (بَرَكَ) بِالْكَافِ، وَفِي بَعْضِهَا (بَرَدَ) بِالدَّالِ، فَمَعْنَاهُ بِالْكَافِ: سَقَطَ

إِلَى الْأَرْضِ، وَبِالدَّالِ: مَاتَ، يُقَالُ: بَرَدَ إِذَا مَاتَ (٢)، قَالَ الْقَاضِي: رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ (بَرَدَ)

وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِالْكَافِ، قَالَ: وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَعْرُوفُ، هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي.

وَاخْتَارَ جَمَاعَةُ مُحَقِّقُونَ الْكَافَ، وَأَنَّ ابْنِي عَفْرَاءَ تَرَكَاهُ عَفِيرًا (٣)، وَبِهَذَا كَلَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ كَمَا

ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ (١)، وَلَهُ مَعَهُ كَلَامٌ آخَرُ كَثِيرٌ مَذْكُورٌ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ هُوَ الَّذِي أَجْهَزَ

عَلَيْهِ وَاحْتَزَّ رَأْسَهُ.

(١) قبل قول أبي مجلز يحتمل أن يكون مرسلًا، ويحتمل أن يكون رواه عن أنس.

(٢) يقال ذلك، لأن الميت بعد ساعات من موته تحصل له بروده، والله أعلم.

(٣) أي معفرًا بالتراب ساقطًا والله أعلى وأعلم.

قوله: (وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ) أَي: لَا عَارَ عَلَيَّ فِي قَتْلِكُمْ إِنِّي.

قوله: (لَوْ غَيْرَ أَكَّارٍ قَتَلَنِي!!؟)

(الْأَكَّارُ): الزَّرَّاعُ وَالْفَلَّاحُ، وَهُوَ عِنْدَ الْعَرَبِ نَاقِصٌ، وَأَشَارَ أَبُو جَهْلٍ إِلَى ابْنَيْ عَفْرَاءَ اللَّذَيْنِ قَتَلَاهُ وَهُمَا مِنَ الْأَنْصَارِ، وَهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ وَنَخِيلٍ.
وَمَعْنَاهُ: لَوْ كَانَ الَّذِي قَتَلَنِي غَيْرَ أَكَّارٍ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ وَأَعْظَمَ لِسَانِي، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيَّ نَقْصٌ فِي ذَلِكَ^(٢).

٤٢ - باب قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ طَاغُوتِ الْيَهُودِ.

(١) بمعنى أنه لم يتركاه إلا وقد فارق الحياة، ولذلك صح أنه تكلم مع ابن مسعود في اللحظات الأخيرة، في ساعة الاحتضار.

(٢) سبحانه الله، يتعجب الإنسان من الخذلان، وأن يظل الإنسان إلى آخر حياته ليس له هم إلا الجاه عند الناس حتى في لحظات الموت، المشكلة عنده الاهتمامات الفارغة الحقيرة الدنيئة، وهو أنه من يقتله فلاح أم أعلى من الفلاح، إلى أن مات وهو والعياذ بالله فيه الكبر والعلو، نعوذ بالله.
وهذا دليل على ما قاله النبي ﷺ من أنه فرعون هذه الأمة، وهذا دليل على أن لكل أمة فرعوناً، لكل جيل من الناس رجل متكبر يقودهم إلى الضلال والعياذ بالله، وفرعون هذه الأمة - الجماعة التي كانت من قريش - كان هو أبو جهل والعياذ بالله، وانظر إلى قوله (وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ - أَوْ قَالَ - قَتَلَهُ قَوْمُهُ) فهو مازال إلى آخر لحظات عمره وهو يحاول أن يهون من شأن المسلمين ويحقّر من شأنهم، فيرى أن رجل قتل وسوف يستمر الأمر في العداوة كأنه يريد أن يقول ذلك والعياذ بالله، فهو على عناده وكبره إلى لحظاته الأخيرة، وكذلك في تكبره على الأنصار ﷺ، لأنهم فلاحون، وهكذا أهل الجاهلية يتكبرون بأنواع المهن ويحتقرون الناس على أعمالهم، كما قال قوم نوح (قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ)، قالوا الحاكّة ونحوهم من أصحاب المهن، وإلى يومنا هذا لا يزال كثير من الناس بل أكثر الناس يُعظمون ويحقرون بناءً على المهنة، فلان هذا طبيب أو مهندس أو ضابط، أي أنه شيء كبير، وفلان هذا نجار، مع أن النجارة والحدادة كانت من المهن الكريمة، لكن لو قال أنه حصل على مؤهل كذا أو أنه فلاح فهي عند كثير من الناس نوع من المسبة والشتيمة والعياذ بالله، فمثل هذا في الحقيقة نوع من الجاهلية التي خلصنا منها الإسلام بفضل الله ﷻ، ولكن سبحانه الله لا يزال الأمر عند طائفة من الناس حتى أثناء الموت والاحتضار، لا يزال يهتم بمثل هذه الاهتمامات السخيفة والتعظيمات الباطلة، نسأل الله العافية.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُسَوَّرِ الزُّهْرِيُّ
كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ - وَاللَّفْظُ لِلزُّهْرِيِّ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ لَكَعَبُ بْنُ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ». فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمَةَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَتَحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ «نَعَمْ». قَالَ أَتَذْنُ لِي فَلَأَقُلَّ قَالَ «قُلْ». فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ وَذَكَرَ مَا
بَيْنَهُمَا وَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ أَرَادَ صِدْقَةً وَقَدْ عَنَّا. فَلَمَّا سَمِعَهُ قَالَ وَأَيْضًا وَاللَّهِ تَمَلَّتُهُ. قَالَ
إِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ الْآنَ وَتَكَرَّرَ أَنْ نَدْعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيْ شَيْءٍ يَصِيرُ أَمْرُهُ - قَالَ - وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ
تُسَلِّفَنِي سَلَفًا قَالَ فَمَا تَرْهَنُنِي قَالَ مَا تَرِيدُ. قَالَ تَرْهَنُنِي نِسَاءَكُمْ قَالَ أَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ أَنْزَهُنَّكَ
نِسَاءً مَا قَالَ لَهُ تَرْهَنُونِي أَوْلَادَكُمْ. قَالَ يُسَبِّ ابْنُ أَحَدِنَا فَيُقَالُ رُهْنٌ فِي وَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرٍ. وَلَكِنْ
نَزَهُنَّكَ اللَّامَةَ - يَعْنِي السَّلَاحَ - قَالَ فَنَعَمْ. وَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِالْحَارِثِ وَأَبِي عَبْسٍ بْنِ جَبْرِ وَعَبَّادِ
بْنِ بَشْرٍ قَالَ فَجَاءُوا فَدَعَوْهُ لَيْلًا فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ غَيْرُ عَمْرٍو قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ إِنِّي لَأَسْمَعُ
صَوْتًا كَأَنَّهُ صَوْتُ دَمٍ قَالَ إِنَّمَا هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمَةَ وَرَضِيعُهُ وَأَبُو نَائِلَةَ إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى
طَعْنَةٍ لَيْلًا لَأَجَابَ. قَالَ مُحَمَّدٌ إِنِّي إِذَا جَاءَ فَسَوْفَ أُمْدُ يَدِي إِلَى رَأْسِهِ فَإِذَا اسْتَمَكْتُ مِنْهُ
فَدُونَكُمْ قَالَ فَلَمَّا نَزَلَ نَزَلَ وَهُوَ مُتَوَشِّحٌ فَقَالُوا نَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الطَّيِّبِ قَالَ نَعَمْ تَحْتِي فَلَانَةٌ هِيَ أَعْطَرُ
نِسَاءِ الْعَرَبِ. قَالَ فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشَمَّ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَشَمَّ. فَتَنَاولَ فَشَمَّ ثُمَّ قَالَ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعُودَ قَالَ
فَاسْتَمَكَنْ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ دُونَكُمْ. قَالَ فَقَتَلُوهُ. [اللأمة: الدرع].

ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِيهِ قِصَّةَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمَةَ مَعَ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ بِالْحِيلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا مِنْ مُحَادَعَتِهِ.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي سَبَبِ ذَلِكَ وَجَوَابِهِ:

فَقَالَ الْإِمَامُ الْمَازِرِيُّ: إِنَّمَا قَتَلَهُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ نَقَضَ عَهْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَهَجَاهُ وَسَبَّهُ، وَكَانَ عَاهِدَهُ أَلَّا يُعِينَ عَلَيْهِ أَحَدًا، ثُمَّ جَاءَ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ مُعِينًا عَلَيْهِ، قَالَ: وَقَدْ أَشْكَلَ قَتْلَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ عَلَى بَعْضِهِمْ، وَلَمْ يَعْرِفِ الْجَوَابَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ^(١).

قَالَ الْقَاضِي: قِيلَ هَذَا الْجَوَابُ، وَقِيلَ: لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمَةَ لَمْ يُصَرِّحْ لَهُ بِأَمَانٍ فِي شَيْءٍ مِنْ كَلَامِهِ^(٢)، وَإِنَّمَا كَلَّمَهُ فِي أَمْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ^(٣)، وَاشْتَكَى إِلَيْهِ، وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِ عَهْدٌ وَلَا أَمَانٌ.

قَالَ: وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ قَتْلَهُ كَانَ غَدْرًا^(٤)، وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ إِنْسَانٌ فِي مَجْلِسِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَمَرَ بِهِ عَلِيٌّ فَضُرِبَ عَنْقُهُ^(٥)، وَإِنَّمَا يَكُونُ الْغَدْرُ بَعْدَ أَمَانٍ مَوْجُودٍ، وَكَانَ

(١) أي لما ذاق قتل بالخدعة ولم يقتل في حرب مثلاً.

(٢) في الحقيقة ليس بين هذين الجوابين خلاف ولا تناقض، فإنه خُدع بهذه الطريقة، لأن محمد بن مسلمة لم يُصرِّح له بِأَمَانٍ فِي شَيْءٍ مِنْ كَلَامِهِ، وَلَا حَتَّى طَلَبَ مِنْهُ أَمَانًا، وَإِنَّمَا هُوَ نَسَى هَذَا الْأَمْرَ وَنَزَلَ مُتَكَبِّرًا أَيْضًا حَيْثُ قَالَ (إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ بَلِيلٌ لَا جَابَ) الْبَخَارِيُّ، وَمَعْنَى كَلَامِهِ أَنَّهُ حَتَّى لَوْ أَتَوْا لِيُحَارِبُوا فَأَنَا مُسْتَعِدٌّ لِلْحَرْبِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، وَهَذَا حَالُ الْمُتَكَبِّرِينَ دَائِمًا، فَقَوْلُ نَسَى أَنْ يَطْلُبَ الْأَمَانَ، وَنَسَى أَنَّهُمْ لَمْ يَطْلُبُوا مِنْهُ الْأَمَانَ أَيْضًا، وَمَضَى الْأَمْرُ عَلَى الْكَلَامِ دُونَ أَنْ يَتَبَّهَ، بِفَضْلِ اللَّهِ ﷻ.

(٣) أمر الرهن والسلف.

(٤) وهذا الذي يقوله المنافقون والكفار، ولا يقوله مسلم.

(٥) لِأَنَّهُ سَبَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ غَدَرَ أَوْ أَذِنَ فِي الْغَدْرِ، فَقَدْ كَفَرَ وَارْتَدَ عَنِ الْإِسْلَامِ، بِطَعْنِهِ فِي الرِّسُولِ ﷺ، فَمَنْ وَصَفَ الرِّسُولَ ﷺ بِأَيِّ صِفَةٍ نَقَضَ، لَا يَقْبَلُ مِنْهُ شَيْءٌ، بَلِ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ قَصِدَ غَيْرَ ذَلِكَ، طَالَمَا كَانَتْ صِفَةُ نَقَضَ، كَالَّذِينَ قَالُوا (إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ) فَقَالَ اللَّهُ ﷻ (قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ) * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) وَهَلْ يَقْبَلُ تَوْبَتَهُ ظَاهِرًا أَمْ لَا؟ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَوْ تَابَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ يَقْبَلُ تَوْبَتَهُ، لِأَنَّ اللَّهَ ﷻ قَالَ (فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ) فَدَعَاهُمُ اللَّهُ إِلَى التَّوْبَةِ، بَعْدَ أَنْ قَالُوا الْكُفْرَ، إِذْ قَالَ ﷻ (يَخْلَفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا وَبَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا يَنَالُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتُوبُوا يَعْلَمِ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ تَوْبَتَهُمْ بَاطِلَةٌ تَنْفَعُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْآيَةِ أَنَّهُ خَيْرٌ مُطْلَقًا، وَلَئِنْ اللَّهُ ﷻ قَالَ (وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) إِنْ لَمْ يَتُوبُوا، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْخَيْرَ قَدْ يَكُونُ فِي الْأَرْضِ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الزَّنْدِيقِ، حَتَّى مِنْ سَبِّ النَّبِيِّ ﷺ ظَاهِرًا، وَهَذَا الَّذِي فِيهِ خِلَافٌ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَرَجِّحُ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ تَوْبَةَ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ مِمَّنْ كَانَ مُسْلِمًا، فَارْتَدَّ بِذَلِكَ، أَوْ كَانَ مُعَاهِدًا، فَإِنَّهُ يَتَنَقَّضُ عَهْدُهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ سَبَّ النَّبِيِّ ﷺ أَغْلَظُ مِنْ كُلِّ

كَعَبَ قَدْ نَقَضَ عَهْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يُؤْمَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرُفِقَتَهُ، وَلَكِنَّهُ اسْتَأْنَسَ بِهِمْ^(١)، فَتَمَكَّنُوا مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عَهْدٍ وَلَا أَمَانٍ.

وَأَمَّا تَرْجَمَةُ الْبُخَارِيِّ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بَابِ الْفَتْكِ فِي الْحَرْبِ فَلَيْسَ مَعْنَاهُ الْحَرْبُ^(٢)، بَلْ الْفَتْكُ هُوَ الْقَتْلُ عَلَى غِرَّةٍ وَغَفْلَةٍ، وَالْغِيلَةُ نَحْوُهُ^(٣).

أمر، فيقول تقبل توبته باطناً ولا تقبل ظاهرًا، لحق النبي ﷺ ويوجب قتله حتمًا على أي حال، ولو أعلن التوبة، ويقول أن المنافقين الذين كانوا في زمن الرسول ﷺ كان هذا هو حقه ﷺ وهو الذي يتنازل عنه وهو قد تنازل، وأما من بعده فليس له أن يتنازل عن حق رسول الله ﷺ، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن القتل بسبب الردة للطعن في الرسول ﷺ المنافي للشهادة أن محمدًا رسول الله، وكذلك للطعن في الرسول ﷺ من المعاهد، ذميًا كان أو مستأمنًا أو معاهدًا يُنافي عهد الأمان والذمة وكل عهد من العهود، ولا يجوز لمسلم أبدًا أن يُعاهد على ترك المشركين يسبون رسول الله ﷺ، لذلك نقول أن هذا الأمر هو للردة، لا لحق النبي ﷺ الشخصي فقط، بل الاعتداء على حقه ﷺ بوصفه بصفات النقص ويسبه أو الطعن فيه هو ردة عن الإسلام، ولهذا وجب قتل من فعل ذلك، ولذلك إذا رجع إلى الإسلام، فالظاهر أنه تقبل توبته والله أعلى وأعلم، إلا أن الأمر فيه خلاف بين أهل العلم.

(١) ظن أنهم إنما جاؤا لأجل أخذ المال أو التمر ويرهنون السلاح الذي كان معهم، كان لأجل الرهن، فلم يستغرب وجود السلاح وامراته قد سمعت قعقة السلاح، ولذلك خافت وقالت (أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ) تقصد السلاح الذي يسفك به الدم، توقعت أن يقتل فطمأنها وقال (إِنَّمَا هُوَ أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيعِي أَبُو نَائِلَةَ) من أجل أنهم جاؤا يرهونه السلاح فاطمئن لذلك، فهذا معنى أنه استأنس

٣٢٦

(٢) كل النسخ الموجودة فيها (الحرب)، والصحيح أنها (الغدر).

(٣) الغيلة والاختيال والفتك بمعنى القتل على حين غرة، وفي الحديث الذي صححه الشيخ أحمد شاكر (الإيمان قيد الفتك)، ومن هنا قال بعض العلماء أن الفتك هو الغدر، ولكن الحقيقة أن الفتك يُطلق ويقصد به القتل على غرة، قد يكون غدرًا وقد يكون خدعة، أما الغدر فمعناه أن يُعطى أمانًا أو عهدًا واضحًا صريحًا ثم يستغل فرصة الأمان أو العهد ويقتل، ويكون غدرًا بنقض العهد، وأما القتل غيلة وهو الاختيال دون أن يكون هناك أمان فهو خدعة، فيؤمهم بأمر وهو ليس كذلك، يؤمهم أنه جاء للتجارة أو أنه جاء للسلف جاء للقرض دون أن يكون هناك أمان، لا عرفًا ولا صراحةً باللفظ، وبالتالي فهذا الذي بوب عليه البخاري، فالإيمان قيد الفتك أي الإيمان يمنع من الفتك يمنع من الغدر، وهناك الفتك الجائر، فالفتك إذا نزعنا: نوع بالغدر ونوع بالخداع، فالذي بالخداع ليس بمحرم أما الغدر فمحرم، والفرق بينهم أن الخداع هو أن يؤمهم بأمر يستأنس به دون أن يُصرح له بأمان ودون أن يؤمهم بحال من الأحوال، وإنما هو كما ذكرنا سألوهم أن يرهنهم وقالوا نرهنك السلاح، ونسي أو لم يتببه أنه لم يؤمهم ولم يؤمنوه، وأؤمهم

وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ بَعْضُهُمْ عَلَى جَوَازِ اغْتِيَالِ مَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ مِنَ الْكُفَّارِ وَتَبْيِثِهِ مِنْ غَيْرِ دُعَاءٍ إِلَى الْإِسْلَامِ ^(١).

محمد بن مسلمة أنه في مشقة مع النبي ﷺ قال (قَدْ أَرَادَ صَدَقَةٌ وَقَدْ عَنَّا) وهذا الذي استأذن فيه من العناء الذي ليس بمحبوب، وهو في الحقيقة يقصد أنه يتعب في مرضاة الله وفي طاعته ﷻ، وكل تعب في مرضاة الله ﷻ فهو مُثَابٌّ عليه، وقد قال تعالى (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ)، إذاً هناك نَصَبٌ يُصِيبُ الْإِنْسَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فظنَّ كعب بن الأشرف من شدة حقه على النبي ﷺ أن محمد بن مسلمة يوشك أن يترك الإسلام أو أنه في سخط من الإسلام، ولذا ترك قضية الأمن والأمان والعهد أو نسيها أو لم يلتفت إليها، وطلب منه ما طلب كما ذكرنا.

(١) وهو استدلال صحيح بشرط أن يكون هذا الاغتيال ليس عن طريق الغدر ليس عن طريق الأمان والعهد، ولذلك نقول قضية الاغتيالات التي قد تقع في بلاد الكفار وفي بلاد المسلمين، لابد من التفرقة، فمن دخل بلاد المسلمين من الكفار بقوة السلاح أو ياذن من احتل بلاد المسلمين، فهذا ليس له عهد ولا أمان؛ لأنه إنما دخل بقوة السلاح ولا عبرة بأن يقال أن ناساً من المسلمين قد عاهدوا هؤلاء المحتلين، عاهدوهم على أن يعطوهم البلاد وأن يتمكنوا من رقاب المسلمين، فهؤلاء أمثالهم، حكمهم حكم هؤلاء الذين دخلوا البلاد من الكفار بقوة السلاح، وحقيقة الأمر أن عهد هؤلاء وأمانهم ليس له أثر في دخول الناس الآخرين إلى البلاد، إنما دخلوها بقوة سلاح الكفار وتحت احتلال الكفار لبلاد المسلمين، ومن نافق من المسلمين ومن عاون هؤلاء وظاهرهم لا يعتبر عهده عهداً في حقيقة الأمر.

ثم في الحقيقة العهد والأمان لا يكون لجيوش بسلاحها، فلا يعطى واحد من المسلمين أماناً لجيش الكفار، فالأمان يمكن أن يكون لآحاد من الناس، بحيث يُعطى واحداً من المسلمين آحاداً من الكفار عهداً وأماناً، ويستقدمه إلى بلاد المسلمين لتجارة أو لزيارة أو لغير ذلك، فهذا صحيح، فقد قال النبي ﷺ (الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِدِمَتِهِمْ أَذْنَاهُمْ)، (د) ٢٧٥١ [قال الألباني]: حسن صحيح، فأدنى واحد من المسلمين لو أعطى أماناً لكان أماناً وعهداً لازماً على كل المسلمين أن يلتزموا به، مثل تأشيرة الدخول لبلاد الإسلام، ليست كما يعقدونها اليوم، إنما تأشيرة الدخول يملكها كل فرد مسلم يعطى إذنًا لكافر بالدخول بالأمان، فيكون أماناً على المسلمين، لا يلزم أن يكون الحاكم المسلم هو الذي يعطى ذلك الأمان في شرع الله ﷻ، وكذلك يجير العبد ويحير الفاسق وتحير المرأة، كما قال النبي ﷺ (قَدْ أَجْرْنَا مَنْ أَجَرْتَ يَا أُمَّ هَانِئٍ) متفق عليه، إلا أن يرفض الإمام ذلك، فيرد ذلك إلى مأمنه، ولا يستحل منه شيئاً حتى يرده إلى مأمنه، فإذا كان الإمام يرى أن هذا الرجل فيه خطر ولا يجوز أن يدخل بهذه الطريقة وقد يضر المسلمين، فلا يقول أمان هذا فاسد أو أمان تلك المرأة باطل، فيستحل أسره أو قتله، بل لا يجوز ذلك، وإنما يقول له لا أأذن لك فارجع إلى مأمنك فيرجع إلى بلده مرة ثانية، ويمنع هذا الذي كان فيه ضرر من تأمينه، أما المسلم الذي آمن رجلاً أو مجموعة وهم آحاد من الناس، وليس كما ذكرنا جيشاً وإنما هم آحاد

معدودة، والأمر في ذلك متروك للعرف، ولذلك نقول هذا أمان معتبر، ولذلك نقول أن من يأتون إلى بلاد المسلمين للسياسة ولو كانوا مجرمين كفاراً، ولو كانوا يأتون لأنواع من الفسق والفجور إلا أنهم لا يدخلون بالسلاح ولا بقوة السلاح، وإنما يأتون لأجل هذه الاستدعاءات أو البرامج، حتى ولو كان من يعطيهم إياها فاسقاً من الفساق من أصحاب شركات السياحة أو غيرها، فهذا أمان بلا شك، وهم لا يأتوا كما ذكرنا بقوة السلاح محتلين ولا شاهرين السلاح، بل يدخلون مستسلمين لما يُطلب منهم، يقال امش هنا كما يطلب منهم، ولذلك لا يجوز قتلهم حتى يُردوا إلى مأمهم. ومن يقول أنهم دخلوا بتأشيرة من حكومات قد ارتدت:

أولا هذا الكلام كما ذكرنا ليس فقط من الحكومات، وإنما صدر من أصحاب شركات سياحية (يمكن أن يكونوا نصارى؟؟؟)، قد أتوا بهم واستدعوهم وعملوا لهم برامج، فهذا أمان منهم ثم هم لا يعرفون ما وقعت فيه هذه الحكومات من أمور تخالف شرع الله ﷻ، وهم إنما أتوا على كون هؤلاء جميعاً مسلمين، وثبوت الردة لا بد أن يكون معيناً في مثل هذه الحالة، ليس لأنه قد وقع منه كفر نوعاً، بل لا بد وأن يكون بعينه قد كفر، حتى يسقط أمانه واعتباره، وهذا الأمر مخالف للواقع، أعني أن ثبوت الردة في هذا ليس صريحاً ولا أنه قد ثبت تعيين فلان وفلان وفلان بالردة، ولو كان كما ذكرنا في بعض الناس قد ثبتت رده، فليس هو وحده الذي أعطى الأمان، ومن هنا كان لا بد من تأمين من يدخل من الكفار إلى بلاد المسلمين بأمان بعض المسلمين، ولو كان فاسقاً، ولا يجوز الاعتداء عليهم بقتل أو أخذ مال أو غير ذلك، لأنهم مستأمنين، ومن دخل بلاد الكفار من المسلمين بأمان منهم فهو أمان منه لهم، طالما هو الذي طلب الأمان تصريحاً واستأذنهم في الدخول ووافق على شروطهم التي يوقع عليها عند طلب التأشيرة، فهذا الكلام صريح في الأمان، ثم هو يُقدم جواز سفر باسم دولة بينها وبين تلك الدول اتفاقات، فهو يطلبها باسم وزير خارجيتها أو باسم رئيسها أو باسم هيئة من هيئاتها ويطلب باسمه الدخول، فهذا بلا شك عهد وأمان منه لهم، كما أنه أمان منهم له، وهذا قول جمهور أهل العلم أن من طلب دخول بلاد الكفار بأمان ولو كانوا حريين - بمعنى أنهم يقاتلون المسلمين -، لكن هو لم يستطع دخول بلادهم عنوة ولا خفية ولا تلصصاً، وإنما طلب منهم أن يدخل بتأشيرة، كما لو دخل إنسان الآن مثلاً بلاد محتلة من خلال استأذان من احتلها، فلم يدخلها كما ذكرنا عنوة أو خلسة أو تلصصاً أو بأي طريق، بل دخلها بإذن منهم، فلا يفعل بهم شيئاً، لأنه عاهد هؤلاء، وإن لم يمنع ذلك المجاهدين من أهل البلد أن يقتلوه، لماذا؟ لأنه العهد الذي بينه وبينهم ليس عهداً بين الباقيين وبينهم، فمثلاً لو أراد أحد أن يدخل فلسطين ليفعل شيئاً في اليهود، فلا يدخل بإذنهم، فإنهم أذنوا لك، فهذا عهد بينك وبينهم، وأما أهل فلسطين فلا يلزمهم هذا العهد، لأنهم في بلاد الإسلام أصلاً والكفار قد دخلوها بقوة السلاح عنوة، ومن كان كذلك، فليس له عهد ولا أمان حتى يرجع عن ذلك، إلا أن يعاهده المسلمون، فمن دخل بجواز سفر من دولة بينها وبين هؤلاء عهد على عدم القتال، فهو لا بد وأن يلتزم بهذا الأمر، لأنه إنما دخل بهذا الاعتبار، فلذلك نقول الاغتيال في هذه الأحوال غير صحيح، أما إذا كان من أهل البلد نفسها، والكفار هم الذين احتلوا هذه

قوله: (إِنذَنْ لِي فَلَأَقْتُلَ)

مَعْنَاهُ: إِنذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ عَنِّي وَعَنْكَ مَا رَأَيْتَهُ مَصْلَحَةً مِنَ التَّعْرِضِ.

البلد، وقتل الكافر الذي دخل بقوة سلاح الكفار في تلك الحال سواء كان مقاتلاً أو غير مقاتل، فهذا ليس بينه وبينهم عهد، والله أعلى وأعلم.

ولذلك نقول تعميم الحكم في عمليات الاغتيال ونحوها بالجواز أو المنع، غير صحيح، كمن يعمم المنع ويقول هذا كله غدر، لا، بل لابد من التفرقة ولا بد من معرفة أحوال الناس في ذلك، ولا بد من معرفة الفرق بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار، وبلاد المسلمين التي أخذها الكفار بالقوة والبلاد التي دخلوها بالأمن أو بالعهد، فالتعميم في الأحكام وللأسف هذه صفة كثير ممن يتكلم في هذه الأبواب، وهم بين غالٍ ومُفرط، فغال يجعل كل الكفار في جميع البلاد كلهم معاهدين حتى المحتلين حتى من قتلوا المسلمين وسفكوا دمائهم وانتهكوا حرمتهم، يجعلهم معاهدين بعهود المنافقين، كما ذكرنا يقوم منافق وذنديق يعاون الكفار ويماثلهم ويبيع لهم بلده ووطنه ووطن المسلمين وثروات المسلمين لعشرات ومئات الألوف من جيوش الكفار، ويقول هذا عهد، هذا ليس بعهد، لا يصح أمان وعهد من يؤمن الكفار بجيوشهم حتى يدخلوا بلاد المسلمين محتلين لها، ولا يجوز لإمام مسلم بحال من الأحوال أن يسمح لجيوش الكفار أن تحتل بلاد المسلمين، هذا يقدر في ولايته وإمامته، إنما هو قام لأجل أن يحمي الحوزة، ويدافع عن البيضة ويمنع الكفار من دخول بلاد المسلمين، وأما أن يحتل الكفار بلاد المسلمين وقيموا فيها الكفر، ويحاربوا فيها الإسلام فكيف يُقال لمن أعطاهم هذا أنه إمام للمسلمين، هذا الفعل ضد مقصود الإمامة التي هي حراسة الدين وإقامة الدنيا بالدين، ومن ضمن حراسة الدين وإقامة الدنيا بالدين، أن يحفظ بلاد المسلمين من أن يحتلها الكفار وأن يقيموا فيها الكفر، وهذا أمر لا نزاع فيه بين العلماء أن هذا من وظائف الإمام وواجباته، فكيف يُقال أن هذا الذي عاهد الكفار على أن يحتلوا بلاد المسلمين وينزلوا بجيوشهم فيها وأن يقيموا فيها ما يريدون وأن تكون كلمتهم هي العليا، فكيف يُقال أن هذا أذن لهم في ذلك، يمكن لإمام المسلمين إن كان هناك عجز أو ضعف أن يُعاهد مدة من الزمن على ترك القتال، لا أنه يأذن لهم في أن ينزلوا بلاد المسلمين ويكون لهم حق في ذلك، ولذلك هناك فرق كبير بين هذا الذي يحدث في هذه الأمور وبين ما فعله النبي ﷺ من الصلح مع أهل الحديبية، وقد سبق الكلام عليه.

الغرض المقصود أن كعب بن الأشرف لم يكن له أمان بينه وبين محمد بن مسلمة ورفاقه، ولذا لم يكن هناك غدر، بل كان خدعة، وقد قال ﷺ (الْحَرْبُ خُدْعَةٌ) البخاري.

فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّعْرِيزِ، وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ بِكَلَامٍ بَاطِنُهُ صَحِيحٌ وَيَفْهَمُ مِنْهُ الْمُخَاطَبُ غَيْرَ ذَلِكَ، فَهَذَا جَائِزٌ فِي الْحَرْبِ وَغَيْرِهَا، مَا لَمْ يَمْنَعْ بِهِ حَقًّا شَرْعِيًّا^(١).

قَوْلُهُ: (وَقَدْ عَنَّا)

هَذَا مِنَ التَّعْرِيزِ الْجَائِزِ بَلِ الْمُسْتَحَبِّ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ فِي الْبَاطِنِ أَنَّهُ أَدَبْنَا بِأَدَابِ الشَّرْعِ الَّتِي فِيهَا تَعَبٌ لِكِنَّةِ تَعَبٍ فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ تَعَالَى، فَهُوَ مُحَبُّوبٌ لَنَا، وَالَّذِي فَهِمَ الْمُخَاطَبُ مِنْهُ الْعَنَاءَ الَّذِي لَيْسَ بِمُحَبُّوبٍ.

قَوْلُهُ: (وَأَيْضًا وَاللَّهُ لِيَمْلَنَّهُ) هُوَ يَفْتَحُ النَّاءَ وَالْمِيمَ، أَيُّ: تَضَجُّرُونَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا الضَّجَرِ^(١).

(١) فلا يجوز أن يُعرض على امرأته مثلاً أو يكذب عليها لكي يذهب بنوتها كما يفعل البعض لكي ينقصها حقها، ويجوز أن يكذب في الحرب وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، فمن أمثلة الذي لا يجوز كأن يقول لها والله العظيم ليس معي أموال وأنا فقير معدم، وهو أصلاً معه أموال، لكي يسقط حقها في النفقة، فترق له وتنفق من مالها، وربما أعطته من مالها، والبعض يأخذ هذا المال ويذهب يتزوج به مثلاً، فمثل هذا الكلام وإسقاط الحقوق لا يجوز بالكذب ولا بالتعريض.

وكذلك البعض يحتج به على جواز أن ينطق بالردة حتى يخدع الكفار، وهذا ليس بصحيح، فإن الله لم يأذن في النطق بكلمة الكفر إلا عند الإكراه، وليس عند مجرد توهم مصلحة، أو حتى عند تأكد وجود مصلحة، فلنا في تركها سعة، فإن الرسول ﷺ إنما أذن لهم في التعريض وهي واقعة عين لا عموم لها، حتى يُقال هي تدل على جواز أن ينطق بكلمة الكفر أو أن يفعل أفعال الكفر من أجل أن يتمكن منهم، كما قد يفعل بعض الجواسيس في الحروب المعاصرة أنه يلبس الصليب ويدخل الكنيسة ويظهر أنه يهودي أو نصراني ويتكلم بالكفر ويطعن في الإسلام، ويقول قد الرسول ﷺ لمحمد بن مسلمة (فقل) نقول هذه واقعة عين لم يقع فيها شيء من ذلك، والأصل هو ما قال الله ﷻ في قوله ﷻ (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)، لكن الذي يُحتمل هو أن يلبس لباسهم حتى يظنوه مثلهم، يلبس مثل جنود الكفار، فيظنوه واحداً منهم فيدخلونه، فهذا قد دخل خلسه بغير عهد ولا أمان كما ذكرنا، وهذا لم يرتكب كفراً في تلك الحالة، لأن هذا اللباس إنما يكون كفراً إذا كان بغرض التشبه والاتساق إليهم، وليس في كل الأحوال كذلك، فليس في كل أنواع اللباس يكون كفراً، فاللباس الذي يكون فيه شعار الكفار هو الذي يكون كفراً كالصليب مثلاً والزنار، وأما ما قد يحتمل مما يتشابه أو يكون مشتركاً أو حتى من ثيابهم لكن ليس فيه شعار الكفر، فيجوز أن يستعمله المسلم في تلك الحالة.

قوله: (يُسَبَّ إِنْ أَحَدَنَا فَيَقَالَ: رَهْنٌ فِي وَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرٍ) هَكَذَا هُوَ فِي الرِّوَايَاتِ الْمَعْرُوفَةِ فِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ (يُسَبَّ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ السَّيْنِ الْمُثَمَّلَةِ مِنْ السَّبِّ (٢)، وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ رِوَايَةِ بَعْضِ الرُّوَاةِ كِتَابَ مُسْلِمٍ (يُسَبَّ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ مِنَ الشَّبَابِ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ (٣)، وَ (الْوَسْقُ) يَفْتَحُ الْوَاوَ وَكَسْرُهَا، وَأَصْلُهُ: الْحِمْلُ (٤). قوله: (نَرَهَنَكَ اللَّامَةُ) هِيَ بِالْهَمْزَةِ، وَفَسَّرَهَا فِي الْكِتَابِ بِأَمَّا السَّلَاحَ، وَهُوَ كَمَا قَالَ. قوله: (وَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِالْحَارِثِ وَأَبُو عَبْسٍ بْنُ جَبْرِ وَعَبَادُ بْنُ بِشْرٍ) أَمَّا (الْحَارِثُ) فَهُوَ: الْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ بْنُ أَخِي سَعْدِ بْنِ عَبَادَةَ. وَأَمَّا (أَبُو عَبْسٍ) فَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَقِيلَ: عَبْدُ اللَّهِ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ، وَهُوَ (جَبْرٌ) يَفْتَحُ الْجِيمَ وَإِسْكَانَ الْبَاءِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ، وَيُقَالُ: ابْنُ جَابِرٍ (٥)، وَهُوَ أَنْصَارِيُّ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ، شَهِدَ بَدْرًا وَسَائِرَ الْمُشَاهِدِ، وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدُ الْعُزَّى، وَهُوَ وَقَعَ فِي

(١) أَيِ سَيِّصِيكُمْ مِلًّا وَضَجَرَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا، لِأَنَّهُ مَازَالَ حَقْدُهُ الْعَظِيمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ: (إِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ الْآنَ، وَنَكَرُهُ أَنْ نَدْعُهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ أَمْرُهُ، قَالَ: وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُسَلِّفَنِي سَلَفًا، قَالَ: فَمَا تَرَهْنُنِي؟)، هَذَا الَّذِي بَرَّرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمَةَ اسْتِمْرَارَهُ فِي طَلَبِ الْقَرْضِ أَوْ طَلَبِ السَّلَفِ.

(٢) وَهُوَ الشَّتْمُ.

(٣) لَيْسَ أَنَّهُ (يُسَبَّ) وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ رَهْنٌ، وَإِنَّمَا يُسَبُّ عِنْدَ الْمُخَاصِمَةِ.

(٤) سِتُونَ صَاعًا، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَرَبَ كَانَ عِنْدَهُمْ رَهْنُ النِّسَاءِ أَمْرًا عَظِيمًا، لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ (قَالَ: أَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ، أَنْتَ رَهْنُكَ نِسَاءً نَا؟)، وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ يَكُونُ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَوْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ وَبَاعَ أَهْلَ الْحَرْبِ لِلْمُسْلِمِ أَوْ لَادَهُمْ أَوْ نِسَائِهِمْ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُمْ أَبَوَا ذَلِكَ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ هَذَا كَانَ مَعْتَادًا عِنْدَهُمْ، وَلَيْسَ هُنَاكَ نَهْيٌ شَرْعِيٌّ فِي مُعَامَلَةِ الْكُفَّارِ بِذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ كَلَامُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ نَظَرٌ.

بالنسبة إلى مسألة الأمان: التأشيرة المزورة مثل الصحيحة، لأن العبرة بأنه يطلب منهم الأمان لشخصه الحاضر الآن، والدخول بطلب منهم، فكونه يزور جواز السفر وخاصة أنه مكتوب فيه اسمهم الحامل هذا الجواز الدخول باسم الدولة التي خرج باسمها الجواز، فهو يطلب طلب صريح في الدخول باسم هؤلاء وبأمان بضوابطهم، فالتأشيرة المزورة والجواز المزور مثل الصحيح في اعتبار الأمان.

(٥) هُوَ أَبُو عَبْسٍ بْنُ جَبْرِ، وَقِيلَ ابْنُ جَابِرٍ.

مُعْظَمُ النُّسَخِ (وَأَبُو عَبْسٍ) بِالْوَاوِ، وَفِي بَعْضِهَا (وَأَبِي عَبْسٍ) بِالْيَاءِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ، وَالْأَوَّلُ صَحِيحٌ أَيْضًا، وَيَكُونُ مَعْطُوفًا عَلَى الضَّمِيرِ فِي (يَأْتِيهِ) ^(١).

قَوْلُهُ: (كَأَنَّهُ صَوْتُ دَمٍ) أَيُّ: صَوْتُ طَالِبٍ أَوْ سَوِّطِ سَافِكٍ دَمٍ، هَكَذَا فَسَّرُوهُ ^(٢).

قَوْلُهُ: (فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا مُحَمَّدٌ وَرَضِيْعُهُ وَأَبُو نَائِلَةَ) ^(٣) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ.

قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : قَالَ لَنَا شَيْخُنَا الْقَاضِي الشَّهِيدُ: صَوَابُهُ أَنْ يُقَالَ إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدٌ وَرَضِيْعُهُ أَبُو نَائِلَةَ، وَكَذَا ذَكَرَ أَهْلُ السِّيَرِ أَنَّ أَبَا نَائِلَةَ كَانَ رَضِيْعًا لِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَوَقَعَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ (وَرَضِيْعِي أَبُو نَائِلَةَ) قَالَ: وَهَذَا عِنْدِي لَهُ وَجْهٌ إِنْ صَحَّ أَنَّهُ كَانَ رَضِيْعًا لِمُحَمَّدٍ ^(٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٤٣ - بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ.

(١) فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِالْحَارِثِ وَأَبِي عَبْسٍ، وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْآخَرَى رَوَايَةُ (أَبُو عَبْسٍ) أَنْ يَأْتِيَهُ بِالْحَارِثِ وَأَبُو عَبْسٍ وَاعَدَهُ أَيْضًا.

(٢) كَمَا ذَكَرْنَا أَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ قَعْقَعَةِ السِّلَاحِ فَعَرَفَتْ أَنَّ قَوْمًا قَدْ جَاءُوا بِالسِّلَاحِ، كَأَنَّهُمْ يَطْلُبُونَ سَفَكَ دَمٍ.

(٣) وَلَيْسَ (وَأَبُو نَائِلَةَ).

(٤) الْمَشْهُورُ أَنَّ أَبَا نَائِلَةَ رَضِيْعٌ مُحَمَّدٍ.

كَيْفَ قَالَ الْقَاضِي الشَّهِيدُ؟ هَذَا فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، وَإِذَا أُطْلِقَ ذَلِكَ حَيْثُ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ مَعَ الْكُفَّارِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُقَالَ، إِلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ مَانِعٌ، كَالْغُلُولِ، وَإِنَّمَا الْمَنْهَى عَنْهُ التَّرْكِيَّةُ عِنْدَ اللَّهِ ﷻ، وَأَمَّا أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا وَيُطْلَقَ عَلَيْهِ قَتْلُ شَهِيدٍ، فَمَا أَكْثَرَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ السِّيَرِ، فَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا فَلَانٌ شَهِيدٌ فَلَانٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فَلَانٌ شَهِيدٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٌ » مُسْلِمٌ، فَلَمْ يَمْنَعْهُمْ مِنَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَمَنْعَهُمْ مِنَ الْغَالِ أَنْ يُطْلَقُوا عَلَيْهِ شَهِيدًا، وَكَمَا ذَكَرْنَا يُطْلَقُ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا فِي التَّرْكِيَّةِ عِنْدَ اللَّهِ، فَلَا نَدْرِي هَلْ عِنْدَهُ بَعْضُ الذُّنُوبِ وَحُقُوقِ الْعِبَادَةِ الَّتِي تَمْنَعُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ حُكْمَ الشَّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ ﷻ أَمْ لَا؟.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عُلْيَةَ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ قَالَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بَغْلَسَ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرِي نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي زَقَاقٍ خَيْبَرَ وَإِنْ رَكِبْتِي لَتَمَسَّ فِخْذُ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَأَنْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فِخْذِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فِخْذِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ «اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبْتُ خَيْبَرَ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ». قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ - قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا - وَالْخَمِيسُ ^(١) قَالَ وَأَصْبَنَاهَا عَنْوَةً.

[انحسر: انكشف؛ الخميس: الجيش لقسمته خمسة أقسام المقدمة والساقة والميمنة والميسرة والقلب؛ العنوة: القهر؛ الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح].
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدِمِي تَمَسُّ قَدَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَاتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ وَخَرَجُوا بِفُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «خَرِبْتُ خَيْبَرَ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ». قَالَ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
[المكاتل: جمع مكل وهو القفة الكبيرة؛ المرور: جمع مروهي المساحي أو المجارف من حديد].
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ قَالَ «إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ».
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ - وَالْفُظْ لَأَبْنِ عَبَّادٍ - قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَتَسَيَّرْنَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ أَلَا تَسْمِعُنَا مِنْ

(١) أي [محمد والخميس]، أي والجيش.

هُنَيْهَاتِكَ^(١) وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَاعْفِرْ فِدَاءَكَ مَا اقْتَنِينا وَبَتَّ الْأَقْدَامُ إِنْ لَا قَيْنَا وَالْقَيْنُ سَكِينَةٌ عَلَيْنَا إِنْ إِذَا صَبَحَ بَنَاتُنَا وَبِالصَّبَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ هَذَا السَّائِقُ». قَالُوا عَامِرٌ. قَالَ «يَرْحِمُهُ اللَّهُ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْلَا أَمْتَعْتَنَا بِهِ. قَالَ فَاتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَصَرْنَا هُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَا عَلَيْكُمْ». قَالَ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي فَتَحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا هَذِهِ النَّيِّرَانُ عَلَى أَيْ شَيْءٍ تُوقِدُونَ». فَقَالُوا عَلَى لَحْمٍ. قَالَ «أَيُّ لَحْمٍ». قَالُوا لَحْمُ حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا». فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ يَهْرِيقُوهَا وَيَغْسِلُوهَا فَقَالَ «أَوْ ذَاكَ». قَالَ فَلَمَّا تَصَافَى الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ فِيهِ قَصْرٌ فَتَنَاولَ بِهِ سَاقُ يَهُودِيٍّ لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ فَأَصَابَ رَكْبَةً عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ قَالَ فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي قَالَ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاكِنًا قَالَ «مَا لُكَ». قُلْتُ لَهُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبَطَ عَمَلُهُ قَالَ «مَنْ قَالَهُ». قُلْتُ فَلَا يُؤْمَرُ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ «كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لِأَجْرَيْنِ». وَجَمَعَ بَيْنَ إَصْبَعَيْهِ «إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قُلْ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلُهُ». وَخَالَفَ قَتِيْبَةَ مُحَمَّدًا فِي الْحَدِيثِ فِي حَرْفَيْنِ وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ عَبَّادٍ وَأَلْقَى سَكِينَةً عَلَيْنَا^(٢).

[المخمصة: الجوع الشديد؛ ذباب: طرف السيف الأسفل الذي يضرب به].

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ - وَسَبَّهِ غَيْرُ ابْنِ وَهْبٍ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ - أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ أَخِي قِتَالًا شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ^(٣) وَشَكُوا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ فِي سِلَاحِهِ. وَشَكُوا فِي بَعْضِ أَمْرِهِ. قَالَ سَلَمَةُ فَقَتَلَ

(١) يعني أراجيزك.

(٢) بدل (وَالْقَيْنِ).

(٣) أي تكلموا.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خَيْرِ قُلْتُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذْنِي لِي أَنْ أَرْجُزَ لَكَ. فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَعْلَمُ مَا تَقُولُ قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْتُمْ وَلَا تَصَدَقْتُمْ وَلَا صَلَّيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «صَدَقْتَ». وَأَنْزَلَنِي سَكِينَةً عَلَيْنَا وَتَبَّتِ الْأَقْدَامُ إِنَّ لِقَيْنَا وَالْمُشْرُكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا قَالَ فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجَزِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ قَالَ هَذَا». قُلْتُ قَالَهُ أَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَرْحِمُهُ اللَّهُ». قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا لِيَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ يَقُولُونَ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَ لَسْلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ - حِينَ قُلْتُ إِنَّ نَاسًا يَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كَذَبُوا مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ». وَأَشَارَ بِإِصْبَعِيهِ.

قوله: (فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بَغْلَسِي)

- فِيهِ: اسْتِخْبَابُ التَّبَكُّيرِ بِالصَّلَاةِ أَوَّلِ الْوَقْتِ.

- وَأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الصُّبْحِ غَدَاةً^(١)، فَيَكُونُ رَدًّا عَلَى مَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِنَا: إِنَّهُ مَكْرُوهٌ.

وَقَدْ سَبَقَ شَرْحُ حَدِيثِ أَنَسٍ هَذَا فِي كِتَابِ الْمُسَاقَاةِ، وَذَكَرْنَا أَنَّ فِيهِ:

- جَوَازُ الْإِرْزَادِ عَلَى الدَّابَّةِ إِذَا كَانَتْ مُطِيقَةً^(٢).

- وَأَنَّ إِجْرَاءَ الْفَرَسِ وَالْإِغَارَةَ لَيْسَ بِنَقْصٍ وَلَا هَادِمٍ لِلْمُرُوءَةِ، بَلْ هُوَ سُنَّةٌ وَفَضِيلَةٌ، وَهُوَ مِنْ مَقَاصِدِ الْقِتَالِ^(٣).

قوله: (وَأَنْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ)

هَذَا مِمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ أَصْحَابُ مَالِكٍ وَمَنْ وَافَقَهُمْ عَلَى أَنَّ الْفَخِذَ لَيْسَتْ عَوْرَةٌ مِنَ الرَّجُلِ.

(١) صلاة الغداة أي صلاة الصبح.

(٢) فأبو طلحة أَرَدَفَ أَنَسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

(٣) الجرى به والإسراع به (فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ) أي أجرى فرسه، فجعله يجرى فى زقاق خيبر.

وَمَذْهَبَنَا وَمَذْهَبَ آخَرِينَ أَنَّهَا عَوْرَةٌ، وَقَدْ جَاءَتْ بِكُونِهَا عَوْرَةٌ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ ^(١).
وَتَأَوَّلَ أَصْحَابُنَا حَدِيثَ أَنَسٍ رضي الله عنه هَذَا عَلَى أَنَّهُ انْحَسَرَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ لِضُرُورَةِ الْإِغَارَةِ
وَالْإِجْرَاءِ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ اسْتَدَامَ كَشَفَ الْفَخْدِ مَعَ إِمْكَانِ السَّتْرِ ^(٢).
وَأَمَّا قَوْلُ أَنَسٍ: (فَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَخْدِهِ صلى الله عليه وسلم)
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَيْهِ فَجَاءَهُ، لَا أَنَّهُ تَعَمَّدَهُ.
وَأَمَّا رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَسَرَ الْإِزَارَ، فَمَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ انْحَسَرَ ^(٣) كَمَا
فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ.
وَأَجَابَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ عَنْ هَذَا فَقَالَ: هُوَ صلى الله عليه وسلم أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ أَنْ يَتَّيْلَهُ
بِانْكِشَافِ عَوْرَتِهِ ^(٤).
وَأَصْحَابُنَا يُجِيبُونَ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الْإِنْسَانِ فَلَا تَقْصُ عَلَيْهِ فِيهِ، وَلَا يَمْتَنِعُ مِثْلُهُ ^(٥).

(١) كحديث (خَمَّرَ فَخْدَكَ يَا مَعْمَرُ، فَإِنَّ الْفَخْدَ عَوْرَةٌ)، (حم) ٢٢٥٤٨، انظر صحيح الجامع: ٤١٥٧،
وقال الأرنبوط: حديث حسن، وذلك بطرقه، إذ ثبتت أحاديث بمثل هذا الإسناد، فثبت دليلاً.
(٢) الظاهر والله أعلى وأعلم، أنه ظل مدة، لأن أنس رضي الله عنه قال (وَأِنْ رُكِنَتِي لَتَمَسَّ فَخْدَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)
وَأَنْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخْدِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَخْدِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)، فهذا دليل على أنها كانت مدة.
(٣) هذا ليس بظاهر، فرواية البخاري صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حسر إزاره، لكن كان في وجود
خادمه أنس رضي الله عنه، ومن هو مقرب منه، وليس أمام كل الناس.
(٤) وهذا هو الصحيح، أن الله عز وجل عصمه في الجاهلية عن ذلك، فحين كشف عورته صلى الله عليه وسلم أثناء بناء
الكعبة حين كان يضع الأحجار على عاتقه صلى الله عليه وسلم فخر صريعاً، وقال ثوبى وامتنع بعد ذلك، فعصم قبل
النبوة أن تنكشف عورته، فما روى بعد ذلك عرياناً قط، وما شوهدت عورته صلى الله عليه وسلم أمام الناس، فكيف بعد
النبوة؟، ولذلك قول المالكية هو الصحيح.

(٥) لكن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم حسر الإزار كما رواه البخاري، ولا دليل على هذا التأويل، لكن نقول
أن الجمع ممكن، لقول أكثر المالكية أن الفخذ عورة مخفية يجوز إظهارها أمام الأقارب والخدم ونحو
ذلك، ولا يجوز إظهارها أمام عامة الناس ولا في الطرقات، وهذا هو الصحيح في هذا الباب، أن فخذ
الرجل ليس كقبله ولا دبره، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ أبي ذر، وكما قال ابن حزم: ولا يقول أحد
من أهل العلم ولا يتصور جواز أن يضرب بيده ولو من فوق الثياب على قبل رجل ولا دبره ولا على
عورة امرأة ولا من فوق الثياب، البعض يقول هذا ضرب من فوق الثياب نعم، ولكن هل يجوز أن

قوله: (الله أكبر خربت خيبر)

فيه: استخباب التكبير عند اللقاء.

قال القاضي: قيل: تقاءل بخرايها بما رآه في أيديهم من آلات الخراب من الفؤوس والمساحي وغيرها، وقيل: أخذه من اسمها^(١)، والأصح أنه أعلمه الله تعالى بذلك^(٢).

قوله ﷺ: (إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين)

(الساحة): الفناء، وأصلها: الفضاء بين المنازل.

ففيه: جواز الاستشهاد في مثل هذا السياق بالقرآن في الأمور المحققة^(٣)، وقد جاء لهذا نظائر كثيرة، كما سبق قريباً في فتح مكة أنه ﷺ جعل يطعن في الأصنام ويقول: (جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، جاء الحق وزهق الباطل).

يضرب على قبل إنسان على عورته المغلظة من فوق الثياب، فلا نزاع لا يجوز ذلك، فهذا دليل على أن هناك فرق بين الفخذ وبين القبل والدبر من الرجل، وبين ما هو عورة من المرأة، بل لا يجوز أن يضرب بيده على صدر امرأة من فوق الثياب باتفاق أهل العلم، ولا على فخذها، فإذا كان الأمر كذلك، دل ذلك على الفرق بين فخذ الرجل وبين قبله ودبره، كما أن القبل والدبر حكمهم من الرجل حكم الفخذ والصدر والثدى والبطن من المرأة، وكذا بالأولى الفرج، فهذا دليل على قول المالكية والله أعلى وأعلم، من أن الفخذ عورة مخفية يمكن أن يكون هذا في حضور بعض الرجال المقربين كزوج ابنته مثلاً أو أبي زوجته كما فعل النبي ﷺ، فقد كان كاشفاً عن فخذيه في حضور أبي بكر وعمر، فلما دخل عثمان أرخى النبي ﷺ ثوبه وقال «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة» مسلم، ففعل هذا حياءً ولم يفعله لأن عورته كانت مكشوفة ﷺ، العورة التي لا يجوز أن تكشف لمثل هؤلاء، لكن حياءً من عثمان ﷺ، من هنا نقول أن الصحيح أن الفخذ عورة مخفية، ليس كالعورة المغلظة، ومعنى مخفية أنه يمكن أن تكشف في وجود المقربين عند الحاجة إلى ذلك، بخلاف العورة المغلظة، فلا يجوز أن تظهر إلا للزوج أو ملك اليمين أو عند الحاجة أو الضرورة، كما قال النبي ﷺ (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)، وغيرهم لا بد من وجود حاجة أو ضرورة والله أعلى وأعلم.

(١) خيبر، ولكن خيبر فيها [خ ب ر] وليس [خ ر ب].

(٢) وهذا هو الصحيح، وهو أن الرسول ﷺ قال (خربت خيبر) يعني على اليهود، وليس أنها على المسلمين خراب خيبر على أهلها، لم يعد لهم فيها ملك ولا بساكن ولا مساكن، وإنما بقوا فيها أجراً أو مشاركين مساقين للمسلمين، على أن للمسلمين أن ينقلوهم منها متى أرادوا.

(٣) لأن الرسول ﷺ أعلم بذلك وحياً، وهو من معجزاته الظاهرة ﷺ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ عَلَى ضَرْبِ الْأَمْثَالِ فِي الْمُحَاوَرَاتِ وَالْمُزَحِّ وَلَعُو الْحَدِيثِ، فَيُكْرَهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ تَعْظِيمًا لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى (١).

قَوْلُهُ: (مُحَمَّدٌ، وَالْحَمِيسُ) هُوَ الْجَيْشُ، وَقَدْ فَسَّرَهُ بِذَلِكَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ. قَالُوا: سُمِّيَ خَمِيسًا لِأَنَّهُ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ: مَيْمَنَةٌ وَمَيْسَرَةٌ وَمُقَدِّمَةٌ وَمُؤَخَّرَةٌ وَقَلْبٌ.

قَالَ الْقَاضِي: وَرَوَيْنَاهُ بِرَفْعِ (الْحَمِيسِ) عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ (مُحَمَّدٌ) وَبِنَصْبِهَا عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مَعَهُ (٢). قَوْلُهُ: (أَصْبَنَاهَا عَنُوةً) هِيَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ، أَيُّ: قَهْرًا لَا صَلَاحًا.

قَالَ الْقَاضِي: قَالَ الْمَازِرِيُّ: ظَاهِرُ هَذَا أَنَّهَا كُلُّهَا فُتِحَتْ عَنُوةً، وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ بَعْضَهَا فُتِحَ عَنُوةً، وَبَعْضُهَا صَلَاحًا (٣).

قَالَ: وَقَدْ يُشْكَلُ مَا رَوَى فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ قَسَمَهَا نِصْفَيْنِ، نِصْفًا لِنَوَائِبِهِ وَحَاجَتِهِ، وَنِصْفًا لِلْمُسْلِمِينَ.

قَالَ: وَجَوَابُهُ مَا قَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ كَانَ حَوْلَهَا ضِيَاعٌ وَقُرَى أَجْلَى عَنْهَا أَهْلُهَا، فَكَانَتْ خَالِصَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ وَمَا سِوَاهَا لِلْغَانِمِينَ، فَكَانَ قَدْرُ الَّذِي خَلَوْا عَنْهُ النِّصْفُ، فَلِهَذَا قُسِمَ نِصْفَيْنِ (٤).

قَالَ الْقَاضِي: فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْإِغَارَةَ عَلَى الْعَدُوِّ يُسْتَحَبُّ كَوْنُهَا أَوَّلَ النَّهَارِ عِنْدَ الصُّبْحِ، لِأَنَّهُ وَقْتُ غِرَّتِهِمْ وَغَفْلَةِ أَكْثَرِهِمْ، ثُمَّ يُضِيءُ لَهُمُ النَّهَارُ لَمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، بِخِلَافِ مُلَاقَاةِ الْجُيُوشِ وَمُصَافَفَتِهِمْ وَمُنَاصَبَةِ الْحُصُونِ؛ فَإِنَّ هَذَا يُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ بَعْدَ الزَّوَالِ، لِيَدُومَ النِّشَاطُ بِبَرْدِ الْوَقْتِ بِخِلَافِ ضِدِّهِ.

(١) وأما إذا استعمل ذلك على جهة الاستهزاء بالآيات، فإن هذا يكون كفرًا والعياذ بالله.

(٢) والأشهر الرفع.

(٣) والظاهر أن فيها جزءً فُتِحَ صَلَاحًا.

(٤) بل يحتج به الجمهور على أن الأرض يمكن أن لا يقسمها الإمام بين الغانمين، فالإمام في الأرض مخير بين أن يجعلها وقفًا للمسلمين كما فعل عمر رضي الله عنه في أرض الخراج، وبين أن يقسمها، وهذا استدلال بأن الرسول ﷺ قَسَمَ أرضَ خيبر، فجزء قَسَمَهُ بين أصحابه غنيمَةً، وجزء جعله لنوائبه، وهو معنى أرض الخراج، والله أعلم.

قوله: (وَخَرَجُوا بِفُؤُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ)
 (الفُؤُوس): بِالْهَمْزَةِ، جَمْعُ فَأْسٍ بِالْهَمْزَةِ، كَرَأْسٍ وَرُءُوسٍ.
 وَ (المَكَاتِلُ): جَمْعُ مِكَتَلٍ بِكَسْرِ المِيمِ، وَهُوَ: الْفُقَّةُ، يُقَالُ لَهُ: مِكَتَلٌ، وَقُفَّةٌ وَزَبِيلٌ وَزَبِيلٌ وَعِرْقٌ وَسَفِيْفَةٌ بِالسَّيْنِ الْمُثَمَّلَةِ وَبِفَاءَيْنِ.
 وَ (المُرُورُ): جَمْعُ مَرٍّ بِفَتْحِ المِيمِ، وَهِيَ الْمَسَاحِي، قَالَ الْقَاضِي: قِيلَ: هِيَ حِبَالُهُمُ الَّتِي يَصْعَدُونَ بِهَا إِلَى النَّخْلِ، وَاحِدَهَا: مَرٌّ، وَمُرٌّ، وَقِيلَ: مَسَاحِيَهُمْ وَاحِدَهَا: مَرٌّ، لَا غَيْرَ.
 قوله: (أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنِيَّاتِكَ)
 وَفِي بَعْضِ النُّسخِ (مِنْ هُنِيَّاتِكَ) أَي: أَرَا حِيزَكَ، وَالهِنَةُ يَقَعُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ^(١).
 وَفِيهِ: جَوَازُ إِنْشَاءِ الْأَرَا حِيزِ^(٢) وَغَيْرَهَا مِنَ الشَّعْرِ وَسَمَاعِهَا مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَلَامٌ مَذْمُومٌ،
 وَالشَّعْرُ كَلَامٌ حَسَنٌ حَسَنٌ، وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ^(٣).

(١) هنية وهنية تصغير هنة أو الهنة.

(٢) أي يقولها، والظاهر أنها ينشدها، والإنشاد رفع الصوت وتحسينه حتى تُسرَّع الإبل في السير، ولذا سُمِّي سائقًا.

(٣) أقول فبعدًا لمن احتج بهذا وأمثاله من الأدلة التي تدل على جواز إنشاد الشعر، بل واستحباب ما كان فيه ذكر الله وما كان فيه تشجيع على الجهاد وتخفيف عناء السفر كما في هذا الحديث، فاحتجوا بهذا على جواز ما تعرفون ويعرفون من أنواع المفاصد التي في المعازف والأغاني المعاصرة التي ليس فيها إلا أنواع الفساد المتعددة، وأما الآلات: فلم يكن هذا الإنشاد و تحسين الصوت فيه فلم يكن بالآلة، وإنما كانوا يسرون في طريق غزوهم، وأما الآلات فقد ورد فيها من الأحاديث الصحيحة ما يدل على تحريمها ما عدا الدف، إذ ثبت أن النبي ﷺ قال (لِيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْحُمْرَ وَالْمَعَارِفَ) رواه البخاري معلقًا مجزومًا به، ولم يتفرد به هشام بن عمار وهو من شيوخ البخاري، وإن لم يكن في صحيحه، ولكن وثقه يحيى بن معين وجماعة من العلماء، وإنما أخذوا عليه أنه اختلط في آخر عمره فكان يُلقن، وقد تابعه غيره فانتفت هذه الشبهة، والحديث صحيح وله طرق متعددة، وزعم ابن حزم أنه لا يصح لأنه منقطع لم يذكر البخاري من حديثه به، وإنما قال (وقال هشام بن عمار)، وهذا القدر باطل من وجوه ذكرها النووي عند تعرضه لهذا الحديث، فقال (١٨/١): (أحدها: أنه لا انقطاع في هذا أصلاً من جهة أن البخاري لقي هشامًا وسمع منه، وقد قرنا في كتابنا علوم الحديث أنه إذا تحقق اللقاء والسمع مع السلامة من التدليس حمل ما يرويه عنه على السماع بأى لفظ كان، كما يحمل قول الصحابي قال رسول الله

ﷺ على سماعه منه إذا لم يظهر خلافه، وكذا غير قال من الألفاظ. الثاني: أن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من غير جهة البخارى).

- وأما المعلوم الآن من أنواع الأغاني، فلا يشك عاقل - لا أقول عالم، بل عاقل عنده بقية من الفطرة السليمة - في تحريمها، وهى تتضمن أنواع الفحش والبذاء وأنواع الحث على الفجور والفساد، فضلاً عما اقترن به قبل زماننا وفي زماننا من النساء كاشفات العورات، وباعجبا لمن يقول أنا أحب سماع أم كلثوم، أو ما يدرى كيف كانت تخرج متبرجة سافرة عارية الرأس والذراعين والساقين، والناس ينظرون وحوها الرجال أكثر وأضعاف من النساء، فهذا المنكر المحرم وحده كاف في كراهية مثل هذه الأغاني، وأما ما تتضمنه الكلمات من منكرات فتحتاج إلى كتب ليس عند هذه المرأة وحدها، بل عند كل المغنين في الأزمنة الماضية والمستقبلية، أضف إلى ذلك ما في زماننا من تصوير الشابات الفتيات شبه عاريات فيما يُعرف بالفيديو كليب وغيره، وأنواع المنكرات التى تُصور أثناء الأغنية نسأل الله العافية.

فلا يمكن لعاقل أن يقيس تلك الأغاني على ما هو بمثل كلام عامر والذى يدل على عقيدة صحيحة، فالذى قاله عامر ما أحسنه وما أجمله، قال (وَاللّٰهُ لَوْ لَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا)، فهو اعتراف بنعمة الله ﷻ ومثته على عباده المؤمنين، وأنه لولا هو ﷻ ما اهتدوا، فأفعال العباد المؤمنين من الأعمال الصالحة منه من الله عليهم، والهداية التى اهتدوا بها هى هبة من الله وهى نعمة تحتاج إلى شكر، وأول درجات الشكر الاعتراف بالنعمة ونسبتها إلى الله والقسم على ذلك.

- وهذه الجملة (وَاللّٰهُ لَوْ لَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا) من أعظم ما يُرد به على المعتزلة القدرية نفاة خلق الله لأفعال العباد، ففيه الرد على فرق الجبرية وفرق القدرية، (لَوْ لَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا):

دليل على القدرية النفاة، لأن أفعال العباد هى كما ذكرنا بتوفيق من الله وهبة منه، فهى مخلوقة.

ورد على الجبرية، لأن فى هذه الأرجوزة نسبة الأفعال إلى العباد، فالعباد فاعلون حقيقة هم اهتدوا وتصدقوا وصلوا والله هداهم وجعلهم يتصدقون وجعلهم يصلون جعلهم يقيمون الصلاة، فهذا فعله بهم والصلاة فعل العباد، فهو ﷻ هداهم وهم اهتدوا والله جعلهم يتصدقون وجعلهم يقيمون الصلاة، فالجعل فعله، والصلاة فعلهم والصدقة فعلهم والاهتداء فعلهم.

فأما القدرية فيقولون لا دخل لله فى أفعال العباد، وإنما أقصى ما عندهم إثبات العلم، والآيات التى قال عنها النبي ﷺ (صدقت)، ليس فيها أنك تعلم أننا اهتدينا أو أنك كنت تعلم أننا ستصدق وسنصوم، وإنما قال (وَاللّٰهُ لَوْ لَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا) أي والله لولا أنت ما اهتدينا، فكيف يكون العلم فقط هو المثبت، فهذه الآيات تُثبت خلق الله ﷻ لأفعال العباد وتثبت إرادته فى أفعالهم الاختيارية المنسوبة إليهم.

أما الجبرية فقالوا ليس لنا فعل، إنما هى أفعال الله بنا فقط، وأنكروا أن يكون العباد فاعلون حقيقة، وأولوا ذلك على المجاز، فكأنهم قالوا [والله لولا أنت ما خلقنا، والله لولا أنت ما دقت قلوبنا، والله لولا أنت ما نمت أجسادنا]، عجباً والله، الأفعال التى وردت هنا كلها أفعال اختيارية، أفعال مما تقع بإرادة العباد، وليست مجردة عنها وهى منسوبة إلى الله خلقاً وإيجاداً، فالله الذى جعلهم يوجدونها.

قوله: (فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ)

فيه: استَحْبَابُ الْحُدَا فِي الْأَسْفَارِ، لِنَشِيطِ النُّفُوسِ وَالذَّوَابِّ عَلَى قَطْعِ الطَّرِيقِ وَاشْتِغَالِهَا بِسَمَاعِهِ عَنِ الْإِحْسَاسِ بِأَلَمِ السَّيْرِ^(١).
قوله: (اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا)

- وفيه إثبات المرتبة الثالثة والرابعة من درجات الإيمان بالقدر عند أهل السنة، وإثبات خلق أفعال العباد وإثبات أن العباد فاعلون حقيقة وليس مجازاً فقط، وكذا تثبت الأقدام، هاهم تثبت أقدامهم والله ثبتهم، وهم سكنوا والله ألقى السكينة على قلوبهم.

فهذا الشعر الذي يدل على العقيدة الصحيحة بالإضافة إلى تهيج المحبة والشوق إلى الله ﷻ، هذا الكلام الذي ذكرناه، تعلم به آثار ظلمة القوم، ظلمة البدع التي ابتدعوها أظلمت بها قلوبهم، فبسببها نخرج بعيداً عن هذا الجو الرائع الذي تضيفه هذه الآيات، وحين تستشعر كيف كان الصحابة رضي الله عنهم في جهادهم وفي أذكارهم وفي أشعارهم يقررون العقيدة الصحيحة وأحوالاً قليلة تدل على القرب من الله والحب وشهود نعمته ﷻ وأن كل ما بهم من نعمة فمن الله، وكذلك تدل على أعمال وأقوال صحيحة من العبادات فهي أذكاريثاب الإنسان عليها، أشعارهم كذلك ورجزهم وإنشادهم كذلك، بهذه الأحوال التي تشجع على الجهاد وبذل النفوس والسكون والثبات في القتال في سبيل الله ﷻ.

أما الأشعار عموماً فيبقى حكمها، كما قال النووي: حسنها حسن وقيحها قبيح.

(١) ولا شك أن الحداء فيه تحسين للصوت، لأن الإبل لن تستمع إلى خطبة، ولكنه سيحسن صوته، ولذلك الذين ينكرون الإنشاد بالكلية ويجعلونه من التشبه بأهل الفساد أخطأوا، فهناك من ينكر على بعض المشددين الذين ينشدون الأشعار الطيبة، ويرون ذلك نوعاً من الانحراف عن منهج السلف، ونرى في هذا جفاءً وإفراطاً وغلواً في المنع، حيث لا دليل على المنع، وإنما ينهى عن الإكثار الذي يشغل عن كتاب الله ﷻ، لكن ما يتضمن هذه الأشعار من كلمات مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ﷺ تستعمل في وقتها في أثناء المعارك أو قبلها، أثناء السفر الطويل، أثناء العرس، وفي أيام الأعياد، فلا بأس بذلك، فلا يمنع من هذا بالكلية، ولا يكثر منه، وإنما يوقف على ما كان على عهد رسول الله ﷺ وأصحابه، ولا نعني أن ذلك يكون محرماً في غير هذه الأوقات والأحوال التي ذكرنا، وإنما لا شك أن غيره أولى منه، وإنما كانوا يستعملون الإنشاد في هذه الأوقات، فحالمهم مع النبي ﷺ أكمل الأحوال، وإقرار النبي ﷺ دليل على استحباب ما فعلوه، ولو كانوا بالليل والنهار يستعملون الأناشيد والأراجيز حتى تشغلهم عن العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، لما أقرهم النبي ﷺ، ولذلك نقول أن المحرم من ذلك أن ينشغل الإنسان عن الواجب من علم أو عمل أو قول، بهذه الأراجيز، أما ما كان مستحباً فهو مثل ما كان في عهد النبي ﷺ وما كان من فعل الصحابة رضي الله عنهم.

كَذَا الرُّوَايَةُ قَالُوا وَصَوَابُهُ فِي الْوِزْنِ (لَا هُمْ أَوْ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْتَ) كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ (١)
(فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ).

قَوْلُهُ: (فَاغْفِرْ فِدَاءَ لَكَ مَا اقْتَمَيْنَا)

قَالَ الْمَازِرِيُّ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ مُشْكِلَةٌ، فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ: فَدَى الْبَارِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا يُقَالُ لَهُ سُبْحَانَهُ: فَدَيْتُكَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِي مَكْرُوهِ يَتَوَقَّعُ حُلُولُهُ بِالشَّخْصِ فَيَخْتَارُ شَخْصٌ آخَرُ أَنْ يَحِلَّ ذَلِكَ بِهِ وَيَفْدِيهِ مِنْهُ، قَالَ: وَلَعَلَّ هَذَا وَقَعَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَى حَقِيقَةِ مَعْنَاهُ، كَمَا يُقَالُ: قَاتَلَهُ اللَّهُ، وَلَا يُرَادُ بِذَلِكَ حَقِيقَةُ الدُّعَاءِ عَلَيْهِ، وَكَقَوْلِهِ ﷺ: (تَرَبَّثْ يَدَاكَ وَتَرَبَّثْ يَمِينِكَ وَوَيْلَ أُمِّهِ) وَفِيهِ كُلُّهُ ضَرْبٌ مِنَ الْإِسْتِعَارَةِ؛ لِأَنَّ الْفَادِي مُبَالِغٌ فِي طَلَبِ رِضَى الْمُقْدَى حِينَ بَدَلَ نَفْسَهُ عَنْ نَفْسِهِ لِلْمَكْرُوهِ، فَكَانَ مُرَادَ الشَّاعِرِ (أَيَّ أَبْذُلَ نَفْسِي فِي رِضَاكَ)، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ، فَإِنَّ الْمَعْنَى وَإِنْ أَمَكْنَ صَرْفَهُ إِلَى جِهَةٍ صَحِيحَةٍ، فَإِطْلَاقُ اللَّفْظِ وَاسْتِعَارَتُهُ وَالتَّجَوُّزُ بِهِ يَفْتَقِرُ إِلَى وُرُودِ الشَّرْعِ بِالْإِذْنِ فِيهِ (٢).

قَالَ: وَقَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: فِدَاءَ لَكَ رَجُلًا يُخَاطِبُهُ، وَفَصَلَ بَيْنَ الْكَلَامِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: فَاغْفِرْ ثُمَّ دَعَا إِلَى رَجُلٍ يُبْنِيهِ، فَقَالَ: فِدَاءَ لَكَ ثُمَّ عَادَ إِلَى تِمَامِ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ فَقَالَ: مَا اقْتَمَيْنَا (٣).
قَالَ: وَهَذَا تَأْوِيلٌ يَصِحُّ مَعَهُ اللَّفْظُ، وَالْمَعْنَى لَوْلَا أَنْ فِيهِ تَعَسُّفًا اضْطَرَّنا إِلَيْهِ تَصْحِيحُ الْكَلَامِ (٤)،
وَقَدْ يَقَعُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مِنَ الْفَضْلِ بَيْنَ الْجُمْلِ الْمُعْلَقِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ مَا يُسَهِّلُ هَذَا التَّأْوِيلَ (٥).

(١) وذلك حتى يكون شطرى البيت على قافية واحدة.

(٢) وهذا قد أذن الشرع فيه، لأن الرسول ﷺ سمعه وأقره ودعى لقائله، فإذا كانت الكلمة تستعمل في غير ما وضعت له ابتداءً، بل استعمالها العرفي أصبح في زمن الرسول ﷺ وأصحابه وبعد ذلك في معنى التضحية بالنفس في سبيل المحبوب (أنى أفديك)، وهذا هو المعنى المقصود.

(٣) كلام ضعيف جداً.

(٤) وما الداعى إلى هذا التعسف، والكلام صحيح وهو الذي ذكره أولاً من أن الكلمة أصبحت تستعمل في العرف بمعنى التضحية بالنفس في سبيل مراد المحبوب، وليس أنه يصحبه مكروه.

(٥) بل هذا من أبعد التأويلات، ولكن المعنى أنه يضحي بنفسه في سبيل الله (فاغفر فداء لك ما اقتمينا) أي ما اجترمنا، فما قدمنا من أعمال جعلناه خلفنا (وثبت الأقدام إن لاقينا) أي إن لاقينا عدونا (والقين

قوله: (إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا)

هَكَذَا هُوَ فِي نُسْخِ بِلَادِنَا (أَتَيْنَا) بِالْمُثَنَّةِ فِي أَوَّلِهِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ رُوِيَ بِالْمُثَنَّةِ وَبِالْمُوحَّدَةِ (١):

فَمَعْنَى الْمُثَنَّةِ: إِذَا صِيحَ بِنَا لِلْقِتَالِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْمَكَارِمِ أَتَيْنَا.

وَمَعْنَى الْمُوحَّدَةِ: أَتَيْنَا الْفِرَارَ وَالْإِمْتِنَاعَ.

قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: قَوْلُهُ: (فِدَاءُ لَكَ) بِالْمُدِّ وَالْقَصْرِ وَالْفَاءِ مَكْسُورَةٌ، حَكَاهُ

الْأَصْمَعِيُّ وَغَيْرُهُ، فَأَمَّا فِي الْمُضَدَّرِ فَاَلْمُدُّ لَا غَيْرَ (٢).

قَالَ: وَحَكَى الْفَرَّاءُ (فَدَى لَكَ) مَفْتُوحٌ مَقْصُورٌ.

قَالَ: وَرَوَيْنَاهُ هُنَا (فِدَاءُ لَكَ) بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ، أَيُّ لَكَ نَفْسِي فِدَاءً، أَوْ نَفْسِي

فِدَاءُ لَكَ، وَالنَّصْبُ عَلَى الْمُضَدَّرِ.

وَمَعْنَى (اِقْتَفَيْنَا): اِكْتَسَبْنَا، وَأَصْلُهُ الْإِتْبَاعُ.

قَوْلُهُ: (وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا) اسْتَغَاثُوا بِنَا، وَاسْتَفْزَعُونَا لِلْقِتَالِ.

قِيلَ: هِيَ مِنَ التَّعْوِيلِ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ الْإِعْتِدَادُ عَلَيْهِ، قِيلَ: مِنَ الْعَوِيلِ وَهُوَ الصَّوْتُ (٣).

قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ هَذَا السَّائِقُ؟) قَالُوا: عَامِرٌ، قَالَ: يَرْحَمُهُ اللَّهُ (٤)، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَجَبَتْ

يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْلَا أَمْتَعْتَنَا بِهِ

سَكِينَةً عَلَيْنَا) دَعَاءٌ أَيْضًا بِتَرْيِيلِ السَّكِينَةِ، قَالَ تَعَالَى (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ)، فَالسَّكِينَةُ

مِنَ السَّكَنِ وَالسَّكُونِ وَالثَّبَاتِ عِنْدَ الْحَقِّ وَطَمَئِينَةُ الْقَلْبِ بِوَعْدِ اللَّهِ ﷻ.

(١) أَتَيْنَا وَأَيْنَا.

(٢) فِدَاءً.

(٣) يَعْنِي أَنَّهُ يَكْفِيهِمْ أَنْ يَصِيحُوا بِنَاهُمْ، إِذَا صَاحُوا بِنَا اِكْتَفَوْا بِذَلِكَ، فَحَضَرْنَا فَوْرًا، أَيُّ اعْتَمَدُوا عَلَيْنَا

بِمَجْرَدِ الصِّيَاحِ، أَوْ صَاحُوا بِنَا فَأَتَيْنَا مُبَاشَرَةً لَمْ نَتَأَخَّرْ إِذَا أَمَرْنَا بِالْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ إِنْ اسْتَغَاثَ بِنَا

مُسْتَغِيثٌ أَتَيْنَا فَوْرًا لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَحْرِيكِ أَكْثَرِ مِنَ الصِّيَاحِ، وَهَذَا فِيهِ إِثْبَاتُ شَجَاعَةِ الصَّحَابَةِ ﷺ وَزِيَادَةُ

حِمَاسِهِمْ فِي الْقِتَالِ بِمِثْلِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مَعَ الدَّعَاءِ.

(٤) مِنْ فَضَائِلِ عَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ دَعَاءَ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ، وَمِنْ آيَاتِ نُبُوْتِهِ ﷺ هَذَا وَغَيْرُهُ، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا قَالَ

يَرْحَمُهُ اللَّهُ عِلْمُوا أَنَّهُ مَقْتُولٌ فِي الشَّهَادَةِ مِنْ كَثَرَةِ مَا وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ، أَصْبَحَتْ عَادَةً وَاجِبَةً أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ إِذَا

مَعْنَى (وَجَبَتْ) أَي: ثَبَتَتْ لَهُ الشَّهَادَةُ ، وَسَيَقَعُ قَرِيبًا ، وَكَانَ هَذَا مَعْلُومًا عَنْهُمْ أَنَّ مَنْ دَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا الدُّعَاءَ فِي هَذَا الْمَوْطِنِ أُسْتُشْهِدَ، فَقَالُوا: (هَلَّا أَمْتَعْتَنَا بِهِ) أَي: وَدِدْنَا أَنَّكَ لَوْ أَخَّرْتَ الدُّعَاءَ لَهُ بِهَذَا إِلَى وَقْتٍ آخَرَ؛ لِنَتَمَتَّعَ بِمُصَاحَبَتِهِ وَرُؤْيَيْهِ مُدَّةً. قَوْلُهُ: (أَصَابَتْنَا خَمَصَةٌ شَدِيدَةٌ) أَي جُوعٌ شَدِيدٌ.

قَوْلُهُ: (لَحْمٌ حُمْرُ الْإِنْسِيَّةِ)

هَكَذَا هُوَ (حُمْرُ الْإِنْسِيَّةِ) بِإِضَافَةِ حُمْرٍ، وَهُوَ مِنْ إِضَافَةِ الْمُوصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ^(١)، وَسَبَقَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ، فَعَلَى هَذَا قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَعِنْدَ الْبَصَرِيِّينَ تَقْدِيرُهُ حُمْرُ الْحَيَوَانَاتِ الْإِنْسِيَّةِ. وَأَمَّا (الْإِنْسِيَّةُ): فَفِيهَا لُغَتَانِ وَرِوَايَتَانِ حَكَاهُمَا الْقَاضِي عِيَّاضٌ وَآخَرُونَ:

أَشْهَرُهُمَا: كَسْرُ الِهْمْزَةِ وَإِسْكَانُ النُّونِ، قَالَ الْقَاضِي: هَذِهِ رِوَايَةٌ أَكْثَرُ الشُّيُوخِ.

وَالثَّانِيَةُ: فَتَحُهَا جَمِيعًا، وَهُمَا جَمِيعًا نِسْبَةٌ إِلَى الْإِنْسِ، وَهُمْ النَّاسُ، لِاخْتِلَافِهَا بِالنَّاسِ^(٢) بِخِلَافِ حُمْرِ الْوَحْشِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (أَهْرِيْقُوهَا وَانْكُسِرُوهَا)

دَعَا لِرَجُلٍ بَيْنَ يَدَيِ الْقِتَالِ بِالرَّحْمَةِ، كَانَ مِنَ الشَّهَدَاءِ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ لَهُمْ وَشَهِدُوهُ مَرَّاتٍ، حَتَّى صَارَ وَاجِبًا، (قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَجَبَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْلَا أَمْتَعْتَنَا بِهِ) كَانَ يَرِيدُونَ أَنْ يَسْتَمْتَعُوا بِصَوْتِهِ وَصَحْبَتِهِ، فَهُوَ رَجُلٌ صَالِحٌ شَعْرُهُ جَمِيلٌ وَصَوْتُهُ حَسَنٌ يَسْتَمْتَعُونَ بِهَذَا الْكَلَامِ كُلِّهِ، فَكَانُوا يَرِيدُونَ صَحْبَتَهُ أَطُولَ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلِمَ أَنَّهُ يُقْتَلُ شَهِيدًا.

(١) كَمَا يَقُولُونَ مَسْجِدَ الْجَامِعِ.

(٢) مُسْتَأْنَسَةٌ غَيْرُ الْوَحْشِيَّةِ، فَفِي اصْطِلَاحِنَا أَنَّ الْوَحْشِيَّةَ أَيِ الْمَفْتَرَسَةِ، لَكِنِ الْمَقْصُودُ بِلَحُومِ الْحَمْرِ الْوَحْشِيَّةِ أَيِ غَيْرِ الْمُسْتَأْنَسَةِ الَّتِي تَعِيشُ بَعِيدًا عَنِ الْبَشَرِ غَيْرِ مُخَالِطَةِ النَّاسِ، لِذَلِكَ يَقُولُوا طَيْرٌ وَحْشِيٌّ وَحَيَوَانٌ وَحْشِيٌّ وَبَقَرٌ وَحْشِيٌّ، بِمَعْنَى مُسْتَوْحَشٍ مِنَ النَّاسِ اسْتَوْحَشْتَ مِنْكَ، فَأَنَا أَشْعُرُ بِوَحْشَةِ أَيِ بَنْفَرَةٍ.

هَذَا يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَةِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ^(١)، وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا الْحَدِيثِ وَشَرْحُهُ مَعَ بَيَانِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، وَمُخْتَصَرِ الْأَمْرِ بِإِرَاقَتِهِ: أَنَّ السَّبَبَ الصَّحِيحَ فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِرَاقَتِهَا لِأَنَّهَا نَجِسَةٌ مُحَرَّمَةٌ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ نَهَى لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا^(٢).

وَالثَّالِثُ: لِأَنَّهَا أَخَذُوهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ^(٣)، وَهَذَانِ التَّأْوِيلَانِ هُمَا لِأَصْحَابِ مَالِكِ الْقَائِلِينَ بِإِبَاحَةِ لَحْمِهَا، وَالصَّوَابُ مَا قَدَّمْنَاهُ^(٤).

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (اكَسِرُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ: أَوْ يُهْرِيقُوهَا وَيَغْسِلُوهَا، قَالَ: أَوْ ذَاكَ)

فَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ ﷺ اجْتَهَدَ فِي ذَلِكَ، فَرَأَى كَسْرَهَا ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ أَوْ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِغَسْلِهَا^(٥).

(١) بتحريمها، فالزكاة لا تؤثر فيها، فهي ميتة، وهو دليل على نجاسة الميتة، وهو نص وإجماع أن الميتة نجسة بأنواعها المختلفة، وأن ما لا يشرع ذبحه لا يؤثر فيه التزكية، فلا فرق بين كونه قد قتل أو ذبح خلافاً للملكية الذين قالوا بكراهة أكل الحمر الأهلية فقط، والحديث نص: (أَلَا لَا يَحِلُّ ذَوْنَابُ مِنَ السَّبَاعِ، وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ)، (د) ٣٨٠٤ [قال الألباني]: صحيح، فالحمر الأهلية محرمة، وتحريمها بينه الرسول ﷺ يوم خيبر.

(٢) للحاجة إلى الحمر في الركوب، وهذا ضعيف جداً، فلماذا إذا يأمرهم بكسر الأواني لو كان للحاجة، إنهم ذبحوها وهم يحتاجون إليها، فلماذا أمر بإرقتها وهم في جوع ومخمصة ومحتاجون إلى الأكل، وربما أشد من الحاجة إلى الركوب، ومع ذلك فلم يأذن لهم في الأكل، دل ذلك على أنها نجسة محرمة.

(٣) هذا خلاف الظاهر، مع أن الجائع أثناء المعركة يجوز له أن يأخذ من الطعام ما يسد به جوعه قبل القسمة.

(٤) لا شك أن مذهب أصحاب مالك في ذلك خلاف النص، فهم يُحيزون أكل لحم الحمير، وهذا خلاف كلام النبي ﷺ، وأنها رجس كما ثبت في الحديث.

(٥) هذا الكلام يظهر أنه كان تعزيراً لهم، لأنهم تقدموا في هذا بين يد الرسول ﷺ، فلما علم النبي ﷺ أنهم ما قصدوا مخالفته، وإنما الجوع حملهم على هذا أجاز لهم أن يتفَعُوا بِالْأَنِيةِ بعد غسلها، والأمر بالغسل (أهريقوها وأغسلوها) دليل على النجاسة، لأنه لا يجب الغسل، وهو هنا أمر، إلا من حدث أو نجس، ولا حدث فتعين النجس، فكل شيء أمر الشرع بغسله، دليل على وجود النجاسة، فغسل الأواني التي طبخت فيها لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية دليل على نجاستها لكونها ماتت وكونها لا تحل، فلا تؤثر فيها التزكية، ويمكن أن يجعل هذا من التمثيل بنسخ السنة بالسنة، لأن الرسول ﷺ أمر بالكسر ثم استدرك فقال (اكَسِرُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ: أَوْ يُهْرِيقُوهَا وَيَغْسِلُوهَا، قَالَ: أَوْ ذَاكَ).

قوله ﷺ: {إِنَّ لَهُ لَأَجْرَانِ}

هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخ (لَأَجْرَانِ) بِالْألفِ وَفِي بَعْضِهَا (لَأَجْرَيْنِ) بِالْيَاءِ ، وَهُمَا صَحِيحَانِ ، لَكِنَّ الثَّانِي هُوَ الْأَشْهَرُ الْأَفْصَحُ ، وَالْأَوَّلُ لُغَةٌ أَرْبَعُ قَبَائِلَ مِنَ الْعَرَبِ ^(١) ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} ^(٢) وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهَا مَرَّاتٍ .

وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْأَجْرَيْنِ ثَبَتَا لَهُ؛ لِأَنَّهُ جَاهِدَ مُجَاهِدَ كَمَا سَنُوضِّحُهُ فِي شَرْحِهِ ، فَلَهُ أَجْرٌ بِكَوْنِهِ جَاهِدًا أَيْ مُجْتَهِدًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، شَدِيدِ الْإِعْتِنَاءِ بِهَا ، وَلَهُ أَجْرٌ آخَرٌ بِكَوْنِهِ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَلَمَّا قَامَ بِوَصْفَيْنِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ ^(٣) .

قوله ﷺ: {إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ}

هَكَذَا رَوَاهُ الْجُمْهُورُ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ (لَجَاهِدٌ) بِكَسْرِ الِهَاءِ وَتَنْوِينِ الدَّالِّ (مُجَاهِدٌ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَتَنْوِينِ الدَّالِّ أَيْضًا ، وَفَسَّرُوا لَجَاهِدٌ بِالْجَادِّ فِي عِلْمِهِ وَعَمَلِهِ ، أَيْ: لَجَادٌّ فِي طَاعَةِ اللَّهِ ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَهُوَ الْغَازِي .

وَقَالَ الْقَاضِي: فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ جَمَعَ اللَّفْظَيْنِ تَوْكِيدًا ، قَالَ ابْنُ الْأَثَرِيِّ: الْعَرَبُ إِذَا بَالَغَتْ فِي تَعْظِيمِ شَيْءٍ اشْتَقَّتْ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ لَفْظًا آخَرَ عَلَى غَيْرِ بَنَائِهِ زِيَادَةً فِي التَّوْكِيدِ ، وَأَعْرَبُوهُ بِإِعْرَابِهِ فَيَقُولُونَ: جَادٌّ مُجَدٌّ ، وَلَيْلٌ لَائِلٌ وَشِعْرٌ شَاعِرٌ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ .

(١) (إِنْ) عندهم ترفع المبتدأ والخبر، خلاف المشهور المعروف في لغة قريش "إِنْ لَهُ لَأَجْرَيْنِ" لأن اسم (أَجْرَيْنِ) و(لَهُ) خبرها، أَجْرَانِ لَهُ خبر مقدم ومعلوم أَنَّ (إِنْ) عند أكثر العرب تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فشبه الجملة في محل رفع وبقى اسم (إِنْ) منصوبًا بالياء، لكن هنا قال "إِنْ لَهُ أَجْرَانِ" في بعض النسخ، والنسخ التي لدينا فيها (إِنْ لَهُ لَأَجْرَيْنِ) .

(٢) على قراءة [إِنْ] بتشديد النون، أما قراءة (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ) على قراءة حفص عن عاصم، ففيها اختلاف عن لغة قريش .

(٣) لم يذكر الاحتمال الثاني، وهو الصحيح أنه إنما له أَجْرَانِ ، لأنه إنما قتله أهل الكتاب، فشهد أهل الكتاب - أعني الذي استشهد في قتال اليهود والنصارى - له أَجْرَانِ ، وهذا ثابت في أحاديث صحيحة .

قَالَ الْقَاضِي: وَرَوَاهُ بَعْضُ رُوَاةِ الْبُخَارِيِّ وَبَعْضُ رُوَاةِ مُسْلِمٍ: (لَجَاهِدَ) بِفَتْحِ الْهَاءِ وَالذَّالِ عَلَى أَنَّهُ فِعْلٌ مَاضٍ (مَجَاهِدٌ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَنَضْبِ الدَّالِ بِلا تَنْوِينٍ. قَالَ: وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (قُلْ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ)

ضَبَطْنَا هَذِهِ اللَّفْظَةَ هُنَا فِي مُسْلِمٍ بِوَجْهَيْنِ، وَذَكَرَهُمَا الْقَاضِي أَيْضًا:

الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ رُوَاةِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ (مَشَى بِهَا) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَبَعْدَ الشَّيْنِ يَاءٌ، وَهُوَ فِعْلٌ مَاضٍ مِنَ الْمَشْيِ، وَ (بِهَا) جَارٌّ وَمَجْرُورٌ، وَمَعْنَاهُ: مَشَى بِالْأَرْضِ أَوْ فِي الْحَرْبِ ^(٢).

وَالثَّانِي (مُشَابِهًا) ^(٣) بِضَمِّ الْمِيمِ وَتَنْوِينِ الْهَاءِ مِنَ الْمُشَابَهَةِ، أَيُّ: مُشَابِهًا لِصِفَاتِ الْكَمَالِ فِي الْقِتَالِ أَوْ غَيْرِهِ مِثْلَهُ، وَيَكُونُ (مُشَابِهًا) مَنْصُوبًا بِفِعْلِ مُحذُوفٍ أَيُّ: رَأَيْتَهُ مُشَابِهًا، وَمَعْنَاهُ: قُلْ عَرَبِيٌّ يُشَبِّهُهُ فِي جَمِيعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ، وَضَبَطَهُ بَعْضُ رُوَاةِ الْبُخَارِيِّ (نَشَأَ بِهَا) بِالنُّونِ وَالهَمْزِ أَيُّ: شَبَّ وَكَبِرَ، وَالْهَاءُ عَائِدَةٌ إِلَى الْحَرْبِ، أَوْ الْأَرْضِ، أَوْ بِلَادِ الْعَرَبِ، قَالَ الْقَاضِي: هَذِهِ أَوْجُهُ الرِّوَايَاتِ ^(٤).

(١) أَنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ (جَاهِدٌ) يَذِلُّ جِهْدُهُ، جَادَ فِي قَصْدِهِ وَفِي جِهَادِهِ.

(٢) أَيُّ أَنَّ أَرْضَ خَيْبَرَ هَذِهِ، قُلْ عَرَبِيٌّ أَن مَشَى بِهَا مِثْلَ عَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ.

(٣) أَيُّ قُلْ عَرَبِيٌّ مُشَابِهًا مِثْلَهُ.

(٤) بَلِ الْأَوَّلَى أَوْجُهُ: قُلْ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ، لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَ مِثْلَهَا فِي أَرْضِ خَيْبَرَ قَلِيلٌ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ، وَمِثْلَهُمْ بِالْجِهَادِ وَالْقِتَالِ فِيهَا كَانَ نَادِرًا، لِأَنَّ أَرْضَ خَيْبَرَ الْيَهُودُ هُمُ الَّذِينَ يَسْكُنُونَهَا وَمَا تَجَرَّأَ الْعَرَبُ قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى حَرْبِ أَهْلِ خَيْبَرَ مِنَ الْيَهُودِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ ظَاهِرُ الدَّلَالَةِ جَدًّا عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُقْتَلَ الْمُجَاهِدُ بِسِلَاحِ الْأَعْدَاءِ أَوْ بِسِلَاحِ نَفْسِهِ، طَالَمَا أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ قَتْلَ نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا قَصْدُ قَتْلِ الْأَعْدَاءِ، فَالَّذِينَ يَفْرُقُونَ فِي الْعَمَلِيَّاتِ الْقِتَالِيَّةِ الْمُسَمَّاةِ بِالِاسْتِشْهَادِيَّةِ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْفَرْقِ، فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَلْبَسَ الْإِنْسَانُ حِزَامًا نَاسِفًا مِثْلًا وَيُلْقَى بِنَفْسِهِ وَسُطِّ الْأَعْدَاءِ، لِأَنَّهُ قَاتِلٌ لِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا الَّذِي وَرَدَ فِيهِ الْإِذْنُ وَالَّذِي وَرَدَ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ يُلْقَى بِنَفْسِهِ فِي وَسْطِ الْعَدُوِّ، كَمَا فِي قِصَّةِ حَدِيقَةِ الْمَوْتِ، وَكَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ الْيَرْمُوكِ وَغَيْرِهَا فِي مَنْ يَقْتَحِمُ صُفُوفَ الْعَدُوِّ وَيُعَرِّضُ نَفْسَهُ لِلْمَوْتِ بِسِلَاحِهِمْ، فَيَكُونُ هَذَا هُوَ الْجَائِزُ، أَمَّا الْآخَرَى فَهُوَ اتِّتَحَارُ.

وهذا كلام عند التأمل فاسد، فإن الانتحار نحر النفس، إنما يقصد به التخلص من الحياة لسخطه على قضاء الله وقدره واستعجالاً للموت، فعنه عليه السلام قال (كَانَ بَرَجُلٌ جَرَّاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ اللَّهُ: بَكَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ) البخاري، وأين هذا ممن يُقدم على الأعداء ليُدمر ويُقتل أكبر عدد منهم ويحدث فيهم تدميراً شديداً، وهو يعلم أنه مقتول، ولو كان بسلاح نفسه، هو لا يقصد أن يقتل نفسه، لكن يقصد أن ينال من الأعداء، ولن يستطيع ذلك إلا بأن ينغمس فيهم، وأن يستعمل سلاحه وسطهم، ولو أتى عليه ذلك السلاح، فنقول قد وقع في نفس الصحابة عليهم السلام ما وقع في نفوس هؤلاء العلماء الذين قالوا مثل هذه الكلمة وقالوا أن هذا قتلٌ للنفس، ولذلك بعض الصحابة قال: أنه قد حُبط عمله، ومنهم فضلاء منهم أسيد بن حضير من سادات الأنصار الذين لهم الكرامات العظيمة، ومع ذلك فقد أخطأ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم (كذبوا)، فهذا دليل على تخطئة من قال ذلك، ولذا نقول كذب من قال على من أراد قتل أكبر عدد من الكفار ولو أتى ذلك على نفسه بسلاحه أنه متحرر، نقول كذب من قال ذلك، وإن هذا الأمر رغم أنه اجتهاد إلا أنه أمر مبني على مقصد الإنسان، هل لا يريد قتل نفسه كما هو في قصة عامر رضي الله عنه بخلاف الذي (جَرَّحَ جَرْحاً شَدِيداً فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ وَدَبَّاهُ يَبْنَ ثَدْيِهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ) البخاري، هذا خلاف ما فعله عامر أو ما يفعله المجاهدون الذين ربما ضحوا بأنفسهم لأجل إصابة أكبر عدد من الكفار، ولو قاتلهم بسلاحه حتى يقتلوه بسلاحهم، ربما لم يحدث فيهم من النكايه مثل ما يقع لو أنه كان وسطهم وفجر القنبلة التي يضعها في ثيابه من أجل أن تصيبهم، وهو يعلم أنها تُصيب نفسه، فعلمه بذلك لا يضر، وقد دلّ غلام قصة أصحاب الأخدود الملك الكافر على كيفية قتله ولم يكن له سبيل لقتله غير ذلك، حيث قال (لِلْمَلِكِ إِنَّكَ لَسَبْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمْرُكَ بِهِ. قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَتَصْلُبُنِي عَلَى جَذَعٍ ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي ثُمَّ ضَعْ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغَلَامِ. ثُمَّ ارْمِنِي فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي) مسلم، فقوله (حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمْرُكَ بِهِ) فقد سماه أمراً، والأمر بالقتل مشاركة فيه، ولكن لماذا فعل ذلك؟ ليؤمن الناس، فمن فعل ذلك ليؤمن الناس، ومن ضحى بنفسه لإعلاء كلمة الله، لم يكن متحرراً، كما يحاول البعض أن يجعلوا بعض فتاوى أهل العلم في ذلك كأنها حجة قاطعة، والمسألة ظاهرة جداً في قصة عامر بن الأكوع في تخطئة من قال ذلك، لأنه مات بسلاح نفسه حتى قال بعضهم (أَنَّ عَامِراً حَبَطَ عَمَلُهُ) أو حتى قال بعضهم (وَشَكُّوا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ فِي سِلَاحِهِ. وَشَكُّوا فِي بَعْضِ أَمْرِهِ) وبعضهم امتنع من الصلاة عليه (إِنَّ نَاسًا يَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ)، أي الدعاء، على قول من يمنع الصلاة على الشهداء، ومن يقول بل هذا دليل على أن الرسول كان أحياناً يُصلى على الشهداء، فترك بعض الناس الصلاة عليه أو تهيؤوا من ذلك أو أن الصلاة بمعنى الشفاء وأنهم لا يشنون عليه ويشكون في صحة إيمانه من أجل ذلك، لأجل أنه معلوم عندهم أن قاتل نفسه في النار، فكل هذا أبطله النبي صلى الله عليه وسلم، ورد قول من قال ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم «كَذَبُوا مَاتَ جَاهِداً مُجَاهِداً فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ»، والأجرين، لكونه قد قتل شهيداً في سبيل الله.

- وهناك أنواع أخرى يفرق بينها بين هذه العمليات، نحن نتكلم على من فرَّق وجعلها انتحاراً مطلقاً لأنه مات بسلاح نفسه ومات بغير ذلك، وهناك من العلماء المشهور عنهم التحريم مع أن قولهم ليس

قوله: (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَنَسَبَهُ غَيْرُ ابْنِ وَهْبٍ فَقَالَ: ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ قَالَ)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهَذَا مِنْ فَصَائِلِ مُسْلِمٍ وَدَقِيقِ نَظَرِهِ، وَحُسْنِ خِبْرَتِهِ، وَعَظِيمِ إِتْقَانِهِ، وَسَبَبَ هَذَا أَنَّ أَبَا دَاوُدَ وَالنَّسَائِيَّ وَغَيْرَهُمَا مِنَ الْأُئِمَّةِ رَوَوْا هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ

بالتحريم والمنع كالشيخ الألباني، إنما يشترط الشيخ الألباني أن يكون ذلك بإذن الإمام في أثناء حرب، وكذا الشيخ العثيمين رغم أن ظاهر كلامهم في كثير من الفتاوى، لمن لم يجمعها يظن سامعه أنها انتحاراً مطلقاً، ولكن هو يشترط إذن أمير الجيش ونحو ذلك، ويشترط أن يوقع نكايته، ولا شك أن هذه شروط معتبرة، لا بد أنه إذا كان في معركة، فلا بد أن يكون هناك إذن من الأمير، لأنه ربما أدى ذلك إلى كسر قلوب المسلمين، لو لم يقع إلا قتله دون نكايته في الكفار، ولا بد من غلبة الظن بحدوث النكايته، ثم لا بد أن يكون ذلك في الكفار الحريين لا في المعاهدين فضلاً عن المسلمين، لأن قتل من هو معصوم بمثل هذه الطريقة فيه من الخطر ومن الضرر ومن سفك الدماء المعصومة ومن المفساد العظيمة، كلها لا تقف في مواجهتها مصلحة قتل بعض الكفار، فالأمر مبني على مراعاة الضرر الحاصل في الكفار المستحقين لذلك، وقدر الضرر الذي يحصل بفقد واحد من المسلمين، فينبغي أن ينظر في أمر المصالح والمفاسد أهل القتال من القائمين عليه من قادة القتال، وكذا أهل العلم الذين يُقدِّرون مثل هذه الأمور، والله أعلى وأعلم.

فإن قال قائل: ولكن عامر قُتل بغير قصد، نقول أترأه يقصد قتل نفسه؟ هذا الذي فجر نفسه ماذا يقصد هو في الحقيقة هو أراد أن يقتلهم، لكن هو يعلم أن الانفجار سيصيبه هو مثل أن الآخر يعلم أن سيوف الكفار سوف تصله، فما الفرق؟ هل هو قصد قتل نفسه؟ هل يريد أن يتحرر؟ هل يريد أن يموت ويتخلص من الحياة أم يريد قتل الكفار؟ لا شك أنه يريد قتل الكفار ويضحى بنفسه في سبيل الله، وليس أنه معترض على قضاء الله وقدره وأنه ساخط على ما أعطاه الله إياه أو ما ابتلاه الله به من الألم، فيريد أن يتحرر لِيُنْهِى حياته، ليس كذلك بلا شك، فلذلك على أي الأحوال إذا كان في الباب اجتهد فنقول قد ظن بعض الصحابة ذلك، فلا نلوم على من ظن مثل ذلك، وإن كانوا من الفضلاء ونقول (كذب من قال ذلك).

– مسألة الصلاة على المتحرر: إنما يُصلى عليه أهله وأقاربه دون الإمام وأهل العلم على أصح أقوال أهل العلم، والمتحرر إذا مات على التوحيد، فليس بكافر، لكن هو في النار يستحق دخولها وهو معذب بها.

عَنْ سَلَمَةَ قَالَ دَاوُدُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: الصَّوَابُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ هَذَا هُوَ شَيْخُ أَبِي دَاوُدَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ. قَالَ الْحُفَّازُ: وَالْوَهْمُ فِي هَذَا مِنْ ابْنِ وَهْبٍ، فَجَعَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ رَاوِيًا عَنْ سَلَمَةَ، وَجَعَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ رَاوِيًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَلَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ، بَلْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَرْوِيهِ عَنْ سَلَمَةَ، وَإِنَّمَا عَبْدُ اللَّهِ وَالِدُهُ، فَذُكِرَ فِي نَسَبِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ رِوَايَةً فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَاحْتَاطَ مُسْلِمٌ ﷺ فَلَمْ يَذْكُرْ فِي رِوَايَتِهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ اللَّهِ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، بَلْ اِقْتَصَرَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَمْ يَنْسُبْهُ؛ لِأَنَّ ابْنَ وَهْبٍ لَمْ يَنْسُبْهُ، وَأَرَادَ مُسْلِمٌ تَعْرِيفَهُ فَقَالَ: قَالَ غَيْرُ ابْنِ وَهْبٍ: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، فَحَصَلَ تَعْرِيفُهُ مِنْ غَيْرِ إِضَافَةٍ لِلتَّعْرِيفِ^(١)، إِلَى ابْنِ وَهْبٍ، وَحَذَفَ مُسْلِمٌ ذِكْرَ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ، وَهَذَا جَائِزٌ، فَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ لَهُ حَذْفٌ أَحَدُهُمَا وَالْإِقْتِصَارُ عَلَى الْآخَرِ، فَأَجَازُوا هَذَا الْكَلَامَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ، فَإِذَا كَانَ عُذْرٌ بَأَنَّ كَانَ ذِكْرُ ذَلِكَ الْمُحَذَّوفِ غَلَطًا كَمَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ كَانَ الْجَوَازُ أَوَّلَى.

٤٤ - باب غزوة الأحزاب وهي الخندق.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ وَلَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُولُ «وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَاَنْزِلُنِي سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّ الْأَلَى قَدْ أَبَا عَلَيْنَا». قَالَ وَرَبَّمَا قَالَ «إِنَّ الْمَلَاقِدَ أَبَا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةَ أَيْبِنَا». وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ.

(١) فابن كعب هو عبد الرحمن بن كعب، فهذه فائدة حديثة حول دقة الإمام مسلم رحمه الله.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ . فذكر مثله إلا أنه قال «إِنَّ الْأَلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا» .

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَخِنْ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَنَقِلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْفَانِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاعْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ» .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ - وَالْفُطَيْ لَابْنُ الْمُثَنَّى - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاعْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ» (١) .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ «اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ» . قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ «اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَأَكْرَمِ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ» .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ شَيْبَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانُوا يَرْتَجِزُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ فَانصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ بَدَلُ فَانصُرْ فَاعْفِرْ (٢) .

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانُوا يَقُولُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْإِسْلَامِ مَا يَقِينَا أَبَدًا أَوْ قَالَ عَلَى الْجِهَادِ . شَكَ حَمَادُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ «اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ فَاعْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ» .

(١) مرة قالها للمهاجرين والأنصار ليعلم أن تقديم الأنصار في الرجز الذي فيه الحفاظ على الوزن ليس لتفضيل الأنصار على المهاجرين، بل إنه كان لضرورة الوزن والقافية، وأما الجملة الأخرى (فاعفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ)، لأن المهاجرين دائماً قدّم ذكرهم في القرآن والسنة لفضلهم.

(٢) فاعفِرْ، فأكرم، فانصر.

قوله: (المَلَأَ قَدْ أَبَوْا عَلَيْنَا)

هُمْ أَشْرَافُ الْقَوْمِ، وَقِيلَ: هُمُ الرِّجَالُ لَيْسَ فِيهِمْ نِسَاءٌ، وَهُوَ مَهْمُوزٌ مَقْصُورٌ ^(١) كَمَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ. وَمَعْنَى (أَبَوْا عَلَيْنَا): اِمْتَنَعُوا مِنْ إِبْجَابَتِنَا إِلَى الْإِسْلَامِ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ الرَّجَزِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْكَلَامِ فِي حَالِ الْبِنَاءِ وَنَحْوِهِ ^(٢). وَفِيهِ عَمَلُ الْفُضَلَاءِ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَنَحْوِهَا ^(٣)، وَمُسَاعَدَتُهُمْ فِي أَعْمَالِ الْبِرِّ. قَوْلُهُ ﷺ: (لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ) ^(٤) أَي: لَا عَيْشَ بَاقٍ أَوْ لَا عَيْشَ مَطْلُوبٍ ^(٥). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٤٥ - بَابُ غَزْوَةِ ذِي قَرْدٍ وَغَيْرِهَا.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ يَقُولُ خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ بِالْأُولَى وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرَعَى بِذِي قَرْدٍ - قَالَ - فَلَقِنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ أَخَذْتُ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا قَالَ

(١) المَلَأَ والمَلَأَ.

(٢) مثل ما كان يفعله عمال البناء قبل ظهور ما يسمى بالخلاطات، فكانوا يُغنون أثناء المجهود الشاق.

(٣) هذا شرف أن يستعمل الإنسان بدنه في بناء المساجد أو في أعمال إعداد للقتال، فالرسول ﷺ كان ينقل معهم اللبن في بناء المسجد، وكان ﷺ ينقل التراب في حفر الخندق.

(٤) كما سبق أن بينا أن كلام الرسول ﷺ لبعض الآيات متابعاً لغيره في ذلك، لا يجعله شاعراً، كما أننا نقرأ هذه الآيات، لكن لم نتعلم الشعر، فنحن لا نُحسن أن نقول شعراً، ومع ذلك قرأنا أبيات الشعر، فالرسول ﷺ قرأ أبيات الشعر تبعاً لغيره، فمن يقول الشعر ليس بشاعر إنما يشترط أن يكون يُحسن أن يُنشئه.

(٥) أو لا عيش أطيب من عيش الآخرة، فمجتمع الصحابة مع النبي ﷺ مجتمع جميل رائع متماسك ومحب بعضه لبعض، ليس بينه تباغض ولا حقد ولا حسد، والرسول ﷺ وسطهم كواحد منهم، ينقل معهم التراب حتى يوارى التراب بياض بطنه ﷺ، وينكشف جزء من البطن فوق السرة مما ليس بعورة أمام الصحابة ﷺ، وقد تغطي بالتراب لأنه يعيش معهم حياتهم كواحد منهم لا يترفع عن المشاركة في الأعمال الشاقة، بل يتشرف بذلك ﷺ، لترداد درجاته عند الله ﷻ، وليكون ﷺ أسوة للمسلمين عموماً، والقادة خصوصاً في المشاركة في أنواع الخير.

غَطَفَانُ قَالَ فَصَرَخَتْ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ يَا صَبَاحَاهُ. قَالَ فَاسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ
انْدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِ حَتَّى أَذْرَكْتُهُمْ بِذِي قَرْدٍ وَقَدْ أَخَذُوا يَسْقُونَ مِنَ الْمَاءِ فَبَجَعْتُ أَرْمِيَهُمْ بِنَبْلِي
وَكُنْتُ رَامِيًا وَأَقُولُ أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضْعِ فَأَرْتَجِزُ حَتَّى اسْتَقْذَرْتُ اللَّقَاحَ مِنْهُمْ وَاسْتَلَبْتُ
مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً - قَالَ - وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَالتَّاسُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ
عِطَاشٌ فَأَبْعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ فَقَالَ «يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ مَلَكْتُ فَاسْجَحْ» . - قَالَ - ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِي
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ (١) .

[أسجح: أحسن وارفق؛ اللقاح: جمع لقحة وهي الناقة ذات اللبن قريبة العهد بالولادة].
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو
عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ - وَهَذَا
حَدِيثُهُ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ - وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ -
حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَّةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخُنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ مِائَةً
وَعَلَيْهَا خُمْسُونَ شَاةً لَا تَرْوِيهَا (٢) - قَالَ - فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَبَا الرِّكْبَةِ (٣) فَأَمَّا دَعَا وَإِمَامًا
بَسَقَ فِيهَا (٤) - قَالَ - فَجَاشَتْ فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا (٥) . قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فِي

(١) نجد أن سلمة في معظم أحاديثه يستعمل الفعل المضارع كثيرًا، فتشعر أنك أثناء الوقعة وينقلك إلى
داخل المعركة ﷺ.

- وفيه جواز الإرداف على الدابة.

- وفيه مكافأة النبي ﷺ لسيدنا سلمة بإردافه خلفه حتى دخل المدينة.

(٢) الحديبية ماء بئر صغيرة معروفة الآن، منطقتها باسم الشميسى التى على طريق جدة مكة التى هى
بداية الحرم من الجهة الغربية، فكان الماء لا يكفى خمسين شاة حول هذا البئر الصغير، وهم كانوا ألف
وأربعمئة وأكثر، لأن الأحاديث الأخرى تدل على أنهم كانوا ما بين الألف وأربعمئة والألف وخمسمئة.

(٣) أي جلس رسول الله ﷺ على السور الذى حول البئر.

(٤) أوبصق ودعا، كما فى الأحاديث الأخرى.

(٥) أي ارتفع ماؤها جدًا حتى شربوا وملئوا ما معهم، فيستقى الماء أي يجعله معه حتى يشرب بعد ذلك،
ذلك، وما زالت البئر تمجيش بالماء حتى انصرفوا، وهذه معجزة ظاهرة لرسول الله ﷺ من دلائل نبوته.

أَصْلُ الشَّجَرَةِ. قَالَ فَبَايَعْتُهُ أَوَّلَ النَّاسِ ثُمَّ بَايَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسْطِ مِنَ النَّاسِ قَالَ «بَايَعِيَا سَلَمَةَ». قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي أَوَّلِ النَّاسِ قَالَ «وَأَيْضًا» ^(١). قَالَ وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَزَلًا - يَعْنِي لَيْسَ مَعَهُ سِلَاحٌ - قَالَ فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً ^(٢) ثُمَّ بَايَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ قَالَ «أَلَا تَبَايَعُنِي يَا سَلَمَةُ». قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي أَوَّلِ النَّاسِ وَفِي أَوْسَطِ النَّاسِ قَالَ «وَأَيْضًا». قَالَ فَبَايَعْتُهُ الثَّلَاثَةَ ^(٣) ثُمَّ قَالَ لِي «يَا سَلَمَةُ أَيْنَ حَجَفَتِكَ أَوْ دَرَقَتِكَ الَّتِي أُعْطَيْتُكَ». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقِينِي عَمِّي عَزَلًا فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا - قَالَ - فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ «إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الْأَوَّلُ اللَّهُمَّ أَيْغِنِي حَبِيبًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ

(١) أي تعال، فبايع ثانية.

(٢) مثل الترس.

(٣) وهذا من فضائل سلمة ﷺ أنه بايع تحت الشجرة ثلاث مرات، وقد قال الله ﷻ (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ)، فكانت هذه البيعة بسبب ما أشيع من قتل عثمان بن عفان ﷺ لما أرسله الرسول ﷺ يخبر قريشًا أنه ما أتى لحرب، وإنما جاء قاصدًا البيت ليعتمر، وأن يكلمهم ألا يمنعوا النبي ﷺ وقال (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعْطَمُونَ فِيهَا حُرْمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أُعْطِيَتْهُمْ إِيَّاهَا) البخاري، فأشيع أن عثمان قد قتل، فبايع النبي ﷺ الصحابة على القتال وعدم الفرار وبايع بعضهم على الموت، والمقصود بالبيعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتوا ولو قتلوا، إلى الموت لا فرار. وهذا فيه استحباب بيعة أمير الجيش لأفراده عند إرادة القتال، وإن كانوا بايعوه قبل ذلك على الطاعة ونحو ذلك، لكن الرسول ﷺ قد بايعه الصحابة على الإسلام وعلى السمع والطاعة، ومع ذلك فهذه بيعة أخرى بيعة أمير الجيش لأفراده، وهي بيعة مستحبة وهي بيعة على الطاعات ليست بيعة من أجل الإمامة، ولذلك يُشَرِّعُ لِأَمِيرِ الْجَيْشِ أَنْ يَقُومَ بِهَا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ، بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُبَايِعَهُمْ تَشْيِئًا لِقُلُوبِهِمْ وَتَرْغِيًّا لَهُمْ فِي الثَّبَاتِ وَتَأْكِيدًا عَلَى مَا وَجَبَ مِنْ أَصْلِ الشَّرْعِ مِنْ عَدَمِ الْفِرَارِ، وَثَمَرَةُ هَذِهِ الْبَيْعَةِ أَنَّهَا عَهْدٌ وَمَوْثِقٌ مِنَ اللَّهِ ﷻ أَيُّ يَبَايِعُونَ اللَّهَ ﷻ وَيُعَاهِدُونَ أَمِيرَهُمْ بِاللَّهِ ﷻ أَلَا يَفِرُّوْا، فَثَمَرَةُ هَذِهِ الْبَيْعَةِ تَأْكِيدُ عَدَمِ الْفِرَارِ، كَمَا لَوْ بَايَعْتَ أَحَدًا عَلَى إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِتْيَاءِ الزَّكَاةِ فَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَلَكِنْ فِيهَا تَأْكِيدٌ، وَلَيْسَتْ هِيَ الْبَيْعَةُ عَلَى الْإِمَامَةِ الَّتِي ثَبَتَ بِهَا الْإِمَامَةُ، فَهَذَا نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الْبَيْعَةِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْرِفُونَ مِنْ مَعْنَى الْبَيْعَةِ إِلَّا الْبَيْعَةَ عَلَى الْإِمَامَةِ، لَكِنَّ الْبَيْعَةَ عَلَى الطَّاعَاتِ ثَابِتَةٌ فِي السَّنَةِ، وَالْقُرْآنُ قَدْ أَخْبَرَ بِهَا.

نَفْسِي» (١). ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصُّلْحَ حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْضٍ وَاصْطَلَحْنَا. قَالَ وَكُنْتُ تَبِيعًا لَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ أَسْقَى فَرَسَهُ وَأَحْسَهُ وَأَخْدَمُهُ (٢) وَأَكَلٍ مِنْ طَعَامِهِ وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ. قَالَ فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةَ وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ أَثَبْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا فَاضْطَجَعْتُ فِي أَصْلِهَا - قَالَ - فَاتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَجَعَلُوا يَقْعُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَبْغَضْتُهُمْ فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى وَعَلَقُوا سِلَاحَهُمْ وَاضْطَجَعُوا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي يَا لَلْمُهَاجِرِينَ قَتَلَ ابْنُ زَيْمٍ. قَالَ فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُولَئِكَ الْأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ فَأَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ. فَجَعَلْتُهُ ضِغْنًا (٣) فِي يَدِي قَالَ ثُمَّ قُلْتُ وَالَّذِي كَرَّمَتْ وَجْهَ مُحَمَّدٍ لَا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ (٤). قَالَ ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ أَسُوقَهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - قَالَ - وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ بِرَجُلٍ مِنَ الْعَبَلَاتِ (٥) يُقَالُ لَهُ مِكْرَزٌ. يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَرَسٍ مُجَفَّفٍ (٦) فِي سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٧) فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «دَعُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ وَتَنَاءُ» (٨) فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ

(١) هذا فيه الإيثار في الحقيقة، ولذلك قال النبي ﷺ هذه الحملة المشهورة عندهم، فقلوله ﷺ (إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الْأَوَّلُ) أي كما قال من سبقنا في الزمن الماضي، (اللَّهُمَّ أَبْغِضْ حَبِيبًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي) أي أعطني وارزقني بمن أحبه أكثر من نفسي، لأنه فضل عمه عامر على نفسه، حيث لم يعد معه سلاح، وهذا دليل على قلة ما كان مع الصحابة من سلاح، ومع ذلك كانوا على استعداد للثبات والبيعة على القتال إلى الموت ﷻ.

(٢) وَأَحْسَهُ: أحك ظهره بالمحسنة ليزيل عن الفرس الغبار، وَأَخْدَمُهُ: أي يخدم طلحة.

(٣) أي حزمة.

(٤) أي رأسه.

(٥) هي قبيلة.

(٦) أي عليه تحفاف وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس كالسراج الواقى للفرس، يقيه من السلاح، وجمعه تحافيف مثل قولهم أعد للفرق تحفافاً أي ثوباً.

(٧) مجموع من أتى به الصحابة من المشركين الذين كانوا في وسط المسلمين وأرادوا الغدر بعد الصلح، سبعين.

(٨) بداية الفجور، وسوف يفجرون مرة أخرى بنقض العهد.

أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ) الْآيَةُ كُلُّهَا (١). قَالَ ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَنَزَلْنَا مِنْزِلًا بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لَحْيَانَ جَبَلٌ وَهُمْ الْمُشْرِكُونَ فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَنْ رَقِيَ هَذَا الْجَبَلُ اللَّيْلَةَ كَأَنَّهُ طَلِيعَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ (٢) - قَالَ سَلَمَةُ - فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا (٣) ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَبَعَثَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَطْنَهُ مَعَ رِيَاحٍ غَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسٍ طَلْحَةَ أُنْدِيَةِ (٤) مَعَ الظَّهْرِ (٥) فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَيَّ ظَهْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَهُ أَجْمَعُ (٦) وَقَتْلَ رَاعِيَهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رِيَاحُ خُذْ هَذَا الْفَرَسَ فَأَبْلِغْهُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَغَارُوا عَلَى سَرَحِهِ - قَالَ - ثُمَّ قُمْتُ عَلَى أَكْمَةٍ فَاسْتَقْبَلْتُ الْمَدِينَةَ فَنَادَيْتُ ثَلَاثًا يَا صَبَاحَاهُ (٧). ثُمَّ خَرَجْتُ فِي آثَارِ الْقَوْمِ أُرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ وَأَرْتَجِزُ أَقُولُ أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضْعِ فَالْحَقْ رَجُلًا مِنْهُمْ (٨) فَأَصُكُ سَهْمًا فِي رَحْلِهِ حَتَّى خَلَصَ نَصْلُ السَّهْمِ إِلَى كَتِفِهِ

(١) كَانَ (الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ) حِينَ أَرَادُوا الْعِدْرَ، (وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ) حِينَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ هَؤُلَاءِ السَّبْعِينَ، (بِطْنِ مَكَّةَ) فِي الْحَدِيثِ، (مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكَمْ عَلَيْهِمْ) حِينَ قَبِضْتُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ السَّبْعِينَ.

(٢) اسْتَغْفَرَ النَّبِيُّ ﷺ لِمَنْ يَصْعَدُ الْجَبَلَ، حَتَّى لَا يَفَاجِئَ الْمُسْلِمُونَ بِالْعَدُوِّ مِنْ وَرَاءِ الْجَبَلِ، وَالطَّلِيعَةُ هُمُ الَّذِينَ يَطْلَعُونَ لِلْجَيْشِ، وَالَّذِي يَطْلُعُ لِلْقَوْمِ الْخَبْرَ لِيُخْبِرَهُمْ، وَيَكُونُ مُتَقَدِّمًا، وَهَذَا أَصْلُ مَعْنَى كَلِمَةِ الطَّلَاعِ كَلِمَةُ الطَّلِيعَةِ، وَلَيْسَ الصَّغِيرُ فِي السَّنِ، كَمَا صَارَ اصْطِلَاحًا مُعَاَصِرًا، فَالطَّلِيعَةُ هُوَ الَّذِي يَطْلُعُ وَمِنْهُ الاسْتِطْلَاعُ.

(٣) وَهَذِهِ فَضِيلَةٌ أُخْرَى لِسَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٤) أَوْ (أَبْدِيَّة) أَيِ أَخْرَجَهُ إِلَى الْبَادِيَةِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنَ الْكَلَاءِ وَكُلَّ شَيْءٍ أَظْهَرَتْهُ فَقَدْ أَبْدَيْتُهُ، وَرَوَايَةُ الْجُمْهُورِ (أُنْدِيَّة) مَعْنَاهُ أَنْ يُوْرَدَ الْمَاشِيَةُ الْمَاءَ فَتَسْقَى قَلِيلًا، ثُمَّ تَرْسُلُ فِي الْمَرْعَى ثُمَّ تَرُدُّ الْمَاءَ فَتَرُدُّ قَلِيلًا ثُمَّ تَرُدُّ إِلَى الْمَرْعَى.

(٥) أَيِ مَعَ الْإِبِلِ.

(٦) وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَسْمُونَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَعَلَى أَنْ قَوْلُهُ (قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا) كَانَ مِنَ الْبَهْتَانِ الَّذِي يَفْعَلُونَهُ، فَهُمْ يَعْرِفُونَ كَذِبَهُمْ وَيَعْرِفُونَ أَنَّ الرَّحْمَنَ هُوَ اللَّهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْمُونَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

(٧) وَأَرْسَلَ الْفَرَسَ، لِأَنَّهُ مِلْكٌ لَطْلَحَةَ فَسَيَحْتَاجُهُ طَلْحَةُ فِي الْجِهَادِ، وَهُوَ إِنَّمَا أَخَذَهُ لِيَدِيهِ أَوْ لِيَنْدِيهِ، وَلَيْسَ وَلَيْسَ لِيَسَافِرَ بِهِ أَوْ لِيُخْرِجَ عَلَيْهِ فِي الْقِتَالِ.

(٨) يَسْتَعْمَلُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ.

(١) - قال - قلتُ خذها وأنا ابنُ الأَكُوْعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضْعِ قالَ فَوَاللَّهِ مَا زِلْتُ أُرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُهُمْ (٢) فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا ثُمَّ رَمَيْتُهُ فَعَقَرْتُ بِهِ (٣) حَتَّى إِذَا تَضَاقَ الْجَبَلُ فَدَخَلُوا فِي تَضَاقِيهِ عُلُوْتُ الْجَبَلِ فَجَعَلْتُ أُرْدِيهِمْ بِالْحِجَارَةِ (٤) - قال - فَمَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَتْبِعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ بَعِيرٍ مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا خَلَفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي (٥) وَخَلَوْا بَيْنِي وَبَيْنَهُ ثُمَّ أَتْبَعُهُمْ أُرْمِيهِمْ حَتَّى أَتَقُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً وَثَلَاثِينَ رُمْحًا يَسْتَخْفُونَ وَلَا يَطْرَحُونَ شَيْئًا إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ أَرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ (٦) حَتَّى أَتَوْا مُتَضَاعًا مِنْ ثَنِيَّةٍ (٧) فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فَلَانُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَارِيُّ فَجَلَسُوا يَتَضَحَّوْنَ - يَعْنِي يَتَغَدَّوْنَ (٨) - وَجَلَسْتُ وَجَلَسْتُ عَلَيَّ رَأْسُ قُرْنٍ (٩) . قَالَ الْفَزَارِيُّ مَا هَذَا الَّذِي أَرَى قَالُوا لَقِينَا مِنْ هَذَا الْبَرِّحِ (١٠) وَاللَّهُ مَا فَارَقْنَا مُنْذُ غَلَسِ (١١) يَرْمِينَا حَتَّى اتَرَاعَ كُلُّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا (١٢) . قَالَ فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ نَقْرُ مِنْكُمْ أَرْبَعَةَ .

- (١) ضرب سهماً سقط في الرحل وخرج منه إلى كتفه.
- (٢) فهو يعقر خيلهم أي يقتلها بالنبل، أو يعقر بدوابهم.
- (٣) أي حتى مع وجود من هو أقوى منه في السلاح وهو فارس معه سلاح، فيضرب الفرس فيعقره، وبعد ذلك يلتفت إلى الفارس.
- (٤) فهو لا يتركهم (فتردى من الجبل) معناها: جعل يسقط عليهم الحجارة ويرميهم بالحجارة، وهم يظنون أن ورائهم جيش وهو فرد واحد.
- (٥) استتقذ جميع الإبل وتركها ورائه، ليأخذها المسلمون الآتون، وهو يجري ورائهم.
- (٦) فهم يتخفون يريدون أن يلقوا ملابسهم حتى يشغلوا بها ولكي يتخفوا هم في سرعة الحركة لعله أن يشغل بالملابس والرماح، وهو يجعل عليها حجارة ويستمر، و(أَرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ) أي أعلاماً من الحجارة.
- (٧) مكان ضيق بين جبلين، والثنية المكان المرتفع.
- (٨) فالغداة والضحى أول النهار، ففي وقت الضحى يأكلون طعاماً.
- (٩) القرن كل جبل صغير منقطع عن الكبير.
- (١٠) أي لقينا من هذا الرجل البرح أي شدة.
- (١١) منذ الفجر قبل أن ينادى بالاولى.
- (١٢) فكل هذه المطاردة كانت ليلية أو في أول النهار إلى أن كانوا في وقت الضحى وسلمة يسمعهم.

قَالَ فَصَعِدَ إِلَى مِنْهُمْ أَرْبَعَةً فِي الْجَبَلِ - قَالَ - فَلَمَّا امْكُنُونِي مِنَ الْكَلَامِ ^(١) - قَالَ - قُلْتُ هَلْ تَعْرِفُونِي قَالُوا لَا وَمَنْ أَنْتَ قُلْتُ أَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا أَطْلُبُ رَجُلًا مِنْكُمْ إِلَّا أَدْرَكْتُهُ وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكُنِي ^(٢) . قَالَ أَحَدُهُمْ أَنَا أَظُنُّ ^(٣) . قَالَ فَرَجَعُوا ^(٤) ، فَرَجَعُوا ^(٤) ، فَمَا بَرَحْتُ مَكَانِي حَتَّى رَأَيْتُ فُؤَادَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ ^(٥) - قَالَ - فَإِذَا أَوَّلَهُمُ الْإِخْرَمُ الْأَسَدِيُّ عَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ وَعَلَى إِثْرِهِ الْمُقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ - قَالَ - فَأَخَذْتُ بَعْنَانَ الْإِخْرَمِ - قَالَ - فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ قُلْتُ يَا إِخْرَمُ اجْزُرْهُمْ لَا يَقْتَطِعُوكَ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ ^(٦) . قَالَ يَا سَلَمَةُ إِنْ كُنْتَ تَوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ فَلَا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ . قَالَ فَخَلَيْتُهُ فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ - قَالَ - فَعَقَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَرَسَهُ وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَتَلَهُ وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ ^(٧) وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ فَارَسُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الرَّحْمَنِ فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ﷺ تَبِعَهُمْ أَعْدُو عَلَى رُجُلٍ حَتَّى مَا أَرَى وَرَأَيْتُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلَا غِبَارِهِمْ شَيْئًا ^(٨) حَتَّى يَعْدِلُوا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ ذُو قَرْدٍ لِيَشْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْ عَطَاشٌ ^(٩) - قَالَ - فَنَظَرُوا إِلَى أَعْدُو أَعْدُو وَرَأَوْهُمْ فَحَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ - يَعْنِي أَجْلَيْتُهُمْ عَنْهُ ^(١٠) - فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً ^(١١) - قَالَ -

(١) بحيث يسمعوا.

(٢) فهو سيجرى ولن يصل إليه أحد، فإنه كان إذا جرى سبق الفرس ﷺ.

(٣) نعم صحيح يبدوا عليك ذلك، فعلاً أنت تفعل ذلك، وذلك من الرعب الذي حصل في قلوبهم.

(٤) مع أنهم أربعة، إلا أنهم أثروا السلامة.

(٥) أي يسرون بين الشجر.

(٦) احذر أن تقطع دون بقية الجيش، فلا تتقدم وحدك، حتى يكون بقية الجيش ورائك، حتى لا ينفردوا ينفردوا بك.

(٧) قتل فرس عبد الرحمن الفرزي، فاستغل الفرصة وهو يقتل الفرس فطعنه فقتله، وأخذ فرس الأخرم الأخرم الأسدي ﷺ.

(٨) من أول النهار ظل يجري حتى لم يعد يرى هناك غبار للجيش، فقد سبق الجيش.

(٩) يجري من أول النهار ﷺ، لأنهم كانوا يتضحون أو يتغدون في أول النهار.

(١٠) عن الماء.

وَيَخْرُجُونَ فَيَشْتَدُونَ فِي ثِيَابِهِ - قَالَ - فَأَعْدُوا فَالْحَقُّ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَصْكُهُ بِسَهْمٍ فِي نَعْصِ كَتِفِهِ (٢). قَالَ قُلْتُ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمَ يَوْمَ الرُّضْعِ قَالَ يَا ثَكَلْتُهُ أُمُّهُ أَكْوَعُهُ بُكَرَةً (٣) قَالَ نَعَمْ يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ أَكْوَعُكَ بُكَرَةً - قَالَ - وَأَرْدُوا فَرَسَيْنِ عَلَى ثِيَابِهِ قَالَ فَجِئْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - قَالَ - وَلِحَقْنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مِذْقَةٌ مِنْ لَبَنٍ (٤) وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَتَوَضَّأْتُ وَشَرِبْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَيْتُهُمْ عَنْهُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الْإِبِلَ وَكُلَّ شَيْءٍ اسْتَنْقَذَتْهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَكُلِّ رُمَحٍ وَبُرْدَةٍ وَإِذَا بِلَالٌ نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الْإِبِلِ الَّذِي اسْتَنْقَذَتْ مِنَ الْقَوْمِ وَإِذَا هُوَ يَسْئَلُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا - قَالَ - قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلَنِي فَاتَّخَبَ مِنْ الْقَوْمِ مِائَةَ رَجُلٍ فَاتَّبَعَ الْقَوْمَ فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلَّا قَتَلْتُهُ (٥) - قَالَ - فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فِي ضَوْءِ النَّارِ فَقَالَ «يَا سَلْمَةُ أَتَرَكَ كُنْتَ فَاعِلًا». قُلْتُ نَعَمْ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ. فَقَالَ «إِنَّهُمْ الْآنَ لَيَقْرُونَ فِي أَرْضِ غَطَفَانَ» (٦). قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ فَقَالَ نَحَرُ لَهُمْ فَلَانٌ جَزُورًا فَلَمَّا كَشَفُوا جِلْدَهَا رَأَوْا غِبَارًا فَقَالُوا أَتَاكُمْ الْقَوْمُ فَخَرَجُوا هَارِبِينَ (٧). فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كَانَ خَيْرُ فَرَسَيْنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ (٨) وَخَيْرُ رَجَالِنَا سَلْمَةُ». قَالَ ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَهْمَيْنِ سَهْمُ الْفَارِسِ وَسَهْمُ الرَّاجِلِ فَجَمَعَهُمَا لِي جَمِيعًا (٩) ثُمَّ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَاءَهُ عَلَى الْعِصْبَاءِ رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ - قَالَ - فَبَيْنَمَا نَحْنُ

- (١) شئ عجيب يخافون من سلمة أكثر من الفرسان.
- (٢) يضر به بسهم في العظم الرقيق الذي على طرف الكتف.
- (٣) أي أهو أكوع الذي خرج ورائنا في الصباح في أول النهار، إن أمي أوشكت أن تفقدني فقد هلكت.
- (٤) السطيحة هي إناء من جلد مفلطح، (والمذقة) هو القليل من اللبن ممزوج بالماء.
- (٥) يريد مائة من الصحابة يختارهم سلمة، ليجري وراء المشركين حتى يدركهم فيقتلهم.
- (٦) وهذه معجزة خبرية أنهم في تلك اللحظة وصلوا فعلاً إلى أرض غطفان، و(يقرون) أي يضيّقون.
- (٧) رأوا الغبار نتيجة الذبح الذي حصل، ففروا هارين من الرعب الذي يملئهم.
- (٨) لأنه هو الذي قتل عبد الرحمن الفذاري.
- (٩) لأنه كان راجلاً ولم يجد فرس، ولكن بذل مجهوداً أعظم من مجهود الفرسان.

نَسِيرُ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يَسْبِقُ شِدًّا ^(١) - قَالَ - فَجَعَلَ يَقُولُ الْأُمَسَابِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ هَلْ هَلْ مِنْ مُسَابِقٍ؟ ^(٢) فَجَعَلَ يُعِيدُ ذَلِكَ - قَالَ - فَلَمَّا سَمِعَتْ كَلَامَهُ قَلَتْ أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا وَلَا تَهَابُ شَرِيفًا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَابِي وَأُمِّي ذُرْنِي فَلَأَسَابِقُ الرَّجُلُ قَالَ «إِنْ شِئْتَ». قَالَ قَلْتُ اذْهَبْ إِلَيْكَ وَتَثِثْ رَجُلِي ^(٣) فَطَفَرْتُ فَعَدَوْتُ - قَالَ - فَرِطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ أَسْتَقِي نَفْسِي ^(٤) ثُمَّ عَدَوْتُ فِي إِثْرِهِ فَرِطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ ثُمَّ إِنِّي رَفَعْتُ حَتَّى الْحَقَّةُ - قَالَ - فَأَصْحَكَ بَيْنَ كَيْفَيْهِ ^(٥) - قَالَ - قَلْتُ قَدْ سُبِقْتَ وَاللَّهِ قَالَ أَنَا أَظُنُّ. قَالَ فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا لَبِثْنَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَجَعَلَ عَمِّي عَامِرٌ يَرْتَجِزُ بِالْقَوْمِ تَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا فَنَبَتْ الْأَقْدَامُ إِنَّ لَاقِينَا وَأَنْزَلُنَا سَكِينَةً عَلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ هَذَا». قَالَ أَنَا عَامِرٌ. قَالَ «غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ». قَالَ وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِإِنْسَانٍ يَخْصُهُ إِلَّا اسْتَشْهَدَ. قَالَ فَنَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَوْلَا مَا مَنَعْتَنَا بِعَامِرٍ ^(٦). قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ قَالَ خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ يَخْطُرُ بِسَيْفِهِ ^(٧) وَيَقُولُ [قَدْ عَلِمْتُ خَيْبَرَ أَنِّي مَرْحَبٌ شَاكِي السِّلَاحِ] ^(٨) بَطْلٌ مُجَرَّبٌ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلْهَبُ قَالَ وَبَرَزَ لَهُ عَمِّي عَامِرٌ فَقَالَ [قَدْ عَلِمْتُ خَيْبَرَ أَنِّي عَامِرٌ شَاكِي السِّلَاحِ بَطْلٌ مُغَامِرٌ] قَالَ فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ فَوَقَعَ سَيْفٌ مَرْحَبٌ فِي

(١) لا يسبق عدوًا وجريًا.

(٢) فيه جواز المسابقة على الأقدام، لكن بدون سبق بدون جائزة.

(٣) يشنى رجله تسخين كالإستعداد للجري.

(٤) سبقه بمرتفع أو مرتفعين يأخذ في تلك الفترة نفسه حتى يستبقى نفسه للعدو مرة أخرى.

(٥) ضربه بيده على كتفه.

(٦) صوته وصدقه في الشعر، وكان متعة يريدون أن يستمتعوا به.

(٧) يرفعه مرة ويضعه أخرى تفاخرًا.

(٨) تام السلاح من الشوكة وهي القوة والشوكة أيضًا السلاح قال تعالى (وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ).

تُرْسَ عَامِرٌ ^(١) وَذَهَبَ عَامِرٌ سَفْلُ لَهُ ^(٢) فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ ^(٣). قَالَ سَلَمَةُ فَخَرَجَتْ فَإِذَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُونَ بَطُلَ عَمَلِ عَامِرٍ قَتَلَ نَفْسَهُ ^(٤) نَفْسُهُ ^(٤) قَالَ فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَطُلَ عَمَلِ عَامِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ قَالَ ذَلِكَ». قَالَ قُلْتُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ. قَالَ «كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ» ^(٥). ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَى عَلِيٍّ وَهُوَ أَرْمَدُ فَقَالَ «لَأُعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» ^(٦). قَالَ فَاتَّيْتُ عَلِيًّا فَجِئْتُ بِهِ أَقْوَدَهُ وَهُوَ أَرْمَدُ ^(٧) حَتَّى أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَبَسَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ ^(٨) وَخَرَجَ مَرْحَبٌ فَقَالَ [قَدْ عَلِمْتُ خَيْرُ أَنْي مَرْحَبٌ شَاكِي السِّلَاحِ بَطُلٌ مُجَرَّبٌ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ] فَقَالَ عَلِيٌّ [أَنَا الَّذِي سَمَّيْتَنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ] ^(٩) كَلَيْتُ غَابَاتُ كَرِيهِ الْمُنْظَرَةُ أَوْ فِيهِمْ بِالْصَّاعِ كَيْلُ السَّنْدَرَةِ ^(١٠) [قَالَ فَضْرَبَ رَأْسَ مَرْحَبٍ مَرْحَبٌ فَقَتَلَهُ ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ.

(١) وقع سيف مرحب في درع وجحفه عامر فاصبح معاق عن الحركة.

(٢) أي يضربه بالسيف من اسفل.

(٣) الأكحل هو الشريان الأورطى في أي مكان، والأكحل يكون في الرجل أو في اليد، فعامر ﷺ مات بسلاح نفسه.

(٤) مشكلة قديمة في ظنهم فيمن يموت بسلاحه أنه قد انتحر، لدرجة أن الصحابة قالوا أنه انتحر، وهو ليس كذلك، ولم يقصد قتل نفسه، حتى ولو قتل نفسه خطأ، فهو إنما قصد قتل الأعداء.

(٥) وذلك، لأنه قد قتله أهل الكتاب.

(٦) في بعض الروايات (أو) وفي بعضها (و) وهو كذلك.

(٧) أصابه رمد في عينه لا يستطيع النظر لدرجة أن سلمة كان يقوده.

(٨) معجزه خبرية ومعجزة عملية، معجزه خبرية في أنه قال (لَأُعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ) فهذا خبر عن أمر غيبي في القلوب وفضيلة لعلي ﷺ، وفي رواية في الصحيح عند البخاري ومسلم (لَأُعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ) مسلم، وقد تم الفتح على يد علي ﷺ، ويرأ من ساعته مباشرة بعد أن كان لا يستطيع الحركة من غير قتال، بمعنى أنه وهو يسير في الطريق الآمن لا يستطيع أن يسير، فبسق في عينه فبرأ وأعطاه الراية.

(٩) سمته أمه (أسد) والذي سماه (علي) هو أبو طالب.

(١٠) هو كيل كبير، فكأنه يقول: لو أنهم أعطوني ضربه سأعطيهم ضربات أضعافها.

[الآرام: الأعلام واحدها الإرم؛ الأكمة: التل؛ بسق: بسق؛ بسق: بسق؛ الترس: ما كان يتوقى به في الحرب؛ ثناه: أوله وآخره؛ الجبا: ما حول البئر؛ المجحف: عليه تجفاف وهو ثوب يلبسه الفرس ليقية الأذى؛ جاش: تدفق وفاض؛ الحجفة: الترس من جلد بلا خشب وهو نوع من السلاح؛ الحيدرة: الأسد؛ أحس: أحك ظهره بالحسنة لأزيل عنه الغبار ونحوه؛ حلاً: صد ومنع؛ اخترط: سَل السيف من غمده؛ الدرقه: الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عصب؛ ربطت: تأخرت عنه؛ الركية: البئر؛ السطيحة: إناء مصنوع من الجلد؛ السندرة: مكيال واسع وقيل غير ذلك والمعنى أقتلهم قتلاً واسعاً ذريعاً؛ الشد: العدو؛ الشرف: الشوط؛ يتضحى: يأكل في وقت الضحى؛ الضغث: الحزمة؛ طفر: وثب مرتفعاً؛ الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح؛ القرن: الجبل الصغير؛ الأكحل: عرق في اليد يفصد؛ المذقة: القليل من اللبن الممزوج بماء؛ أندى: أورده الماء فيشرب قليلاً ثم يعود إلى المرعى ساعة ثم يشرب أخرى؛ النغض: العظم الرقيق الذي على طرف الكف وقيل أعلى الكف].

قَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ بَطُولِهِ.

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْدِيُّ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ بِهَذَا.

قَوْلُهُ: (كَانَتْ لِقَاحُ النَّبِيِّ ﷺ تَرَعَى بِذِي قَرَدٍ)

هُوَ بَفَتْحِ الْقَافِ وَالرَّاءِ وَبِالدَّالِ الْمُتَهَمِلَةِ، وَهُوَ مَاءٌ عَلَى نَحْوِ يَوْمٍ مِنَ الْمَدِينَةِ مِمَّا يَلِي بِلَادَ غَطَفَانَ.

وَاللَّقَاحُ: جَمْعُ لِقْحَةٍ بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا وَهِيَ ذَاتُ اللَّبَنِ، قَرِيْبَةُ الْعَهْدِ بِالْوِلَادَةِ^(١)، وَسَبَقَ بَيَانُهَا.

قَوْلُهُ: (فَصَرَخَتْ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ: يَا صَبَا حَاهُ)

فِيهِ جَوَازٌ مِثْلُهُ لِلْإِنْدَارِ بِالْعَدُوِّ وَنَحْوِهِ^(١).

(١) الناقة ذات اللبن التي تُحَلَب، لأنها قريبة عهد بالولادة.

قوله: (فَجَعَلْتُ أَرْمِيَهُمْ وَأَقُولُ: - أَنَا إِنْ أَلْكُوعَ وَالْيَوْمَ يَوْمَ الرُّضْعِ) فيه جواز قول مثل هذا الكلام في القتال^(٢)، وتعرّيف الإنسان بنفسه إذا كان شجاعاً؛ ليرعب خصمه^(٣). وأما قوله: (اليوم يوم الرُّضْع)

قالوا: معناه اليوم يوم هلاك اللئام، وهم الرُّضْع^(٤)، من قولهم: لئيم راضع، أي رضع اللؤم في بطن أمه. وقيل: لأنه يُمص حلمة الشاة والناقة لئلاً يُسمع السؤال والضيفان صوت الحلاب^(٥)، فيقصدوه. وقيل: لأنه يرضع طرف الحلال الذي يُحلل به أسنانه، ويمص ما يتعلّق به^(٦). وقيل^(٧): معناه اليوم يُعرف من رضع كريمة فأنجبته، أو لئيمة فهجّته^(٨).

(١) كان ﷺ صوته يُسمع أهل المدينة جميعاً، و(يا صباحاه) هي كلمة استغاثة تُقال لاستنفار الناس ضد عدوهم، ومعناها قد حضر العدو وصبحكم، أي يأتيكم صباحاً أو نحو ذلك، ورفع الصوت بهذه الطريقة للتحذير من خطر أو من عدو أمر جائر، بل هو مشروع، لكي يأخذ المسلمين أهبتهم للقتال. - (الابتين) حجارة سوداء على جانبي أطراف المدينة، (ماين لايتها) يعني كل المدينة، لأن المدينة لها حجارة سوداء شرقية وغربية.

(٢) وهو أن يُعرف بنفسه ويفتخر (أنا ابن فلان)، كما قال النبي ﷺ (أنا ابن عبد المطلب)، فقال هنا (أنا ابن الأكوخ).

(٣) وكما قال على ﷺ (أَنَا الَّذِي سَمَّيْنِي أُمِّي حَيْدَرَةً) وهكذا، فكل هذا من إرعاب العدو وتخويفه، وليس من الكبر المذموم، بل هو في موطنه مشروع في هذا المقام، بل مدح النفس في الأصل لا يُشرع، لكن في مقام القتال الذي يراد منه إرعاب العدو أمر مشروع.

(٤) يوم الرُّضْع معناه: يوم اللئام، أي اليوم الذي يصيبهم فيه ما يُسيئهم أو هو يوم هلاكهم، كما يقولون [لك يوم يا فلان] فهذا اليوم يقصد به أنه يوم هلاكه وعذابه، على هذا التفسير.

(٥) أي أنه من شدة البخل، فلو أنه سيحلب في إناء فسيسمعون الصوت فيأتون ليقصدوه، فيمضها بلسانه حتى لا يُسمع صوت الحلاب، فلا يدرى أن عنده لبن، وهذا وجه.

(٦) تلك الحلقة التي يسلكون بها أسنانهم يظل يمتصها من شدة الحرص على ألا يفوته شيء مما فيها مما قد يتنفع به.

(٧) هذا هو التفسير الثاني، وكل ما سبق تفسير واحد بأن المراد من الرضع أي اللئام.

(٨) كما يُقال في المثل العامي عندنا [قد رضع من ثدي أمه] من باب المدح، فإن من أرضعته أمه وسقته الكرم والحنان وهو صغير نشأ سوى الشخصية شجاع لا يجبن، وأما من كانت مرضعته لئيمة فهي قد

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ الْيَوْمَ يُعْرِفُ مَنْ أَرْضَعَتْهُ الْحَرْبُ مِنْ صِغَرِهِ، وَتَدَرَّبَ بِهَا، وَيُعْرِفُ غَيْرَهُ ^(١).
قَوْلُهُ: (حَمَيْتِ الْقَوْمَ الْمَاءِ) أَيِ مَنْعْتَهُمْ إِيَّاهُ ^(٢).
قَوْلُهُ ﷺ: (مَلَكْتُ فَاسْجَحْ) هُوَ بِهَمْزَةٍ قَطْعٍ ثُمَّ سَيْنٌ مُهْمَلَةٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ جِيمٌ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ حَاءٌ مُهْمَلَةٌ.

وَمَعْنَاهُ فَأَخْسِنَ وَارْفُقْ، وَالسَّجَاحَةُ: السُّهُوْلَةُ أَيِ لَا تَأْخُذْ بِالشَّدَّةِ، بَلْ أَرْفُقْ، فَقَدْ حَصَلَتْ
النِّكَايَةُ فِي الْعَدُوِّ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ^(٣).
قَوْلُهُ: (قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَّةَ وَنَحْنُ أَرْبَعُ عَشْرَةَ مِائَةً)
هَذَا هُوَ الْأَشْهَرُ، وَفِي رِوَايَةٍ: (ثَلَاثُ عَشْرَةَ مِائَةً)، وَفِي رِوَايَةٍ: (خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً).
قَوْلُهُ: (فَقَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى جَبَا الرِّكْيَةِ)

هَجَبَتَهُ، أَيِ أَدَخَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْلَاقِ قَوْمِهَا اللَّثَامَ مَا أَفْسَدَ حَالَهُ وَشَخْصِيَّتَهُ وَجَعَلَهُ جَبَانًا، فَيَوْمَ الرُّضْعِ
بِمَعْنَى أَنَّهُ هُوَ الْيَوْمَ الَّذِي سَيُعْرِفُ فِيهِ مِنَ الَّذِي رَضَعَ مِنْ أُمِّهِ.
^(١) فَعِنَّا يَكُونُ فِي مَقَامِ الْمَدْحِ، وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ، أَنَّ ابْنَ الْأَكْوَعِ مَدَحَ نَفْسَهُ وَوَصَفَهَا بِالشَّجَاعَةِ، وَأَنَّهُ قَدْ
رَضَعَ الْحَرْبَ، فَهُوَ سَوْفَ يَرِيهِمْ مَا يَفْعَلُهُ بِهِمْ.
^(٢) الْحَمَى الشَّيْءُ الْمَنْعُوعُ، (وَحَمَيْتِ الْقَوْمَ الْمَاءِ) أَيِ مَنْعْتَهُمْ مِنَ الْمَاءِ وَهُمْ عَطَاشٌ، لِأَنَّهُ مَا أَنْ وَجَدَهُمْ
بَذَى قَرْدٍ يَسْتَقُونَ فَقَالَ: (حَتَّى أَدْرَكْتَهُمْ بِذِي قَرْدٍ، وَقَدْ أَخَذُوا يَسْقُونَ مِنَ الْمَاءِ، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بِنَبْلِي)،
فَكَانُوا يَسْقُونَ لَمْ يَشْرَبُوا كِفَايَتَهُمْ بَعْدَ.
^(٣) فِيهِ شَجَاعَةٌ عَظِيمَةٌ لِسَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ، لِأَنَّهُ انْطَلَقَ وَحْدَهُ فِي طَلَبِ الْمُعْتَدِينَ الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يَنْتَظِرْ
قُدُومَ الْجَيْشِ وَلَا الْمَدَدِ، وَظَلَّ يَرْمِيهِمْ بِنَبْلِهِ ﷺ حَتَّى تَرَكَوا اللَّقَاحَ كُلَّهَا، وَتَخَفَفُوا مِنَ الشِّيَابِ فَأَلْقَوْهَا فِي
الطَّرِيقِ، لِيَشْغَلُوهُ بِجَمْعِهَا عَنْ مَلَاحِقَتِهِمْ، وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ يَضَعُ عَلَيْهَا عَلَامَاتٍ وَيَتْرَكُهَا وَيَسْتَمِرُّ فِي الْعَدُوِّ
وَرِائِهِمْ، لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا رَمِيهِ الَّذِي يَرْمِي بِهِ، وَلَيْسَ مَعَهُ فَرَسٌ وَلَا سِلَاحٌ وَلَا شَيْءٌ، شَجَاعَةٌ بَاهِرَةٌ بِلَا شَكٍّ
ﷺ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَسْتَمِرَّ فِي طَلَبِهِمْ، لَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي تَرْكِ غَزْوِهِمْ فِي هَذَا الْوَقْتِ، وَهَذَا
يَصِحُّ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ جِهَادَ الطَّلَبِ فَرَضُ كِفَايَةٍ، طَالَمَا أَنَّهُمْ أَخَذُوا مَا أَخَذَهُ الْمُشْرِكُونَ مِنْهُمْ وَاسْتَقْنَوْهُ،
فَصَارَ طَلَبُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ جِهَادِ الطَّلَبِ، وَهُوَ فَرَضُ كِفَايَةٍ لَا يُلْزَمُ فِي كُلِّ وَقْتٍ، بَلْ حَسَبَ الْمَصْلَحَةَ
وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ، خُصُوصًا إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى إِعْدَادِ مُسَبِّقٍ، وَإِنَّمَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ
عَلَى حِينٍ فَجَاءَ وَعَلَى غَيْرِ تَأْهِبٍ، فَلَمْ يَكُنْ مَنَاسِبًا أَنْ يَغْزُوا غُظْفَانَ دُونَ تَأْهِبٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(الجبّا) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَتَخْفِيفِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدة مَقْصُور، وَهِيَ مَا حَوْلَ الْبِئْرِ.
وَأَمَّا (الرَّكِي): فَهُوَ الْبِئْرُ، وَالْمَشْهُور فِي اللُّغَةِ: رَكِيٌّ بِغَيْرِ هَاءٍ، وَوَقَعَ هُنَا الرُّكْيَةُ بِالْهَاءِ، وَهِيَ
لُغَةٌ حَكَاهَا الْأَصْمَعِيُّ وَغَيْرُهُ.

قَوْلُهُ: (فِيمَا دَعَا وَإِمَّا بَصَقَ فِيهَا فَجَاشَتْ فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا)
هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخ (بَسَقَ) بِالسَّيْنِ، وَهِيَ صَحِيحَةٌ يُقَالُ: (بَزَقَ وَبَصَقَ وَبَسَقَ) ثَلَاثُ
لُغَاتٍ بِمَعْنَى، وَالسَّيْنُ قَلِيلَةٌ الْإِسْتِعْمَالِ.

وَ (جَاشَتْ) أَيِ ارْتَفَعَتْ وَفَاضَتْ، يُقَالُ: جَاشَ الشَّيْءُ يَجِيشُ جَيْشَانًا إِذَا ارْتَفَعَ.
وَفِي هَذَا مُعْجَزَةٌ ظَاهِرَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَدْ سَبَقَ مَرَارًا كَثِيرَةً التَّنْبِيهُ عَلَى نَظَائِرِهَا.
قَوْلُهُ: (وَرَأَى عَزَلًا) ضَبْطُوهُ بِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: فَتَحَ الْعَيْنَ مَعَ كَسْرِ الزَّايِ، وَالثَّانِي: ضَمَّهُمَا.
وَقَدْ فَسَّرَهُ فِي الْكِتَابِ بِالَّذِي لَا سِلَاحَ مَعَهُ، وَيُقَالُ لَهُ أَيُّضًا: بِأَعَزَلَ، وَهُوَ أَشْهَرُ اسْتِعْمَالٍ.
قَوْلُهُ: (حَجَفَةٌ أَوْ دَرَقَةٌ) هُمَا شَبِيهَتَانِ بِالثُّرْسِ.

قَوْلُهُ: (اللَّهُمَّ ابْغِنِي حَيِيًّا) أَيِ أَعْطِنِي.
قَوْلُهُ: (ثُمَّ إِنَّ الْمُسْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصُّلْحَ)

كَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسخ (رَاسَلُونَا) مِنَ الْمُرَاسَلَةِ، وَفِي بَعْضِهَا: (رَاسَلُونَا) بِضَمِّ السَّيْنِ الْمُثَمَّلَةِ
الْمُسَدَّدَةِ، وَحَكَى الْقَاضِي فَتَحَهَا أَيُّضًا وَهُمَا بِمَعْنَى (رَاسَلُونَا) مَاخُودٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: رَسَّ
الْحَدِيثَ يَرُسُّهُ إِذَا ابْتَدَأَهُ، وَقِيلَ: مِنْ رَسَّ بَيْنَهُمْ أَيِ أَصْلَحَ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ فَاتَّخُونَا، مِنْ قَوْلِهِمْ:
بَلَّغْنِي رَسَّ مِنَ الْخَبَرِ، أَيِ أَوَّلِهِ، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسخ: (وَاسَلُونَا) بِالْوَاوِ أَيِ اتَّفَقْنَا نَحْنُ
وَهُمْ عَلَى الصُّلْحِ^(١)، وَالْوَاوُ فِيهِ بَدَلٌ مِنَ الْهَمْزَةِ، وَهُوَ مِنَ الْأُسُوءَةِ.

(١) أي كنا أسوءة في الصلح يعني متفقين، فأسوءة يعني يتأسى به، فيفعل مثل فعله، فواسونا يعني اتفقنا.

قوله: (كُنْتُ تَبَعًا لَطَلْحَةَ) أَيِ خَادِمًا أَتْبَعُهُ^(١).

قوله: (أَسْقِي فَرَسَهُ وَأَحْسَنَهُ) أَيِ أَحْكَّ ظَهْرَهُ بِالْمِحْسَةِ لِأُزِيلَ عَنْهُ الْغُبَارُ وَنَحْوُهُ^(٢).

قوله: (أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَخْتُ شَوْكَهَا) أَيِ كَنَسْتُ مَا تَحْتَهَا مِنَ الشَّوْكِ^(٣).

قوله: (قُتِلَ ابْنُ زُنَيْمٍ)^(٤) هُوَ بَضْمُ الزَّايِ وَفَتْحُ النُّونِ.

قوله: (فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي) أَيِ سَلَلْتُهُ^(٥).

قوله: (وَأَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ فَجَعَلْتُهُ ضِغْنًا فِي يَدِي) الضُّغْنُ: الْحُرْمَةُ.

قوله: (جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْعَبَلَاتِ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزٌ)

(مِكْرَزٌ) هُوَ بِمِمْ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ كَافٍ ثُمَّ رَاءٍ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ زَايٍ.

وَالْعَبَلَاتُ: بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُتَهَمَلَةِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ فِي الصَّحَاحِ: الْعَبَلَاتُ بِفَتْحِ

الْعَيْنِ وَالْبَاءِ، مِنْ قُرَيْشٍ، وَهُمْ أُمَيَّةُ الصُّغْرَى، وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِمْ (عَبَلِيٌّ) تَرَدُّهُ إِلَى الْوَاحِدِ، قَالَ:

لِأَنَّ إِسْمَ أُمِّهِمْ عَبَلَةٌ، قَالَ الْقَاضِي: أُمَيَّةُ الْأَصْغَرِ وَأَخَوَاهُ تَوَفَّلَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَمْسٍ بْنُ عَبْدِ

مَنَافٍ نُسِبُوا إِلَى أُمِّ هُمْ مِنْ بَنِي تَيْمٍ إِسْمُهَا: عَبَلَةٌ بِنْتُ عُيَيْدٍ^(٦).

(١) وهو ﷺ قد هاجر في سبيل الله، وهذا فيه ثواب الهجرة وأنه من المهاجرين ﷺ، وانظر كيف كانت تضحيات الصحابة ﷺ في سبيل الله، فقد ترك أهله وماله وصار يعمل خادماً عند بعض المهاجرين، عند طلحة بن عبيد الله.

(٢) ويخدم طلحة ويأكل من طعامه ليس له عمل ولا كسب ولا مال ﷺ، كان حراً لكنه كان يعمل خادماً.

(٣) وكلمة (فَجَعَلُوا يَقْعُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) أي بعد الصلح فهم يتكلمون في عقيدته، وإنها الإعلان بالظعن هو الذي فيه نقض للعهد، لأن الله يقول (وَإِنْ نَكُنْوا آيْمَانُهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ)، فالظعن في الدين والظعن في رسول الله علناً ناقض لعهد الكفار، لكن إذا تكلموا في مجالسهم بذلك من أنه ليس برسول أو قال كذا أو فعل كذا، لا يكون نقضاً للعهد، والحقيقة أن هؤلاء كانوا قد أتوا ليدركوا غرة من المسلمين، لكي يفتكوا برسول الله ﷺ.

(٤) يبدو أنه كان أحد الصحابة ﷺ.

(٥) و(شدت) أي جريت عليهم ووقف أمامهم وهم رقود نيام.

(٦) العَبَلَاتُ جزء من قبيلة قريش.

قوله: (عَلَى فَرَسٍ مُّجَفَّفٍ) هُوَ يَفْتَحُ الْجِيَمَ وَفَتَحَ الْفَاءَ الْأُولَى الْمُشَدَّدَةَ، أَيُّ عَلَيْهِ تَجَفَّفَ بِكَسْرِ التَّاءِ. وَهُوَ ثَوْبٌ كَالْحُلِّ يَلْبَسُهُ الْفَرَسُ لِيَقِيَهُ مِنَ السَّلَاحِ، وَجَمْعُهُ: تَجَافِيفٌ.

قوله ﷺ: (دَعُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ وَثَنَاهُ) ^(١)

أَمَّا (الْبَدْءُ) فَبِفَتْحِ الْبَاءِ وَإِسْكَانِ الدَّالِّ وَبَاهُمْزٍ، أَيُّ ابْتِدَاؤُهُ.

وَأَمَّا (ثَنَاهُ) فَوَقَعَ فِي أَكْثَرِ النُّسخِ (ثَنَاهُ) مُثَلَّثَةً مَكْسُورَةً، وَفِي بَعْضِهَا: (ثُنْيَاهُ) بِضَمِّ الثَّاءِ وَيِيَاءٍ مُثَنَّاةٍ تَحْتَ بَعْدِ النُّونِ، وَرَوَاهُمَا جَمِيعًا الْقَاضِي، وَذَكَرَ الثَّانِي عَنْ رِوَايَةِ ابْنِ مَاهَانَ وَالْأَوَّلَ عَنْ غَيْرِهِ قَالَ: وَهُوَ الصَّوَابُ أَيُّ عَوْدَةٍ ثَانِيَةٍ.

قوله: (بَنِي لَحْيَانَ) بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا لُغْتَانٍ.

قوله: (لَمَنْ رَقِيَ الْجَبَلَ) وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ (فَرَقِيتَ) كِلَاهُمَا بِكَسْرِ الْقَافِ.

قوله: (فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لَحْيَانَ جَبَلٌ وَهُمْ الْمُشْرِكُونَ) ^(٢)

هَذِهِ اللَّفْظَةُ ضَبَطُوهَا بِوَجْهَيْنِ، ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ:

أَحَدُهُمَا (وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ) بِضَمِّ الْهَاءِ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ وَالْخَبَرِ.

وَالثَّانِي يَفْتَحُ الْهَاءَ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ، أَيُّ هُمَا النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ وَخَافُوا غَائِلَتَهُمْ، يُقَالُ: هَمَّنِي الْأَمْرُ وَأَهَمَّنِي، وَقِيلَ: هَمَّنِي أَذَابَنِي، وَأَهَمَّنِي: وَأَغَمَّنِي ^(٣).

قوله: (وَخَرَجْتُ بِفَرَسٍ لَطْلَحَةٍ أَنْدِيهِ)

(١) دليل على أن الإمام يكون مخيراً إذا نقض المشركون العهد، بين قتالهم وبين العفو عنهم حسب المصلحة، وقد كانت المصلحة في ذلك الوقت استمرار صلح الحديبية، ولذا عفا النبي ﷺ عن هؤلاء السبعين وتركهم وأطلقهم مجاناً، كي يستمر الصلح حتى يتمكن المسلمون من الاختلاط بالمشركون ليبلغوهم الإسلام، وقد كان ما أَرَادَهُ النَّبِيُّ ﷺ فدخل في الإسلام في سنة وبضعة أشهر أضعاف من دخل الإسلام في عشرين سنة من الدعوة إلى الله ﷻ.

(٢) أي أن بني لحيان هم المشركون، وهناك ضبط آخر (وهم المشركون).

(٣) الأولى أظهر والله أعلم.

هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ (أُنْذِيهِ) بِهَمْزَةٍ مَضْمُونَةٍ ثُمَّ تُونُ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ دَالٌ مَكْسُورَةٌ مُشَدَّدَةٌ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَاضِي فِي الشَّرْحِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ رَوَاةِ مُسْلِمٍ غَيْرَ هَذَا، وَنَقَلَهُ فِي الْمَشَارِقِ عَنْ جَمَاهِيرِ الرُّوَاةِ. قَالَ: وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي الْحَدَّاءِ فِي مُسْلِمٍ (أُبْدِيهِ) بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ بَدَلِ النُّونِ، وَكَذَا قَالَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ، أَيْ أَخْرَجَهُ إِلَى الْبَادِيَةِ وَأَبْرَزَهُ إِلَى مَوْضِعِ الْكَلَاءِ، وَكُلُّ شَيْءٍ أَظْهَرَتْهُ فَقَدْ أَبْدَيْتَهُ. وَالصَّوَابُ رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ بِالنُّونِ وَهِيَ رِوَايَةُ جَمِيعِ الْمُحَدِّثِينَ، وَقَوْلُ الْأَضْمَعِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِهِ وَالْأَزْهَرِيِّ وَجَمَاهِيرِ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْغَرِيبِ. وَمَعْنَاهُ: أَنْ يُورَدَ الْمَاشِيَةُ الْمَاءَ فَتُسْقَى قَلِيلًا ثُمَّ تُرْسَلُ فِي الْمَرْعَى، ثُمَّ تَرِدُ الْمَاءَ فَتَرِدُ قَلِيلًا، ثُمَّ تُرَدُّ إِلَى الْمَرْعَى.

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: أَنْكَرَ ابْنُ قُتَيْبَةَ عَلَى أَبِي عُبَيْدٍ وَالْأَضْمَعِيِّ كَوْنَهُمَا جَعَلَاهُ بِالنُّونِ، وَزَعَمَ أَنَّ الصَّوَابَ بِالْبَاءِ.

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: أَخْطَأَ ابْنُ قُتَيْبَةَ، وَالصَّوَابُ قَوْلُ الْأَضْمَعِيِّ. قَوْلُهُ: (فَأَصُكَّ سَهْمًا فِي رَحْلِهِ حَتَّى خَلَصَ نَضْلُ السَّهْمِ إِلَى كَتِفِهِ) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ الْأُصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ (رَحْلُهُ) بِالْحَاءِ، وَ (كَتِفُهُ) بَعْدَهَا فَاءٌ، وَكَذَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْمَشَارِقِ وَالْمُطَالِعِ، وَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ الرُّوَايَاتِ وَالْأَوَّلُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ. وَفِي بَعْضِهَا: (رِجْلُهُ) بِالْجِيمِ وَ (كَعْبُهُ) بِالْعَيْنِ ثُمَّ الْبَاءُ الْمُوَحَّدَةُ^(١).

قَالُوا: وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لِقَوْلِهِ فِي الرُّوَايَةِ الْأُخْرَى: (فَأَصُكَّهُ بِسَهْمٍ فِي نُغْصِ كَتِفِهِ). قَالَ الْقَاضِي فِي الشَّرْحِ: هَذِهِ رِوَايَةُ شَيْبُوخْنَا، وَهُوَ أَشْبَهَ بِالْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ يُمَكِّنُ أَنْ يُصِيبَ أَعْلَى مُؤَخِرَةِ الرَّحْلِ فَيُصِيبَ حَيْثُ إِذَا أَنْفَذَهُ كَتِفُهُ، وَمَعْنَى أَصُكَّ: أَضْرَبَ. قَوْلُهُ: (فَمَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ) أَيْ أَعْقَرُ خَيْلَهُمْ، وَمَعْنَى أَرْمِيهِمْ أَيْ بِالنَّبْلِ. قَالَ الْقَاضِي: وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ هُنَا: (أُرْدِيهِمْ) بِالْدَّالِ.

(١) بدل كتفه (كعبه).

قوله: (فَجَعَلْتُ أُرْدِيَهُمْ بِالْحِجَارَةِ) أَيِ أَرَمِيَهُمْ بِالْحِجَارَةِ الَّتِي تُسْقِطُهُمْ وَتُنْزِلُهُمْ.
 قوله: (جَعَلْتُ عَلَيْهِمْ أَرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ) هُوَ بِهِمْزَةٌ مَمْدُودَةٌ ثُمَّ رَاءَ مَفْتُوحَةٌ.
 وَهِيَ الْأَعْلَامُ وَهِيَ حِجَارَةٌ تُجْمَعُ وَتُنْصَبُ فِي الْمَقَارَةِ، يُهْتَدَى بِهَا، وَاحِدُهَا (إِرَم) كَعَنْبٍ وَأَعْنَابٍ.
 قوله: (وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسِ قَرْنٍ)
 هُوَ يَفْتَحُ الْقَافَ وَإِسْكَانَ الرَّاءِ، وَهُوَ كُلُّ جَبَلٍ صَغِيرٍ مُنْقَطِعٍ عَنِ الْجَبَلِ الْكَبِيرِ.
 قوله: (لَقِينَا مِنْ هَذَا الْبَرْحِ) هُوَ يَفْتَحُ الْبَاءَ وَإِسْكَانَ الرَّاءِ أَيِ: شِدَّةً.
 قوله: (يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ) أَيِ: يَدْخُلُونَ مِنْ خِلَالِهَا أَيِ: بَيْنَهَا.
 قوله: (مَاءٌ يُقَالُ لَهُ: ذَا قَرْدٍ)
 كَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسخِ الْمُعْتَمَدَةِ (ذَا) بِالْفِ، وَفِي بَعْضِهَا: (ذُو قَرْدٍ) بِالْوَاوِ، وَهُوَ الْوَجْهُ.
 قوله: (فَخَلَّيْتَهُمْ عَنْهُ) هُوَ بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَلَا مَ مُشَدَّدَةٍ غَيْرَ مَهْمُوزَةٍ.
 أَيِ طَرَدْتَهُمْ عَنْهُ، وَقَدْ فَسَّرَهُ فِي الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ: يَغْنِي أَجَلِيَّتَهُمْ عَنْهُ بِالْجِيمِ.
 قَالَ الْقَاضِي: كَذَا رَوَيْنَا فِيهِ هُنَا غَيْرَ مَهْمُوزٍ، قَالَ: وَأَصْلُهُ اهُمَزُ فَسَهَّلَهُ، وَقَدْ جَاءَ مَهْمُوزًا
 بَعْدَ هَذَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
 قوله: (فَأَصْبَحَهُ بِسَهْمٍ فِي نَغْصٍ كَيْفِهِ) هُوَ بِنُونٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ غَيْنٌ مُعْجَمَةٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ ضَادٌ مُعْجَمَةٌ.
 وَهُوَ الْعَظْمُ الرَّقِيقُ عَلَى طَرَفِ الْكَتِفِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ تَحْرُكِهِ، وَهُوَ النَّاغِضُ أَيْضًا.
 قوله: (يَا ثِكْلَتُهُ أُمُّهُ أَكْوَعُهُ بُكْرَةً؟ قُلْتُ: نَعَمْ)
 مَعْنَى ثِكْلَتُهُ أُمُّهُ: فَقَدَتْهُ.
 وقوله: (أَكْوَعُهُ) هُوَ بِرَفْعِ الْعَيْنِ، أَيِ: أَنْتَ الْأَكْوَعُ الَّذِي كُنْتَ بُكْرَةً هَذَا النَّهَارَ، وَلِهَذَا قَالَ:
 نَعَمْ، (وَبُكْرَةً): مَنْصُوبٌ غَيْرُ مَنْوُنٍ.
 قَالَ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ: يُقَالُ: أَتَيْتَهُ بُكْرَةً بِالتَّنْوِينِ، إِذَا أَرَدْتَ أَنَّكَ لَقَيْتَهُ بَاكِرًا فِي يَوْمٍ غَيْرٍ مُعَيَّنٍ.

قَالُوا: وَإِنْ أَرَدْتَ بُكْرَةَ يَوْمِ بَعِيْنِهِ قُلْتُ: أَتَيْتَهُ بُكْرَةً، غَيْرَ مَضْرُوفٍ^(١)؛ لِأَنَّهَا مِنَ الظُّرُوفِ غَيْرِ الْمُتِمَكِّنَةِ.
قَوْلُهُ: (وَأَرَدُوا فَرَسَيْنِ عَلَى ثَنِيَّةٍ)

قَالَ الْقَاضِي: رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ بِالذَّالِ الْمُهْمَلَةِ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِالْمُعْجَمَةِ.
قَالَ: وَكِلَاهُمَا مُتَقَارِبُ الْمَعْنَى:

فَبِالْمُعْجَمَةِ مَعْنَاهُ: خَلَفُوهُمَا، وَالرَّذِي: الضَّعِيفُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.
وَبِالْمُهْمَلَةِ مَعْنَاهُ: أَهْلَكُوهُمَا وَأَتَعَبُوهُمَا حَتَّى أَسْقَطُوهُمَا وَتَرَكَوهُمَا^(٢)، وَمِنْهُ: التَّرْدِيَةُ، وَأَرَدْتُ
الْفَرَسَ الْفَارِسَ أَسْقَطْتَهُ.

قَوْلُهُ: (وَلَحِقْنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذَقَةٌ مِنْ لَبَنٍ)
السَّطِيحَةُ: إِنَاءٌ مِنْ جُلُودِ سُطَحَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ.
وَالْمَذَقَةُ: يَفْتَحُ الْمَيْمِ وَإِسْكَانُ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، قَلِيلٌ مِنْ لَبَنٍ مَمْزُوجٍ بِمَاءٍ.

قَوْلُهُ: (وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّاهُمْ عَنْهُ)
كَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسخِ (حَلَّاهُمْ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْهَمْزِ، وَفِي بَعْضِهَا (حَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ) بِلَامٍ
مُشَدَّدَةٍ غَيْرِ مَهْمُوزٍ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ قَرِيبًا.

قَوْلُهُ: (نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الْإِبِلِ الَّذِي أُسْتُنْفِذَتْ مِنَ الْقَوْمِ)
كَذَا فِي أَكْثَرِ النُّسخِ (الَّذِي)، وَفِي بَعْضِهَا: (الَّتِي) وَهُوَ أَوْجَهُ؛ لِأَنَّ الْإِبِلَ مُؤَنَّثَةٌ، وَكَذَا أَسْمَاءُ الْجُمُوعِ
مِنْ غَيْرِ الْأَدْمِيَّيْنِ، وَالْأَوَّلُ صَحِيحٌ أَيْضًا، وَأَعَادَ الضَّمِيرَ إِلَى الْغَنِيمَةِ لَا إِلَى لَفْظِ الْإِبِلِ.

قَوْلُهُ: (ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ.
أَيُّ أُنْيَابِهِ، وَقِيلَ: أَضْرَاسُهُ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ، وَسَبَقَ بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ.

(١) فمن الممكن أن تقول أتيت بكرة أو أتيت بكرة.

(٢) يقول أردوا فرسين، فمن كثرة الجرى لم يستطع فرسين السير، فتركوهم وأخذوا يجرون على أقدامهم.

قوله ﷺ: (كَانَ خَيْرُ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ وَخَيْرُ رَجَالَتِنَا سَلَمَةَ) هَذَا فِيهِ اسْتِخْبَابُ الشَّاءِ عَلَى الشُّجْعَانِ وَسَائِرِ أَهْلِ الْفَضَائِلِ لَا سِيَّامَا عِنْدَ صَنِيعِهِمُ الْجَمِيلَ، لِمَا فِيهِ مِنَ التَّرْغِيبِ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ فِي الْإِكْتِثَارِ مِنْ ذَلِكَ الْجَمِيلِ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي حَقِّ مَنْ يَأْمَنُ الْفِتْنَةَ عَلَيْهِ بِإِعْجَابٍ وَنَحْوِهِ^(١).

قوله: (ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَهْمَيْنِ: سَهْمَ الْفَارِسِ وَسَهْمَ الرَّاجِلِ فَجَمَعَهُمَا لِي) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الزَّائِدَ عَلَى سَهْمِ الرَّاجِلِ كَانَ نَفْلًا، وَهُوَ حَقِيقٌ بِاسْتِحْقَاقِ النَّفْلِ ﷺ لِيَدِيعَ صُنْعُهُ فِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ.

قوله (وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يُسْبِقُ شِدًّا) يَعْنِي عَدُوًّا عَلَى الرَّجُلَيْنِ.

قوله: (فَطَفَرْتُ) أَيِ وَثَبْتُ وَقَفَرْتُ.

قوله: (فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ أَسْتَبْقِي نَفْسِي)

مَعْنَى رَبَطْتُ حَبَسْتُ نَفْسِي عَنِ الْجُرْيِ الشَّدِيدِ، وَالشَّرَفُ: مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ.

وقوله: (أَسْتَبْقِي نَفْسِي) بِفَتْحِ الْفَاءِ أَيِ لِيَلَّا يَقْطَعَنِي الْبُحْرُ.

وَفِي هَذَا دَلِيلٌ لِحَوَازِ الْمُسَابَقَةِ عَلَى الْأَقْدَامِ، وَهُوَ جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ إِذَا تَسَابَقَا بِلَا عِوَضٍ^(٢)،

فَإِنْ تَسَابَقَا عَلَى عِوَضٍ فَفِي صِحَّتِهَا خِلَافٌ، الْأَصَحُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا: لَا تَصِحُّ^(٣).

(١) أما إذا كان لا يأمن الفتنة، فلا يمدحه في وجهه.

(٢) من أحد على الإطلاق لا منهم ولا من غيرهم، ولأجل ذلك نقول لعب الكرة يجوز، لأنه نوع من المسابقة، فمن يسبق إلى الكرة ويضعها في مكان ما فهو يجرى ليأخذ الكرة، فهذا نوع من العدو على الأقدام فهو جائز بشرط ألا يجعل فيه عوض، ليس فيه سبق وجائزة.

لو هما الإثنين دفعا مبلغ ومن يكسب يأخذه، فهذا قمار، وهذا في الجائز لا يجوز في النصل والخف والحافر، لا يجوز أن يكون السبق من كل من المتسابقين، وإذا كان واحداً يدخل محللاً بمعنى لا يدفع ويمكن أن يأخذ فذلك محلل، إذا كان واحد فقط هو من سيدفع؟ فنعلم، لكن إن كان الإثنين سيدفعا أو الثلاثة المشتركين يدفعوا فذلك محرم، أما إذا دخل واحد لا يأمن أن يسبق أو يسبق ولم يدفع شيئاً، جاز في الأمور الجائزة، أما هنا المسابقة على الأقدام عموماً لا تجوز بعوض منهم أو من غيرهم أو بمحلل أو بغير محلل للحديث.

قوله: (فَجَعَلَ عَمِّي عَامِرَ يَرْتَجِزُ بِالْقَوْمِ)
هَكَذَا قَالَ هُنَا (عَمِّي) وَقَدْ سَبَقَ فِي حَدِيثِ أَبِي الطَّاهِرِ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ أَنَّهُ قَالَ: (أَخِي) فَلَعَلَّهُ
كَانَ أَخَاهُ مِنَ الرِّضَاعَةِ، وَكَانَ عَمَّهُ مِنَ النَّسَبِ.
قوله: (يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ) هُوَ بِكَسْرِ الطَّاءِ.
أَيُّ: يَرْفَعُهُ مَرَّةً وَيَضَعُهُ أُخْرَى، وَمِثْلُهُ خَطَرَ الْبَعِيرِ بِذَنْبِهِ يَخْطِرُ بِالْكَسْرِ إِذَا رَفَعَهُ مَرَّةً وَوَضَعَهُ مَرَّةً.
قوله: (شَاكَ السَّلَاحَ)
أَيُّ: تَامَ السَّلَاحُ، يُقَالُ: رَجُلٌ شَاكِي السَّلَاحِ، وَشَاكَ السَّلَاحَ وَشَاكَ فِي السَّلَاحِ مِنْ
الشُّوْكَ، وَهِيَ الْقُوَّةُ، وَالشُّوْكَهُ أَيُّضًا: السَّلَاحُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ
الشُّوْكَهُ تَكُونُ لَكُمْ}.
قوله: (بَطَلَ مُجَرَّبَ)
هُوَ يَفْتَحُ الرَّاءَ أَيُّ: مُجَرَّبٌ بِالشَّجَاعَةِ وَقَهْرِ الْفُرْسَانِ، وَالبَطْلُ الشُّجَاعُ، وَيُقَالُ: بَطَلَ الرَّجُلُ
بِضَمِّ الطَّاءِ يَبْطُلُ بَطَالَةً وَبُطُولَةً أَيُّ: صَارَ شُجَاعًا.
قوله: (بَطَلَ مُغَامِرَ) بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ.

البنج بونج ليس بحرام، ولكن ليس فيه سبق أصلاً، السبق في الثلاثة فقط، فمن يلعب على مال أو يلعب
على المغلوب، فكل هذا محرم، لأنه قمار، والكلام هنا على السبق هل يجوز بعوض أم لا، أما القمار فمحرم
على أي الأحوال.

(١) لا تجوز المسابقة على عوض، هناك قول بالجواز، وذلك عند من لم يصحح الحديث، أما من صحح
حديث (لا سبق إلا في ثلاث نصل أو خف أو حافر)، فلا يجوز عنده أن يسابق على غير ذلك، وقد يقول
ال بعض بجواز القياس على الثلاثة، كل ما فيه مصلحة للمسلمين في القتال ونحوه، وعلى هذا أجازت
المسابقات الدينية، أما الأمور المجردة عن المصلحة، فلا يجوز فيها السبق قولاً واحداً، الخلاف في المسابقة
على الأقدام، لماذا؟ لأنها قد تشبه الفروسية، لأنه في كثير من الأحيان يحتاج إلى الجري في الجهاد، فمن
أجازها نظر إلى هذا المعنى، والحديث يدل على عدم الجواز، لأجل أن الرسول ﷺ قد كانت المسابقة على
الأقدام معلومة في زمنه ﷺ، ومعلوم أثر الجري في الجهاد كما هو في شأن سلمة، ومع ذلك لم يُجوز النبی
ﷺ السبق إلا في الثلاث.

أَيُّ: يَرْكَبُ غَمَرَاتِ الْحَرْبِ وَشِدَائِدَهَا وَيُلْقِي نَفْسَهُ فِيهَا.
 قَوْلُهُ: (وَذَهَبَ عَامِرٌ يُسْفِلُ لَهُ) أَيُّ: يَضْرِبُهُ مِنْ أَسْفَلِهِ وَهُوَ يَفْتَحُ الْيَأَى وَإِسْكَانَ السَّيْنِ وَضَمَّ الْفَاءِ.
 قَوْلُهُ: (وَهُوَ أَرْمَدٌ)
 قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: يُقَالُ: رَمَدَ الْإِنْسَانُ بِكَسْرِ الْمِيمِ يَرْمَدُ بِفَتْحِهَا رَمَدًا فَهُوَ رَمِدٌ وَأَرْمَدٌ، إِذْ هَاجَتْ عَيْنُهُ.
 قَوْلُهُ: (أَنَا الَّذِي سَمَّيْتُ أُمِّي حَيْدَرَهُ)
 (حَيْدَرَةٌ) إِسْمٌ لِلْأَسَدِ، وَكَانَ عَلِيٌّ ﷺ قَدْ سُمِّيَ أَسَدًا فِي أَوَّلِ وَلَادَتِهِ، وَكَانَ (مَرْحَبٌ) قَدْ رَأَى فِي الْمَنَامِ أَنَّ أَسَدًا يَقْتُلُهُ فَذَكَرَهُ عَلِيٌّ ﷺ ذَلِكَ لِيُخَيِّفَهُ وَيُضْعِفَ نَفْسَهُ، قَالُوا: وَكَانَتْ أُمُّ عَلِيٍّ سَمَّتُهُ أَوَّلَ وَلَادَتِهِ أَسَدًا بِاسْمِ جَدِّهِ لِأُمِّهِ أَسَدُ بْنُ هِشَامٍ بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَ أَبُو طَالِبٍ غَائِبًا فَلَمَّا قَدِمَ سَمَّاهُ عَلِيًّا، وَسُمِّيَ الْأَسَدُ حَيْدَرَةً لِغِلْظِهِ، وَالْحَادِرُ: الْغَلِيظُ الْقَوِيُّ، وَمُرَادُهُ أَنَا الْأَسَدُ عَلَى جُرْأَتِهِ وَإِقْدَامِهِ وَقُوَّتِهِ.
 قَوْلُهُ: (أَوْفِيهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَةِ)
 مَعْنَاهُ: أَقْتُلِ الْأَعْدَاءَ قَتْلًا وَاسِعًا ذَرِيعًا.
 وَالسَّنْدَرَةُ: مِكْيَالٌ وَاسِعٌ، وَقِيلَ: هِيَ الْعَجَلَةُ، أَيُّ أَقْتُلُهُمْ عَاجِلًا، وَقِيلَ: مَاخُودٌ مِنَ السَّنْدَرَةِ، وَهِيَ شَجَرَةُ الصَّنَوْبَرِ يُعْمَلُ مِنْهَا النَّبْلُ وَالْقِسِيُّ.
 قَوْلُهُ: (فَضْرَبَ رَأْسَ مَرْحَبٍ) يَعْنِي عَلِيًّا فَقَتَلَهُ، هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ أَنَّ عَلِيًّا هُوَ قَاتِلُ مَرْحَبٍ.
 وَقِيلَ: إِنَّ قَاتِلَ مَرْحَبٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ.
 قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِهِ الدَّرَرُ فِي مُخْتَصَرِ السَّيْرِ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ هُوَ قَاتِلُهُ.

قَالَ: وَقَالَ غَيْرُهُ: إِنَّمَا كَانَ قَاتِلَهُ عَلِيًّا، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا^(١)، ثُمَّ ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَلَمَةَ وَبُرَيْدَةَ.

قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِ السِّيَرِ أَنَّ عَلِيًّا هُوَ قَاتِلُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَاعْلَمْ أَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْوَاعًا مِنَ الْعِلْمِ سِوَى مَا سَبَقَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ: مِنْهَا: أَرْبَعُ مُعْجَزَاتٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِحْدَاهَا: تَكْثِيرُ مَاءِ الْحَدِيثِيَّةِ.

وَالثَّانِيَّةُ: إِبْرَاءُ عَيْنِ عَلِيٍّ ﷺ^(٢).

وَالثَّالِثَةُ: الْإِخْبَارُ بِأَنَّهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، وَقَدْ جَاءَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي رِوَايَةِ غَيْرِ مُسْلِمٍ هَذِهِ.

وَالرَّابِعَةُ: إِخْبَارُهُ ﷺ بِأَنَّهُمْ يَقْرُونَ فِي غَطَفَانَ، وَكَانَ كَذَلِكَ.

وَمِنْهَا: جَوَازُ الصُّلْحِ مَعَ الْعَدُوِّ^(٣).

وَمِنْهَا: بَعْثُ الطَّلَاحِ^(٤) وَجَوَازُ الْمُسَابَقَةِ عَلَى الْأَرْجُلِ بِلَا عَوْضٍ، وَفَضِيلَةُ الشَّجَاعَةِ وَالْقُوَّةِ.

وَمِنْهَا: مَنَاقِبُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْحَوَعِ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَالْأَخْزَمِ الْأَسْعَدِيِّ ﷺ^(٥).

وَمِنْهَا: جَوَازُ الثَّنَاءِ عَلَى مَنْ فَعَلَ جَمِيلًا، وَاسْتِحْبَابُ ذَلِكَ إِذَا تَرْتَّبَ عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ قَرِيبًا.

وَمِنْهَا: جَوَازُ عَقْرِ خَيْلِ الْعَدُوِّ فِي الْقِتَالِ^(٦)، وَاسْتِحْبَابُ الرَّجْزِ فِي الْحَرْبِ، وَجَوَازُ قَوْلِ الرَّامِي وَالطَّاعِنِ وَالضَّارِبِ: (خُذْهَا وَأَنَا فُلَانٌ أَوْ ابْنُ فُلَانٍ).

(١) لأن رواية ابن اسحاق مرسلة.

(٢) بأن بصبق فيها: أي أخرج البُصَاقَ والبُرَاقَ، يعني أخرج ريقه ﷺ في عين علي رضي الله عنه، أما النفل فيكون بغير ريق، والله أعلم.

(٣) وقد سبق بيان تفاصيله قبل ذلك.

(٤) وذلك للاستطلاع.

(٥) الصحيح الأخرم الأسدي.

(٦) قتل هذه الدواب.

وَمِنْهَا: جَوَازُ الْأَكْلِ مِنَ الْغَنِيمَةِ ^(١) وَاسْتِخْبَابُ التَّنْفِيلِ مِنْهَا لِمَنْ صَنَعَ صَنِيعًا جَمِيلًا فِي الْحَرْبِ.
وَجَوَازُ الْإِرْدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ الْمُطِيقَةِ.
وَجَوَازُ الْمُبَارَزَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ كَمَا بَارَزَ عَامِرٌ.
وَمِنْهَا: مَا كَانَتْ الصَّحَابَةُ ﷺ عَلَيْهِ مِنْ حُبِّ الشَّهَادَةِ وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا.
وَمِنْهَا: إِلْقَاءُ النَّفْسِ فِي غَمَرَاتِ الْقِتَالِ، وَقَدْ انْتَفَقُوا عَلَى جَوَازِ التَّغْرِيرِ بِالنَّفْسِ فِي الْجِهَادِ فِي الْمُبَارَزَةِ وَنَحْوِهَا ^(٢).
وَمِنْهَا: أَنَّ مَنْ مَاتَ فِي حَرْبِ الْكُفَّارِ بِسَبَبِ الْقِتَالِ يَكُونُ شَهِيدًا سَوَاءَ مَاتَ بِسِلَاحِهِمْ أَوْ رَمْتُهُ دَابَّةً أَوْ غَيْرَهَا، أَوْ عَادَ عَلَيْهِ سِلَاحُهُ كَمَا جَرَى لِعَامِرٍ ^(٣).
وَمِنْهَا: تَفَقُّدُ الْإِمَامِ الْجَيْشِ وَمَنْ رَأَاهُ بِلَا سِلَاحٍ أَعْطَاهُ سِلَاحًا.

٤٦ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ) الْآيَةُ.

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ جَبَلِ التَّعِيمِ مُتَسَلِّحِينَ يُرِيدُونَ غِرَّةَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ فَأَخَذَهُمْ سَلَامًا فَاسْتَحْيَاهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ (وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ).

- (١) مع أن هذه فيها نظر، لأنها كانت أصلاً لقاح رسول الله ﷺ، إلا أن تكون إيلاً أخرى غير التي كانت لقاح الرسول ﷺ.
- (٢) وهذا مأخوذة من أن [الأخرم الأسدى انطلق وحده وراء الكفار، وقتل عبد الرحمن الفزاري، وعامر خرج للقاء مرحب كذلك].
- (٣) وهذا دليل أنه لا عبرة بكونه قتل بسلاح نفسه أو بسلاح غيره، العبرة بما كان يقصده، هل كان يقصد أن يقتل نفسه أم قصد قتل الأعداء فأصابه سلاحه؟ وهذا قد سبق الكلام عليه.

قوله: (يُرِيدُونَ غِرَّتَهُ) أَي غِفْلَتَهُ.
 قوله: (فَأَخَذَهُمْ سَلَامًا) ضَبَطُوهُ بِوَجْهَيْنِ:
 أَحَدُهُمَا: بِفَتْحِ السَّيْنِ وَاللَّامِ.
 والثَّانِي: بِإِسْكَانِ اللَّامِ مَعَ كَسْرِ السَّيْنِ وَفَتْحِهَا.
 قَالَ الْحَمِيدِيُّ: وَمَعْنَاهُ: الصُّلْحُ.
 قَالَ الْقَاضِي فِي الْمَشَارِقِ: هَكَذَا ضَبَطَهُ الْأَكْثَرُونَ، قَالَ: فِيهِ وَفِي الشَّرْحِ الرَّوَايَةُ الْأُولَى أَظْهَرَ،
 وَمَعْنَاهَا: أَسَرَهُمْ، وَالسَّلَامُ الْأَسْرُ.
 وَجَزَمَ الْخَطَّابِيُّ بِفَتْحِ اللَّامِ وَالسَّيْنِ، قَالَ: وَالْمُرَادُ بِهِ الْإِسْتِسْلَامُ وَالْإِذْعَانُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:
 {وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ} أَي: الْإِنْقِيَادَ^(١)، وَهُوَ مَصْدَرٌ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ.
 قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: هَذَا هُوَ الْأَشْبَهُ بِالْقِصَّةِ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يُؤْخَذُوا صُلْحًا، وَإِنَّمَا أُخِذُوا قَهْرًا
 وَأَسْلَمُوا أَنْفُسَهُمْ عَجْزًا.
 قَالَ: وَلِلْقَوْلِ الْآخَرِ وَجْهٌ، وَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجْرِ مَعَهُمْ قِتَالٌ، بَلْ عَجَزُوا عَنْ دَفْعِهِمْ وَالنَّجَاةِ
 مِنْهُمْ، فَرَضُوا بِالْأَسْرِ، فَكَأَنَّهُمْ قَدْ صَوِّحُوا عَلَى ذَلِكَ^(٢).

٤٧ - باب غزوة النساء مع الرجال.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ
 سُلَيْمٍ اتَّخَذَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ خَنْجَرًا فَكَانَ مَعَهَا فَرَأَاهَا أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا
 خَنْجَرٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا هَذَا الْخَنْجَرُ». قَالَتْ اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

(١) هؤلاء الثمانين هم السبعين المذكورين في الحديث الماضي، ولكن هم كانوا فوق السبعين ودون
 الثمانين، فجاز أن يجبر الكسر، وجاز أن يلغى الكسر.

(٢) هو في الحقيقة معناه أنهم أخذوا مأسورين فأخذهم سِلماً أو سَلماً يعني أسرهم.

بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ . فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْحَكُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطَّلَاقِ انْهَزُمُوا
بِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا أُمُّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ» . [بقر: شق] .
وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي قِصَّةِ أُمِّ سُلَيْمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثٍ ثَابِتٍ .
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَسُوءَ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا فَيَسْقِينِ الْمَاءَ وَيُدَاوِينِ الْجَرَحَى .
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو - وَهُوَ أَبُو مَعْمَرٍ الْمُنْقَرِيُّ -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ
أَحُدٍ انْهَزَمَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ ﷺ مُجَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحِجْفَةٍ - قَالَ
- وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ النَّزْعِ وَكَسِرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - قَالَ - فَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ
مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُولُ انْثَرَهَا لِأَبِي طَلْحَةَ . قَالَ وَيُشْرِفُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ أَبُو
طَلْحَةَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَا أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَا تَشْرَفْ لَا يَصْبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ . قَالَ
وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمِّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُسْمِرَتَانِ أَرَى خِدْمَ سَوْقِهِمَا تَنْقُلَانِ الْقَرَبَ عَلَى
مُتُونِهِمَا ثُمَّ تَقْرَعَانِهِ فِي أَفْوَاهِهِمْ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فِتْمَلَاتِهَا ثُمَّ تَجِيئَانِ تَقْرَعَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ وَقَعَ
السَّيْفُ مِنْ يَدَيَّ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا مِنَ النَّعَاسِ .

[المجوب: المترس عليه يقيه السلاح؛ الحجفة: الترس من جلد بلا خشب وهو نوع من السلاح؛
الخدم: جمع خدمة وهي الخلخال] .

قوله: (أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ انْخَدَتِ يَوْمَ حُنَيْنٍ خَنْجَرًا)

هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخِ الْمُعْتَمَدَةِ (يَوْمَ حُنينٍ) بِضَمِّ الحَاءِ الْمُثَمَّلَةِ وَبِالنُّونَيْنِ، وَفِي بَعْضِهَا: (يَوْمَ خَيْبَرَ) بِفَتْحِ الحَاءِ الْمُعْجَمَةِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ ^(١).

وَالْخِنْجَرُ بِكَسْرِ الحَاءِ وَفَتْحِهَا، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَاضِي فِي الشَّرْحِ إِلَّا الْفَتْحَ، وَذَكَرَهُمَا مَعًا فِي الْمَشَارِقِ، وَرَجَّحَ الْفَتْحَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْجَوْهَرِيُّ غَيْرَ الْكَسْرِ، فَهِيَ لُغَتَانِ، وَهِيَ سَكِينٌ كَبِيرَةٌ ذَاتُ حَدَّيْنِ.

وَفِي هَذَا الْغَزْوِ بِالنِّسَاءِ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ^(٢).
قَوْلُهَا: (بَقَرْتُ بَطْنَهُ) أَيُّ شَقَقْتَهُ.

قَوْلُهَا: (أَقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطُّلُقَاءِ) هُوَ بِضَمِّ الطَّاءِ وَفَتْحِ اللَّامِ.
وَهُمُ الَّذِينَ أَسْلَمُوا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ، سُمُّوا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَنْ عَلَيْهِمْ وَأَطْلَقَهُمْ، وَكَانَ فِي إِسْلَامِهِمْ ضَعْفٌ، فَاعْتَقَدَتْ أُمَّ سَلِيمٍ أَنَّهُمْ مُنَافِقُونَ، وَأَنَّهُمْ اسْتَحَقُّوا الْقَتْلَ بِأَنْهَزَامِهِمْ وَغَيْرِهِ.
وَقَوْلُهَا: (مَنْ بَعْدَنَا) أَيُّ: مَنْ سِوَانَا ^(٣).

(١) لأنها قالت في الحديث: يارسول الله (أَقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطُّلُقَاءِ)، فهذا صريح في أن هذا كان بعد فتح مكة، وخيبر كانت قبل فتح مكة، فالنسخ التي فيها خير خطأ وتصحيف.
(٢) ولا يصح أن يقال أن هذا قبل الحجاب، لأن غزوة حُنين كانت قطعاً بعد فرض الحجاب، وإنما فرض الحجاب كان في غزوة الأحزاب، أما الحديث الأخير الذي ذكرناه (وَأَنَّهُمَا مُشْمَرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِيهِمَا)، فهذا بالتأكيد قبل الحجاب، لأنه كان في غزوة أحد، وغزوة أحد بالإجماع كانت قبل الأحزاب، فهي قبل الحجاب.
قوله "فَرَأَاهَا أَبُو طَلْحَةَ" هو زوجها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَأُمُّ سُلَيْمٍ تتميز بالشجاعة الفائقة والقوة في الحق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وقد كانت عازمة على قتل المشرك، إذا دنا منها، وليس أنها تعجز عن مقاومته أو الاستسلام له ﷺ.

(٣) أي من سِوَى المهاجرين والأنصار، وهذا يدل على صحة قصة الطُّلُقَاءِ، لأن بعض المعاصرين الذين تكلموا على أسانيد السيرة بالتدقيق الحديثي، ذكروا أنها ضعيفة، ولفظ الطُّلُقَاءِ ثابت في أحاديث في الصحيحين، والقصة مشهورة أن النبي ﷺ قال (اذْهَبُوا فَإِنَّهُمْ الطُّلُقَاءُ) سنن البيهقي، وأنه ﷺ قد منَّ على أهل مكة، وشهرتها تغني عن إسنادها مع ثبوت لفظ (الطُّلُقَاءِ) الدال على صحة القصة، وأن لها أصلاً في

قوله: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ، فَيَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحَى) فِيهِ خُرُوجُ النِّسَاءِ فِي الْغَزْوَةِ وَالْإِتِّفَاعِ بِهِنَّ فِي السَّقْيِ وَالْمُدَاوَاةِ وَنَحْوَهُمَا. وَهَذِهِ الْمُدَاوَاةُ لِمَحَارِمِهِنَّ وَأَزْوَاجِهِنَّ، وَمَا كَانَ مِنْهَا لِغَيْرِهِمْ لَا يَكُونُ فِيهِ مَسُّ بَشَرَةٍ إِلَّا فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ (١).

الصحيحين، لذلك نقول السيرة لا ينبغي أن تُعامل معاملة أحاديث الأحكام والعقائد، بل يُستأنس ويُستشهد بكثير من المرسلات والأحاديث المقطوعة والأسانيد المنقطعة ونحو ذلك، إذا كانت أصولها معلومة، ولها ما يُعضدها، وكذا إذا اشتهرت حتى تُغني الشهرة أحياناً عن الإسناد. وهذا يدل على أن المنافقين إذا أظهروا نفاقهم استحقوا القتل، كما دل عليه القراءان، وإن كان اجتهد أم سليم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في أهل مكة في غير موضعه، لكن دل على أن المستقر عندهم والمعلوم لديهم، أن المنافق إذا أظهر نفاقه حتى تسبب في هزيمة المسلمين مثلاً، فإنه يار جافه وتخويفه - لو ثبت ذلك - ويأظهره النفاق ويمعاونته أهل الحرب، فإنه يستحق القتل، فكيف بمن يخرج مقاتلاً للمسلمين في صف الكفار، وقد قال ﷺ: (لَنْ لَمْ يَتَّبِعِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا) * مُلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا أَخَذُوا وَقَتَلُوا تَقْتِيلًا * سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا)، وهي آية لا تحمل نسخاً، لأن الله قال (وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا)، فإذا أظهر المنافقون نفاقهم وحاربوا المسلمين، بل إذا كانوا يُرجفون في المسلمين وهو دون المشاركة في القتال مع الكفار، فالمشاركة في القتال مع الكفار أغلظ، فهم يستحقون القتل بذلك، ولكن قتل المنافق مبني على المصلحة، ولذلك لما رأى النبي ﷺ المصلحة في ترك هؤلاء، قال «يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ»، فلم يعد هناك حاجة إلى قتلهم مع ما يُرجى من تأليفهم وحسن إسلامهم، وقد كان فعادة الطلقاء حسن إسلامهم.

(١) هذه الجملة فيها كثير من الفقه والمسائل المهمة:

- أما قول النووي (لِمَحَارِمِهِنَّ وَأَزْوَاجِهِنَّ) فلا شك أنه لا يقتصر على ذلك، فإن الحديث عام (فَيَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحَى)، وليس أنه يختص بالمحارم والأزواج فقط، والنووي لم يذكر أنهم لا يُداوين غير المحارم والأزواج، ولكن قال (وَمَا كَانَ مِنْهَا لِغَيْرِهِمْ لَا يَكُونُ فِيهِ مَسُّ بَشَرَةٍ)، لأن مس المرأة الأجنبية للرجل أمر منهى عنه، لقوله ﷺ (وَالْبِدُّ زَنَاها الْبَطْشُ) مسلم، يعني اللمس، وكذا في قوله في الصحيح أيضاً أن رجلاً أتى النبي ﷺ فذكر أنه أصاب من امرأة إمّا قبلة أو مساً بيد أو شيئاً كأنه يسأل عن كفارتها - قَالَ - فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ (أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزَلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذَكَرَى لِلذَّاكِرِينَ) قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَلَيْ هَذِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «لَمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي» مسلم، وهذا رد على من يزعم جواز مصافحة ولبس المرأة الأجنبية، لأنه يُضعف حديث (لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) (طب) (٢٠ / ٢١٢ ح ٤٨٧)، وانظر صحيح الجامع:

٥٠٤٥، والصَّحِيحَةُ: (٢٢٦)، أو يتأوله على أن المقصود به الجماع، وهو تأويل باطل، والحديث صحيح موافق لما في الصحيحين من أن (الْيَدُ زَنَاهَا الْبَطْشُ) أي اللمس، وهو لا يصح حمله على اللمس بمعنى الجماع، لأنه خلاف الظاهر، ثم إن عقوبة الطعن بالحديد في الرأس أهون من الرجم بالحجارة بلا شك، فكيف يُغلظ أمر الجماع بأنه يطعن في رأسه بمخيط من حديد، كيف يكون هذا تغليظاً إذا كان صاحبه يستحق جلد مائة وتغريب عام أو الرجم، فيقال (لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ [يُزْنَى مَثَلًا])، هذا السياق لا يصح في لغة العرب ولا يصح حمل كلام النبي ﷺ البليغ عليه، وإنما الأمر كما ذكرنا أن الحديث يُحمل على ظاهره بالإضافة إلى أنه لا يصح أن يُغلظ بشيء هو أهون من الحد في الحقيقة، وإنما هذا يتناسب مع اللمس باليد، على أي الأحوال لا نزاع بين أهل العلم في حقيقة الأمر على أن مس المرأة الأجنبية لا يجوز، لكن إذا كان هناك حاجة جاز ذلك، كالنظر، وهذا الحديث دليل على هذا لعمومه، والصور الغالب حصولها تقتضي نظراً، لأن المداواة لا بد فيها من نظر وغالباً ما يكون فيها لمس، أما النظر فلا شك فيه، فكيف تداويه وهي لا تنظر إلى بدنه والمواضع المختلفة في البدن، فالجراح التي تقع في الحروب معلوم أنها تشمل أجزاء كثيرة من البدن، ولا تقتصر على جانب معين، ولم يرد التقييد في هذا الأمر كما ذكرنا، إلا بما دلت عليه الأدلة العامة من التقيد بموضع الحاجة، والله أعلى وأعلم.

قال النووي: [وَمَا كَانَ مِنْهَا لِغَيْرِهِمْ لَا يَكُونُ فِيهِ مَسٌّ بِشَرِّهِ إِلَّا فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ] وهذا دليل على أن التطيب يكون من مواضع الحاجات، ولا يلزم أن يكون ضرورات، فإنه لو كان لا يجوز المس وهو في الغالب في هذه الأحوال معتاد أن المريض والجريح يحتاج إلى مس، ولكن على قدر الحاجة فقط، فلو كان لا يجوز إلا للضرورة، كما قد صرح به كثير من الفقهاء والمتأخرون وظن أنه ينطبق على ذلك حد الضرورة، بمعنى أنه إذا لم يُستعمل ذلك كان فيه مهلكة، فظن أن اصطلاح الضرورة على المعنى الاصطلاحي المعروف، والحقيقة أن كل من تكلم في هذا يقصد الحاجة، وهي التي قد يقوم غيرها مقامها، فالضرورة لا يقوم غير الشيء المضطر إليه مقامه، كما في الحديث عَنْ جَدِّهِ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ أَنَّهُ أَصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكَلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ فَاتَّخَذَ عَلَيْهِ "فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ"، (س) ٥١٦١ [قال الألباني]: حسن، فدل ذلك على أن استعمال الذهب في مثل هذه الأحوال يكون للضرورة لا للحاجة، واستعمال الفضة يكون للحاجة، والأمر فيها أوسع، لكن لما أئتن ولم يكن هناك بديل، فإنه أذن له في اتخاذ ذلك، لأنه مضطر إليه، وأما إذا كان غيره يقوم مقامه، مثلاً في زماننا البلاتين أو مركبات صناعية مختلفة يمكن أن تقوم مقامه، لم يجز استعمال الذهب لمن كسر أنفه أو عظمه أو نحو ذلك، وإنما تُستعمل المعادن الأخرى، لأن الذهب لا يجوز استعماله في هذا الوجه من وجوه الاستعمال ولا غير من وجوه الاستعمال عموماً، في حين أذن النبي ﷺ مثلاً في اتخاذ سلسلة من فضة مكان الشعب المنكسر من الإناء، وكذا أذن في التطيب بيسير الفضة، وهذا دليل على أن الفضة تستعمل للحاجة، مع أنه يمكن أن تقوم سلسلة من نحاس مقام السلسلة من فضة، فلما أذن في اتخاذ السلسلة من فضة مع أن غيرها يقوم مقامها، علم أن هذا الاستعمال يجوز للحاجة، ولا يلزم أن تكون ضرورة.

قوله: (أَبُو مَعْمَرِ الْمُنَقَرِيِّ) هُوَ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ النُّونِ وَفَتْحِ الْقَافِ.
مَنْسُوبٌ إِلَى مَنْقَرِ بْنِ عُيَيْدٍ بْنِ مُقَاعِسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمِ
بْنِ مُرَّةَ بْنِ أَسَدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ إِيَّاسِ بْنِ مُضَرَ بْنِ نَزَارِ بْنِ مَعَدِ بْنِ عَدْنَانَ.
قوله: (مُجُوبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ) ^(١) أَي: مُتَرَسِّسٌ عَنْهُ لِيَقِيَهُ سِلَاحُ الْكُفَّارِ ^(٢).
قوله: (كَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَامِيًا شَدِيدَ النَّزْعِ) أَي: شَدِيدَ الرَّمِيِّ.

ولا يجوز استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب إلا الشيء اليسير المضرب به المموه به من الفضة،
أما الذهب فلا يجوز أصلاً لا مموه ولا غير مموه، طالما أنه يمكن استخراج شيء منه.
فنقول لو كان تطيب الرجل للمرأة والمرأة للرجل لا يجوز إلا من باب الضرورة الاصطلاحية، لما أخرج
النبي ﷺ النساء مع إمكان أن يخرج رجلاً يُفرغهن لهذا، خصوصاً في غزوة حنين حيث أن العدد كان
كبيراً كثيراً، وكان يمكن تفريغ البعض لهذه المهمة، ومع ذلك خرج النبي ﷺ بالنساء يداوين الجرحى.
وكما ذكرنا من يقول أن هذا كان قبل الحجاب، فلا يصح، لأن غزوة حنين كانت بعد الحجاب، فخرج
النبي ﷺ بالنساء يسقين الماء ويداوين الجرحى قبل الحجاب وبعده، فدل هذا على أن مثل هذا الأمر وهو
تطيب المرأة للرجل والرجل للمرأة جائز للحاجة، حتى وإن كان غيره مما هو دونه من تطيب المرأة
للمرأة أو تطيب المرأة لمحارمها أو تطيب الرجل للرجل أحوط وأبعد عن الشهوة، لكن هذا يجوز
للحاجة، طالما وجدت الحاجة، حتى ولو كان غير هذا التطيب - كالذي ذكرنا من الصور - يقوم مقامه،
ولكن الأمر في الشرع أوسع مما تكلم به كثير من المتأخرين في هذا الباب، بمعنى أنه هل يلزم إذا كان هناك
مثلاً رجل يُطيب رجلاً أن يُطيبه هذا الرجل ويحرم أن تطيب المرأة، وكذا بالعكس، إذا كانت هناك امرأة
تطيب امرأة فهل يحرم أن يطيبها رجل إذا وجد؟ نقول لا يحرم ذلك، لأنه يجوز للحاجة، وشرط ذلك
أمن الشهوة والفتنة، إن كان الأمر قد يغلظ حسب موضع الحاجة وحسب موضع العورات المكشوفة
واللمس ونحو ذلك.

وعلى أي الأحوال، فالصحيح أن هذا الباب كما ذكرنا إذا ضُبط بالضوابط الشرعية من أمن الشهوة وأمن
الفتنة ومنع الخلو، فإنه يجوز للحاجة حتى وإن كان غير هذا النوع من التطيب يقوم مقامه.
ولذلك نقول الأولى والأحوط والأفضل أن يُطيب الرجل الرجل، وأن تطيب المرأة المرأة، وأن تطيب
المرأة محارمها، لكن يجوز أن تطيب غيرهم، وأن يطيبها غيرهم، إذا كانت هناك حاجة ويقتصر من النظر
واللمس على موضع الحاجة، والله أعلى وأعلم.

(١) الحجفة: الترس.

(٢) وفيه منزلة أبي طلحة ومنقبة عظيمة له، في أن النبي ﷺ كان يأمر من معه نبل أن يشر الجعبة من النبل
لأبي طلحة رضي الله عنه.

قوله: (الجعبة) بفتح الجيم.

قوله: (أرى خدام سوقها)

(خدام) هو يفتح الحاء المعجمة والدال المهملة، الواحدة خادمة، وهي الخلخال.

وأما السوق: فجمع ساق.

وهذه الرواية للخدام لم يكن فيها نهي؛ لأن هذا كان يوم أحد قبل أمر النساء بالحجاب، وتحريم النظر إليهن، ولأنه لم يذكر هنا أنه تعمّد النظر إلى نفس الساق، فهو محمول على أنه حصلت تلك النظرة فجأة بغير قصد ولم يستدّمها^(١).

قوله: (نحري دون نحر) هذا من مناقب أبي طلحة الفأخري^(٢).

قوله: (على متونهما) أي: على ظهورهما.

وفي هذا الحديث اختلاط النساء في الغزو برجالهن في حال القتال لسقي الماء ونحوه^(٣).

(١) وهو في هذا الجزء منسوخ، بمعنى أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عن ساقها بغير سبب مباح لذلك، لأن الحديث كما ذكرنا قبل الحجاب، أما بعد الحجاب فلا يجوز لها أن تكشف عن ساقها، وساق المرأة عورة باتفاق أهل العلم لقول الله ﷻ (وَلَا يَصْرُفْنَ بَارِجُلَهُنَّ لِيَعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ)، وإنما يلبس الخلخال في أسفل الساق بينه وبين القدم، ولقد قال الصحابة للنبي ﷺ (فكيف تصنع النساء بذيولهن؟) لما أخبر أن الإزار يكون إلى منتصف الساق، فقال (ترخينه شبراً) قالت: إذا تنكشفت أقدامهن؟ قال: "ترخينه ذراعاً، لا تزدن عليه"، (س) ٥٣٣٦ [قال الألباني]: صحيح، فهو حديث صحيح يدل على أن قدم المرأة كساقها عورة، خلافاً للحنفية القائلين بأن قدمها ليست بعورة في الصلاة، والذي لا شك فيه أن قدمها عورة مطلقاً وفي الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وفي غير الصلاة لا يجوز أن تكشف المرأة قدمها ولو كانت في بيتها، فهذا الحديث يدل على أنه عورة لا يجوز أن يكشف، لأن الرسول ﷺ أمر بإدناء شبر على منتصف الساق فلما كانت بعض النساء أطول من ذلك بمعنى أن الشبر إلى منتصف الساق يؤدي إلى انكشاف قدمها، أذن في إرخاء ذراع على منتصف الساق، فهذا تقريباً لا يحصل معه انكشاف شيء من قدم أي امرأة، لأن نصف متر من منتصف الساق لا يمكن أن يكون هناك امرأة أطول من هذا في الأغلب، والرسول ﷺ أقرهم على أن المرأة مأمورة ألا تكشف قدمها، والله أعلى وأعلم.

(٢) وفيه حب أبي طلحة العظيم للنبي ﷺ وفدائه إياه بنفسه وأبيه وأمه ﷺ.

(٣) لا يلزم من قوله (برجالهن) أن يكونوا أزواجاً أو محارم، فإن المعلوم أن الأكثر لم يكونوا من المحارم، ولا من الأزواج بالنسبة لأم طلحة وأم سليم وعائشة رضي الله عنهن، وهذا القدر لم ينسخ، أعني

مشاركة النساء في الغزو، وكلمة الاختلاط التي استعملها الإمام النووي رَحِمَهُ اللهُ المقصود منها التواجد في نفس المكان ومباشرة أعمال يحتاج فيها إلى الاقتراب من الرجال، فصب الماء في الأفواه لا يلزم منه مس، ولو لزم في مداواة الجرحى لاقتصر على موضع الحاجة، هذا أمر ظل بعد الحجاب، ودل على أن هذا القدر غير منسوخ، لذلك نقول أن لفظ الاختلاط لم يرد نفيه في الكتاب والسنة، وإنما أصبح الاختلاط عرفاً على الاجتماع بين الرجال والنساء الذي قد يحدث فيه في الأغلب الأعم أنواع من المحرمات، مثل النظر المحرم وكشف العورات واللمس والحديث بغير المعروف والخضوع بالقول وكلام زائد على قدر الحاجة وغير ذلك، مما يترتب عليه من الفساد كما هو معلوم.

أقول لفظ الاختلاط لا يصح أن يجعل دليلاً على التحريم، كما قد يقع من البعض، فيقول مثلاً أن تواجد الرجال والنساء في مكان ما هو اختلاط، فهو محرم، بل لا يجوز جعل اللفظ الذي لم يرد نفيه في الكتاب والسنة دليلاً، وإنما الاختلاط على وجه محرم هو المحرم، فلا بد أن يكون هناك أفعال محرمة حتى نقول أن الاختلاط محرم، فاختلاط الرجال والنساء في صلاة العيد ليس بمحرم، واختلاط الرجال والنساء في المسجد ليس بمحرم، طالما كانت الضوابط الشرعية مُلتزمة، لكن معلوم أن الاختلاط يُقصد به في زماننا ما يقع في الجامعات والمدارس، ومعلوم هيئة تبرج النساء حتى المحجبات منهن، فهن أيضاً متبرجات إلا من رحم الله، فهن غير ملتزمات بالحجاب الشرعي، ومعلوم أن الشبان والشابات لا يؤمن عليهن الفتنة، وهم يتكلمون مع بعضهم مما يكون فيه خضوع بالقول، كما نبى الله ﷻ عن ذلك إذ قال (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا)، ثم ما يترتب على ذلك من خلوة في كثير من الأحيان، ومن مصافحات وما هو أفظع مما يعلمه الكل، فمن يستدل بمثل هذه الأقوال وهذه الأدلة أيضاً على جواز الاختلاط الموجود في واقعنا، فهو من قياس (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا)، وهذا من أسوأ وأفسد أنواع القياس، كما قاسوا الغناء المحرم الذي لا يشك عاقل في تحريمه في زماننا، على حداء الإبل، وعلى غناء الجوارى من الأنصار في يوم العرس والعيد، فيقول هذا دليل على جواز الغناء، ومعلوم ماذا يقع من الغناء في زماننا من الآلات المحرمة ومن صوت النساء البالغات الخاضعات بالقول ووجود الرجال الناظرين إلى هؤلاء النساء، فضلاً عما زاد على هذا من البلاء في التصوير المعروف بالكليات، ونحو ذلك مما يتضمن أنواع المحرمات الغليظة التي لا يشك عاقل في تحريمها، فضلاً عن عالم بالشرع، فيقيسون ويقولون قد كان هذا الأمر، وعندما يمسك البعض في لفظة [وفي هذا الحديث اختلاط النساء في الغزو برجالهن في حال القتال لسقى الماء ونحوه]، فيستدلوا بهذا على جواز الاختلاط الموجود في واقعنا المعاصر، فيكونوا ممن يقيس مثل قياس الربا على البيع، لكن ننبه على أن الاختلاط نوعان: فهناك اختلاط محرم، واختلاط غير محرم، وإن كان هناك بعض الرجال ينفر جداً من لفظة الاختلاط ويجعلها كما ذكرت دليلاً على التحريم مجرداً، ويرى أن كل مكان يوجد فيه رجال ونساء معاً هو من الأمور المحرمة حتى ولو كان بالضوابط الشرعية، وليس كذلك، والطرق التي فيها اختلاط، والبعض يمنع النساء من مجرد الخروج إلى الطرقات أو إلى الجامعات أو إلى المدارس مطلقاً، ويقول هذا لا يجوز، لأن فيه اختلاط، نقول إذا كانت المرأة تخرج في هيئة شرعية وفي مواصلات آمنة ليس فيها تلامس وليس فيها احتكاك وليس فيها

فتنة، وهي في نفس الوقت تلتزم بضوابط الكلام والنظر وتبتعد عن الفتن، فلا نستطيع أن نحرم عليها الخروج في تلك الحال، وكذا الخروج للأسواق، فإذا خرجت المرأة لتشتري بعض احتياجاتها واحتياجات أسرتها بهذه الضوابط، لم يحرم عليها هذا الأمر، والذين يُشددون في هذا، لا دليل عندهم على المنع من هذه الصور.

وكما ذكرنا الدليل على منع وتحريم الاختلاط الموجود هو أدلة تحريم النظر إلى الأجنبية وأدلة تحريم لمس الأجنبية وأدلة تحريم الخلوة بالأجنبية وأدلة تحريم الخضوع بالقول والكلام بغير المعروف، وأدلة تحريم ما زاد على ذلك كحديث (فَالْعَيْنَانِ زَنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأُذُنَانِ زَنَاهُمَا الْإِسْتِغَاغُ وَاللِّسَانُ زَنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زَنَاها الْبَطْشُ وَالرَّجُلُ زَنَاها الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيَكْذِبُهُ) مسلم، فنقول هذه الأنواع هي المحرمة، فهذا دليلنا على تحريم الاختلاط الموجود الواقع في اختلاط المدارس والجامعات والمواصلات، وكذا في داخل الأسر، ففي بلاد الريف كثيراً ما يقع اختلاط محرم بين أفراد الأسرة الواحدة، فيتزوج الابن وتكون زوجته مع إخوته ومع أبناء عمومته في بيت واحد كبير، ويترتب على ذلك كشف عورات وخلوة ومجالسات ومحادثات يقع بسببها من الفتن ما الله أعلم به، فهذا وإن لم يكن اختلاط في الشوارع والمدارس فهو من الاختلاط المحرم، وذلك لأنه متضمن لما فيه من المحرمات.

والعبرة بأن هذا الاختلاط الذي نعني به كاصطلاح فقهي مجرد، وهو وجود الرجال والنساء في مكان واحد، هل هذا الأمر متضمن لمحرم فيكون اختلاطاً محرماً، أو منضبط بالضوابط الشرعية، فلا يكون اختلاطاً محرماً، وكما ذكرت لا يرد في الكتاب والسنة تحريم الاختلاط لفظاً، إنما المحرم تحريم النظر وتحريم اللمس وتحريم الخضوع بالقول وتحريم القبلة وتحريم ما يترتب عليه من الشهوات المذكورة في الحديث: (كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيئُهُ مِنَ الرَّئْيِ مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ) والله أعلى وأعلم.

الاختلاط الموجود المدعو إليه في الجامعات والمدارس يتمنى الغرب توصيله إلى السعودية، وهو هذا النوع الذي أتوا به في يوم افتتاح الجامعة وهو رقص البنات مع الأولاد مع أساتذتهم وأساتذتهن احتفالاً بوجود الجامعة المختلطة، فالكلام الحاصل هذا معلوم نوعية ما هو الاختلاط المقصود المطلوب، وإلا فلو ضبط، على سبيل المثال: الطواف فيه اختلاط أليس كذلك، المسجد الحرام فيه اختلاط، أقول قد امتنع البعض عن الطواف لأجل الاختلاط، وأعلم بعض الأخوة يقول أنا لا أطوف لأجل الاختلاط، كيف ذلك وقد كان الرجال والنساء على الدوام يطوفون معاً، وإن كانت المرأة مأمورة أن تطوف من وراء الناس، فالصحيح أن المرأة تبحث عن أوقات خلوة مثل أوقات الصلاة وتطوف من وراء الناس، أو يمكن أن نستثنى أوقات الصلاة لأن الطواف يُمنع الآن في أوقات الصلاة، وعلى أي حال المرأة المسلمة ينبغي أن تتحرى أوقات فراغ الحرم حتى لو أجلت الطواف مدة، أو لو طافت مثلاً من مكان مرتفع كالدور الثاني أو الثالث، لكي لا يحصل التلامس بين الأبدان، ولكن مجرد وجود الرجال والنساء في مكان واحد، فليس اختلاطاً محرماً، فالأفضل للمرأة أن تطوف من الأدوار العليا خصوصاً في أوقات الزحام، لأن التلامس يكون شديداً جداً في أوقات الزحام، فيؤدي إلى تلامس غير جائز، ويمكنها تجنب ذلك، ولا يلزم أن تبقى مع زوجها أو أخوها وأن تطوف بجواره، بل يمكن أن تطوف هي في مكان وهو

في مكان آخر، فإصراره أن تكون زوجته بجواره يؤدي إلى أمور منكرة، وهو لا يستطيع أن يمنع الرجال أن لا يقتربوا منها، خصوصاً إذا اقتربوا جداً من الكعبة، وسيترتب على ذلك بالتأكيد إزدحام غير جائز، وإذا ابتعدت أمكن أن تطوف بغير تلامس، أنا أقول أنه يمكن أن يتم ضبط هذا الأمر، وليس مجرد الاجتماع في نفس المكان بمحرم، لكن المعلوم أن اختلاط الطالبات بالطلبة في أماكن الدراسة يترتب عليه من المفاسد ما الله أعلم به، وهذا هو الواقع المشهود، وليس مجرد اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد يكون محرماً لذاته، لكن المعلوم أن هذا يقصد به أنواع أخرى، وخصوصاً مع منع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلاً، عندما يقولون مثلاً الهيئة لن تدخل إلى حرم الجامعة المختلطة، ولن يوجد منهم أحد، والغرب يصفق لذلك ويهلل له كثيراً، ويقولوا هذا تقدم عظيم، وهم يعلمون ما الذي يترتب على هذا الأمر خصوصاً مع وجود التبرج بالفعل، فقد أصبح التبرج في المجتمعات العادية فضلاً عن المجتمعات الجامعية، التبرج الذي هو تبرج، وليس مجرد كشف الوجه، بل كشف الشعر وكشف السوق والأقدام، أصبح ذلك في المطارات والشوارع، في كثير من البلاد، فإذا كان هذا الأمر هو الموجود في الجامعة المختلطة، فهذا الأمر بلا شك من الأمور المنكرة التي يجب إنكارها، والعلماء مأمورون بذلك، ولا يصح أن يتدثر العلماء ويقولوا ليس كل اختلاط محرم، بل لابد من العلم بالواقع، نعم ليس كل اختلاط محرم، لكن أي هذا الاختلاط هو الواقع بين الشبان والفتيات في سن الشهوة والفتنة وقلة العقل مع قلة الديانة في كثير من الأحيان، ومع وجود الكفار والكافرات الراغبين في نشر الفواحش في المجتمعات المسلمة، وهو أمر مجرب في بلاد المسلمين الأخرى، وكيف حدث في بلادنا من الاختلاط الذي أدى إلى وجود كل أنواع المنكرات انتهاءً بالفواحش والعياذ بالله، والذي أصبح من اليسير أن تصورها وليس فقط أن تنظر إليها، بل تأخذ راحتك في التصوير في جامعاتنا، ربما أدوار مخصصة لفعل الفواحش الكبرى والعياذ بالله، أماكن معروفة كل من يذهب إليها سوف يجد المناظر القبيحة المنكرة التي تصل كما ذكرت إلى فعل الفواحش الكبرى نعوذ بالله من ذلك.

هذا أمر جرى بالتدريج كما جرى بالتدريج نزع النقاب عن وجه المرأة إلى أن وصل الحال إلى نزع الثياب بالكلية ونسأل الله العافيه.

لذا من يقول أن كشف الوجه جائز، نعم نقول أن هذا اجتهد بين أهل العلم، وقد يكون هو الراجح، لكن انظر إلى الدعوة إلى ذلك، فلا يصح أن يكون هناك دعوة إلى ترك المستحب، حتى ولو قلنا أنه مستحب، فضلاً عما يرمى من وراء ذلك، ويرجوه الأعداء ويطلبوه من إشاعة الفاحشة في المؤمنين، وهو أمر معلوم، وبداية الدعوة إلى سفور المرأة المسلمة في مصر كان فقط بذكر أدلة كشف الوجه وعدم وجوب ستره، كتاب قاسم أمين في تحرير المرأة، والمرأة الجديدة، لم يكن ينادى بكشف الشعر ولم يكن يتكلم بهذا، وإن كان يرمى إلى هذا في الحقيقة، لأنه رغب في صورة المرأة الأوروبية أن تكون هي الموجودة في المجتمع المصري وقد كان، وخلال مدة وجيزة بعد دعوته بعشر سنوات تقريباً، كانت أول امرأة تنزع النقاب "صفية زغلول" بعد عودتها من السفر من الخارج، ثم بعد ذلك مجموعة من النسوة تجرأن، ثم بعد عشر سنوات فقط لم تعد امرأة في المدن المصرية في الثلاثينات والأربعينات لم تعد تغطي رأسها أصلاً، ووسائل

٤٨ - باب النساء الغاريات يرضعن لهنّ ولا ينسهنّ

والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَتْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ سَأَلَهُ عَنْ خُمْسٍ خِلَالٍ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْلَا أَنْ أَكْتَمَ عَلِمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ. كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ أَمَّا بَعْدُ فَأَخْبَرَنِي [هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لِهِنَّ بِسَهْمٍ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصَّبِيَّانَ وَمَتَى يَنْقَضِي يَتِمُّ الْيَتِيمُ وَعَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ] فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ كَتَبْتُ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيُحْذِنُ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لِهِنَّ وَإِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصَّبِيَّانَ فَلَا يَقْتُلُ الصَّبِيَّانَ وَكَتَبْتُ تَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يَتِمُّ الْيَتِيمُ فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَنُتِبَ لِحَيِّهِ وَإِنَّهُ لَضَعِيفٌ الْأَخْذُ لِنَفْسِهِ ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحٍ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيَتِيمُ وَكَتَبْتُ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ هُوَ لَنَا، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَتْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ سَأَلَهُ عَنْ خِلَالٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ حَاتِمٍ وَإِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصَّبِيَّانَ فَلَا يَقْتُلُ

الإعلام نشرت التبرج بطريقة فظيعة، وحصل انبهار رهيب في المجتمع المصري لدرجة أن الثلاثينات والأربعينات والخمسينات إلى بداية السبعينات، كانت لا توجد امرأة تغطي رأسها، إلا في الريف، والريف لا يوجد فيه التزام حقيقى بهذا الأمر، وإنما كانت تكشف خصلات وتكشف الرقبة والساق والقدم، وهذا أمر موجود وما زال موجوداً للأسف الشديد، وإنما بدأ الحجاب يعود بعد أوائل السبعينات من القرن الماضي، وكان هذا أمراً مخططاً معلوماً، لذلك قضية الاختلاط لا بد أن نكون على بينة منها، ما هو الاختلاط الذى نُفتى فيه؟ لأن اللعب بالألفاظ وارد جداً، ولسنا ننكر مجرد لفظ الاختلاط، لكن نعلم حقيقة ما يراد بالأمة، ونعلم ما يُقصد بهذا الاختلاط، وما يقع فيه من منكرات، ونسأل الله العافية.

الصَّبِيَّانِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قُتِلَ . وَزَادَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَاتِمٍ [وَتَمَيَّزَ الْمُؤْمِنَ فَقَتَلَ الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ] .

وَحَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ سَأَلَهُ عَنْ [الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَخْضُرَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقَسَّمُ لَهُمَا وَعَنْ قَتْلِ الْوَلَدَانِ وَعَنْ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيَتَمُ وَعَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مِنْهُمْ] فَقَالَ لِيَزِيدَ أَكْتُبْ إِلَيْهِ فَلَوْلَا أَنْ يَقَعَ فِي أَحْمُوقَةٍ مَا كُتِبَتْ إِلَيْهِ أَكْتُبْ إِنَّكَ كُتِبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَخْضُرَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقَسَّمُ لَهُمَا شَيْءٌ وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُحْذِيَا وَكُتِبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ الْوَلَدَانِ وَإِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَقْتُلْهُمَا وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْهُمَا إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الْغُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ وَكُتِبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ وَكُتِبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مِنْهُمْ وَإِنَّا زَعَمْنَا أَنَا هُمْ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا .

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ . وَسَأَلَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِطَوْلِهِ .

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ بْنُ حَارِثٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَالْفُظْلُ لَهُ - قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ أَرَدَهُ عَنْ تَنَقُّعٍ فِيهِ مَا كُتِبْتُ إِلَيْهِ وَلَا نِعْمَةٌ عَيْنٌ قَالَ فَكُتِبَ إِلَيْهِ إِنَّكَ سَأَلْتَ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَإِنَّا كُنَّا نَزِي أَنْ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُمْ نَحْنُ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، وَسَأَلْتَ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يَتَمُّهُ وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُؤْنِسَ مِنْهُ رُشْدٌ وَدَفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ فَقَدْ انْقَضَى يَتَمُّهُ وَسَأَلْتَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْتُلُ مِنَ صَبِيَّانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا فَإِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلُ

مِنْهُمْ أَحَدًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ وَسَأَلَتْ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلْ كَانَ لَهَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ يُحْذِيََا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ. وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ صَيْفِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُتِمَّ الْقِصَّةَ كَاتِمًا مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلَفَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأَدَاوِي الْجَرْحَى وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى. وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(باب النِّسَاءِ الْغَازِيَاتُ يُرْضَخُ لَهُنَّ وَلَا يُسْهَمُ، وَالنَّهْيُ عَنْ قَتْلِ صَبِيَّانِ أَهْلِ الْحَرْبِ) (١)
قَوْلُهُ: (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْلَا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ)
يَعْنِي إِلَى نَجْدَةَ الْخُرُورِيِّ مِنَ الْخَوَارِجِ. (٢)

مَعْنَاهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَكْرَهُ نَجْدَةَ لِبِدْعَتِهِ، وَهِيَ كَوْنُهُ مِنَ الْخَوَارِجِ الَّذِينَ يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، وَلَكِنْ لَمَّا سَأَلَهُ عَنِ الْعِلْمِ لَمْ يُمَكِّنْهُ كَتْمَهُ فَاضْطُرَّ إِلَى جَوَابِهِ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ، أَيْ لَوْلَا أَنِّي إِذَا تَرَكْتُ الْكِتَابَةَ أَصِيرُ كَاتِمًا لِلْعِلْمِ، مُسْتَحِقًّا لَوَعِيدِ كَاتِمِهِ لَمَّا كَتَبْتُ إِلَيْهِ. (٣)

- (١) يرَضَخُ: أي يعطين جزء غير محدد، ليس بقدر معلوم والسهم المقسم على عدد الغانمين أربعة أخماس، تُقسم على أعداد الغانمين بالتساوي، والنساء لا يُسهم لهن ولا العبيد ولا الصبيان.
(٢) نجلدة هذا رأس من رؤس الخوارج، صاروا يعرفون بالنجدات بعد ذلك نسبة إليه.
(٣) وفي رواية أخرى ذكر علة أخرى، وهي قوله: (وقال ابن عباس: والله لولا أن أركه عن تنن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين) مسلم، أي لا تسرع عينه، يعني أنه لا يريد أن أسره بشيء من هذه الكتابة، ولا أفر

قوله: (كَانَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ فَيُدَاوِينَ الْجُرْحَى وَيُخَذِّلُونَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ) فِيهِ: حُضُورُ النِّسَاءِ الْغَزْوِ وَمُدَاوَاتُهُنَّ الْجُرْحَى كَمَا سَبَقَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ. وَقوله: (يُخَذِّلُونَ) هُوَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَإِسْكَانِ الْحَاءِ الْمُثَمَّلَةِ وَفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ. أَيْ: يُعْطِينَ تِلْكَ الْعَطِيَّةَ، وَتُسَمَّى الرَّضْخَ. وَفِي هَذَا أَنَّ الْمَرْأَةَ تَسْتَحِقُّ الرَّضْخَ وَلَا تَسْتَحِقُّ السَّهْمَ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: تَسْتَحِقُّ السَّهْمَ، إِنْ كَانَتْ تُقَاتِلُ أَوْ تُدَاوِي الْجُرْحَى. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا رَضْخَ لَهَا، وَهَذَانِ الْمَذْهَبَانِ مَرْدُودَانِ بِهَذَا الْحَدِيثِ الصَّرِيحِ ^(١). وقوله: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصَّبِيَّانَ فَلَا يَقْتُلُ الصَّبِيَّانَ) فِيهِ: النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ صَبِيَّانِ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَهُوَ حَرَامٌ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُوا ^(٢)، وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ، فَإِنْ قَاتَلُوا جَازَ قَتْلُهُمْ ^(٣).

عينه بها، ولا أريد أن ينعم عينا بذلك، لأنني أبغضه في الله، وهذا دليل على هجران أهل البدع، إلا أنهم إذا كانوا يأمرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون من العلوم ما يترجون به عن بعض الأمور الحمقاء، مثل قول ابن عباس (فَلَوْلَا أَنْ يَقَعَ فِي أَحْمُوقَةٍ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ) دليل على أن اختلاط الإنسان بأهل البدع ومراسلته لهم ومخاطبته لهم، إنما هي لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم، إذا كانوا يلتزمون بأحكام الشرع في ذلك، فيمتنعون من الأمور الحمقاء المنكرة المخالفة للشرع، والتسن مثل سفك الدماء المعصومة ونحو ذلك، إذا كانوا يقبلون هذا من العالم والإمام والداعي، والله أعلى وأعلم.

(١) لا سهم لها، فلا تجعل كالمقاتل، بل يرضخ لها فتعطى عطية.

(٢) إذا كان الصبي يُقاتل، جاز قتله اتفاقا وكذا المرأة.

(٣) لكن هذا الأمر إذا تميز الصبيان والنساء، وأما إذا لم يتميزوا بأن كانوا ضمن الكفار، فالرمي بما يعم إتلافه للكفار جائز، وقد نصب النبي ﷺ المنجنيق على أهل الطائف، وفيهم بلا شك نساءً وصبياناً، وسُئل النبي ﷺ عن زراري المشركين الذين يبيتون فيقتلون عند البيات، فلا يكون هناك ضوء ولا يُميز من الكبير ومن الصغير، فرمى بقتل بعض الصبيان، فقال: (هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ) متفق عليه، فدل ذلك على عدم لزوم تحاشي وجود الصبيان والنساء في جماعات الكفار وأماكن اجتماعهم مع بعضهم، فلا يلزمنا ترك قتالهم إذا كان الكفار معهم صبيان ونساء كما يظن البعض، وأنه يحرم على المسلمين ضرب الكفار بما يعم إتلافه،

قوله: (وَكُتِبَتْ تَسْأَلُنِي: مَتَى يَنْقُضِي يُتِمُّ الْيَتِيمَ ؟ فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنَبُّتُ لِحَيْتَهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيَتِيمُ)

مَعْنَى هَذَا: مَتَى يَنْقُضِي حُكْمَ الْيَتِيمِ وَيَسْتَقِلَّ بِالتَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ؟
وَأَمَّا نَفْسُ الْيَتِيمِ فَيَنْقُضِي بِالْبُلُوغِ^(١)، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا يُتِمُّ بَعْدَ الْحُلُمِ)^(٢).
وَفِي هَذَا دَلِيلٌ لِلشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَجَاهِيزِ الْعُلَمَاءِ: أَنَّ حُكْمَ الْيَتِيمِ لَا يَنْقَطِعُ بِمُجَرَّدِ الْبُلُوغِ وَلَا بِعُلُوِّ السِّنِّ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَظْهَرَ مِنْهُ الرُّشْدُ فِي دِينِهِ وَمَالِهِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا بَلَغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً زَالَ عَنْهُ حُكْمُ الصَّبِيِّانِ، وَصَارَ رَشِيدًا يَتَصَرَّفُ فِي مَالِهِ، وَيَجِبُ تَسْلِيمُهُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ضَابِطٍ لَهُ^(٣).
وَأَمَّا الْكَبِيرُ إِذَا طَرَأَ تَبْدِيرُهُ:

لأن هناك نساء وصبين، مثل مثلاً قذف المدن بالصواريخ التي لا يُدرى على وجه الجزم أين تذهب؟ نحن يحرم علينا أن نقذف مدرسة صبيان أو مكان نساء أو مدرسة بها بنات ونساء فقط، وأما أن نضرب مثلاً مدينة من مدن الكفار بصواريخ بعيدة المدى أو قرية المدى أو نحو ذلك، فإنها تسقط على من تسقط عليه، لا حرج على المسلمين، أما المنهى عنه فهو قصد تعمد قتل الصبيان والنساء إذا كانوا منفردين، والدليل قد ذكرناه.

أما مسألة أن تكون المرأة مقاتلة كما هو في جيوش الكفار الآن كما عند الأمريكان واليهود الذين يُجندون النساء، وهذا لا نزاع فيه أنها إذا قتلت، فإنها تُقتل.

(١) لا شك أن هذه الأحكام يحتاج إليها نجدة، لأنهم سيطروا على بعض البلاد مدة من الزمن قبل أن يُقتلون، وكان لهم حكم على تلك البلاد، ولذلك كانوا يُنفذون أحكاماً في هذه البلاد.

(٢) وهو حديث (لَا يُتِمُّ بَعْدَ احْتِلَامٍ)، (د) ٢٨٧٣ [قال الألباني]: صحيح، فينقضي اليَتِيمُ من جهة اللفظ، وأما حكم اليَتِيمِ في أمر المال، فلا ينقضي إلا مع الرُّشد، كما قال الله ﷻ (وَابْتُلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)، فجعل شرطين: بلوغ النكاح وإيناس الرُّشد.

(٣) وهذا كلام غير صحيح، وأما الذي أخذوا به في القوانين المعاصرة من سن الواحد والعشرين، فهو خلاف الأئمة الأربعة، وإنما هو عندهم من قبل أنفسهم، وهم أيضاً لا يعتبرون مسألة الرُّشد، وإنما بلوغ السن كافي.

فَمَذْهَبَ مَالِكٍ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ وَجُوبَ الْحَجَرِ عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُحْجَرُ.

قَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ وَغَيْرُهُ: الصَّحِيحُ الْأَوَّلُ، وَكَانَهُ إِجْمَاعٌ ^(١).
قَوْلُهُ: (وَكُتِبَتْ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ: هُوَ لَنَا، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمَنَا ذَاكَ) مَعْنَاهُ: خُمْسُ الْغَنِيمَةِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لِذَوِي الْقُرْبَى ^(٢)، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ:
فَقَالَ الشَّافِعِيُّ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ أَنَّ خُمْسَ الْخُمْسِ مِنَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ يَكُونُ لِذَوِي الْقُرْبَى، وَهُمْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْأَكْثَرِينَ: بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ.
وَقَوْلُهُ: (أَبَى عَلَيْنَا قَوْمَنَا ذَاكَ) أَيُّ: رَأَوْا أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ إِلَيْنَا، بَلْ يَضُرُّ فَوْتَهُ فِي الْمَصَالِحِ، وَأَرَادُوا بِقَوْمِهِ وُلاَةَ الْأَمْرِ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ.
وَقَدْ صَرَّحَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ بِأَنَّ سُؤَالَ نَجْدَةَ لِابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ كَانَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَكَانَتْ فِتْنَةُ ابْنِ الزُّبَيْرِ بَعْدَ بَضْعِ وَسْتَيْنَ سَنَةٍ مِنَ الْهَجْرَةِ.
وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يَجُوزُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: (أَبَى ذَاكَ عَلَيْنَا قَوْمَنَا) مِنْ بَعْدِ الصَّحَابَةِ وَهُمْ يَزِيدُ بْنُ مَعَاوِيَةَ ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) لِقَوْلِ اللَّهِ ﷻ (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا)، فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ سَفِيهٌ، لَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِ مَالُهُ وَيُحْجَرُ عَلَيْهِ، وَيُجْعَلُ عَلَيْهِ قِيمٌ يَنْظُرُ فِي تَصَرُّفَاتِهِ وَمَصْلَحَتِهِ، فَمَا كَانَ مِنْ تَصَرُّفٍ صَحِيحٍ أَمْضَاهُ، وَمَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مَنَعَهُ وَأُلْغَاهُ.

(٢) وَهُوَ سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى.

(٣) وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرَى أَنَّ هَذَا السَّهْمَ - أَهْلَ قَرَابَةِ النَّبِيِّ وَأَهْلَ بَيْتِهِ - أَوْلَى بِالنَّظَرِ فِيهِ، وَأَنَّهُمْ وَرَثَتُوا النَّظَرَ فِي الْخُمْسِ كُلِّهِ، فَكَمَا كَانَ عَلَى ﷺ وَالْعَبَّاسُ يُطْلَبَانِ ذَلِكَ مِنْ عَمْرِ ﷺ عَلَى الْأَمْوَالِ الَّتِي تَرَكَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَقَفًا، فَكَانَ يَرِيدَانِ أَنْ يَكُونَا نَازِرًا هَذِهِ الْأَوْقَافَ، وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.
وَأَبُو بَكْرٍ وَعَمْرُؤُا ﷺ كَانَا يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ لِلْإِمَامِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ خُمْسَ الْغَنِيمَةِ لَا يُلْزَمُ تَقْسِيمُهُ عَلَى خُمْسَةٍ، بَلْ هِيَ كَمَصَارِفِ الزَّكَاةِ يُمْكِنُ جَعْلُهَا فِي وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الْخُمْسَةِ، وَيُمْكِنُ تَقْسِيمُهَا بِالتَّسَاوِيِ وَغَيْرِ التَّسَاوِيِ بَيْنَ الْخُمْسَةِ، كَمَا أَنَّ أَصْنَافَ الزَّكَاةِ لَا يُلْزَمُ أَنْ تُقَسَّمَ ثَلَاثِينَ أَسْهَمًا وَيُعْطَى كُلُّ صِنْفٍ ثَمَنَ مَالِ الزَّكَاةِ، بَلْ يَجُوزُ دَافِعُ الزَّكَاةِ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْمَعُهَا أَنْ يَجْعَلَ كُلَّ الزَّكَاةِ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ

قوله: (فَلَا تَقْتُلِ الصَّبِيَّانِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَهُ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ) مَعْنَاهُ: أَنَّ الصَّبِيَّانِ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَتَعَلَّقَ بِقِصَّةِ الْخَضِرِ وَقَتْلِهِ صَبِيًّا؛ فَإِنَّ الْخَضِرَ مَا قَتَلَهُ إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ عَلَى التَّعْيِينِ، كَمَا قَالَ فِي آخِرِ الْقِصَّةِ: {وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي} فَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ تَعْلَمُ مِنْ صَبِيٍّ ذَلِكَ ^(١) فَاقْتُلْهُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا عِلْمَ لَهُ بِذَلِكَ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْقَتْلُ ^(٢).

قوله: (وَيُمَيِّزُ الْمُؤْمِنَ فَتَقْتُلُ الْكَافِرَ وَتَدْعُ الْمُؤْمِنَ) مَعْنَاهُ: مَنْ يَكُونُ إِذَا عَاشَ إِلَى الْبُلُوغِ مُؤْمِنًا، وَمَنْ يَكُونُ إِذَا عَاشَ كَافِرًا، فَمَنْ عَلِمْتَ أَنَّهُ يَبْلُغُ كَافِرًا فَاقْتُلْهُ، كَمَا عَلِمَ الْخَضِرُ أَنَّ ذَلِكَ الصَّبِيَّ لَوْ بَلَغَ لَكَانَ كَافِرًا، وَأَعْلَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّكَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ ذَلِكَ، فَلَا تَقْتُلُ صَبِيًّا ^(٣).

قوله: (لَوْلَا أَنْ يَقَعَ فِي أَحْمُوقَةٍ مَا كَتَبْتَ إِلَيْهِ) هِيَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمِ. يَعْنِي فِعْلًا مِنْ أَفْعَالِ الْحُمُقَى، وَيَرَى رَأْيًا كَرَأْيِهِمْ، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ أَرَدَهُ عَنْ نَتْنٍ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتَ إِلَيْهِ) يَعْنِي بِالنَّتْنِ الْفِعْلُ الْقَبِيحُ، وَكُلُّ مُسْتَقْبَحٍ يُقَالُ لَهُ: النَّتْنُ، وَالْحَبِيثُ وَالرَّجْسُ وَالْقَذَرُ وَالْقَاذُورَةُ.

مثل الفقراء والمساكين، وكذلك من ينفق الزكاة بنفسه لا يلزمه أن يقسمها ثمانية، بل يمكن أن يضعها كلها في الفقراء أو كلها في الغارمين أو كلها في المساكين أو كلها في سبيل الله، وهكذا في المصارف المختلفة، فإن الآية لم تحدد ولم تبين أن هذه المصارف الثمانية يستحقونها بالتساوي، وكذلك في مصارف خمس الغنيمة والفبيء، لا يلزم أن تُقسم خمسة أسهم، بل هي إلى اجتهد الإمام، والله أعلم.

(١) أنه إذا كبر صار كافرًا. (٢) وهذا تعجيز، فإن أحدًا لا يعلم، إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتله، وهذا تعجيز، فلا يعلم الغيب إلا الله، وإنما علمه الخضر بوحى له أو من نبي في زمنه، على أي الأحوال، ولذلك نقول أن هذا الأمر إنما أراد ابن عباس به تعجيز نجدة عن أن يعلم حال الصبي في كبره، وهو واضح في أن المعنى المقصود من قوله (وَأَمَّا الْغُلَامُ فَطُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا) أنه يؤول إلى الكفر، وإلا فهذا الغلام من أولاد المسلمين الذين لا خلاف في ثبوت حكم الإسلام لهم، وأنهم لو ماتوا دون البلوغ فهم في الجنة، وهذا كان رحمة بالغلام ورحمة بأبويه، وأما (طُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا)، فليس فيه إثبات حكم الكفر في الظاهر أو في الباطن في لحظة قتله، وإنما في أنه يؤول إلى الكفر، ولذا قال ابن عباس ما قال.

(٣) وهذا جزء من معنى الأحموقة التي كان يرتكبها الخوارج من قتل الصبيان.

قوله: (لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْتَسَ مِنْهُ رُشْدٌ) يَعْنِي لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ حُكْمُ الْيَتِيمِ كَمَا سَبَقَ، وَأَرَادَ بِالِاسْمِ الْحُكْمَ. قوله: (وَلَا نِعْمَةٌ عَيْنٌ) هُوَ بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِهَا.

أَي: مَسْرَّةُ عَيْنٍ، وَمَعْنَاهُ: لَا تُسَرَّ عَيْنُهُ، يُقَالُ: نِعْمَةٌ عَيْنٌ، وَنِعْمَةٌ عَيْنٌ، وَنِعَامَةٌ عَيْنٌ، وَنُعْمَى عَيْنٌ نُعْمًا وَنَعِيمٌ وَنَعِيمٌ عَيْنٌ، وَنَعَامَ عَيْنٌ بِمَعْنَى، وَأَنْعَمَ اللَّهُ عَيْنَكَ، أَي: أَقَرَّهَا فَلَا يَغْرِضُ لَكَ نَكَدٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأُمُورِ.

قوله بَعْدَ هَذَا: (وَسَأَلْتُ عَنْ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ: هَلْ كَانَ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسُ؟ وَأَتَتْهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ يُخَذَّيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ؟) فِيهِ: أَنَّ الْعَبْدَ يُرْضَخُ لَهُ وَلَا يُسَهَّمُ لَهُ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ (١). وَقَالَ مَالِكٌ: لَا رَضْخَ لَهُ. كَمَا قَالَ فِي الْمَرْأَةِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَالنَّخَعِيُّ وَالْحَكَمُ: إِنْ قَاتَلَ أَسْهَمَ لَهُ (٢). قوله: (إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ) بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، وَهُوَ الشَّدَّةُ، وَالْمُرَادُ هُنَا الْحَرْبُ.

٤٩ - باب عَدَدِ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ ﷺ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالََا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اسْتَسْقَى قَالَ فَلَقِيْتُ يَوْمَئِذٍ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ - وَقَالَ - لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُ رَجُلٍ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلٌ - قَالَ -

(١) وذلك لأنه لا يملك، وإنما هذا المال يكون لسيده، فلو أعطى سهماً، صار سيده يستحق سهماً، وإنما يُرْضَخُ لِلْعَبْدِ.

(٢) والصحيح الأول، بل الصواب.

فَقُلْتُ لَهُ كَمْ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَقُلْتُ كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً - قَالَ - فَقُلْتُ فَمَا أَوَّلُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَالَ ذَاتُ الْعُسَيْرِ أَوِ الْعُسَيْرِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ سَمِعَهُ مِنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً وَحَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حِجَّةَ لَمْ يَحْجْ غَيْرَهَا حِجَّةَ الْوَدَاعِ.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً - قَالَ جَابِرٌ - لَمْ أَشْهَدْ بَدْرًا وَلَا أَحَدًا مَنَعَنِي أَبِي فَلَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ يَوْمَ أُحُدٍ لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ قَطْ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ قَالَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَاتِلًا فِي ثَمَانٍ مِنْهُنَّ. وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ مِنْهُنَّ. وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ.

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كُهِمَسٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِبَادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ يَقُولُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيمَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ وَمَرَّةً عَلَيْنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي كِلَيْهِمَا سَبْعَ غَزَوَاتٍ ^(١).

ذَكَرَ فِي الْبَابِ مِنْ رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَجَابِرِ وَبُرَيْدَةَ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً) وَفِي رِوَايَةِ بُرَيْدَةَ: (قَاتَلَ فِي ثَمَانٍ مِنْهُنَّ)

(١) أي سَبْعَ غَزَوَاتٍ مَعَ الرَّسُولِ، وَسَبْعَ فِيمَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوثِ.

قَدْ اِخْتَلَفَ أَهْلُ الْمُغَازِي فِي عَدَدِ غَزَوَاتِهِ ﷺ وَسَرَايَاهُ، فَذَكَرَ ابْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُ عَدَدَهُنَّ مُفَصَّلَاتٍ عَلَى تَرْتِيبِهِنَّ فَلَبِغَتْ سَبْعًا وَعِشْرِينَ غَزَاةً، وَسِتًّا وَخَمْسِينَ سَرِيَّةً^(١).

قَالُوا: قَاتَلَ فِي تِسْعٍ مِنْ غَزَوَاتِهِ: وَهِيَ [بَدْر، وَأُحُد، وَالْمُرَيْسِيع، وَالْحَنْدَق، وَقُرَيْظَةَ، وَخَيْبَرَ، وَالْفَتْح، وَحُنَيْنَ وَالطَّائِف]. هَكَذَا عَدُّوا الْفَتْحَ فِيهَا، وَهَذَا عَلَى قَوْل مَنْ يَقُول: فُتِحَتْ مَكَّةَ عَنُوةً^(٢)، وَقَدْ قَدَّمْنَا بَيَانَ الْخِلَافِ فِيهَا.

وَلَعَلَّ بُرَيْدَةَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: قَاتَلَ فِي ثَمَانٍ إِسْقَاطَ غَزَاةِ الْفَتْحِ، وَيَكُونُ مَذْهَبُهُ أَنَّهَا فُتِحَتْ صُلْحًا، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمُوافِقُوهُ^(٣).

قَوْلُهُ: (قُلْتُ: فَمَا أَوَّلُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا؟ قَالَ: ذَاتُ الْعُسَيْرِ أَوْ الْعُسَيْرِ)

هَكَذَا فِي جَمِيعِ نُسَخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ (الْعُسَيْرِ) أَوْ (الْعُسَيْرِ) الْعَيْنُ مَضْمُومَةٌ، وَالْأَوَّلُ بِالسَّيْنِ الْمُثَمَّلَةِ، وَالثَّانِي بِالْمُعْجَمَةِ.

وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمَشَارِقِ: هِيَ ذَاتُ الْعُسَيْرَةِ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ.

قَالَ: وَجَاءَ فِي كِتَابِ الْمُغَازِي - يَعْنِي مِنْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ - عَسِيرٌ، بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ السَّيْنِ الْمُثَمَّلَةِ بِحَذْفِ الْهَاءِ.

(١) التي يخرج فيها النبي ﷺ تسمى غزوة، والتي يبعث فيها طائفة من أصحابه يسمونها سرية، إلا أن غزوة مؤتة رغم أن النبي ﷺ لم يخرج فيها، إلا أنها سميت غزوة، لكبر حجم الجيش.

(٢) ولا شك أن القتال قد ثبت في صحيح مسلم وغيره، فلا وجه أن يجعل عدم القتال على مذهب من يقول: فتحت عنوة فقط، بل هذا ثابت في الأحاديث، ليس لمجرد اختلاف المذاهب، ولا شك أن مكة فتحت عنوة من وجوه عدة.

(٣) هذا تحميل لكلام بُرَيْدَةَ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ بما ليس ظاهرًا منه، لأنه سواء قلنا أنها فتحت صلحًا أو عنوة، فقد وقع قتال، والذي يقول فتحت صلحًا يتأول القتال الواقع، لكن قد وقع قتال والله أعلى وأعلم، أو لعل بعض من عد أحد الغزوات لم يقاتل فيها أنه لم يقاتل بنفسه ﷺ، وإن كان هذا تأويلًا بعيدًا عن ظاهر الكلام، والغزوات التي ذكروها ثابت فيها القتال، وقاتل فيها النبي ﷺ هو وأصحابه ﷺ، لكن ربما من أثبت الثمان فقط، يكون قد نسي، أو يكون مفهوم المخالفة هنا قد عارضه منطوق أقوى منه، فيعمل بالزيادة، والله أعلى وأعلم.

قَالَ: وَالْمَعْرُوفُ فِيهَا (الْعُشَيْرَةُ) مُصَغَّرَةٌ بِالشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالْهَاءِ.

قَالَ: وَكَذَا ذَكَرَهَا أَبُو إِسْحَاقَ، وَهِيَ مِنْ أَرْضٍ مَذْحِجٍ ^(١).

قَوْلُهُ: (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ) هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ بِلَادِنَا (وَهَيْبٌ) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَفِي بَعْضِهَا: (زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) وَنَقَلَ الْقَاضِي أَيْضًا الْإِخْتِلَافَ فِيهِ.

(١) لكن أول غزوة كبيرة هي غزوة بدر الكبرى، كما ذكر أهل العلم.

- وفي أمر الاستسقاء دليل على أنه يصلي ركعتين قبل الدعاء، فيستسقي بعد صلاة الركعتين، وأنه يخرج إلى المصلي فيها، لأنه قال (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ) ومعه أصحاب النبي ﷺ منهم زيد بن أرقم، فدل ذلك على أن صلاة الاستسقاء يستحب فيها الخروج إلى المصلي، كما يخرج في صلاة العيد، وإن كان يصح أن يستسقي في المسجد، فإن النبي ﷺ استسقى على المنبر.

- وفي قوله (لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُ رَجُلٍ) دليل على أنه سمع هذا الحديث منه، كما ذكر في الرواية الأخرى أنه سمعه منه، وأنه كان قريباً منه، فهو دليل على أنه حفظه.

- وفيه فضيلة لزيد بن أرقم حيث أنه غزا مع رسول الله ﷺ سبع عشرة غزوة.

- وفيه فضيلة لجابر وبريدة رضي الله عنهما، فجابر لم يتخلف قط عن رسول الله ﷺ في غزوة بعد موت أبيه.

- وقول زيد بن أرقم أنه ﷺ (وَحَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً لَمْ يَحْجَّ غَيْرَهَا حَجَّةَ الْوَدَاعِ)، فهذا دليل على ما هو معلوم من أن النبي ﷺ إنما حج بعد هجرته حجة واحدة، وهي التي كانت بعد فرض الحج، ومفهوم المخالفة أنه قد حج قبل ذلك، وهو الصحيح، فإن حديث جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ (أَضَلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبَتْ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاقِفًا مَعَ النَّاسِ بَعْرَةَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنْ الْحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا، وَكَانَتْ قَرِيشٌ تُعَدُّ مِنَ الْحُمْسِ) مسلم، لأن قريشاً كانت تقف بالمزدلفة يوم عرفة، بدلاً من عرفة، فدل ذلك على أن النبي ﷺ قد حج قبل الهجرة والله أعلى وأعلم، لكن بعد فرض الحج لم يحج إلا مرة واحدة، والصحابة قد سموها حجة الوداع، لأن النبي ﷺ جعل يودع الناس فيها.

- وقول جابر (لَمْ أَشْهَدْ بَدْرًا وَلَا أَحَدًا مَنَعَنِي أَبِي)، منعه، ليقوم على بناته.

وهذا دليل على أن الجهاد كان فرض كفاية، وإلا لم يلزم رسول الله ﷺ جابراً على عدم شهوده بدراً ولا أحداً، مع أن غزوة أحد كانت لدفع المشركين الذين جاءوا لنيل ثأرهم، ومع ذلك فإذا كان في الناس الخارجين كفاية لم يتعين القتال على كل أحد.

وهو دليل على أن الأب إذا منع ابنه من فرض الكفاية، امتنع، وذلك للقيام على شأن من يضيع إذا لم يقم عليه أحد، كأخوات جابر رضي الله عنه وعن أبيه.

وقد تزوج جابر بعد ذلك امرأة ثيباً تقوم على شأن أخواته، ولذا لم يتخلف بعد ذلك عن رسول الله ﷺ.

قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الْغَنِيِّ: الصَّوَابُ: زُهَيْرٌ، وَأَمَّا (وُهَيْبٌ) فَخَطَأٌ، قَالَ: لِأَنَّ وَهَيْبًا لَمْ يَلْقَ أَبَا إِسْحَاقَ، وَذَكَرَ خَلْفَ فِي الْأَطْرَافِ فَقَالَ: زُهَيْرٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ: وَهَيْبًا.

قَوْلُهُ: (عَنْ جَابِرٍ: لَمْ أَشْهَدْ بَدْرًا وَلَا أُحُدًا)

قَالَ الْقَاضِي: كَذَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ أَنَّ جَابِرًا لَمْ يَشْهَدْهُمَا، وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْهُمَا، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْكَلْبِيِّ أَنَّهُ شَهِدَ أُحُدًا.

قَوْلُهُ: (عَنْ جَابِرٍ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً وَلَمْ أَشْهَدْ أُحُدًا وَلَا بَدْرًا)

هَذَا صَرِيحٌ مِنْهُ بِأَنَّ غَزَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ تَكُنْ مُنْخَصَرَّةً فِي تِسْعَ عَشْرَةٍ، بَلْ زَائِدَةٌ.

وَإِنَّمَا مُرَادُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَبُرَيْدَةَ بِقَوْلِهِمَا: تِسْعَ عَشْرَةٍ، أَنَّ مِنْهَا تِسْعَ عَشْرَةٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَابِرٌ،

فَقَدْ أَخْبَرَ جَابِرٌ أَنَّهَا إِحْدَى وَعِشْرُونَ كَمَا تَرَى ^(١)، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهَا سَبْعَ وَعِشْرُونَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى عَنْ بُرَيْدَةَ: (سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً) فَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُ الزِّيَادَةِ ^(٢).

٥٠ - باب غزوة ذات الرقاع.

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَامِرٍ - قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

(١) ربما لم يعد ذات العشيرة أو ذات العسيرة، لعدم وقوع قتال فيها، أو لأنها كانت غزوة صغيرة أو قصيرة المدة فلم يذكرها.

(٢) ويمكن أن يكون ست عشرة غزوة أخبر بها إذ نسي بعض هذه الغزوات، فأخطأ في عددهن، أو أنه كما ذكرنا بمفهوم المخالفة إذا عارضه منطوق، فالمنطوق مقدم، فمنطوق تسع عشرة في حديث بريدة مقدم على مفهوم ست عشرة، فمفهوم ست عشرة أي ليس أكثر من ذلك، دون أن يُصرَّح، ولكن إذا صرَّح بالزيادة فهي مقبولة، والروايتين سبع غزوات بالنسبة لحديث سلمة أنه في مرة تسع وفي مرة سبع هو نفس الكلام الذي ذكرنا، إما شذوذ في الرواية، والرواية الأولى مقدمة وهي تسع عشرة، وعادة مسلم في هذا أنه يقدم الأصول أولاً، أي الروايات التي تُعد أصلاً في أول الباب، ويذكر ما كان من شاهد أو متابعات بعد ذلك، أو أن ذلك كما ذكرنا ربما أخبر به مرة هكذا و مرة هكذا على حسب تذكره، أو أن يكون المفهوم إذا عورض بالمنطوق، قدم عليه المنطوق.

﴿فِي غَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ﴾ - قَالَ - فَتَقَبْتُ أَقْدَامُنَا فَتَقَبْتُ قَدَمَايَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي فَكُنَّا نَلْفُ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخَرِقَ فَسُمِّيَتْ غَزْوَةُ ذَاتِ الرَّقَاعِ لَمَّا كُنَّا نَعْصَبُ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الْخَرِقِ. قَالَ أَبُو بُرْدَةَ فَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ. قَالَ كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ. قَالَ أَبُو أُسَامَةَ وَزَادَنِي غَيْرُ بَرِيدٍ [وَاللَّهُ يَجْزِي بِهِ (١)].

قوله: (وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ) أَي يَرْكَبُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا نُوْبَةً (٢).

فِيهِ: جَوَازٌ مِثْلُ هَذَا إِذَا لَمْ يَضُرَّ بِالْمَرْكُوبِ (٣).

قوله: (فَتَقَبْتُ أَقْدَامُنَا) هُوَ يَفْتَحُ النُّونَ وَكَسَرَ الْقَافَ، أَي: قَرَحَتْ مِنَ الْحَفَاءِ (٤).

قوله: (فَسُمِّيَتْ ذَاتُ الرَّقَاعِ لِذَلِكَ) هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي سَبَبِ تَسْمِيَّتِهَا.

(١) أَي أَن أَبُو مُوسَى رضي الله عنه يَرِجُو الْأَجْرَ عَلَى مَا وَقَعَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ﷻ مِنْ تَقْرُحِ الْأَقْدَامِ وَشِدَّةِ وَكْثَرَةِ الْمَشْيِ وَسُقُوطِ الْأَظْفَارِ مِنْ كَثَرَةِ مَا يَمْشُونَ فِي الصَّحَرَاءِ وَالْجِبَالِ ﷻ.

(٢) لَهُ عَقَبَةٌ أَي لَهُ مَرَّةٌ، فَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَسَافَةِ مَشَى وَسَدَسُ الْمَسَافَةِ رَكُوبٌ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا كَانَ يَلْقَاهُ الصَّحَابَةُ مِنَ الشَّدَةِ فِي الْجِهَادِ وَقِلَّةِ الظَّهْرِ وَحَتَّى قِلَّةِ النِّعَالِ، لِأَن أَرْجُلَهُمْ نَقَبَتْ فَحَصَلَ فِيهَا قَرَحٌ وَثَقُوبٌ فِي الْجِلْدِ مِنْ كَثَرَةِ الْمَشْيِ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّعَالَ كَانَتْ ضَعِيفَةً فَتَخَرَّقَتْ وَمَعَ ذَلِكَ كَانُوا يَخْرُجُونَ، وَرَبِمَا خَرَجَ بَعْضُهُمْ حَفَاةً ﷻ.

(نحن ستة) أَي نَحْنُ أَصْحَابُ الْبَعِيرِ وَلَيْسَ أَنَّ الْغَزْوَةَ كُلَّهَا كَانَ فِيهَا سِتَّةُ نَفَرٍ، وَإِنَّمَا كُنَّا نَحْنُ مَجْمُوعَةٌ مَعَ بَعْضِنَا.

(٣) تَأْمَلْ فَقَدْ أَهْلَ الْعِلْمِ فِي مِرَاعَاةِ قُدْرَةِ الْحَيَوَانِ وَالرَّحْمَةِ بِهِ، حَيْثُ يَشْتَرِطُ هَذَا الشَّرْطَ الَّذِي لَمْ يَذْكَرْ فِي الْحَدِيثِ، لَكِنَّهُ مَفْهُومٌ مِنْ عَمُومِ الْأَدْلَةِ الشَّرْعِيَّةِ فِي مِرَاعَاةِ الرَّحْمَةِ وَالرَّفْقِ بِالْحَيَوَانِ، فَضْلًا عَنِ الْإِنْسَانِ، حَيْثُ قَالَ (إِذَا لَمْ يَضُرَّ بِالْمَرْكُوبِ)، أَمَّا إِذَا كَانَ الْبَعِيرُ عَاجِزًا، فَلَا يُحْمَلُ مَا لَا يُطَاقُ، بَلْ يَتْرَكُ فِتْرَتُهُ يَسْتَرِيحُ فِيهَا دُونَ رَكُوبٍ، إِذَا كَانَ عَاجِزًا إِذَا كَانَ يَقَعُ مِثْلًا أَوْ يَهْزُلُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَهَذَا مِنَ الرَّحْمَةِ بِالْحَيَوَانِ وَالشَّفَقَةِ بِالْخَلْقِ، وَاللَّهُ ﷻ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَفِي الْحَدِيثِ «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ أَرْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مَن فِي السَّمَاءِ»، (د) ٤٩٤١ [قَالَ الْأَبَانِيُّ]: صَحِيحٌ.

(٤) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ النِّعَالُ تَقَطَّعَتْ فَصَارُوا يَمْشُونَ حَفَاةً، أَوْ أَنَّهُمْ خَرَجُوا حَفَاةً مِنَ الْبِدَايَةِ ﷻ، وَعَلَى هَذَا الْفِدَاءِ وَعَلَى هَذِهِ التَّضْحِيَةِ بَنَى أَمْرَ الْإِسْلَامِ.

وَقَالَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ بِجَبَلٍ هُنَاكَ فِيهِ بَيَاضٌ وَسَوَادٌ وَحُمْرَةٌ وَقِيلَ: سُمِّيَتْ بِاسْمِ شَجَرَةٍ هُنَاكَ، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ كَانَ فِي أَلْوِيَّتِهِمْ رِقَاعٌ^(١)، وَيُحْتَمِلُ أَنَّهَا سُمِّيَتْ بِالْمَجْمُوعِ^(٢).

قَوْلُهُ: (وَكِرَهُ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ)

فِيهِ اسْتِحْبَابُ إِخْفَاءِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَمَا يُكَابِدُهُ الْعَبْدُ مِنَ الْمَشَاقِّ فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى^(٣)، وَلَا يُظْهِرُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ مِثْلَ بَيَانِ حُكْمِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَالتَّنْبِيهِ عَلَى الْاِقْتِدَاءِ بِهِ فِيهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ^(٤)، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا وَجَدَ لِلْسَّلَفِ مِنَ الْإِخْبَارِ بِذَلِكَ^(٥).

٥١ - باب كَرَاهَةِ الْإِسْتِعَانَةِ فِي الْغُرُوبِ بِكَافِرٍ.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الْفَضِيلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ بَدْرٍ فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذَكِّرُ مِنْهُ جُرْأَةً وَبَجْدَةً فَرَحَّ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَأَوْهُ فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جئتُ لَأَتَّبِعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ». قَالَ لَا قَالَ «فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ». قَالَتْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ «فَارْجِعْ فَلَنْ

(١) يَعْنِي خَرَقَ.

(٢) وَأَظْهَرَ الْأَقْوَالَ أَنَّهَا سُمِّيَتْ بِالْخَرَقِ الَّتِي كَانُوا يَرِيطُونَ بِهَا أَرْجُلَهُمْ.

(٣) ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْإِخْلَاصِ وَأَبْعَدُ عَنِ الرِّيَاءِ وَالسَّمْعَةِ.

(٤) وَهَذَا إِذَا كَانَ بِهَذِهِ النِّيَّةِ، فَهُوَ يُؤْجِرُ مَرَّتَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَيُؤْجِرُ عَلَى نَشْرِ الْعِلْمِ وَعَلَى نِيَّةِ الْاِقْتِدَاءِ وَالتَّأْسَى بِهِ فِي الْخَيْرِ، وَيُؤْجِرُ عَلَى عَمَلِهِ ذَلِكَ، لَكِنْ مِنْ لَهُ مِثْلُ نِيَّاتِ الصَّحَابَةِ ﷺ، وَقَدْ خَشَوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، فَإِذَا كَانَ الصَّحَابَةُ ﷺ وَهُمْ يَرْجُونَ الْجَزَاءَ مِنَ اللَّهِ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ بِفَضْلِهِمْ ﷺ يَخْشَوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنَ الرِّيَاءِ وَالسَّمْعَةِ، فَكَيْفَ بِمَنْ دُونَهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، نَسَأَلُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنَا الْإِخْلَاصَ وَنَعُوذَ بِاللَّهِ مِنَ الرِّيَاءِ وَالسَّمْعَةِ.

(٥) وَذَلِكَ مِنَ الْإِخْبَارِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ.

أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ». قَالَ ثُمَّ رَجَعَ فَأَذْرَكَهُ بِالْيَدِ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ «تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ». قَالَ نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَانْطَلِقْ».

(باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر، إلا لحاجة أو كونه حسن الرأي في المسلمين)
قوله: (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ قَبْلَ بَدْرٍ فَلَمَّا كَانَ بِحِجْرَةِ الْوَبَرَةِ) هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ بِفَتْحِ الْبَاءِ، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ جَمِيعِ رَوَاةِ مُسْلِمٍ، قَالَ: وَضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ بِإِسْكَانِهَا. وَهُوَ مَوْضِعٌ عَلَى نَحْوٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ.
قوله ﷺ: (فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ) وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعَانَ بِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ) فَأَخَذَ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ عَلَى إِطْلَاقِهِ (١).
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ: إِنْ كَانَ الْكَافِرُ حَسَنَ الرَّأْيِ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَدَعَتْ الْحَاجَةُ إِلَى الْإِسْتِعَانَةِ بِهِ أَسْتَعِينَ بِهِ، وَإِلَّا فَيُكْرَهُ، وَحَمَلَ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى هَذَيْنِ الْحَالَيْنِ، وَإِذَا حَضَرَ الْكَافِرُ بِالْإِذْنِ رُضِخَ لَهُ، وَلَا يُسْهِمَ لَهُ، هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْجُمْهُورِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ: يُسْهِمُ لَهُ (٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) أي عدم الاستعانة بالمشركون مطلقاً.

(٢) أي يجعل له كسهم، وظاهر الأدلة على العمل بحديث (فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ) مسلم، فهذا الرجل لما أراد مشاركة النبي ﷺ على أن يأخذ شيئاً من الغنيمة وأن يصيب مع النبي ﷺ، وكان بالمسلمين حاجة، والذي يظهر أن الرجل خرج من أجل المال، وكذا من أجل قومه، ومع هذا أبى النبي ﷺ، وحديث صفوان ليس فيه أنه بطلب من النبي ﷺ، أو بمشارطة من صفوان، فهذا يدل على أن الحديث الأول على إطلاقه وعمومه، حيث أنه نكرة في سياق النفي، (فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ) وهو في المستقبل كذلك، وطلب المسلمين من المشركين سواءً كانوا معاهدين أو ذميين أو حربيين، لا يجوز، وإذا خرجوا ولم يمنعهم الإمام، فقاتلوا، فهؤلاء الذين يرضخ لهم، ولا يُمنع من خروجهم إذا خرجوا دون أن نطلب منهم ذلك، وبشرط أن يكونوا حسن الرأي للمسلمين، لأجل قرابة مثلاً أو قومية أو قبلية أو غير ذلك، أو لأجل ما يرجون من المال الذي يأخذونه من الرضخ من الغنيمة، وهو ما دون السهام، فيعطون قدرًا

غير محدد على جهة المكافأة لهم على القتال، وأما أن يطلب المسلمون ذلك، فهذا الذي دل الحديث على منعه، ولا خلاف بين الفريقين: بين من يجوز الاستعانة بالمشركون وبين من يمنع على اشتراط أن يكون المشرك حسن الرأي في المسلمين، وعبد الله بن أريقط في قصة الهجرة لم يكن في قتال، ويجوز استئجار الكافر في مصلحة شرعية، ويجوز استئجاره في إحضار الطعام، ويجوز استئجاره في خدمة ونحو ذلك، وظاهر قول النبي ﷺ (فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ)، يدل على أن هذا حكم عام، وليس أنها واقعة عين فقط، كما قد قال البعض أن النبي ﷺ طمع في إسلام الرجل فردّه من أجل ذلك، لكن الرسول ﷺ علل بعلّة لا يجوز إهدارها، وهو أنه مشرك، وعلل الحكم كما ذكرنا، فهذا لفظ عام شامل لهذا الرجل ولغيره (فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ)، فارجع هذه هي التي تحمل على أنه قد طمع في إسلامه، لكن كلمة (فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ)، هو التعليل، ودليل على عموم هذا الإرجاع، لأنها نكرة في سياق النفي، وهو للمستقبل كذلك.

فنقول أنه لا نزاع بين الفريقين المجوزين والممانعين أنه يشترط أن يكون الكافر حسن الرأي في المسلمين، وأما وجود الحاجة فليس بمشترط، بل يمكن أن يكون زيادة في قوة المسلمين، أعني خروج صفوان في غزوة حنين ومن خرج من المشركين الذين لم يسلموا بعد، لم يكن عن حاجة، لأن الصحابة كانوا اثني عشر ألفاً، عشرة آلاف الذين أتوا في غزوة الفتح وألفان من الطلقاء، وكان بعضهم مشركاً، وليس محتاجاً إليه، وإن كان الرسول ﷺ قد استعار من صفوان أدرعاً، وهذا مما لا ينبغي أن يختلف في جوازه، وهو أن تأخذ أو تستأجر أو تستعير آلات الحرب التي يحارب بها المسلمين.

وكما ذكرنا شرط أن يكون المشرك حسن الرأي في المسلمين أمر ضروري، لأن من عُرف بمكره وخداعه وكيدته للمسلمين، وأنه إنما يريد أخذ بلادهم أو السيطرة على ثرواتهم أو يتمكن من بلادهم حتى يظهر المنافقين فيها، ويظهر الكفر ويعين الكفار الموجودين بها من أهل العهد ومن أهل الذمة أو غيرهم، فإن هذا لا نزاع بين أهل العلم أنه لا يجوز الاستعانة بمن يُعرف ضرره على المسلمين، لأن الجهاد إنما شرع لإعلاء كلمة الله، كما قال النبي ﷺ (مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷻ) متفق عليه، فكيف نُمكّن كافراً من أن يظهر كفره أو كفر غيره أو نفاقه أو أن يفسد على المسلمين دينهم، هذا في أمر الاستعانة، ولا شك أن أمر الاستعانة غير أمر تمكين الكفار من أرض المسلمين ورفع راياتهم عليها، وغيره أن يكون المسلمين هم التابعين للكفار، فهذا أمر آخر.

لذلك نقول أن توصيف الواقع الذي وقع في كثير من الحروب المعاصرة على مسألة الاستعانة، توصيف غير صحيح، وإن قال من قال من العلماء مستدلاً بهذه الأدلة من خروج صفوان ونحو ذلك، إلا إن الواقع المشهود المعلوم يؤكد أن الكلمة كانت للكفار المعلنين بكفرهم حتى سموها هذه الحروب التي سميت بحروب مشتركة، وحقيقتها أنها كانت بتخطيط وترتيب من الكفار، سموها بأسماء تدل على عقائدهم الفاسدة، مثل العذراء ونحو ذلك والحروب الصليبية وقد صرحوا بذلك، بأن حروبهم هذه هي الحروب الصليبية الخامسة، ثم معلوم كيدهم للإسلام والمسلمين وصدّهم عن سبيل الله، وفرضهم مناهج الكفر على بلاد المسلمين في التعليم والإعلام والاقتصاد والسياسة والسلام والحرب،

حتى لا يتمكن المسلمون من إقامة شيء من أمر دينهم، حتى على البلاد التي أخذوها من المسلمين أو الظاهر أنهم أخذوها، فلا يزال الكفار يسيطرون على مقاليد الأمور بها، وتعسكر جيوشهم وينطلقون منها إلى غيرها من بلاد المسلمين، لكي يحتلوها ويقتلوا من بها من أهل الإسلام، لأجل إقامتهم لدين الله وإعلانهم لشرعه ﷺ، ويشترطون ويؤجبون - حساً وواقعاً ولفظاً وتكليماً - على المسلمين أن يتركوا شرع الله ﷻ، ولا يمكنون المسلمين إلا مما يريدون، يأذنوا لهم في بعض الأمور لكن لا يأذنون لهم إلا فيما تكون مصلحة الكفار فيه.

لذلك نقول توصيف ما يقع من أنه من باب الاستعانة المختلف فيها، فالاستعانة هي طلب العون عندما تكون الكلمة للمسلمين، أما أن تكون الكلمة في بداية الحرب ونهايتها وفي نتائجها للكفار، فأين هذا من باب الاستعانة، ونسأل الله العافية.

ولذلك نقول قد ظهر الضرر العظيم من تمكين الكفار من بلاد المسلمين، ثم ما هي الحاجة الداعية إلى وجود هؤلاء الكفار مع وجود الملايين من جنود المسلمين، لا نقول ذلك مبالغة، بل كانت هناك فعلاً ملايين، فإذا كانت هناك إرادة لدفع عدوان بعض المنافقين الذين هم في نهاية الأمر أقل شراً ممن يعلن الكفر والعياذ بالله، وهذا أمر ظاهر، وعلى أي الأحوال هؤلاء المنافقين الذين يظهرون اسم الإسلام وينطقون بالشهادتين ضررهم في إزالة الملة أقل من ضرر الكفار المعلنين بالكفر في بعض الأحيان، وقد يكون المنافقون أكثر ضرراً، ولذلك نحن بلا شك لا نختر ولا نرضى - كما يرحب البعض مثلاً - بأن يغزو بلاد المسلمين الكفار، ويقولون أنهم خير من المنافقين الذين لا يحكمون بالشرع، نقول بل إظهار شعار الدين واسم الإسلام وأن يظل الإسلام ممدوحاً والكفر مذموماً علناً، هذا من أعظم ما ينبغي المحافظة عليه، حتى وإن كان هناك نفاق أكبر، حتى ولو كان هناك بعض مظاهر الكفر والشرك، لكن لا يكون هناك تفصيل لظهور الكفر المعلن بكفره على بلاد الإسلام أبداً بحال من الأحوال، ولذا قدر الله ﷻ ظهور المنافقين على بلاد مكة والمدينة التي لا يزال الإيمان يأرز إليها، كما قال النبي ﷺ (إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ)، وفي رواية (إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمُسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا) مسلم، يعني مسجد النبي ﷺ والمسجد الحرام، فلا يزال الإيمان يأرز إليهما، وقد سلط الله ﷻ على بعض المنافقين على هذه البلاد مدة من الزمن حتى خطب لهم بها على منابرهما كما هو معلوم، أخذ القرامطة مكة المكرمة، والعيديون المسمون بالفاطميين أخذوا مكة والمدينة مدة من الزمن، وكان يخطب فيهما للحاكم بأمر الله المستبد المجرم المدعى للألوهية بعد ذلك سرّاً لا علناً، فكانت حقيقته أنه يدعى الألوهية، وقد بدل من الشرائع ما بدل وحرم على الناس ما حرم ومنعهم من المباحات ما منع، ومع ذلك قدر الله ﷻ أن يظهر على مكة والمدينة واليمن، ولم يقدر ﷻ قط على مكة والمدينة أن يظهر عليها كافر، ولن يكون إن شاء الله ما بقي في الأرض مسلم، لأن النبي ﷺ قال (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ) البخاري، وكما ذكرنا قال (إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ) فلن يزال الإسلام ظاهراً في تلك البلاد، ولن تجب الهجرة من مكة بحال من الأحوال بعد فتحها في عام الفتح مع رسول الله ﷺ.

لذلك نقول لو سلمنا أن بعض المنافقين يكونون أشد ضرراً وهذا واقع في بعض الأحوال، عندما يكون ولاءه للكفار أعظم من ولاء بعض الكفار لبعضهم ولدينهم، فهناك من المنافقين من يكون أشد ولاءً وأشد فتكاً بالمسلمين، نقول لكن هل كان هناك اضطراب للاستعانة بالكفار - رغم وجود ملايين المسلمين القادرين على دفع هؤلاء المنافقين الفاجرين - كان يمكن ذلك، ولكن إيثار الدنيا التي يأبى البعض إلا أن يستأثر بها ويخشى أن يُشاركه فيها غيره، ولو كان مسلماً، وأما أن يُسلمها لكافر، فلا يأنف من هذا، لعقدة النقص الموجودة لديه، وأن الكفار لا بد وأن نسمع ونطيع لهم والعياذ بالله، إذا كانوا من أهل الغرب خصوصاً، فهذا الذي أدى إلى مثل هذه الأمور، وتوصيف الأحوال على خلاف ما توصف به، فهناك جيوش إسلامية كانت كاملة، بل الحقيقة أن الذي مارس المعركة بالفعل على أرض الواقع، كانت بالفعل جيوش المسلمين من أهل الإسلام في المقام الأول، فأكثر المقاتلين في حرب الخليج الأولى التي نشير إلى الكلام عليها المسماة [بحرب تحرير الكويت]، كان الذين على الأرض من المصريين، وكان هناك من الباكستانيين من هو مستعد لذلك أيضاً، بل وشاركوا، وهؤلاء تبلغ أعدادهم بالملايين في ذلك الوقت وأكثر، فضلاً عن غيرهم من بلاد المسلمين، فما الداعي إلى وجود الكفار الذين يُجزم بعدم حسن رأيهم للمسلمين، بل يُجزم بفساد رأيهم وشدة خطرهم على المسلمين، وأن أعينهم على ثروات المسلمين من النفط وغيره، وأن رغبتهم في صرف المسلمين عن دينهم، وتحويل مجتمعاتهم إلى نسخة ممسوخة من المجتمعات الغربية، ونشر الفواحش ومحاربة التدين الصادق، كل ذلك أمر مشهور معلوم لا يخفونه، وطمعهم في بلاد المسلمين المحيطة، التي جعلوا من بلاد المسلمين التي دخلوها قاعدة انطلاق لهم إلى احتلال غيرها من بلاد المسلمين، أمر أصبح كالشمس وضوحاً في وسط النهار، فلماذا يُصر البعض على توصيف الذي حدث ويحدث ويُطلب حدوثه - كذلك في المستقبل - باسم أن بعض أهل العلم قد أفتى بذلك على أنه استعانة بالمشركين حسني الرأي، ووالله إن هذا هو إصرار على ضرر المسلمين في الحقيقة، ولا شك أن العالم قد يُخطيء ويصيب، خصوصاً أن المسألة معلوم كم كان فيها من الخلاف، وقد خالفهم غيرهم، والأدلة مع القائلين بالمنع، وكما ذكرنا الإجماع والاتفاق بين الفريقين على التقييد بكون الكافر حسن الرأي للمسلمين، وهذا ليس بحاصل، لا يشك عاقل في ذلك، من أن الغرب إنما يريد الشر للمسلمين، وما يقع في بلاد أوربا وأمريكا اليوم، يؤكد هذا الأمر، فالشعوب مبغضة للإسلام لتشويه الصورة في الواقع، وكيف هي المحاربة لمظاهر الإسلام البسيطة التي لا تصبغ المجتمع الغربي بصبغة إسلامية، كالمئاذن مثلاً، فكيف مئذنة في سويسرا؟ كم متقبة تسير في شوارع البلاد الغربية حتى تقوم قائمتهم لذلك؟ ومع ذلك الشعوب مبغضة، لأجل أن صورة الإسلام شوّهت لديها والإعلام الغربي ما زال مُصر على ذلك، فهل نقول هؤلاء حسني الرأي للمسلمين؟ والله إن هذا لعجب أن يُقال ذلك، والمسلمون ليس بهم حاجة، أعدادهم هائلة وجيوشهم موجودة ويستطيعون تجنيد الألوف والملايين، وبلاد الكفار أعدادها أقل بكثير من بلاد المسلمين، الناقص هو الإرادة المطلوب اتخاذ القرار من خلالها، في أننا نريد أن نستقل بأنفسنا، وإذا كان هناك من هو أقل عدداً وأقل مالا من بلاد أهل البدع، فييران مثلاً أقل عدداً وأقل مالا من بلاد المسلمين الأخرى وأقل كفائة عقلية، فالمسلمون في الخليج ومصر وباكستان

وغيرها عندهم من الكفائات العقلية ما تستعين به دول العالم كله حتى الغرب أنفسهم يستعينون بهذه الخبرات العقلية، فالذى ينقص هو القرار والإرادة ونسأل الله العافية.

لذلك نقول ما الذى يمنع، إذا كان هؤلاء الإيرانيون أو شكوا على صنع قنبلة نووية أو بالفعل قد صنعوا، الله أعلم هل يُخفون ذلك أم لا؟ وعندهم من الجيوش والعتاد ما يُرعب بلاد المسلمين الأخرى المحيطة بهم، أفلا يوجد من يفكر أن المستقبل لن يكون للضعفاء، وأنه لا بد من وجود جيوش حقيقية، حثالات وعصابات محدودة العدد من الحوثيين الذين تحولوا إلى الرفض أو اقتربوا منهم، تُعجز جيوش بلدين أو أكثر، وهذا دليل على الضعف الشديد الذى أصاب هذه البلاد، إذا كانت عصابات محدودة العدد، لا يستطيعون القضاء عليها، والبلاد معلوم أنها معرضة للمخاطر العظيمة، أفلا يوجد حل لهذه القضية من وجود جيوش فعلاً حقيقية، تستطيع الدفاع عن بلاد المسلمين وثرواتهم وعن دينهم في الحقيقة، لأن الدين هو المقصود، سواء أكان من الكفار أو من أهل البدع الذين يريدون تحريف الدين ويريدون إظهار المنكرات والضلالات التى هم عليها، فإذا كان الأمر كذلك، فلا بد من عمل وليس مزيد من التأخر.

ولذلك نقول، هل تترك الأدلة وحتى كلام أهل العلم المتقدمين في الشروط المعتمدة في مسألة الاستعانة، لو سلمنا بها، وهى ليست استعانة، المسألة أن المسلمين كانوا تحت راية الكفار وتحت أمرهم والقيادة الحقيقية معلوم للعالم أنها كانت للكفار، وفي نفس الوقت كما ذكرنا أن الأمر ليس فيه حسن الرأي، كما ذكرنا، فلماذا تترك هذه القيود؟ ولماذا نزع أن العلماء كانوا على صواب في ذلك؟ من أجل بعض أهل العلم، مع أن الأمر مع إحسان الظن بهم، قد وصف لهم على غير وضعه وعلى غير حقيقته، وصف على أنه استعانة ببعض الجنود، لكنها في الحقيقة كانت جيوش جرارة عسكرياً، ولا تزال تضع قواعد لها في بلاد المسلمين، ولذلك المسألة والله خطيرة، وكما ذكرنا لو وجدت إرادة صادقة في تقوية جيوش المسلمين وبلادهم، لأمكن ذلك بكل سهولة إن شاء الله، ومع التوضيح كذلك.

فالصحابة يغزون حفاة ويمشون أكثر الطريق خمسة أسداسه وأحياناً سبعة أثمان الطريق وأحياناً تسعة أعشار الطريق، فكانوا يتعاقبون أحياناً العشرة على بعير والثمانية على بعير، فلكل منهم له نصيب في الركوب أثناء الطريق، فيركب مرة ويمشى خمس مرات أو ثمان مرات، فانظر إلى هذا الأمر، وقد نصر الله ﷻ بهم الدين وأعلى بهم شأن الإسلام في العالم، فأين التوضيح بين أهل الإسلام في مثل هذا المقام، نسأل الله ﷻ أن يهياً لأمتنا أمر رشديؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويجاهد في سبيله ﷻ.

وفي الحقيقة إيران لا تقف أمام الغرب، بل هي عميلة ولها مصالح مع الغرب، وإلا فالإتفاقات الباطنة قد ظهرت آثارها الواضح، وبلا شك أن هناك مصالح مشتركة على الأقل في العراق، وهم قد مُكّنوا في العراق بسمع وبصر الغرب، فمئات الألوف من الإيرانيين دخلوا العراق، وأصبحوا عراقيين، وهم لا يُحسنون العربية أصلاً، وقد صاروا يتحكمون في مقدرات البلاد، فثرواتها منهوبة مناصفة بينها وبين الأمريكان، وأما أهل السنة فهم مستضعفون ونسأل الله العافية، وهذا بلاء عظيم والله، فلا يغتر أحد أن إيران تقف في مواجهة الغرب أو أن حزب الله في مواجهة إسرائيل، هذا كلام عجيب الشأن، انظر إلى المآلات، وامظر إلى النهاية ماذا تكون؟ وأنت تعلم!.

قوله: (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ثُمَّ مَضَى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ)
هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخ (حَتَّى إِذَا كُنَّا):
فَيَحْتَمِلُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ مَعَ الْمُودَعِينَ، فَرَأَتْ ذَلِكَ.
وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا أَرَادَتْ بِقَوْلِهَا: (كُنَّا) كَانَ الْمُسْلِمُونَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.